مقاصد الشريعة الإسلامية

وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

دراسة تأصيلية مقارنة



رسالة جامعية

مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

دراسة تأصيلية مقارنة

تأليف

الدكتور محمد شيخ أحمد محمد

(محمد حاج)



حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ٢٠١٤م - ١٤٣٥هـ

مقاصد الشريعة الإسلامية

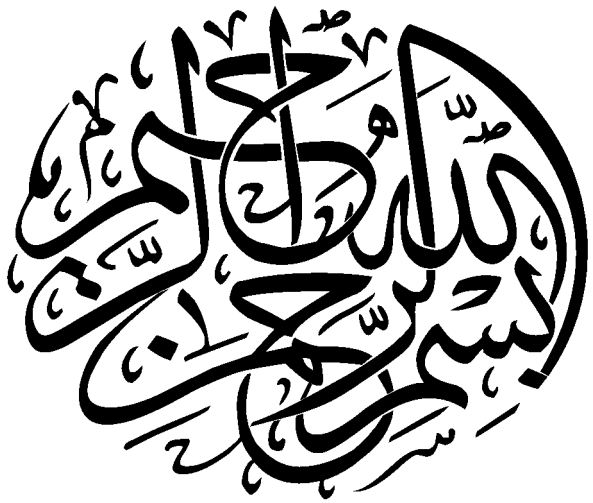
وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠١٤/



٣٧ ش نجيب محفوظ الحي الثامن - بجوار
مسجد بلال بن رباح - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٠٢٢٧٣٠٦٩٣
موبايل: ٠١١٢٧٩٦٩٠٩٠
daartacilmiga@gmail.com
Xambali@hotmail.com



هذا الكتاب أصله رسالة علمية نال بها الكاتب درجة الدكتوراه في أصول الفقه من
جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، أشرف عليه فيها كلٌّ من:

أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

أ.د. معاوية أحمد سيد أحمد

و د. سليمان محمد كريم

وأوصت اللجنة بمنحه درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
مع التوصية بالنشر والتداول بين المؤسسات البحثية والجامعات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مستخلص البحث

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه بأشرف وظيفة، وفضَّله على كثير من خلقه، فجعله خليفة في الأرض ليعمرها بالإيمان والإسلام والإحسان، ويتحمل بتحقيق العبادة والعدالة أعظم أمانة، وميَّزه بأن جعل كل مقومات حياته التي تضمن له البقاء والعيش على وجه يمكنه من أداء هذه الأمانة مقاصد شريعته؛ فتلك خلاصة مقاصد الشارع العليا "الدينية"، والوسطى "الإنسانية"، والدنيا "المالية"، وفي ذلك ضمان مصالح الإنسان، ورعاية حقوقه بإحسان، في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبقدر تحقق الإنسان بهذه الوظيفة، وتحقيقه لهذه المقاصد يزداد كرامة، وتزداد حقوقه رعاية وصيانة، وينال من سعادة الدارين: الدنيا والآخرة، والعكس صحيح؛ وهو مقام لا يمكن أن ترتقي إليه التشريعات الوضعية، وإعلانات حقوق الإنسان البشرية، مهما بلغت درجة إحكامها ورصانتها.

هذه خلاصة ما تضمنه هذا الكتاب بدءاً وانتهاءاً، وهدفاً ومحتوى، تحت عنوان (**مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان "دراسة تأصيلية مقارنة"**)، وذلك في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، احتوت المقدمة على أساسيات البحث في الموضوع: أهميته وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهجه، وحدود

الموضوع، ومصادره، ومسلماته، ومصطلحاته، وصعوباته، وموضوعاته. واستمل التمهيد على مبحث في الدراسات السابقة.

أما الأبواب الأربعة فقد خصص لكل منها نوع من أنواع المقاصد سابقة الذكر، يعالجه ويظهر مدى رعايته لحقوق الإنسان، مع المقارنة بما تضمنه الإعلانان: العالمي، والإسلامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الباب الأول الذي تناول **مدخلاً عاماً عن المقاصد وحقوق الإنسان**، فالباب الثاني يتناول **المقاصد الدينية**: مقاصد العقائد، والمقاصد الخلقية، ومقاصد العبادات، وأثر كل منها في رعاية حقوق الإنسان. والباب الثالث خصص **للمقاصد الإنسانية**: "حفظ النفس"، و"العقل"، بالإضافة إلى "مقاصد الأسرة" وأثر كل من هذه المقاصد في رعاية حقوق الإنسان ومقارنة ذلك بالوثائق والإعلانات الدولية والإسلامية لحقوق الإنسان. أما الباب الرابع والأخير فقد تضمن **المقاصد المالية** وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، مع المقارنة المذكورة أيضاً.

كما تضمنت الخاتمة خلاصة لأهم النتائج والتوصيات والمقترحات، وأخيراً ذُيِّل الكتاب بمجموعة من الملاحق والفهارس الفنية، مثل: فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس المصطلحات، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات العامة.

Abstract

God created man in the best nature , honored him with the most honorable function, and favored him on many of his creation, then made him , His successor in Earth to fill it by faith, Islam and charity, and works to achieve worship and justice as the greatest responsibility , and God featured man by making , all the elements of his life, which gives him opportunity to stay and live on the basis of performance of this trust, through the purposes of the *Sharia*, .This is the substance of the supreme purposes of the Legislature (religious) and medium (humanitarian), and lowest (Financial) .In this the ensuring of the interests of rights and sponsorship of rights, in various spheres of social, economic and political life, and up to the extent of this post and these purposes ,Man feels dignity, care, rights' gains and happiness in both worlds: our world and the Hereafter, and vice versa, a situation that can not be reached by positive declarations of human rights, no matter the degree of their rulings and seriousness.

This is a summary of the contents of this study from the beginning to the end, and this is the aim and content. Study is under the title (the purposes of Islamic *Sharia* and its impact in the care of human rights – "a fundamental comparative study), the contents of this study are; an introduction, a preface, four

chapters and a conclusion.

The Introduction contains the basics of the research: the research problem, questions, objectives, approach, limits, means, hypothesis, terminology, difficulties and structure. The preface: the previous studies.

The four chapters ; each with a kind of above purposes, the researcher tried to deal with them and show how they relate to sponsorship of human rights, including the comparison with the contents of the Universal Declaration and Islamic Declaration of Human Rights, in addition to contents of the first chapter dealing with the purposes of human rights.

Chapter Two; on the purposes of religion: faith, morality, worship, and the effect of each of them in the care of human rights.

Chapter three; on humanitarian purposes: "*saving the soul*", "*mind*", in addition to "*family purposes* ", and the effect of each of these purposes in the care of human rights, comparing them to that, what is in the documents and declarations of international and Islamic human rights.

Chapter four; contains the objectives and the financial impact in the care of human rights comparatively.

The conclusion; the most important results, including: a summary of the findings, recommendations and proposals. Finally, technical indexes such as: Quran verses, Hadith index, and an index of names, sources and appendices.

مُقَدِّمَة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. وبعد:

فإن للإنسان في هذه الحياة رسالة سامية، ووظيفة جليلة، فقد خلقه الله في أحسن تقويم، وميَّزه على كثير من مخلوقاته، فقال جل شانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾[1]، فاختار له مهمة عظيمة، وتكليفاً سامياً؛ هو الاستخلاف في الأرض وعمارتها بعبادة الله، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[2]، وقال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ﴾[3]، وقال أيضا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[4]؛ فتلكم المقاصد العالية، والمهام العظام التي أنيطت بالانسان في هذه الحياة؛ وحتى يتمكن الإنسان من أداء هذه المهمة، ويكون على قدر المسئولية، استحق أن يكون محوراً لمقاصد التشريع الإسلامي حيث يُعَدُّ - بإجماع من يُعتدُّ به من العلماء - الحفاظ على نفسه، وعقله، ونسله، وماله، المقاصد العامة للتشريع الإسلامي.

ولذلك فإنه بقدر تحقيق الإنسان لهذه المهمة الجليلة، يزداد كرامة، وتزداد حقوقه رعاية واحتراماً، وينال من سعادة الدارين: الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿مَنْ

---

(١) سورة الإسراء: الآية ٧٠.
(٢) سورة البقرة: الآية ٣٠.
(٣) سورة هود: الآية ٦١.
(٤) سورة الذاريات: الآية ٥٦.

عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾[1].

وبقدر تقصيره في أداء هذه المهمة، وتنكبه لجادة طريقه، تنقص حصانته، وتتعرض حقوقه للانتهاك، وكرامته للامتهان، وينال منه الشقاء في الحياتين، قال تعالى: ﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾[2].

هذا وقد أضحت فكرة حقوق الإنسان والدعوة إليها من الأمور الجوهرية في المجتمعات المعاصرة، وحظيت – ولاتزال تحظى- باهتمام كبير ومتزايد على المستويين الدولى والمحلى، حيث تتسابق المنظمات الدولية- وعلى رأسها الأمم المتحدة- إلى إبراز دورها في خدمة حقوق الإنسان ... فأصبحت قضية حقوق الإنسان هي القضية المحورية التي تعتبر حمايتها مقياساً لتقدم الدول والشعوب، ومعياراً لترقيها؛ بينما يُعد انتهاكها وصمة عار في جبين الدول والأمم، وآية على التخلف الثقافي والحضاري.

ولاشك أن الاهتمام بحقوق الإنسان من أجل الدفاع عن البشرية المظلومة أو المستضعفة جهد كريم؛ لأن تقرير حقوق الإنسان هو من مظاهر الكرامة الإنسانية التى أكد القرآن الكريم تقريرها بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾[3]؛ بل إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها ليس مقياساً لتقدم الشعوب والدول فحسب، بل هو أيضاً من أرقى مظاهر التديُّن الصحيح؛ وانتهاك حقوق الإنسان وممارسة العنف والإكراه ليس علامة على التخلف فقط، بل هو نوع من السقوط، ولون من الجاهلية؛ وفي قصة سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في هذا الشأن ما لا يدع

(١) سورة النحل: الآية ٩٧.
(٢) سورة طه، الآيات: (١٢٤).
(٣) سورة الإسراء: الآية: (٧٠).

مجالا للتردد؛ وذلك عند ما سابَّ رجلاً وعيَّره بأمه فقال له: مه يا ابن السوداء، فقال له النبي ﷺ: **(يا أباذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية)**[1].

ولما كانت المفاهيم الغربية عن حقوق الإنسان هي السائدة، بل أصبحت المرجع لحقوق الإنسان في عالم اليوم؛ بما فيه المجتمعات والدول الإسلامية، التي ترسخت لديها تلك المفاهيم، طوعاً أوكرهاً – لما كان الأمر كذلك- أصبح حال المسلمين اليوم بشأن حقوق الإنسان أسوأ مما عليه حاله في الغرب؛ وكان من أسباب ذلك غياب المفاهيم والتصورات الإسلامية لحقوق الإنسان المستندة إلى القيم الربانية، والمقاصد الشرعية، التي بتحقيقها تسعد البشرية.

إن مقاصد الشريعة الإسلامية تمثل فلسفة الإسلام في الحياة بمختلف مجالاتها، الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية عموماً، وفلسفته في رعاية حقوق الإنسان ومصالحه خصوصاً؛ ولذلك فإن أثرها كبير في تقويم الاعوجاج الذي لحق ويلحق بحقوق الإنسان على المستوى الفكر والممارسة، في إطار دور المقاصد في تأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية.

وفي هذا الاتجاه، وإسهاماً في تأصيل حقوق الإنسان في إطار مقاصد الشريعة، جاء اختيار هذا الموضوع للدراسة والبحث:

«مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان: دراسة تأصيلية مقارنة»

---

(١) أخرجه البخارى في كتاب، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم (٣٠). صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا (بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط١٢، ١٤٠٧ه – ١٩٨٧م)، ١/٢٠. ومسلم في كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، حديث رقم (١٦٦١). صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت)، ٣/١٢٨٢.

أساسيات البحث في الموضوع

أولاً: أهمية موضوع الكتاب وأسباب اختياره

بالإضافة إلى ما سبق من جوانب تكشف عن أهمية الموضوع، وجدارته بالبحث والعناية؛ فإن هناك جملة أسباب دعت لاختياره، وتكشف في الوقت نفسه عن تتمثل فيما يلي:

[١] يعالج هذا الكتاب ويناقش مسألة مهمة، هي العلاقة بين قضيتين أساسيتين، هما: مقاصد الشريعة الإسلامية، وحقوق الإنسان؛ فمقاصد الشريعة تمثل الإطار الفلسفي لمكونات الشريعة الإسلامية: عقيدة، وعبادة، وقيماً أخلاقية، وأحكاماً عملية، وتشريعات قانونية، ونظم سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية. كما أن حقوق الإنسان تعتبر أيضاً في عالمنا المعاصر الذى تسود فيه القيم الغربية: الفلسفة العامة الموجهة لنظم الحياة في المجتمعات والدول بمختلف مجالاتها؛ بل معياراً لتطور الشعوب، ومقياساً لرقى الحضارات. فما هي العلاقة بين الإطارين؟، وإلى أي مدى تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية رعاية حقوق الإنسان ومصالحه؟

[٢] هذا الكتاب أيضاً محاولة لدفع الدراسات المقاصدية خطوة نحو المجالات التطبيقية العملية؛ فبالرغم من تكاثر الدراسات المقاصدية الذي جلَّت جوانب مهمة من هذا العلم في الفترات الأخيرة، إلا أن ربط هذه الدراسات بالجوانب التطبيقية، وتفعيلها في معالجة القضايا العملية، والإشكالات التي يطرحها هذا العصر لم تكن بنفس القدر، ولم تحظ باهتمام مماثل؛ ولذلك كانت محاولة تفعيل المقاصد في مجال حقوق الإنسان خطوة في هذا الطريق مترامي الأطراف.

[٣] هذا الكتاب أيضاً محاولة لتبسيط مفاهيم علم المقاصد، وتيسير مصطلحاته ومضامينه، وتقريبها من عموم القراء والمثقفين غير المتعمقين في الدراسات الشرعية، لتكون الاستفادة منها في متناول الكثيرين، دون أن تكون حصراً على المتخصصين والمتفقهين؛ هذا من جانب ومن جانب آخر تجلية المصطلحات والمفاهيم والمضامين المتعلقة بحقوق الإنسان، لتسهيل استيعابها وفهمها لدى المهتمين بالدراسات الشرعية والثقافة الإسلامية الذين قد ينفرون منها بمجرد سماعها، والاكتفاء في رفضها بغرابة هذه المصطلحات والمفاهيم عن مألوفات الثقافة الإسلامية، دون اختبار لمضمونها، وتمييز بين صحيحها وسقيمها.

[٤] بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أهمية الموضوع وجدارته بالبحث والدراسة؛ فإن الباحث لم يقف على دراسة علمية عالجت الموضوع وفق المنهجية التي خطط لها، واتبعها في هذا الكتاب، كما سيتضح للقارئ من مبحث الدراسات السابقة في التمهيد.

ثالثا: أهداف الكتاب

يهدف هذا الكتاب إلى تحقيق جملة من المقاصد والأهداف، أهمها:

أولاً: استخلاص جملة من المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والتي سعت إلى تحقيقها من خلال أحكامها التشريعية في العقائد والعبادات والأخلاق، وبيان أثر ذلك في رعاية مصالح الإنسان وحقوقه الدنيوية قبل الأخروية، والمادية قبل المعنوية، بالتنعم بالحياة الطيبة، ونيل السعادة والفلاح، وهو ما يمثل سر تميز فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام.

ثانياً: دراسة مقاصد الشريعة في رعاية المصالح الإنسانية في حفظ الأنفس والعقول والأسر، لتمكنها من أداء وظيفتها في الحياة، وصناعة مستقبل البشرية على المدى القريب والبعيد، وإبراز كيف جعلت الشريعة الإسلامية الإنسان محور تكاليفها، ومناط تنفيذ أحكامها وتطبيقها، وجعلت كل المقومات التي تضمن له البقاء والاستمرار وأداء المسؤلية من أسمى مقاصدها، وأعظم غاياتها، وليست مجرد حقوق يطالب بها أصحابها. وبيان أثر ذلك فيما عرف في حقوق الإنسان بحق الحياة، وحق التربية والتعليم، وحق التفكير وحرية الرأي، وحق تكوين الأسرة، وحقوق الأزواج والآباء، وحقوق الذرية والأطفال.

ثالثاً: دراسة المقاصد المالية، وبيان اثرها في رعاية حقوق الإنسان المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والعمالية والاجتماعية، مثل: حق العمل، وحق الملكية، وحق التكافل الاجتماعي.

رابعاً: بيان تفوق الشريعة الإسلامية، وتميزها في مجال رعاية حقوق الإنسان على أي تشريع أو قانون تواضع عليه الناس؛ مهما أُعجِبوا به؛ وذلك من خلال الأسس النظرية التي تقوم عليها مقاصدها، والوسائل المنهجية التي وضعتها لتنزيل تلك الأسس إلى واقع الحياة.

رابعاً:منهج الكتاب

طبيعة البحث في هذا الموضوع تقتضى تداخل عدد من المناهج؛ ولذالك فإن الباحث يجمع في هذه الكتاب بين الاستقراء، والتحليل، والمقارنة؛ وذلك على النحو الأتى:

أولا: المنهج الاستقرائي بتتبع النصوص الشرعية لبيان مقاصدها، وآراء

الفقهاء للوقوف على مغازيها، وكذلك تتبع نصوص المواثيق والإعلانات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ثانيا:المنهج التحليلي؛ وذلك بتحليل النصوص المستقرأة، للوقوف على الأهداف والمقاصد التي ترمي إليها، وكذلك من أجل فهم النصوص الشرعية، والقانونية، والإعلانات والمواثيق الدولية التى صدرت في شأن حقوق الإنسان.

ثالثا: المنهج المقارن: وذلك للمقارنة بين النصوص الشرعية والقانونية، وكذلك بين المذاهب الفكرية والفقهية، كل ما اقتضى الأمر ذلك.

أما عن الخطوات الإجرائية، فقد اتبع الباحث عدداً من الخطوات الفنية المتعارف عليها في مناهج البحث العلمي، منها:

[١] عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها في الهامش مع ضبطها بالشكل.

[٢] تخريج الأحاديث النبوية المرفوعة، والآثار الموقوفة، من مصادرها الأصلية، والحكم عليها بما حكم به أهل الاختصاص، إذا لم يكن مصدرها الصحيحان أو أحدهما؛ إذ في تلقي الأمة لهما بالقبول كفاية.

[٣] الرجوع في جمع المادة العلمية إلى مصادرها الأصلية، ومظانها المختلفة، والاستفادة من المراجع الحديثة، مع الحرص على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائليها، والآراء إلى أصحابها موثقة.

[٤] شرح المصطلحات والغريب من الألفاظ مع التوثيق من مصادره.

[٥] ذكر بيانات النشر للمصدر أو المرجع عند وروده لأول مرة كاملة ومرتبة على النحو الآتي: اسم المؤلف، اسم المصدر أو المرجع، ثم اسم المحقق إن وجد، مكان النشر، واسم الناشر، عدد الطبعة والتاريخ، ثم الجزء والصفحة، فإذا تكرر المصدر

اكتفيت في الأغلب بذكر اسم المؤلف مع عبارة "مصدر سابق"، أو "مرجع سابق"، إن لم يكن له في البحث أكثر من مرجع، وإلا ذكرت اسم المصدر أيضاً.

[٥] إذا كان النقل بالنص أضعه بين علامات التنصيص، وإذاكان بالمعنى تركته دون علامات.

[٦] الترجمة للأعلام غير الأحياء، الواردة أسماؤهم في صلب البحث ترجمة مختصرة عند ورود العلم لأول مرة.

[٨] وضع الفهارس الفنية للآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك الآثار المنقولة، والأعلام المترجم لهم، بالإضافة إلى فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

خامساً: حدود موضوع الكتاب

الحدود الموضوعية للبحث هي: مقاصد الشريعة، لبيان رعايتها لمصالح الإنسان، وتحديد أثرها في صيانة حقوقه؛ مع ملاحظة أن التركيز سيكون على المقاصد العامة والخاصة، في مجالات: المقاصد الدينية: من العقائد، والعبادات، والأخلاق، والمقاصد الإنسانية: حفظ النفس، والعقل؛ ومقاصد الأسرة، بالإضافة إلى المقاصد المالية؛ أما التعرض للمقاصد الجزئية فلن يكون إلا من باب بيان هذين النوعين أو استكشاف معنى يتعلق بهما.

سادساً: مصادر الكتاب

١. المصادر الأساسية، وهي: القرآن الكريم وكتب التفسير، والسنة النبوية وشروحها، ووكتب الفقه، والأصول، والمقاصد، بالإضافة إلى كتب العقائد والفكر الإسلامي،

وكتب التزكية والأخلاق، وكتب السياسة الشرعية، بالإضافة إلى كتب المعاجم والمصطلحات، وكتب السير والتراجم والتاريخ، وكذلك المراجع الحديثة في هذه المجالات.

٢. كتب حقوق الإنسان والدراسات القانونية، والمواثيق الدولية والإعلانات في مجال حقوق الإنسان.
٣. الرسائل العلمية والأبحاث غير المنشورة، وكذلك الأبحاث المنشورة في الدوريات والملتقيات العلمية.
٤. المعلومات والأبحاث المنشورة في المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنيت).

سابعاً: مسلمات البحث في الموضوع

ينطلق البحث من مسلمات عديدة، أهمها:

١. مقاصد الشريعة الإسلامية هي مصالح الإنسان من وجهة نظر التشريع الإسلامي، ومصالح الإنسان هي عبارة عن ثنائية تكاملية من الحقوق والواجبات المتبادلة.
٢. المقاصد الدينية هي المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ووظيفة الإنسان الأساس في هذه الحياة، وتمثل الأسس والمنطلقات لرعاية حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي؛ إذ لا يمكن تحقيق مصالح الإنسان ورعاية حقوقه دون الانطلاق منها والبناء عليها، لأن ذلك إهدار لقيمة الإنسانية وانتهاك لجوهرها الحقيقي.
٣. المقاصد الإنسانية هي محور التشريع الإسلامي وغاياتها الوسطى؛ إذ إنها تمثل رعاية مباشرة لمصالح الإنسان وحقوقه على المستويات الفردية والأسرية

والمجتمعية، وتنظيم لاحتياجاته الفكرية والبدنية والعاطفية، مما يمكنه من القيام بوظيفته الأساس على خير وجه.

٤. المقاصد المالية تمثل المقاصد الدنيا باعتبارها وسيلة لتحقيق المصالح الإنسانية الوسطى، لتكامل ادوات تحقيق المقاصد العليا والوظيفة الأساس، ولإتمام سعادة البشرية، وفلاح الإنسانية دنيا وأخرى.

٥. بهذه النظرة المتوازنة للإنسان، والتشريع لتلبية احتياجاته الجسمية والروحية والفكرية، يفوق التشريع الإسلامي النظم والقوانين التشريعية الأخرى، التي تنظر إلى الإنسان نظرة تجزيئية غير تكاملية؛ وبالتالي ظلت تشريعاتها لحماية حقوق الإنسان ناقصة، وغير ملبية لجميع احتياجته، ولا تكتمل في ظلها سعادته في الحياة الدنيا، ناهيك عن فلاحه في الأخرى.

ثامناً: مصطلحات الكتاب

١. **مقاصد الشريعة**: يقصد بها الغايات التي يرمي إليها الشارع الحكيم، لتحقيق مصالح الإنسان في الدارين.

٢. **حقوق الإنسان**: يقصد بها الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بصفته إنسانا، بصرف النظر عن جنسه، ولونه، ودينه، وأصله العرقي أو القومي، ووضعه الاجتماعي أو الاقتصادي.

٣. **الأثر**: الأثر في اللغة النتيجة الحاصلة من الشيئ[1]، والمقصود به هنا ما يترتب من

(١) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٥ه)، ٣٣؛ والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية (بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر - دار الفكر، ط١، ١٤١٠هـ)، ٣٣.

نتائج على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في مجال رعاية حقوق الإنسان ومصالحه.

٤. **الرعاية**: الحفظ[١] والعناية بالشيء وتعهده من كل ما من شأنه أن يكون سبباً لإهماله[٢]، ورعاية الشيء حفظه من الفوات والنقصان[٣]، ومن ذلك "رعاية الماشية"، و"الراعي والرعية" للحاكم والمحكوم؛ إذ مهمة الحاكم العناية بالرعية وتعهدها من الإهمال والضياع. **والمقصود بها هنا**: عناية مقاصد الشريعة وتعهدها لحقوق الإنسان ومصالحه من الإهمال.

تاسعاً: الصعوبات التي واجهت الباحث

إن إنجاز هذا الكتاب لم يخل من عدد من الصعوبات والعقبات التي اعترضت طريق الباحث، طيلة فترة إعداده، وأخرت ظهوره سنين عدداً، كان من أبرزها:

أولاً: طبيعة الموضوع التي تتسم بالسعة والتشعب أفقياً في فروع العلوم الشرعية المختلفة، وفنون العلوم الإنسانية: القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى العلوم اللغوية، ويتطلب استيعابه وهضمه التضلع في فنون العلوم الشرعية واللغوية، والتحلي بقدر كبير من المعارف الإنسانية الأخرى.

ثانياً: وكما يتسم الموضوع بالسعة والتشعب أفقياً، فإنه يتسم كذلك بالعمق الفلسفي المعقد موضوعياً ورأسياً؛ إذ إنه يتناول كليات العلوم الإسلامية ومقاصدها

---

(١) البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد الله، المطلع على أبواب الفقه، تحقيق: محمد بشير الأدلبي (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠١ه- ١٩٨١م)، ص٣٢٦.

(٢) أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت٣٩٥ه)، الفروق اللغوية، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث ١٩٢/.

(٣) العز بن عبد السلام، مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبي، تحقيق إياد خالد الطباع (دمشق: دار الفكر، د. ط، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م) ١٢/.

التي تطل عليها من علٍ، تجمع شتاتها، وتنظم متفرقاتها، دون الخوض في جزئياتها وتفاصيلها، ودون إغفال لها في الوقت نفسه، وهو أمر ينطوي على قدر كبير من الخطورة لمن لم يتسلَّح بأدواته، ويتحلَّ بنور البصيرة، وأنى لمسكين مثلي تملك هذه الأدوات، وتنسُّم تلكم المكانة المرموقة؟

ولمزيد بيان لهذه الصعوبة، فإن الحديث في دراسة علمية عن مقاصد الشريعة في العقائد، ومقاصدها في الأخلاق، وفي العبادات، ثم توظيفها في مجال رعاية حقوق الإنسان، يتطلب من الباحث أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون متخصصاً في كل علم من هذه العلوم على حدة، ليقرأ كلياتها ومقاصدها من خلال جزئياتها وتفاصيلها التي تمكن منها، وإما أن يأخذ مقاصد هذه العلوم كمسَّلماتٍ قارَّةٍ ومقرَّرةٍ عند أهلها، ليكون دوره بعد ذلك توظيفها في المجال التطبيقي. وكلا هذين الخيارين في غاية الصعوبة، وأمران أحلاهما مر بالنسبة لي، وبيان ذلك أنني لست متخصصاً في أي من هذه العلوم الثلاثة بالمعنى العلمي الأكاديمي الدقيق المعروف في التخصصات في الجامعات والمعاهد العلمية، فهذه صعوبة الخيار الأول.

أما الخيار الثاني، وهو المألوف المعروف في التعامل مع سائر العلوم؛ إذ يصعب أن يتخصص الباحث في كل العلوم، فهو أيضاً صعب؛ لأن البحث المقاصدي في هذه العلوم ما زال حديث عهد، لم ينضج ولم يتقرر بالقدر الذي يسمح للباحث بسهولة التعامل مع مقاصد محددة قارة ومستقرة عند أهل هذا العلم أو ذاك، حتى يوظفها في المجال التطبيقي الذي اختاره.

وقد أعانني الله على اقتحام هذه العقبة وتجاوزها مع قلة البضاعة، بعد أن ترددت كثيراً، أقدم رجلاً تارة وأؤخر أخرى، وقد اتجه تركيزي وجهدي إلى تحرير

نماذج من المقاصد في هذه المجالات أكثر من المجال الذي كان يفترض أن يتجه إليه هذا المجهود، وهو مجال التوظيف والتطبيق.

ثالثاً: **قلة المصادر والمراجع**: وهذه كانت ثالثة الأثافي[١] كما سترى في الدراسات السابقة في الفصل التمهيدي، فقد كانت هناك قلة إن لم تكن ندرة في الدراسات العلمية التي عملت على الربط بين الموضوعين، وفق المنهجية التي خططت لها، وخاصة في مجال المقاصد الدينية التي سبق الحديث عن صعوبتها أصلاً، وحتى بعد صدور المجلدات الستة الأولى من "الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة" الذي حوى نحو (١٢٢٦) مصدراً ومرجعاً، ما بين كتاب قديم، وآخر حديث، وأطروحة جامعية، وبحث علمي، لم تفك هذه الضائقة المرجعية التي عانيت منها إلا قليلاً.

رابعاً: **عدم الاستقرار بسبب الانتقال الوظيفي** إلى بلد حاز قصب السبق في الاضطرابات وعدم الاستقرار خلال العقدين الما ضيين، وهو الصومال الجريح الذي لم يتوقف نزيفه منذ عقدين، وظل يعاني من جهل الأبناء وكيد الأعداء وغفلة الإخوان، حيث انتقلت إليه في عام ٢٠٠٨م، لظروف اقتضت ذلك، وانغمست في أعمال تأسيسية في مجال التعليم، لم تترك لي متنفساً لإكمال العمل الذي كان من

---

(١) الأثافي جمع إثفية، وهي الحجر يوضع عليه القدر للطبخ، وثالثة الأثافي القطعة من الجبل إلى جانبها إثفيتان، وتكون هي الثالثة. والعرب تكني بها عن المعضلة أو الداهية، قالوا في أمثالهم: "رماه بثالثة الأثافي"، أي بالمعضلة والأمر العظيم الذي لايقوم له. الزبيدي، تاج العروس، مصدر سابق، ١٨٤/٩؛ وابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ١١٣/١٤. ومحمد موسى الشريف، معجم المصطلحات والتراكيب والأمثال المتداولة (جدة: دار الأندلس الخضراء، ط٢، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م)، ص٧٣.

المقرر وفق الخطة أن يكتمل في نهاية ذلك العام، ومضيت على هذا الحال، حتى عدت في منتصف عام ٢٠١١م للاستناف بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات. ولم تكن تلك هي كل الصعوبات، ولكن كانت أبرزها، ولله الحمد والمنة في تذليل ما صعب، وتيسير ما تعقَّد، إنه وحده القادر على ذلك، وهو نعم المولى ونعم النصير.

عاشراً: موضوعات الكتاب

ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة.

تحتوي المقدمة على: أهمية موضوع الكتاب وأسباب اخياره، وأهداف الكتاب، ومنهج البحث، وحدود موضوع الكتاب، ومصادر الكتاب، ومسلمات البحث في الموضوع، ومصطلحات الكتاب، والصعوبات التي واجهت الباحث، وموضوعات الكتاب. أما التمهيدفيشمل مبحثاً في الدراسات السابقة.

الباب الأول: مدخل عام لمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان

ويتضمن فصلين:

الفصل الأول: **مدخل عام لمقاصد الشريعة**، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: **تعريف مقاصد الشريعة**

المبحث الثاني: **أقسام المقاصد**

المبحث الثالث: **أهمية معرفة المقاصد**

المبحث الرابع: **طرق معرفة المقاصد**

الفصل الثاني: **مدخل عام لحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والغربي**

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: **مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والغربي**

المبحث الثاني: أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي
المبحث الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق والإعلانات الدولية

الباب الثاني: المقاصد الدينية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:

التمهيد: في مفهوم المقاصد الدينية

الفصل الأول: مقاصد العقائد وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مقاصد العقائد والدراسات المعاصرة
المبحث الثاني: مقاصد العقائد ووسائل تحقيقها
المبحث الثالث: أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثاني: مقاصد الأخلاق وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول: تعريف المقاصد الخلقية وأهميتها
المبحث الثاني: المقاصد الخلقية ووسائل تحقيقها
المبحث الثالث: أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثالث: مقاصد العبادات وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مقاصد العبادات وأهميتها
المبحث الثاني: مقاصد العبادات العامة والخاصة
المبحث الثالث: أثر مقاصد العبادات في رعاية حقوق الإنسان

الباب الثالث: المقاصد الإنسانية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الاول: مقصد حفظ النفس وأثره في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الاول: مقصد حفظ النفس ووسائل تحقيقه والمحافظة عليه

المبحث الثاني: أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثاني: مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول: مقصد حفظ العقل ووسائل المحافظة عليه

المبحث الثاني: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثالث: مقاصد الأسرة وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول: مفهوم مقاصد الأسرة والكتابات المقاصدية

المبحث الثاني: مقاصد الأسرة ووسائل تحقيقها

المبحث الثالث: أثر مقاصد الأسرة في رعاية حقوق الإنسان

الباب الرابع: المقاصد المالية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الأول : تعريف المقاصد المالية وأهميتها

المبحث الأول: تعريف المقاصد المالية

المبحث الثاني: أهمية المقاصد المالية

الفصل الثاني: المقاصد المالية ووسائل تحقيقها

المبحث الأول: تناول المعاصرين للمقاصد المالية

المبحث الثاني: المقاصد المالية ووسائل تحقيقها

الفصل الثالث: أثر المقاصد المالية في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول: أثر المقاصد المالية في رعاية حق العمل

المبحث الثاني: أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية

أما الخاتمة فتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الكتاب والتوصيات والمقترحات.

التمهيد: الدراسات السابقة

الدراسات المتصلة بهذا البحث على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: دراسات تتناول مقاصد الشريعة، ولم تستهدف التطرق إلى الحديث عن حقوق الإنسان بصفة رئيسة، أو على الأقل بمفهومها الغربي المعاصر؛ إذ إن الحديث عن المقاصد هو نفسه حديث عن حقوق الإنسان ومصالحه. وهذا هو شأن عامة الدراسات المقاصدية.

ولعل كتاب الأستاذ علال الفاسي "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها"، يعتبر استثناء في هذا النوع؛ إذ إنه من أوائل الذين حاولوا الربط بين الموضوعين: فقد ختم كتابه هذا بفصل "عن حقوق الإنسان في الإسلام"، تناول فيه موضوعات: حق الحياة، والكرامة، والحرية، والملكية في الإسلام، والمساواة، والعدل، والقضاء، فيعتبر له سبقه في وضع الحديث عن حقوق الإنسان في إطار مقاصد الشريعة، إلاأن تناوله لم يكن يختلف كثيراً عن الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، بالإضافة إلى عدم استيعابه لجميع الموضوعات.

وقد انتشرت مؤلفات هذا النوع منذ أن أفرد لها الإمام العز بن عبد السلام[1] كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، ثم تبعه الشاطبي[1] في كتابه

---

(١) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب، أبو محمد عز الدين، سلطان العلماء، السلمي نسباً، المغربي أصلاً، الدمشقي مولداً ومنشأ، ثم المصري دراً ووفاة، والشافعي مذهباً، المعروف بـ"ابن عبد السلام، ولد سنة٥٧٧ه، وتوفي سنة ٦٦٠ه، تولى التدريس والقضاء، من مؤلفاته: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، و"الفوائد في اختصار

"الموافقات"، وبعد انقطاع دام قروناً عدة بدأت محاولات المعاصرين تنعش المقاصد من جديد على يد ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية"، وعلال الفاسي في "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها"، ويوسف العالم في "مقاصد الشريعة العامة" والريسوني في "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"، ثم تتابعت الدراسات في هذا المجال وأنجزت العشرات من الرسائل العلمية، ونشر مثل ذلك من الكتب والبحوث العلمية.

=

المقاصد"، و"الإمام في بيان أدلة الأحكام"، "شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال"، و"مقاصد الصلاة"، "مقاصد الصوم"، و"مناسك الحج"، و"أحكام الجهاد وفضله"، وغيرها. انظر: السبكي: عبد الوهاب بن علي تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، شركة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط١، د. ت، ٢٠٩٨؛ وابن كثير: أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، تحقيق أحمد بن عبد الوهاب فتيح (القاهرة: دار الحديث، ط١، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م)، ٢٦٤/٣؛ وابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: دار الآفاق الجديدة، د. ط، د. ت)، ٣٠١/٥.

(١) الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية. من مؤلفاته: "الموافقات" أربع مجلدات، و"الاعتصام"، و"شرح الالفية" سماه "المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية" خمسة مجلدات ضخام، و"المجالس" شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، و"الإفادت والإنشادات" رسالة في الادب، و"الاتفاق في علم الاشتقاق"، و"أصول النحو". توفي سنة (٧٩٠ هـ- الموافق (١٣٨٨م). ينظر ترجمته في: البغدادي، إيضاح المكنون ١٢٧/٢؛ وأحمد بابا التنبكتي المتوفى ١٠٦٣هـ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية (طرابلس: ليبيا، ١٣٨٣هـ، الموافق ١٩٦٤ م) ٤٨/١، ومحمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، (بيروت: دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت) ص ٢٣١، الزركلي، الأعلام، ٧٥/١، وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين (بيروت: مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت) ١١٨/١.

ولست بحاجة إلى سرد عناوين جملة من هذه الدراسات؛ إذ قد تكفل بذلك الدكتور محمد كمال الدين إمام في موسوعته الفذة المسومة بـ"الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية" فرصد هذه الدراسات وغيرها من الانتاج العلمي المتعلق بالمقاصد والمصالح، منذ بدء التأليف إلى يوم الناس هذا، سواء أكان ذلك كتباً تراثية، أو كتباً حديثة، أو رسائل، أو أبحاثاً علمية[١]. ويعرف بكل مصدر ويستعرض ملخصاً لمضمون كل عمل، كما التزم بأن لايعتمد على المستخلصات ولا على الفهارس، بل الاطلاع على المرجع بنفسه، وتلخيصه بعد التأكد من أن محوره المقاصد الشرعية وفق المنهجية التي حددها[٢]. وقد حوت المجلدات الست الأولى منه على نحو (١٢٢٦) مصدر ومرجع، منها (٥٦) مصدراً تراثياً، و (٤٧٥) كتاباً حديثاً، و (١٤٠) رسالة علمية، و (٥٦٦) بحثاً.

وهذا النوع على صنفين: صنف يتناول المقاصد بصورة عامة، وكانت إفادتي من هذا الصنف في الأغلب في الفصل المدخلي للمقاصد من الباب الأول، وصنف آخر يتناول بعض موضوعات المقاصد، كمقاصد العقائد، ومقاصد الأسرة، والمقاصد المالية،

---

(١) صدر من هذا الدليل المجلدات: الأول وحتى السابع من مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان للترث الإسلامي، وقد أفادني الدكتور محمد كمال - في مقابلة له في منزله بالقاهرة صيف عام ٢٠١١م - بأنه وفق المخطط والمادة المتوفرة لديه قد يتجاوز الدليل العشر مجلدات.

(٢) يقول في مقدمة المجلد الثاني: "لقد اخترنا الطريق الصعب فلم نعتمد فيما أثبتناه وعرضنا له على الفهارس والقوائم مخطوطة أو مطبوعة، ولم نثبت في الدليل إلا ما أصبح في حوزتنا وكان محوره المقاصد الشرعية بعناصرها الثلاثة التي اعتمدناها في الرصد والعرض" ص١٥.

ونحوها، وهذا الصنف تعرضت له كدراسات سابقة وإفادة منه في الفصل المتعلق به.

النوع الثاني: دراسات تتناول أساساً حقوق الإنسان، وهي أيضاً صنفان:

- صنف يتناول حقوق الإنسان وفق مقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والوثائق الدولية والإقليمية أو الدساتير الوطنية التي تأسست عليه، دون سعي إلى عرض موقف الشريعة الإسلامية من هذه الحقوق، وهذا الصنف لم يكن عليه جل اعتمادي.
- والصنف الثاني يتناول حقوق الإنسان وفق مقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع مقارنته بموقف الشريعة الإسلامية من ذلك، أو العكس بتناول حقوق الإنسان في الإسلام، ومقارنتها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فهذا الصنف لا يخلو في الأغلب عن إشارات إلى المقاصد والمصالح، أو نوع ربط بها، أو تخصييص بعض المباحث لذلك. ومن أهم المراجع التي استفاد منها الباحث من هذا النوع: "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية" للدكتور هاني الطعيمات، و"حقوق الإنسان في الإسلام" للدكتور محمد الزحيلي، و"حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام" للشيخ عبد الله بن بيه، و"حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة" للشيخ محمد الغزالي، والنظرية السياسية الإسلامية لحقوق الإنسان في الإسلام" للدكتور محمد أحمد مفتي، والدكتور سامي صالح الوكيل.

ولا أريد الوقوف كثيراً عند هذين النوعين من الدراسات السابقة، وهناك أمثلة كثيرة لهما في في قائمة المصادر والمراجع، وإنما الذي يهمني في هذا المقام هو:

النوع الثالث: وهو الدراسات التي هدفت أساساً إلى تناول حقوق الإنسان

من منطلق تأصيلي مقاصدي، وقد وقفت من هذا النوع[١] من الدراسات على رسالة، وكتابين، فهذه الثلاثة هي الدراسات التي سأقف عند محتواها قليلاً للوصول إلى جدوى إنجاز البحث وأهميته معها.

الدراسة الأولى: "**مقاصد الشريعة الإسلامية ووفاؤها بحقوق الإنسان وأثر ذلك على الدعوة**". وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحث: محمد إبراهيم شلبي شومان إلى قسم الدعوة، كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، جامعة الأزهر، عام ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م.

تتكون الدرسة من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، في (٤٥٦) صفحة بالاضافة إلى المقدمة (١٢) صفحة. تحدث في المقدمة عن شرف الدعوة إلى الله تعالى، ثم عن أسباب اختيار الموضوع، التي حددها في النقاط التالية[٢]:

- إرشاد الدعاة إلى الشمول في الفكر ومواكبة العصر، مع الاحتفاظ بالمنطلق الفكري الأصيل للدعوة الإسلامية، والذي يعصم من الانحراف ويرفض الجمود.
- إثبات أن الإسلام منهج حياة يسع الدنيا والآخرة، يستطيع الإنسان في ظلاله أن يعيش لدنياه وهو يعيش لآخراته.
- إظهار أن حقوق الإنسان من التكاليف الشرعية والفرائض الدينية التي أمر الله

---

(١) هناك مقال بعنوان "النموذج المقاصدي وتنظير حقوق الإنسان"، للدكتور سيف عبد الفتاح، منشور في مجلة "رواق عربي"، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، السنة الثالثة، العدد (١٢)، ١٩٩٨م، (١١) صفحة، من ص١٤- ٢٤. الدليل الإرشادي، ٣٩١٤-٣٩٣.

(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية ووفاؤها بحقوق الإنسان، ص "و"

بأدائها إلى كل الناس بصرف النظر عن عقيدتهم أو جنسهم.

- تبصير كافة الناس بأن الطريق إلى الأمن المفقود والاستقرار المنشود، إنما يكون بسلوك طريق الإسلام والتقيد بأحكامه.

أما الأبواب فقد تناول الباب الأول في ثلاثة فصول: مفاهيم تتصل بالبحث: ماهية الشريعة، وماهية الدعوة، وخصائص الشريعة الإسلامية. وفي الباب الثاني تناول "مقاصد الشريعة الإسلامية" في ثلاثة فصول تتضمن: المصلحة ومراعاتها في التشريع الإسلامي. ومقاصد الشريعة الإسلامية ومراعاتها، وفيه تحدث عن المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. وأخيراً مرتبة المقاصد في فقه الدعوة. وتناول الباب الثالث: وهو بعنوان "مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان"، في فصوله الأربعة: الحقوق المدنية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية، وحقوق أهل الذمة. فيما تناول الباب الرابع: أثر مقاصد الشريعة على الدعوة، في ثلاثة فصول: الأول: الدعوة الإسلامية دعوة إنسانية. والثاني: تطبيق الشريعة بجميع الأفراد والجماعات. والثالث: عالمية الدعوة الإسلامية.

ومن النتائج ذات الصلة بحقوق الإنسان التي توصل إليها البحث[1]:

١. أن الشريعة الإسلامية هي وعاء المصالح الحقيقية، والانحراف عنها انحراف عن االمصالح. ومن المستحيل وجود تعارض بين مصلحة حقيقية ونص قطعي، وأن ادعاءات العلمانيين على الشريعة بأنها تخالف المصلحة مجرد سقطة لا تثبت أمام أي مناقشة.

---

(١) ص ٤٣٦.

٢. حفظ أمن المجتمع من المحاربين مقصد أساسي من مقاصد الشريعة. ويُعَدُّ الكاتب الذي يوظف فكره وقلمه للصد عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد.

٣. حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من أحد، أو رد فعل لمظالم وقعت، ولكنها نزلت في الإسلام مع الصلاة، والزكاة، فهي تكاليف شرعية وفرائض دينية، وعلى الداعية أن يفقه جيداً مقاصد الشريعة.

٤. الأقليات الدينية التي تعيش في ظل الشريعة الإسلامية هي أسعد الأقليات، وأوفرها كرامة، لأن الشريعة أمرت بالبر والاحسان إليهم...

وهذه الدراسة - كما ترى - تركز على توظيف المقاصد في ترقية العمل الدعوي في المجتمع من خلال تعريف الدعاة بأساسيات مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، واختلافها مع الرسالة واضح من خلال الأهداف والموضوعات والنتائج، فلم تستهدف الموضوع على النحو الذي استهدفته الرسالة، ولم تغط كذلك إلا قليلاً من موضوعاتها، كما أنها لم تتوصل إلى النتائج التي توصلت إليها الرسالة موضوع البحث. علماً بأنني لم أقف على هذه الدراسة إلا بعد إنجاز شبه كامل للرسالة، وعند ما اطلعت عليها[1] لم أجد فيها ما يدفعني إلى الإفادة منها.

الدراسة الثانية كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة"، صدر في سلسلة كتاب الأمة، العدد (٨٧)، ١٤٢٣هـ، يقع في (١٧٣) صفحة، اشترك في تأليفه

(١) كان ذلك في صيف عام ٢٠١١م في مكتبة جامعة الأزهر بالقاهرة، وإنما ذكرتها في الدراسات السابقة لصلتها بالموضوع فقط، ولبيان أنني على علم بها.

مجموعة من الباحثين، ويحتوي علي مقدمة وثلاثة بحوث:

المقدمة بقلم الأستاذ عمر عبيد حسنة، وتقع في (٣٨) صفحة، وينتهي فيها إلى خلاصات، مفادها: أن حقيقة الإنسانية في التدين والتحرر من تأليه البشر إلى توحيد الله[١]، وأن حقوق الإنسان في الإسلام جزء من العقيدة، وأن ممارستها نوع من العبادة[٢]، بل إن حقوق الإنسان في حقيقة الأمر هي مقاصد الشريعة، أو مقاصد الدين، وأن مقاصد الدين هي حقوق الإنسان في الإسلام[٣].

ويشير صاحب المقدمة إلى أن "من المفارقات العجيبة والغريبة أن تكون حقوق الإنسان أكثر انتهاكاً في عالم المسلمين، الأمر الذي يقود مجتمعنا في معظم الأحيان إلى انفجارات اجتماعية ومجازفات خطيرة، تهلك الأمة وتجعل بأسها بينها شديداً، وتبدد الطاقة وتقضي على الآمال، وتغري بـ(الآخر)، حيث يتمتع الإنسان بأقدار كبيرة من حقوقه وكرامته، لأنه قد يجد نفسه هناك، ويفتقد نفسه هنا، وقد يستطيع أن يقول في الشارع ما لا يستطيع قوله في بعض مساجد العالم الإسلامي(!) وهذا من البلاء والفتنة والصراع الثقافي ... والمشكلة أننا نلغي الإنسان ثم نتساءل: لماذا هذا التخلف؟!"[٤].

أما البحث الأول، وهو بعنوان "**إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان**"، ويقع في "٢٨ص"، فيتناول فيه الدكتور أحمد الريسوني نقداً وتقويماً لحركة حقوق الإنسان

(١) ص١٩.
(٢) ص٢٢.
(٣) ص٢٧.
(٤) ص ٣٣-٣٤.

الغربية التي تفتقر الى المرتكزات الثابتة والغايات الواضحة، وإلى المعايير الضابطة والموجهة، وتركز بحثه حول نقتطتين: أولاهما: ضرورة الاهتمام بإنسانية الإنسان، وسبب امتيازه واستحقاقه للتفضيل، قبل الاهتمام بحقوق الإنسان[١]. وثانيتهما: ضرورة الإهتمام بتزكية الإنسان، لأن الحركة الحقوقية بحاجة ماسة إلى أن تكون حركة أخلاقية، وليس مجرد حركة قانونية ثقافية وفكرية.

والبحث الثاني يتناول فيه الدكتور محمد الزحيلي "**مقاصد الشريعة .. أساس لحقوق الإنسان**"[٢]، ويقع في "٦٠ ص"، وقد انطلق ابتداء من تقرير "أن مقاصد الشريعة الإسلامية المقررة أساساً هي المنطلق الرئيسى لإنسانية الإنسان، وهي المرجعية الوحيدة لحقوق الإنسان"، وتناول في البحث: مفهوم المقاصد، وأهميتها، وتقسيم المقاصد بحسب المصالح إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ثم تطرق للوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد، وانتهى إلى أن "مقاصد الشريعة هي المنطلق الحقيقي والأساس لحقوق الإنسان"[٣].

أما البحث الثالث: وهوبعنوان (**إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان**)، ويقع في "٤٦ ص"، للدكتور محمد عثمان شبير، فينطلق فيه من أن مؤسسة الحسبة لها أثر كبير في حماية حقوق الإنسان، فتعد آلياتها من أكبر الضمانات لحقوق الإنسان واشتمل على مبحثين، الأول: حول تطور مفهوم الحسبة

---

(١) حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة ، سلسلة كتاب الأمة ، العدد : ٨٧ ، ص ٤٠، ٥٣، ٦٦.
(٢) المرجع السابق ص ٦٩، ٧٠ ، ٧٤ ، ٧٩ ، ٨٣
(٣) المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

في الإسلام، والثاني: حول أثر الحسبة في حماية حقوق الإنسان[١]، وتناول في المبحث الأخير خمسة محاور هي: الحسبة ومصدر حقوق الإنسان، والحسبة والغاية من حقوق الإنسان، والحسبة وتحقيق مضامين حقوق الإنسان، والحسبة وأثر الدولة في حماية حقوق الإنسان، والحسبة ومؤسسات المجتمع المدني بوصفها إحدى الضمانات لحقوق الإنسان[٢].

فالكتاب- بمقدمته وبحوثه الثلاثة - محاولة للتأصيل والتدليل على أن مقاصد الشريعة، بعد النظر والتدقيق هي حقوق الإنسان، الهدف منها توفير الحقوق وحمايتها[٣]، ولكنه لم يستوعب الموضوع من كل جوانبه، ولم يوفه حقه؛ إلا أنه فتح الباب لمزيد من البحث والدراسة، كما ذكر ذلك مقدمه الأستاذ عمر عبيد حسنه، حيث قال: "وتشتد الحاجة أكثر فأكثر إلى مثل هذه البحوث في ظل الموجة العاتية لانتهاكات حقوق الإنسان باسم حقوق الإنسان ..."[٤]. وأرجو أن تكون هذه الرسالة من بين تلك البحوث التي تشتد الحاجة إليها، ولعلها تسدُّ جزءاً من هذه الحاجة وفراغاً في المكتبة، بما تضمنته من بحوث ونتائج لم تأت عليها الدراسات التي سبقتها.

هذا وقد كان صدور هذا الكتاب في سلسلة كتاب الأمة، وبعده مباشرة كتاب "حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون" للدكتور منير حميد البياتي أحد

---

(١) المرجع السابق ص ١٤٦ .
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) المرجع السابق ص ٣٧ .
(٤) المرجع السابق ص ٣٨ .

الأسباب المهمة في اختيار هذا الموضوع، وقد أفدت منه كثيراً، وخاصة البحثين الأول والثاني.

الدراسة الثالثة: كتاب بعنوان: "**مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية**"، للأستاذ عبد النور بزا[١]

يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب، وخاتمة

ففي المقدمة يحدد الكاتب الهدف الإجمالي للكتاب بأنه "تقريب مقاصد الشريعة ومصالح الإنسان من التداول العام، ونقلها من مجال المدارسة النظرية إلى مجال الممارسة الفعلية بقدر الإمكان؛ لأن مقاصد الشريعة ليست فكراً نظرياً نخبوياً خاصاً بفئة معينة من الناس هم علماء المقاصد، وإنما هي مزيج من النظر والعمل؛ مهمتها الأولى ووظيفتها الأساس؛ بيان غايات الشريعة، ورسم قواعد الموازنة والترجيح بين المنافع والمضار، وتمكين عامة المكلفين – كل حسب استطاعته العلمية والعملية – من تحصيل ما يمكن من المصالح، ودفع ما يمكن من المفاسد، ومعالجة واجبات الوقت، ومواكبة مستجدات الحياة، وتقديم المناسب من الحلول الشرعية العملية لما تقتضيه الوقائع والأحداث اليومية، كل بحسب ما يوافقه في الحالات العادية، أو بحسب ما قد يطرأ عليه في الحالات الاستثنائية التي تفرضها المصالح الضرورية الملحة، أو تمليها الحاجات الماسة، أو تستدعيها التحسينيات اللازمة لحياة الإنسان؛ في خاصة نفسه، أو عامة مجتمعه"[٢].

---

(١) صدر الكتاب عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن – فرجينيا، ط١، ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٨م.
(٢) مصالح الإنسان، ص٢٣-٢٤.

وفي التمهيد فذلكة مقتضبة عن السياق التاريخي لمقاصد الشريعة[١].

أما الباب الأول فقد خصصه لتعريفات المقاصد والمصالح في فصلين، الأول في مصطلحات البحث، والثاني في أقسام المصالح. وفي الباب الثاني تناول لأنواع المصالح في أربعة فصول تضمنت مقاصد: البلاغ المبين، والتكليف الممكن، والحاكمية العامة، والمصالح العامة. بينما تحدث في الباب الثالث عن ضبط عدد المصالح الضرورية الخمسة وحفظها في خمسة فصول، سادسها عن مسألة "الضروريات بين الحصر والإضافة". أما الباب الرابع فقد تطرق لآليات حفظ المصالح العامة في أربعة فصول تناول كل منها إحدى الآليات التالية: آلية المصالح الحاجية، وآلية المصالح التحسينية، وآلية المصالح الكونية، وآلية المصالح العملية.

وفي الخاتمة خلاصة عن محورية المصالح الضرورية الخمس، ومركزيتها في البناء التشريعي، وأهميتها في الحياة العامة، ومستقبل البشرية يوم القيامة، وضرورة العناية بها وبما يخدمها من المصالح الحاجية والتحسينية أكثر من أي وقت مضى.

وقد أسفر الكتاب عن النتائج التالية[٢]:

---

(١) أشار فيها إلى ست مراحل: ابتداء من مرحلة التأصيل المرجعي التي كان يمثل فيها الوحي والإجماع المصادر العليا لمقاصد الشارع، ثم مرحلة التأسيس النظري مع الجويني، والغزالي، والرازي، والآمدي، ثم مرحلة الجمع بين التأصيل النظري والتفعيل العملي مع العز بن عبد السلام، والقرافي، وابن تيمية، وابن القيم، ثم مرحلة النضج النظري والإبداع المقاصدي مع الشاطبي، ثم مرحلة الركود وتوقف الاجتهاد المقاصدي، ثم مرحلة الإحياء ومواصلة الاجتهاد المقاصدي في العصر الحديث، بالإضافة إلى سرد بأسماء عدد من الرسائل العلمية التي أنجزت في موضوع المقاصد. انظر: المرجع نفسه، ص٢٥-٢٧.

(٢) المرجع نفسه ، ص٤٣٣-٤٣٤.

١. أن مقاصد الشريعة هي المرجعية العلمية العليا، والترجمة العملية الواقعية المعبرة عن مصالح الإنسان بجميع مستوياتها، الضرورية والحاجية والتحسينية، وهو ما يوجب رعايتها والمحافظة عليها، وتسخير جميع الوسائل الممكنة لخدمتها والعناية بها، ودفع كل ما من شانه أن يخل بشيء منها.

٢. أن المصالح الضرورية هي أعظم مقاصد الشارع، وأرقى مصالح الإنسان، التي ينبني عليها العمران، وتستمر بموجبها الحضارة البشرية، وكل ما سواها من المصالح الحاجية والتحسينية؛ تابعة لها ومقوية لجانبها، وهو ما قطعت به كل الشرائع الإلهية، واتفقت عليه جميع الأمم، باعتبارها قواسم إنسانية مشتركة بين الجميع، من بداية التاريخ إلى نهايته.

٣. أن منتهى مقاصد الشارع ومصالح الإنسان في أبعادها النظرية والعملية تكريم الإنسان وخدمته بإطلاق، ليقوم بما خلق له، وهو أن يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً، فيسعد في دنياه، وينعم في آخرته بإطلاق.

فالكتاب يتناول بشكل عام قضية مصالح الإنسان وحقوقه من منظور مقاصدي، وبهذا يتطابق مع الرسالة في مقصدها الأساس، وإن كان هناك نقاط اختلاف كثيرة في المقاصد والمضمون، وفي المنهج والوسائل، كما يظهر من مقارنة موضوعات الكتاب مع موضوعات الرسالة.

- أما عن المقاصد والمضمون فالكتاب لم يهدف إلى استخلاص مقاصد في مجال العقائد، والأخلاق، والعبادات، لبيان أثرها على رعاية حقوق الإنسان كما في هذه الرسالة، وإنما اكتفى بتناول مقصد حفظ الدين عموماً، كما هو شأن سائر الدراسات المقاصدية، وهذا مما تميزت به هذه الرسالة.

- وأما عن المنهج والوسائل فالكتاب لم يتضمن مقارنات مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. ولا مع نصوص الوثائق الإسلامية المعاصرة لحقوق الإنسان، مثل: الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، وإن حفل بالمقارنة معها في المضمون، وهو أيضاً من مميزات هذه الرسالة.
- ثم إن الكتاب فوق هذا وذاك صدر أثناء إعداد الرسالة، وبعد مضي أكثر من سنتين من البدء فيها، ولم أقف عليه إلا في المراحل الأخيرة من صياغة الرسالة[1]، فلم يكن دراسة سابقة بالمعنى الدقيق، ولكن مع ذلك حاولت الإفادة منه كثيراً بقد الإمكان، فجزى الله صاحبه عنا كل خير.

ما تتميز به هذه الدراسة عما سبقها من الدراسات:

وبشكل عام فإن هذه الدراسة تختلف عن سابقاتها في عدد من الأمور، منها:

أولاً: شمول تناول المقاصد لجميع المجالات: العقدية، والخلقية، والعبادية، بالإضافة إلى الجوانب التشريعية الأخرى (الإنسانية والمالية) التي تتناولها غالباً معظم الدراسات التي تناولت الموضوع.

---

(١) وكان ذلك في صيف عام ٢٠١١م في القاهرة، عند ما اطلعت على نسخة يتيمة في مكتبة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة، فصورت منها نسخة، وقد تعرفت بعد ذلك على المؤلف إثر إرساله إلي خطاباً يطلب فيه مني بإرسال نسخة من رسالتي للماجستير التي كانت بعنوان "مقاصد الشريعة العامة عند الإمامين العز ابن ابن عبد السلام والشاطبي: دراسة مقانة"، لأنه يعد رسالة دكتوراه بعنوان "فقه المقاصد والمصالح عند العز ابن عبد السلام وأبي إسحاق الشاطبي: دراسة مقانة".

ثانياً: محاولة استخلاص نماذج مقاصدية في مجالات يقل إقدام الدراسات المقاصدية فيها، مثل: مقاصد العقائد، المقاصد الخلقية، ومقاصد العبادات، وربط تطبيقاتها في مجال حقوق الإنسان.

ثالثاً: المقارنة مع الإعلانات والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلانات الإسلامية المعاصرة لحقوق الإنسان في كل القضايا التي تناولها البحث لبيان حقوق الإنسان فيها مقاصدياً.



الباب الأول

مدخل عام لمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان

ويتضمن فصلين:

الفصل الأول: مدخل عام لمقاصد الشريعة.

الفصل الثاني: مدخل عام لحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والغربي.



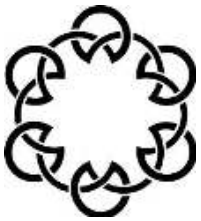
» مدخل عام لمقاصد الشريعة

- المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة.
- المبحث الثاني: أقسام المقاصد.
- المبحث الثالث: أهمية معرفة المقاصد.
- المبحث الرابع: طرق معرفة المقاصد.

المبحث الأول

تعريف مقاصد الشريعة

مصطلح "مقاصد الشريعة" مركب من كلمتين، هما: "مقاصد"، و"الشريعة"، وذلك يتطلب تعريفه باعتباره مركباً إضافياً أولاً، ثم تعريفه باعتباره علماً ثانياً؛ ولذلك سيتناول هذا المبحث: تعريف مقاصد الشريعة باعتباره مركباً إضافياً في المطلب الأول، ثم تعريفه باعتباره علماً في المطلب الثاني، وفي المطلب الثالث: تعريف بمصطلحات ذات صلة بمصطلح "المقاصد".



المطلب الأول

تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركباً إضافياً

أولاً: تعريف المقاصد لغة:

المقاصد جمع مقصد، مصدر ميمي لفعل (قصد يقصِد قصداً ومقصوداً)، فهو بمعنى القصد، وبكسر الصاد: (مقصِد) اسم لزمان القصد أو موضعه، ويجمع القصد أيضا على قصود، وهو جمع موقوف على السماع[1].

ومادة القصد والمقاصد ترد في اللغة العربية لعدة معان، أهم هذه المعاني التي عضَّدتها وآزرتها نصوص القرآن والسنة ما يلي:[2]

[1] استقامة الطريق، وشاهده قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾[3]، أي على الله بيان الطريق المستقيم، والقصد مصدر

---

(١) الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، د. ت)، ص٥٠٤. وقد نسب الفيومي جمع القصد على قصود إلى بعض الفقهاء، ومن الفقهاء الذين استعملوا هذا الجمع كثيرا: الإمام العز ابن عبد السلام، انظر: كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، (بيروت: دار الجيل، ط٢، ١٤٠٤هـ) ١/١٦، ١٣٩، ١٩٨، ٢٠٧، ٢/٥٨.

(٢) ابن منظور: لسان العرب (بيروت: دار صادر) ٣/٣٥٣-٣٥٦؛ والفيومي: المصباح المنير، المصدر السابق، ص٥٠٤-٥٠٥؛ والرازي: مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، د.ط، ١٤١٥هـ١٩٩٥م) ص٥٦٠؛ والزبيدي: تاج العروس، تحقيق مجموعة من المحققين (دار الهداية) ٣٥/٩ وما بعدها؛ والفيروز أبادي: القاموس المحيط (بيروت: دار الجيل، د.ط، د.ت)، ١/٣٣٩- ٣٤٠؛ وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ٢/٧٣٨.

(٣) النحل: ٩.

بمعنى الفاعل، يقال: سبيل قصد وقاصد، أي مستقيم.(١)

[٤] العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وشاهده من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ ﴾(٢)، أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع(٣)، ومن السنة قوله ﷺ في الحديث (... **والقصدَ القصدَ تبلغوا**)(٤)، والقصد هنا سلوك الطريق المعتدلة، أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المراد(٥)، وفي حديث آخر (**كانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً**)(٦)، أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق(٧). ومن ذلك قول الشاعر العربي(٨):

على الحكم المأتي يوماً إذا قضى قضيته ألا يجور ويقصد

ومعناه: على الحكم المرضي بحكمه المأتي إليه ليحكم: أن لا يجور في حكمه،

---

(١) أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المشهور بـ"تفسير أبي السعود" (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د. ت) ٩٨/٥.

(٢) لقمان: ١٩.

(٣) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بـ"تفسير البيضاوي" (دون بيانات نشر)، ٣٤٩/٢.

(٤) أخرجه البخاري، في كتاب الرقائق، باب القصد والمداومة على العمل، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، دار الريان للتراث، القاهرة، ط، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م، ٣٠٠/١١.

(٥) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المصدر السابق،٣٠٠/١١.

(٦) أخرجه مسلم، في كتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ، صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، د.ط، د.ت، ١٥٣/٦/٤.

(٧) النووي، شرح صحيح مسلم، المصدر سابق، ١٥٣/٦/٤.

(٨) هو أبو اللحام التغلبي، وقيل: عبد الرحمن بن الحكم، قال ابن منظور: والأول الصحيح. انظر: لسان لسان العرب، مرجع سابق، ٣٥٣/٣.

بل يقصد، أي يعدل[١].

[٣] القرب: يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي: هينة السير، وشاهده قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ﴾[٢]، قال الإمام الطبري[٣]: أي "موضعا قريبا سهلا"[٤].

[٤] الاعتزام والأم والتوجه نحو الشيء وطلبه، يقال: قصد الشيء وله وإليه قصداً: توجه إليه عامداً، وسار تجاهه ونحا نحوه، وفي الحديث: (**فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصِد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته**)[٥].

---

(١) المصدر السابق ٣٥٣٣.

(٢) التوبة: ٤٢.

(٣) الطبري، هو: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، له "تاريخ الأمم والملوك"، والتفسير المشهور باسمه "تفسير الطبري"، الذي لا يوجد له مثيل، وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع، توفي رحمه الله سنة ٣١٠هـ، انظر البداية والنهاية، لابن كثير، ١١/١٥٥-١٥٦.

(٤) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، المشهور بـ"تفسير الطبري"، تحقيق محمود محمد شاكر (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ط، د.ت)، ١٤/٢٧١.

(٥) أخرج مسلم في صحيحه: "أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفراً من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولاً إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال إني أتيكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله ﷺ بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء **أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته**، قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي ﷺ فسأله =

وهذا المعنى الأخير هو الذي أرجع إليه علماء اللغة مادة القصد واعتبروه أصلاً لها، قال ابن جني[١]: أصل مادة (ق، ص، د) ومواقعها في كلام العرب تدل: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة، وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل[٢]، "وهذا المعنى متداول كثيراً في الكلام، وهو المستعمل في كلام الأصوليين والفقهاء"[٣].

ويلاحظ أن مادة المقاصد، جمعت في مدلولاتها اللغوية، واستعمالاتها القرآنية، واستخداماتها النبوية، معاني الخير والبر والصلاح، من: الاستقامة،

=

فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته ؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله: قال رسول الله ﷺ أقتلته ؟ قال نعم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟". صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ١/٩٧، حديث رقم (٩٧)

(١) ابْنُ جِنِّي أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنُ جِنِّي المَوْصِلِيُّ، إِمَامُ العَرَبِيَّة، أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنُ جِنِّي المَوْصِلِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، كَانَ أَبُوْهُ مَمْلُوكاً رُومِياً لِسُلَيْمَانَ بنِ فَهْدٍ المَوْصِلِيِّ. وَلَهُ تَرْجَمَة طَوِيْلَة فِي (تَارِيخ الأُدَبَاءِ)لِيَاقوتٍ. لَزِمَ أَبَا عَلِيٍّ الفَارِسِيَّ دَهْراً، وَسَافَرَ مَعَهُ حَتَّى بَرَعَ وَصَنَّفَ، وَسَكَنَ بَغْدَاد، وَتَخَرَّجَ بِهِ الكِبَار. وَلَهُ: (سِرُّ الصِّنَاعَةِ)، وَ(اللُّمَعُ)، وَ(التَّصريفُ)، وَ(التَّلقينُ فِي النَّحْوِ)، وَ(التَّعَاقبُ)، وَ(الخصَائِصُ)، (المقصور وَالمَمْدُوْد)، وَ(مَا يُذكَّرُ وَيُؤَنَّثُ)، وَ(إِعرَابُ الحمَاسَة)، وَ(المُحْتَسَبُ فِي الشواذِّ). وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّد. خدم عَضُدَ الدَّوْلَة وَابنَه، وَقرأَ عَلَى المُتَنَبِّي (دِيْوَانَه)، وَشَرَحَهُ، تُوُفِّيَ: فِي سنة ٣٩٢ه. وَكَانَ أَعورَ. الذهبي، سير أعلام النبلاء (مؤسسة الرسالة، د. ط، د. ت) ١/٣٣.

(٢) لسان العرب ٣/٣٥٥.

(٣) الكيلاني، عبد الرحمن: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي (دمشق: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الفكر الإسلامي، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م) ص٤٤.

والعدل والتوسط، وغيرها؛ وذلك أن أصل المعنى اللغوي وإن كان مطلق القصد إلى الشيء خيراً كان هذا القصد أو شراً، إلا أن غالب الاستعمال اللغوي المعزَّز بالاستعمال القرآني والنبوي يدل على خيرية المقصود؛ فكان ذلك ملائما للمعنى الاصطلاحي للمقاصد الذي هو أهداف الشريعة السامية، وغاياتها النبيلة[١].

ثانياً: تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً :

- **تعريف الشريعة لغةً:**

تطلق الشريعة في لغة العرب على معان، منها: الظهور والبيان والوضوح، كما في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم﴾ ﴿مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا﴾[٢]، أي بين وأوضح لكم من الدين[٣]، والطريق المستقيم، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا﴾[٤]، أي طريقة مستقيمة لااعوجاج فيها ولا التواء، ومورد الناس للاستقاء لظهوره ووضوحه، ولا تسميه العرب كذلك إلا إذا كان ماء كثيراً، دائم الجريان، ظاهراً للعيان. وفي المثل: "أهون السقي التشريع"[٥]

- **تعريف الشريعة اصطلاحاً:**

وتطلق الشريعة في الاصطلاح الشرعي العام على: ما شرعه الله لعباده من

---

(١) عبد الله الزبير: فقه المقاصد (الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة، ط١، ١٤٢٥ه، ٢٠٠٤م) ص٢٣،٢٠.

(٢) سورة الشورى،الآية (١٣).

(٣) الشوكاني: فتح القدير ٧٥٤/٤.

(٤) سورة الجاثية الآية (١٨).

(٥) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، مصدر سابق ١٧٥٨؛ والرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، د.ط، ١٤١٥ه١٩٩٥م) ٣٥٤؛ والفيومي، المصباح المنير ، مصدر سابق، ٣١٠/١.

أحكام العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة[١]، يقول التهانوي[٢]: "الشريعة: ما شرع الله لعباده من الأحكام... سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية عملية، ودون لها علم الفقه، أو بكيفية اعتقاد، وتسمى أصلية اعتقادية، ودون لها علم الكلام"[٣]، ومع شمول هذا التعريف إلا أنه لم يفرد "الأخلاق" بذكر، وهي أحد أهم مكونات "الشريعة" بلا خلاف، وهي وإن كانت عملية إلا أنها غير داخلة في علم الفقه اصطلاحاً. ولعل في تعريف ابن تيمية[٤] تفادياً لهذا النقص وإن لم يصرح بالأخلاق أيضاً بقوله: "اسم الشريعة

(١) يقول الشيخ محمود شلتوت: "والشريعة هي: النظم التي شرعها الله، أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة". الإسلام عقيدة وشريعة، (القاهرة: دار الشروق، ط١٧، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م)، ص١٠؛ وانظر أيضاً: مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة المعارف الإسلامية، ط٣، ٢٠٠٢م، ١٣؛ ومحمد حاج، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (الخرطوم: مطابع العملة، ط٣، ٢٠٠٨م)، ص٢٠؛ وإسماعيل حنفي، مباحث في فقه السياسة الشرعية (الخرطوم: منظمة المشكاة الخيرية، ١٤٢٣ه-٢٠٠٢م)، ص ١٢.

(٢) التهانوي هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: باحث هندي. ولد بعد ١١٥٨هـ وتوفي بعد ١٧٤٥م، من مؤلفاته: "كشاف اصطلاحات الفنون" مجلدان، و"سبق الغايات في نسق الآيات". الزركلي، الأعلام ٦/٢٩٥.

(٣) كشاف اصطلاحات الفنون (بيروت: شركة خياط، د.ط، د.ت) ٧٥٩٣.

(٤) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، ثم الدمشقي، الحنبلي، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس، محدث، حافظ، مفسر، فقيه، مجتهد، مشارك في أنواع من العلوم. ولد بحران سنة ٦٦١ هـ، وامتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة القاهرة والاسكندرية وبقلعة دمشق مرتين، وتوفي بها سنة ٧٢٨هـ، من مصنفاته الكثيرة: (مجموع الفتاوى)، و (السياسة =

والشرع والشرعة ينتظم كلما شرعه الله من العقائد والأعمال"[١].

إذن فالشريعة تنتظم كل الأحكام التي سنها الله تعالى في كتابه، أو عن طريق رسوله ﷺ في سنته، دون تفرقة بين أن تكون في مجال العقيدة أو الأخلاق، أو الفقه، وهذا هو التعريف المشهور قديماً وحديثاً، ويتناسب مع الاصطلاح القرآني[٢]؛ ولذلك عرفت الشريعة بأنها: "مجموع الأصول والعقائد، والمبادئ والأنظمة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والجنائية، التي شرعها الله لتنظيم حياة الفرد والمجتمع على الأرض، وفق مراده جل جلاله"[٣].

ومع ذلك فللشريعة اصطلاح خاص اشتهر عند المتأخرين والمعاصرين، حيث تطلق ويقصد بها: الأحكام التشريعية العملية (الفقه)، دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، ولذلك تطلق الشريعة في مقابل العقيدة، فيقال: "عقيدة وشريعة"، وقد يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿٤٨﴾﴾[٤].

المعنى المقصود بمصطلح "الشريعة" في هذا البحث:

انتشر في الثقافة الإسلامية استعمال مصطلح "الشريعة" في المعنى الخاص

=

الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)، و (منهاج السنة في نقد كلام الشيعة والقدرية). الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٤٤/١؛ وكحالة، معجم المؤلفين، مرجع سابق ٢٦١/١.

(١) مجموع الفتاوى ٣٠٦/٩.

(٢) الأشقر: عمر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي (عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢٥ه، ٢٠٠٥م) ص١٤.

(٣) قطب سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه (بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٠ه – ٢٠٠٠م) ص ٢٤٩.

(٤) سورة المائدة، الآية (٤٨).

بالجانب العملي من أحكام الشريعة، وترتب على ذلك غلبة استعمال مصطلح "مقاصد الشريعة" في مقاصد الأحكام المتعلقة بالسلوك، دون الأحكام المتعلقة بالإيمان، باعتبار أنها عقيدة وليست شريعة، "وقد درجت كثير من الدراسات المقاصدية على هذا المفهوم للمقاصد، سواء من حيث التقرير النظري، أو من حيث ضرب الأمثلة بالأحكام الشرعية العملية"[١].

إلا من المعاصرين من دعا إلى إخراج الدراسات المقاصدية من هذه الدائرة الضيقية، إلى آفاق الشريعة الأرحب والأوسع؛ مثل: عبد المجيد النجار حيث يقول: "إنه ينبغي على ما نرى أن يكون مصطلح مقاصد الشريعة شاملاً لمقاصد الدين عقيدة وشريعة، وإن كانت هذه المقاصد في الأحكام الشرعية والحاجة إلى العلم بها أوكد لدوران الاجتهاد عليها، وأما العقائد فإن مجال الاجتهاد فيها مجال محدود وضيق"[٢].

وفي هذا الاتجاه سار الريسوني حيث يقول في مقدمة كتابه "الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية" بعد نقاش طويل وعميق لمعاني الشريعة والتشريع: "فمصطلح التشريع مستعمل عندي بأوسع معانيه العملية ومقتضياته التطبيقية، فالتشريع أعني به كل ماله مقتضى عملي في حياة الإنسان، وأياً كان نوع هذا المقتضى ومجاله، فكل قاعدة تقتضي أثراً أو فعلاً أو سلوكاً في حياة الإنسان أفراداً، أو جماعات، فهي عندي من "الكليلت التشريعية"، وهي نوع من التشريع، ولا تعنيني بعد ذلك التصنيفات والتقسيمات الفقهية أو القانونية، أو المدرسية، أو التاريخية"[٣]. ولذلك

---

(١) النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ٢٠٠٦م)، ص١٥.

(٢) المرجع السابق نفسه.

(٣) الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، (الرباط: حركة التوحيد والإصلاح، د.ط، د. ت). ص١٨.

ضمن كتابه هذا: الكليات العقدية، والخلقية، إلى جانب الكليات المقاصدية والتشريعية.

وقد اخترنا في هذا البحث قبل صدور هذين الكتابين[1] السير على مقتضى المعنى العام لـ"الشريعة" في مصطلح "مقاصد الشريعة"، الشامل للمقاصد العقدية والخلقية ومقاصد العبادات بالإضافة إلى سائر مقاصد مجالات التشريع الإسلامي الإنسانية والمالية؛ ولذلك جعلنا الباب الثاني من هذا البحث خاصاً بمقاصد الشريعة في العقائد والعبادات والأخلاق.

المطلب الثاني

تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحاً

بعد تعريف "المقاصد" لغة، و"الشريعة" لغة واصطلاحاً في المطلب الأول، نتناول في هذا المطلب تعريف مصطلح "مقاصد الشريعة" باعتباره علماً، فنقول:

لم يهتم قدماء الأصوليين والفقهاء بتعريف مصطلح "المقاصد" تعريفا دقيقا مضبوطاً؛ وذلك أنه لم تكن بهم حاجة إلى ذلك، لوضوح المعاني في أذهانهم، أما المعاصرون ممن كتبوا في المقاصد، فقد اعتنوا بتعريف هذا المصطلح وضبطه، وجاءت تعريفاتهم متقاربة من حيث المبنى والمضمون؛ ولذلك سأكتفي بإيراد أهم هذه التعريفات في نظري، ثم أذكر التعريف المختار.

---

(١) أجيزت خطة هذا البحث في أواخر عام ٢٠٠٥م، في حين صدرت الطبعة الأولى من كتاب النجار في عام ٢٠٠٦م، وكتاب الريسوني في ٢٠٠٧م.

[1] عرف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور[1] المقاصد بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"[2]، وظاهر من هذا التعريف أن ابن عاشور قصد به المقاصد العامة دون غيرها من أنواع المقاصد، ويسترسل ابن عاشور في شرح هذا التعريف قائلا: "فيدخل في هذا أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"[3].

ويلاحظ أن ابن عاشور جعل مقاصد الشريعة العامة على نوعين: مطردة يلاحظها الشارع في جميع الأحوال، وأكثرية يلاحظها في معظم الأحوال، بحيث قد تتخلف أحيانا، دون أن يخرجها هذا التخلف عن كونها مقاصد عامة.

• وفي موضع آخر يلخص ابن عاشور المقصد العام من التشريع في "حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه **بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان**" [4].

---

(١) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، نقيب أشراف تونس، وكبير علمائها ، ولي قضاءها، ثم الفتيا، له مؤلفات كثيرة ، منها تفسيره المشهور، ب " التحرير والتنوير " توفي بتونس سنة ١٣٩٣ ه ، ١٩٧٣ م، انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، ط٦، ١٩٨٤ م) ٦/١٧٣.

(٢) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، البصائر للنتاج الإعلامي، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ص١٧١.

(٣) المصدر السابق نفسه.

(٤) مقاصد الشريعة، ص٦٣.

[٢] وعرفها الأستاذ علال الفاسي[١] المقاصد بتعريف أوضح وأوجز من تعريف ابن عاشور، فقال: "**المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه**"[٢]، فقد شمل هذا التعريف على وجازته ووضوحه أنواع المقاصد، فقوله: (الغاية منها) عني بها المقاصد العامة، وباقي التعريف شامل للمقاصد الخاصة والجزئية، وإن كان فى الأخيرة أظهر.

وقد حدد الفاسي المقصود بالغاية من الشريعة بقوله: "إن **غاية الشريعة هي مصلحة الإنسان** كخليفة في المجتمع الذي هو منه، وكمسؤول أمام الله الذي استخلفه على إقامة العدل والإنصاف، وضمان السعادة الفكرية والاجتماعية، والطمانينة النفسية لكل أفراد الأمة"[٣].

[٣] كما عرف يوسف العالم[٤] المقاصد بقوله: "**مقاصد الشريعة هي المصالح**

---

(١) هو علال بن عبد الواحد عبد السلام بن علال الفاسي، زعيم وطني من كبار الخطباء والعلماء في المغرب، ناضل من أجل الاستقلال، درس في كلية الحقوق، وله العديد من المؤلفات، توفي ١٣٩٤ ه – ١٩٧٤ م، انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ٢٤٦/٤-٢٤٧؛ وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين (بيروت: مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، دون. ط، د. ت) ٢٩٣/٨.

(٢) علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط٥، ١٩٩٣م، ص٧.

(٣) المرجع نفسه، ص١١.

(٤) هو يوسف حامد العالم، ولد بالسودان ١٣٥٦ه – ١٩٣٧م، حفظ القرآن الكريم، وتحصل على درجة الدكتوراه بالأزهر، ثم تدرج في سلك التدريس، وتولى مهام عمادة كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة ام درمان الإسلامية بالخرطوم، ثم عين مديراً بالإنابة لهذه الجامعة. من مؤلفاته: "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية" و "النظام السياسي والاقتصادي في الإسلام". توفي ١٤٠٨ه – ١٩٨٨م. انظر: مقدمة كتابه "المقاصد العامة" الصفحة الثاني من غلاف الكتاب.

التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم"[١].

[٤] وقريباً من ذلك يعرفها الريسوني بأنها:"**الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد**"[٢]، وهو تعريف اجتمعت فيه عناصر: الشمول والوضوح مع الإيجاز.

[٥] ومثل ذلك تعريف أستاذنا عبد الله الزبير عبد الرحمن المقاصد بأنها: "**أهداف الشريعة وغاياتها التي قصدها الشارع، لتحقيق مصالح العباد في الدارين**"[٣]، وهو تعريف جيد وشامل من حيث المضمون؛ إلا أنه يلاحظ عليه من حيث المبنى: أن عبارة "قصدها الشارع" فيها دور[٤]؛ لأن المعرَّف وهو "مادة القصد" أعيد في التعريف.

والجمع بين "الأهداف" و"الغايات" في التعريف وإن كان يغني أحدهما عن الآخر، إلا أن فيه جمعا بين اللغة العلمية التي قد لا يدرك كنهها إلا المتخصصون، وبين اللغة العصرية القريبة من أذهان عامة المثقفين؛ وفي ذلك مزج بين الأصالة والمعاصرة.

---

(١) العالم، يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، (فرجينيا: العهد العالمي للفكر الإسلامي والدر العالمية للكتاب الإسلامي، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م) ص٧٩.

(٢) أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٤، ١٤١٦هـ – ١٩٩٥م، ص١٩.

(٣) عبد الله الزبير عبد الرحمن: فقه المقاصد، مرجع سابق، ص٢٦. وقد عدلل الشيخ التعريف بعد ذلك، واستبدل عبارة "قصدها الشارع" بعبارة "أرادها الشارع"، وهو أمر حسن يتفادى ملاحظ الدور والتسلسل.

(٤) الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، بمعنى: توقف معرفة كل منهما على معرفة الآخر. الجرجاني، التعريفات ١٤؛ والمعجم الوسيط ـ١/٣٠٣.

[٦] وعرفها عبد المجيد النجار بقوله: "الغاية التي من أجلها وضعت الشريعة في كلياتها وجزئياتها متحرية أن تجري حياة الإنسان المشرَّع له على ما فيه خيره وصلاحه"(١).

[٧] أما الأستاذ عبد النور بزا: فلم يزد في تعريفه للمقاصد على القول بأن: "**مقاصد الشريعة هي: مصالح الإنسان**"(٢). في إشارة إلى أن الغايات والأهداف التي وضعت الشريعة من أجلها والمذكورة في التعريفات السابقة، ما هي إلا تحقيق مصالح الإنسان، كما هو منصوص عليه فيها جميعاً، على اعتبار أن "مقاصد الشارع ومصالح الإنسان وجهان لحقيقة واحدة؛ هي سعادة الإنسان في الدارين ابتداء وانتهاء"(٣). وهذا التعريف مطابق في مضمونه لتعريف يوسف العالم، وإن كان أوجز

---

(١) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١٦.

(٢) مصالح الإنسان مقارية مقاصدية، مرجع سابق، ص٣٣. وهناك تعريفات كثيرة للمعاصرين لا تختلف في مضمونها عن تلك المذكورة، وان اختلفت عنها في الألفاظ والتعابير، منها: **تعريف نور الدين الخادمي**: "المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو: تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين". علم المقاصد الشرعية (الرياض: مكتبة العبيكان، ط١، ٢٠٠٦م) ص١٧. **وتعريف الشيخ عبد الله بن بيه**: "مقاصد الشريعة هي: المعاني المفهومة من خطاب الشارع ابتداءً، وكذلك المرامي والمرامز والحكم المستنبطة من الخطاب، وما في معناه من سكوت بمختلف دلالاته مدركة للعقول البشرية متضمنة لمصالح العباد معلومة بالتفصيل أو في الجملة". مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات (القاهرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط١، ٢٠١٠م) ص٤٧. ومشاهد من المقاصد، له أيضاً (الرياض: مؤسسة الإسلام اليوم، ط١، ٢٠١٠م – ١٤٣١هـ) ، ص٣٢.

(٣) مصالح الإنسان المرجع السابق، ص٣٥.

عبارة وأقوي دلالة. كما هو مطابق بلفظه تحديد الفاسي المتقدم لغاية الشريعة.

• **التعريف المختار**: هذه التعريفات في الحقيقة تتفق في مضمونها ومحتواها، وتختلف في بعض العبارت، وكنت قد صنعت تعريفاً على هذه الشاكلة، وأن مقاصد الشريعة هي "الأهداف والغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة العباد في الدارين".

• ولكني عند ما وقفت على تعريف الأخ عبد النور بزا، رأيت أنه الأجدر بالاختيار، وأولى بالاحتفاء؛ لأنه أوجز عبارة، وأقوي دلالة، وأليق بموضوع البحث. هذا من حيث الشكل والصياغة؛ أما من ناحية المعنى والمضمون فهو محل اتفاق؛ إذ تجمع كل هذه التعريفات على أن الغاية العليا، والمقصد الذي تنتهي إليه سائر المقاصد هو تحقيق مصالح الإنسان في الدارين، فحقاً "**مقاصد الشريعة هي: مصالح الإنسان**". ولكن ماهي المصالح؟ وما العلاقة بينها وبين المقاصد؟ هذا ما نتناوله في المطلب التالي:

المطلب الثالث

تعريف بعض المصطلحات ذات الصلة بالمقاصد

لقد استعمل المتقدمون -إلى جانب "المقاصد"- مصطلحات وعبارات متعددة، تتطابق أو تتقارب معه في المعنى والمدلول، وان اختلفت عنه في اللفظ والمبنى؛ إذ "المعاني العظيمة الجليلة لا تجد لفظاً واحداً يعبر عنها ويستوعب كل مضامينها[1]"؛ لذلك كان من الأهمية بمكان التعرف على أهم هذه المصطلحات، والوقوف على معانيها، وتحديد علاقتها بمصطلح المقاصد، وهو موضوع هذا المطلب.

---

(١) الريسوني، محاضرات في مقاصد الشريعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ص١٨.

وقد تتبع الدكتور عبد الله الزبير: المصطلحات والعبارات، التي استعملها الفقهاء والأصوليون، للتعبير عن المقاصد ، فوجدها عشر عبارات، هي: المراد، المعاني، الأسرار، المصالح، الحكمة، الغاية، الهدف، المناسب، الأغراض، والمغزى[١].

وسأكتفي هنا بتناول مصطلحات "المصالح"، و"المعاني"، و"الأسرار"، لأن الباقي إما مشهور متداول جداً في البحوث المقاصدية، وإما مغمور جداً. أما مصطلح "المصالح" وإن كان مشهوراً ومتداولاً إلا أنه بيت القصيد في هذا المطلب.

أولاً: مصطلح المصالح" وعلاقته بالمقاصد:

- المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة: مصدر بمعنى الصلاح والخير، فهي كالمنفعة وزنا ومعنى، والمصلحة أيضا: اسم للواحدة من المصالح، كالمنفعة للواحدة من المنافع[٢].
- **وفي الاصطلاح**: المصلحة مقصود الشرع المتمثل في جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مفسدة، يقول الإمام الشاطبي: " المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق، من جلب المصالح ودرء المفاسد"[٣]. وهذا الذي ذهب إليه الشاطبي في

---

(١) فقه المقاصد، مرجع سابق، ص:٢٩-٤٢، وقد حاول نور الدين الخادمي حصر المصطلحات والعبارات التي استخدمها العلماء قديما وحديثا في معنى المقاصد الشرعية، فأضاف إلى المصطلحات المذكورة عبارات: نفي الضرر، ودفع المشقة، ورفع الحرج، ومعقولية الشريعة، والسبب، والموجب، والمؤثر.. وغيرها، إلا أنه لم يذكر عبارتي: الهدف، والغاية. انظر الاجتهاد المقاصدي (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط١، ١٤١٩ه، ١٩٩٨م)، ١/٤٨- ٥١.

(٢) ابن منظور، مرجع سابق، ٢/٥١٧.

(٣) الشاطبي: الاعتصام (بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م) ٢/٣٥٢.

تعريف المصلحة، هو المعنى الحقيقي للمصلحة، والمتداول لدى أغلب الأصوليين[١].

• وهناك معنى آخر للمصلحة، غير بعيد عن هذا المعنى الحقيقي، وهو: المحافظة على مقصود الشرع، وهو المعنى الذي عدل إليه الغزالي، بعد تقريره للمعنى الأول، بقوله: "أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع"[٢]، ثم ذكر أن مقصود الشرع من الخلق، هو: المحافظة على: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم[٣].

• وهذه الأمور الخمسة يطلق عليها الأصوليون "مقاصد" تارة، و"مصالح" تارة أخرى، فهذا الشاطبي مثلا يقول: "المقاصد لاتعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية"[٤]، وذكر الحاجيات والتحسينات، ويقول في موضع آخر: "وقد مر معنا أن المصالح لاتعدو الثلاثة الأقسام"[٥]، فذكر الضروريات، والحاجيات، والتحسينات أيضاً.

• يتضح مما سبق أن العلاقة بين مصطلحي "المصالح" و"المقاصد" هي علاقـــة ترادف وتطابــق مــن حيث المعنى والمضمون[٦]، فكلاهما يعني في الحقيقية ما يترتب

---

(١) زين العابدين العبد: رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية ، (رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م) ١٧/.

(٢) الغزالي: المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط، ١٤١٣ه) ص: ١٧٤.

(٣) المصدر السابق نفسه.

(٤) الموافقات، مصدر سابق ٨/.

(٥) الموافقات: المصدر السابق ٢/، ١٠/.

(٦) وهذا ما أيده وذهب إليه غير واحد من المقاصديين المعاصرين، يقول عبد النور بزا في كتابه:
=

على تشريع الأحكام من جلب للمنافع ودرء للمفاسد، وذلك مثل: حفظ النفس المترتب على مشروعية القصاص.

• أما من حيث مواضع الإطلاق ومواطن الاستعمال، فبينهما فرق يتمثل في أن المقاصد راجعة إلى الخالق المشرع، وإلى الشريعة والتشريع نفسه، بينما المصالح راجعة إلى الخلق المكلفين بالتزام الشريعة وتنفيذ التشريع. فحيث أطلقت "المقاصد"، فالالتفات إلى جانب الشارع الحكيم، وسمو شريعته التي أودع فيها من التشريعات ما يكفل للخلق سعادة الدارين، قاصداً بذلك تحقيق مصالحهم في المعاش والمعاد. وحيث أطلقت"المصالح" فالالتفات إلى جانب الخلق وما يتحصل لهم في تحقيق مقاصد الشارع من المنافع المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية[١].

• ولعل استشكال هذا الأمر هو الذي حمل الغزالي[٢] على العدول من المعنى

=

"مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية" الذي ينطلق فيه أساساً من هذه الفكرة: "لا معنى لمقاصد الشارع دون رعاية مصالح الإنسان، كما أنه لا رعاية لمصالح الإنسان حقيقية دون استحضار مقاصد الشارع، **وهو ما يقطع تكافؤهما الدلالي رغم اختلافهما اللغوي** وذلك جوهر الخطاب المقاصدي المصلحي". المرجع نفسه، ص٣٦. كما يقول جاسر عودة : "المصالح" و"المقاصد" في معنى واحد: "**فمقاصد الشرع والمصالح (بالمعنى العام) مصطلحان يعبران عن معنى واحد عند كثير من الأصوليين**". جاسر عودة: فقه المقاصد إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، (هرندن – فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٣، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م) ص١٧؛ وانظر كذلك: محمد عبد الفتاح الخطيب، القيم الحضارية في الإسلام (القاهرة: دار البصائر، ط١، ١٤٣٢ه، ٢٠١١م)، ص٢٨-٢٩.

(١) محمد حاج، مقاصد الشريعة العامة عند الإمامين العز ابن عبد السلام والشاطبي، (رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، ٢٠٠٢م) ص: ١٤٢.

(٢) الغزالي: هو محمد بن بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، المعروف بالغزالي، حجة الإسلام، أبو

الحقيقي للمصلحة (المقصود) إلى معنى آخر مجازي (رعاية المقصود)، وإن كان لا يختلف عنه في الجوهر، ويلاحظ أن الشاطبي تابعه في ذلك ، كما هو ظاهر من تقييده لتعريف المصلحة السابق بعبارة "في حق الخلق"[١].

ثانياً: مصطلح "المعاني" وعلاقته بالمقاصد:

• المعاني جمع معنى، وأصل المعنى في اللغة: المقصد، ففي لسان العرب: "معنى كل كلام ومعناته ومعنيتُه: مقصده"[٢].

ومصطلح المعاني مستعمل في معنى المقاصد كثيراً، لدى علماء الشريعة، فيقولون: شرع هذا الحكم لهذا المعنى، أي: لهذا المقصد[٣]، ومن هؤلاء على سبيل المثال الإمام الشاطبي، حيث يقول: "الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها،

=

حامد، حكيم، متكلم، فقيه، أصولي، صوفي، مشارك في أنواع من العلوم، له مؤللفات كثيرة، منها: (إحياء علوم الدين)، و(الوجيز في الفقه الشافعي)، و(المستصفى)، و(المنخول في الأصول)، ولد سنة ٤٥٠هـ، وتوفي سنة ٥٠٥هـ. انظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين (بيروت: مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت) ٢٦٦/١.

(١) ولمزيد اطلاع على رفع الالتباس بين مفهوم المصالح عند الأصوليين سابق الذكر، ومفهومها عند الفلاسفة والساسة أو القانونيين المتداول في كثير من جوانب الحياة راجع: عبد القادر حرز الله، ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي (الرياض: مكتبة الرشد – ناشرون، ط١، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م)، ص٣٢-٣٣.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،١٠٦/٥.

(٣) تتبع الريسوني استخدام العلماء لمصطلح "المعاني" مرادفا للمقاصد، بما فيه الكفاية، حتى قرر أن التعبير بالمعنى والمعاني عن المقاصد كان هو السائد عند المتقدمين، ثم زاحمته، وحلت محله عبارات: العلة، والحكمة، والمقصود. انظر نظرية المقاصد، ص:٢٦-٢٨.

وإنما قصد بها أمور أخر، هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها..."[١]"، فعرف المعاني بأنها المصالح المقصودة من شرع الحكم. كما سبق في تعريف ابن عاشور للمقاصد بأنها "المعاني والحكم الملحوظة للشارع ..".

وبهذا تظهر علاقة مصطلح " المعاني" بـ"المقاصد"، وأنها علاقة تطابق وترادف في أصل المعنى اللغوي، وفي استخدام علماء الشريعة لهما.

ثالثاً: مصطلح "الأسرار" وعلاقته بالمقاصد:

- **الأسرار في اللغة:** جمع سر، وهو ما يكتمه المرء في نفسه، وسرُّ المسألة نكتتها ولبها، وأسرار المهنة أو الصنعة دقائقها التي لا تنال إلا بالتعلم الطويل والخبرة والتمرُّس.
- وفي اصطلاح الأصوليين يراد بأسرار الشريعة: الحكَم والمعاني الجزئية، التي قصدها الشارع من أحكامه المختلفة[٢].
- ويتضح من هذا التعريف قوة العلاقة بين المصطلحين، وأن أسرار الشريعة تعني مقاصدها، وخاصة الجزئية منها، ووجه الربط بينهما: أن المقاصد تخفى على الكثيرين ممن لا يتدبر ولا يتأمل في سنن التشريع وأحكام التكليف، كما أن الأسرار يعسر الاطلاع عليها إلا ببحث أو تنقيب، أو مذاكرة بين العلماء والباحثين[٣].
- ومن العلماء الذين أكثروا من استخدام مصطلح "الأسرار" في معنى المقاصد

---

(١) الموافقات، مصدر سابق ٢٩٢/٢.

(٢) قطب سانو: معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص:٢٣٢.

(٣) الزبير، فقه المقاصد، ص:٣١؛ والريسوني، محاضرات في مقاصد الشريعة، ص٢٢.

العلامة وليُ الله الدهلوي[١]، في كتابه: "حجة الله البالغة"، حتى سمى علم "المقاصد" بـعلم "أسرار الدين"، قائلا: " وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى، وأعلاها منزلة، وأعظمها مقداراً، علم أسرار الدين الباحث عن حكَم الأحكام ولميَاتها[٢]، وأسرار خواص الأعمال ونكاتها[٣]..."[٤]. وكذلك الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين"[٥].

• كما أن الإمام الشاطبي سمَّى كتابه "الموافقات" في الأصل بـ"عنوان التعريف باسرار التكليف" ثم عدل عنه لسبب رمزي عارض ذكره في مقدمة الكتاب[٦].

---

(١) الدهلوي: ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، محدث، مفسر، فقيه، أصولي، توفي: ١١٧٦ه/ ١٧٦٢م، من مؤلفاته: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"، و"الفوز الكبير في أصول النتفسير"، و"فتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير" و"حجة الله البالغة" مجلدان، و"إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" و"الإنصاف في أسباب الخلاف" و "المسوى من أحاديث الموطا" مجلدان و"شرح تراجم أبواب البخاري"، و"الاعتقاد الصحيح". الزركلي، الأعلام، مرجع سابق،(١٤٩/؛ ومعجم المؤلفين ١٦٩/٣.

(٢) اللَّمَيات جمع لَمى مثلثَةَ اللامِ: وهي سُمرة في الشَّفَة تُستحسن، ورجل أَلْمَى وجارية لَمْيَاءُ بيِّنة اللَّمَى، ولُمَةُ الرجل: تِربه وشكله، وفي الحديث (**ليتزوج الرجل لُمَته**)، وكذلك اللِّمَّةُ اللَّمْيَاءُ، وشَجَرَةٌ لَمْيَاءُ الظِّلِّ، وشَجَرٌ أَلْمى الظِّلاَلِ: إذا كانَتْ كَثِيْفَةَ الوَرَقِ سَوْدَاءَ. انظر: الرازي، مختار الصحاح (٦١٢/)، والفيرزآبادي، القاموس المحيط (١٧١٦/)، (٣٦٥/٠).

(٣) النكات جمع نكتة، والنكتة هي: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان، من نكت رمحه بأرض: إذا أثر فيها، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. الجرجاني، التعريفات (٣١٦/).

(٤) حجة الله البالغة، دار إحياء العلوم ، بيروت، لبنان، ط٢،١٤١٣هـ - ١٩٩٢م،(٢١/.

(٥) فقد أورد هذا المصطلح في هذا لكتاب نحو ثلاث وثمانين مرة، ويعنون كتب العبادات بـ"أسرار الطهارة"، و"أسرار الصلاة"، و"أسرار الزكاة"، و"أسرار الصيام"، و"أسرار الحج" ونحوها. انظر: الإحياء (٢/.

(٦) الشاطبي، الموافقات، تحقيق: عبد الله دراز (بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت) (٤٤/.

• وقد أصبحت "الأسرار" فيما بعد عنواناً للعديد من الكتب التي تناولت المقاصد الجزئية، مثل: "أسرار السريعة الإسلامية وآدابها الباطنة"[١]، و"الأسرار الإلهية في الحكم التشريعية"[٢].



(١) لمؤلفه الشيخ إبراهيم علي، تناول فيه أسرار البعثة وإرسال الرسل، ثم أسرار أركان الإسلام، ثم أسرار أحكام المعاملات المالية والأسرية، ثم أسرار أحكام الجنايات، ثم أسرار تناول فيه المؤلف دينية ولطائف شرعية لموضوعات مختلفة. (القاهرة: مطبعة الواعظ، ط١، ١٣٢٨هـ، ٣٨٢ صفحة). الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، ٧٤/-٧٧.

(٢) لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن راضي، تناول فيه الحكمة الرئيسية والأصول التي تتضمنها الشرائع من أسرار وأصول كلية في المقدمة، ثم تناول في القسم الأول: الحكم التشريعية للعبادات، ثم في القسم الثاني: أحكام تتوسط بين العبادات والمعاملات كما سماها، ومنها: أحكام الأعمة والجهاد والنكاح، ثم في القسم الثالث: تناول حكمة مشروعية المعاملات المالية. وطبع في مطبعة الرغائب – مصر ١٣٤١هـ، ١٧٤ صفحة. الدليل الإرشادي، ٢٨/-٨٥.

المبحث الثاني

أقسام المقاصد

تمهيد

اهتم الدارسون لمقاصد الشريعة القدامى والمعاصرون بالبحث في أنواعها وأقسامها والتفاصيل المتعلقة بذلك، وتناولوا بيان هذه الأقسام من جهات مختلفة وباعتبارات متعددة، وتولَّد من ذلك مصطلحات عديدة، منها ما اشتهر تداوله حتى صار من المفردات الأساسية لعلم المقاصد، ومنها ما بقي استعماله دون ذلك، وكل ذلك من اجتهادات العلماء والباحثين التي اقتضتها تطورات البحث في هذا العلم، والباب مفتوح للمزيد منها، وفقاً لما تقتضيه كذلك مستجدات البحث ومقتضياته، شريطة هضم الدراسات السابقة واستيعابها، للبناء عليها، لا القفز عليها[1].

وفي هذا المبحث نستعرض أهم تلك التقسيمات في ستة مطالب بحسب الاعتبارات التالية:

[1] باعتبار مراتبها وقوة المصالح التي تتضمنها تنقسم المقاصد إلى: مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد تحسينية.

---

(١) النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص ٣٦-٣٧.

[٢] وباعتبار اتساع دائرة الأحكام التشريعية التي تشملها المقاصد وضيقها تنقسم إلى: مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية.

[٣] وباعتبار اتساع دائرة الأفراد والأشخاص الذين تعمهم المقاصد تنقسم إلى: مقاصد كلية، ومقاصد أغلبية، ومقاصد فردية.

[٤] وباعتبار درجة وقوة ثبوتها تنقسم إلى: مقاصد قطعية، ومقاصد ظنية، ووهمية.

[٥] وباعتبار الأصالة والتبيعية تنقسم إلى: مقاصد أصلية ومقاصد تبعية.

[٦] وباعتبار المجال والموضوع الذي تتمحور حوله تنقسم إلى: مقاصد دينية، ومقاصد إنسانية، ومقاصد مالية.

المطلب الأول

المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية

تنقسم المقاصد باعتبار مراتبها وقوة المصالح الإنسانية التي تتضمنها ومدى أهميتها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات والأمم، إلى ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية. وهذا التقسيم للمقاصد هو أشهر هذه التقسيمات، وظل يمثل البنية الأساسية للبحث على مر العصور، كما كان له الدور الكبير في تهيئة علم المقاصد ليكون مستعملاً في الاجتهاد الفقهي استعمالاً مثمراً.

أولاً: المقاصد الضرورية:

وهي ما "لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى: فوت

النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين[١].

وعرفها ابن عاشور بأنها " التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها"[٢]، بحيث لا يستقيم نظام الحياة مع اختلالها، ويترتب على خرقها فساد عظيم في الدنيا والآخرة، فالفساد في الدنيا ينتج عن خرق المقاصد الإنسانية والمالية: حفظ النفس، والنسل، والعقل، والمال، والفساد الأخروي ينتج عن خرق المقاصد الدينية: العقدية، والخلقية، والعبادات، وهذه هي مجموع الضروريات الخمسة المعروفة، التي يقول الأصوليون: "إنها مراعاة في كل الأديان والملل"[٣].

ويلاحظ أن الذي يقع في مرتبة الضروي من هذه المقاصد الخمسة هو حفظ أصولها، وليس حفظ كل ما يتعلق بها، لأن ذلك يتوزع على المراتب الثلاثة.

ثانياً: المقاصد الحاجية:

وهي "ما تحتاج إليها الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن"[٤]، فالحاجة إليها من حيث التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم، ولكن لا يترتب على الإخلال بها مثلُ الفساد العظيم المترتب على الإخلال بالضروريات. **ومثالها**: الرخص في العبادات، والتمتع بالطيبات في العادات، والعقود المستثناة كالسلم[٥]

---

(١) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٢/٧.

(٢) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مصدر سابق، ص٢١٠.

(٣) انظر: الغزالي، المستصفى، ص ١٧٤، والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ١/٥، ٤٢، ٤٣، ٤٤، والشاطبي، الموافقات، ١مصدر سابق،٨/، ١٩، ٢٦، ٨٨٣.

(٤) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص٢١٤.

(٥) السَّلَم هو بيع موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وصورته: أن يحتاج شخص مالاً، ولا يجد من يقرضه هذا المال، فيأتي لمن معه مال ويبيعه سلعة غير موجودة تثبت في ذمته بثمن

والمساقاة[١] في المعاملات، وضرب الدية على العاقلة[٢] في الجنايات[٣].

ثالثا: المقاصد التحسينية:

هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، وتتلخص في الالتزام بمكارم الأخلاق[٤]، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات[٥]. **ومثالها**: الطهارات، وستر العورات، وبذل الصدقات والقربات في العبادات، وآداب الأكل والشرب في العادات، ومنع بيع النجاسات وفضل الماء والكلإ في المعاملات، ومنع قتل الصبيان والنساء والرهبان في الجهاد في باب الجنايات[٦]. وتحقيق هذه المقاصد يترتب عليه كمال الأمة في نظامها، فتبلغ بها مرتبة عالية من الرقي والتحضر، وحسن المعاملة والمظهر، فتكون أمة

=

معجل. ويمكِّن هذا العقد محتاج المال من الحصول عليه بوجه مشروع والاستفادة منه في التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك، ويتيح لصاحب المال استثمار ماله بطريق مشروع. وله شروط مفصلة في كتب الفقه. الموسوعة العربية العالمية، ص٥.

(١) لمساقاة هي: أن يستعمل شخص آخر في نخيل، أو كروم، ليقوم بإصلاحها على أن يكون لهم سهم معلوم مما تغله. القاموس الفقهي ١٧٦/.

(٢) الأَصْل فِي الْعَاقِلَةِ أنهُمْ مَنْ يَنْتَصِرُ بِهِمُ الْقَاتِل مِنْ قَرَابَةٍ وَعَشِيرَةٍ، وَعَلَى هَذَا جَرَى الأَمْرُ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ مَعَ كَثْرَةِ الْمَوَالِي وَضَعْفِ الاِهْتِمَامِ بِالاِنْتِسَابِ لِلْقَبَائِل، اعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْعَاقِلَةِ: (الدِّيوَانُ) وَأَهْل الْحِرْفَةِ، وَأَهْل السُّوقِ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يُتَنَاصَرُ بِهِ. الموسوعة الفقهية الكويتية (١٢٠٧/).

(٣) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٩٤/.

(٤) الشاطبي، الموافقات، ٣٤/.

(٥) الغزالي، المستصفى،ص١٧٥.

(٦) الشاطبي، الموافقات، ٩٤/-١٠.

محترمة، تقرب إليها الأمم، وترغب الشعوب في الاندماج فيها[١].

وعلى هذا التقسيم الثلاثي لمراتب المقاصد ينبني فقه الأولويات، ومراعاة مراتب الأعمال في الأحكام الشرعية عند التزاحم أو التعارض، فما يقع منها في مرتبة الضروريات يقدم على ما هو في مرتبة الحاجيات إذا تعذر تحقيقهما معاً، وهذا الأخير يقدم على ما هو في رتبة التحسينيات في حال عدم إمكانية الجمع بينهما، وهكذا.

المطلب الثاني

المقاصد العامة والخاصة والجزئية

وتنقسم المقاصد باعتبار اتساع دائرة الأحكام التشريعية التي تشملها وضيقها إلى: مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية:

أولاً: المقاصد العامة:

وهي الأهداف والغايات التي تحققها الأحكام الشرعية في جميع المجالات والأبواب، أو في غالبها[٢]. ومعنى ذلك أن كل حكم من أحكام الشريعة عقيدة كان أو عبادة أو معاملة يتبين عند التأمل أنه ينتهي إلى تحقيق هذه المقاصد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لتكون الشريعة بمجمل أحكامها مفضية إلى هذه المقاصد العامة[٣]، وهذا القسم هو الذي يقصده المتحدثون عن مقاصد الشريعة غالبا[٤].

---

(١) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص٢١٥.

(٢) الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص٢٠. ومحمد شيخ، مقاصد الشريعة العامة، مرجع سابق، ص٦٥.

(٣) النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص٤١.

(٤) البدوي، مقاصد الشريعة، ص١٣٠.

وقد تعددت الاجتهادات حول تحديد المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ما بين حصرها في مقصد واحد، أو عدد قليل من المقاصد تعد بأصابع اليد الواحدة، وما بين تفصيلها إلى نحو من أربعة وعشرين مقصداً.

فالغالب لدى الأصوليين الاكتفاء بأن "جلب المصالح ودفع المفسد" هو المقصد العام من أحكام الشريعة، والغاية العامة التي إليها سائر مقاصدها وغاياتها، يقول العز ابن عبد السلام: "والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح"(١). ويقول الشاطبي: "إن وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً بالاستقراء"(٢)

ويذهب ابن عاشور في تعريفه السابق للمقاصد إلى أن المقاصد العامة للتشريع هي: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"(٣). وقد أدخل ابن عاشور في المقاصد العامة: أوصاف الشريعة (مثل الفطرة، والسماحة، واليسر)، وغايتها العامة (درء المفاسد وجلب المصالح)، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها (الحكم المراعاة في كل أبواب الشريعة، أو أكثرها، مثل رفع الحرج، ورفع الضرر، وغيرها)(٤). فكل ذلك مندرج في المقاصد العامة عند ابن عاشور. وقد سبقت

(١) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، ١/١١.

(٢) الموافقات ٢/٤.

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص١٧١.

(٤) المصدر السابق نفسه.

الإشارة إلى تلخيص ابن عاشور المقصد العام من التشريع في "حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه **بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان**"[١].

في حين حدد علال الفاسي المقصد العام للشريعة الإسلامية في "عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن إصلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع"[٢]. وعلى هدي من نصوص هذين الإمامين يحدد بعض المقاصديين المعاصرين المقاصد العامة على النحو الآتي:

يحصر طه جابر العلواني هذه المقاصد في ثلاثة، هي[٣]: مقصد التوحيد، ومقصد التزكية، ومقصد العمران.

وعبد المجيد النجار[٤] يمثل للمقاصد العامة (الكلية بتعبيره) بثلاثة، ولكن دون

---

(١) مقاصد الشريعة، ص٦٣.

(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مرجع سابق، ص٤٥- ٤٦

(٣) مقاصد الشريعة (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط.١، ١٤٢١ه- ٢٠٠١م)، ص١٣٤.

(٤) يقسم النجار المقاصد تقسيماً جديداً يرى أنه يقوم على تصنيفها بناء على معالجتها لقضايا الإنسان في دوائر حياته، إلى أربعة أصناف: الأول: مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة الإنسانية، ويشمل مقصدين، هما: حفظ الدين، وحفظ إنسانية الإنسان. والثاني: مقاصد الشريعة في حفظ الذات الإنسانية، وتشمل أيضاً: مقصدين، هما: حفظ النفس الإنسانية، وحفظ العقل. والثالث: مقاصد الشريعة في حفظ المجتمع، ويندرج فيها مقصدان، هما: حفظ النسل، وحفظ الكيان الاجتماعي. والرابع: مقاصد الشريعة في حفظ المحيط المادي، الذي ينطوي على: مقصد حفظ المال، ومقصد حفظ البيئة. فالجديد في هذا التصنيف ثلاثة مقاصد، يرى أنها من الأهمية بمكان ضمها إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهي: حفظ إنسانية الإنسان، وحفظ المجتمع، وحفظ البيئة. انظر: كتابه: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص٥٦ وقارن بفهارس الكتاب. مقصد حفظ المجتمع

حصر فيها، وهي[١]: "تحقيق الخلافة في الأرض" الذي يعتبره المقصد العام الذي تنتهي إليه إليه سائر المقاصد الشرعية [٢]، ومقصد "التيسير ورفع الحرج"، ومقصد"حفظ نظام الأمة".

والشيخ عبد الله بن بيه يزيدها فيذكر خمسة من المقاصد العامة التي هي "من أسس الشريعة وأركان الملة"، وهي[٣]: مقصد العبادة، ومقصد الابتلاء، ومقصد العمارة، ومقصد الاستخلاف، ومقصد العدل.

أما يوسف العالم فقد حددها في خمسة، ولكنها تختلف عن التي ذكرها ابن بيه، فهي الكليات الخمس المعروفة: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، حيث تناول شرحها المفصل ووسائل تحقيقها في كتابه الموسوم بـ"المقاصد العامة".

أما جمال الدين عطية، فله رأي مختلف، حيث يفرق بين نوعين من المقاصد العامة:

النوع الأول: المقاصد العالية[٤]، وهي أعلى أنواع المقاصد الشرعية من حيث

=

أشار إليه كل من : ابن عاشور، وعلال الفاسي، أما إنسانية الإنسان فذكره قبلاً الريسوني، في بحث له بعنوان بحث "إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان" سبق التعريف به، وأما مقصد حفظ البيئة فقد ذكره الكثيرون، منهم القرضاوي، الذي ألف في ذلك كتاباً مستقلاً.

(١) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص٤٠ -٤١.

(٢) يقول في ذلك: "المقصد الأعلى للشريعة الإسلامية هو تمكين الإنسان من تحقيق ما فيه خيره ومصلحته بتحقيق غاية وجوده، وهي الخلافة في الأرض، وذلك بصلاح الذات الفردية والهيئة الاجتماعية بما يفضي إلى سعادته في الدنيا والآخرة". المرجع السابق، ص١٧.

(٣) مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ ابن بية ، القاهرة: (مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة، ٢٠١٠م، د.ط) ص٦٩-٧١.

(٤) فرق ابن عاشور بين ثلاثة أنواع من الأوصاف المشتركة في الأحكام المتماثلة، فسمى الأوصاف الفرعية بـ"العلل"، والكليات "مقاصد قريبة"، والكليات العالية "مقاصد عالية" انظر: كتابه مقاصد الشريعة، ص١٠٨.

التجريد والتنظير والنظر الفلسفي في آن واحد[١]، وتتلخص "في: تحقيق عبادة الله، والخلافة عنه[٢]، وعمارة الأرض، من خلال الإيمان ومقتضياته: من العمل الصالح المحقق للسعادة في الدنيا والآخرة..."[٣]. فهذا النوع يتفق مع ما أشار السابقون إليه عدا يوسف العالم.

والنوع الثاني: المقاصد الكلية، وهي الكليات التي إذا ذكرت المقاصد تبادرت إلى الذهن، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال[٤]، وفي هذا النوع يتفق مع العالم، ومنه ينطلق في عرض تصوره الجديد للمقاصد العامة، التي توسع فيها من الكليات الخمس إلى المجالات الأربعة، التي أوصل فيها المقاصد إلى أربعة وعشرين مقصداً على النحو الآتي:

١. **مقاصد الشريعة في مجال الفرد**[٥]، وهي: حفظ النفس، والعقل، وحفظ التدين[٦]، وحفظ العرض، وحفظ المال.

٢. **مقاصد الشريعة في مجال الأسرة**[٧]، وهي: تنظيم العلاقة بين الجنسين،

---

(١) تفعيل مقاصد الشريعة، ص١١١.

(٢) هناك تحفظ على مفهوم الخلافة عن الله لدى بعض العلماء، ويمكن مراجعة مفهوم الخلافة في الباب الرابع المتعلق بالمقاصد المالية

(٣) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ١٢٢.

(٤) المرجع نفسه، ص١٢٤.

(٥) المرجع نفسه، ص١٤٢- ١٤٧.

(٦) ويقصد به تدين الفرد، وليس الدين نفسه؛ إذ اعتبر "حفظ الدين" نفسه من مقاصد الشريعة في مجال "الأمة" و "الإنسانية"؛ وهذا ما جعله يقدم النفس والعقل عليه؛ إذ لا يتصور دونهما.

(٧) المرجع نفسه، ص١٤٨- ١٥٣.

وحفظ النسل(النوع)، وتحقيق السكن والمودة والرحمة، وحفظ النسب، وحفظ التدين في الأسرة، وتنظيم الجانب المؤسسي للأسرة، وتنظيم الجانب المالي للأسرة.

٣. **مقاصد الشريعة في مجال الأمة**[١]، وهي: التنظيم المؤسسي للأمة، وحفظ الأمن، وإقامة العدل، وحفظ الدين والأخلاق، والتعاون والتضامن والتكافل، ونشر العلم وحفظ عقل الأمة، وعمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة.

٤. **مقاصد الشريعة في مجال الإنسانية**[٢]، وهي: التعارف والتعاون والتكامل، وتحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض، وتحقيق السلام العالمي القائم على العدل، والحماية الدولية لحقوق الإنسان، ونشر دعوة الإسلام.

ثانيا: المقاصد الخاصة: وهي الأهداف والغايات التي تحققها الأحكام الشرعية في باب معين، أو في أبواب متقاربة متجانسة، مثل: مقاصد الشارع في العقوبات كمقصد الردع، أو في المعاملات المالية كمقصد تداول الثروة المالية، أو مقاصد الشرع في نظام الأسرة كمقصد الإحصان، وغيرها من المقاصد التي تلتقي عندها مجموعة من الأحكام الشرعية المحققة لها[٣]. ويندرج في هذا القسم المقاصد الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية لضبطها بموازين الشريعة، مثل: مقاصد الاقتصاد، ومقاصد التربية، ونحوها[٤].

---

(١) المرجع نفسه، ص١٥٤- ١٦٣.

(٢) المرجع نفسه، ص١٦٤- ١٧٢.

(٣) الريسوني، نظرية المقاصد، ص٢٠؛ ونعمان جغيم، (عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٣٢هـ- ٢٠١٢م)، ص٢٨؛ وجاسر عودة: فقه المقاصد، مرجع سابق، ص١٧.

(٤) جمال الدين عطية، تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٣١، ١٣٥.

ثالثا: المقاصد الجزئية: وهي الحكم والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه[١] الجزئية، مثل مقصد توخي الصدق والضبط في مسألة عدد الشهود وأوصافهم، أو مسألة رفع المشقة والحرج في الترخيص لمن لا يطيق الصوم بالفطر، أو مقصد التكافل بين المسلمين في عدم الإمساك بلحوم الأضاحي[٢]. وأكثر من يهتم بها هم الفقهاء لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها. وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا القسم عند التعريف بمصطلح "أسرار الشريعة" في المبحث الأول من هذا الفصل.

المطلب الثالث

المقاصد الكلية والأغلبية والفردية

وتنقسم المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها إلى ثلاثة أقسام: مقاصد كلية، ومقاصد أغلبية، ومقاصد فردية.

أولاً: المقاصد الكلية: وهي التي تعود على عموم الأمة كافة. وقد عبر عنها ابن عاشور بقوله: "ما كان عائداً على عموم الأمة عوداً متماثلاً"[٣].

ومثالها: حفظ القرآن والسنة من التحريف والتغيير والتبديل، وإقامة العدل، وتقرير القيم والأخلاق الفاضلة[٤].

---

(١) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص٧.

(٢) جاسر عودة: فقه المقاصد، مرجع سابق، ص١٧.

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص ٢٢٠.

(٤) الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص ٥٥- ٥٦.

ثانياً: المقاصد الأغلبية: وهي التي تتعلق بأغلب الخلق، وتدفع الفساد عن معظمهم، وهي ما عبر عنها ابن عاشور بقوله: " وما كان عائداً على جماعة عظيمة من الأمة أو قطر"[١]، ومثَّل لها بما يحتاج إليه كل بلد من بلاد المسلمين من تشريعات قضائية لحفظ انتظام حياتهم، بتيسير طرق الخير، وسد منافذ الشر والظلم، وما تقيمه هذه الأقطار من اتفاقيات ومعاهدات اقتصادية وسياسية بما يخدم مصالحها[٢].

ثالثاً: المقاصد الفردية:

وهي العائدة على آحاد الأفراد، أو على المجموعات الصغيرة منهم[٣]، مثل: مقصد رفع الضرر عن المرأة في فسخ نكاح زوجة المفقود، وتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت[٤].

وفي هذا التقسيم يقول الغزالي رحمه الله: "وتنقسم المصلحة قسمة أخرى بالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء، فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب، ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة نادرة، وتتفاوت هذه المراتب بتفاوت مصالحها في الظهور[٥].

---

(١) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص ٢٢٠.

(٢) المصدر السابق، ونعمان جغيم، مرجع سابق، ص٣٠.

(٣) المصدر السابق نفسه.

(٤) البدوي، مقاصد الشريعة، ص ١٣٢.

(٥) الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل (بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٩٧١م)، ص٢١٠.

المطلب الرابع

المقاصد القطعية والظنية والوهمية

وتنقسم المقاصد باعتار درجة ثبوتها ومدى القطع بكون الشارع قاصداً إليها إلى: مقاصد قطعية، ومقاصد ظنية، وأخرى وهمية.

أولاً: المقاصد القطعية: وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص الشرعية، ومثالها: التيسير، وإقامة العدل، وحفظ الضروريات[١]، وتثبت المقاصد القطعية كما ذكر ابن عاشور إما بنصوص القرآن التي لا تحتمل التأويل، أو بالسنة المتواترة التي لا تحتمل التأويل أيضاً، أو باستقراء أدلة كثيرة من الشريعة، استقراءً يفيد القطع بأن هذا المعنى مقصود للشريعة، أو بما دلَّ العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماً، وأن في حصول ضده ضراً كبيراً على الأمة[٢].

ثانيا: المقاصد الظنية: وهي ما دلَّ عليه دليل ظنيٌّ من الشَّرع، وما اقتضى العقل ظنَّه مصلحة ومقصداً للشارع[٣].

وهذا النوع من المقاصد تختلف حوله الأنظار والآراء، ومثاله: مقصد سدِّ ذريعة إفساد العقل في تحريم القليل من الخمر، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، ومقصد ضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق والإقرار[٤].

---

(١) الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص٥٥، والبدوي، مقاصد الشريعة، ص ١٣١.

(٢) انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص٢٢٠- ٢٢١، ونعمان جغيم، مرجع سابق، ص٣٢ ، وعبد الله الزبير، فقه المقاصد، ص١٧٢.

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص٢٢٠، ونعمان جغيم، مرجع سابق، ص ٣٢.

(٤) انظر: الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص٥٥، والبدوي، مقاصد الشريعة، ص ١٣١.

ثالثا: المقاصد الوهمية: وهي ما يُتخَيَّل فيها صلاحٌ وخيرٌ، إما لخفاء ضرِّها، أو لأنها مشوبة بمصلحة هي في الحقيقة مرجوحة مقابل ما فيها من مفسدة عظيمة[١]. ومثالها: ما ظنَّه بعضُ الناس من أن في الرِّبا نفعاً ومصلحة للنَّاس، مقصودة للشارع، فهذا من أظهر المقاصد المتوهمة بلا ريب، ولا يتردد في كونها متوهمة إلا جاهل مرتاب[٢].

المطلب الخامس

المقاصد الأصلية والتبعية

تنقسم المقاصد بهذا الاعتبار إلى: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة.

أولاً: المقاصد الأصلية: وهي الأهداف التي قصدها الشارع ابتداء وأصالة[٣]، وعرفها الشاطبي بأنها " التي لاحظ فيها للمكلف، قال: "وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة"[٤]، وهي الضروريات الخمسة المعروفة، ومعنى انعدام حظ المكلف فيها كون الشارع لم يراع في وضعها والإلزام بها حظوظ المكلفين بالقصد الأول، وإنما راعى فيها إقامة حياتهم واستقامتها بالقيام بالضروريات وحفظها[٥].

وقد قسمها الشاطبي إلى: ضرورية عينية، وضرورية كفائية[٦]، وهذا النوع من

---

(١) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص٢٢٠، ونعمان جغيم، مرجع سابق، ص ٣٢.
(٢) عبد الله الزبير، فقه المقاصد، ص١٨٣.
(٣) المصدر السابق، ٢٠٤.
(٤) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ١٣٤/١.
(٥) انظر: نعمان جغيم، مرجع سابق، ص ٣٤.
(٦) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ١٣٤/١.

من المقاصد يرجع إلى العبادات "المقاصد الدينية"، وما يقام بها أصل الضروريات، وهي دائرة على حكم الوجوب بالجزء أو بالكل[١].

ثانيا: المقاصد التابعة: وهي التي رُوعي فيها حظ المكلف بالقصد الأول، حيث يحصل له من جهتها مقتضى ما جُبِل عليه من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسدِّ الخلات، وجعل للإنسان فيها حرية الاختيار بين الفعل وعدمه، وبين أنواع المشروعات ضمن حدود الشريعة وقوانينه[٢].

ومع مراعاة حظ المكلف بالقصد الأول في هذه المقاصد، فإنها محصلة أو خادمة ومكملة للنوع الأول، وهو المقاصد الأصلية، لكن بالتبع لا بالأصل[٣].

ومثال ذلك: الصلاة، فهي مقصودة أصالة، وأما شروطها وأركانها من الطهارة ونحوها، فهي من المقاصد التابعة. وكذلك النكاح، فهو مقصود أصالة، وأما قصد ما يتم به النكاح من المهر والاستمتاع وكثرة النسل والمودة بين الزوجين، فهي من المقاصد التابعة[٤].

---

(١) انظر: نعمان جغيم، مرجع سابق، ص ٣٤.
(٢) الشاطبي، الموافقات، ٢/١٣٤.
(٣) الشاطبي، الموافقات، ٢/١٧١.
(٤) عبد الله الزبير، فقه المقاصد، ص٢٠٤.

المطلب السادس

المقاصد الدينية والإنسانية والمالية

وسيراً على هذا المنوال يمكن تقسيم المقاصد باعتبار موضوعها أو مجالاتها التي تتعلق بها إلى ثلاثة أقسام، هي: مقاصد دينية، ومقاصد إنسانية، ومقاصد مالية.

أولاً: المقاصد الدينية: وهي مقاصد الشارع في العقائد والعبادات والأخلاق، وترجع إلى مقصد حفظ الدين بمراتبه الثلاثة: الضرورية، والحاجية، والتحسينية، وتمثل المهام والوظائف الأساس المكلَّف بها الإنسان في هذه الحياة "الخلافة في الأرض بعمارتها بالعبادة والعدل" ونحو ذلك من "المقاصد العليا"، أو "العالية" حسب تسمية بعضهم، كما سبق لجمال الدين عطية قوله: "تتمثل المقاصد العالية للشريعة في: تحقيق عبادة الله، والخلافة عنه[١]، وعمارة الأرض، من خلال الإيمان ومقتضياته: من العمل الصالح المحقق للسعادة في الدنيا والآخرة، والشامل للنواحي المادية والروحية..."[٢]. وكما مر معنا اعتبار الشيخ عبد الله بن بيه أن هذه المقاصد بالإضافة إلى مقصد الابتلاء من "أسس الشريعة وأركان الملة"[٣].

ثانياً: المقاصد الإنسانية: وأعني بها المقاصد التي تهدف بصفة مباشرة إلى رعاية الإنسان والمحافظة على مقوماته الذاتية: نفساً وعقلاً، وامتداده العائلي: أسرة

---

(١) يتحفظ البعض على هذه العبارة، وستأتي الإشارة إلى الخلاف في ذلك في مواضع من هذا البحث، أهمها: عند الحديث عن مقصد الاستخلاف في الباب الرابع.

(٢) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ١٢٢.

(٣) مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص ٦٩.

ونسلاً، وكينونته الاجتماعية: أمة ومجتمعاً؛ وذلك ليتأتى له القيام بالمهام والوظائف سابقة الذكر، التي من أجلها خُلِق، والمنوط به أداؤها على أحسن وجه، ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[1] ولا يخفى أن هذه المقاصد تشمل: مقاصد: حفظ النفس، والعقل، والنسل، من الكليات المعروفة، بالإضافة إلى المقاصد المتعلقة بحفظ المجتمع بمراتبها الثلاثة أيضاً: الضرورية والحاجية والتحسينية، وتنتشر أحكامها فيما يعرف بالعادات، والمعاملات الأسرية، والعقوبات الجنائية.

والمقاصد الإنسانية محورية في التشريع الإسلامي، كما في جميع التشريعات الإلهية منها والإنسانية؛ وذلك أن كافة التشريعات تتمحور حول الإنسان للارتقاء به نحو تحقيق السعادة في حياته الدنيوية أو الأخروية أو هما معا؛ ولذلك يلخص ابن عاشور المقصد العام من التشريع في "حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه **بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان**، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله ..."[2].

فـ"المقاصد الشرعية التي استنبطها العلماء عبر الاستقراء للأحكام الشرعية هي مقاصد إنسانية بالدرجة الأولى تشترك فيها كل الديانات، فحفظ العقل والنسل ... والعرض كلها مقاصد إنسانية وكليات تشريعية قامت من أجلها جميع الديانات"[3]؛ وذلك أن الإسلام يراعي طبيعة الإنسان، ولا يناقض فطرته، بل يؤيدها

---

(١) الملك، الآية: ٢.

(٢) مقاصد الشريعة، ص٦٣.

(٣) وصفي عاشور أبو زيد، الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م) ص٧٧.

ويشهد لها ويحفظها ويرشدها، ويدعو إلى كل ما يحقق كرامته، ويحفظ إنسانيته، وهذه هي قيمة الإنسانية في هذا الدين[١].

"إن جملة ما يخرج به الناظر بعلم في شرع الله هو أن القصد العام من التشريع الإلهي رعاية المصالح بإطلاق، حتى يكون الناس منعمين في دنياهم واخراهم بإطلاق ... وهذا ما يبرهن على أن المصالح الإنسانية محور الشريعة، وثابتها الأساس الذي انبنت عليه جملة وتفصيلاً"[٢].

والحقيقة أن هذه المقاصد تعتبر بمثابة الوسائل بالنسبة لسابقتها "المقاصد الدينية"، باعتبارها تتمحور حول رعاية الموظف، لتجعل منه قادراً على أداء الوظيفة على أكمل وجه؛ إذ من البدهي في حياتنا العامة - ولله المثل الأعلى - ضروة تأمين المطتلبات الأساسية لأي موظف يراد له إنجاز المهمة المكلف بها على وجه حسن.

ثالثا: المقاصد المالية: وأعني بها المقاصد المتعلقة بالمال: إيجاداً، وإنماءً، ومحافظة عليه، بمراتبها المختلفة، وتشمل مقاصد ما يعرف بـ"المعاملات المالية"؛ وذلك أن الإنسان لا يتأتى له القيام بوظيفته في الحياة إلا بالاستعانة بالمال، فهذا القسم كالوسيلة للذي قبله "المقاصد الإنسانية"، كما أن الأخير هو أيضاً كالوسيلة للقسم الأول "المقاصد الوظيفية".

---

(١) المرجع نفسه.

(٢) عبد النور بزا ، المرجع السابق، ص ١٥٨.

المبحث الثالث

أهمية معرفة المقاصد

تمهيد

مما لايخفى على من له إلمام بالشريعة، وممارسة لأصولها وفروعها، أهمية معرفة مقاصد الشريعة، والمكانة التي تتبوؤها بين علومها المختلفة، وفنونها المتعددة، و لقد صدَّر العلامة وليُّ الله الدهلوي جانباً من تلك الأهمية في مقدمة كتابه "حجة الله البالغة"، حيث قال: "وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى، وأعلاها منزلة، وأعظمها مقداراً، هو **علم أسرار الدين**، الباحث عن حكم الأحكام ولمِّيَاتها، وأسرار خواص الأعمال ونكاتها، فهو والله أحق العلوم بأن يصرف فيه من أطاقه نفائس الأوقات، ويتخذه عدة لمعاده بعدما فرض عليه من الطاعات؛ إذ به يصير الإنسان علي بصيرة فيما جاء به الشرع ...وبه يأمن من أن يكون كحا طب ليل... أو يخبط خبط عشواء[1]... وبه يصير مؤمناً على بينة من ربه..."[2].

---

(١) **خبط عشواء**: العشواء الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت لا تتوق شيئاً. يقال: فلان يخبط خبط عشواء إذا تصرف في الأمور على غير بصيرة، قال زهير: رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي المهزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ط، د. ت. ١٨٨/٢؛ والشريف، معجم المصطلحات، مرجع سابق، ص٩٠.

(٢) الدهلوي، حجة الله البالغة، ٢١/١- ٢٢.

وقد كان العزالي يميز بين العالم ومن دونه بمعيار المقاصد، فكان يوصي الباحث المجتهد في القضايا الفقهية بأن: "يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون عالماً؛ ولذلك كان يقال: فلان من أوعية العلم، فلا يسمى عالماً إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار"[1].

وهذه الأهمية العظيمة، والفوائد الجمَّة لمعرفة مقاصد الشريعة هي لعموم المسلمين، ابتداءً من المسلم العابد العامل بالشريعة، ومروراً بالداعية المرشد إلي طريقها، والمتخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية المستنير بمبادئها، والطالب الباحث عن حقيقتها، والفقيه المفتي بأحكامها، والقاضي الحاكم بعدلها، والمفكر المستهدي بمعالمها، وانتهاءً بالعالم المجتهد في أصولها وفروعها، فكل هؤلاء وغيرهم من فئات المجتمع المسلم هم بمسيس الحاجة إلي معرفة مقاصد الشريعة، وكل يغتنم منها ويغترف بقدر حاجته، وعلى حسب جده واجتهاده.

إذن فأهمية معرفة المقاصد كبيرة بالنسبة لعموم المسلمين، العاملين بالشريعة والداعين إليها غير المتخصصين فيها، ولها أهمية خاصة للمتخصصين فيها، المتعمقين في علومها، من المجتهدين والباحثين المتخصصين. وعليه فإن هذا المبحث ينقسم إلي مطلبين، هما:

المطلب الأول: أهمية معرفة المقاصد لعموم المسلمين

المطلب الثاني: أهمية معرفة المقاصد للمتخصصين.

---

(١) إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت) ١/٩٤.

المطلب الأول

أهمية معرفة المقاصد لعموم المسلمين

هذا المطلب يتناول جوانب من أهمية معرفة المقاصد بالنسبة للمسلمين عامة، بمختلف مستوياتهم؛ لأن "معرفة المقاصد ضرورية للمسلم، ولو كان أمياً، لتتكون عنده القناعة الكافية في دينه وشريعته، ويسعى جاهداً للالتزام بأحكامها، ويحذر من مخالفتها، ويرفض الاستعاضة عنها..."[(١)].

فكل مسلم بحاجة إلى معرفة المقاصد من هذه الجوانب، سواء أكان متخصصاً في علوم الشريعة، متأهلاً للاجتهاد فيها، أو كان غير متخصص ولا ناظر فيها، وبينهما درجات بعضها فوق بعض، إلا أن الأخير، وهو المسلم العامي غالباً ما يتوقف عند هذا الحد، وغيره يتعداه إلى ما وراء ذالك[(٢)]، مما سيأتي في المطلب الثاني.

وتتمثل أهمية المقاصد بالنسبة لعموم المسلمين فيما يلي:

أولاً: التصور الكلي للشريعة أهدافاً وأحكاماً:

إن معرفة المقاصد تبين للمسلم الإطار العام الذي تدور في فلكه الشريعة، وتوضح له الأهداف العامة التي تسعى لتحقيقها، وتضع بين يديه خارطة شاملة لتعاليم الشريعة وأحكامها، فيعرف بذلك ما يدخل في الشريعة وما يخرج منها، فكل ما يحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة فهو من الشريعة، ومطلوب من المسلم، وكل

(١) محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد السادس، ١٤٠٢هـ، جامعة أم القرى – مكة الكرمة. ص٣١٢.

(٢) انظر: البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ص١٠١.

ما يفسد مصالحهم في الدارين، ويلحق بهم الضرر والمشقة، فليس من الشريعة، بل هو منهي عنه، فيحرم علي المسلم فعله؛ وذلك رعاية لحقوق الناس ومصالحهم[١].

وفي ذلك يقول ابن القيم[٢] رحمه الله: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلي الجور، وعن الرحمة إلي ضدها، وعن المصلحة إلي المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه.."[٣].

وفي إشارة إلى هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام: "والشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾؛

(١) محمد الزحيلي، "مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان"، بحث منشور ضمن كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة"، ص ٧٥.

(٢) ابن القيم (٦٩١ – ٧٥١ هـ= ١٢٩٢ – ١٣٥٠ م): هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الاسلامي، وأحد كبار العلماء. فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، متكلم، نحوي، محدث، مولده ووفاته في دمشق. لازم ابن تيمية، حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروباً بالعصى. وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عدداً عظيماً، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً. وألف تصانيف كثيرة منها: (إعلام الموقعين) و(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل). و(مفتاح دار السعادة) و (زاد المعاد) و(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) و(الكافية الشافية) و(إغاثة اللهفان) و(الداء والدواء) و(التبيان في أقسام القرآن) و(طريق الهجرتين) و(هداية الحيارى) وغيرها، الزركلي، الأعلام ٥٦/٦-٥٦.

(٣) ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م) ٦٣ -٧.

فتأمل وصية بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد، حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً علي إتيان المصالح"[١].

وتصور الإسلام بهذه الصورة الكلية، والشريعة بهذا الإطار العام، هو ما جعل الصحابي الجليل ربعي بن عامر[٢] - وكان رسول قائد المسلمين سعد في معركة القادسية - يلخص الإسلام في عبارات وجيزة، رداً على سؤال رستم قائد الفرس[٣]: ما جاء بكم؟ بقوله: "**إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه ندعوهم إليه**"[٤].

---

(١) العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، ١١/.

(٢) ربعي بن عامر: هو الصحابي الجليل ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو. كان من أشراف العرب، وللنجاشي الشاعر فيه مديح، أدرك النبيﷺ ، وشهد فتح دمشق، وله ذكر أيضاً في غزوة نهاوند ، وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان، ثم خرج إلى القادسية مع هاشم بن عتبة –رضي الله عنه– وقد جرت بينه وبين رستم حوارات كما شهد فتوح خراسان. تاريخ الطبري ٥٣٥/.

(٣) رستم فرخزاد هو قائد الجيش الفارسي في عهد آخر ملوك الدولة الساسانية يزدجرد الثالث. – ٦٣٢ ٦٥١ أصله من أرمينيا، وكان يخدم ملك الفرس بإخلاص. أرسل يزدجرد الثالث القائد رستم مجبراً إياه قيادة الجيش الفارسي ليواجه جيوش المسلمين التي كانت تخترق الها افيغ تمهيداً لفتح بلاد فارس. تمت المواجهة بين الجيشين الإسلامي والفارسي في القادسية وهي تقع جنوب الكوفة والحلة في العراق، استمرت معركة القادسية ثلاثة أيام وانتهت بأن استطاع هلال التميمي العثور على قائد الفرس رستم وقتله بقطع رأسه. من حكمة رستم انه سئل من قبل أتباعه لماذا العرب لا يهتمون بملبسهم فرد عليه قائلاً: العرب لا يهتمون بالمظهر الخارجي بل يهتمون بالأنساب والأحساب. ويكبيدياالعربية: http://ar.wikipedia.org/wiki

(٤) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٣٢٠/، و ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، ٣٩/.

ومن هنا يصبح لزاماً على الداعية إلى الإسلام التسلح بمعرفة مقاصد الشريعة، ليتمكن من عرض الإسلام وشرائعه بطريقة سهلة وصحيحة، منطلقاً من نظرة كلية متكاملة إلى الإسلام، تضمن له ترتيب سلَّم الأولويات، بتقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير.

ثانياً: بعث الاطمئنان والاقتناع بأحكام الشريعة:

إن معرفة مقاصد الشريعة، وتَبيُّن أهدافها السامية، يزداد بها المؤمن إيماناً في إيمانه، ورسوخاً في عقيدته، ومحبة لشريعته، وتمسكاً بدينه، فيفخر برسوله، ويعتز بشريعته؛ وخاصة إذا قارن ذلك مع بقية الديانات والأنظمة الوضعية[١]؛ وذلك أن في تضافر الدلائل، وتنوع طرقها ما يثلج الصدر، ويزيل اضطراب القلب، فيحصل بذلك الاطمئنان الزائد على الإيمان[٢]، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾[٣].

ومن هنا تصبح معرفة مقاصد الشريعة بمثابة المناعة الكافية ضد الغزو الفكري، والتيارات المستوردة، والمبادئ البراقة، والدعوات الهدامة، التي يتستر أصحابها وراء دعايات كاذبة، وشعارات خادعة، ويبذلون جهدهم لإخفاء محاسن الشريعة، وتشويه معالمها، والافتراء عليها، وإلصاق الشبه والأضاليل بها، والتمويه على السذج والبسطاء وأنصاف المتعلمين بالطلاء الخادع، والمكر المكشوف[٤].

---

(١) انظر: محمد الزحيلي، "مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان"، مرجع سابق، ص ٧٦.

(٢) انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ١/٣٨.

(٣) سورة البقرة: الآية (٢٦٠).

(٤) محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ٣١٢-٣١٣.

ومعرفة مقاصد الشريعة تساعد أيضاً على قبول الأحكام والامتثال لها برضى واقتناع؛ لأن"النفوس إلي قبول الأحكام المطابقة للحِكم والمصالح أميل، وعن قبول التحكم الصرف أبعد"(١).

فالمسلم يبادر إلى الطاعات، ويسارع إليها، ويزداد تعلقاً بها، وحرصاً على أدائها بأكمل وجه، إذا أدرك مقاصدها، ووقف على أسرارها والحكم من وراء تشريعها، وعرف أنه هو المستفيد الأول منها دنياً وأخرى، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ﴾(٢)، والصوم جنة ووقاية من اتباع الشهوات، ومن أكبر أسباب التقوى، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(٣)، والزكاة كذلك طهرة للمال ونماء، وتزكية للنفس من الشح والبخل وصفاء، كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(٤)، والذكر طمأنينة للقلوب، كما قال تعالى:﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾(٥) ومثل ذلك يقال في سائر الأعمال.

ويتأكد هنا دور الداعية في حسن استثمار المقاصد في الدعوة إلى الإسلام

---

(١) الرازي: محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم الأصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٤٠٠ه) ٤٢٧؛ والسبكي: علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٤ه) ٤٢٧.

(٢) العنكبوت ٤٥ .

(٣) البقرة ١٨٣ .

(٤) التوبة ١٠٣

(٥) الرعد ٢٨ .

وشرائعه، فيجب عليه الكشف عن مقاصد الأعمال، وأسرار الطاعات باستمرار، تشويقاً إليها، وترغيباً في الالتزام بها؛ وذلك يستلزم ضرورة التعرف على المقاصد والتفطن لها، والالتفات إليها في كل مناسبة.

ثالثاً: العمل وفق مقاصد الشريعة:

إن المؤمن مطالب بأن يكون قصده في الأعمال موافقاً لمقصد الشارع في تشريعه لها، وإلا كان عمله باطلاً مناقضاً للشريعة حقيقة ومضموناً، وإن التصق بها شكلاً وظاهراً؛ ولذلك ورد الحديث المشهور: (**إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه**)[1]، ودلالة الحديث واضحة على إبطال كل عمل قُصِد به خلاف مراد الشارع؛ لأن "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرِعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل..."[2]

فالمسلم لابد له من معرفة مقاصد الشارع حتى يسايرها ولا يخالفها، فيصح عمله ولا يبطل، وحتى يجتنب التحذير الشديد لمن خالف بعمله أمر الشارع، وأراد

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا (بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط١٢، ١٤٠٧ه – ١٩٨٧م) ٣/، حديث رقم (١)؛ ومسلم في كتاب الإمارة، باب قَوْلِهِ ﷺ (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ)، حديث رقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت) ١٥١٥/٣.

(٢) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٣٣٣/٢.

به على خلاف ما قصده، لقوله تعالي: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾[1].

وبناء على هذا المعنى الذي قررته نصوص القرآن والسنة، وضع الفقهاء قاعدة (**الأمور بمقاصدها**)[2]؛ وذلك لأن العمل الواحد قد يختلف حكمه باختلاف القصد منه، فيصير طاعة بقصد، ومعصية بقصد آخر، بل قد يصبح إيماناً بأحد القصدين، وكفراً بالآخر، كالسجود لله أو للصنم[3].

المطلب الثاني

أهمية معرفة المقاصد للمجتهد والمتخصص

ولمعرفة مقاصد الشريعة أهمية خاصة للمجتهد ومن في حكمه من المتخصصين في علوم الشريعة؛ بل إنها من أهم شروط الاجتهاد، وإن لم يصرح بها كثير من الأصوليين، وقد لخَّص الإمام الشاطبي شروط الاجتهاد في أمرين، كلاهما راجع إلى المقاصد، فقال: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"[4].

---

(١) سورة النور، الآية: ٦٣

(٢) السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩١م) ١/٢٢؛ والسيوطي، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣ه- ١٩٨٣م)، ص١١.

(٣) الشاطبي، الموفقات: ٤/٢٢٤.

(٤) الشاطبي، الموافقات، ٤/١٠٥.

أما من كان حظه من الشريعة الاكتفاء بظواهر النصوص، والتعامل مع الألفاظ والمباني فحسب، فهو ناقص الأهلية في الاجتهاد والنظر؛ لأن" من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة"[١]، ووجوه احتياج المجتهد والفقيه للمقاصد كثيرة، نكتفي بذكر أهمها:

أولاً: أهمية المقاصد في فهم النصوص ومعرفة مدلولاتها:

المنهج السليم في فهم النصوص الشرعية هو المواءمة بين مقتضى المعاني اللغوية لألفاظها، ومقصود الشارع من تلك النصوص، والأصل تطابق الأمرين باتحاد المعاني مع المقاصد؛ لأن الدلالة اللغوية وسيلة للتعبير عن مراد الشارع من تلك النصوص، فـ"لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع"[٢]، وشان الوسيلة مسايرة المقصد، لا مناقضته ومنافرته؛ إلا أن هذا الانسجام والاجتماع بين المعني والمبنى قد لا يكون سهل المنال في كثير من الأحيان لأسباب، منها: ما يرجع إلي طبيعة اللغة العربية وخصائصها، مثل تعدد معاني بعض الألفاظ واختلاف مدلولاتها، فيحتاج المجتهد حينئذ لتعيين المعنى المراد من النص وتحديده - إلى الاستعانة بالمقاصد الشرعية، ويختار المعنى المناسب لها من بين المعاني التي يحتملها اللفظ أو يتسع لها، يقول الشاطبي: "الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو أمر وجوب أو ندب، وبين ما هو نهي تحريم أو

(١) الجويني، البرهان في أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م) ٢/١٠١، الفقرة ٢٠٥، وانظر: عبد اله الزبير، فقه المقاصد، ص ٦٦.

(٢) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٤/٣٢٤.

كراهة لا تعلم بالنصوص، وإن علم منها البعض فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع"[١].

وعلى هذا فإن اللفظ قد يدل على معنى واسع جداً، تتردد بين أدناه وأقصاه مراتب عديدة، فيعين فقه المقاصد على تحديد المرتبة المرداة من اللفظ.

ومثال ذلك لفظ المرض والسفر الواردين في قوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ ﴿أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[٢]، فالمرض في معناه اللغوي" كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة"[٣]، وهذا الخروج قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً، وكلُّه يشمله لفظ المرض، "لكن لما كان قصد الشارع من إباحة الإفطار إنما هو التخفيف عن المكلف جراء المشقة التي قد تلحقه بسبب الصوم مع المرض، استدعى ذلك تحديد أي درجة من درجات المرض هي مبيحة للفطر، فاختلف الفقهاء بناء على ذلك، والذي عليه المحققون أن المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشقة زائدة على مشقة الجوع والعطش المعتادين، بحيث يسبب له أوجاعاً أو ضعفاً مهلكاً، أو تعاوده به أمراض ساكنة... أو يخاف تمادي المرض بسببه"[٤]

وما قيل في المرض يمكن أن يقال في السفر إذ يتراوح هو أيضا بين أدنى

---

(١) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ١٥٣٣

(٢) البقرة ١٨٤ .

(٣) الفيومي، المصباح المنير ، مصدر سابق، ٥٦٨.

(٤) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٦٢، وانظر: بشير شمام، مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمباحث اللغوية، (رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، ٢٠٠٤م)، ص١٥.

وأقصى؛ لذلك اختلف العلماء هل السفر المبيح للفطر محدد أو غير محدد؟ فذهب الجمهور إلى التحديد، وحدَّدوه بما يقصر فيه الصلاة، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة، وذهب أهل الظاهر إلى عدم التحديد.

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى المقصود من إجازة الفطر؛ وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل ما ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر، أما المقصد من إجازة الفطر فى السفر فهو دفع المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه مشقة[١].

فالمطلوب من المجتهد إذن التوفيق بين الأخذ بظاهر النص وفق مدلولات اللفظ، والالتفات إلى روحه ومعناه، على وجه لا يخل فيه أحدهما بالآخر، لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تتناقض[٢].

ثانياً: أهمية المقاصد في الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض:

لا تعارض بين نصوص الشريعة في الحقيقة، وإنما التعارض بحسب نظر المجتهدين، "ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضها بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم"[٣].

---

(١) انظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(بيروت: دار الفكر،١٤١٩هـ - ١٩٩٨م) ١/٢٣٧-٢٣٨، وبشير شمام الإحالة السابقة.

(٢) انظر: الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٤/٣٩٣؛ ونور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص٥٩.

(٣) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٤/٢١٧.

والشريعة الإسلامية تجمع بين الثبات والمرونة: الثبات في الأصول والأهداف، والمرونة في الفروع والوسائل[١]، فالثابت ما دلت عليه النصوص القطعية منعاً للاحتمال والتردد؛ إذ لا يصلح في الثوابت إلا القطع، والمرن ما دلت عليه النصوص الظنية، وعليه فإن النصوص الظنية هي ميدان الترجيح ومجاله، وذلك من جهتين[٢]:

الأولى: من جهة ثبوتها عن الشارع الحكيم، ومجال الاجتهاد فيها علم الحديث الذي تميَّز بمنهج دقيق في تمحيص الأخبار وسبر الأسانيد.

الثانية: من جهة دلالتها، ومن هذه الناحية يتعلق بها الترجيح في تعيين أحد الاحتمالات المختلفة التي تدل عليها النصوص، حسب ما بدا منها للمجتهد من تعارض، فيرجح ما كان أقرب إلى تحقيق مقاصد الشارع.

ثالثاً: أهمية المقاصد في فهم بعض الأحكام الشرعية:

بعض الأحكام الشرعية قد تبدو غامضة، ويقف الفقيه أمامها حائراً عاجزاً عن إدراك كنهها، مع تسليمه بصحتها ووجوب العمل بها.

ومثال ذلك: ما جرت به السنة من عدم استلام الركنين اللذين يليان حِجر إسماعيل، والاكتفاء بتقبيل الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني. فخصوصية الحجر الأسود واضحة، أما التفريق بين الركن اليماني والركنين الآخرين ففيه غموض[٣].

---

(١) انظر: القرضاوي، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، (القاهرة: مكتبة وهبة، ط٣، ١٤١١هـ - ١٩٩٧م)، ص ٢٤٣.
(٢) انظر: بشير شمام، مقاصد الشريعة، ص١٦.
(٣) نعمان جغيم، مرجع سابق، ص٤٥، وانظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص١٢١.

وقد كان ابن عمر[١] رضي الله عنهما متحيراً بذلك إلى أن سمع حديث عائشة[٢] رضي الله عنها **أن رسول الله ﷺ قال لها: "الم ترَيْ أنَّ قومك لمَّا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ " فقلت: يا رسول الله ألا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ قال: "لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت"، وفي رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: "نعم" قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة". وعندها فهم ابن عمر حكمة ذلك التفريق وانثلج له صدره، فقال: "لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ ما أُرَى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر إلا أنَّ البيت لم يُتمَّم على قواعد إبراهيم"**[٣].

رابعاً: أهمية المقاصد في توجيه الفتوى:

الفتوى هي ما يبينه الفقيه من الأحكام والمسائل التي سئل عنها[٤]. والهدف

---

(١) تنقل ترجمة ابن عمر إلى هذا الموقع

(٢) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، من قريش: عاشت في الفترة بين (٩ ق هـ - ٥٨هـ= ٦١٣- ٦٧٨م) أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب. كانت تكنى بأم عبد الله. تزوجها النبي ﷺ في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه. ولها خطب ومواقف. وما كان يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعراً. وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. وكان (مسروق) إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. وكانت ممن نقم على (عثمان) عمله في حياته، ثم غضبت له بعد مقتله، فكان لها في هودجها بوقعة الجمل موقفها المعروف. الزركلي، الأعلام (٢٤٠٣).

(٣) أخرجه البخاري كتاب الحج (٤٢) باب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا، حديث رقم (١٥٨٣)، ٥٧٣؛ ومسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها حديث رقم (١٣٣٣) ٩٢٣.

(٤) قطب سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص٣١٢. والقلعجي، معجم لغة الفقهاء، ٣٣٩ ط الشاملة.

منها تنزيل النصوص على الوقائع وتحقيق مقاصد الشارع في آحاد المستفتين، ولما كانت مقاصد الشارع واحدة لجميع المستفتين، وفي مختلف الظروف، وكان مدى تحقيق هذه المقاصد يخضع لحالة المستفتين وظروف الفتوى، كان على المفتي أن يتصرف في فتواه بما يحقق تلك المقاصد الثابتة والمشتركة، ومن ثم مراعاة المرونة في الفتوى، لتتغير بتغير ظروف وملابسات المستفتي والواقعة محل الفتوى، فالمقصد ثابت ومشترك بين جميع الناس، والفتوى هي التي تتغير بتغير الشخص أو الظرف، ويكون تغيُّر ها بما يحقق ذلك المقصد[١]؛ وذلك لأن "مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي"[٢]

ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس[٣] مع الرجل الذي استفتاه هل للقاتل توبة؟ فقد روي أنه جاء رجل إلى ابن عباس، فقال : **ألمن قتل مؤمنا متعمداً توبة؟ قال: لا، إلا النار.** فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ **قال: إني لأحسبه مغضباً، يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره، فوجدوا كذلك**[٤].

---

(١) نعمان جغيم، طرق الكشف، ص٤٩-٥٠.

(٢) علال الفاسي: مرجع سابق، ص٥١، ٥٢.

(٣) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، الهاشمي. عالم، فقيه، حبر الأمة وبحرها، عاش في الفترة بين: (٦١٩ - ٦٨٧م)، ولد بمكة ونشأ بها، ولازم رسول الله ﷺ، وروى عنه الاحاديث، وسكن الطائف، وتوفي بها. ينسب إليه تفسير القرآن، ومسند في الحديث، وفتاوى جمعها أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون في عشرين مجلدا. معجم المؤلفين (٦٦٨).

(٤) أخرجه أبو جعفر النحاس عن سعد بن عبيدة: الناسخ والمنسوخ، تحقيق محمد عبد السلام محمد، ص٣٤٩، إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في الديات، من قال للقاتل توبة ٣٦٢٩.

ويظهر من فتوى ابن عباس أنه لما كان قصد الشارع من الحض على التوبة والترغيب فيها هو تطهير نفوس الناس، وردِّهم إلى طريق الحق والصواب، وتنفيرهم من الذنوب والمعاصي، وكان ذلك الرجل يريد التوسل بالتوبة إلي نقيض قصد الشارع منها، كان تحقيق المقصد من التوبة في سد بابها في وجهه؛ ولذلك أفتاه ابن عباس بأن لا توبة له، لعلَّ ذلك يردعه عما عزم الإقدام عليه ويرده إلى طريق الصواب،[١] كما يظهر منها أيضاً أهمية التفريق في الفتوى بين حالتين: قبل الفعل وبعده.

خامسا: أهمية المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية:

القياس يعتمد إثبات العلل الشرعية، وإثبات العلل يحتاج إلي معرفة المقاصد؛ ذلك أن العلل إما أن تكون ضابطة لحِكَم هي من المقاصد، فتكون معرفة المقاصد عوناً على تحديد العلل وإثباتها، وإما أن تكون العلل هي الحِكَم نفسها، علي رأي القائلين بجواز التعليل بالحكمة مطلقاً، أو بشرط انضباطها، فيكون الكشف عن المقاصد (التي منها الحِكَم)، كشفاً عن العلل ذاتها لتتخذ بعد ذلك مناطا للقياس[٢]، وعلى هذا تكون المقاصد أساساً لتمييز القياس الصحيح عن الفاسد، يقول ابن تيمية :"العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد ..."[٣].

---

(١) نعمان جغيم، مرجع سابق، ص ٥٠ .

(٢) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص١٢٢، ونعمان جغيم، مرجع سابق، ص٥٠-٥١.

(٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى،٢٠/٥٨٣.

وأبرز المسالك التي يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي: مسلك المناسبة، وتنقيح المناط[١]، وإلغاء الفارق[٢].

سادساً: أهمية المقاصد في استنباط الأحكام للقضايا المستجدة غير المنصوص عليها:

ويقصد بالقضايا المستجدة هذه ما يدخل في مقاصد الشريعة العامة، دون أن يتناولها نص معين، لا بأفرادها ولا بأجناسها لتقاس عليها.

وأول مايجب على المجتهد فعله إزاء مثل هذه القضايا أن يبذل وسعه في التأكُّد من أنها لا تدخل تحت أي دلالة من دلالات النصوص المختلفة[٣]، فإذا تأكد من

---

(١) تنقيح المناط هو: النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف؛ وذلك بإلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها، لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم في صدره في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به: من ليس أعرابيا، ولا لاطماً، والزاني، ومن وطىء في رمضان آخر. كما في حديث الأعرابي الذي قال فيه: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له ﷺ: "اعتق رقبة"؛ فإن أبا حنيفة ومالكًا رضي الله عنهما حذفا خصوص المواقعة، وأن الكفارة بمطلق الإفطار، كما حذف الشافعي رضي الله عنه غيرها من أوصاف المحل؛ ككون الواطئ أعرابيًا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل من الاعتبار وأناط الكفارة بها. انظر: الآمدي: علي بن محمد أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٤ه)، (٣٣٦/٣)؛ وعبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١ه)، (٣٠٣/١).

(٢) ومعناه: بيان عدم تأثير الوصف في الفرق بين الأصل والفرع، وإثبات الحكم لهما لاشتركهما في الوصف، ومثاله: إلحاق صبّ البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر «لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد». زكريا الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد الشافعي (ت: ٩٢٦ه)، غاية الوصول في شرح لب الأصول، دون بيانات نشر (١٣١/١).

(٣) الإشارة إلى أنواع الدلالات اللغوية.؟

ذلك كان عليه إجراء هذه القضايا وفق كليات الشريعة ومقاصدها العامة، وهذا ما يعرف بـ" الاستصلاح" وبـ"رعاية المقاصد"، وهو ضرب من الاجتهاد محفوف بمخاطر جمَّة، منها ما يرجع إلي الاستعجال، ومنها ما يرجع إلي غلبة الهوى، ومنها ما يرجع إلي ضغط الواقع وتحدياته، وكلها عوامل قد تؤثر في إصابة الحق؛ ولذلك لا يتأتى هذا النوع من الاجتهاد إلا لمن كان خبيراً بمقاصد الشريعة، محكِماً لكلياتها، ينظر إلى الأحكام من خلالها[١]، كما أشار إليه الإمام العز بن عبد السلام بقوله: "من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أوعرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس، **فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك**"[٢].

يقول الأستاذ علال الفاسي: "مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي، وأنها ليست مصدراً خارجياً عن الشرع الإسلامي، ولكنها من صميمه، وليست غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعرف له حدود ولا مورد، ولكنها ذات معالم وصوى كصوى الطريق"[٣].

وأمثلة هذه القضايا هي كل ما يعرض للمسلم من أوضاع لم يبينها نص لا بعينها ولا بجنسها، وهي كثيرة جداً؛ ذلك أن عصر المسلمين اليوم من أكثر العصور

---

(١) بشير شمام، مقاصد الشريعة، ١٩-٢٠، و الريسوني، نظرية المقاصد، ص ٣٦٠، وعبد الله الزبير، فقه المقاصد، ص٧٠.

(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، ١٩٨/١.

(٣) علال الفاسي، مقا صد مرجع سابق، ص٥١-٥٢. وصوى الطريق: مناراته ومعالمه، أصلها: الأعلام من الحجارة المنصوبة في الطريق ليهتدي بها المارة. انظر: الفيومي، المصباح المنير (٣٥٣/١).

تقلباً في صور الأوضاع المستجدة، وفي المقابل تجد حياة المسلمين في ركود وبعد عن ميادين الفعل والتأثير، مما أحدث هوة عميقة جداً بين واقع الحياة وتعاليم الإسلام، لم توجد حتى في عصر الصحابة، رغم ما شهده من اتساع هائل لرقعة الأرض، وما صاحب ذلك من دخول حضارات بكاملها في الدين، بما تحمله من تراث وحضارة ... إلا أن الصحابة كانوا هم أهل المبادرة وصناع الأحداث، وبالتالي كانت حياتهم تتكيَّف – أولاً فأولاً – بتعاليم الدين وتصطبغ بحقيقته.

وعليه يمكن القول: إن حاجتنا اليوم إلى المقاصد تفوق حاجة الصحابة - رضوان الله عليهم - إليها، ليتسنى ردم الهوة السحيقة بين صيغ الحياة وقيم الدين.

إن آلافاً من القضايا، والأفكار، والنظريات، والابتكارات، مما تقذف به حضارة الغرب اليوم تعبيراً عن منطقاتها المادية، يمثل تحدياً حقيقياً أمام المسلمين، لإعطاء الموقف الإسلامي الواضح منها، دون الوقوع تحت طائلة المؤثرات السالبة المشار إليها آنفا[1].

(١) بشير شمام، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص ٢٢.

المبحث الرابع

طرق معرفة المقاصد

تمهيد: في أهمية طرق معرفة المقاصد

لا شك أن طرق معرفة المقاصد لها أهمة كبرى؛ تتمثل في أنها السبيل الذي يتم به الكشف عن مقاصد الشريعة والوقوف عليها، فهي المدخل إلى علم المقاصد، وعليها يتوقف تطور هذا العلم، والتوسع في بحوثه، واكتشاف المزيد من أسراره وكلياته وقواعده[1].

ومن جانب آخر فإن طرق معرفة المقاصد تمثل صِمَام أمان[2] لمقاصد الشريعة من أن يحملها ذووا الأغراض على غير وجهها الصحيح، فيدخل فيها ما ليس منها، أو يخرج منها ما هو من صميمها، فهي تنطوي على مخاطر جمة بقدر ما لها من أهمية

---

(١) راجع المزيد من أهمية طرق معرفة المقاصد في: رابع يحي حسن، مقاصد الشريعة الإسلامية المراعة في الأقضية النبوية وأثرها في أحكام الوقائع المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، ١٤٣٢هـ – ٢٠١١م، ص٤٤ وما بعدها.

(٢) الصمام: السداد، وصمام الأمن أو الأمان في الهندسة الميكانيكية: سداد ينفتح من تلقاء نفسه عندما يزيد الضغط على الحد المرسوم. والعامة تشدد الصاد والميم مفتوحتين، والصحيح كسر الصاد وعدم تشديد الميم. المعجم الوسيط (١/٥٢٤)؛ ومعجم المصطلحات والتراكيب، مرجع سابق، ص١٢٦.

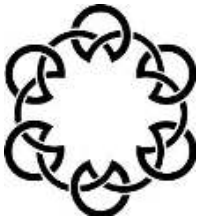
كبرى؛ فكان لابد من ضبطها حتى لايتحول الاحتجاج بمقاصد الشريعة إلى ثغرة يدخل منها خصوم الإسلام لتدميره.

ولذلك كان على الباحث فيها التثبت وإطالة التأمل قبل إثبات مقصد شرعي، وأن لا يقدم على ذلك إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في الموضوع الذي يريد انتزاع المقصد منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه للاستضاءة بأفهامهم، وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع، حتى تحصل له ملكة استنباط تمكنه من فهم مراد الشارع[1].

وفي هذا المبحث نتناول طرق معرفة المقاصد في مطلبين:

المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد عند الأئمة: العز والشاطبي وابن عاشور

المطلب الثاني: الطرق المختارة في معرفة المقاصد



(١) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص ١٥٦؛ وراجع المزيد من ضوابط طرق معرفة المقاصد في: عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام (عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٣م)، ص١٧٩ وما بعدها.

المطلب الأول

طرق معرفة المقاصد عند الأئمة: العز والشاطبي وابن عاشور

أولاً: طرق معرفة المقاصد عند العز بن عبد السلام

تتلخص طرق معرفة المقاصد عند الإمام العز في أمرين، هما: الشرع بأدلته، والعقل بأدلته، وقد فصَّلهما في تسعة طرق: خمس منها لمعرفة المقاصد المتعلقة بمصالح الدارين، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس المعتبر، والاستدلال الصحيح[١]، وأربع منها لمعرفة المقاصد المتعلقة بالمصالح الدنيوية، وهي: الضرورات، والتجارب، والعادات، والظنون المعتبرة.

إضافة إلى طريق عاشر لم يذكره في الفصول التي خصصها للحديث عن هذه الطرق[٢]، وإن أشار إليه في مواضع أخرى، وهو "الاستقراء"[٣].

---

(١) والاستدلال الصحيح يشمل ما عدا الأدلة الأربعة التي ذكرها من الأدلة المختلف فيها، مثل المصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، وغيرها. انظر: الآمدي، الإحكام، ١٦١٤، والشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (بيوت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م) ص: ٣٥٠.

(٢) والفصول هي: الفصل الأول، والثالث، والرابع من كتابه قواعد الأحكام، انظر: ١/ ٤، ٥، ١٠.

(٣) ولأن الاستقراء منهج ينبني على كلا الدليلين (العقل والشرع)، وليس بدليل مستقل عنهما، ولا متفرع عن أحدهما دون الآخر، فهو منهج وتلك أدلة، لعله لهذا السبب لم يدرجه الإمام ضمن هذه الطرق نظرياً، وإن كان يعتبره من الناحية العملية مسلكاً مهماً للكشف عن المقاصد، ومن أقواله في ذلك: "قد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم"، وواضح أن معرفة ذلك من موارد الشرع ومصادره إنما يكون بالاستقراء، وراجع نصوص أخرى له في هذا المعنى في المصدر نفسه ١/ ٦٠، ١٨٩، والعز بن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، ص:٥٣. كما يمكن القول بأن الاستقراء مشمول بـ"الاستدلال الصحيح".

ويرى الإمام العز أن مصالح الآخرة لا تعرف إلا بالنقل، حيث يقول: "وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل"(١).

أما الطرق الخمسة الأولى الكاشفة عن المقاصد المتعلقة بمصالح الدارين، فهي عنده أدلة الشرع إجمالاً، حيث يقول: "أما مصالح الدارين وأسبابها، ومفاسدها فلا تُعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس المعتبر، والاستدلال الصحيح"(٢)

ويلاحظ أن العز لم يعتدَّ لمعرفة مصالح الدارين إلا سبيلاً واحداً، هو الشرع، فلا يستقل العقل أو الحس بمعرفتها.

وأما الطرق الأربعة الكاشفة عن المقاصد المتعلقة بالمصالح الدنيوية، فقد أجملها في مسلك واحد، هو: "العقل"، قائلاً: "ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع"(٣).

ثم فصَّل هذا الإجمال بقوله: "وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة

---

(١) قواعد الأحكام، مصدر سابق، ١/٨.

(٢) المصدر السابق، ١/١٠.

(٣) ويقول العز في تعليل ذلك: "إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك. وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال" قواعد الأحكام، مصدر سابق، ١/٥.

بالضرورات، والتجارب، والعادات، والظنون المعتبرات"[١]، وظاهر أن الضرورات والتجارب ونحوها من المسالك التي عدَّدها ما هي إلا أدوات العقل وأدلته، التي بواسطتها يُدرِك المقاصد، والمصالح والمفاسد؛ الراجح منها والمرجوح.

كما يلاحظ من هذين النصين مدى اعتداد العز للمسالك العقلية كطرق كاشفة عن المقاصد المتعلقة بالمصالح والمفاسد الدنيوية التي تشكِّل -عنده- غالبية التشريع، "وذلك معظم الشرائع".

ثانياً: طرق معرفة المقاصد عند الشاطبي:

عقد الشاطبي في خاتمة كتاب "المقاصد" من "الموافقات" فصلاً خصَّصه للجهات التي يعرف بها مقصود الشارع، وافتتح حديثه بمقدمة حول علاقة مقاصد الشارع بنصوصه، وصنَّف النَّاس في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات[٢]:

الأول: حمل النصوص على الظواهر مطلقاً، ويمثله الظاهرية[٣].

والثاني: عكس ذلك، وهو عدم الالتفات إلى الظواهر مطلقاً، أو الالتفات إليها بعد إخضاعها للمعاني النظرية، ويمثله الباطنية[٤] والمتعمقون في القياس.

---

(١) قواعد الأحكام، مصدر سابق، ١٠/١.

(٢) انظر: الشاطبي، الموافقات، ٢٩٧/٤-٢٩٨.

(٣) الظاهرية: هم أتباع مذهب داود بن علي الاصبهاني، ومن أئمة الظاهرية: ابن حزم الاندلسي، وسموا بالظاهرية لانهم يأخذون بظواهر النصوص الشرعية ويرفضون استنباط العلل. معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، (٢٩٥/١).

(٤) فرقة من الشيعة تعرف بـ"الإسماعيلية" أيضًا، تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطناً وتمعن في التأويل. ومن الفرق التي تعتقد ذلك النصيرية والدروز. انظر: معجم لغة الفقهاء (١٠٣/١)، والمعجم الوسيط (٦٢/١). والموسوعة العربية العالمية، ص ١.

والثالث: الجمع بين ظواهر النصوص ومعانيها، بحيث لا يُخِلُّ أحدهما بالآخر، ويمثله جمهور العلماء. ثم ذكر أربع جهات اعتمدها طرقاً لمعرفة مقاصد الشارع، وهي[١]:

١. مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.

٢. اعتبار علل الأمر والنهي.

٣. استخراج المقاصد التبعية من المقاصد الأصلية.

٤. السكوت عن شرع الحكم مع توافر دواعي التشريع.

الجهة الأولى: **مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي**: وذلك أن الأمر يدل بذاته على قصد الشارع إلى إيقاع الفعل المأمور به، كما أن النهي يدل بذاته على قصد الانتهاء عن الفعل المنهي عنه.

والتقييد بالابتداء احتراز من الأمر والنهي الذي قصد به غيره، وهو ما كان وسيلة إلى تحقيق مقصد، أو خادماً له، مثل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[٢]، فالأمر بالسعي إلى ذكر الله أمر ابتدائي، أما النهي عن البيع فليس كذلك، بل هو تأكيد للأمر بالسعي وتقوية له، وبالتالي فليس مقصوداً للشارع في المقام الأول، كالنهي عن الربا والزنا مثلاً، بل هو مقصود في المقام الثاني.

والتقييد بالتصريحي احتراز من الأمر والنهي الضمني غير المصرح به، وذلك مثل النهي عن أضداد المأمور به الذي يتضمنه الأمر؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن

---

(١) انظر: الشاطبي، الموافقات ٢/٢٩٨- ٣١٣.

(٢) الجمعة: ٩.

ضده، وفقاً للقاعدة الأصولية[١]، وكذلك الأمر الذي يتضمنه النهي عن الشيء؛ إذ النهي عن الشيء أمر بضده، وفقاً للقاعدة نفسها، فإن كلاً من الأمر والنهي المذكورين مقصود بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، لأنه تابع لصريح الأمر والنهي ومتضمن فيهما[٢].

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي؛ وذلك أن العلة إذا كانت معلومة لزم اعتبارها، فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي، أما إذا لم تكن معلومة فينبغي التوقف عن القول بأن الشارع قاصد إلى تعدية ذلك الحكم من المنصوص عليه إلى المسكوت عنه[٣].

الجهة الثالثة: استخراج المقاصد التبعية من المقاصد الأصلية: وذلك أن المقاصد التابعة مثبتة للمقاصد الأصلية، ومقوية لحكمتها، ومستدعية لطلبها

---

(١) راجع آراء الأصوليين في القاعدة الأصولية "الأمر بالشيء نهي عن ضده" في: أبي الحسين البصري، المعتمد، تحقيق خليل الميس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ) ١/٩٧ ، وأبي إسحق الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسين هيتو (دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٠٣) ١/٨٩، وابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد (الرياض: ط٢، ١٣٩٩) ١/٤٥. وكذلك يراجع آراء الأصوليين في قاعدة "النهي عن الشيء أمر بضده" في: الجويني إمام الحرمين، البرهان قي أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب (المنصورة: الوفاء ط ٤، ١٤١٨هـ) ١/١٧٩، لكتاب : الجصاص، أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، تحقيق : عجيل جاسم النشمي (الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى ،١٤٠٥هـ) ١/١٦٢، الزنجاني، محمود بن أحمد أبو المناقب: تخريج الفروع على الأصول، تحقيق: محمد أديب صالح (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٣٩٨هـ) ١/٢٥١.

(٢) الشاطبي، الموافقات ٤/٢٩٨ ـ٢٩٩.

(٣) المصدر السابق ٤/٢٩٩.

وإدامتها؛ ولذلك فكلما ثبت كونه كذلك من المعاني مما هو غير منصوص عليه، اعتبر مقصوداً للشارع، ولزم مراعاته، والعمل على تحقيقه، من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"[١].

الجهة الرابعة: سكوت الشارع عن شرع التسبب، أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له؛ فهذا النوع من السكوت ينزَّل منزلة النص على أن الشارع يريد الالتزام بما كان معروفاً في زمن التشريع من غير زيادة عليه ولا نقصان[٢].

وبإمعان النظر في هذه الجهات الأربعة التي ذكرها الشاطبي نجد أنها راجعة إلى مسالك العلة، ولا تخرج عن إطارها، فالجهات الأولى، والثانية، والرابعة ما هي إلا كيفيات لمعرفة المقاصد عن طريق النص، فهي راجعة إلى مسلك النص[٣]، وترجع الجهة الثالثة إلى مسلك المناسبة، كما يمكن إرجاع الجهة الثانية أيضاً إلى المسلك نفسه[٤]، والشاطبي نفسه يقول، وهو بصدد الحديث عن الجهة الثانية: "وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه"[٥].

فهذه الجهات الأربعة إذن تفصيل لمسلكي: النص، والمناسبة من مسالك

---

(١) المصدر السابق ٣٠٠/٤ ـ ٣٠٠١.

(٢) المصدر السابق ٣١٠/٤ ـ ٣١١.

(٣) المصدر السابق ٢٩٨/٤- ٣١٣..

(٤) انظر: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد المجيد عمر النجار، دار الغرب الإسلامي، ص: ١٥٢-١٥٣. وقد استشكل الشيخ عبد الله دراز اعتبار الشاطبي الجهة الثالثة مستقلة عن الثانية. أنظر: شرح الموافقات: ٣٠١/٤

(٥) الشاطبي، الموافقات: ٢٩٩/٤.

التعليل، وزيادة تنقيح لهما وتدقيق، وهو الغرض الذي من أجله عقد الشاطبي فصل الخاتمة، لتكون مزيد إيضاح وبيان، لما تقدم مبثوثاً في ثنايا كتاب (المقاصد)[١].

وعلى هذا فإن طرق معرفة المقاصد عند الشاطبي راجعة إلى مسالك العلة المعروفة في أصول الفقه، مع تحديد أساليب معينة، وطرائق محددة، متمثلة في هذه الجهات الأربعة[٢].

ثالثا: طرق معرفة المقاصد عن ابن عاشور

مهَّد ابن عاشور حديثه عن طرق إثبات المقاصد الشرعية، برسم هدفه من بيان هذه الطرق، والذي حدَّده بالوصول إلى تعيين مقاصد يكون الاستدلال بها محل وفاق بين المتفقهين، يستوي في ذلك من استنبطها منهم وغيره، "فيكون ذلك باباً لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين، أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين[٣].

ولذلك لم يرغب ابن عاشور في إثبات المقاصد بالأدلة المتعارفة في علم أصول

---

(١) انظر:المصدر نفسه، ٢٩٦/٢

(٢) والمسلك الوحيد عند الشاطبي، خارج دائرة مسالك العلة عند الأصوليين هو (منهج الاستقراء)، الذي يعتبر عند الشاطبي المنهج الأمثل لإثبات مقاصد الشريعة، والأوحد لإثبات المقاصد العامة، فهو أقوى المسالك عنده، ولا يشك في ذلك من طالع كتابه "الموافقات"، فقد ذكر في مقدمته أن منهجه فيه الاعتماد " على الاستقراءات الكلية، غير مقتصر على الأفراد الجزئية ..." الموافقات ١٦/١، وقد كان حريصاً على نشدان الأدلة الاستقرائية في معظم ما يقرره فيه، وجعل ذلك إحدى أبرز سمات كتابه، حيث يقول: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية، تضافرت على معنى واحد، حتى أفادت القطع..." الموافقات ٢٤/١، ثم قال بعد تقرير هذا المعنى: "فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب" الموافقات ٢٥/١، ولكن الغريب أن الشاطبي مع ذلك كلِّه لم يذكر الاستقراء ضمن طرق معرفة المقاصد في الخاتمة.

(٣) ابن عاشور، مصدر سابق، ص١٢٤.

الفقه؛ (لأن وجود القطع أو الظن القريب منه بين تلك الأدلة مفقود أو نادر)[١].

ولتحقيق ما رمى إليه من تقليل الاختلاف بين الفقهاء دعاهم إلى أن يكون رائدهم الأعظم "هو الإنصاف ونبذ التعصب لبادي الرأي، أو لسابق الاجتهاد، أو لقول إمام أو أستاذ)[٢].

وبعد ذلك اعتمد ابن عاشور ثلاثة طرق لإثبات مقاصد الشريعة، هي[٣]:

الطريق الأول: استقراء الشريعة في تصرفاتها، وهو أعظم الطرق عنده، وجعله على نوعين:

الأول: وهو أعظمها: استقراء الأحكام المعروفة عللُها، الآيل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة ؛ وذلك أن باستقراء العلل يحصل العلم بمقاصد الشريعة بسهولة.

الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علَّة، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلَّة مقصد مراد للشارع.

الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة الدَّلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها، بحسب الاستعمال العربي؛ وذلك أن القرآن متواتر اللفظ قطعيُّ الثبوت، فإذا انضافت إلى ذلك قوة الدَّلالة تسنى لنا أخذ مقصد شرعيٍّ منه يرفع الخلاف عند الجدل في الفقه.

الطريق الثالث: السنة المتواترة، وهي على نوعين:

---

(١) المصدر السابق نفسه.

(٢) المصدر السابق نفسه.

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص١٢٥-١٢٨.

النوع الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملاً من النبي ﷺ، فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين، وهو الطريق الذي ثبتت عنه المعلومات من الدين بالضرورة.

النوع الثاني: تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرُّر مشاهدة أعمال الرسول ﷺ، بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعياً.

ويقصِر ابن عاشور هذا المسلك على الصحابة فقط، لما يحصل لهم من تواتر في تلك السنة، وتعذُّر ذلك على من جاء بعدهم إلا من خلال القيام بعملية استقراء، وهو المشار إليه في الطريق الأول.

هذه هي الطرق التي ذكرها ابن عاشور في مبحث "**طرق إثبات المقاصد الشرعية**"، لكنه في المبحث التالي عدَّ طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة طريقاً يُنزَّل منزلة طرق إثبات المقاصد، إلا أنه وتمشياً مع نهجه في نشدان القطعية لم يدرجه ضمن تلك الطرق؛ لأنه لم يجد حجَّة في كل قول من أقول السلف؛ إذ منها ما هو حجة ومنها ما هو مجرد رأي من صاحبه في فهم الشريعة، ولكن التأمل في أقوالهم يبين وجوب اعتبار مقاصد الشريعة في الجملة[1].

رابعاً: تحليل ومقارنة بين طرق معرفة المقاصد عند الأئمة الثلاثة

من خلال المقارنة بين ما ذكره الأئمة الثلاثة: العز والشاطبي وابن عاشور، من طرق لإثبات المقاصد، نستطيع استنتاج الآتي:

---

(١) ابن عاشور، المصدر السابق، ص١٣٠.

أولاً: من الناحية المنهجية، جعل الإمام العز حديثه عن هذه الطرق مفتاحاً لتناول المقاصد، فخصص لها الفصول: الأول، والثالث، والرابع من كتابه "قواعد الأحكام"[١]، أما الإمام الشاطبي فقد جعل حديثه عن هذه المسالك خاتمة لكتاب (المقاصد) من الموافقات، واعتبرها تلخيصاً لما جاء مثبوتاً في ثنايا الكتاب، وكل من المنهجين له قيمته، إلا أنه يبدو لي أن منهج العزِّ في تقديم هذه الطرق على الحديث عن المقاصد نفسها أولى؛ وذلك أن منهجية التأليف والبحث تقتضي تصدير الكتاب ببيان المنهج المتبع فيه، المعتمد لدى المؤلِّف، لتكون متابعة القارئ على بصيرة ودراية، ولعل هذا ما أدرك الإمام ابن عاشور أهميته، حيث تناول طرق إثبات المقاصد في مقدمة كتابه "مقاصد الشريعة"[٢]، ولم يتناولها في الخاتمة، خلافاً للشاطبي على الرغم من التزامه باقتفاء آثاره[٣].

ثانياً: من الناحية الموضوعية، ما ذكره الإمام العز من طرق معرفة المقاصد، هي عبارة عن الأدلة الشرعية والعقلية والحسية، وهي وإن كانت أساس إثبات المقاصد، إلا أنه لا بدَّ من اتباع منهج أو طرق معينة، لاستخراج المقاصد منها، وهو الأمر الذي لم يوله الإمام العز كبير اهتمام، بخلاف الإمام الشاطبي فإن ما ذكره يعتبر

---

(١) حيث عنون الأول: بـ "فصل في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون"، والثالث بـ "فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتها"، وعنون الرابع بـ "فصل فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما" قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/٤، ٥/١، ١٠/١.

(٢) انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص١٢٤.

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١١٣.

طرقاً لاستخراج المقاصد من الأدلة الشرعية، التي لم يذكرها كمسالك إلا عرضاً[١]، مما يدل على أن الشاطبي كان مشغولاً ببيان مسالك ومناهج، ولم يكن همه بيان أدلة فحسب، فالأدلة معروفة على اختلاف في صلاحية بعضها للكشف عن المقاصد، والمطلوب هنا هو رسم منهج وبيان مسالك محددة لاستنتاج المقاصد من الأدلة الشرعية؛ وهنا تظهر قيمة ما قام به الإمام الشاطبي في هذا الاتجاه.

أما الشيخ ابن عاشور فقد طوَّر محاولات الشاطبي، حيث اهتم بالمناهج أكثر من اهتمامه بالأدلة، وبالتالي تتلخص الطرق التي اعتمدها في منهجين، هما: منهج الاستقراء بنوعيه: استقراء الأدلة واستقراء الأحكام، ومنهج التواتر بنوعيه أيضا: التواتر المعنوي والتواتر العملي، وفي حالة القرآن فقط اعتمد: قوَّة الدلالة ووضوح المعنى مع التواتر اللفظي، وهذا أمر يستحق العناية، ويحتاج إلى استثمار حقيقي من الباحثين والمهتمين بدراسة المقاصد[٢].

ثالثاً: من حيث الصلاحية للكشف عن المقاصد أصلاً أو عن نوع منها:

[أ] فمن حيث الصلاحية للكشف عن المقاصد يلاحظ أنَّ الطرق التي ذكرها الإمام العز تشملها مصادر المعرفة الثلاثة: النقل، والعقل، والحس، أما الإمام

---

(١) فقد ذكر أن المصالح نوعان: أحدها: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع، والنص، ولإشارة، والسبر، والمناسبة، وغيرها. قال: "وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به، ونقول: إن شرعية الأحكام لأجله..." الموافقات، ٢٣٨/٢.

(٢) وممن اهتم به فعلا وأفرده بالدراسة الدكتور نعمان جغيم في كتابه القيم: "طرق الكشف عن مقاصد الشارع"، ويقع الكتاب في ٣٩٢ صفحة، كلها حديث موسع ورصين عن هذه الطرق، كما خصص الدكتور عبد الله الزبير الفصل الثاني(يقع في ٨٤ص) من كتابه فقه المقاصد لهذه الطرق، وتناولها بتوسع جيد.

الشاطبي فقد حصر طرقه في الأدلة الشرعية دون ما عداها، متابعاً في ذلك جمهرة الأصوليين[١]، ومنتقداً الإمام العز في ذلك[٢]، وتابعه في ذلك ابن عاشور.

[:] ومن حيث صلاحية هذه الطرق للكشف عن نوع منها (وهو المقاصد العامة)، فإن أياً من الإمامين: العز والشاطبي لم يميِّز فيما ذكره من الطرق بين ما هو صالح للكشف عن المقاصد العامة، وما هو غير صالح لذلك، أو على الأقل في المكان المخصص لذلك[٣].

أما ابن عاشور فلم يعتمد من هذه الطرق إلا ما كان صالحاً للكشف عن المقاصد العامة؛ ولذلك استبعد سنن الآحاد، والإجماع، والقياس، والاستدلال، من بين الطرق المثبتة للمقاصد الشرعية عنده.

ويُلاحظ أيضاً العدُّ التنازلي لهذه الطرق من حيث الكمِّ، فقد كانت عند العز تسعة، ثم انحسرت عند الشاطبي في أربعة، ثم في ثلاثة عند ابن عاشور؛ وذلك أن العز اعتبر كل الأدلة: النقلية والعقلية والحسية كاشفة عن المقاصد، بينما اكتفى الشاطبي -كما تقدم- بطرق محددة لاستخراج المقاصد من الأدلة الشرعية فحسب، ثم اقتصر ابن عاشور على ما كان منها صالحاً لإثبات المقاصد العامة؛ وسيراً في هذا الاتجاه يميل الباحث إلى حصرها في طريقين رئيسين، هما: النص، والاستقراء.

---

(١) راجع رأي جمهور الأصوليين في الشوكاني، إرشاد الفحول، ص٣١٢.٠

(٢) انظر مناقشة الشاطبي للعز في هذا الموضوع في :الموافقات، ٣٧٢.

(٣) وأقول ذلك؛ لأن عدم ذكر الإمام الشاطبي للاستقراء ضمن الجهات الأربعة، مع ذكره له مقروناً بالمقاصد العامَّة في ثنايا الكتاب يمكن اعتباره اتجاهاً للتمييز بين النوعين.

المطلب الثاني

الطرق المختارة في معرفة المقاصد

وبعد استعراض آراء العلماء حول طرق معرفة المقاصد وتحليلها، يمكن إرجاع هذه الطرق إلى طريقين رئيسين، هما: النص، والاستقراء.

الطريق الأول: النص:

أولاً: مفهوم النص وأهميته في الكشف عن المقاصد :

المقصود بالنص هنا معناه العام الذي يشمل: منطوقه، ومفهومه، ومعقوله المقتبس من روحه التي بني عليها (العلل التي بنيت عليها الأحكام)[١].

وقد تناول الشاطبي في مقدمة حديثه عن طرق معرفة المقاصد مسألة في غاية الأهمية، وهي علاقة مقاصد الشارع بنصوصه، وأهمية التوفيق بين ظواهر النصوص ومعانيها في سبيل التعرف على مقاصد الشارع، وصنَّف الناس تجاه هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات[٢]:

الاتجاه الأول: الاتجاه الظاهري الذي يعتمد في معرفة مقاصد الشارع على

---

(١) انظر: نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص: ٣٦٩، وقد ذكر القرافي للنص ثلاثة معان، منها: أنه "ما دل على معنى كيف ما كان" قال: وهو "غالب استعمال الفقهاء" شرح تنقيح الفصول، ص: ٣٦، وعرف علاء الدين البخاري النص بهذا المعنى العام بأنه "كل ملفوظ مفهوم االمعنى من الكتاب والسنة، سواء أكان ظاهراً، أو مفسراً، أو نصاً، أو حقيقة أو مجازاً، خاصاً كان أو عاماً، اعتباراً منهم للغالب؛ لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص"، كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م) ١٠٦/١.

(٢) انظر: الشاطبي، الموافقات، ٢٩٧/٤-٢٩٨، ونعمان جغيم، طرق الكشف، ص١١-١٢.

ظواهر النصوص فحسب، ولا يقيم وزناً لعلل الأحكام، والمقامات التي صدرت فيها، والظروف والملابسات التي صاحبتها، وما يمكن أن يكون لذلك من تأثير في فهمها وتنزيلها على ما يجد بعد ذلك من وقائع.

الاتجاه الثاني: الاتجاه الباطني الذي يهدر ظواهر النصوص، ويسعى إلى التخلص منها بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتها، ويتخذ عمدته في اكتشاف مقاصد الشارع معاني باطنية مزعومة، لاتسندها أدلة معتبرة، ويبرز هذا الاتجاه عند الفرق الباطنية القديمة، ومن يعتبر امتداداً لهم من بعض العلمانيين المعاصرين الذين لم يجرؤوا على ردِّ النصوص الشرعية صراحة، فلجئوا إلى التخلص منها بدعوى أن المقصود منها ليس ظواهرها، بل تحقيق المصلحة المتغيرة بتغير الأزمان والظروف[1].

الاتجاه الثالث: المنهج الوسطي الذي يجمع بين ظواهر النصوص ومعانيها، بطريقة توفيقية لاتؤدي إلى إلغاء أحد الجانبين للآخر، ولا إلى طغيان أحدهما على حساب الآخر، بل تتسق فيها روح النص مع الظاهر؛ وذلك بعدم إهمال الأدوات المعينة على حسن فهم النص وتطبيقه من عِلَلٍ، وقرائن، ومقامات، وجمع النصوص الجزئية بعضها إلى بعض لتتضح الصورة الكلية، وهذا المنهج هوا لذي اعتمده الشاطبي، ونسبه إلى أكثر أهل العلم، حيث قال عنه: "وهو الذي أمَّه أكثر العلماء

(١) "وفي العصر الراهن تمظهرت الباطنية في المدرسة الحداثية التي دعت إلى ركوب سفينة المقاصد، وهي دعوة للهروب من ديمومة مفاهيم الشريعة المستنبطة من الدلالات اللغوية، وتجريدها من المعاني التي فهمها الرعيل الأول الذي تلقى الوحي، وذلك من خلال ماسماه بالمقصد الجوهري الذي يضفي النسبية على كل معنى ليتلائم معه، وهكذا تكون لكل عصر شرعته ولكل زمن أحكامه، دون تمييز بين ما هو ثابت ومتغير ومؤقت ومستقر" ابن بيه، مقاصد المعاملات، ص٤٠.

الراسخين، فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع"[١].

يقول ابن بيه: "ونحن اليوم أمام مدرسة رابعة تقول بالظواهر والمقاصد، لكنها تسيء في استعمال الاثنين، أحياناً جموداً على الظواهر مع قيام الحاجة للتعامل مع المقاصد، وأحياناً انصرافاً عن الظواهر بمقاصد زائفة وغير منضبطة ... إلا أن عدم الانضباط ناشئ عن فك الارتباط بالأدلة الأصولية.."[٢].

وعلى كل لا ينبغي التردد في أن العمدة في التعرف على مقاصد الشارع هي نصوصه؛ لأنها هي المعبرة عما يريده الشارع من العباد، وهي الواسطة بينه وبين عباده؛ ولذلك كان النص طريقاً معتمداً لإثبات المقاصد لدى كل الذين تناولوا طرق إثباتها من القدماء والمحدثين[٣]، ولم يختلفوا في ذلك[٤].

ثانياً: طرق استفادة المقاصد من النص

ودلالة النص على المقاصد تكون بطرق متعددة، منها الصريح القاطع في دلالته على مقاصد الشارع، ومنها غير ذلك، ولكل منهما أنواع نكتفي بذكر أهمها[٥]:

---

(١) الشاطبي، الموافقات، ٢/٢٩٨.

(٢) ابن بيه، مقاصد المعاملات، ص٤١.

(٣) راجع: الغزالي، الستصفى،ص ٣٠٨؛ والعز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام ٨/، والشاطبي، الموافقات، ٢/٢٩٨ وما بعده؛ والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٣١٢؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١٢٧ وما بعدها؛ والخضري، أصول الفقه (القاهرة: المكتبة التجارية) ص٣١٦.

(٤) هذا من حيث الجملة، أما في التفاصيل فقد يكون هناك خلاف حول درجة النص الذي تثبت به المقاصد، من حيث الثبوت وقوة الدلالة، المتواتر والآحاد معا؟ أم الأول فقط دون الأخير؟ وكذلك حول نوعية المقاصد التي تثبت بهذا النوع من النص أو ذاك. راجع: محمد شيخ أحمد، مقاصد الشريعة العامة ، مرجع سابق، ص: ١٥٧وما بعدها.

(٥) ويمكن الرجوع لتفاصيل أكثر لطرق استخلاص المقاصد من النص إلى: نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، (ص٥٩- ٢١٣)، فقد خصص الباب الأول من كتابه المذكور لكيفية استخلاص

أ- الطرق الصريحة في الدلالة على المقاصد:

ومنها: التنصيص بالإرادة الشرعية، والأوامر والنواهي الصريحة، والأوامر والنواهي الضمنية، وتعليل الأحكام.

[١] **التنصيص بالإرادة الشرعية**[(١)]: مثل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[(٢)]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾﴾[(٣)]، وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[(٤)].

فنصَّت هذه الآيات - بعد تشريع وبيان أحكام الصوم والزواج والطهارة - على

=

المقاصد من منطوق النص ومفهومها ومعقولها، وتناول فيه بتفصيل جيد: استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص، ووظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي، واستخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية، ودلالة سكوت الشارع على مقاصده، كما توسع د. عبد الله الزبير في طرق استخراج المقاصد الشرعية من النصوص، في كتابه "فقه المقاصد، حيث ذكر ثماني طرق لاستخراج المقاصد من النصوص، هي مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، والضمني، والتأكيدي، والخبر الحاصر لمعنى أو معانٍ، والوعد والوعيد والزجر والتهديد، ومدح الفعل أو الفاعل، والتنصيص بالإرادة الشرعية، والتعبير عن المقاصد بألفاظ في معانيها أو معاني المصلحة. انظر: الكتاب المذكور، ص: ١٢٤-١٣٤.

(١) وتقييد الإرادة بـ"الشرعية" لتمييزها عن الإرادة القدرية الكونية المتعلقة بالخلق والتكوين، والتي ليس بإمكان المكلف فعلها بإرادته واختياره، مثل التي في قوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ سورة الأنعام، الآية (١٢٥).

(٢) سورة البقرة: الآية (١٨٥).

(٣) سورة النساء: الآية (٢٨).

(٤) سورة المائدة: الآية (٦).

إرادة الشارع بعباده اليسر والتخفيف والتطهير، دون العسر والمشقة والحرج، وهذا تصريح بأن تلك الأمور من مقاصده في التشريع.

[٢] **الأوامر والنواهي الصريحة**: فكلاهما يدل على قصد الشارع إلى امتثال ما ورد فيهما من أوامر ونواهي، فالأمر الصريح هو ما كان بصيغة فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴿١٠٣﴾ ﴾[١]، الدالِّ على أن توحُّد المسلمين على التمسك بشرع الله وعدم اختلافهم في ذلك مقصد للشارع.

والنهي الصريح هو ما كان بصيغة "لاتفعل"، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن ﴾ ﴿ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾[٢]، الدالِّ على أن عدم زواج المشركات -مهما كانت مكانتهن الدنيوية رفيعة، والاكتفاء بزواج المؤمنات بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي- مقصود للشارع.

[٣] **الأوامر والنواهي الضمنية**: ويجري مجري الأوامر والنواهي الصريحة في كونها دالة على قصد الشارع إلى امتثال ما ورد فيهما من أوامر ونواهي، الأوامر والنواهي الضمنية.

فالأوامر الضمنية هي كل ما كان بصيغة تتضمن أمراً، ولم تكن بصيغة فعل الأمر، مثل صيغة المضارع المقترن بلام الأمر، كقوله **تعالى**: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ

(١) آل عمران: (١٠٣).
(٢) البقرة: (٢٢١).

فَلْيَصُمْهُ ﴾[١]، ومثل ما ورد مورد الإخبار عن تقرير الحكم، كقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[٢].

والنواهي الضمنية هي كل ما يجري مجري النهي، ولم يكن بصيغة "لاتفعل"، مثل الأمر الدالّ على الكف، كقوله، ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾[٣]، ومثل مادة النهي، كقوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾[٤]، ومثل الجمل الخبرية المستعملة في النهي، كقوله تعالى:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ ﴾[٥]، **وقوله تعالى:** ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾[٦].

[٤] **تعليل الأحكام**: ومن الطرق الصريحة في دلالة النص على مقاصد الشارع، تعليل الأحكام بعد بيانها، ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ ﴾[٧]، فالآية صريحة في أن قصد الشارع في الأموال تداولها بين الناس

(١) البقرة: (١٨٥).
(٢) البقرة: (١٨٣).
(٣) الجمعة: (٩)
(٤) النحل: (٩٠).
(٥) النساء: (٢٣).
(٦) النساء : (١٩).
(٧) الحشر: (٧).

وإعادة توزيع الثروة بطريقة تمنع احتكارها في أيدي فئة محدودة من أفراد المجتمع، وتضمن حقوق الأغنياء والفقراء معاً.

ومن السنة قوله ﷺ: (**إنما جعل الاستئذان من أجل البصر**)[١]، فالحديث صريح في أن قصد الشارع من فرض الاستئذان هو منع التجسس على الناس، وستر حرماتهم وأسرارهم، فكل ما أدى إلى هتك ذلك فهو ممنوع[٢].

ب- الطرق غير الصريحة في الدلالة على المقاصد:

وهي كثيرة نذكر منها: الوعد و الوعيد، والمدح والذم، ولازم الأمر والنهي:

[١] **الوعد والوعيد**: فالوعد مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا﴾[٣]، "أي حباً في قلوب عباده"[٤]، الدالِّ على أن الإيمان والعمل الصالح من مقاصد الشريعة.

والوعيد مثل قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا﴾[٥]، الدالِّ على أن حفظ الدين والنفس والنسل من مقاصد الشريعة.

---

(١) أخرجه البخاري عن سهل ابن سعد، قال: (اطلع رجل من جحر في حجر النبي ﷺ ، ومع النبي ﷺ مدري يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)، صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب (١١)، ٤/٢٣٠٤.(ط. الشاملة).

(٢) انظر: نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص: ١٦٧، ولمزيد تفصيل في طريق التعليل راجع الصفحات: ١٦٥- ١٧٢ منه، وعبد الله الزبير، فقه المقاصد، ص: ١٥٤- ١٦٣.

(٣) مريم: ٩٦.

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (د.ط، د. ت) ١١/١٤٦.

(٥) الفرقان: (٦٨).

[٢] **المدح والذم**: فالأول مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾[١]. دلالة على أن تزكية النفوس من مقاصد الشريعة، ومثل قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[٢]، دلالة على أن وحدة المسلمين وتعاونهم على إقامة شعائر الإسلام وأحكامه من مقاصد الشريعة.

والذم مثل قوله تعالى: ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾﴾[٣]، الدالّ على أن هذه الصفات مناقضة لمقاصد الشريعة، ومثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾﴾[٤]، الدالّ على أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على المال والنسل.

[٣] **لازم الأمر والنهي**: وهو ما يتوقف عليه كل منهما، وقد تقدم الحديث عنه في طرق معرفة المقاصد عند الشاطبي.

الطريق الثاني: الاستقراء

أولاً: **تعريف الاستقراء**: الاستقراء في اللغة: يعني التتبع والملاحظة، ففي

---

(١) الشمس: (٩).
(٢) التوبة: (٧١).
(٣) التوبة: (٦٧).
(٤) البقرة: (٢٠٥).

المصباح المنير: "استقرأت الأشياء: إذا تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها"[١]، وفي لسان العرب: "استقرأ الجمل الناقة: تاركها لينظر ألقحت أم لا"[٢].

وفي الاصطلاح: عرفه الغزالي بأنه " عبارة عن تصفح أمور جزئية لتحكم بها على أمر يشمل تلك الجزئيات"[٣]، وعرفه الشاطبي بأنه " تصفح جزئيات المعنى ليثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي وإما ظني"[٤]، فالاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية، وتعريف الشاطبي قريب من تعريف الغزالي، ولعله مأخوذ منه، إلا أنه أضاف إليه قوله "إما قطعي وإما ظني"، ربما إشارة إلى نوعي الاستقراء: التام، والناقص.

ثانياً: أنواع الاستقراء وحجيتها: والاستقراء نوعان:

[أ] **استقراء تام،** وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي، وهو الذي يطلق عليه بـ"القياس المنطقي"، وحكمه: أنه يفيد القطع؛ لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد الشيء موضوع البحث على التفصيل، فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال؛ وهو حجة بلا خلاف، ويصلح للقطعيات من الأحكام الشرعية[٥].

[ب] **استقراء ناقص،** وهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، وهو

---

(١) الفيومي، أحمد، المصباح المنير، مصدر سابق: ١-٥٠٢.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، ١٣٢، والفيروز أبادي، القاموس المحيط، ٦٢، والزبيدي، تاج العروس، ١٩٢.

(٣) الغزالي، المستصفى، ص:٤١.

(٤) الشاطبي، الموافقات: ٢٢١٣.

(٥) قطب سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص: ٦٠-٦١، وانظر: الغزالي، المستصفى، ص:٤١، والزركشي البحر المحيط، ١٠٦، والجرجاني: علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٥ه) ص:٣٨، وعبد الله الزبير، فقه المقاصد، ١١٦-١١٧.

المعروف في اصطلاح الفقهاء بإلحاق الفرد بـ"الأعم الأغلب"، ويسميه الشاطبي بـ"الاستقراء المعنوي"[١] تشبيها له بـ"التواتر المعنوي"، وحكمه: أنه يفيد الظن الغالب عند الجمهور، ويرى الشاطبي أنه يفيد القطع[٢]، وهو حجة في الفقهيات بلا خلاف، وعليه مبنى جل أحكام الفقه الإسلامي[٣].

ثالثاً: **طرق دلالة الاستقراء على المقاصد**، وهي ثلاثة: استقراء علل، واستقراء أحكام، واستقراء نصوص.

الطريق الأول: **استقراء العلل**: وذلك أنه يستخلص المقصد الشرعي من استقراء العلل الكثيرة المتماثلة في كونها ضابطة لحكمة معينة، فيجزم بأنها مقصد شرعي[٤].

ومثال ذلك: استخلاص مقصد إبطال الغرر في المعاوضات من خلال تتبع

---

(١) ويعرف الاستقراء المعنوي بأنه "الذي لا يثبت بدليل خاص ، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك". الموافقات، ٤٠/٣.

(٢) وقد استند الشاطبي فيما ذهب إليه إلى عدة أمور، منها: أن الاستقراء المعنوي نوع من التواتر، وأن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، وأنه مبنى كثير من الأصول الشرعية، مثل: الإجماع، والقياس، وخبر الواحد، وسد الذرائع. انظر: الموافقات،٤٥/٢، ٤٠،٣/٤١٤، وراجع المزيد في: محمد شيخ أحمد، مقاصد الشريعة العامة، مرجع سابق، ص: ١٦١-١٦٥.

(٣) انظر: المصادر السابقة في الهامش (١).

(٤) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص ١٢٥.

مجموعة من العلل، هي: أن علة النهي عن بيع التمر بالرُطب المعروف بـ"بيع المزابنة" هي الجهالة والغرر في مقدار أحد العوضين وهو الرطب؛ وذلك لقوله ﷺ لمن سأله: "أينقص الرطب إذا جف؟" قال: نعم، قال: "فلا إذن"(١).

وكذلك العلة في النهي عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع(٢)، وعن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحها(٣)، وعن بيع الإنسان ما ليس عنده(٤)، وعن بيع

(١) أحرجه مالك في الموطأ، كتاب البيع، باب (١٣)، (دار إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) ٦٢٤/٢. قال الهيثمي في البدر المنير (٤٧٩/٦): "قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح لإِجْمَاع أَئِمَّة النَّقْل عَلَى إِمَامَة مَالك بن أنس، وَأَنه مُحكم فِي كل مَا يرويهِ من الحَدِيث إِذْ لم يُوجد فِي رواياته إِلَّا الصَّحِيح، خُصُوصا فِي حَدِيث أهل الْمَدِينَة (ثمَّ) لمتابعة هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة، وَيَحْيَى بن أبي كثير، و(غَيرهمَا) إِيَّاه فِي رِوَايَته عَن عبد الله بن يزِيد.

(٢) ففي مسند الإمام أحمد "نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ما في ضروعها إلا بكيل"، (مؤسسة قرطبة القاهرة) ٣/ ٤٢، وفي الصحيحين "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ٧٥٣/٢، حديث رقم (٢٠٣٦)، ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الحبلة، حديث رقم (١٥١٤).

(٣) ففي الحديث : "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها " أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث رقم (٢٠٧٢)، ٢ ٧٦٦ ؛ ومسلم أيضاً في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث رقم (١٥٣٤). ٣١١٦٥. من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

(٤) قال الزيلعي: "حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجوه أيضا عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال له: "لا تبع ما ليس عندك" وحسنه الترمذي" اهـ نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث - مصر، ١٣٥٧ه، (٥٩/٤).

الجزاف[١]، فالعلة في النهي عنها جميعاً هي الجهالة والغرر، سواء في المقدار أو في الزمن أوفي القدرة على التسليم، أو غير ذلك[٢].

الطريق الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة، بحيث يحصل اليقين بأن تلك العلة مقصد شرعي، ومثَّل له ابن عاشور بمقصد رواج الطعام وتيسير تناوله المستقرأ من كونه علة مشتركة للأحكام الآتية: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه[٣]، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة[٤]، والنهي عن الاحتكار في الطعام[٥]، وكذلك النهي عن تلقي الركبان، وعن أن يبيع حاضر لباد[٦]، فيستدل لذلك على أن

---

(١) أخرج الحافظ الهيثمي عن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: سمع رسول الله ﷺ عثمان بن عفان عليه السلام يقول: "في هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبتعك الا مجازفة"، فقال النبيﷺ: "إذا سميت كيلا فكل". بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري (المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ط١، ١٤١٣ه- ١٩٩٢م)،٤٩٥/.

(٢) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص ١٢٥- ١٢٦، وعبد الله الزبير، فقه المقاصد، ١٢١، والضرير، الغرر، ..؟؟

(٣) ففي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه، ٣/ ١١٥٩، حديث رقم (١٥٢٥).

(٤) في سنن أبي داود: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة"، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي) سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ٢٧١/. قال الألباني في تعليقه على الحديث: صحيح ليس فيه نسيئة.

(٥) ففي الحديث " من احتكر فهو خاطئ" أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، ١٢٢٧/٣، حديث رقم (١٦٠٥).

(٦) فقد ورد في الصحيحين نهي النبي عن تلقي الركبان وعن أن يبيع حاضر لباد، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب "النهي عن تلقي الركبان" ٧٥٨/، حديث رقم (٢٠٥٤)، ومسلم في كتاب البيوع، باب "تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية" ١١٥٣/٣، حديث رقم (١١٥٣).

رواج الطعام وتيسير تناوله في الأسواق بأسعار معقولة من المقاصد الشرعية[١].

الطريق الثالث: استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد:

ويقصد بذلك توارد الأدلة الكثيرة جداً على المعنى الواحد بأساليب مختلفة، وطرق متعددة، تؤدي إلى اليقين والقطع بأن ذلك المعنى مقصد شرعي عام يجب تحقيقه والمحافظة عليه، ونضرب لذلك مثالين:

المثال الأول: أن الاقتصاد والتوسط في الأمور كلها من المقاصد الشرعية؛ وذلك أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والإسراف والتقتير، وقد ورد هذا المعنى في مواضع كثيرة جداً، يدل استقراؤها بما لا يدع مجالا للتردد على أن الاقتصاد والتوسط من المقاصد الشرعية، منها على سبيل المثال لا الحصر[٢]:

[أ] الأمر بالاقتصاد والتوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾[٣]، وقوله تعالى أيضاً: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾[٤].

[ب] الأمر بالاقتصاد والتوسط في الأكل والشرب، بين الشبع والريِّ المفرط، والجوع والعطش المقعد عن ممارسة أنشطة الحياة، وأداء الواجبات، قال تعالى:

---

(١) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص ١٢٦، ونعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص:٣٤٣، وعبد الله الزبير ، فقه المقاصد،ص١٢١.

(٢) راجع مزيدا من الأمثلة لذلك: العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ٢٠٥/١- ٢١٢.

(٣) الإسراء: ٢٩.

(٤) الفرقان: ٦٧.

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾[١]، وقال تعالى: ﴿كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾[٢].

[٣] الاقتصاد والتوسط في العبادة والنهي عن التنطع فيها، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾[٣]، وفي الحديث: (**أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني**)[٤].

[٤] الاقتصاد والتوسط في الموعظة بين الإكثار المملِّ والإقلال المخلِّ، ففي حديث ابن مسعود(**كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا**)[٥]. أي: كان يتعهَّدُنا بها.

[٥] الأمر بالاقتصاد والتوسط في الطاعات كلها، ففي الحديث (**عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا**)[٦].

---

(١) الأعراف: (٣١) .

(٢) الأنعام: (١٤١).

(٣) المائدة: (٨٧) .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٩/١٩٤، حديث رقم (٤٧٧٦)؛ ومسلم في كتاب النكاح، "باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مئونة..." ٩/١٠٢، حديث رقم (١٤٠١).

(٥) أخرجه البخاري في كتاب العلم ١/٣٧، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ١/٣٨، حديث رقم (٦٨)، ومسلم في كتاب صفات المنافقين، "باب الاقتصاد في الموعظة"، ٤/٢١٧٢، حديث رقم (٢٨٢١).

(٦) أخرجه مسلم أيضا في كتاب صلاة المسافرين، "باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره"، ١/٥٤٠، حديث رقم (٧٨٢).

المثال الثاني: مقصد التيسير ورفع الحرج، فقد وردت نصوص كثيرة جداً، بأساليب مختلفة، تدل قطعاً على أنه من مقاصد الشريعة العامة، من ذلك:

[أ] أن اليسر والسماحة ورفع الحرج من أوصاف الشريعة كما في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾﴾[٢]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[٣]، وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾[٤]، وفي الحديث: (**إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة**)[٥]، كما في حديث آخر: (**أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة**)[٦].

[ب] وكذلك التيسر واللين من سمات حامل الشريعة (الرسول ﷺ) قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ﴾[٧]، وفي وصفها للنبي ﷺ قالت عائشة رضي الله عنها: (**ما خُيِّر**

---

(١) سورة البقرة: الآية (١٨٥) .
(٢) سورة النساء: الآية (٢٨).
(٣) سورة الحج: الآية (٧٨).
(٤) سورة المائدة : الآية (٦)
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، "باب الدين يسر"،١/٢٢، حديث رقم (٣٩). وفي كتاب الرقائق، "باب القصد والمداومة على العمل"، ٥/ ٢٣٧٢، حديث رقم (٦٠٩٨).
(٦) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيمان، "باب الدين يسر"، ١/٢٢.، والإمام أحمد في مسنده (مؤسسة قرطبة، القاهرة، د. ط، د.ت) ٦/٢٦٦ بلفظ "ولكني بعثت بالحنيفية السمحة"، حديث رقم (٢٢٣٤٥).
(٧) آل عمران: (١٥٩).

خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً)[١].

[٣] وكذلك الترغيب والتوجيه في التيسير في المعاملات، قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[٢]، وفي الحديث: (**يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا**)[٣]، كما في حديث آخر: (**رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى**)[٤]. فاستقراء هذا المعنى في هذه المواطن وغيرها كثير[٥]، يدلُّ بما لا يدع مجالاً للتردد على أن التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة العامة.

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ ١٣٠٦/٣، حديث رقم (٣٣٦٧)، ومسلم في كتاب الفضائل، "باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله..." ١٨١٣/٤، حديث رقم (٢٣٢٧).

(٢) البقرة: (٢٨٠).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، ٣٧/١ ، "باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا"، حديث رقم (٦٩)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير ٣/ ١٣٥٦، حديث رقم (١٧٣٢).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، "باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ..." جزء ٧٣٠/٢، حديث حديث رقم (١٩٧٠).

(٥) مثل: عدم التكليف بما لا يطاق، ووجود منطقة العفو في التشريع، ووجود الرخص الشرعية في العبادات والمعاملات، والتدرج في التشريع، والتيسير على الأمة برفع الأغلال التي وضعت على الأمم السابقة، وشرع التوبة، والكفارات، وتيسير الحساب على المؤمنين كل ذلك من المواطن التي ورد فيها مقصد التيسير، راجع استقراء النصوص الواردة في هذه المواطن في: نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص: ٣٤٥- ٣٦٨. وراجع المزيد في: عبد العزيز محمد عزام: مظاهر التيسير في التشريع الإسلامي (القاهرة: دار الحديث،١٤٢٦ د. ط، ه- ٢٠٠٥م).



» حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي الغربي

- المبحث الأول: مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والغربي
- المبحث الثاني: أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي
- المبحث الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق والإعلانات الدولية

المبحث الأول

مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي

المطلب الأول

تعريف حقوق الإنسان باعتباره مركباً إضافياً

الفرع الأول: تعريف الحقوق لغة واصطلاحاً

الحقوق جمع حق، ولعلَّ مصطلح "الحق" من أصعب المصطلحات التي يمكن التعرض لتعريفها وتحديد مدلولها؛ وذلك لعظم مدلوله، ولأنه من المفاهيم المتطورة مع الزمن، فيختلف الناس في تحديد دلالته حسب زمانهم ومذاهبهم العقائدية والسياسية[1].

أولا: تعريف الحقوق في اللغة

الحقوق جمع حق، ويطلق الحق في اللغة، ويراد به معان، منها[2]:

[1] **الثابت بلا شك** الذي لا يسوغ إنكاره[1]، قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ

---

(١) هاني الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، (عمان: دار الشروق٢٠٠٠م)، ص٢١.

(٢) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق: ٣ ٢٢٨ ؛ المصباح المنير مصدر سابق، ١٤٣.

إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾[٢]، وفي الحديث: (**والعين حق**)[٣]، وهو **نقيض الباطل**[٤]، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾[٥]. ومن هذا المعنى كان "الحق" اسماً من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته[٦]، قال تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴿٧١﴾ ﴾[٧]. وفي الحديث: (**اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ**)[٨].

[٤] **الصدق**، يقال: حقَّقت قولَه وظنَّه تحقيقاً، أي صدقت[٩]، ومنه قوله تعالى: ﴿

=

(١) الجرجاني، التعريفات، مصدر سابق، ص٨٩.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٢٣.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب "العين حق"، ٢١٦٧/٥، حديث رقم (٥٧٤٠)؛ ومسلم في كتاب "السلام"، باب "الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى"، ١٧١٩/٤، حديث رقم (٢١٨٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، (بيروت: دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠) ١٤٦٦/٤؛ والرازي: مختار الصحاح، مصدر سابق، مادة "حق" ص١٦٧.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٤٢.

(٦) ففي الحديث: (**إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنة**)، وعدَّ منها "الحق" أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب أسماء الله الحسنى، ١٢٦٩/٢، حديث رقم (٣٨٦١)، والحديث في الصحيحين دون تعداد الأسماء، فقد أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحداً، حديث رقم (٦٩٥٧)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله وفضل من أحصاها، حديث رقم (٢٦٧٧)، (٢٠٦٢/٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧) سورة المؤمنون، الآية: ٧١.

(٨) أخرجه ملك في الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي، د.ط، د. ت) ٢١٥/٢؛ والبخاري في الأدب المفرد، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط٣، ١٤٠٩ه – ١٩٨٩م) ص٢٤٢.

(٩) الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ١٦٤/٤.

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾[١].

[٣] **الحظ والنصيب** من المال أو غيره، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾[٢]. وقال أيضاً: ﴿ قَالُوا۟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ﴾[٣].

[٤] الواجب، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ ﴾[٤]؛ وذلك "أن الحق ما يجب للمرء على غيره، فهو حق من جهة المستحق، واجب من جهة المطلوب، فيكون الحق في مقابل الواجب"[٥].

قال الفيروز آبادي[٦]: "الحَقُّ من أسماء اللهِ تعالى، أو من صِفاتِهِ، والقُرْآنُ،

---

(١) سورة الجاثية، الآية: (٦).

(٢) سورة المعارج، الآية: (٢٤).

(٣) سورة هود، الآية: (٧٩).

(٤) سورة يسن، الآية (٧).

(٥) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ٢٨٢. قال: "فإذا كان المطلوب به شخصاً يكون من باب فروض فروض الأعيان، كحق الوالدين على أولادهم، وحق الدائن على المدين، وإذا لم يكن شخصاً معيناً احتمل أن يكون موجها إلى الكافة، وهذا ما يسمى بفرض الكفاية، وقد يتعين لأسباب معروفة في علم الأصول، والجانب الذي يملك الماهية دون غيره هو الذي يعلق اسمه بعد الحق بـ"اللام"، فيقال: حق لفلان. والمطالب بالحق يعدى إليه بـ"على"، واجتمعا في قوله تعالى: چڈ مَتَٰعٌۢ ڑڑ ژ عَلَى کچ البقرة، (٢٤١). فهو للأول حق وعلى الثاني واجب".

(٦) الفيروزآبادي: (٧٢٩ - ٨١٧ هـ = ١٣٢٩ - ١٤١٥ م) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة اللغة والادب. ولد بكارزين (بكسر الراء وتفتح) من أعمال شيراز. وانتقل إلى العراق، وجال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند. ورحل إلى زبيد (سنة ٧٩٦ هـ فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل وقرأ عليه، فسكنها وولي قضاءها، وكان شافعياً. وانتشر اسمه في الآفاق، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، وتوفي في زبيد. أشهر كتبه "القاموس" أربعة أجزاء. و"بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز"، و"نزهة الاذهان في تاريخ أصبهان" ، الزركلي، الأعلام ٧/١٤٦-١٤٧.

وضِدُّ الباطِلِ، والأمر المَقْضِيُّ، والعَدْلُ، والإِسْلامُ، والمالُ، والمِلْكُ، والمَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ، والموتُ، والحَزْمُ، وواحدُ الحُقوقِ"[١].

ويظهر أن هذه المعاني وغيرها من إطلاقات الحق راجعة في أصلها إلى معنى الثبوت والوجوب، الذي يمكن اعتباره المعنى الأصلي للمادة[٢]، قال الفيومي[٣]: "الْحَقُّ خِلَافُ الْبَاطِلِ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَقَّ الشَّيْءُ من بابي ضرب وقتل: **إذَا وَجَبَ وَثَبَتَ**، وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَرَافِقِ الدَّارِ حُقُوقُهَا... وَحَقَقْتُ الْأَمْرَ أَحُقُّهُ: إذَا تَيَقَّنْتُهُ أَوْ **جَعَلْتُهُ ثَابِتًا لَازِمًا**... وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ: مُنْتَهَاهُ وَأَصْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهِ، وَفُلَانٌ حَقِيقٌ بِكَذَا بِمَعْنَى خَلِيقٍ، **وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَقِّ الثَّابِتِ**... وَاسْتَحَقَّ فُلَانٌ الْأَمْرَ: **اسْتَوْجَبَهُ**"[٤].

وقال صاحب معجم مقاييس اللغة[٥]: "الحاء والقاف أصلٌ واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحّته. فالحقُّ نقيضُ الباطل، ثم يرجع كلُّ فرعٍ إليه بجَودة الاستخراج وحُسْن التّلفيق، ويقال حَقَّ الشيءُ وجَبَ".

---

(١) القاموس المحيط (ج ٢/ ص ٤٥٢).

(٢) عبد السلام داوود العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (عمان: مكتبة الأقصى، ط١، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م) ص٩٣، نقل عن: الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص٢٨، ومحمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، ص٤١٩.

(٣) الفيومي (٧٧٠هـ= نحو ١٣٦٨م) أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: لغوي، اشتهر بكتابه (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي)، ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة (بسورية) فقطنها. ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. قال ابن حجر: كأنه عاش إلى بعد ٧٧٠ هـ. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ١/٢٢٤.

(٤) المصباح المنير، مصدر سابق ١/١٤٢-١٤٣.

(٥) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (دار الفكر، د.ط ، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م). مادة "حق" ١/١٥٢.

ويؤيد ذلك أن مادة (ح. ق. ق) وردت في القرآن الكريم في مائتين وثلاثة وستين (٢٦٣) موضعاً[١]، مراداً بها معاني كثيرة ومتعددة، "ترجع في معظمها إلى الثبوت والوجوب"[٢].

ثانياً: تعريف الحقوق في الاصطلاح الفقهي والقانوني:

أ- تعريف الحقوق عند الأصوليين والفقهاء المسلمين القدامى:

الحقوق جمع حق، والحق في الاصطلاح الشرعي العام يأتي بمعنيين[٣]:

الأول: الحكم المطابق للواقع، ويقابله الباطل. ويكثر استعمال ذلك في مجال: العقائد والأديان والمذاهب الآراء، باعتبار اشتمالها على ذلك،[٤] يقال: هذا دين حق وذاك مذهب باطل.

الثاني: واحد الحُقُوق، ويشمل حقوق الله وحقوق العباد[٥]. وهذا المعنى هو المتداول في مجال الفقه وأصوله في الأغلب، وهو المقصود في هذا البحث.

ويستعمل الأصوليون والفقهاء لفظ (الحق) و(الحقوق) كثيراً، ويطلقونه على

---

(١) فقد وردت بصيغة الاسم المعرَّف بالألف واللام (الحق) في (١٧٧) موضعاً، وبصيغة الاسم المنكر أو المعرف بالإضافة (حق) في (٥٣) موضعاً، وبصيغة التفضيل (أحق) في (١٠) مواضع، كما وردت بصيغة الفعل الماضي (المعلوم والمجهول) والمضارع (حَقَّ، حَقَّت، حُقَّت، يَحِقُّ، يُحِقُّ، استحقا) في (٢٣) موضعاً.

(٢) الجليدي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ٤٠٠.

(٣) وزاة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية (الكويت: طباعة ذات السلاسل، ط٢، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م) ٧/٨.

(٤) انظر: الجرجاني، التعريفات، مصدر سابق ص١٢٠.

(٥) قال في مختار الصحاح: "الحَقّ: ضدّ الباطل، والحَقّ أيضاً واحد الحُقُوق". مصدر سابق، ص ١٦٧.

معاني مختلفة ومتعددة، وكلها ترجع إلى المعنى اللغوي، منها[١]:

[١] كل ما يثبت للشخص من حقوق سواء أكانت مالية أم غير مالية، فيقولون: حق الله وحق العباد. وقد درج الأصوليون في كتبهم على تقسيم الحقوق إلى: حقوق لله تعالى، وحقوق للعبد، وحقوق مشتركة مع بيان المقصود والمراد بكل قسم[٢].

[٢] الملك سواء أكان المملوك عقاراً أم منقولاً، عيناً أو منفعة، فيقولون: هذا الشيء حقُّ فلان بمعنى ملكه، وعقد البيع يفيد نقل الحق في المبيع إلى المشتري، أي ينقل ملكيته.

[٣] الالتزامات التي تترتب على العقد وتتصل بتنفيذه، كحق المشتري في تسلُّم المبيع، وحق البائع في تسلُّم الثمن، وحق الزوجة في استيفاء عاجل صداقها.

[٤] الأوصاف الشرعية الاعتبارية، التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، في مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة، كقولهم: حق الخيار، وحق الحضانة، وحق الولاية، وحق الطلاق، وحق الشفعة.

ولهذا ذهب كثير[٣] من الباحثين المعاصرين في الشريعة الإسلامية إلى أن

---

(١) انظر: عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، ص٩٣؛ وزاة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية ٨/١١؛ والجليدي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص٤٠١؛ ونزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (هيرندن - فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م) ص١٢١- ١٢٢.

(٢) انظر على سبيل المثال: القرافي: الفروق: ١/١٤٠ وما بعدها ؛ والشاطبي: الموافقات، ١/١٥٦ وما بعدها؛ وعبد العزيز البخاري: كشف الأسرار، ٤/ ١٣٤ وما بعدها.

(٣) انظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام، ١٠٣؛ وفتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص١٨٣- ١٨٤؛ وعلي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، ص١-٢؛ والجليدي، المدخل لدراسة =

الفقهاء والأصوليين لم يضعوا تعريفاً كاملاً للحق بمعناه العام، نظراً لأنه كان عندهم من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف، فاكتفوا بوضوح المعنى اللغوي، وأن ما نقل عن بعضهم من التعاريف كان قاصراً عن الإحاطة بالمعنى المراد للحقوق، أو كان مقتصراً على جانب معين منه[١].

وذهب غيرهم إلى أن بعض فقهاء المسلمين القدامى عرفوا "الحق" تعريفاً دقيقاً، ونقل عن القاضي أبي علي الحسين الشافعي في كتابه "طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية" تعريفه للحق بقوله: "والمعنيُّ بالحق: **اختصاص مُظهَر فيما يُقصَد له شرعاً**"[٢].

وهذا التعريف له وزنه وقيمته العلمية من عدة نواح: أهما: أنه عرف الحق بأنه "اختصاص" وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية كالحكم والخطاب، وأنه يتفق مع آخر ما وصل إليه البحث القانوني المتمثل في "المذهب الحديث" في تعريف الحق، مع أن صاحبه أحد فقهاء القرن الخامس الهجري، مما يدل على أن فقهاء الشريعة القدامى عرفوا الحق تعريفاً صحيحاً، بل أقرب إلى الصواب من كثير من التعريفات التي قدمها القانونيون في

=

الفقه الإسلامي، ص٤٠١؛ وحمد عبيد الكبيسي وآخرون، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، دار المعرفة، ط١، ١٩٨٠م، ص٢٥٦)؛ والطعيمات، مرجع سابق ، ص٢٢. وساجر الجبوري: حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١٤٢٦،١هـ- ٢٠٠٥م) ص٥٩.

(١) وذلك كتعريف بعضهم للحق بقوله: "الحق هو ما يستحقه الرجل"، وقول بعضهم: "الحق هو الشيء الثابت من كل وجه، ولا ريب في وجوده"، فهذا تعريف للحق بالمعنى اللغوي.

(٢) عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٩٦.

مسيرة تطور مفهوم الحق لديهم[١].

ب- تعريف الحق في الاصطلاح الفقهي والقانوني المعاصر:

تعددت تعريفات الفقهاء المعاصرين من أساتذة الفقه الإسلامي لمصطلح "الحق"، التي يظهر منها التأثر – بالإضافة إلى المعنى اللغوي للحق وتعريفات الفقهاء والأصوليين القدامى- باتجهات القانونيين لتعريف "الحق"[٢]، فقد حاولوا وضع تعريف للحق يبين ماهيته ويكشف عن حقيقته، ولهم في ذلك اتجاهات ثلاثة[٣]:

أحدها: تعريف الحق بالمصلحة[٤]: فهو "مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما

---

(١) عبد السلام العبادي، المرجع السابق، ص٩٦- ٩٧)؛ وأحمد محمود الخولي: نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٩٢٩هـ/٢٠٠٨م). ص٣٨- ٤٠. **قلت**: ولعل تعريف الحق بالاختصاص ليس أمراً غريباً في الفقه الإسلامي، بل يبدو أنه مألوف، كما يظهر من كلام الفيومي في بيان معنى الحق: "وَقَوْلُهُمْ: هُوَ أَحَقُّ بِكَذَا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اخْتِصَاصُهُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُشَارَكَةٍ نَحْوُ زَيْدٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ، فَيَقْتَضِي اشْتِرَاكَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَتَرْجِيحَهُ عَلَى غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِمْ زَيْدٌ أَحْسَنُ وَجْهًا مِنْ فُلَانٍ، وَمَعْنَاهُ ثُبُوتُ الْحُسْنِ لَهُمَا، وَتَرْجِيحُهُ لِلْأَوَّلِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) فَهُمَا مُشْتَرِكَانِ وَلَكِنْ حَقُّهَا آكَدُ" المصباح المنير ٤٢٦/١

(٢) للقانونيين مذاهب أربعة في تعريف الحق: أولها: المذهب الشخصي الذي ينظر إلى شخص صاحب الحق، فيعرفه بأنه "قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون للشخص". **وثانيها**: المذهب الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع الحق، فيعرفه بأنه "مصلحة يحميها القانون". **وثالثها**: المذهب المختلط الذي يجمع بين المذهبين السابقين، فيعرف الحق بأنه: "المصلحة المحمية عن طريق الاعتراف بقدرة إرادية لصاحبها". والمذهب **الرابع**: المذهب الحديث المعروف بمذهب الاستئثار والاختصاص والذي يعرف الحق بأنه "اختصاص بقيمة مالية أو أدبية معينة يمنحها له القانون". انظر: الخولي، نظرية الحق، ص١٩-٣٠.

(٣) عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص: ٩٨.

(٤) وممن نحى هذا المنحى من القانونيين السنهوري، حيث عرف الحق في كتابه "مصادر الحق" بأنه: "مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون" ١/٥.

يقررها الشارع الحكيم"، وفسروا المنفعة بالمصلحة ذاتها، ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه عرف الحق بغايته، فالحق بذاته ليس مصلحة، بل هو وسيلة إلى مصلحة[١].

والثاني تعريف الحق بالشيء الثابت: فهو "ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته[٢]. ويؤخذ عليه أمران:

[أ] أنه تعريف لا يظهر جوهر الحق، بل موضوعه أو محله، لأن الحق ليس الشيء الثابت، بل الثبوت نفسه، فليس الحق هو العين المملوكة، ولكن ثبوت ملكيتها لشخص معين[٣].

[ب] أنه جعل حماية الشرع للحق ركناً في التعريف، مع أن هذه الحماية ليست عنصراً تكوينياً يسهم في قيام الحق، وإنما هي أثر له تلحقه بعد قيامه فعلاً.

والثالث تعريف الحق بالاختصاص: فهو "اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً"[٤]. أو "اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة"[٥].

فالاختصاص هنا هو جوهر الحق، ومعناه: الانفراد والاستئثار، وهو أيضاً عبارة عن علاقة أو رابطة بين شخص وشيء، أو بين شخص وشخص، تمنح صاحبها استئثاراً بشيء، وقد يكون المختص بهذه العلاقة هو الله تعالى، وموضوع العلاقة

(١) فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مرجع سابق، ص١٨٨.
(٢) الشيخ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٢.
(٣) عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٠٢.
(٤) مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي، مرجع سابق، ص١٤٦.
(٥) فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مرجع سابق، ص١٩٣.

قد يكون مالياً كاستحقاق الدين في الذمة، وقد يكون غير مالي كممارسة الولي ولايته، والوكيل وكالته[١].

ويلاحظ أن هذا التعريف جامع لأنواع الحق مانع من دخول غيره فيه، لكن يؤخذ عليه أنه عرف الحق بما يلازم وجوده وهو الاختصاص الذي هو أثر لوجود الحق، فالشرع يحكم أولاً بوجود الحق، وبعد اعترافه به يمنح صاحبه الاختصاص به، والسلطة على محله، ليتمكن من تحقيق المقصد الذي وجد الحق لأجله[٢]. وعليه يمكن تعريف **الحق بأنه "ثبوت اختصاص، يقرَّر به الشرع سلطة أو تكليفاً، تحقيقاً لمصلحة معينة"**.

فهذا التعريف يشمل: بيان ماهية الحق وقوامه، ومصدره الذي هو الشرع، وغايته التي هي مصلحة المكلف ومنفعته، وموضوعه الذي هو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف.

فماهية الحق ثبوت قيمة أو شيء معين على وجه الاختصاص، سواء أكان المختص بهذا الشيء هو الخالق سبحانه، حيث إن حقوقه في جملتها تكاليف على المخلوق، أو كان المختص به شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً، وسواء أكان هذا الشيء الذي ثبت متعلقاً بالمال، أم غير متعلق به.

ومقتضى هذا الثبوت إما أن يكون لصاحب الحق سلطة على موضوع الحق تمكنه من تحقيق المصلحة التي شرع الحق لأجلها، وهذه السلطة قد تكون على شخص ما كما هو الحال في حق الولاية على النفس، إذ يمنح الولي ممارسة سلطة على

---

(١) الطعيمات، مرجع سابق، ص٢٥.
(٢) المرجع السابق، ص٢٥- ٢٦.

القاصر تأديباً وتزويجاً وغيرهما، وقد تكون على شيء معين كما هو الحال في حق الملكية، الذي يمنح المالك سلطة استعمال الشيء المملوك له والانتفاع به والتصرف فيه. وإما أن يكون مقتضى هذا الثبوت تكليف من يثبت عليه الحق أداء ما في عهدته لصاحب الحق، كقيام المدين بأداء دينه، وقيام العبد بأداء ما وجب عليه من عبادات لله تعالى.

وهكذا يكون تعريف "الحق" من وجهة نظر فقهية شاملاً بعمومه جميع أنواع الحق، بما في ذلك حقوق الله سبحانه وتعالى، ومانعاً من دخول غيره[١].

الفرع الثاني: تعريف "الإنسان" موضوع "الحقوق"

أولاً: المعنى اللغوي لمادة "الإنسان" واشتقاقها:

الإنسان اسم جنس للبشر، يطلق على الذكر والأنثى، والواحد والجمع، مشتق من الإنس[٢] على الصحيح، ويجمع على أناس، فيقال: للرجل "إنسان" وللرجال كذلك، وللمرأة "إنسان"، ولا يقال لها "إنسانة" وللنساء كذلك.

قال ابن فارس[٣] في معجم مقاييس اللغة[٤]: "الهمزة والنون والسين أصلٌ

---

(١) المرجع السابق، ص٢٧.

(٢) الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق ١/٢٦.

(٣) ابن فارس (٣٢٩ - ٣٩٥ هـ = ٩٤١ - ١٠٠٤ م): أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الرازي فتوفي فيها، وإليها نسبته. من تصانيفه (مقاييس اللغة) ستة أجزاء، و(المجمل) طبع منه جزء صغير، و (الصاحبي) في علم العربية، ألفه لخزانة الصاحب ابن عباد، و(جامع التأويل) في تفسير القرآن، وله تصانيف أخرى. الزركلي، الأعلام (١/١٩٣).

(٤) معجم مقاييس اللغة ، مصدر سابق، ١/١٤٥.

واحد، وهو ظهورُ الشيء، وكلُّ شيءٍ خالَفَ طريقة التوحُّش. قالوا: الإنْس خلاف الجِنّ، وسُمُّوا لظهورهم. يقال آنسْتُ الشيء إذا رأيتَه. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ۝٦﴾[١]. وقيل: مشتق من النسيان، وسمي إنساناً لأنه عُهِد إليه فنسي[٢]، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ۝١١٥﴾[٣].

ثانياً: إطلاقات "الإنسان" في القرآن:

وإذا كان أصل مادة الإنسان "الهمزة والنون والسين"، فإنها تشمل في اشتقاقاتها ألفاظ: "الإنسان"، و"الناس"، و"الإنس"، وقد ورد كل منها في القرآن بنسب متفاوتة، وبدلالات معينة:

١. أما لفظ "الإنسان" فقد ورد في القرآن في (٦٥) موضعاً، والغالب فيها إطلاقه على جنس البشر، كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾[٤]. ومما يلحظ في إطلاق لفظ "الإنسان" في القرآن وصفه بصفات مذمومة، أي إطلاقه على الإنسان المتمرد على طاعة ربه، أو المقصر فيها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾[٥]، وقوله: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ۝٥٤﴾[٦]، بينما ذكر الإنسان المسلم السوي في

(١) سورة النساء، الآية: (٦).
(٢) الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ص٢٠
(٣) سورة طه: الآية (١١٥)
(٤) سورة النساء : الآية (٢٨) .
(٥) سورة إبراهيم، الآية (٣٤).
(٦) سورة الكهف، الآية (٥٤).

في مئات المواضع من كتاب الله[١]، ووصف بصفات محمودة فاضلة، كلفظ: "المؤمنين"، "المسلمين"، "المتقين"، "المحسنين"، "الصابرين"، "الصادقين"، ... ونحوها.

٢. أما لفظ "**الناس**" وهو جمع "الإنسان" من غير لفظه[٢]، فقد ورد في (٢٤١) موضعاً من القرآن، ويستعمل للدلالة على السلالة الآدمية كنوع من أنواع الكائنات التي خلقها الله تعالى. والغالب إطلاقه على الإنس من البشر، وقد يطلق على الجن والإنس[٣]، كما في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِى يُوَسۡوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝٦﴾[٤].

٣.أما لفظ "الإنس" فقد جاء في (١٨) موضعاً من القرآن الكريم، كلها في وضع التقابل مع الجن، فهو يشترك مع الإنسان في الدلالة اللغوية، ولكنه ينفرد عنه في الاستعمال الموضوعي[٥].

ثالثاً: تحديد الإنسان موضوع الحقوق:

أما "**الإنسان**" المضاف إليه الحقوق في مصطلح "**حقوق الإنسان**" فالمقصود به: ابن آدم الذي خلقه الله تعالى وأوجده في هذه الأرض ليعمرها، قال تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ

(١) أطلق لفظ (الإيمان - المؤمن) ومشتقاتها في القرآن في نحو ٤٠٠ موضع. (انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ص٨١- ٩٣.

(٢) المصباح المنير، مصدر سابق، ٢٦/.

(٣) المصباح المنير، مصدر سابق ، ٦٣٠/.

(٤) سورة الناس، الآيتان: (٤)، (٦).

(٥) الحقيل، حقوق الإنسان في الإسلام، (الرياض: مطابع الحميضي، ط٤، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م)، ص: ١٦.

ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ ﴿صَٰدِقِينَ﴾[1].

فالإنسان معروف، ومهما اختلف الناس فيه عند النظر إليه من جهة معينة، أو زاوية ضيقة، أو هدف محدد[2]، فالحقيقة الباقية التي جاءت بها الرسالات السماوية من أقدمها إلى آخرها (الرسالة الخاتمة) هي: أن الإنسان هو أحد أفراد الجنس البشري: آدم ووحواء، وما تفرع منهما من بنين وبنات، مهما اختلفت الصفات والأوصاف والاعتبارات، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ ﴿١﴾﴾[3].

وطبيعة الإنسان تتكون من عنصرين أساسيين، هما[4]:

[أ] العنصر المادي الأرضي، المتمثل في التراب والماء، أو ما يتركب منهما وهو الطين، وقد نتج عن ذلك التكوين البيولوجي للإنسان، المشتمل على أجهزته وحواسه وأعضائه وحاجاته الجسدية.

[ب] العنصر الروحي السماوي، المتمثل في التكوين السيكولوجي للإنسان أو الجانب المعنوي، والناتج عن تلك اللطيفة الربانية التي هي سر الحياة (الروح) وما

---

(١) سورة البقرة، الآيتان: (٣٠) ، (٣١).

(٢) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٠. ومن المفيد مراجعة: مناقشة تتعلق بالنظرية الداروينية حول أصل الإنسان التي أصبحت اليوم مرجعاً لكثير من الدوائر الفكرية في: عبد الله بن بيه: حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام (الرياض: مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٨ه – ٢٠٠٧م)، ص٢٥ وما بعدها.

(٣) سورة النساء: الآية (١) .

(٤) طعيمات، مرجع سابق، ص١٨؛ نقلاً عن مصطفى البغا: بحوث في نظام الإسلام، ص١٥٧-١٥٨.

يستتبعها من عواطف وأشواق علوية، ومن صفات معينة خاصة بالطبيعة الإنسانية

وعليه فإن اكتساب "الإنسان" لأصل الحقوق لا يتطلب أكثر من الانتماء إلى الآدمية التي كرمها الله تعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾[1]. أما التفاضل فيها والتمايز في دراجاتها فمرهون – وفقاً لمقررات العقل السليم، وقوانين الفطرة السديدة، والشرائع الإلهية والوضعية كافة - بما يبذله الإنسان من عمل وجهد، ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾﴾[2]، وبما يتصف به من صفات يرتقي بها إلى التحقق بمقامات الخلافة والعمارة والعبادة، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾[3]. وسياتي للموضوع مزيد تفصيل في المبحث الثاني عند تناول أسس ومصادر حقوق الإنسان في الإسلام.

المطلب الثاني

تعريف «حقوق الإنسان» باعتبارها علماً (مصطلحاً)

الفرع الأول: تعريف "حقوق الإنسان" في الفكر الغربي

أولاً: مفهوم مصطلح حقوق الإنسان:

إن مصطلح حقوق الإنسان المتداول هو مصطلح تحددت ملامحه في داخل أروقة هيئة الأمم المتحدة، ويُعَدُّ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته

(١) سورة الإسراء، الآية: (٧٠).
(٢) سورة المدثر، الآيتان: ٣٧، ٣٨.
(٣) سورة الحجرات، الآية (١٣)

الجمعية العامة للأمم المتحدة في١٩٤٨/١٢/١٠م، كرد فعل على النتائج المدمرة للحرب العالمية الثانية، وما تبعه بعد ذلك من اتفاقيات ومعاهدات، يُعَدُّ تتويجاً لحضارة الغرب، ولجهود المفكرين والمصلحين فيه في العصر الحديث[١]. ومع ذلك لم تضع تلك المواثيق والمعاهدات الدولية تعريفاً لهذا المصطلح[٢].

كما أن الدراسات القانونية تقتصر – في الأغلب - على عرض حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية بشان حقوق الإنسان، **من غير تقديم تعريف جامع مانع لـ "حقوق الإنسان"**، أو حتى عرض نظرية شاملة لحقوق الإنسان بوجه عام[٣].

وهذه نماذج من تعريفات "حقوق الإنسان" في هذه الدراسات[٤]:

١. "حقوق الإنسان فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية، يختص بدراسة العلاقات بين الناس، استناداً إلى كرامة الإنسان، بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني".

٢. "حقوق الإنسان علم يتعلق بالشخص، ولا سيما الإنسان العامل، الذي يعيش في ظل دولة، ويجب أن يستفيد من حماية القانون عند اتهامه بجريمة، أو عند

---

(١) عبد الله بن عبد المحسن التركي: حقوق الإنسان في الإسلام، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٩هـ، ص٤، ١٣، ٢٣.

(٢) علي الدباس وعلي عليان، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص٢٦.

(٣) منير حميد البياتي، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، (كتاب الأمة، ط١، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م)، ص٤٢- ٤٣.

(٤) عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي، (القاهرة، دار النهضة العربية١٩٨٥م) ص٤، وأحمد الرشيدي، حقوق الإنسان (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ١٤٢٤م ـ ٢٠٠٣م)، ص٣٤- ٣٥.

ما يكون ضحية للانتهاك، عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية، كما ينبغي أن تكون حقوق الإنسان - ولا سيما الحق في المساواة - متناسقة مع مقتضيات النظام العام".

٣. حقوق الإنسان هي: "مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، وفي أي مجتمع دون أي تمييز بينهم لاعتبارات: الجنس، أو النوع، أو اللون، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر".

٤. "تلك الحريات والحصانات والمزايا التي – طبقاً للقيم المعاصرة المتفق عليها- يستطيع كل فرد أن يطالب بها كحق من المجتمع الذي يعيش فيه"[١].

ثانياً: اختلاف المدارس الفكرية الغربية في تحديد مفهوم حقوق الإنسان:

مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الغربي تتنازعه مدارس فكرية مختلفة، لم تستقر حتى الآن على تعريف جامع لحقوق الإنسان. فالمدرسة الأوربية لحقوق الإنسان[٢] ترى أن حقوق الإنسان ما هي إلا اصطلاح جديد يغطي ما عرف حتى الآن باسم الحقوق والحريات العامة، فهي مرتبطة بفكرة الحرية[٣].

وعليه فإن "**مصطلح حقوق الإنسان** يتسع ليشمل جميع المفاهيم التي كانت

---

(١) ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٣١.

(٢) وهذه المدرسة نشأت في أوربا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وما زالت تجمع غالبية فقهاء القانون الدستوري المعاصرين في الفقه الأوربي، والتي انبثق منها الفكر الأمريكي المعاصر لحقوق الإنسان. الحقيل، حقوق الإنسان في الإسلام، ص١٥.

(٣) عبد الرحمن الحقيل، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٥- ١٦.

تدل عليها المصطلحات التي تداولتها الدساتير والقوانين الوطنية في القرن التاسع عشر، وعلى امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، مثل مصطلح "**الحريات الخاصة**" الذي يشمل الحريات المدنية: كحرية التملك، وحرية التعاقد، وحرية العمل، وغيرها. ومصطلح "**الحريات العامة**" الذي يشمل الحريات السياسية، كحرية التجمع وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية الصحافة"[١].

ثم ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مدرسة جديدة في مجال حقوق الإنسان، منطلقها رفض الخلط بين "حقوق الإنسان" و"الحريات العامة"، وترى أن "حقوق الإنسان" تنبثق من فكرة "الحق"، وتعرفها بناء على ذلك بأنها: "**تلك الحقوق التي يتعين الاعتراف بها للفرد لمجرد كونه إنساناً**"[٢]، أي بصرف النظر عن جنسه، أو ديانته، أو أصله العرقي أو القومي، أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي. فهي حقوق طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل أن يكون عضواً في مجتمع معين، فهي تسبق الدولة وتسموا عليها"[٣]، وتختلف عن الحقوق الوضعية في عدم اشتراط توافر الحماية القانونية حتى يمكن المطالبة بها[٤].

---

(١) أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص٣٤)؛ وعلي القاسمي، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ٢٠٠١م)، ص٤٦.

(٢) عبد الرحمن الحقيل، حقوق الإنسان في الإسلام، ص١٦- ١٧؛ والسيد عبد الحميد فوده، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط الأولى، ٢٠٠٣م) ص٣.

(٣) السيد فوده، المرجع السابق، ص٣.

(٤) الحقيل، المرجع سابق، ص١٧.

"**ومن السمات العامة لهذه الحقوق**: أنها لا يمكن العدول عنها ولا انتزاعها من الفرد، وأنها غير محددة على سبيل الحصر، لأنه يمكن إضافة حقوق جديدة تشتق من الحقوق الأساسية"[١].

ثالثاً: علاقة حقوق الإنسان بالعلوم الإنسانية الأخرى:

إن نشأة وتطور حقوق الإنسان في الفكر الغربي ارتبطت بالصراع الذي نشأ بعد قيام الدولة بين كل من الفرد والدولة، وتحديد الدائرة التي لا يمكن للأخيرة التدخل فيها؛ وبناء على ذلك فإن "حقوق الإنسان" ينتمي إلى "القانون العام الداخلي"، وتحديداً إلى "القانون الدستوري"، حيث إن "حقوق الإنسان" تحتل مكاناً بارزاً في الدساتير المكتوبة، إلا أن هذا الانتماء للقانون الدستوري لم يكن انتماء مطلقاً، لأن هذا الموضوع يتصل أيضا بالقانون الدولي، وقانون العقوبات، وقانون العمل، والقانون الإداري[٢].

وإذا كانت "**حقوق الإنسان**" اسماً لعلم خاص تبحث فيه القضايا والأفكار التي تهم الإنسان وتدور حول كرامته، والاعتناء به والدفاع عنه، بحسبانه إنساناً بصرف النظر عن دينه وجنسه ولونه[٣]، فإنها بهذا المعنى تمثل موضوعاً مشتركاً بين أكثر من فرع من فروع العلوم الاجتماعية، وبخاصة العلوم القانونية والعلوم السياسية[٤]،

(١) السيد فوده، المرجع السابق، ص٣.
(٢) علي دباس، وعلي عليان، حقوق الإنسان وحرياته، ص٢٨-٢٩.
(٣) علي الشربجي، حقوق الإنسان في الإسلام (بيروت: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م) ص٣٠.
(٤) أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص٣٥.

وإن كان القانون الدولي والقانون الدستوري هما: المعنيان أساساً بحقوق الإنسان، وبقية القوانين الداخلية تبع لهما في ذلك[١]، وهذا عرض موجز لأهم العلوم التي تعتبر حقوق الإنسان موضوعاً مشتركاً بينها[٢]:

[أ] **القانون الدولي العام**[٣]: حيث يعود إليه الفضل في صياغة العديد من القواعد الخاصة بحقوق الإنسان، سواء في وقت السلم (القانون الدولي لحقوق الإنسان) أو في أثناء النزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني، أو قانون النزاعات المسلحة).

[ب] **القانون الدستوري**[٤]: حيث يضع الإطار المرجعي لطائفة مهمة من حقوق الإنسان، تتمثل في الحقوق السياسية، مثل: الحق في الانتخاب، والحق في الترشيح لشغل الوظائف العامة، والحق في المشاركة في الحياة السياسية عموماً، والحق في حرية الرأي والتعبير ونحو ذلك.

---

(١) منير حميد البياتي، المرجع السابق، ص٤٢.

(٢) أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص٣٥- ٣٦.

(٣) القانون الدولي: مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول مع بعضها، وتحدد حقوق كل منها وواجباتها، سواء في حالة السلم أم في حالة الحرب. ويعتبر القانون الدولي العلم الأم في العلاقات الدولية؛ ولذلك يوصف بأنه أكثر النظم البشرية تكاملاً. انظر: محمد محمود عبد الله، المدخل إلى علم القانون (دمشق: مطبوعات جامعة دمشق، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م)، ص٥٩؛ وإسماعيل عبد الفتاح، وزكريا القاضي، معجم مصطلحات حقوق الإنسان (القاهرة: مركز الاسكندرية للكتاب، ط١، ٢٠٠٦م)، ص٢٧٢.

(٤) القانون الدستوري هو: هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم، في الدولة والسلطات العامة فيها، واختصاص كل سلطة منها، وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض، وعلاقاتها مع الأفراد، كما يبين حقوق الأفراد السياسية، وما يجب لحريتهم من ضمانات. محمد محمود عبد الله، المدخل إلى علم القانون، المرجع السابق.

[٣] **القانون الجنائي**[١]: وتتمثل علاقته في التوكيد على جملة من المبادئ الحاكمة ذات الصلة المباشرة بحماية حقوق الإنسان وما يرتبط بها أو ينبثق منها من حريات، مثل: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ الحق في الدفاع الشرعي، ومبدأ القانون الأصلح للمتهم، والمبدأ القاضي بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.

[٤] **قانون الإجراءات الجنائية**[٢]: من حيث الاهتمام بتقرير العديد من الضمانات اللازمة لكفالة حقوق الإنسان في هذا المجال: مثل الحق في الدفاع أصالة أو وكالة، واعتبار أن الأصل في الإنسان هو البراءة..

[٥] **قانون العمل**[٣] **والتشريعات الاجتماعية**: حيث تهتم هذه القوانين حقوق الإنسان من نواحي عديدة، مثل تأكيد الحق في العمل، والحق في الحصول على أجر متساو في مقابل العمل المتساوي، والحق في إنشاء تنظيمات نقابية، والحق في المفاوضة الجماعية..

الفرع الثاني: تعريف حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي

أولاً: مصطلح "حقوق الإنسان" في الفقه الإسلامي:

لم تتناول الدراسات الشرعية والكتب الفقهية القديمة مصطلح "**حقوق**

---

(١) والقانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم، وتبين العقوبات المقررة لكل منها. المرجع السابق.

(٢) وقانون الإجراءات الجنائة هو القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في تعقب المتهم ومحاكمته، وتوقيع العقاب عليه. المرجع السابق.

(٣) قانون العمل هو القانون المختص بتنظيم العلاقة التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل. المرجع السابق.

الإنسان" بحسبانه نظرية متكاملة مستقلة خاصة بحقوق الإنسان قبل السلطة، تشكِّل قيداً عليها، فلا يجوز لها المساس بها[١]، أو باعتباره اسماً لعلم خاص تبحث فيه القضايا والأفكار التي تدور حول كرامة الإنسان والاعتناء به والدفاع عنه، كما هو الشان في الدراسات المعاصرة؛ وإنما "كان علماء الفقه قديماً يبحثون ما يخص الإنسان من أحكام في مواضع متفرقة من أبواب الفقه"[٢]؛ لذلك "لا نجد باباً خاصاً في كتب الفقه الإسلامي أو السياسة الشرعية أو غيرها من علوم الشريعة مختصاً بحقوق الإنسان؛ ذلك أن الشريعة اهتمت بمعالجة كل حق في موضعه من الباب الفقهي الذي يتعلق به حتى يأخذ وضعه العملي في جسم الشريعة وبالتالي في التطبيق في حياة الناس وهو المقصد الأساسي للشريعة"[٣].

يضاف إلى ذلك "أن مسألة حقوق الإنسان لم تكن مثارة أصلاً في ظل سيادة الحق والعدل المتمثل بالتشريع الإسلامي في الدولة الإسلامية، وإنما أثيرت في ظل سيادة الظلم والبغي في الأرض في ظل النظم الوضعية"[٤]؛ ولذلك كان بروز "مصطلح "**حقوق الإنسان**" في العصور الحديثة عند ما استيقظت أوربا من نومها العميق وغفلتها الطويلة في عصورها المظلمة..."[٥].

ومع ذلك فإن مصطلح "حقوق الإنسان" له حضور في كتابات الفقهاء

(١) منير حميد البياتي، مرجع سابق، ص٤٢.
(٢) علي الشربجي، مرجع سابق، ص٣٠.
(٣) جمال الدين عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، ص٣.
(٤) منير حميد البياتي، مرجع سابق، ص٤٣.
(٥) علي الشربجي، مرجع سابق، ص٣٠.

السابقين، ومن أوائل من وقفت له على استعماله لهذا المصطلح العلامة أبو الحسن الماوردي الشافعي[١]، من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، العاشر الميلادي، حيث استخدمه في كتابه "الحاوي" أثناء بيانه حكم الأكل والتصدق من الأضحية، فذكر أن للشافعية في ذلك ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أنهما مستحبان، والثاني: أَنَّهما وَاجِبَانِ، وَالثَّالِثُ: - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورُ الأَصْحَابِ - أَنَّ الْأَكْلَ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ، ثم قال: "فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهَا لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ ﴾[٢]، فَجَعَلَهَا لَنَا، وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَلَيْنَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَكْلَنَا مِنْهَا مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، **وَلِأَنَّ حُقُوقَ الْإِنْسَانِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا بَيْنَ الِاسْتِبْقَاءِ وَالْإِسْقَاطِ**"[٣].

---

(١) الماوردي، هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي. مفكر إسلامي. من وجوه فقهاء الشافعية وإمام في الفقه والأصول والتفسير، وبصير بالعربية. عاش في الفترة بين: (٣٦٤ -٤٥٠هـ، ٩٧٤- ١٠٥٨م). كان من رجال السياسة البارزين في الدولة العباسية وخصوصًا في مرحلتها المتأخرة. نشأ بالبصرة، وتعلّم وسمع الحديث من جماعة من العلماء، وتولى القضاء ولقب بأقضى القضاة عام ٤٢٩هـ. وتألق نجمه عند عودته إلى بغداد وقيامه بالتدريس، ولكن نجمه السياسي برز عندما عمل سفيرًا بين رجالات الدولة في بغداد وبني بويه في الفترة بين عامي ٣٨١ و٤٢٢هـ، لحل الخلافات الناشبة بين أقطار الدولة العباسية. اشتهر بكثرة التأليف وغزارة الإنتاج، ولكن لم يصل إلينا من مؤلفاته إلا القليل. ويمكن تصنيف مؤلفاته في مجموعات دينية ولغوية وأدبية وسياسية واجتماعية. ومن أبرزها: "أدب الدنيا والدين"؛ و"أعلام النبوة"؛ و"الحاوي الكبير"؛ و"الإقناع"، وهو مختصر لكتاب الحاوي الكبير. ومن أشهر كتبه في مجال السياسة: "قوانين الوزارة وسياسة الملك"؛ و"نصيحة الملوك"؛ و"تسهيل النظر وتعجيل الظفر"؛ و"الأحكام السلطانية" الذي يُعد من أشهر كتب الماوردي وأعظمها أثرًا. الموسوعة العربية العالمية. الزركلي، الأعلام ٤، ٣٢٧.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٦.

(٣) الماوردى: الحاوى الكبير (بيروت: دار الفكر) ٢٦٦/٥- ٢٦٨.

كما أورد المصطلح أيضاً الإمام القرافي المالكي[١]، من علماء القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميلادي في كتابه "الفروق" في معرض الْتَفْرِيقُ بَيْنَ حقوق الإنسان القابلة للانتقال إِلَى الْأَقَارِبِ بالتوريث ونحوه وبين غيرها، فذكر جملة من الحقوق الدينية والمدنية والسياسية غير القابلة للانتقال إلى الغير: "**إِذْ مِنْ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ** أَنْ يُلَاعِنَ عِنْدَ سَبَبِ اللِّعَانِ[٢]، وَأَنْ يَفِيءَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ[٣]، وَأَنْ يَعُودَ بَعْدَ

(١) القرافي هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبوالعباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي. فقيه مالكي وعلم من أعلام الأصول. عاش في الفترة بين: (٦٨٤هـ- ١٢٨٥م). ولد بالبهنسا بمصر وأصله من صنهاجة بالمغرب. تلقى علومه عن كبار علماء عصره ومنهم العزّ بن عبد السلام، وجمال الدين بن الحاجب، وقاضي القضاة شمس الدين الإدريسي، وغيرهم. كان إمامًا عالمًا بالفقه وأصوله والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو. انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره. يعدُّ من أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية، له مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه، منها: تنقيح الفصول في اختصار المحصول في أصول الفقه، وقد شرحه أيضًا بكتاب سماه شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. وله شرح المحصول للفخر الرازي سماه نفائس الأصول؛ وله كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق ويسمى أيضاً الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهيه؛ وله كذلك "الذخيرة في الفقه"؛ "شرح التهذيب"؛ الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة في الرد على أهل الكتاب؛ الاستغناء في أحكام الاستثناء والإحكام في الفرق بين الفتوى والأحكام؛ شرح الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي؛ الخصائص في قواعد اللغة العربية؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم وغيرها. الموسوعة العربية العالمية. الزركلي، الأعلام ٩٤/.

(٢) اللعان في اللغة: من اللعن أي الطرد، وفي اصطلاح الفقهاء شهادات أربع مؤكدات بالإيمان يؤديها الزوج مقرونة بالدعاء على نفسه باللعن فتقوم مقام حد القذف في حقه، وتؤديها الزوجة مقرونة بالدعاء على نفسها بالغضب عليها من الله فتقوم مقام حد الزنا في حقها. فهو شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ٣٩٢/؛ وعبد العزيز عزت عبد الجليل، تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، ٤٦/.

(٣) الإيلاء لغة: الحلف، وشرعاً هو حلف الزوج على زوجته وترك قربانها أربعة أشهر فأكثر فيكون

الظِّهَار[١]، وَأَنْ يَخْتَارَ مِنْ نِسْوَةٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَأَنْ يَخْتَارَ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا، وَمِنْ حَقِّهِ إِذَا جَعَلَ الْمُتَبَايِعَانِ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يَمْلِكَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ عَلَيْهِمَا وَفَسْخَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ مَا فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنَ الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ: كَالْقِصَاصِ، وَالْإِمَامَةِ، وَالْخَطَابَةِ، وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْرِهَا، وَكَالْأَمَانَةِ وَالْوَكَالَةِ، وَمِنْ حَقِّهِ جَمِيعُ أَفْعَالِهِ الدِّينِيَّةِ فَلَا يَنْتَقِلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِثْ مُسْتَنِدَهُ وَأَصْلَهُ..." [٢].

ثانياً: مضمون نظرية "حقوق الإنسان" في الفقه الإسلامي:

إلا أن عدم تناول هذا المصطلح في كتب التراث الإسلامي باعتباره علماً مستقلاً أو باباً خاصاً لا يعني عدم رعاية التشريع الإسلامي لحقوق الإنسان، أو خلو كتب الفقه الإسلامي عن مضمون نظرية حقوق الإنسان، بل إن أحكام الشريعة الإسلامية كلها متعلقة بالإنسان، وهي في مجملها حقوق له وواجبات عليه، تهدف إلى تحقيق مصالحه على المدى القريب المنظور "في الحياة الدنيا" والبعيد غير المنظور "في الحياة الآخرة"، وكتب الفقه الإسلامي وأصوله كلها مليئة بمضمون نظرية حقوق

=

منجزاً، ومعلقاً، ومضافاً الى زمن، وتبدأ مدة الإيلاء في المنجز فور التلفظ به، والله لا أقربك كذا، وفي المعلق فور تحقق الشرط، وفي المضاف الى زمن مستقبل بدخول أول لحظة، وفي كل تبين منه الزوجة بطلقة. عبد العزيز عزت، المرجع السابق ٤٦/.

(١) الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر يقال تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولَّى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة وشرعا قول الرجل لامرأته "أنت عليَّ كظهر أمي" وهو أيضا بناء على النشوز مأخوذ من الظهر. القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي (جدة : دار الوفاء ، ط١، ١٤٠٦ه) ١٦٢/؛ والأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: محمد جبر الألفي (الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ط١ ، ١٣٩٩ه) ص٣٣٢.

(٢) أنوار البروق في أنواع الفروق ٣٧٢/.

الإنسان. ولكن على طريقة الشريعة الإسلامية من السمو والارتقاء بالحقوق من النظر إليها على أنها مجرد منافع مادية مطلبية إلى كونها مقاصد سامية، وضرورات واجبة، لا غنى للإنسان عنها في عيشه، ولا تتحقق له مهمته في الحياة دونها. ومن هنا تبنى بعض الباحثين المعاصرين مصطلح "ضرورات" أو "حرمات" بدل مصطلح "الحقوق"[١].

والحقوق بهذا المفهوم الشامل يصعب اختزالها والتعبير عنها بمصطلح "الحقوق" ونحوه، مما جعل الفقهاء يستعملون مصطلح "الأحكام" الذي يعني"الحقوق" بمعناها الشامل؛ إذ إن هذه الحقوق – المندرجة تحت مفهوم مصطلح حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي - في الإسلام ليست متميزة عن غيرها من الحقوق والواجبات وقواعد السلوك والأخلاق التي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية[٢]؛ وذلك أن "أحكام الشريعة أوامر ونواهي تقتضي حثاً على قرب ومحاسن وزجراً عن مناكر وفواحش، وإباحة لما به صلاح العالم وعمارة هذه الدار ببني آدم؛ وأبواب الفقه

(١) انظر: محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق (القاهرة: دار السلام، ط١، ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥م)، ص١٥؛ وعلي جريشة، حرمات لا حقوق "حقوق الإنسان في ظل الإسلام" (القاهرة: دار الاعتصام، د.ط،د.ت).

(٢) يقول الشيخ عبد الله بن بيه: "وحقوق الإنسان في الإسلام حقوق موجهة تارة إلى المجتمع أو من يمثله، وإلى الأفراد تارة أخرى، أي أنها قد تكون من فروض الكفاية من باب التعاون على البر والتقوى، وقد تكون من فروض الأعيان كالحقوق التي تكون لإنسان على آخر بسبب من الأسباب، وفي ظرف من الظروف قديكون الطلب موجهاً إلى المجتمع المخاطب بأحكام التكليف أو إلى فئة معينة، أما في إعلان حقوق الإنسان فقد أطلقت الحقوق دون تعيين الجهة المطالبة بإيجادها في عالم الواقع. وهذه الحقوق في الإسلام ليست متميزة عن غيرها من الحقوق والواجبات وقواعد السلوك والأخلاق التي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية" حوار عن بعد، ص٣٣.

وتراجم كتبه كلها دائرة على هذه الكلمات"[١].

وللتعبير عن بعض معاني "الأحكام" و"الحقوق" التي تخص الإنسان في مجالات معينة، يستعمل الفقهاء مصطلحات أخرى مثل: "**حقوق الله وحقوق العباد**" و"**حقوق الآدمي**" و"**حقوق الأمة**"، "وهذه المصطلحات في حقيقة الأمر أصدق وأوفى في المضمون وفي المفاهيم من المصطلح العالمي "**حقوق الإنسان**" ولكن ذلك لا يمنع من استعماله، وليس سبباً في إهماله، بشرط أن تتضح المفاهيم، ويتميز المضمون أمام الناس"[٢].

ولعل ربط حقوق الإنسان بصفة العبودية في هذه المصطلحات "حقوق العباد" و"حق العبد" ما يشير إلى أن العبودية وصف ملحوظ ملازم للحقوق في مصادرها ومقاصدها، فمصدرها مالك العباد منحة وتكريماً، وليست ذاتية مستمدة من الإنسان نفسه، او من الطبيعة، كما تصورها بعض المذاهب الفكرية، كما أن ممارسة هذه الحقوق كذلك مقيدة بتحقيق مقاصد التكريم ومقتضى العبودية، المفصلة في أحكام الشارع، وليست مطلقة، يذهب بها الإنسان حيثما أراد وكيفما شاء. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا المعنى في المبحث الثاني من هذا الفصل.

ونجد أن مصطلح "حقوق الله" و "حقوق العباد" للتعبير عن الحقوق العامة والحقوق الخاصة يكثر تداوله في كتب الفقه الحنفي بصفة خاصة، حيث يقسمون الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه إلى هذين القسمين[٣]، في حين يكثر تداول

---

(١) القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، ٢٣/١.
(٢) عبد الله بن عبد المحسن التركي: حقوق الإنسان في الإسلام، المرجع السابق، ص٣٩.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق ١٨/ ١٤.

مصطلح "**حقوق الآدمي**" للتعبير عن الحقوق الخاصة، في مقابل مصطلح "**حقوق الأمة**" الدال على الحقوق العامة عند المذاهب الأخرى، وخاصة عند الشافعية[١].

ولعل من المصطلحات الأكثر وفاء بمضمون حقوق الإنسان، وتداولاً في لغة الفكر الإسلامي عموماً والفقه الإسلامي وأصوله خصوصاً هو "مصالح الإنسان"؛ إذ إن تحقيق المصالح الإنسانية هي غاية ما تسعى إليه الشريعة، وهي جوهر مقاصد الشريعة؛ ومصالح الإنسان هي حقوقه التي هي عبارة عن حقوق وواجبات متبادلة فيما بينهم.

ويقسم الفقهاء والأصوليون الحقوق إلى أقسام مختلفة باعتبارات شتَّى، وأشهر هذه التقسيمات تقسيمها بالنظر إلى صاحبها، إلى ثلاثة أقسام هي: حقوق الله، وحقوق العباد، والحقوق المشتركة، وهذا تعريف وتبيين موجز لهذه الحقوق[٢]:

---

(١) فبالرجوع إلى (١٧) من أهم كتب الفقه الحنفي، و(١٩) من أهم كتب الفقه الشافعي، و(١٤) من كتب الفقه المالكي، و(٨) من كتب الفقه الحنبلي، وجدت ما يأتي:

[١] ورود مصطلح "حقوق العباد" بالجمع في (٣٦٥) موضعاً، وبالإفراد "حق العبد" في (٥٧٤) موضعاً في كتب الحنفية. في حين ورد المصطلح نفسه بالجمع والإفراد معاً في كتب المالكية في (١٩) موضعاً، وفي كتب الشافعية (٣٣) موضعاً، وفي كتب الحنابلة (٢٥) موضعاً.

[٢] ورود مصطلح "حقوق الآدمي" بالجمع والإفراد في كتب الشافعية في (٢٥٤) موضعاً، وفي كتب المالكية (٥٣) موضعاً، وفي كتب الحنابلة (٨٣) موضعاً. وذلك في حين لم يتجاوز ورود المصطلح نفسه في كتب الحنفية (٢٢) موضعاً بالإفراد فقط، ولم ترد صيغة الجمع فيها.

[٣] ورود مصطلح "حقوق الأمة" في كتب السياسة الشرعية باب شروط الإمامة في (٣) مواضع من "الأحكام السلطانية" للماوردي، من كتب الشافعية، و"الطرق الحكمية" لابن القيم مرة واحدة، و"شرح منتهى الإرادات" و "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"، من كتب الحنابلة في موضعين، كلاهما في "بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ" .

(٢) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (دمشق: دار الطباعة للنشر والتوزيع، ط١، ١٣١٣هـ- ١٩٩٢م) ص١٧٣ وما بعدها؛ يقسم العز ابن عبد السلام الحقوق إلى: حقوق الله، وحقوق

[١] حقوق الله هي: ما أوجبه الشرع مما ليس له مطالب من العباد، وإنما يتعلق به النفع العام للمجتمع، فلا يختص به أحد دون غيره من الناس، وينسب إلى الله تعظيماً، أو لئلا يختص به أحد من الناس(١). وليس المراد أنَّ الله تعالى يختصُّ بها وحدها من بين سائر الحقوق، أو أنَّ الله تعالى ينتفع بها، فحقوق الله وحقوق العباد كلها أحكام له سبحانه، وهو متعالٍ عن النفع والضَّرر، وتُسَمَّى: الحقَّوق العامة.

وقِيْلَ : هي ما قُصِدَ به قصداً أوليَّاً التقرُّب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة دينه، أو قُصِدَ به حماية المجتمع، بأن ترتَّبت عليه مصلحة عامَّةٌ له من غير اختصاصٍ بأحدٍ؛ فالأوَّل : كالعبادات الواجبة من الصلاة والصوم، والثاني: كالكفِّ عن المحرَّمات، مثل الزِّنا وشرب الخمر، ومن ذلك أيضاً صيانة المرافق العامة التي هي حقٌّ لله تعالى كالمساجد والوقف على جهات البرِّ.

[٢] "حقوق العباد" أو "حقوق الادميين"، وهي: ما تتعلق به مصلحة خاصة للأفراد، ويقبل الإسقاط والتعويض ممن له الحق في بعض الأحوال، مثل: حق المهر(٢). وكحقِّ كلِّ أحدٍ في داره وماله.

[٣] **الحقُّوق المشتركة، وهي**: ما اجتمع فيه الحقان؛ حقُّ الله تعالى، وحقُّ العبد، وقد يكون حقُّ الله تعالى هو الغالب، كما في حقِّ الحياة، وقد يكون حقُّ العبد هو

=

المخلوقين، ويقسم الأخيرة إلى حقوق المكلف على نفسه، وحقوق بعض المكلفين بعضهم على بعض في حياتهم وبعد مماتهم، وحقوق البهائم والحيوان على الإنسان. والموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (الكويت: دارالسلاسل، ط٢) م ١٨، ص١٤ وما بعدها.

(١) قطب سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص١٨٠.

(٢) المرجع السابق، ص١٨١.

الغالب، كما في القصاص.

وهكذا اعتبرت الشريعة الإسلامية كل ما يتعلق بالنفع العام والصالح العام من حقوق الله المحضة، وكل ما يتعلق بالنفع الخاص والمصلحة الخاصة من حقوق الإنسان، وكل ما يجمع النفعين والمصلحتين من الحقوق المشتركة[١].

وما يميز بين هذه الأنواع الثلاثة هو: أنَّ حقَّوق الله تعالى لا تورث، ولا يجوز إسقاطها لا بصلحٍ ولا بغيره؛ كالحدود والزكوات ونحوها، وأمَّا حقوق الآدميين فهي التي تورث، وتقبل الإسقاط بالصلح، وأخذ العِوَضِ عليها، وأمَّا الحقُّوق المشتركة؛ فما رُجِّحَ فيه حقُّ الله تعالى لم يورث، ولم يَجُزِ العفو عنه ولا إسقاطه؛ كحدِّ القذف، عند من يُغَلِّب حقَّ الله فيه، وما رُجِّحَ فيه حقُّ العبد جاز إرثه، وجاز لصاحبه العفو عنه وإسقاطه؛ كالقصاص.

فالتفريق بين هذه الحقوق من هذه الناحية فقط، أما من حيث حقيقتها فيصعب التمييز بينها؛ إذ "ما من حقٍّ للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط بإسقاطهم إلاَّ وفيه حقٌّ لله تعالى، وهو حق الإجابة والطاعة"[٢]، المتمثل في الأمر بإيصال تلك الحقّوق إلى مستحقِّيها، فالحقوق كلها بهذا الاعتبار حقوق الله تعالى؛ إذ إنها ما صارت حقوقاً إلا بإذن الشارع لها، ولا يكون أداؤها لأهلها إلا طاعة لأوامره بذلك وتنفيذاً لتوجيهاته، ووقوفاً عند حدوده ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَآ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ

(١) مصطفى إبراهيم الزلمي، فلسفة الشريعة، (بغداد: دار الرسالة للطباعة –١٩٧٨-١٩٧٩م، ص٣٧٦.
(٢) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام (دمشق: دار الطباعة للنشر والتوزيع، ط١، ١٣١٣هـ - ١٩٩٢م) ص١٧٣.

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾[١]. كما أنها باعتبار مقاصدها التي تحققها والمصالح التي تتضمنها عائدة كلها إلى الإنسان إسعاداً له في مستقبله القريب والبعيد "دنيا وأخرى"، فهي من حيث المآل والمصير كلها حقوق الإنسان. فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين.

ثالثاً: تعريفات المعاصرين لحقوق الإنسان في الإسلام:

لم يهتم كذلك معظم المعاصرين[٢] في كتاباتهم بتعريف مصطلح "حقوق الإنسان" وتحديد مفهومه من وجهة النظر الشرعية، ويكتفي معظمها بتعريف جزئي المصطلح كل على حدة،

وقد حاول بعضهم تحديد هذا المفهوم بقوله: "**هي حقوق الله التي يترتب على الوفاء بها وأدائها على خير الوجوه؛ خلوص العبودية لله، والطاعة له سبحانه؛ والقيام بتكاليف شرعه الحنيف**"[٣]، وبهذا يرتقي المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان إلى مقام العبادة الرفيع، باعتبار أن هذه الحقوق في الإسلام واجباتٍ دينية، وفروضاً شرعية؛ وبالتالي تعد حقوق الإنسان في الإسلام من الثوابت التي يقوم عليها المجتمع

---

(١) سورة البقرة ، الآية (٢٢٩).

(٢) تناول ابن عاشور في سياق مختلف وتحت عنوان "مقصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها" أن تعيين أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبته للتشريع في معاملات الأمة بعضها مع بعض، ثم قال: "وحقوق الناس هي: كيفيات انتفاعهم بما خلق الله في الأرض التي أوجدهم عليها، كما أنبأ على ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٩، قال: فهذا نص القرآن قد جعل ما في الأرض جميعاً حقاً للناس على وجه الإجمال المحتاج إلى التفصيل والبيان" . مقاصد الشريعة الإسلامية (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م) ص١٤٦.

(٣) عماد حسين أبو العينين، حقوق الإنسان في الإسلام (القاهرة: مؤسسة العلياء، ط١، ١٤٢٧ه-٢٠٠٧م)، ص ١٦.

الإسلامي، فهي ليست حقوقاً سياسية ودستورية فحسب، وهي ليست تاجاً فكرياً يمثل مرحلة من تطور العقل الإنساني، وليست حقوقاً طبيعية كما يعبر عنها في القانون الوضعي، ولكنها واجبات دينية يكلف بها الفرد والمجتمع، كل في نطاقه، وفي حدود المسئولية التي ينهض بها، وبذلك فإن الفرد في المجتمع الإسلامي يتشرب هذه الحقوق، ويتكيف معها، بحيث تصبح جزءًا من مكوناته النفسية والعقلية والوجدانية، ويحافظ عليها، لأن في المحافظة عليها، أداءً لواجب شرعيّ، وليس من حقه أن يفرط فيها، لأن التفريط فيها تقصير في أداء هذا الواجب[١].

كما حاول العلامة الشيخ عبد الله بن بيه ذلك أيضاً تعريف حقوق الإنسان، فبعد تناول تعريف المصطلح من وجهة نظر وضعية، عرف حقوق الإنسان بالنسبة للشريعة بأنها: "**تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته للإنسان** ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾[٢]، **والزم الجميع – طبقاً للضوابط والشروط الشرعية - باحترامها**"[٣].

وهذا التعريف وإن كان مقتبساً من التعريفات الوضعية إلا أنه يتميز بمراعاة خصوصيات فلسفة حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي، وتضمنه لعناصرها الأساسية المتمثلة في أن مصدرها: الشرع، وأساسها: التكريم الإلهي "منحة ربانية"، وأن رعايتها واجب شرعي على الجميع أفراداً ومجتمعات ودولاً، وممارستها مقيدة بأن

(١) المرجع السابق، ص ١٧.
(٢) سورة الاسراء : الآية (٧٠)
(٣) حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص: ٣١

تكون وفق مقاصد الشارع، لا وفق هوى الإنسان ونزواته.

وبما أن هذا التعريف يوفي بالمقصود فلا ضير من اعتماده بعد تهذيبه، وعليه يمكن القول بأن حقوق الإنسان في الإسلام هي: "**المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الإلهي للإنسان، التي يجب على الجميع رعايتها، تنفيذاً لأحكام الشارع، وتحقيقاً لمقاصده**".

رابعاً: العلاقة بين "مقاصد الشريعة" و"حقوق الإنسان":

يظهر من تعريف مصطلح "حقوق الإنسان" المتقدم أنه ذو صلة قوية بـ"مقاصد الشريعة"، ولكن ما هي طبيعة هذه الصلة ونوع هذه العلاقة؟ هل هي علاقة ترادف وتساو كمساواة مقاصد الشريعة لمصالح الإنسان؟ أم هي علاقة عموم وخصوص، بحيث تعتبر "حقوق الإنسان" من جملة مقاصد الشريعة، وأحد مكوناتها؟ الإجابة على هذا التساؤل أمر في غاية الأهمية لإيضاح حقيقة كل من المصطلحين موضوع البحث

يفهم من كلام بعض المعاصرين أن "حقوق الإنسان" جزء من مقاصد الشريعة، فقد اعتبر كل من ابن عاشور وعلال الفاسي "حقوق الإنسان" من مقاصد الشريعة: حيث أطال ابن عاشور النفس في استخلاص وتأصيل مجموعة مقاصد شرعية ذات دلالات وأبعاد مصلحية حضارية في حفظ نظام الشريعة ومصالح الأمة والإنسانية جمعاء، أهمها: حفظ الفطرة، والسماحة، والنظام، والمساواة، والحرية، وحقوق الناس ...[1]، فهذه المقاصد التي ذكرها تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما يوحي أنها جزء من

(١) انظر: كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق طاهر الميساوي، ص: ٢٥٩ وما بعدها، و٢٦٨ وما بعدها، و٢٧٣ وما بعدها.

مقاصد الشريعة، وأن الأخيرة أعم من الأولى. وقريباً من ذلك فعل الأستاذ علال الفاسي، فذكر: مقصد الفطرة، والأخلاق، وذكر السلام، والمساواة أوالعدل باعتبارها من جملة حقوق الإنسان(١).

ويرى جمال الدين عطية - في إطار مناقشته لمن اقترح إضافة "حقوق الإنسان" إلى المقاصد الضرورية - أن "حقوق الإنسان كثيرة ومتداخلة في فروع الشريعة وأحكامها المختلفة، منه ما هو في مرتبة الضروري كحق الحياة وحرية التملك والحق في التعليم، ومنها ما هو دون ذلك كحق الجار والضيف، ولذلك يكفي في ضمان تحقيقها المبدأ العام عن سيادة الشريعة الذي ذكرناه ضمن مقصد التنظيم المؤسسي للأمة"(٢)

بينما اعتبر ابن الخوجة المقاصد حقوقاً لما ففي الحقوق من ضمان للمصالح، وهذه الحقوق منها ما يعرف بإضافته لله، ومنها ما يضاف للعبد، ومنها الحقوق المشتركة، والمقصود من حقوق الله هو حقوق الأمة التي فيها تحصيل للنفع العام أو الغالب. فهذه الحقوق التي تحفظ المقاصد العامة للشريعة، وتحفظ المقاصد الخاصة بحماية تصرفات الناس في اكتساب مصالحهم الخاصة(٣).

وقد حدد الأستاذ عمر عبيد حسنة في تقديمه لكتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة" الهدف الإجمالي منه بأنه "محاولة للتدليل على أن "**مقاصد الشريعة**"، بعد النظر والتدقيق هي "**حقوق الإنسان**"، الهدف منها توفير الحقوق وحمايتها(٤).

---

(١) انظر: كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص ١٩١، ٢٥، ٢٣١، ٢٦٦.ض

(٢) نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١٠٥.

(٣) ابن الخوجة، محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، نقلاً عن الدليل الإرشادي، ٣٢٧.

(٤) مقدمة كتاب حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة" مرجع سابق ص ٣٧ .

وإذا أخذنا في الاعتبار ما سبق في تعريف "مقاصد الشريعة"، من أن جوهرها هو رعاية "مصالح الإنسان"، بالمعنى العام لـ"الشريعة" الشامل للقيم والقوانين. وأن "المقاصد الشرعية" و"مصالح الإنسان" هما وجهان لحقيقة واحدة في المضمون، وإن كان بينها تغاير من حيث مواضع الإطلاق ومواطن الاستعمال. وأضفنا إلى ذلك ما تقدم آنفاً في تعريف حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي من شمولها للتكاليف والواجبات، ومن أن أنواع الحقوق - وإن اختلفت في نسبتها إلى الله أو إلى الإنسان - كلها راجعة في مآلها إلى حقوق الإنسان.

إذا أخذنا هذه الأمور كلها في الاعتبار قد لا نجد صعوبة في تأكيد القول: بأن مقاصد الشريعة هي حقوق الإنسان، ورعاية حقوق الإنسان هي مقاصد الشريعة. فهما في المضمون والحقيقة واحد، ولكن إن نسبت إلى الشارع والشريعة فهي مقاصد وأحكام، وإن نسبت إلى الإنسان فهي تكاليف وحقوق ومصالح.

أما إذا لم نأخذ الأمور السابقة في الاعتبار، واعتبرنا حقوق الإنسان وفقاً للمفهوم الغربي على مستوى الممارسة - ما يعتبره الفرد أياً كانت رؤيته للحياة والوجود - حقاً له يطالبه في مواجهة الدولة أو المجتمع، تحقيقاً للمصالح الشخصية، وليس بالضرورة أن يوافق مصالح الإنسانية أو يصادمها، فحينئذ يكون محتوى مصطلح "حقوق الإنسان"أضيق دائرة من مصطلح "مقاصد الشريعة"، ولا يعدو حينئذ كونه من جملة "مقاصدها"، وقد يصبح تارة من جملة مفاسدها لا مقاصدها؛ إذا تصادمت هذه الحقوق مع المقاصد الشرعية.

المبحث الثاني

أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي

المطلب الأول

أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الغربي

لقد أدت أفكار وآراء المفكرين الأوربيين قبيل قيام الثورة الفرنسية وبعدها إلى إحداث تغيير اجتماعي وسياسي في العالم الغربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، خاصة بعد استقرار حريات الناس وحقوقهم في أوربا الغربية، خاصة في فرنسا وبريطانيا، وقد استمدت الفلسفة الغربية الحديثة مفهومها للحقوق والحريات من مجموعة من الاتجاهات والمدارس الفكرية، أهمها: مدرسة القانون الطبيعي، ونظرية العقد الاجتماعي[1]، وفيما يلي عرض موجز للنظريتين:

أولاً: مدرسة القانون الطبيعي[2]:

---

(١) هاني سليمان الطعيمات، حقوقمرجع سابق، ص٨٢.

(٢) انظر تفاصيل أكثر لهذه النظرية في: علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص٣٨ – ٤٥؛ والسيد عبد الحميد فوده، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٤٠- ٤٨.

يتلخص مضمون فكرة القانون الطبيعي كما ظهر في الفلسفة اليونانية في: وجود قانون ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، يعتبر المثل الأعلى الذي يجب أن تنسج على منواله قوانين المجتمع؛ لأنه غير مستمد من تقاليد متواضع عليها، ولا من قواعد محددة في كتاب، وإنما مصدره الطبيعة ذاتها، وبإمكان العقل أن يكشفه[١].

وبعد انتقال الفكرة إلى الرومان، قام سيشرون بإبراز القانون الطبيعي باعتباره القانون النابع من العناية الإلهية التي تحكم هذا الكون، والنابع أيضا من الطبيعة العقلية السليمة والمشتركة بين الكائنات البشرية[٢].

وفي القرن السابع عشر الميلادي انتعشت فكرة القانون الطبيعي من جديد على يد مجموعة من المفكرين الغربيين، في مقدمتهم الفقيه الهولندي "جرسيوس"[٣]،

---

(١) انظر: محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، (دار الشروق، د. بيانات نشر) ص١١؛ وعلال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص٣٨ - ؛ ودافيد ب. فورسايت، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ط١، ١٩٩٣م)، ص٢٠٧

(٢) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص٨٢.؛ والسيد عبد الحميد فوده، حقوق الإنسان مرجع سابق، ص٢٦- ٢٧.

(٣) ولد جورسيوس في مدينة دلفت بهولندا، وعاش في الفترة بين: (١٥٨٣-١٦٤٥)، وقد درس القانون بفرنسا. وعمل بالمحاماة، وأهم ما قام به في مجال الفكر القانوني هو تأليف كتابه الشهير عن "قانون الحرب والسلم" وقد أشار في مقدمة هذا الكتاب إلى النهج العقلي الذي اتبعه في التأليف، وهو نهج جاء مغايراً لما درج عليه الفقهاء الذين سبقوه فيما قاموا به من دراسات قانونية، حيث كانت تلك الدراسات تنحو في عرض مفاهيمها الأساسية على المعطيات العقائدية والاعتبارات العملية المرتكزة على الأسس الدينية، فجاء جورسيوس مخالفاً هذا الاتجاه ومشيراً في مقدمة مؤلفه أنه يعلن بكل الصدق أنه يدرس القانون مستبعداً من ذهنه تماماً وقائع خاصة كما يدرس الرياضيون أرقامهم مجردة عن المادة.

الذي يُعدُّ زعيم مدرسة القانون الطبيعي في العصر الحديث، فطوَّر فكرة القانون الطبيعي بتخليصها من الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في العصور السابقة على يد رجال الدين، حيث كان تصوره للقانون الطبيعي يقوم على أنه **مبادئ مستمدة من طبيعة الإنسان عن طريق الاستنباط العقلي، ومنفصلة عن الوحي الإلهي**، وبذلك يكون جرسيوس قد عاد بالقانون الطبيعي إلى الصورة الأولى التي كان عليها من أنه قانون غير الهي[١].

وقد انتشرت أفكار جرسيوس في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وظهر أنصار لها في مختلف أنحاء القارة الأوربية، ويمكن تلخيص فكرة القانون الطبيعي في نظر جرسيوس وأنصاره من بعده بما يلي[٢]:

أولاً: التمييز بين القانونين الطبيعي والإلهي من جهة، ثم التمييز بينهما وبين القانون الوضعي من جهة ثانية، فالقانون الإلهي مصدره الوحي، والقانون الطبيعي مصدره العقل الإنساني فقط، ولا علاقة له بوجود الدولة أو عدم وجوده، وهو المثل الأعلى للقوانين الوضعية، لأنه يمثل مبادئ ثابتة وخالدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا تختلف باختلاف المكان، أما القوانين الوضعية فيضعها البشر، وتختلف من دولة إلى أخرى، ومن عصر إلى عصر آخر ضمن الدولة الواحدة.

ثانياً: وهو الأهم أن فكرة وجود قانون طبيعي نابع من طبيعة الإنسان ومن عقله، سابق لكل القوانين الوضعية وأسمى منها، تستلزم القول بوجود جملة من

(١) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص٨٣.
(٢) المرجع السابق نفسه.

الحقوق الطبيعية للأفراد، ملازمة للطبيعة البشرية وثابتة للإنسان وهو في حالته الطبيعية الفطرية، أي قبل تكوين المجتمع ونشوء الدولة؛ ولذلك كان قد ساد التعبير عن حقوق الإنسان بـ" الحقوق الطبيعية".

هذا وقد كانت مفاهيم فلاسفة مدرسة القانون الطبيعي هي الموجهة للثورة الانجليزية[١] (الثورة المجيدة لعام ١٦٨٨م وصدور قانون حرية التعبير في ١٦٩٥م) والثورة الأمريكية لعام (١٧٧٦م) والثورة الفرنسية لعام ١٧٨٩م.

وقد ارتبطت فكرة حقوق الإنسان الطبيعية بالعلمانية السياسية، التي سادت الفكر الأوربي منذ مطلع القرن السابع عشر، فعندما أصبحت الطبيعة المرجع الأساسي لقياس الحقوق والواجبات في المجتمع، لم يعد للدين مجال يذكر في تفسير الظواهر المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي، ولهذا عمد مفكروا الرأسمالية إلى استبعاد فكرة وجود قوانين إلهية تحدد حقوق الإنسان، واستبدلوا بالقانون إلا لهي القانون الطبيعي المستند إلى العقل[٢].

ونتيجة لاستناد فكرة حقوق الإنسان في الفكر الغربي إلى قاعدة " الحق

---

(١) الثورة المجيدة تسمى هكذا في تاريخ بريطانيا، وتسمى أيضًا الثورة البيضاء. وهي ثورة أطاحت بملك إنجلترا "جيمس الثاني"، واعتلى العرش بعده "وليم الثالث" و"ماري الثانية"، وكان ذلك عام ١٦٨٨م. أرست هذه الثورة دعائم حق البرلمان في تنظيم وراثة العرش وتحديد سلطة الملك. أقر البرلمان عام ١٦٨٩م "إعلان الحقوق" الذي أقصى الرومان الكاثوليك عن العرش، وحظر على الملك تعليق القوانين وإبقاء الجيش زمن السلم، أو جباية الضرائب دون موافقة البرلمان. الموسوعة العربية العالمية، ص ١.

(٢) أحمد مفتي، وسامي الوكيل، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، كتاب الأمة، العدد ٣٥، ط١، ١٩٩٠م) ص: ٣٠.

الطبيعي" وإلى "العلمانية"، صارت المواثيق الدولية والدساتير الوطنية تجعل الإنسان مصدراً للحقوق في المجتمع، كامتداد لفكرة الحقوق الطبيعية، المستمدة من القانون الطبيعي الوضعي الذي جعل الإنسان غاية في حد ذاته[١].

ثانياً: نظرية العقد الاجتماعي:

يرى أكثر المفكرين والفلاسفة في أوربا أن أساس حقوق الإنسان يرجع إلى نظرية العقد الاجتماعي، التي هي امتداد لتعاليم مدرسة القانون الطبيعي، وكان من أشهر الدعاة إليها: الكاتبان الانجليزيان: هوبز، وجون لوك، والفيلسوف السويسري جان جاك روسو[٢].

وخلاصة هذه النظرية أن وجود الدولة يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفـــراد الجماعة، الذين اجتمعوا واتفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا، متنازلين بذلك عن بعض حقوقهم الطبيعية لهذه السلطة، فالدولة على هذا الأساس قد وجدت نتيجة لعقد غير مكتوب أبرمته الجماعة، للانتقال من الحياة الفطرية البدائية إلى تكوين مجتمع سياسي منظم يكفل لهم حياة أفضل[٣].

ومع اتفاق هؤلاء المفكرين الثلاثة على تصور فكرة العقد الاجتماعي، إلا أنهم اختلفوا في مدلولها وفيما تؤدي إليه من نتائج:

---

(١) المرجع السابق، ص: ٣١.

(٢) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٢٨.

(٣) انظر: محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي (دار الشروق: د. بيانات نشر) ص١٢.

فالكاتب هوبز[١] **يرى**: أن الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة في هذا العقد الذي أُبرم بين الأفراد ولم يكن الحاكم طرفاً فيه، لأن الأفراد قد تنازلوا بمقتضى هذا العقد عن جميع حقوقهم الطبيعية، فللحاكم السلطان المطلق في سن القوانين، وتوقيع العقوبات، ومراقبة جميع الآراء والمعتقدات الدينية وغيرها، وعلى الأفراد الخضوع والطاعة المطلقة له[٢].

ويرى لوك[٣]: أن الأفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم الطبيعية للحاكم، وإنما

---

(١) توماس هوبز (١٥٨٨-١٦٧٩م): هو كاتب وفيلسوف إنجليزي يعد أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني حيث كان بالإضافة إلى اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ، فقيها قانونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز بها هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي. كما عرف بمساهمته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي لعبت دورا كبيرا ليس فقط على مستوى النظرية السياسية، بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق في كثير من البلدان، وعلى رأسها مفهوم "العقد الاجتماعي" . كذلك يعتبر هوبز من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم "الحق الطبيعي" في تفسيرهم لكثير من القضايا المطروحة في عصرهم. ويكبيديا العربية: **http://ar.wikipedia.org/wiki**

(٢) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٢٩؛ ومحسن باقر الموسوي، الشورى والديمقراطية، (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م) ص٣١١.

(٣) جون لوك، (**John Locke**: ١٦٣٢-١٧٠٤م) هو كاتب وفيلسوفانجليز تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي. ولد في عام ١٦٣٢ في رنجتون **Wringiton** في إقليم سومرست وتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في جامعة أوكسفورد، حيث انتخب طالباً مدى الحياة، لكن هذا اللقب سحب منه في عام ١٦٨٤ بأمر من الملك. وبسبب كراهيته لعدم التسامح البيورتياني عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سلك رجال الدين. وبدلاً من ذلك اخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي، حتى عرف باسم (دكتور لوك). كان لوك فيلسوفاً تجريبياً حسياً، ومن أكبر أعمال لوك هو مقال عن الفهم الإنساني الذي يشرح فيه نظريته حول الوظائف التي يؤديها العقل (الذهن) عند التعرف على العالم، وكتابه (عن العقل البشري)، وخلاصتهما أن العقيدة السائدة قبل

يحتفظون بالحريات والحقوق الأساسية لهم، باعتبارها قيداً على ممارسة السلطة الحاكمة، التي هي طرف في العقد، وعليها التزام بتحقيق مصلحة الجماعة، واحترام الحقوق الطبيعية للأفراد، كما يحق للأفراد عزلها إذا ما أخلت بهذا الالتزام[١].

وأما جان جاك روسو[٢] **فيرى**: أن الأفراد قد تنازلوا بمقتضى هذا العقد عن جميع حقوقهم الطبيعية، ولكن للمجتمع وليس للحاكم، فالسيادة من حق الجماعة لا من حق فرد واحد، والسلطة الحاكمة خاضعة لإرادة الجماعة، وإرادة الشعب العامة هي مصدر الشرعية للسلطات والقوانين واجبة التنفيذ[٣].

وواضح أن نظرية العقد الاجتماعي هذه نظرية افتراضية، لأن العقد المدعى إبرامه ليس وثيقة من الوثائق التاريخية المدونة، يمكن الرجوع إليها والتحقق من فحواها، كما

=

لوك هي أن العقل البشري يشتمل على بعض الأفكار الفطرية الموروثة منذ الولادة دون أن يكتسبها العقل من التجارب التي تمر به أثناء الحياة، وقد بلغ من رسوخ هذا المذهب في النفوس أنه لم يكن يستهدف حتى لمجرد البحث والجدل. ويكبيديا العربية، المرجع السابق.

(١) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص٨٤؛ ومحسن باقر الموسوي، الشورى والديمقراطية، مرجع سابق، ص ٣١٤ـ ٣١٥.

(٢) جان جاك روسو (١٧١٢-١٧٧٨م) فيلسوف سويسري، كان أهم كاتب في عصر العقل، وهو فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين، ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة. وُلد روسو في مدينة جنيف بسويسرا. وكانت أسرته من أصل بروتستانتي فرنسي، وقد عاش في جنيف لمدة سبعين عاما تقريبا. توفيت أمه عقب ولادته مباشرة، تاركة الطفل لينشأ في كنف والده، الذي عُرف بميله إلى الخصام والمشاجرة. ونتيجة لإحدى المشاجرات عام١٧٢٢ م، اضطر والد روسو إلى الفرار من جنيف، فتولى عم الصبي مسؤولية تربيته. ويكبيديا العربية. http://ar.wikipedia.org/wiki

(٣) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص٨٥؛ ومحسن باقر الموسوي، مرجع سابق، ص٣٢٦.

أنه لم يبرم في واقعة مشهورة، تواترت الروايات حول صحة وقوعها وما دار فيها[١].

ثالثاً: تبلور مذهب الفردية المطلقة كأساس للحقوق الإنسانية:

أدت الأفكار التي طرقتها نظرية العقد الاجتماعي، و مدرسة القانون الطبيعي إلى تبلور اتجاه فكري معين في العالم الغربي يقوم على أساس أن الفرد هو محور النظام السياسي والاقتصادي في المجتمع، وقد عرف هذا الاتجاه **بالمذهب الفردي**، كما أصبح هذا المذهب فيما بعد **الأصل الذي تصدر عنه حقوق الإنسان** في النظام الرأسمالي، وتتلخص المرتكزات الأساسية لهذا المذهب في جانب الحقوق في النقاط التالية[٢]:

١.امتلاك الأفراد لحقوق طبيعية غير مكتسبة من المجتمع، يتمتعون بها منذ عهد الفطرة، وقد توصل العقل إلى معرفتها، ويقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانتها، وفق قواعد القانون الطبيعي.

٢.الفرد هدف المجتمع السياسي؛ لأن الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأفراد سابقة للوجود السياسي للجماعة، ولابد أن يكون هدف إقامة أي مجتمع سياسي مرتبطاً بالهدف الذي من أجله انتقل الأفراد من حياتهم البدائية إلى الحياة الجماعية، وهو تحقيق حياة أفضل للأفراد، فتظل سلطات المجتمع مقيدة بذلك.

٣.وظيفة الدولة وفقاً لما سبق هي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من الاعتداء عليها، وتمكين الفرد من تنشيط مواهبه، وتنمية ملكاته، وذلك بالسماح له

---

(١) هاني سليمان الطعيمات، المرجع السابق، ص٨٧؛ ومحسن الموسوي، المرجع السابق، ص٣٢٦. وجمال الدين عطية، حقوق الإنسان في الإسلام: النظريةالعامة، مرجع سابق، ص٦.

(٢) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص٨٥-٨٦.

بالتصرف وفق رغبته ومشيئته شريطة أن لا يعتدي على حق غيره المعادل لحقه.

٤.الحرية الفردية وسيلة لتقدم المجتمع؛ وذلك لأن تمتع الأفراد تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم يؤدي إلى نمو شخصياتهم وقدراتهم، ومن ثم سعادتهم، وسعادة الأفراد هي سعادة المجتمع وتقدمه وازدهاره.

نقد المذهب الفردي:

إن الأساس الفلسفي الذي بني عليه هذا المذهب يحمل في بذوره طيات فساده، لذا فقد تعرض لأشد الهجمات، فقد هاجمته المذاهب ذات النزعة الاشتراكية، كما هاجمته غالبية رجال الفكر، ومن أهم ما وجه إليه من نقد[١]:

١. أنه يقوم على أساس تصور وجود إنسان فطري منعزل يتمتع بحقوق طبيعية نابعة من ذاته، وأنه حمل معه تلك الحقوق عند ما دخل حياته الاجتماعية. وهذا افتراض ينقصه الواقع؛ إذ الإنسان كان على الدوام مخلوقاً اجتماعياً بحكم تكوينه[٢] المادي والنفسي، فلا يقدر العيش إلا في جماعة، كما أن الحقوق نفسها لا توجد إلا في وسط اجتماعي؛ إذ لا تظهر إلا باحتكاك الأفراد بعضهم ببعض.

٢. أن هذا المذهب قد استلهم بعض جذوره الفكرية من نظرية العقد الاجتماعي، وقد تقدم أنها نظرية افتراضية، لا تمت إلى الواقع بصلة.

٣. أن هذا المذهب لا يراعي مصلحة المجتمع، لأنه يفترض أن مصلحة المجتمع ليست إلا حصيلة للمصالح الفردية، وهذا افتراض خاطئ لا يؤيده الواقع؛

(١) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص٨٦-٨٧.
(٢) محسن الموسوي، مرجع سابق، ص٣٢٦.

لأن كثيراً من المصالح العامة لا يفكر الأفراد في رعايتها، بل يعملون على ما يضر بها بدافع من الأثرة والأنانية، وهذا واقع ملموس ومشاهد، ولا يحتاج إلى دليل أو برهان.

المطلب الثاني

أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي

الفرع الأول: أسس حقوق الإنسان في الإسلام

إن منشأ حقوق الإنسان في الإسلام إنما هو التكريم الإلهي للإنسان الذي يتساوى الجميع في أصله، ومصادر هذه الحقوق هي نصوص الشرع المبثوثة في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

ويمكن حصر أصل حقوق الإنسان في مبدأين أساسيين، هما: **مبدأ التكريم**: وهو مبدأ ثابت لكل إنسان لمجرد كونه إنساناً. و**مبدأ المساواة**: وهو مبدأ أكد الإسلام عليه تأكيد شديداً من خلال نصوص القرآن والسنة، ومن هذين الأساسين انطلقت كل الحقوق[1].

أولاً: التكريم الإلهي للإنسان هو الأساس الأول لحقوق الإنسان في الإسلام:

لقد كرَّم الله "الإنسان" فضلاً منه تعالى وإحساناً، وخصَّه بسمات تميزه عن سائر المخلوقات، وأنعم عليه بخصائص ترقى به إلى أعلى الدرجات، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ

(١) عبد الله بن بيه، حوار عن بعد، مرجع سابق، ص٣٦.

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾[١].

ويتساوى في هذا التكريم جميع البشر بصفتهم الإنسانية، مهما اختلفت ألوانهم ومواطنهم وأنسابهم وعقائدهم، كما يتساوى في ذلك الرجال والنساء، والكبار والصغار؛ لأن لفظ (بني آدم) في الآية الكريمة يشمل جنس الإنسان، قال ابن عاشور: "**والمراد بـ(بني آدم) جميع النوع، فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من حيث هو، كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات**"[٢].

فهذا التكريم الإلهي للإنسان هو أساس حقوق الإنسان في الإسلام، وأهم مظاهره: أن الله خلق الإنسان في أحسن صورة وأكمل هيئة، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له، وجعله خليفة في عمارة الأرض، وسخر له ما في السموات والأرض، وأنزل عليه الكتب السماوية، وأرسل له الرسل والأنبياء لهدايته إلى الحق في الاعتقاد والسلوك، والعدل والإحسان في المعاملات والتصرفات[٣]، وهذا عرض موجز لأهم هذه المظاهر:

[١] **قوامة الخَلق وحسن الصورة**: قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾﴾[٤]، والتقويم: جعل الشيء في قَوَام، أي عَدل وتسوية[٥]، فالإنسان مقومٌ في

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠

(٢) التحرير والتنوير ٢٧٣٨.

(٣) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٣٠. راجع أيضاً: محمد محمود عبد الله، الحقوق في الإسلام، المرجع السابق، ص١٣٠.

(٤) سورة التين، الآية: ٤

(٥) ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ٣١٧/٦.

الصورة والمَعْنى[١]، حيثُ برأه الله تعالَى مستويَ القامةِ، متناسبَ الأعضاءِ، مُزيَّناً بالعلم، والفهم، والعقل، والتّمييز، والمنطق[٢]، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿٦٤﴾ ﴾[٣].

[٢] **السمو الروحي**: إن أهم مظهر من مظاهر تكريم الإنسان، بل سر هذا التكريم كله، هو أن الله سبحانه وتعالى نفخ في الإنسان من روحه، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ﴾[٤]، قال الألوسي[٥]: "أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له،

---

(١) ومن جملة التقويم المعنوي، الذي كرَّم الله به الإنسان، العقلُ والعلمُ، قال تعالى: چ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ چ چ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ ڈ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ژ چ البقرة، الآيتان: ٣١-٣٢. قال ابن كثير: "هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم". ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمود حسن (بيروت: دار الفكر د. ط، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، ١/٧٢.

(٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ٣/٣٢؛ والخازن، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩ هـ /١٩٧٩ م) ٤/٢٦٦.

(٣) سورة غافر، الآية: ٦٤

(٤) سورة السجدة، الآية: ٩ .

(٥) الآلوسي الكبير (١٢١٧-١٢٧٠هـ= ١٨٠٢-١٨٥٤م) محمود بن عبد الله الحسيني الألوسى، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد، مجتهداً. تقلد الافتاء ببلده سنة ١٢٤٨هـ وعزل، فانقطع للعلم. ثم سافر (سنة ١٢٦٢ هـ إلى الموصل، فالاستانة، ومر بماردين وسيواس، فغاب ٢١ شهراً وأكرمه السلطان عبد المجيد. وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمر إلى أن توفى. من كتبه (روح المعاني) في التفسير، و"نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول" رحلته إلى الاستانة، و"نشوة المدام في العود إلى دار السلام" و"غرائب الاغتراب" ضمنه تراجم الذين لقيهم، وأبحاثا ومناظرات، ومؤلفات أخرى. الزركلي، الأعلام ٧/١٧٦.

كما في بيت الله تعالى، وناقة الله تعالى، وإشعاراً بأنه خلق عجيب وصنع بديع"[١]" وهذه الميزة في الحقيقة تمثل نوعاً من التشريف والتكريم لا يكاد يدركه عقل أو يستوعبه فكر، ولذا جاء في الآية الأخرى: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿٨٥﴾﴾[٢]، ولا نعلم مخلوقاً آخر نفخ الله تعالى فيه من روحه، ومنحه هذا الامتياز والتكريم[٣].

وقد ترتب عن هذا الامتياز والتكريم أول حق من حقوق الإنسان، حين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، ﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴾[٤]، فالعلة الحقيقية لإسجاد الملائكة لآدم التسوية الخاصة الفائقة لهذا الكائن، ثم تتويجها بالنفخ فيه من روح الله، كما هو واضح في النظم القرآني[٥]، ﴿ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾﴾[٦]، وقد ورد الأمر بالسجود لآدم في سبعة مواضع من القرآن الكريم، خمسة منها بلفظ: ﴿ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ ﴾[٧]، وفي موضعين

(١) الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ١٧؛ وانظر: الراغب الإصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص٧٢.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

(٣) الريسوني، "إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان"، مرجع سابق، ص ٣٩.

(٤) سورة الحجر، الآيتان: ٢٨، ٢٩.

(٥) الريسوني، المرجع السابق، ص ٣٩.

(٦) سورة الحجر : الآية (٢٩)

(٧) وهي: البقرة: ٣٤، الأعراف: ١١، الإسراء: ٦١، الكهف: ٥٠، طه: ١١٦.

بلفظ: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴾[١].

[٣] **الاستخلاف في الأرض**: ومن أهم مظاهر تكريم الإنسان، أن جعله الله تعالى خليفة في الأرض لعمارتها، وإقامة أحكام شريعته فيها، قال تعالى: ﴿**وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ ﴿١٦٥﴾**﴾[٢]، والخلافة في الأرض مقام تشريف وتمكين لا نعلم مخلوقاً آخر قد حظي به، ومنزلة تشوفت إليها ملائكة الرحمن فلم يُعطَوها، ومنحها الله تعالى للإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾[٣]، قال البغوي: "والمراد بالخليفة هاهنا هاهنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن أي: جاء بعدهم، وقيل: لأنه يخلفه غيره، والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه"[٤].

وليتمكن الإنسان من أداء وظيفة الخلافة بأكمل وجه، وأفضل طريقة، فقد زوَّده الله تعالى بالوسائل اللازمة لذلك، وهيأ له الكون كله: أرضاً وسماءً، حيواناً ونباتاً، بحاراً وأنهاراً، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾[٥].

---

(١) وهما: الحجر : ٢٩ ، ص : ٧٢ .

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٥.

(٣) سورة البقرة : الآية: ٣٠.

(٤) معالم التنزيل، تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٤ ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ١/٧٩.

(٥) سورة لقمان، الآية: ٢٠، وقال تعالى أيضاً: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ =

[٤] **التكليف وبيان المنهج**: إن من أعظم مظاهر تكريم الله للإنسان، أنه لم يخلقه عبثاً، ولم يتركه هملاً، بل خلقه لغاية سامية، بينها الله عز وجل بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[١]، وهي عبادة الله وحده، التي تحفظ للإنسان إنسانيته الحقيقية، وتصونه من الانحطاط والسفول، وكانت النبوة والوحي الإلهي، هي الطريق الموصل إلى هذه الهداية، فأرسل الله الرسل، وأنزل عليهم الكتب والشرائع، ليقوم الناس بالقسط، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾[٢]، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ﴾ ﴿ٱلطَّٰغُوتَ﴾[٣].

ثانياً: المساواة في أصل التكريم هو الأساس الثاني لحقوق الإنسان:

إذا كان التكريم الإلهي للإنسان هو الأساس الأول لحقوق الإنسان، فإن الأساس الثاني هو تساوى جميع البشر بصفتهم الإنسانية، دون النظر إلى اختلاف ألوانهم وأوطانهم وعقائدهم وأنسابهم وأصنافهم: ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، في أصل هذا التكريم، ولكن هذا التكريم مراتب ودرجات يتفاوت فيها الناس،

=

لَّءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الجاثية: ١٣، قال ابن سعدي في شرح آية الجاثية: "وهذا شامل لأجرام السموات والأرض، ولما أودع فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات، وأنواع الحيوانات، وأصناف الأشجار والثمرات، وأجناس المعادن، وغير ذلك مما هو معه لمصالح بني آدم، ومصالح ما هو من ضروراته". عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، (مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م) ص ٧٧٦.

(١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

(٢) الحديد، الآية: ٢٥.

(٣) سورة النحل، الآية: ٣٦.

حسب درجة استجابتهم للتكليف الرباني، الذي هو مقتضى التكريم والتفضيل، فميزان التكريم يعتمد على الإيمان بالله، ومنزلته تحددها تقوى الإنسان، وقبوله هداية الرسل، ومنهج الوحي، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾ ﴿وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾[1]، ويقول تعالى أيضاً: ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ﴾[2]، قال أبو السعود[3] في تفسير قوله تعالى ﴿ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ٥﴾[4]: " أي: جعلنَاهُ من أهلِ النَّارِ الذينَ هُم أقبحُ من كُلِّ قبيحٍ، وأسفلُ من كُلِّ سافلٍ، لعدمِ جريانِه على موجبِ ما خلقناهُ عليهِ، منَ الصفاتِ التي لو عملَ بمقتضاهَا، لكانَ في أعْلَى عليينَ"[5]، وفي الحديث: (**إن الله تعالى قد أذهب**

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

(٢) سورة التين، الآية، ٤ – ٦.

(٣) أبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المُفْتي والمُفسِّر. عاش في الفترة بين: (٨٩٨-٩٨٢هـ). ولد في إحدى ضواحي القسطنطينية في بيت علم وفضل، تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره، ومنهم والده، حتى اشتهر أمره، وذاع صيته لعلمه وفضله. اشتغل بالتدريس، وتولى قضاء القسطنطينية وغيرها من المدن، وتولى بعد ذلك الإفتاء ومكث فيه ثلاثين سنة، وقام بأمره خير قيام. وكان يجيب عن الأسئلة التي توجَّه إليه بنفس الأسلوب واللغة التي توجَّه بها، مما يدل على سعة علمه وقدرته الفائقة. وضع أبو السعود كتابًا في التفسير سماه "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، كشف فيه عن مزايا القرآن اللغوية والعقلية. ومن كتبه "تحفة الطلاب"، "في المناظرة"، و"قصة هاروت وماروت". دفن إلى جوار قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري قرب أسوار القسطنطينية. الزكلي، الأعلام ٥٩/٧.

(٤) سورة التين : الآية (٥)

(٥) تفسير أبي السعود، مصدر سابق، ٣٢/٧.

عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب)[١].

وفي قصة سيدنا أبي ذر **الغفاري رضي الله عنه** مثال حيٌّ، وتطبيق عمليٌّ لذلك، فعن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: "رأيت أبا ذر وعليه حلة، وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أنه سابَّ رجلاً على عهد رسول الله ﷺ فعيره بأمه، قال: فأتى الرجل النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: **(إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه)**[٢].

والارتباط العقدي يختاره الإنسان بإرادته ورغبته، وليس أمراً طبيعياً مفروضاً عليه، لا يستطيع عنه فكاكاً[٣]؛ ولذلك فإنه بقدر قيام الإنسان بوظيفة الخلافة والتكليف يزداد كرامة، وتزداد حقوقه رعاية واحتراماً، وينال من سعادة الحياتين: الدنيوية والأخروية، قال تعالى: ﴿ **مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾** ﴾[٤]،

---

(١) أخرجه أحمد في المسند(٣٤٩/٤)، عن أبي هريرة، حديث رقم (٨٧٢١)، قال شعيب الأرناؤوط: "إسناده حسن"؛ والبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، في شعب شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول: (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ)، ٢٨٦/٤.

(٢) تقدم تخريجه في مقدمة البحث.

(٣) محمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل، مرجع سابق، ص: ٣٤- ٣٥.

(٤) سورة النحل، الآية: ٩٧.

وبقدر تقصيره في أداء هذه المهمة، وتنكبه لجادة الطريق، تنقص حصانته، وتتعرض حقوقه للانتهاك، وكرامته للامتهان، وينال منه الشقاء في الحياتين، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَا جَمِيعَۢاۖ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ﴿١٢٤﴾ ﴾[1].

الفرع الثاني: مصادر حقوق الإنسان في الإسلام

إذا كان التكريم الإلهي والمساواة في هذا التكريم هما أساس حقوق الإنسان، وبهما وصل الإنسان إلى هذه المكانة العالية، وتبوأ هذه المنزلة الرفيعة، التي امتاز بها عن كثير من المخلوقات؛ فإن صاحب التكريم هو الذي يقرر ما يترتب عليه من حقوق وواجبات؛ وعليه فشريعة الله الخالق الحكيم هي مصدر حقوق الإنسان وواجباته كلها، ومصادر هذه الشريعة من الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من مصادر اجتهادية هي مصادر حقوق الإنسان.

والإنسان باعتباره عبداً مخلوقاً لا يملك أن يعطي لنفسه حقاً، وكل الحقوق التي منحه إياها الشارع ليست إلا تفضلاً ومِنَّة منه تعالى، ورحمة ببني الإنسان، وفي

(١) سورة طه، الآية: ١٢٣- ١٢٤.

تقرير هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي: (**ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل**)[١]. وكون الحقوق منحاً إلهية مسألة أشار إليها القرآن الكريم، فعلى سبيل المثال ذكر القرآن حق الملكية بوصفه منحة إلهية في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ﴿٧١﴾﴾[٢]، وأشار إلى حق الحياة بوصفه منحة إلهية في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾﴾[٣]. وهكذا نرى أن الحقوق في نظر الإسلام ليس مصدرها الطبيعة، ولا العقل الإنساني المجرد، وإنما هي منحة وهبها الله تعالى للإنسان، فالشريعة هي أساس الحقوق، وليست الحقوق هي أساس الشريعة[٤].

الفرع الثالث: النتائج المترتبة على التصور الإسلامي لأسس حقوق الإنسان ومصادرها[٥]

ويترتب على التصور الإسلامي لأسس حقوق الإنسان ومصادرها النتائج المنطقية التالية:

[١] **التساوي في تلقي الحقوق من مصادرها**: إن حقوق الإنسان في الإسلام منحٌ إلهية، قررها الله تعالى في شريعته للإنسان، وليست منحة من إنسان لآخر

(١) الموافقات: ٢/٣٧٧.
(٢) سورة يس، الآية: ٧١.
(٣) سورة الملك، الآية: ٢٣
(٤) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص١٠٢.
(٥) هاني سليمان الطعيمات، مرجع سابق، ص١٠٣- ١٠٥.

مثله، يَمُنُّ بها عليه إن شاء، أو يسلبها منه متى شاء، بل الناس متساوون في تلقي حقوقهم من مصادرها، وهو الشرع الحكيم؛ فالفرد كالجماعة، والدولة كالفرد، كلاهما يتلقى حقه من الشرع، لأن الفرد عبدٌ لله لا للدولة، والله سبحانه وتعالى الذي منح الفرد حقه، هو الذي منح الدولة حق الطاعة على الرعية في حدود رعايتها هي لأحكام الله تعالى؛ وعليه فإن الدولة لا تملك منح الأفراد حقوقاً لا يُقرُّها الشرع، ولا سلبهم حقوقاً منحهم الشرع تحكماً منها وتعسفاً؛ لأن تحديد الحقوق وتفسيرها منوط بالشرع، وليس خاضعاً للقوة المادية، ولا معتمداً على المصالح الآنية والرغبات الخاصة للأفراد أو الشعوب[١].

[٤] ارتباط الحقوق بالمقاصد من تشريعها: إذا كان مصدر تقرير الحقوق هو الشرع؛ فإن للشرع مقاصد من تشريع جميع أحكامه، لرعاية حقوق الإنسان؛ ولذلك فإن هذه الحقوق ترتبط ارتباطاً عضوياً بمقاصد الشريعة في الوجود الإنساني، المتمثلة في الحفاظ على: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وغيرها من مقاصد الشريعة، سواء أكان ذلك الحفظ متعلقاً بمستوى ضروريات وجود الإنسان في هذه الأصول، أم كان في مستوى حاجياته فيها بوضع أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، أم كان في مستوى تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وفق التفصيلات التي قررها علماء الأصول في موضعه[٢]؛ وهذا يعني أنه يجب استعمال الحقوق على وجه يحقق مقاصد الشارع منها، لا على وفق

(١) أحمد مفتي وسامي الوكيل، مرجع سابق، ص: ٣٦.
(٢) محمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل، مرجع سابق، ص: ٤٢.

هوى الإنسان ورغباته المطلقة.

[٣] **واجبات في مقابل الحقوق**: الحقوق التي منحتها الشريعة للإنسان، تقابلها واجبات والتزامات، هي حقوق للغير عليه، وهو مُطالَب بالمحافظة عليها، بقدر ما يُحافظ على حقوقه لدى الآخرين، فالفرد في نظر الشريعة ليس هو ذاك الذي يدور في فلك الحرية المطلقة، بل هو مسئول في المقام الأول، لأنَّه مخلوق مكلَّف يُؤمَر ويُنهَى، لم يُخلق عبثاً ولم يُترك سدىً، له حقوق، وعليه واجبات، وحقوقه مقيدة بما ألقي عليه من مسؤولية دينية ودنيوية[١].

وهذه المقابلة بين الحقوق والواجبات، **نجدها واضحة** في كثير من النصوص، منها: قوله تعالى: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾[٢]، وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨﴾[٣]، وقول الرسول ﷺ: (**كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته**)[٤]،

---

(١) القرضاوي، المدخل، مرجع سابق، ص:١٠٢.

(٢) سورة فصلت، الآية (٤٦).

(٣) سورة الزلزلة، الآيتان: (٧، ٨).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والبوادي، ٣٠٤/، حديث رقم (٨٥٣)؛ ومسلم في كتاب الإمارة، باب فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، (١٤٥٩٣)، حديث رقم (١٨٢٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

فالفرد مرتبط بالجماعة ارتباط تعاون على البر والتقوى والمصلحة العامة، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ (١).

[٤] **الاحترام والقبول**: إن تكييف الحقوق على أساس أنها منحة إلهية يكسبها هيبة واحتراماً وقدسية في نفوس الأفراد ويجعل التزامهم بها طوعياً لا قسرياً، لأنه يقوم على الإيمان بالله الذي شرع هذه الحقوق، وفي هذا ما فيه من ضمان لحسن الالتزام بها وعدم الخروج عليها، حتى مع القدرة على هذا الخروج(٢).

المطلب الثالث

مقارنة بين أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي

يتبن مما سبق في المطلبين السابقين أن هناك فروقاً جوهرية بين أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي تتمثل في الجوانب الآتية:

أولاً: مصدر الكرامة الإنسانية:

فالإسلام يرى أن الإنسان مكرم لتكريم الله تعالى له، ومنحه إياه ذلك، ويرتبط التكريم بعبودية الإنسان لربه، بينما يرى الفكر الغربي ذلك حقاً طبيعياً، ينبع من السيادة المطلقة للإنسان، التي لا تعلوها سيادة.

فكرامة الإنسان محل اتفاق بين الفكرين الإسلامي والغربي، ولكن الخلاف في مصدر هذه الكرامة؛ إذ مصدر كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية وفي الأديان

---

(١) سورة المائدة، الآية: (٢).

(٢) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص١٠٥.

السماوية عموماً إلهي وهبي، وفي الفكر الغربي والنظم الوضعية عموماً إنساني ذاتي[١].

ويترتب على ذلك **أن ربط التكريم الكامل بالعبودية في الإسلام** يعني أن هناك أحوالاً يرتكس فيها الإنسان، **ويتجرد فيها من ذلك التكريم**، بكفره وبعده عن المنهج الحق الذي تزدان به إنسانيته، بينما لا يقر ذلك الفكر الغربي، حيث يرى أن الإنسان ذو حقوق طبيعية ثابتة، ينالها مهما كان مرتكباً للسوء، طافحاً بالإثم والرذيلة[٢].

إن منطلق حقوق الإنسان في الغرب هو الحق الطبيعي، المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن الفكر والمنهج، في حين تستند الحقوق في الإسلام إلى التكريم الإلهي للإنسان، وهي منحة من الله تعالى، ويرتبط كمالها بعبودية الإنسان لله تعالى، وانصياعه لشرعه، واتباعه لهدى رسله.

ثانياً: مصدر الحقوق:

نجد أن مصدر الحقوق في الإسلام هو الشرع بأوامره ونواهيه، التي جاءت عن طريق الوحي، الثابتة في الأدلة الشرعية من كتاب وسنة، وإقامة تلك الحقوق في واقع الحياة وفي الممارسات يتم عن طريق التزام الفرد المسلم بها بدافع الإيمان بالله، الذي يفرض على المسلم الانصياع لأوامر الشرع حتى لو خالفت مصلحته الفردية ورغباته الشخصية. كما تقام تلك الحقوق عن طريق الدولة التي ناط بها الإسلام إقامة العدل بين الناس، ومنع التظالم، وإيصال الحقوق إلى أهلها، ورعاية شئون المجتمع.

ولهذا فإن المصدر الذي تنبثق عنه الحقوق في الإسلام، وطرق تنفيذها في

---

(١) عبد الله التركي، مرجع سابق، ص ١٤؛ وعبد الله بن بيه، حوار عن بعد، مرجع سابق، ص١٦٥.
(٢) محمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل، مرجع سابق، ص: ٣٥.

المجتمع واضح لا يحيط به لبس أو غموض، ولا يرتبط تفسيرها بالمصالح الذاتية، ولا يعتمد على القدرة في نيل الحقوق بالقوة والسيادة البشرية.

أما في الفكر الغربي فنجده يقرر ربط مصدر الحقوق وتشريعاتها بمبدأ الحرية الفردية، وترك الأمر لكل قادر لنيل حقوقه بناء على ما يراه من مصلحة، ثم قيدها بالقيود الخيالية عند الاضطرار لذلك[١]، مما يجعل الحقوق في الغالب أمراً نظرياً لا أثر له في الواقع، نظراً لعدم إمكانية الاتفاق حول المصلحة، ولوجود النزعة الأنانية لدى الكثير، مما يؤدي في النهاية إلى سيطرة القوي على الضعيف، وسطوة القادرين، ووضع التشريعات من قبل الرأسماليين لخدمة مصالح طبقتهم وحدها، دون مراعاة حقوق سائر أفراد المجتمع.

والسبب في النظر الوضعي الغربي إلى مصدر هذه الحقوق، وأنه ضمير الجماعة، يرجع إلى الرغبة في الابتعاد عن الدين مصدراً لهذه الحقوق، ولذلك جعل ضمير الجماعة معبراً عن الرغبة في إعلاء مصدر هذه الحقوق، دون الاقتراب من المصدر الحقيقي لكافة حقوق الإنسان، وهو شرع الله تعالى ودينه، كما هو في النظر الإسلامي[٢].

ثالثاً: المقصد من تشريع الحقوق:

المقصد من تشريع الحقوق في الشريعة الإسلامية يندرج في المقاصد العليا من التشريع الإسلامي عموماً، وهي تحقيق عبودية الخلق لله عز وجل، وحفظ مقاصد

---

(١) مثل التأكيد على أن الحقوق والحرية الفردية تنتهي حين تبدأ حقوق الغير، أو التأكيد على عدم تدخل الدولة إلا عند انتهاك الحريات، وجعل مسؤوليتها حماية الحريات دون رعاية الشؤون.

(٢) عبد الله التركي، حقوق الإنسان في الإسلام، ١٤/

الشريعة في الوجود الإنساني، والمحافظة على ضروريات وجود الإنسان، بحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فضلاً عن حفظ حاجيات هذا الوجود، وذلك بوضع أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، وأخيراً حفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات[1].

وغاية التشريع لأحكام الحقوق في الفكر الغربي: تقرير القيم الغربية للحياة، عن طريق إثبات أهمية تلك الحقوق والدعاية لها، وكذلك جعل مصدر التنظيم الاجتماعي وصياغة الحضارة الإنسانية وفقا للحضارة الغربية، باعتبارها المنشأ الذي صدرت منه المفاهيم لحقوق الإنسان، والتطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان **يؤكد أن المعنى المقصود في تشريع الحقوق الإنسانية هو تحقيق الأهداف والقيم الغربية التي تختص بها طبقات أو شعوب معينة**؛ لأن حقوق الإنسان في الغرب ليست وليدة مبادئ قانونية ثابتة، تعالج الواقع الإنساني، فضلاً عن أنها لا تعمل لتحقيق أهداف إنسانية للبشرية جمعاء.

رابعاً: نطاق الحقوق:

تتميز حقوق الإنسان في الإسلام بأنها حقوق عامة وعالمية، يعم نطاقها الجنس البشري كله، ويتجاوز الحدود القومية والعنصرية، فلا ترتبط بجنس الإنسان أو عنصره، وحين يختار الفرد وجهة أيدلوجية، ويمارس تصرفاته وفقها، فإنه يجد لنفسه بذلك حقوقاً وواجبات في المجتمع الإسلامي، فمثلا باعتناقه الإسلام يحق له أن يكون رئيساً للدولة وأن يتولى كافة المراكز السياسية في الدولة، وبردته عن الإسلام

(١) الشاطبي، الموافقات، ٨/٨-١١، ومحمد أحمد مفتي، وسامي صالح الوكيل، مرجع سابق، ص: ٤٢.

تسقط عنه حقوق شرعية عديدة. وبقبول غير المسلم لعقد الذمة مع المسلمين يترتب عليه نيله حق الحماية والدفاع عنه، وغير ذلك من حقوق لا تمنح لمن يرفض الانضواء تحت سلطان دار الإسلام.

أما حقوق الإنسان في الفكر الغربي، فإنه يجعل الحقوق مرتبطة بالحرية الفردية، وبقدرة الأفراد على الحصول عليها واقعياً، وقد ترتب على ذلك إهمال التشريع الغربي في كثير من الأحوال حقوق الشعوب غير الغربية، مما **يجعل واقع حقوق الإنسان في النظرية الديمقراطية حقوق الإنسان الغربي**، وحقوق من تتركز لديه الثروة والقوة المادية، وليست حقوقاً عالمية شمولية للإنسان، وإن ادعى منظروا الفكر الغربي ذلك، والواقع السياسي المعاصر يحمل من الشواهد ما يدل على ذلك، مما لا يحتاج إلى بيان[١].

وتتسم كذلك حقوق الإنسان في الإسلام بالشمول في موضوعها، حيث يتسع نطاقها ليشمل كل ما فيه نفع الإنسان، ويحقق للعباد مصالح الدين والدنيا، بخلاف النظم الوضعية عموماً والغربية خصوصاً، التي ينحصر نطاق الحقوق فيها في المصالح الدنيوية، وفي حدود ما يراه الأقوى في المعادلة[٢].

المواثيق الدولية هي الاتفاقات التي تبرم بين الدول والأمم والشعوب ، وتشمل: المعاهدات، والاتفاقيات، والإعلانات[٣].

---

(١) هاني سليمان الطعيمات، مرجع سابق، ص١٠٥؛ ومحمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل، مرجع سابق، ص: ٣٧-٣٨.

(٢) علي أحمد صالح المهداوي، فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور حقوق الإنسان فيها، بحث منشور ضمن كتاب "مؤتمر حقوق الإنسان" ص٩٧.

(٣) انظر: معجم مصطلحات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ٣٣٨؛ ومحمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، (دار الشروق، ط٢، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م) ص٢٣.

المبحث الثالث

حقوق الإنسان في المواثيق الدولية المعاصرة

المطلب الأول

الإعلانات التي سبقت التنظيم الدولي لحقوق الإنسان

مع دخول العالم في الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي، شهد الغرب حدثين كان لهما أثر كبير في تحويل مجرى التاريخ في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، والإنساني بشكل عام، الأول: ثورة الشعوب الأمريكية ضد المستعمر الانجليزي سنة (١٧٧٦م). والثاني: الثورة الفرنسية ضد الحكم الإمبراطوري عام (١٧٨٩م[1]. وفيما يأتي استعراض موجز لمضامين الإعلانين الذين أفرزتهما هاتان الثورتان حول موضوع حقوق الإنسان.

أولاً: إعلان الاستقلال الأمريكي١٧٧٦م:

ظهرت فكرة حقوق الإنسان خلال إعلان الاستقلال الأمريكي في ٤ تموز من عام ١٧٧٦م، وفيه بعض الحقوق، كحق الحياة والحرية، ومبدأ المساواة بين الناس،

---

(١) الطعيمات، مرجع سابق، ، ص٦٣.

وأن صلاحية الدولة لإقرار هذه الحقوق مستمدة من الشعب، الذي يحق له التمرد على انحراف الدولة[١].

ومما جاء فيه: "إن من الحقائق البدهية أن جميع الناس خلقوا متساوين، وقد وهبهم الله حقوقا معينة لا تنتزع منهم، ومن هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة، والحكومات إنما تنشأ بين الناس لتحقيق هذه الحقوق، فتستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين وموافقتهم. وكلما سارت أيه حكومة من الحكومات هادمة لهذه الغايات، فمن حق الشعب أن يغيرها أو يلزمها، وأن ينشئ حكومة جديدة، ترسي أسس تلك المبادئ، وان تنظم سلطاتها على الشكل الذي يبدو للشعب أنه أوفى من سواه لضمان أمنه وسعادته"[٢]. ولم يكن المقصود من بيان هذه الحقوق تقرير حق الإنسان، وإنما قصدوا بيان المسوغ للحرب التي أعلنوها على انجلترا عام ١٧٧٥م، وانتهت باستقلالهم في عام ١٧٨٣م.

ثم صدر بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي في عام ١٧٨٧م، وتعرض لبعض الحقوق الإنسانية، مثل: حرية العقيدة، وحرمة النفس، والمال، والمنزل، وضمانات حرية التقاضي، وعدم التجريم بدون محاكمة عادلة، وتحريم الرق، وإيجاب المساواة، وتعدلت هذه الحقوق مراراً سنة ١٧٨٩م إلى سنة ١٧٩١م، وسمي يوم الخميس الأخير من أكتوبر ١٧٨٩م يوم الشكر، واعتبره الأمريكيون عيداً وطنياً.

ثم جرى بعد ذلك تعديل آخر على الدستور في عام ١٨٦٨م، بموجبه حظر على

---

(١) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٠٢.
(٢) الطعيمات، مرجع سابق، ص٦٣ـ ٦٤.

الحكومات المحلية منع أي مواطن من حق الانتخاب بسبب العنصر أو اللون، أو حالة عبودية سابقة، غير أن المرأة كانت محرومة من ممارسة هذا الحق، حتى صدر تعديل جديد على الدستور في عام ١٩٢٠م، بموجبه أصبح للمرأة حق الانتخاب[١].

ثانياً: الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن:

وفي أعقاب الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م، التي كان سببها انتهاك حقوق الإنسان من قبل دكتاتورية وطغيان الملك، صدر في السادس والعشرين من أغسطس عام ١٧٨٩م إعلان "**حقوق الإنسان والمواطن**" الذي أصبح مقدمة للدستور الفرنسي الأول الصادر سنة ١٧٩١م، متزامناً مع مصادقة الكونغرس الأمريكي على وثيقة الحقوق الأمريكية[٢].

وقد تضمن الإعلان: مبادئ الثورة الفرنسية، وأشار إلى أن الشعب مصدر السلطات، وأن الناس خلقوا أحراراً ومتساوين في الحقوق، ويظلون كذلك، وأنه يجب أن يكون هدف كل دولة المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تقبل المساومة أو النكران، كما أكدت على عدم اضطهاد الإنسان، وأن يكون الشعب هو مصدر السلطة.

ويرى كثيرٌ من رجال القانون أن للإعلان الفرنسي أهمية خاصة في تاريخ الحقوق السياسية، من ناحيتين[٣]:

---

(١) الطعيمات، مرجع سابق، ص٦٤.

(٢) صالح بن عبد الله الراجحي، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (الرياض: مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م) ص٢١.

(٣) هاني سليمان الطعيمات، مرجع سابق، ص٦٦.

الأولى: أن مبادئ هذا الإعلان سادت: الدساتير الفرنسية التالية، وكثيراً من دساتير أوربا الغربية ودول إفريقيا، الصادرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين.

والثانية: أن له صفة عالمية، حيث أكد الحقوق الطبيعية التي تتعلق بالإنسان بوصفه إنساناً فقط، واعترف رجال الثورة الفرنسية بوجود هذه الحقوق الأساسية لجميع البشر في جميع العصور، ومن هنا الازدواجية في تسمية الإعلان "**الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن**"، فهو إعلان لحقوق الإنسان، ولحقوق المواطن.

المطلب الثاني

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مصطلح يشمل ثلاث وثائق، هي[1]:

[١] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ١٩٤٨م.

[٢] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام ١٩٦٦م.

[٣] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦م.

تمهيد: ميثاق هيئة الأمم المتحدة ١٩٤٥م:

قبل تناول هذه الوثائق الثلاثة نشير إلى ما ورد في ميثاق هيئة الأمم المتحدة ١٩٤٥م، فقد انتقل الاهتمام بحقوق الإنسان من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، ومن اهتمام الدول فحسب إلى اهتمام المؤسسات الدولية بتبني هيئة الأمم المتحدة

(١) انظر: محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٢٣.

لحقوق الإنسان، فأصبحت حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، وما صاحبها وما تلاها من دمار وخراب، إحدى مقاصد الأمم المتحدة.

وبالرغم من ظهور عدد من الإعلانات والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥م هو أول وثيقة دولية أحدثت تطوراً في مجال حقوق الإنسان، فقد حدَّدت **المادة الأولى** منه أن من أهداف الأمم المتحدة: تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، كما أكدت كلٌّ من المادتين (٥٥،٥٦) من الميثاق على هذه الحقوق[١].

أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر عام ١٩٤٨م، ويشتمل الإعلان على ديباجة وثلاثين مادة، وسيأتي تناول تفاصيل هذه المواد ومناقشتها ضمن الموضوعات التي سيتم تناولها في الأبواب التالية، إلا أننا نذكر هنا عرضاً موجزاً لمضمون الإعلان.

فقد ركزت المادتان: الأولى والثانية منه على أهمية حرية جميع الناس وتساويهم في الكرامة والحقوق، وميَّزت الإنسان عن سائر المخلوقات بما يملكه من عقل ووجدان، وان التمييز مهما كان نوعه مرفوض، بما في ذلك الجانب السياسي والقانوني والدولي لكافة الدول والأقاليم[٢].

---

(١) حسنين المحمدي، حقوق الإنسان بين مطرقة الإرهاب وسندان الغرب (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٤م) ص١٥؛ والطعيمات، مرجع سابق، ص٧٦.

(٢) صالح الراجحي، مرجع سابق، ص٣٩.

ويمكن تقسيم الحقوق الواردة في هذا الإعلان بصورة عامة إلى نوعين، هما: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما النوع الأول فقد نصت عليه المواد ٣-٢١، واشتمل على الحق في الحياة وحرية الأفراد وسلامتهم، وكذلك التحرر من العبودية والتعذيب وعدم التعرض لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية والمنافية للكرامة الإنسانية.

وقد ترجم فيما بعد هذا الجزء من الإعلان إلى اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على من يوقع ويصدق عليها، أطلق عليها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦م).

وأما النوع الثاني فقد تضمنته المواد (٢٢- ٣٠) التي ركزت على مسائل كالعمل ومستوى المعيشة والتعليم وحرية الحياة الثقافية والضمان الاجتماعي، وترجم كذلك هذا الجزء من الإعلان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦م[1].

وقد حرصت الأمم المتحدة على إظهار أهمية وقيمة المبادئ التي تضمنها هذا الإعلان، باعتباره حدثاً مهماً في تاريخ البشرية، فقامت بدعوة الدول الأعضاء إلى وضع هذا الإعلان نصب أعينها، والى توطيد احترام ما تضمنه من حقوق وحريات، عن طريق التعليم والتربية، والى اتخاذ إجراءات مطردة قومية، لضمان الاعتراف بهذه الحقوق ومراعاتها بصورة عامة فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع

(١) صالح الراجحي، مرجع سابق، ص٣٩-٤٠.

الخاضعة لسلطانها. كما دعت الدول الأعضاء إلى الاحتفال بالعاشر من شهر ديسمبر من كل عام باعتباره **اليوم العالمي لحقوق الإنسان**[١].

ثانياً: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان:

"لقد أدى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال جهود المنظمة الدولية إلى ولادة العهدين الدوليين عام ١٩٦٦م بصيغة ملزمة قانوناً للدول التي تكون طرفاً موقعاً ومصدقاً عليهما"[٢]. وقد امتازت المعاهدتان عن الإعلان بأنهما تناولتا بصورة أكثر تفصيلاً وشمولية كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية[٣].

فالعهد الدولي الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مؤلف من ديباجة وثلاث وخمسين مادة موزعة على ستة أجزاء، تناول الجزء الأول منها: حق الشعوب في تقرير مصيرها، والثاني: حقوق الأفراد، والثالث: الحقوق والحريات المدنية والسياسية، بينما خُصصت الأجزاء الرابعة والخامسة والسادسة لبيان الإجراءات والآليات اللازمة لإقرار مبادئ العهد وتطبيقها عملياً، التي منها إنشاء لجنة خاصة باسم (لجنة حقوق الإنسان)[٤]، والتي تم تطويرها لاحقاً إلى مجلس حقوق الإنسان.

---

(١) الطعيمات، مرجع سابق، ص٧٦٩ ـ ٧٠.

(٢) صالح الراجحي، مرجع سابق، ، ص٤١.

(٣) المرجع السابق، ص٤٣.

(٤) صالح الراجحي، مرجع سابق، ص٤٦- ٤٨، وصبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان (بيروت، دار العلم للملايين، ط١، ١٩٧٩م) ص٥٦- ٥٧.

أما العهد الدولي الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيتألف من ديباجة وإحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء، تناولت الأجزاء الأولى والثانية والثالثة منها تفصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، **وأهمها**: حق العمل وحقوق العمال، وحق أفراد الأسرة في الحماية والعيش المناسب، وحق الصحة والتعليم، وحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي، كما خصص الجزء الرابع والخامس للمسائل التنظيمية المتعلقة بآلية تنفيذ المعاهدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، والإجراءات المتبعة في ذلك[١]. وعلى المستوى الإقليمي ظهرت العديد من الاتفاقيات حول حقوق الإنسان بصفة عامة، لا مجال لتفصيلها في هذا البحث[٢].

---

(١) صبحي المحمصاني، مرجع سابق، ص٥٦- ٥٧.

(٢) منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي أبرمت بروما عام ١٩٥٠م، ودخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٥٣م، وتتكون من ١٦ مادة وثمانية بروتوكولات.
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في عام ١٩٦٩م (٨٢) مادة، ويتمتع فيها الفرد بالحقوق المنصوص عليها ليس بوصفه منتمياً إلى دولة معينة، ولكنه بصفته إنسانا في المقام الأول.
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الذي أقره مؤتمر القمة الإفريقي في نيروبي ١٩٨١م، ودخل حيز التنفيذ في ٢١/١٠/١٩٨٦م.
- وعلى المستوى العربي فقد أنشأت الجامعة العربية في ١٩٦٦م لجنة لحقوق الإنسان، اقتصر عملها على مراجعة انتهاك حقوق الإنسان العربي في الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وتجاهلت الانتهاكات الخطيرة والتعسفية من بعض الأنظمة العربية تجاه شعوبها ومواطنيها، ثم وافقت الجامعة في عام ١٩٨٢م على إعداد مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده وصادق عليه مجلس الجامعة في ١٥سبتيمبر ١٩٩٧م.

المطلب الثالث

الوثائق الإسلامية المعاصرة

تمهيد

شرع الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً حقوق الإنسان في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لهذه الحقوق وتدعمها[١].

وقد عرف المسلمون عدداً غير قليل من الوثائق والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال: وثيقة المدينة المنورة، وخطبة حجة الوداع، وخطبة أبي بكر عند توليه الخلافة سنة ١١هـ، ووصيته لجنود الإسلام قبل فتح الشام سنة١٢هـ، وعهد عمر ابن الخطاب[٢] لأبي موسى الأشعري[٣] رضي الله عنهما المتصمن لحقوق القضاء سنة١٤هـ،

---

(١) البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، تقديم محمد كمال محمود (القاهرة: مكتبة الآداب، د. ط، د. ت)، ص١٨.

(٢) هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح القرشي، العدوي، الفاروق، أبو حفص أمير المؤمنين، خليفة خليفة رسول الله ﷺ، أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة، فكان عزّاً، أظهر الله به الإسلام، وهاجر إلى المدينة فهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدراً، وبيعة الرضوان، وكل مشهد شهده رسول الله ﷺ، وقبض رسول الله ﷺ، وهو عنه راضٍ، قتله رضي الله عنه وأرضاه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة ٢٣هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب ٤٥٠/٣، والاصابة ٥١١/٤.

(٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حَلِيفُ آلِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ، ذُو الْهِجْرَتَيْنِ، هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَالْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ بِالْحَبَشَةِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى قَدِمَ مَعَهُ زَمَنَ خَيْبَرَ، مُخْتَلَفٌ فِي وَفَاتِهِ وَقَبْرِهِ، فَقِيلَ: تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَدُفِنَ بِمَكَّةَ، وَقِيلَ: أَرْبَعٍ

ومعاهدته كذلك مع أهل بيت المقدس المتضمن لحقوق الأقليات سنة ١٥هـ.

إن أول إعلان لحقوق الإنسان في الإسلام هو الخطاب العظيم الذي ألقاه الرسول ﷺ في حجة الوداع أمام حوالى مائة وعشرين ألفاً من أصحابه في صعيد عرفات، ففي هذه الخطبة أعلن رسول الله مبادئ حقوق الإنسان، وأرسى دعائمها[١]، كما طبقها عملياً في هديه قبل ذلك وبعده، والتزم بذلك المسلمون نظرياً وعملياً، بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الذمة، والأمم والشعوب التي حكمها الإسلام، فقد جاء في خطبة حجة الوداع: (**يا أيها الناس إن ربكم واحد، و إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت، قالوا بلى يا رسول الله، قال: فليبلغ الشاهد الغائب**)[٢].

=

وَأَرْبَعِينَ، وَدُفِنَ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْكُوفَةِ عَلَى مِيلَيْنِ، أَحَدُ عُمَّالِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَائِهِمْ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَى الْيَمَنِ، كَانَ قَدْ أُعْطِيَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ، دَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَقَالَ: " اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ مُدْخَلًا كَرِيمًا " فَتَحَ الْبُلْدَانَ، وَوَلِيَ الْوِلَايَاتِ، وَبَعَثَهُ عَلِيٌّ عَلَى تَحْكِيمِ الْحَكَمَيْنِ، تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَوْلَدَهَا مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسٌ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ. أبو نعيم الأصفهاني، معرفة الصحابة (١٧٤٩/٤).

(١) ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص٣٥.

(٢) أخرجه احمد في المسند، ٤١١/٥، حديث رقم (٢٣٥٣٦)، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على الحديث؛ والبيهقي في شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ) ٢٨٩/٤. قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مصدر سابق، (٣٣٦/٣).

ففي هذه الخطبة يلخص رسول البشرية محمد بن عبد الله موقف الإسلام جلياً وواضحاً حول حقوق الإنسان، فالناس سواسي في القيمة الإنسانية المشتركة، وهم كأسنان المشط، ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى على أساس أعمالهم الصالحة، وما يقدمه كل منهم لربه ونفسه وأمته والمجتمع الإنساني، وبهذا قضى الإسلام على الطائفية وأساليب التفرقة بين الطبقات وقواعد المفاضلة بين الناس تبعاً لاختلاف شعوبهم أو تفاوتهم في الأحساب والأنساب[١]، يقول الله عز وجل في هذا المعنى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾ ﴿وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾[٢].

ولم يقتصر الأمر في موقف الإسلام حول حقوق الإنسان عند إعلان هذه المبادئ ووضع تلك القواعد والنظريات، بل إن التاريخ الإسلامي ليخبرنا أن هذه المبادئ والقواعد كانت منفذة أدق التنفيذ في عهد النبي ﷺ، وفي عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وغيرها من العهود الإسلامية الزاهرة[٣]. "وقد كان الخليفة في النظام الإسلامي مقيداً بأحكام القران والسنة، واختصاصاته محددة بما للأفراد من حقوق وحريات، نص عليها الإسلام ونظمها، وقرر الضمانات التي تكفل حمايتها من اعتداء الحكام والمحكومين على السواء، فالإسلام عرف فكرة الحقوق الفردية المقدسة التي تكون حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم عشرة

(١) سليمان بن عبد الرحمن الحقيل، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٩.
(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٣.
(٣) الحقيل، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٩.

قرون قبل أن تظهر على ألسنة فلاسفة العقد الاجتماعي"[١].

أولاً: الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان:

صدر هذا الإعلان في ذي القعدة ١٤١٠هـ، سبتيسمر ١٩٨١م في مؤتمر عالمي (جلسة اليونسكو[٢]) بمبادرة من المجلس الإسلامي العالمي وأمينه العام السيد سالم عزام، ويتضمن الإعلان ثلاثاً وعشرين مادة[٣]، ويقوم على أساسين، هما[٤]:

[أ] أن الإسلام قدم للبشرية قانوناً مثالياً لحقوق الإنسان منذ أربعة عشر قرناً، ويهدف إلى إضفاء الشرف والكرامة على الإنسانية، والدعوة إلى تصفية الاستغلال والقمع والظلم.

[ب] أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من الاقتناع والاعتقاد بالله وحده، وأنه مصدر الحقوق والشرائع والقوانين، وهو وحده المشرع لكل حقوق الإنسان، ولا يجوز لأي جهة أو فرد سواه ـ مهما عظمت مكانته ـ أن يضيق من هذه الحقوق التي وهبها الله تعالى للإنسان، أو يعدل فيها أو يلغيها.

---

(١) منير حميد البياتي، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، ص٥٠.

(٢) يونسكو (UNESKO) هي منظمة التربية والعلوم والثقافة، إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تهتم بشؤون العلوم والتربية والثقافة، وتقدم منحاً ومساعدات للدول التي لا تستطيع الإيفاء بحقوق أفرادها من التعليم والتربية وتلقي الحد الأدنى من الثقافة. معجم مصطلحات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ٣٨١.

(٣) محمد كمال محمود: البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، (القاهرة: مكتبة الآداب) ص٨ وما بعدها؛ والغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، ص١٦٩ وما بعدها؛ ومحمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١١٢.

(٤) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١١٢- ١١٣.

وقد تضمن هذا الإعلان ثلاثاً وعشرين مادة تقرر كل مادة حقاً من الحقوق التالية:

حق الحياة، والحرية، والمساواة، والعدالة، وحق الفرد في المحاكمة العادلة، والحماية من تعسف السلطة، والحماية من التعذيب، وحماية العرض والسمعة، وحق اللجوء، وحقوق الأقليات، وحق المشاركة في الحياة العامة، وحرية التفكير والاعتقاد والتعبير، وحق الدعوة والبلاغ، والحقوق الاقتصادية، وحماية الملكية، وحق العامل وواجبه، وحق الفرد في كفايته من مقومات الحياة، وحق بناء الأسرة، وحقوق الزوجة، وحق التربية، وحق الفرد في حماية خصوصياته، وحق حرية الارتحال والإقامة[1].

ثانياً: الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

بعد عشر سنوات من المناقشات والإعداد بدءاً من العام ١٩٧٩م، أصدرت منظمة المؤتمر الإسلامي إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في ١٤ محرم ١٤١١هـ، ٥ أغسطس ١٩٩٠م خلال انعقاد المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء.

ويتألف الإعلان من ديباجة وخمس وعشرين مادة، أكدت الديباجة على الدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية بالنسبة للبشرية جمعاء، والدور المنتظر منها للإسهام في تقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة، التي منها حقوق الإنسان، ومما جاء فيها:

"إيماناً بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها؛ فهي أحكام إلهية تكليفيه أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتم بها ما

(١) محمد كمال محمود: البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق.

جاءت به الرسالات السماوية، **وأصبحت رعايتها عبادة**، وإهمالها أو العدول عنها منكراً في الدين، وكل إنسان مسئول عنها بمفرده، والأمة مسئولة بالتضامن... إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن... نصوص مواد إعلانها **الخاص بحقوق الإنسان**".

كما تناولت مواد الإعلان بتفصيل حقوق الإنسان في الإسلام، ابتداء من مساواة جميع البشر في أصل الكرامة وأصل التكليف والعبودية لله، لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى، ومروراً بحق الحياة وحرمته، وحقوق الإنسان أثناء الحروب، وحقوق الأسرة والمرأة والطفل، وحرمة اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري، وحرمة مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي، وأن لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ، وانتهاء بما تضمنته المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من النص على:

- **أن كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.**
- **أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح مواد هذا الإعلان.**

وهاتان المادتان أهم ما يميز هذا الإعلان ويحدد هويته بصورة لا لبس فيها ولا خفاء.

ويلاحظ أن هذا الإعلان لا يعد ملزماً للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولكنه اعتبر من الناحية النظرية بمثابة وثيقة مهمة حول حقوق الإنسان في الإسلام، لتسترشد بها الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف مجالات الحياة من الناحية النظرية على الأقل[1].

---

(١)صالح بن عبد الله الراجحي، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، مرجع سابق، ص٢٨.

المطلب الرابع

مقارنة بين الإعلانين العالمي والإسلامي

يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر وتم إعداده في ظل غياب مشاركة عدد كبير من الدول، وخاصة كثير من الدول الإسلامية التي كانت – وقت إعداده - تحت الاستعمار أو الانتداب، فلم ينظر إلى أهليتها للمشاركة في إعداد هذا الإعلان ودون مراعاة لخصوصيات الشعوب الإسلامية، بل تغييب الثقافة الإسلامية بالكامل[١]، مع أن عالمية حقوق الإنسان والقيم والمبادئ المتصلة بها تستمد شرعيتها على الساحة الدولية من التنوع الثقافي والحضاري السائد في العالم، ولا يمكن العمل بها وتطبيقها بنجاح على كل الأمم والشعوب ما لم يؤخذ في الحسبان التنوع الثقافي والاجتماعي والديني والحضاري للمجتمعات المختلفة[٢].

ولاستدراك النقص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضمينه بعض المواد

---

(١) عبد الله بن بيه، حوار عن بعد، مرجع سابق، ١١٧.

(٢) عدنان بن محمد بن عبد العزيز الوزّان: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعوبية، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٥م)، ٩٢. وفي هذا السياق يقول عبد الله التركي: "إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في العرض والتقويم، يعبر عن فكر الغرب وحضارته فحسب. وبعض المعايير التي يأخذ بها أساسا للحكم والتقويم، تكشف ذلك بوضوح: فعلى سبيل المثال، وبحسب مقياس (هوماناً) الذي يعتد به في هذا المجال، فإن عقوبة الإعدام، تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وحق المرأة في تكوين الأسرة بحسب هذا المعيار، يجب أن يكون مطلقاً، بغض النظر عن الضوابط الدينية، التي يؤمن بها مئات الملايين من البشر، بل إن فرض عقوبة على ممارسة الشذوذ الجنسي، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. ولا يخفى أن مثل هذه المعايير، لا يمكن أن تظفر بالاحترام، أو حتى بالموافقة على المستوى العالمي؛ فإن تعدد الحضارات والثقافات والمواريث الاجتماعية، فضلاً عن الرسالات الإلهية، يوجب أن تكون المعايير والمفاهيم متعددة. التركي، مرجع سابق، ص١٣، ٢٣.

التي تتفق وخصوصيات الأمة الإسلامية التي لم تشارك معظم دولها في إعداد الإعلان، اتخذت الأمة الإسلامية خطوة إيجابية في ذلك من خلال إعداد إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي[١]. على الرغم من التقصير عن إيداع هذا الإعلان في وثائق الأمم المتحدة، وكان من المفروض أن يتم ذلك، لو أن النوادي الفكرية والمنتديات الإعلامية والمنظمات العالمية شعرت بمحاولات جادة[٢] من قبل المعنيين بالأمر، ولعل افتقاد هذه الجدية هو ما يفسر لنا تأخر صدور هذا الإعلان لأكثر من أربعين عاماً من صدور الإعلان العالمي.

ويرى الوزان أن هناك عشر حقوق مقررة في الإسلام تعتبر من "نواقص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وينبغي أن تضاف إليه، وهي: حقوق الله جل جلاله، وحقوق الأنبياء والرسل، وحقوق الإنسان قبل الميلاد، وحقوق النفس الإنسانية وتربيتها، وحقوق الوالدين، وحقوق الأقارب والأرحام، وحقوق الجيران، وحقوق ولاة الأمر، وحقوق المسنين، وحقوق الإنسان بعد الموت[٣]. ومعظم هذه الحقوق تضمنها الإعلان الإسلامي. وبناء على ما تقدمت الإشارة إليه من غياب الثقافة الإسلامية، أو تغييبها في صياغة الإعلان العالمي، ومحاولات الاستدراك في إعلان القاهرة، فمن المنطقي أن تكون هناك خلافات بين الإعلانين، معظمها إضافات انفرد بها إعلان الإسلامي، تتمثل في الحقوق التالية[٤]:

---

(١) الوزّان: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق ١٠- ١١.

(٢) ابن بيه، حوار عن بعد، مرجع سابق، ١٧٧.

(٣) الوزّان: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام مرجع سابق ٧.

(٤) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ١٢٣-١٢٤؛ وراوية الظهار: حقوق الإنسان في الإسلام (جدة: دار المحمدي للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م)، ص١٢٦- ١٢٧.

١. حرمة اللجوء إلى إفناء النوع البشري المادة الثانية، الفقرة (ب).
٢. حق الحفاظ على الأفراد البريئين: كالشيخ، والمرأة، والطفل أثناء النزاعات، ومداواة الجريح، والحفاظ على الأسرى، وحرمة التمثيل بالقتلى. المادة الثالثة، الفقرة (أ)، لم يتضمنه الإعلان الإعلامي، ولكنه ذكر في مواثيق تلت هذا الإعلان كمعاهدة جنيف، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
٣. حقوق الإنسان بعد الموت. المادة الرابعة.
٤. حق الإنسانية في عدم إتلاف الزرع وتخريب المباني المدنية أثناء النزاعات. ٣ب
٥. حق الأسرة في الحصول على الإنفاق من قبل الرجل. المادة (٦)، الفقرة (ب).
٦. حق الجنين في الرعاية والحماية. المادة السابعة، الفقرة (أ).
٧. حق الأبوين على الأبناء وحقوق ذوي القربى. المادة السابعة، الفقرة (ج).
٨. حق الإنسان في اتباع دين الفطرة. "المادة العاشرة".
٩. منع الربا في حق الكسب المشروع. "المادة الرابعة عشرة".
١٠. حق الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر المادة الثانية والعشرون، الفقرة(ب).
١١. حق الفرد في حماية مقدساته من الإهانة ومنع الإخلال بالقيم وعدم إثارة الكراهية. "المادة الثانية والعشرون"، الفقرة (ج، د).
١٢. أما ما انفرد به الإعلان العالمي فيتمثل في: حق الجنسية في المادة (١٥)، وحق الانخراط في التشكيلات النقابية والاتحادية، وهو ما لم يصرح به إعلان الإسلامي.

الباب الثاني

المقاصد الدينية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

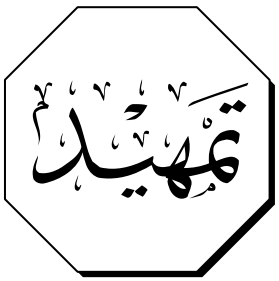
ويتضمن ثلاثة فصول:

تمهيد: مفهوم المقاصد الدينية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان.

الفصل الأول: مقاصد العقائد وأثرها في رعاية حقوق الإنسان.

الفصل الثاني: مقاصد الأخلاق وأثرها في رعاية حقوق الإنسان.

الفصل الثالث: مقاصد العبادات وأثرها في رعاية حقوق الإنسان.



» مفهوم المقاصد الدينية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

تمهيد

مفهوم المقاصد الدينية

أولا: مفهوم المقاصد الدينية:

أ-تعريف الدين:

الدين في اللغة له دلالات متعددة، منها: الجزاء، والحساب، والطاعة، والمكأفاة، والقضاء، والقهر، والسلطان، والحكم، والسياسة. وفي التنزيل: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ﴾[1]، قال قتادة: في قضاء الملك. ودِنتُه أدينه ديناً: سسته. ودنته ودينته: ملكته. ودينته القوم: وليته سياستهم. والديات: السائس[2].

يقول الدكتور يوسف العالم: "وخلاصة القول في هذا أن كلمة الدين في اللغة العربية تشير إلى وجود رابطة بين طرفين، يعظم أحدهما الآخر، ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً، وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمراً وسلطاناً، وحكماً وإلزاماً، وإذا وصفت الرابطة الجامعة بين الطرفين كانت عقيدة ومذهباً، وعادةً وقانوناً ينظم تلك العلاقة"[3].

---

(١) سورة يوسف، الآية (٦).

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة (دين) ١٦٤/٣.

(٣) مقاصد الشريعة العامة، مرجع سابق، ص٢٠٤-٢٠٥.

وفي الاصطلاح: "ما وضعه الله من القواعد، وبعث بها الرسل لترشيد الناس إلى الحق في الاعتقاد، وإلى الخير في السلوك والمعاملة"(١).

فمفهوم الدين شامل لكل ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه من قوانين لتنظيم علاقاتهم بالله، وتدبير شؤونهم، وسياسة أمورهم الخاصة والعامة؛ طاعة لقضائه، وعملاً بشريعته، وامتثالاً لحكمه، وخضوعاً لسلطانه طوعاً أو كرهاً(٢)، قال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾(٣).

ب- مفهوم المقاصد الدينية:

المعروف المتداول لدى العلماء والأصوليين خاصة، والمقاصديين بصفة أخص هو إطلاق مقصد "حفظ الدين" بالإفراد بوصفه أحد الضروريات الخمس أو المقاصد الخمسة المشهورة، والمقصود بحفظ الدين كما قال ابن عاشور: "حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدين، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقص أصول الدين

(١) المرجع السابق، ص٢٠٧.
(٢) عبد النور بزا، مصالح الإنسان، مرجع سابق، ص ٢٢٥.
(٣) سورة آل عمران، الآيات (٨٣ - ٨٥).

القطعية"[١].

أما جمع المقاصد الدينية فباعتبار أن المقاصد المتعلقة بـ"الدين" تتعدد بتعدد مجالاته: العقائد، والعبادات، والأخلاق، فهناك مقاصد خاصة بكل مجال من هذه المجالات الدينية، وكلها مشمولة بمقصد "حفظ الدين"، ولكنها تحتاج إلى استقراء ورصد وتصنيف وتوضيح لتأخذ مكانها في خارطة المقاصد، فالجمع هنا للتنويع والتفريع والتخصيص.

وهذا التنويع وتصنيف المقاصد الدينية بحسب المجالات، هو ما يستفاد من حديث جبريل المشهور، من أن مكونات الدين على ثلاثة أنواع، هي: الإسلام، والإيمان، والإحسان الذي قال فيه النبي ﷺ بعد شرحه لهذه المكونات الثلاث: "**هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم**"[٢]. قال الشاطبي: "فإن حفظ الدين حاصله في

---

(١) ابن عاشور، مقاصد الشريعة ، ص ٣٠٣.

(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر ابن الخطاب ﷺ، في باب معرفة الإسلام والإيمان، حديث رقم (١٠٢)، ١/٢٨، وهذا نصه: "بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِى: « يَا عُمَرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ" .

ثلاثة معان، هي: الإسلام والإيمان، والإحسان"[1].

إذن فالمقاصد الدينية هي: ما يشمله مقصد "حفظ الدين" من حفظ أصوله: عقائد وعبادات وأخلاقاً. وبعبارة أخرى: هي مقاصد العقائد، ومقاصد العبادات، ومقاصد الأخلاق.

وهي المقاصد التي اختصت بها تشريعات الإسلام عن غيرها من التشريعات الوضعية، وهذا هو أحد أسباب اختيار هذه التسمية لهذا الباب، على الرغم مما قد تثيره لدى بعض الإسلاميين من حساسية؛ إذ قد يفهم من ذلك استبعاد ما عداها من الدين، وهو غير مراد هنا، كما سيتضح في الفقرة التالية، وإذا فهم المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح. وهناك سبب آخر دعاني لهذا لاختيار هذه التسمية، وهو تسمية الرسول ﷺ في الحديث المتقدم وأنعم بها من تسمية.

ثانياً: التداخل بين المقاصد الدينية:

وهذا التمييز والتصنيف هو في الحقيقة للتوضيح والتبيين لأغراض البحث العلمي، وإلا فإن الفصل بين هذه المقاصد في حقيقتها أمر صعب؛ إذ إنها متداخلة ومترابطة فيما بينها، فهي كلها في أساسها عقيدة، وفي ممارستها عبادة، وفي ثمارها ونتائجها خلق وفضيلة وإحسان، بل إن الأمر يمتد إلى المقاصد التشريعية، التي تمتزج هي الأخرى بالمقاصد الدينية، امتزاج العظم باللحم، يقول الريسوني وهو يصوِّر الترابط بين كليات الشريعة ومقاصدها العقدية والأخلاقية والتشريعية: "القيم الخلقية موجودة في

(١) الموافقات، مصدر سابق، ٤/٢٠.

الأصول الاعتقادية، وهذه مستصحبة مندمجة في الأصول التشريعية، والأصول التشريعية هي في أصلها قيم خلقية، والجميع يمثل مقاصد الشارع في خلقه وشرعه"[١].

ويقول الإمام القرضاوي في تصوير رائع لهذا المعنى بعد أن تحدث عن أهداف التشريع الإسلامي: "الجانب التشريعي أو القانوني ليس هو كل الإسلام ولا جُلُّه، كما يتصور بعض الناس أو يصورون، فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة، وعبادة تغذي الروح، وخلق تزكو به النفس، وأدب تجمل به الحياة، وعمل ينفع الناس ويمكث في الأرض، ودعوة لهداية العالم إلى الله، وجهاد في سبيل الحق والخير، وتواص بالصبر والمرحمة ... إن الإسلام توجيه وتربية، وتكوين للفرد الصالح، وللمجتمع الصالح، قبل أن يكون قانوناً وتشريعاً"[٢].

ثالثاً: أثر المقاصد الدينية في رعاية حقوق الإنسان:

إن هذه المنظومة المقاصدية ثلاثية الأبعاد: العقائد، والعبادات، والأخلاق، تمثل الأساس الفكري لنظام الحقوق في الإسلام من ناحية، وتمثل الوسائل العملية الضامنة لتفعيل رعاية حقوق الإنسان، وتطبقها سلوكياً من ناحية أخرى؛ إذ إن هذه المنظومة وحدها هي القادرة - إذا فعلت فعلها في النفوس - على إصلاح السلوك، وإصلاح القرار للفرد والمجتمع والدولة، وتوجيه إرادة الجميع إلى الإيمان والعمل الصالح، وبذلك ينتشر المعروف وينحسر المنكر، ويندر البغي والظلم والعدوان والإفساد في الأرض وانتهاك

---

(١) الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (الرباط: مطبعة طوب بريس، د.ت)، ص:٥٢.

(٢) القرضاوي، مدخل لمعرفة الإسلام، ص١١٥ - ١١٦. نقلاً عن مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي، د.جاسر عودة، ورقة بحث قدمت لملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ، (الدوحة قطر، ٦-٩/٤/١٤٢٨هـ - ١٤- ٢٠٠٧/٦م)، ص٥٠.

حقوق الإنسان، فلا يوجد متظلم من انتهاك حقوق الإنسان بعدُ، إلا استثناءات لا عبرة بها. وهو ما حدث بالفعل عند ما فعلت هذه المقاصد فعلها في النفوس في العهد النبوي والخلافة الراشدة، والكثير من عصور الإسلام[١]، فهذا عمر بن الخطاب ﷺ يقول: **(وُلِّيتُ القضاء في عهد أبي بكر سنتين فلم يختصم إليَّ اثنان)**[٢].

وهذا ما يقطع بأن الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان يكمن في التطبيق العملي للمقاصد الدينية الحق، وهذا يستدعي العودة الجادة للالتزام بالعقائد الصحيحة، والعبادات السليمة، والأخلاق الفاضلة، دون الاقتصار على الدعاية والشعارات والمتاجرة بحقوق الإنسان لأهداف استعمارية: سياسية، واقتصادية، وفكرية، وتربوية، وثقافية، ومصالح ذاتية[٣].

ومن المعلوم أنه لا يوجد شيء من هذه المنظومة المقاصدية ثلاثية الأبعاد، التي تمثل الأساس والجوهر والآلية في الوقت نفسه لتفعيل حقوق الإنسان، في قواعد القانون الدولي، ولا في قواعد القانون الداخلي للدولة العلمانية، ولا في الإعلانات العالمية التي تشيد بحقوق الإنسان وتدعو إليها مع افتقاد هذه المنهجية المتعذرة عليها[٤].

وفي هذا الباب نتناول هذه المقاصد الدينية في ثلاثة فصول، هي:

الفصل الأول: مقاصد العقائد وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثاني: المقاصد الخلقية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثالث: مقاصد العبادات وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

---

(١) منير حمد البياتي، مرجع سابق، ص٩٧.

(٢) وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (دمشق: دار الفكر، ط٤، د. ت) المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث ٣٥٠٨.

(٣) محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١٢٤.

(٤) منير حمد البياتي، مرجع سابق، ص٩٨.



مقاصد العقائد وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

- المبحث الأول: تعريف مقاصد العقائد والدراسات المعاصرة
- المبحث الثاني: مقاصد العقائد ووسائل تحقيقها
- المبحث الثالث: أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول

تعريف مقاصد العقائد والدراسات المعاصرة

المطلب الأول

تعريف مقاصد العقائد

أولاً: تعريف العقائد لغة واصطلاحاً:

العقائد جمع عقيدة، وتدل مادة "عقد" في اللغة على التصميم والعزم والصلابة والإحكام؛ إذ أن جذرها وهو "العين والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شَدٍّ وشِدّةِ وُثوق، وإليه ترجعُ فروعُ البابِ كلها"[1]، يقال: عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد، واعتقد الشيء أي اشتد وصلب، واعتقد كذا بقلبه، والمعاقدة: المعاهدة[2]. فالعقيدة إذن في المفهوم اللغوي: ما انعقد عليه القلب، وصدق به واطمأن إليه وأصبح يقيناً عنده لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك.

أما في الاصطلاح الإسلامي فهي جملة الأصول والحقائق الكونية التي جاء بها

---

(١) معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ٨٦٤.

(٢) المصدر نفسه، ٨٦٤ – ٨٧.

الشرع، ودعا الإنسان إلى الإيمان بها، وانعقد قلب الإنسان على الجزم بصحتها والقطع بثبوتها، وآمن بها إيماناً لا يرقى إليه شك ولا تزعزعه الشبهات ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾﴾[1].

فـ"العقائد هي مجموعة الحقائق الكونية التي تشتد الحاجة إلى الإيمان بها وتصديقها، لتكون المرجع والتصور الذي يمكّـن الإنسان من التعامل مع الوجود، ومعرفة مكانته ودوره فيه، وتشكل العقائد بهذا معيار الانتماء إلى جماعة دينية أو منظومة فكرية[2].

والأبحاث المتعلقة بالإيمان وقضاياه هي موضوع "علم العقيدة" الذي يطلق عليه أيضاً تسميات أخرى، مثل[3]:

[ ] "**الفقه الأكبر**" وهو مصطلح استخدمه الإمام الأكبر أبو حنيفة، حيث سمَّى كتابه في العقائد بـ"الفقه الأكبر" تمييزاً له عن الأحكام العملية الفقهية التي أطلق عليها "الفقه الأصغر".

---

(١) سورة الحجرات: الآية ١٥

(٢) رياض أدهمي، مـقـاصـــد الـعـــقـائـــد، مقال منشور في مجلة الرشاد، العدد السابع عشر شوال ١٤٢٥هـ/ديسمبر ٢٠٠٤م، وموقعها: http://www.alﷺashad.oﷺg/fahﷺas/fahﷺas١٧.htm.

(٣) لمعرفة مدلولات هذه المصطلحات وعلاقتها بالأبحاث الإيمانية راجع: أحمد محمد الجلي، العقيدة الإسلامية أركانها وآثارها على الفرد والمجتمع (العين : دار الكتاب الجامعي، ط١، ١٤٣٠هـ- ٢٠١٠م) ص٢٠- ٢٦. وانظر أيضاً: محمد بن عودة، رسالة في أسس العقيدة، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ، ص١.

[٣] "**علم التوحيد**" لأن مسألة توحيد الله ﷻ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته، تمثل القضية المحورية لجميع مباحثه ومسائله.

[٣] "علم أصول الدين" لأنه علم تتأسس عليه وتنبني سائر أحكام الدين وعلومه، و"علم الكلام"؛ لأنه "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة"[١].

[٤] "**الإيمان**" وهو المصطلح المستخدم في نصوص القرآن والسنة للدلالة على الجانب الاعتقادي من أحكام الدين، كما في حديث جبريل المشهور، في مقابل "العمل الصالح" الدال على الجانب العملي والسلوكي من أحكام الدين المتمثل في بقية العلوم الشرعية.

ثانياً: تعريف مقاصد العقائد[٢]:

ويمكن تعريف مقاصد العقائد بأنها: **الأهداف والغايات التي ترمي الأحكام الشرعية إلى تحقيقها في الإيمان بالحقائق الكونية.**

يقول الريسوني[١] في معرض تحديده لمفهوم الكليات العقدية: "**المقصود هنا**

---

(١) ابن خلدون، المقدمة ١١٧٢. ويرى الشهرستاني أن المعتزلة هم أول من أطلق هذا الاسم على مباحث العقيدة . الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني (بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٤هـ)، ١/٣٠.

(٢) قد يطرح البعض تساؤلاً مفاده: هل الأدق تسمية "مقاصد العقائد" أم "آثار العقائد"؟ باعتبار أن المقاصد هي الغايات التي وضعت العقائد من أجل تحقيقها، وأن الآثار هي ما يترتب على العقائد من ثمار ونتائج؛ ففي التسمسية الأولى إيحاء بأن المقاصد هي الأصل، والعقائد هي الوسائل لتحقيقها، أما الحالة الثانية فأحكام العقائد هي الأصل. ولكن لا يظهر أثر عملي لهذه الملاحظة عند التأمل والتحقيق؛ إذ إن الآثار المترتبة على العقائد هي نفسها المقاصد التي وضعت من أجل تحقيقها. انظر: وصفي عاشور، رعاية المقاصد في منج القرضاوي (القاهرة: دار البصائر، ط١، ١٤٣٢هـ-٢٠٠١م)، ص١٠١.

بالكليات العقدية: الأصول الاعتقادية الإيمانية الكبرى، وهي التي تمثل المرتكزات الأولية للدين، فهي أولية في الفطرة وفي العقل والنقل، وقد سماها ابن رشد "مبادئ الشريعة"[٢] باعتبار أن الشريعة بمعناها الواسع ترجع إلى هذه المبادئ. ويأتي في مقدمة هذه المبادئ، أو الكليات العقدية "**الإقرار بالله تبارك وتعالى، وبالنبوات، وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخروي**"[٣].

المطلب الثاني

مقاصد العقائد في الدرسات المعاصرة

أولاً: اهتمام المتقدمين لمقاصد العقائد

وتأتي أهمية المقاصد العقدية من كونها الأصل الذي يبني عليه سائر المقاصد الشرعية؛ إذ لا وجود في الإسلام لأحكام الشريعة ومقاصدها إلا بناء على الأحكام العقدية ومقاصدها، كما لا ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة؛ "ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس ، فهي لا تستند إلى تلك القوة التي توحي باحترام الشريعة ومراعاة قوانينها، والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس"[٤].

فالأساس النظري الذي ينبني عليه علم المقاصد هو قضية تعليل أحكام

=

(١) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (الرباط: حركة التوحيد والإصلاح، د.ط، د. ت)، ص٥٣.

(٢) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (بغداد وبيروت: منشورات الجمل، ط١، ٢٠٠٩م)، ص٤٤.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) الإسلام عقيدة وشريعة ، الإمام الأكبر محمد شلتوت (القاهرة: دار الشروق، ط١٧، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م)، ص١١.

الشارع، وهي متأسسة على قضية عقدية هي تعليل أفعال الشارع، فتعليل الأحكام في علم الأصول مبني على الموقف من تعليل أفعال الله في علم الكلام، فمن يثبت التعليل في علم الكلام يلزمه إثباته في الأصول، والعكس صحيح أيضاً[١]. ولكن البحث المستفيض لعلم المقاصد وقف عند علم الفقه والأصول وموضوعهما الأحكام الشرعية العملية، ولم يتمدد كثيراً إلى علم الأصول العقدية والخلقية.

ويصور الريسوني الإهمال الذي كان حليف مقاصد العقائد في الدراسات العقدية عند علماء الكلام، بالمقارنة مع الاهتمام البالغ الذي حظيت به في الدراسات التشريعية فيقول: "ومعلوم أن العقائد الإسلامية قد أصابها الوهن والخمول وفقدت الكثير من حرارتها وتوهجها وتأثيرها، ومن أسبابها -ولعله السبب الأول- تغييب البعد المقاصدي في تناول قضايا الإيمان والعقيدة. فقد خيم على المؤلفات العقدية وعلى النظر العقدي والخطاب العقدي طابع كلامي جدلي، غرق شيئاً فشيئاً في النزعات الفلسفية والنزاعات المذهبية. وامتدت هذه النزعات والنزاعات إلى علم أصول الفقه وإلى عدد من التفاسير. وهكذا أصبح الدرس العقدي والخطاب العقدي مدعاة للتنافر والنفور، والجفاف والجفاء. وكل هذا ناجم عن إغفال المقاصد والتفريط فيها، والانزلاق مع حب الكلام والخصام"[٢].

ويرى أنه لم يقف الأمر عند هذا الحد، **بل نتج عن تغييب مقاصد العقائد**

---

(١) أنظر: أحمد الطيب، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ومدى ارتباطها بالأصول الكلامية، بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، العدد: ١٠٣، السنة :٢٦، شوال – ذو القعدة – ذو الحجة ١٤٢٢هـ- المحرم ١٤٢٣هـ، يناير فبراير مارس٢٠٠٢م، ص٣٢.

(٢) الريسوني، الفكر المقاصدي وقواعده وفوائده، منشورات جريدة الزمن، كتاب الجيب رقم ٩، ١٩٩٩م، ص١٧-٢٣.

اتخاذ مقاصد غير مقاصدها، فأصبح المتكلمون والمتفلسفون الإسلاميون عاكفين على التنقيب والتحليل وتوليد الإشكالات والتفريع عليها، وتفنيدها، والرد عليها بما يضادها. **وأدخلت العقائد الإسلامية –تلك البسيطة البريئة- في متاهات ذهنية خيالية أفقدتها قيمتها وفائدتها، وصرفتها عن مقاصدها وعن بعدها العملي.**

ثانياً: مقاصد العقائد في الدراسات المعاصرة:

يوجه الريسوني أن سبل معالجة هذه المشكلة يكمن في إحياء الروح المقاصدية وبثها في الدراسات والبحوث العقدية، فيقول: "المهم: لكي تستعيد عقائدنا وجهها الحقيقي وتؤدي دورها الحقيقي، وتستعيد موقعها الأساسي في حياتنا وعلومنا وثقافتنا، **لا بد من البحث في مقاصدها الشرعية، ودراستها والتعامل معها، في ضوء مقاصدها تلك**[(١)]؛ إذ إن كل عقيدة من عقائد الإسلام لها مقصودها الشرعي أو مقاصدها، ابتداءً من: الإيمان بالله، وصفاته وأسمائه الحسنى، ومروراً بالإيمان بالرسل، والملائكة، والقضاء والقدر، وانتهاء بالإيمان باليوم الآخر، والجنة، والنار، والصراط، والثواب، والعقاب... فكل عقيدة من هذه العقائد، وضمنها عقائد جزئية، لها مقصودها الشرعي أو مقاصدها. وهي مقاصد – كمقاصد الأحكام التشريعية - مصرّح ببعضها، أو موماً إلى بعضها، وبعضها يدرك بالبداهة والفطرة، أو يدرك بالنظر والربط والاستنتاج. بل إن مقاصد العقائد تدرك أيضاً من خلال مقاصد الشريعة. فإن الشرائع والعقائد ملة واحدة ذات مقاصد واحدة[(٢)]. وفي الأخير اقترح

---

(١)الريسوني، مقاصد العقائد، علم أصول الفقه وعلم المقاصد (موضوعات مقترحة للرسائل والأطروحات الجامعية)، مقال للدكتور أحمد الريسوني منشور في مجلة إسلامية المعرفة، العدد١٦.

(٢) البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله، بحث ضمن كتاب "مقاصد الشريعة

عدداً من الموضوعات لبحثها وإنجاز دراسات مقاصدية لموضوعات العقائد فيها[١]

ويبدو أن دعوة الريسوني لارتياد مجال مقاصد العقائد قد لقيت صدى لدى بعض الباحثين في المغرب وتلقفتها أيادي طلابه، فقد نشر عدد من البحوث والمقالات حول الموضوع بعد إطلاق هذه الدعوة، وقفت منها على كتاب، وبحث[٢]، ومقالين، وهذا عرض موجز لأهم ما تضمنته هذه الدراسات، وأبرز ما توصلت إليه من نتائج، مرتبة حسب تسلسل ظهورها التاريخي:

مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي، لمحمد عبدو[٣]:

الموضوع الأول الذي أنجز – حسب اطلاعي – استجابة لنداء الريسوني هو كتاب

=

الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق" (القاهرة: مركز دراسات مقاصد الشريعة، ط١، ٢٠٠٦م) ص٢٢٤-٢٢٥.

(١) من الموضوعات التي اقترحها: ١) مقاصد العقائد عند ابن رشد، يمكن إنجاز بحث أولي في هذا المشروع لأن ابن رشد في كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة)، يمثل نموذج في هذا الباب وخطوة جيدة في هذا الاتجاه. ٢) دراسة العقائد من خلال بعض العلماء القلائل – ومنهم بعض المفسرين- الذين لهم اعتناء والتفات إلى مقاصد العقائد، ولهم تعامل مقاصدي مع القضايا العقدية، ومنهم – على سبيل المثال- سيد قطب ﷺ. ٣) دراسة بعض القضايا العقدية في ضوء مقاصدها من غير التقيد بعالم معين، كمسألة الصفات، والقدر... ٤) دراسات نقدية تصحيحية للتراث الكلامي.

(٢) هناك رسالة بعنوان "مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازي"، وهي أطروحة تقدمت بها يامنة هموري لنيل شهادة الدكتوراه الوطنية، شعبة الدراسات الإسلامية، وحدة مناهج البحث في العلوم الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية ١٤٢٢-١٤٢٣/٢٠٠١-٢٠٠٢م. لم يتيسر لي الاطلاع عليها، ولكن كتب عنها الدكتور محمد كمال الدين في "الدليل الإرشادي" ص٤٨٣.

(٣) أصله أطروحة دكتوراه أعدت في العام ٢٠٠٢م، ونشر في عام٢٠١١م. يقع في ٢٥٦صفحة.

"مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي" لمحمد عبدو، ويبدو أن اختيار الموضوع كان بإشارة وتشجيع من الريسوني، كما صرح بذلك المؤلف[١] بل كان مشرفاً على الرسالة التي هي أصل الكتاب. وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبوب:

ففي المقدمة يشير الباحث إلى أنه لا عقيدة من هذه العقائد الشرعية التي تعبد الله سبحانه الخلق بها لصلاحهم في الدين والدنيا، إلا وتحتها رموز وإشارات إلى معاني جليلة، ومقاصد كثيرة خفية، يدركها المتأمل في محاسن العقيدة[٢].

وتناول في الباب الأول: اشتمال العقائد على مقاصد ومصالح، وفيه فصلان، الأول: في أن العقائد الشرعية منطوية على مقاصد وأسرار، والفصل الثاني: في أن وضع العقائد إنما هو لمصالح العباد.

وفي الباب الثاني: الكلام على أركان الإيمان، وفيه أربعة فصول: الأول: في معرفة ذات الله، والثاني: في صفات الله وأسمائه، والثالث: في أفعاله تعالى، والرابع: في السمعيات.

أما الباب الثالث: ففي صياغة نظرية في مقاصد العقائد عند الغزالي، ويتكون من فصلين، الأول: في صياغة نظرية في مقاصد العقائد عند الغزالي، والثاني: في بيان طرق معرفة مقاصد العقائد[٣]. وكان من أهم ما توصل إليه من نتائج[٤]:

[أ] أن الإمام الغزالي من العلماء الذين اهتموا في الكشف عن وجوه أسرار العقائد الشرعية ومقاصدها، والتدليل على حكمها ومعانيها.

---

(١) مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي، محمد عبدو (بيروت: درا الكتب العلمية، ط١، ٢٠١١م) ص٧.
(٢) المرجع نفسه، ص٥.
(٣) المرجع نفسه، ص٨.
(٤) المرجع نفسه، ص ٢١٣- ٢١٥.

[٣] أن مبنى العقائد جميعاً على رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدين والدنيا.

[٣] أن معرفة مقاصد العقائد أعلى المعارف وأشرفها، وأن كمال السعادة بقدر معرفة الله تعالى والاطلاع على أسرار الربوبية.

[٤] أن مقصود الأسماء والصفات عند الغزالي إنما هو التحلي بمعانيها، ونيلها نيل اتصاف، وأما الأفعال فإن الله لم يخلقها عبثا، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي المقصود بالخلق.

[٥] أنه ليس في علم الكلام كشف حقائق العقائد ومعرفتها على ما هي عليه؛ إذ ليس فيه وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف.

[٦] أن فن المقاصد لا ينحصر في مجال الفقه، بل يشمل كافة العلوم، وفي مقدمتها العقائد الإسلامية.

مقاصد العقائد عند ابن رشد، إسماعيل الحسبي[١]:

والموضوع الثاني هو بحث عن مقاصد العقائد عند ابن رشد[٢]، وهو بعنوان:

---

(١) بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة، العدد ٣٧-٣٨، صيف وخريف ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، من ص١٩-٥٢.

(٢) هو مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ ابْنُ رُشْدٍ الحَفِيْدُ القُرْطُبِيُّ العَلاَّمَةُ، فَيْلَسُوْفُ الوَقْتِ، أَبُو الوَلِيْدِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي القَاسِمِ أَحْمَدَ ابْنِ شَيْخِ المَالِكِيَّةِ أَبِي الوَلِيْدِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ رُشْدٍ القُرْطُبِيُّ. مَوْلِده: ٥٢٠هـ. بَرَعَ فِي الفِقْه، وَفِي الطِّبّ، والفلسفة، قيل: لَمْ يَنشَأْ بِالأَنْدَلُسِ مِثْله كَمَالاً وَعلماً وَفضلاً، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، منخفض الجَنَاح، يُقَالُ عَنْهُ: إِنَّهُ مَا ترك الاشتغَال مذ عَقَلَ سِوَى ليلتين: لَيْلَة مَوْت أَبِيْهِ، وَليلَة عرسه، وَإِنَّهُ سوّد فِي مَا أَلّف وَقيّد نَحْواً مِنْ عَشْرَة آلاَف وَرقَة، وَمَال إِلَى علُوْم الحكمَاء، فَكَانَتْ =

"حقائق الاعتقاد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي". (٣٤) صفحة، واختار فيه الباحث دراسة جانبين أساسيين من فكر ابن رشد الفقهي، يختص الأول بالعقائد، ويتصل الثاني بالمقاصد التي يستهدفها الدين الإسلامي. ويرى أنها من الجوانب التي لم تنل حظها من الدراسة عند بن رشد مقارنة مع الجوانب الفلسفية والطبية.

أما الجانب الأول: وهو حقائق الاعتقاد فيرى: أن الربوبية والألوهية، وصفات الله تعالى وتنـزيهه، وخلقه للعالم، وبعثه للرسل، والإيمان بالقضاء والقدر، والعدل الإلهي، كلها اعتقادات دينية إسلامية أوضح ابن رشد حقائقها بالانطلاق من فكر ينتهج الاستقراء كتقنية إجرائية **في إثبات مقاصد الشارع من هذه العقيدة أو تلك،** ويقوم ثانياً على الشمولية شرطاً ضرورياً في إدراك الاتساق الذي يؤسس العلاقات البيانية بين نصوص الدين الإسلامي المختلفة[1].

وفي الجانب الثاني: **وهو مقاصد الشرع،** يقول: إن الحاصل من هذا العرض التحليلي لعقائد الدين الإسلامي أننا إزاء أسلوب في بناء حقائق الاعتقاد وبسطها. لا يعتمد ابن رشد في بنائه على مماثلة الشاهد للغائب، لأنه أسلوب المتكلمين، وهو غير صالح في نظره إلا في حالة واحدة، وهي استواء طبيعة الشاهد والغائب. لذا سلط عليه

=

لَهُ فِيْهَا الإِمَامَة، وَكَانَ يُفزَع إِلَى فُتْيَاهُ فِي الطِّبّ، كَمَا يُفزَع إِلَى فُتيَاهُ فِي الفِقْه، مَعَ وَفور العَرَبِيَّة، وَقِيْلَ: كَانَ يَحفظ (دِيْوَان أَبِي تَمَّام)، وَ(المتنبي). وَوَلِيَ قَضَاءَ قُرْطُبَة، فَحُمِدَت سيرته. لَهُ مِنَ التَّصَانِيْف: (بدَايَة المُجْتَهِد) فِي الفِقْه، وَ(الكُلِّيَّات) فِي الطِّبّ، وَ(مُخْتَصَر المُسْتصفَى) فِي الأُصُوْل، وَمُؤلَّف فِي العَرَبِيَّة. و(تَهَافت التّهَافت)، وَكِتَاب (مَنَاهج الأَدِلَّة) أُصُوْل، وَكِتَاب (فَصل المَقَالِ، فِيمَا بَيْنَ الشرِيعَة وَالحِكْمَة مِنَ الاتصَال). الذهبي، سير أعلام النبلاء (٢٩٢/٢١).

(١) المرجع نفسه، ص٢٠.

سهام نقده، وقدم أسلوباً في الاستدلال على عقائد الإسلام يقر **أولاً بمباينة معطيات الحس والشهادة لحقائق الآخرة والغيب، ويتقصد ثانياً الكشف عن مقاصد الشريعة في العقائد الدينية**، وقد كان الأحرى والأولى بابن رشد أن يسمي كتابة "**الكشف عن مناهج الأدلة**" بـ "**الكشف عن مقاصد الشريعة في عقائد الملة**"[١].

وينتهي الباحث إلى خلاصة مفادها: أن الاعتقادات الإيمانية لا تنكشف حقائقها إلا بالحفاظ على مقاصد الشرع. ومقاصد الشرع لا سبيل إليها إلا باجتهاد تقصيدي، تتكون عدته الفكرية من الاستقراء والاتساق. وقد أفضى هذا الاجتهاد بالنسبة لابن رشد إلى استخلاص خمسة مقاصد، هي[٢]: مقصد استدلالي في إثبات الربوبية والألوهية، ويتمثل في دليلي العناية والاختراع[٣].

وثاني تنـزيهي لا تعطيل فيه ولا تجسيم للصفات الإلهية. ومقصد ثالث شمولي من البعثة النبوية، لأن المقصود من المعجزة القرآنية شمول الخطاب القرآني للناس

---

(١) المرجع نفسه، ص٤٣.

(٢) المرجع نفسه، ص٥٢.

(٣) يرى ابن رشد أن الطريقة الشرعية التي تكشف الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها، تنحصر بالاستقراء على هذين الدليلين: العناية والاختراع، ويحدد ابن رشد مفهومهما بقوله: "الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها، ودعا الكل من بابها، إذا استقرئ الكتاب وجدت تنحصر في جنسين: **أحدهما**: طريق الوقوف بالعناية على الإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلها (العناية)، ولنسم هذه **دليل العناية**. **والطريقة الثانية**: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد، والإدراكات الحسية والعقل، ولنسم هذه **دليل الاختراع**". ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة مع مدخل ومقدمة وشرح محمد عابد الجابري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط٣، ٢٠٠٧م)، ص١١٨.

على تفاوت مراتبهم في الإدراك والمعرفة. ومقصد رابع تعليمي من الإيمان بالقضاء والقدر؛ إذ القصد منه الإيمان بأن الله تعالى كما أنه خالق الخير وأسبابه هو أيضاً خالق الشر وأسبابه. أما المقصد الأخير فهو مقصد توسطي بين الجبر والاختيار؛ لأن المطلوب هو الجمع بين أدلتها النقلية والعقلية. ويختم الباحث كلامه بأن محاولة ابن رشد هذه موفقة وسديدة؛ لأنها تنم عن فهم عميق وإدراك سليم لما يستهدفه الدين الإسلامي في عقائده وأحكامه التشريعية، فهو اتجاه نحو الصلاح، والصلاح هو ما تتجه إليه مقاصد الدين الإسلامي[١].

مـقـاصـــد الـعـــقـائـــد: رياض أدهمي[٢]:

هذا هو الموضوع الثالث، وهو مقال مختصر مكون من ست صفحات، بعنوان "مقاصد العقائد" دون تقيد بعالم معين كما هو الحال في البحث السابق، وإن كان يظهر أنه ركز فيه على عرض نماذج من مقاصد العقائد في القرآن الكريم.

بدأ بتعريف العقائد بأنها "مجموعة الحقائق الكونية التي تشتد الحاجة إلى الإيمان بها وتصديقها، لتكون المرجع والتصور الذي يمكّـن الإنسان من التعامل مع الوجود، ومعرفة مكانته ودوره فيه، وتشكل العقائد بهذا معيار الانتماء إلى جماعة دينية أو منظومة فكرية

ثم أشار إلى أن الله تعالى اختار لخطاب عباده بما يجب عليهم الإيمان به وتصديقه

---

(١) المرجع نفسه.

(٢) مقال منشور في مجلة الرشاد، العدد السابع عشر شوال ١٤٢٥ هـديسمبر ٢٠٠٤م، مرجع سابق.

أسلوب بيان الحكمة والغاية والمقصد، وبيان أثر الإيمان بآحاد قضايا الاعتقاد وجملتها على سلوك الإنسان ومزاجه، واستقرار قلبه، واتزان عقله، وانضباط مشاعره. كما أن البيان القرآني طافح باستعمال أسلوب التعليل وبيان الغاية والمقصد في سياق آيات العقائد وقضايا الإيمان تماماً كعادته في سياق آيات الأحكام العملية.

وتساءل عن السبب الذي صرف العلماء عن التوسع في شرح امتداد النمط القرآني في التعليل إلى آيات العقائد والإيمان وأخبار الغيب؟.

ويرى أن خطاب القرآن يتعامل مع العقل الإنساني بثقة واعتراف واحترام، يبين له أسباب الأمر، وعلل النهي، وموجبات التشريع، وعاقبة الامتثال في الدنيا والآخرة، حتى وصل العلماء باستقراء نمط القرآن إلى القول **بأن تكليف ما لا يُعقل هو من تكليف ما لا يُطاق وهو ما تنـزّهت عنه شريعة الرحمة.**

ويرى أن الإيمان في القرآن هو صنو العقل والفطرة، وليس في قضايا الإيمان ما يتعارض مع المعاني الضرورية والبدهيات المركوزة في العقل الإنساني، فليس في قضايا الإيمان ما يتعارض أو يتناقض مع العقل أو يوقعه في الحرج، و لكن فيها ما يذكر الإنسان بقصوره و ضعفه وما يمنعه من التنطع في البحث عن كيفيات ليس عنده مصادر معرفتها أو وسائل اختبار ظنونه بشأنها.

وأن أول ما نلاحظه في الخطاب القرآني في أمور الإيمانيات والغيبيات هو توجهه العملي، فما اختار الله سبحانه أن يُخبر عباده بشيء من الغيب إلا لوجود أثرٍ للعلم بذلك الغيب على سلوك المؤمن ومزاجه وطريقة تناوله ومعالجته للأمور. فإذا درسنا الخطاب القرآني في عرضه لمفردات قضايا الإيمان بهذه الطريقة نكون بذلك قد حققنا هدف

القرآن في ربط الإيمان بالعمل وربط قضايا الإيمان بالتوجهات العملية للمؤمنين.

واستعرض نماذج لهذه القضايا، منها: قضية غاية الخلق، وأثرها في تقرير حقيقة المسؤولية الفردية، كما مقرر في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[1]، وقضية الإيمان بالرسل والأثر العملي الذي تتركه تعاليم الأنبياء على تزكية الحياة البشرية وحياة الأمم والشعوب، وكذلك قضية الكفر والجحود وآثارها السيئة على النفس الإنسانية، ومثل ذلك: الآثار السلوكية لمقتضيات العلم والإيمان بأسماء الله الحسنى، وآثار الإيمان بالقضاء والقدر على النفس المؤمنة بالعصمةً من التحسر والحزن والأشر والبطر، حسبما هو مقرر في قوله تعالى: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾[2]. وفي الأخير تمنى الباحث أن يحل بهذا التوجه العملي الكلام عن مقاصد العقائد محل الجدل العقيم لتتأكد صلة الإيمان بالعمل وصلة العقائد بتزكية القلب وتوجيهه إلى الخير.

الموضع الرابع: **مقال بعنوان "المقاصد العقدية من خلال موطأ الإمام مالك"**، أمامة السحابي[3]، وهو مقال قصير من أربع صفحات تتناولت فيه الباحثة بشكل مركز ومختصر مقاصد العقائد من خلال موطأ الإمام مالك. وقد اختارت لهذه

(١) سورة الملك: الآية (٢).

(٢) سورة الحديد، الآية (٢٣).

(٣) بحث منشور في مجلة "الإحياء" تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، العدد (٢٥) جمادى الثانية ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م. عدد الصفحات: (٤)، من ص١٥٢- ١٥٥. لم أقف على نسخة من المقال، ولكنني اعتمدت على ملخص المقال الي عرضه محمد كمال الدين إمام في "الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية"، مرجع سابق، ص٦٢٠-٦٢١.

الدراسة المركزة بعض الأحاديث العقدية الموزعة على مسائل الاعتقاد.

وترى الباحثة أن دراستها تنصب في علم مقاصد العقيدة على معاقد الإيمان الستة، وما ينتجه الإيمان من أثر على النفوس ينسحب أثره على المجتمعات، ويتجاوزه إلى يوم المعاد. فيكون البحث في مجمل مقاصد العقيدة، كما يمكن البحث في مبحث واحد من مباحث الإيمان الستة، فتتبين لنا مقاصده. وتقسم الباحثة مقاصد العقائد إلى ثلاثة أقسام:

- **مقاصد عامة**، وهي المقاصد التي يتم استقراؤها من مجموع مباحث الإيمان الستة كلها، **ويعد توحيد الله أعلى مقاصده**، أو **مقصده العام في تحرير الإنسان عقلاً وبدناً، وإصلاحه حالاً ومآلاً.**
- **المقاصد الخاصة**، وهي المقاصد المستخرجة من مبحث خاص من مباحث الإيمان، مثل: الإيمان بالله ومقاصد الصفات، والإيمان بالله ومقاصد الأمر بالطاعة، ومقاصد النهي عن المعصية، ومقاصد الابتلاء والجزاء، وهذه المقاصد تستخرج من متعلقات أصول الإيمان أو من مسائله.
- **المقاصد الجزئية**، وهي مقاصد كل حكم من أحكام العقيدة من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة.

وعن منهج الكشف عن مقاصد العقيدة: ترى الباحثة أنه يقوم على أمرين، **أولهما**: مسلك استقراء الأحكام المعروفة عللها للوصول إلى حكمة متحدة مستخلصة من مجموع الحكم، تكون هي المقصد العقدي. **وثانيهما**: التماس المقصد في صريح الأوامر والنواهي.

ويظهر أن هذه البحوث كلها مغربية النشأة والمنبع، ولعل مرد ذلك أنها صدى لدعوة الريسوني المغربي، كما أنها ظهرت في فترات متقاربة ومتزامنة مع ظهور وتجدد دعوات الريسوني، ففي أواخر عام ١٩٩٩م ظهرت أولى هذه الدعوات، وأنجزت رسالة الدكتور لمحمد عبدو بعد عامين منها، مما يعني أنها سجلت بعدها مباشرة، أو متزامنة معها. وعندما نشر بحث الريسوني في عام ٢٠٠٤م الذي جدد فيه الدعوة بشكل عملي باقتراح موضوعات للدراسة، تم إنجاز بحثين في نفس العام.

المبحث الثاني

مقاصد العقائد ووسائل تحقيقها

تمهيد:

يمكن القول بأنه كما يوجد في الفقه والتشريع مقاصد أصلية ومقاصد تبعية، فإن للعقيدة أيضاً مقاصد أصلية وأخرى تبعية، أو بعبارة أخرى: مقاصد كبرى رئيسة، ومقاصد فرعية تتفرع منها.

وسنتاول في هذا المبحث نماذج من مقاصد العقائد الكبرى، تتبعها نماذج أخرى للمقاصد التي تتفرع عنها، وتكون بمثابة وسائل تحقيق وتكميل لها، أما المقاصد الكبرى فهي: مقصد الهداية إلى الصراط المستقيم، ومقصد التوحيد، ومقصد الفلاح "نيل السعادة".

وقبل تناول هذه المقاصد نعرج على تعريف موجز لمفهوم وسائل التحقيق.

تعريف الوسائل:

تقدم تعريف مقاصد العقائد في المبحث الأول من هذا الفصل، ونعرج هنا على تحديد المراد بالوسائل قبل الشروع في المقصود.

الوسائل جمع وسيلة، وهي في اللغة ما يتقرب به إلى الغير[١]، وفي الاصطلاح: الطرق المفضية إلى المقاصد، والمقاصد المرعية، وهي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل المقاصد، فتأخذ الوسائل حكم المقاصد على أساس قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتسقط بسقوطها[٢]. فالوسائل هي كُلُ ما يتوقف عليه تحقيق المصالح الشرعية، وتشمل: الأحكام الشرعية والتكليف ولوازم ذلك من: الشروط، والأسباب، ووانتفاء الموانع، والرخص[٣].

المطلب الأول

مقصدالهداية إلى الصراط المستقيم

عبر العلماء عن هذا المقصد بعبارات متعددة، وألفاظ مختلفة، منها: هداية الخلق إلى الله، ومنها: التعريف بالصراط المستقيم، ومنها: التعليم والإرشاد، ومنها: الإرشاد إلى القيام بشكر المنعم، وفي معناه: بيان التصور الحق عن الوجود.

قال ابن رشد: "إن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله ﷻ وسائر الموجودات على ما هي عليه، .. ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي[٤]".

---

(١) الجوهري، الصحاح، مصدر سابق، ١١٩٦/.

(٢) العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، مصدر سابق ٥٣/، القراقي: أنوار البروق في أنواع الفروق، ٤٦٣، موقع الإسلام http://www.al-islam.com؛ والشاطبي، الموافقات، مصدر سابق ٢١٢/.

(٣) نور الدين الخادمي، الإجتهاد المقاصدي، مرجع سابق ٦٥/.

(٤) ابن رشد، فصل المقال، مصدر سابق، ص٤٨.

و"يذهب النورسي إلى أن المقصود الأعظم من تنزيل القرآن هو تحقيق الهداية للناس، وذلك بتعريفهم بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأسمائه وصفاته وسننه في الخلق"[(١)].

والهداية إلى الصراط المستقيم نوعان:

الأول: هداية بيان وتعريف وتعليم، وتتحقق بالبلاغ المبين وبإقامة الحجة على الناس، وهي وظيفة الأنبياء والدعاة إلى الصراط المستقيم من بعدهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[(٢)].

والثاني: هداية توفيق للحق، وهذا ما اختص به الله ﷻ، فهو وحده الذي يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾[(٣)].

وقد ورد بيان هذا المقصد والدعوة إليه بأساليب متعددة في القرآن الكريم في آيات كثيرة: تارة بطلب الهداية منه سبحانه، وهو ما نكرره في كل ركعة من ركعات صلواتنا فرضاً ونافلة في سورة الفاتحة ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦﴾[(٤)]، وفي سورة ص يقول تعالى: ﴿وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ۝٢٢﴾[(٥)].

وتارة ببيان أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم، من: الاعتصام بالله، ﴿وَمَن

(١) زياد خليل الدغامين، من قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي (القاهرة: شركة سورلز للنشر، ط١، ٢٠٠٩م) ص٨٣.
(٢) سورة الشورى: الآية (٥٢).
(٣) سورة القصص: الآية (٥٦).
(٤) سورة الفاتحة: الآية (٦).
(٥) سورة ص: الآية (٢٢).

يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾[1]، واتباع رضوان الله والعمل بكتابه ﴿يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾[2]، إلى بيان معالم الطريق المستقيم، ﴿قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾﴾[3].

وتارة ببيان أن ذلك وظيفة الأنبياء والدعاة كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾﴾[4] وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾[5] وأحياناً في معرض الامتنان على عباده الصالحين الذين أنعم عليهم بالهداية، كما في قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾﴾[6] وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾﴾[7]

وحيناً آخر ببيان أن الله اختص بالهداية إلى الصراط المستقيم ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾﴾[8] وقوله تعالى: ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾[9] وقوله

(١) سورة آل عمران: الآية (١٠١).
(٢) سورة المائدة: الآية (١٦).
(٣) سورة الأنعام : الآية (١٦١).
(٤) سورة المؤمنون: الآية (٧٣).
(٥) سورة الشورى : الآية (٧)
(٦) سورة الصافات: الآية (١١٨).
(٧) سورة الأنعام: الآية (٨٧).
(٨) سورة البقرة: الآية (١٤٢).
(٩) سورة البقرة، الآية (٢١٣).

تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ ﴾[1].

ويتفرع من هذا المقصد، مقاصد أخرى هي بمثابة وسائل تحقيق له، منها:

أولاً: مقصد البلاغ المبين[2]:

وهو من أول مقاصد الشريعة نزولاً مع قوله تعالى: ﴿ ٱقْرَأْ ﴾ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴾[3] وأمر الرسول بالقراءة وتحصيل العلم هو أمر للناس جميعاً.

وهذا المقصد هو ما عبر عنه ابن رشد بقوله: "إن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق"[4]. فتعليم العلم الحق يتضمن البلاغ المبين، كما أن العمل الحق بيان بالعمل وبلاغ أكثر إبانة من التعليم، كما عبر الإمام الشاطبي عن هذا المقصد بما اصطلح عليه "قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام"[5]، ولذلك فإن تعميم التربية ونشر العلم الحق الهادي إلى الصراط المستقيم بين جميع المستهدفين بالخطاب الشرعي، كان أول مقاصد البعثة النبوية، كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴾[6].

وهكذا يصبح نشر العلم الحق بين العالمين، ليحصل به البلاغ المبين، مقصداً

---

(١) سورة النور، الآية (٤٦).

(٢) راجع شرحاً مفصلاً لهذا المقصد ووسائل تحقيقه في: عبد النور بزا، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، ص٦٧- ٩٠.

(٣) سورة العلق، الايات (١-٥)

(٤) ابن رشد، فصل المقال، مصدر سابق، ص٤٨.

(٥) الموافقات ٤٩/٢.

(٦) سورة الجمعة، الآية (٢).

آخر من مقاصد العقائد، وهو أول ووسيلة لتحقيق مقصد الهداية إلى الصراط المستقيم. كما ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ﴾ ﴿أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾[1] ﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٥﴾﴾[2] ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾[3] وبذلك تقوم به الحجة على الناس كافة، وهو مقصد آخر من مقاصد العقائد، صرح القرآن بكونه من مقاصد البعثة بقوله تعالى: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴿١٦٥﴾﴾[4]

ثانياً: مقصد الابتلاء بتقرير المسؤولية بعد البلاغ المبين:

قال العلامة ابن بيه: "والابتلاء مقصد كبير يترجح بين القدري والتشريعي - أي بين كونه من مقاصد الخلق، أو من مقاصد التشريع - وقد قال بعض العلماء إنه المقصود بالتكليف، .. "[5].

أما كونه من مقاصد الخلق فمصرح به في القرآن في غير ما آية، قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾﴾[6]، وقال تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

(١) سورة المائدة، الآية (٦٧).
(٢) سورة النحل، الآية (٣٥).
(٣) سورة الشورى، الآية (٤٨).
(٤) سورة النساء، الآية (١٦٥).
(٥) مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص ٦٩-٧٠.
(٦) سورة هود، الآية (٧).

﴿أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝٢﴾ [١].

ولكن الابتلاء -مع كونه في أصله مقصداً رئيساً من مقاصد الخلق- يتضمن ابتلاء آخر في التشريع يتمثل في ابتلاء تخيير الله للعبد بين الطريقين: طريق الجنة وطريق النار، بعد بيان عاقبة اتباع كل منهما بالبلاغ المبين، ليتحمل الإنسان مسؤولية قراره باختيار اتباع الصراط المستقيم، أو تنكبه طوعاً؛ وهذا الابتلاء بالإرادة والاختيار هو سر إنسانية الإنسان، ومكمن تمَيُّزه عن غيره من المخلوقات، وهو مناط التكليف الذي يترتب عليه نيل الثواب والعقاب، وهذا مبين أيضاً في غير ما آية في القرآن الكريم، ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٥٦﴾ [٢] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝٤ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥﴾ [٣] ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ﴾ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝٢٩﴾ [٤]

والنجاح في هذا الابتلاء والاختبار هو أيضاً مفتاح خلافة الإنسان، ومصدر إمامته، وإمامة إبراهيم عليه السلام أوضح مثال في القرآن الكريم: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ

---

(١) سورة الملك: الآية (٢).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٥٦).
(٣) سورة الإنسان، الآيات (٣-٥).
(٤) سورة الكهف، الآية (٢٩).

بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾﴾[1]

ولقد وضح الله للإنسان طريق الحق، وبين له طرق الباطل، ووهبه العقل، وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب؛ لبيان الطريق المستقيم له، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومنحه قدرة التفكير، وأعطاه حرية الاختيار، يختار عقيدته بعد تفكير كامل عبر كتابين: الكتاب المسطور (القرآن)، والكتاب المنظور (الكون) دون أدنى قيد أو إكراه من الداخل أو الخارج[2].

المطلب الثاني

مقصد التوحيد

أكبر مقاصد العقائد وأهمها على الإطلاق هو تحقيق التوحيد لله تعالى والاعتراف بربوبيته والانقياد لطاعته، وهو مقصد جميع الرسالات، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾[3]، وقال جل شأنه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ ﴿٣٦﴾﴾[4]، وقد جاء بيان هذا المقصد الأساس والدعوة إليه على لسان معظم الأنبياء، حيث خاطبوا به جماهير أقوامهم وأفرادهم، على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم ومراكزهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قائلين:

---

(١) سورة البقرة: الآية (١٢٤).
(٢) وصفي عاشور، مرجع سابق، ص٦٥.
(٣) سورة الأنبياء: الآية (٢٥).
(٤) النحل: الآية: ٣٦

﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾[١].

فهذا نوح أبو الأنبياء عليه السلام ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥٩﴾[٢] وهذا هود عليه السلام ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥﴾[٣] وعن صالح عليه السلام يقول المولى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥ﴾[٤]، وعلى لسان شعيب ﴿وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا ﴾ ﴿إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ﴾[٥]، وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين.

ومن هنا كان تحقيق التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبودية أعلى المقاصد العقائدية التي جاءت بها الرسالات، وأنزلت من أجلها الكتب؛ إذ إن مقصد التوحيد يعني أن يكون الإنسان عبداً لله وحده لا شريك له في كل شيء، وهو ما يشمل: توحيد الربوبية والأولوهية ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾[٦]، وتوحيد العبادة بالإخلاص لله تعالى ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾[٧]، كما يشمل توحيد الدين بالحاكمية

(١) هود: الآية: ٥٠
(٢) الأعراف: الآية: ٥٩
(٣) الأعراف: الآية: ٦٥
(٤) الأعراف: الآية: ٧٣
(٥) الأعراف: الآية: ٨٥
(٦) سورة البقرة: الآية (١٦٣).
(٧) سورة الأنعام: الآيتان: ١٦٢ - ١٦٣

لشرعه، فلا يحكم ولا يتحاكم إلا لشرع الله وحده ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ (١)، وتوحيد الأمة بالعصمة من الفرقة ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ ﴾(٢).

فالتوحيد شامل لكل جوانب التصور والرؤى، "فكل ما يتعلق بفلسفة الوجود، وفلسفة المعرفة، وفلسفة القيم، وفلسفة التشريع، وفلسفة الغيب والشهادة، وفلسفة الحياة والممات، يجب أن يكون المرجع فيه شرع الله وحده ابتداء وانتهاء(٣) وانتهاء(٣) ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾(٤)؛ إذ بذلك يتحقق القصد الأعظم من وضع الشريعة، وهو "إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً"(٥).

وإذا كان الإنسان خاضعاً ولا بد في جوانبه غير الإرادية للقوانين الإلهية الفطرية، بحيث يولد وينمو، ويأكل ويشرب، ويجوع ويعطش، ويفرح ويتألم، ويمرض ويصح، ويحيا ويموت، من غير حول منه ولا قوة، وبدون إرادة منه ولا اختيار، شأنه في ذلك شأن باقي الموجودات الكونية برمتها، فحري به أن يخضع طوعاً في جوانبه الإرادية للقوانين الإلهية الشرعية، حتى تنتظم حياته كلها وتتناسق

(١) سورة الشورى: الآية: ٢١
(٢) سورة الأنبياء: الآية: ٩٢
(٣) عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٣٥-٢٣٦.
(٤) سورة هود: الآية: ١٢٣
(٥) سورة الموافقات، ٢٥١/٢.

وتتناغم مع النظام الإلهي العام، في إطار من الاستسلام الشامل والعبودية المطلقة لله رب العالمين[١]، كما قال سبحانه: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾[٢]

وهذا ما يوجب على الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان، أن يبدأوا بهذا المقصد، ويركزوا على هذا الأساس، ولا ييأسوا من الإلحاح على هذه القاعدة في دعوتهم للخاص والعام، ويعملوا على ترسيخها جيداً في قلوب الجماهير وعقولهم وحياتهم، حتى إذا تذوقوا حلاوة العبودية لله وحده؛ عاشوا كما ولدتهم أمهاتهم أحراراً، وتلك غاية مقاصد الشارع ومصالح الإنسان في التصور الإسلامي[٣].

وإذا تقرر هذا فمن مصلحة الإنسان أن يسارع بالعودة إلى الله عز وجل، ويستمسك بهديه في معتقده وقيمه وشرائعه ومناهجه وجميع علاقاته. وبهذا يكون قد وقف على قاعدة النجاة، وهي قاعدة الموافقة التامة لقصد الشارع والتعبد الخالص لله سبحانه[٤]، وهو منتهى ما خلق الله الخلق لأجله ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾[٥]، وهذا ما تتحقق به مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

(١) عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٣٦.
(٢) سورة آل عمران: الآية: ٨٣
(٣)عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٣٨- ٢٣٩.
(٤) المرجع نفسه
(٥) سورة الذاريات: الآية: ٥٦

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾[1]

وتمتد أبعاد مقصد التوحيد لتشمل عدداً من المقاصد التي تتفرع منه، وأهمها: مقصد تحرير الإنسان بالتوحيد، وتوحيد الدين بالاستقامة على منهج الرسل والرسالات، وتوحيد الأمة بالاعتصام من الخلاف، فالتوحيد مقصد شامل لكل جوانب الإسلام، وروح تسري في كل مقاصده ومبانيه.

أولاً: مقصد تحرير الإنسان من العبودية لغير الله بالتوحيد:

فهذا المقصد أول ما ينبثق من مقصد التوحيد الأعظم ومن جملة معانيه، لأن التوحيد في الواقع "تحرير للإنسان من كل عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه، تحرير لعقله من الخرافات والأوهام، وتحرير لضميره من الخضوع والاستسلام، وتحرير لحياته من تسلط الفراعنة والأرباب والمتألهين على عباد الله"[2].

إن تحرير الإنسان من العبودية لغير الله بتوحيده هو أول المصالح الإنسانية التي لا يجوز التنازل عنها، ولا المساومة بشأنها، ولا السكوت عن المطالبة بتعميمها؛ إذ بقدر ما يحرر الناس من العبودية لغير الله، يحققون إنسانيتهم وكرامتهم، ويصبحون مؤهلين لقبول شرع الله والعمل به والتبشير بقيمه التكريمية التحررية، فهذا هو المقصد الأول والخطوة الأساس لبناء الإنسان، وإصلاح الأوضاع، وتشييد حضارة الإسلام، وبدون هذا الأصل لا يمكن إنجاز شيء ذي بال من مقاصد الشريعة

(١) سورة النحل: الآية: ٩٧

(٢) القرضاوي، حقيقة التوحيد (القاهرة: مكتبة وهبة، ط٨، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م) ص٨١.

ومصالح الإنسان[١]؛ إذن من أهم مقاصد العقائد تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله، وتحريره كذلك من الخضوع والعبودية لشهواته وهواه، وجعله خالصاً لله محرراً.

وهذا المقصد هو ما أو جزته كلمة "ربعي بن عامر، وحذيفة بن محصن، والمغيرة بن شعبة جميعاً لرستم قائد جيش الفرس في القادسية، إذ سألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة: ما الذي جاء بكم؟ فكان الجواب: "**الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام**"[٢].

ثانياً: مقصد توحيد الدين بالاستقامة على منهج الرسل والرسالات:

﴿شَرَعَ لَكُم﴾ ﴿مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ﴿١٣﴾﴾[٣]، ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾﴾[٤]، قال البغوي[٥]: "أي دينا واحداً وهو الإسلام، فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان، وأصل "الأمة" الجماعة التي هي على مقصد واحد، فجعلت الشريعة أمة واحدة، لاجتماع أهلها على مقصد واحد"، فالتوحيد - ومن أركانه الإيمان بالرسل والرسالات - يعمق في نفوس المسلمين الشعور بأن وحدة البشرية ووحدة دينها، ووحدة رسلها، ووحدة مصدرها من مقاصد العقيدة

(١) عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٣٨- ٢٣٩.

(٢) سيد قطب، معالم في الطريق، بيروت : دار الشروق، دون طبعة، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، ص٨٣-٨٤. وقد تقدم تخريج الأثر في ص٥٧ من هذا البحث.

(٣) سورة الشورى: (١٣).

(٤) سورة الأنبياء، الآية (٩٢).

(٥) معالم التنزيل، مصدر سابق، ٣٥٣/٤

الإسلامية؛ لأنها عقيدة عريقة الأصول، وريثة لعقائد الأنبياء منذ فجر البشرية، والمحافظة على هذه الوحدة الدينية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من صميم مقاصد العقيدة الإسلامية[١]. ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ﴾ ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ ﴿١٩﴾﴾[٢]. وإذا كان هذا مقصوداً في التعامل مع الأديان المختلفة فهو في إطار الشريعة الواحدة أوكد وأوجب، وما لم تختلف عليه الأمم والشرائع كلها لا ينبغي أن تختلف فيه الأمة الواحد، ذات الشريعة الواحدة.

ومن جملة توحيد مقصد الدين توحيده بالتحاكم إليه جميعاً وعدم تجزئته بقبول بعضه، والإعراض عن بعض، وهو ما نعى القرآن عليه أهل الكتاب ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ﴾ ﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾﴾[٣].

ثالثاً: مقصد توحيد الأمة بالعصمة من الخلاف:

ومن مقاصد العقائد أيضاً التأليف بين المؤمنين وتوحيد كلمة المسلمين؛ إذ أن ربهم واحد ورسولهم واحد، ودينهم واحد، وقبلتهم واحدة، وشعائرهم وعباداتهم واحدة، فلا مبرر للتفرق والتفريق ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾[٤] وبهذه الوحدة تصبح الأمة

(١) أحمد محمد الجلي، العقيدة الإسلامية أركانها وآثارها على الفرد والمجتمع (العين: دار الكتاب الجامعي، ط١، ١٤٣٠هـ - ٢٠١٠م) ص٢١١.
(٢) سورة آل عمران: الآية (١٩).
(٣) سورة البقرة: الآية (٨٥).
(٤) سورة آل عمران: الآية: (١٠٣) .

أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله.

المطلب الثالث

مقصد الفلاح «نيل السعادة»

"الفلاح" هو التعبير القرآني عن "السعادة" في الحياتين الدنيوية والأخروية، قال المناوي[١]: "الفلاح: الظفر وإدراك البغية، وذلك ضربان دنيوي وأخروي، فالدنيوي: الظفر بالسعادة التي تطيب بها حياتها، والأخروي على أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وعز بلا ذل، وغنى بلا فقر، وعلم بلا جهل"[٢]. وعرف السعادة بأنها: "معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير ويضادها الشقاوة"[٣].

فهذا المقصد يشمل عدداً من المقاصد الفرعية، منها: تحقيق السعادة بتحقيق الأمن النفسي، والطمأنينة الفكرية والحياة الطيبة في الحياة الدنيا، ونيل مرضاة الله تعالى في الآخرة.

أما مقصد تحقيق السعادة والأمن النفسي فهو ما أشار إليه القرآن في قوله

---

(١) المناوي (٩٥٢ - ١٠٣١ هـ= ١٥٤٥ - ١٦٢٢ م) محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، زين الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السهر، فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه. له نحو ثمانين مصنفا، منها الكبير والصغير والتام والناقص. عاش في القاهرة، وتوفي بها. من كتبه "كنوز الحقائق" في الحديث، و"التيسير" في شرح الجامع الصغير، اختصره من شرحه الكبير "فيض القدير"، و "التوقيف على مهمات التعاريف"، وكتاب في "التشريح والروح وما به صلاح الانسان وفساده"، ومصنفات أخرى كثيرة الأعلام للزركلي - (٦/ ٢٠٤).

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية (بيروت ، دمشق: دار الفكر المعاصر - دار الفكر، ط١، ١٤١٠هـ) ص٥٦٣- ٥٦٤.

(٣) المصدر السابق، ص٤٠٤

تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾[1] ومن موارد الأمن النفسي التي تحققها عقيدة الإيمان للمؤمن "سد باب الخوف كلها، فلم يعد يخاف إلا الله وحده، يخافه أن يكون فرط في حقه، أو اعتدى على خلقه، أما الناس فلا يخافهم"[2].

ومن مقاصد العقائد تحقيق الراحة النفسية والفكرية والشعور بالسعادة والطمأنينة: فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾[3] وبالشعور بالأمن النفسي، والسعادة الروحية والاطمئنان الفكري تتحقق الحياة الطيبة في الدنيا قال تعالى: ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ﴾[4]

والمقصد الثالث نيل مرضاة الله تعالى: إذ الغاية القصوى من الإيمان هي: الحصول على مرضاة الله تعالى، ودخول الجنة والفوز بالنعيم المقيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمۡۖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعۡوَىٰهُمۡ فِيهَا سُبۡحَٰنَكَ﴾﴿وَفِيهَا سَلَٰمٞۚ وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾[5].

---

(١) سورة الأنعام: (٨٢).
(٢) القرضاوي، الإيمان والحياة، ص١٩.
(٣) سورة الرعد: الآية: ٢٨
(٤) سورة النحل: الآية: ٩٧
(٥) سورة يونس: الآية: ٩ – ١٠

المبحث الثالث

أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان

مدخل: علاقة مقاصد العقائد بحقوق الإنسان:

قد يتساءل المرء ما صلة العقائد ومقاصدها بحقوق الإنسان؟ أليست العقائد المتعلقة بحقوق لله موضوعاً مختلفاً كل الاختلاف عن حقوق الإنسان؟

إن علاقة مقاصد العقائد بحقوق الإنسان أو أثر الأولى في الثانية ظاهر من كون حقوق الإنسان في الإسلام قائمة على أساس التكريم الإلهي للإنسان، ومستمدة أحكامها من التشريع الإلهي، ومقيدة بضوابطه، فهي مبنية من حيث الأسس والمصادر والضوابط على الإيمان بالله والاعتراف بمننه وأفضاله ورعاية حقوقه ﷻ، إذن فحقوق الإنسان فرع عن حقوق الله، ولا يتأتى حفظ الفرع ورعايته دون حفظ الأصل ورعايته قبل ذلك؛ إذإن إهمال الأصل يستلزم ضرورة إهمال الفرع.

وتتأكد العلاقة الحقوقية بين الله وعباده في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه[1]، قال:

---

(١) هو الصحاب الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، عاش في الفترة: (٢٠ ق هـ- ١٨ هـ= ٦٠٣ - ٦٣٩ م)، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ﷺ. أسلم وهو فتى، وأخى النبي ﷺ بينه وبين جعفر بن أبى طالب.

قال رسول الله ﷺ : (**هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ**)[1]، لذا فمن يعرف الله وحقوقه وحدوده يعرف بالضرورة حقوق الإنسان.

يضاف إلى ذلك أن حقوق الله تعالى مضافة إليه للتشريف والتعظيم، ولكن في حقيقتها هي مصالح الإنسان؛ إذ هي عائدة عليه بالنفع والصلاح في العاجل والآجل، فهو المستفيد منها والمنتفع بها، والله غني عن عبادة العباد لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهو ما يشير إليه حديث معاذ السابق.

وعلى هذا فليست حقوق الإنسان في الإسلام مسألة تاريخية وضعية تتصل بعلاقة البشر فيما بينهم فحسب ولا صلة لها بحقوق الله جل جلاله، بل هي وإن كانت تنظيماً للعلاقة بين البشر، إلا أن قواعدها وأحكامها تتأسس، وتتحدد

=

وشهد العقبة مع الأنصار السبعين. وشهد بدرا، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها، مع رسول الله ﷺ وبعثه رسول الله، بعد غزوة تبوك، قاضياً ومرشداً لأهل اليمن، وأرسل معه كتاباً إليهم يقول فيه: (**إني بعثت لكم خير أهلي**)، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي ﷺ وولي أبو بكر، فعاد إلى المدينة. ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذاً. وأقره عمر، فمات في ذلك العام. وكان من أحسن الناس وجهاً ومن أسمحهم كفاً. له (١٥٧) حديثاً. توفي عقيماً بناحية الأردن، ودفن بالقصير المعيني (بالغور) ومن كلام عمر: (لولا معاذ لهلك عمر) ينوه بعلمه. أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي (الرياض: دار الوطن للنشر، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، ص ٢٤٣١؛ والزركلي، الأعلام (٢٥٨/٧).

(١) أخرجه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب "من أجاب بلبيك وسعديك"، ص ٢٣١٢، حديث رقم (٥٩١٢)؛ ومسلم في كتاب "الإيمان"، باب "الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً" ١/٥٨، حديث رقم (٣٠).

ضوابطها وحدودها في إطار المشروعية العقدية الإسلامية ومقاصدها ومصادرها؛ ولذلك فإن الحديث عن أثر مقاصد العقائد في حقوق الإنسان يمكن النظر إليه على أنه نوع من الخلط بين مفاهيم عقدية إيمانية بمفاهيم تاريخية وضعية، في إطار النظرة العلمانية التي تفصل الدين عن الدنيا، وليس الأمر كذلك في المنظور الإسلامي[١]. وفي هذا الإطار يسهل قراءة الكثير من الإشكالات التي يمكن أن تثار حول أثر مسائل من قبيل " حكم الردة" في حقوق الإنسان وحرية العقيدة[٢]، كما سيأتي الحديث عنه لاحقاً.

وكما يقول عمر عبيد حسنة فـ"إن حقوق الإنسان في الإسلام جزء من العقيدة، أو هي من صلب العقيدة، وأن ممارستها نوع من العبادة التي يترتب عليها الثواب في الفعل والعقاب في الامتناع. ولم يكتف الإسلام بأن جعلها قناعات فكرية ووصايا ومواعظ وآداب أخلاقية فقط، وَكَل أمر الالتزام بها إلى ضمير الإنسان وقناعته، وإنما أيد ذلك بتشريعات ملزمة وعقوبات صارمة لمن يخرج عليها، باعتبار أن لها بعدًا اجتماعيًا يتجاوز الإنسان، وأقام لها أيضًا الحراسات والرقابة العامة والمستمرة، من مهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يسمى بمهام الحسبة بشكل عام، على مختلف الأصعدة، فالتقى بذلك الوازع الداخلي والرقابة الذاتية مع التشريع الملزم، مع الرقابات والحراسة الدائمة من داخل النفس ومن خارجها.

---

(١) عدنان بن محمد الوزّان، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ١٧- ١٨.

(٢) المرجع نفسه ١٦.

ويبقى الإيمان بيوم الحساب وقاية للناس من الإحباط والارتكاس والارتداد عن الالتزام بالحقوق، عند عدم تحصل النتائج في الدنيا، وبذلك يستمر الخير حتى ولو غاب إنفاذ التشريع الملزم أو تراجعت الرقابة العامة"[١].

وفي هذا المبحث نتناول أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان عموماً، ثم أثر مقاصد العقائد في رعاية حرية العقيدة خصوصاً، وذلك في مطلبين:

المطلب الأول

أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان عموماً

إن العقائد الإسلامية ومقاصدها تمثل الأساس الفكري لنظام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وهذا الأساس ينتج بطبيعته انعدام الباعث على انتهاك حقوق الإنسان وإضعافه، وإيجاد الحافز لاحترامها طمعاً في رضوان الله وخوفاً من عقابه؛ وذلك أن الإنسان مطلوب منه اتباع الصراط المستقيم، الذي يقتضي المحافظة على حقوق الله، وحقوق عباده التي منحهم إياها وألزم عباده باحترامها وعدم انتهاكها عبادة وتقرباً إليه وطمعاً في ثوابه على ذلك، وخوفاً من بطشه وعقابه عند تعدي حدوده وانتهاك حقوق عباده؛ لأن العبد يعلم أنه في اختبار أي السبيلين يتبع وفقاً لمقصد الابتلاء، ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[٢].

وهذا ما يجعل المسلم دائماً ينظر إلى علم الله تعالى به وبأحواله وسلوكه وتصرفاته

---

(١) عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، ص٢٢-٢٣.

(٢) سورة هود: الآية (٧).

وإطلاعه على جميع أموره في حياته وما يكون عليه أمر آخرته، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقاراً وتعظيماً، فيخجل من معصيته بظلم نفسه والإساءة إلى حقوقها، وبظلم أخيه الإنسان وانتهاك حقوقه، ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته أداء لحقوق الله؛ إذ ليس من الأدب والحق في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي، أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه[1] ، قال تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾﴾[2] وقال جل جلاله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾﴾[3]".

ومن مقتضيات مقاصد العقائد وآثارها على المسلم الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا ولذاتها وشهواتها التي من أجلها ينتهك حقوق الناس، فيبغي أو يظلم أو يعتدي جلباً للمال والشهوة والجاه والسلطان، فكله نعيم زائل ليس وراءه إلا الندامة ولا يساوي شيئاً عند تحقق الجزاء ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾﴾[4]؛ إذ إنه يعلم أن المصير الأبدي إلى إحدى نتيجتين: ربح الأبد في جنات النعيم أو خسارة الأبد في نيران الجحيم ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾[5].

---

(١) عدنان الوزّان، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ٣٠٩.
(٢) سورة نوح، الآيتان (١٣، ١٤)
(٣) سورة يونس، الآية (٦١).
(٤) سورة الشعراء: الآية (٢٠٥).
(٥) سورة الانفطار: الآيتان (١٣)، (١٤).

وفي مثل هذا الجو المشحون بعقائد الإيمان بالله واليوم الآخر وبقية أركان الإيمان يحذر الإنسان أشد الحذر من انتهاك حقوق الإنسان بالظلم والبغي والعدوان والإفساد في الأرض فيتقي ويتورع بمقتضى الوازع الديني ومراقبة الضمير، ما له الأثر العظيم في سلوك الفرد والمجتمع وأصحاب القرار؛ إذ إنه يولد امتناعاً ذاتياً عن انتهاك حقوق الإنسان، ويعدم الباعث على الانتهاك، ويقيم في النفس واعظاً دائماً يكفه عن الانتهاك، كما يقيم فيها محكمة دائمة يحاكم بها نفسه قبل محكمة القضاء وقبل محكمة الآخرة. وكل هذه الآثار العظمى متعذر على القوانين الوضعية وأسسها الفكرية أن تحصل على شيء منها، فهو محروم منها جميعاً بما يعود على حقوق الإنسان بأعظم الخسارة [1].

كما أن العقائد ومقاصدها تجعل المجتمع أفراداً ومؤسسات ينظر إلى الحقوق على أنها منح إلهية وفقاً لشريعة الله، فتحرص الدولة على تمكين الأفراد من التمتع بهذه الحقوق حرصهم عليها أو يزيد، لأنها ما قامت إلا لتمكينهم من أن يحيوا الحياة الإسلامية التي من مقوماتها تمكينهم من التمتع بتلك الحقوق والحريات، بل دفعهم إلى مباشرتها واستعمالها، فضلاً عن حمايتها من كل انتهاك، لأنها جزء من الشريعة، ودين واجب الإتباع، وليست مجرد إعلانات لحقوق الإنسان!!. وبهذا يسير كل من الفرد والدولة في اتجاه واحد بشأن رعاية حقوق الإنسان، بخلاف النظرية الوضعية التي تجعل الفرد والسلطة في اتجاهين متعاكسين، فالسلطة تنزع

(١) منير حميد البياتي ، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص ١٠٢- ١٠٣.

إلى الإطلاق، والأفراد يسعون إلى تقييدها، وهي حالة صراع مرير بينهما[١].

وفي ظل هذا الفهم المتناسق، والرؤية المتجانسة، التي هي من مقتضيات وآثار مقاصد العقائد يسود التعاون بين المجتمع والدولة في سبيل رعاية الحقوق والحرمات، فيتقبل الفرد بنفس رضية كل الضوابط والتنظيمات التي قررتها الشريعة الإسلامية على تلك الحقوق والحريات، والسلطة تتقبل بنفس رضية أيضاً كل الضوابط والقيود على سلطاتها لمصلحة حقوق الإنسان، لأن الفرد والسلطة يؤمنان بعقيدة واحدة انبثقت من شريعتها تلك الحقوق والحرمات، ويؤمنان بإله واحد هو الذي منح تلك الحقوق وصان تلك الحرمات[٢].

المطلب الثاني

أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة

هناك عدد من حقوق الإنسان تتصل بمقاصد العقائد بدرجات متفاوتة، أهمها: حق حرية الاعتقاد والتفكير، وحق الدعوة والتبليغ، وحق اللجوء، وحقوق الأقلية الدينية، وحق المشاركة في الحياة العامة[٣]. وأهم هذه الحقوق على الإطلاق أولها، وهو حرية العقيدة لأنه بمثابة الأساس الذي تنبني عليه سائرها وتتفرع عنه؛ ولذلك نتناول في هذا المطلب أثر مقاصد العقائد على هذا الحق الأصيل والأساس.

---

(١) المرجع نفسه، ص١٠٣.

(٢) المرجع نفسه، ص١٠٤.

(٣) انظر: عصام أنس الزفتاوي، نظرية المقاصد محاولة للتشغيل، مجلة المسلم المعاصر، العدد (١٠٣) خاص بمقاصد الشريعة ، يناير – مارس ٢٠٠٢م، ص٢٠٢.

أولاً: مفهوم حرية العقيدة ومكانتها:

لم يظهر مصطلح "حرية العقيدة" أو "الحرية الدينية" لدى علمائنا القدماء، وإن كانوا مدركين لحق الإنسان في اختيار دينه تمام الإدراك، بل ظهر على أيدي العلماء المعاصرين، مع الحديث عن حقوق الإنسان ووضع الحريات في العالم[١].

وذكر العلامة محمد أبو زهرة[٢]: أن حرية الاعتقاد تتكون "من عناصر ثلاثة: أولها: تفكير حر غير مأسور بشيء سابق من جنسه أو تقليد. وثانيها: منع الإكراه على عقيدة معينة، فلا يكره بتهديد من قتل أو نحوه. وثالثها: العمل على مقتضى ما يعتقد ويتدين به"[٣]. فحرية العقيدة تستلزم حرية العبادة.

---

(١) وصفي عاشور، الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام، مرجع سابق، ص٣٢.

(٢) أبو زهرة هو محمد بن أحمد: أكبر علماء الشريعة الاسلامية في عصره، عاش في الفترة بين: (٣١٦ - ١٣٩٤هـ= ١٨٩٨- ١٩٧٤م)، مولده بمدينة المحلة الكبرى وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي (١٩١٦ – ١٩٢٥م)، وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات، وعمل في المدارس الثانوية سنتين ونصفاً. وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الدين (م١٩٣٣)، وعين أستاذاً محاضراً للدراسات العليا في الجامعة (١٩٣٥م)، وعضواً للمجلس الاعلى للبحوث العلمية. وكان وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ووكيلاً لمعهد الدراسات الاسلامية وأصدر من تأليفه أكثر من ٤٠ كتاباً، منها المطبوعات الآتية: (الخطابة) و(تاريخ الجدل في الاسلام) و(أصول الفقه) و(الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية) و(مذكرات في الوقف) و(تواريخ مفصلة ودراسة فقهية أصولية للائمة الاربعة) فأخرج لكل إمام كتاباً ضخماً: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل. و(الاحوال الشخصية) و(أحكام التركات والمواريث) و(خلاصة أحكام الاحوال الشخصية والوصايا والمواريث) كتبها إجابة لطلب معهد القانون الدولي بواشنطن، وترجمت إلى الانكليزية. وله (الوحدة الاسلامية) و(تنظيم الإسلام للمجتمع) و(الحرية والعقوبة في الشريعة الاسلامية) و(محاضرات في مقارنات الاديان) و(محاضرات في المجتمع الاسلامي) وكانت وفاته بالقاهرة. الأعلام للزركلي (٢٥٦).

(٣) تنظيم الإسلام للمجتمع (القاهرة: دار الفكر العربي) ص١٨٢.

وعلى هذا فمفهوم حرية العقيدة يعني: حق الأفراد في اختيار المعتقدات الدينية التي يريدونها، وممارسة الشعائر التي تستلزمها هذه المعتقدات[١].

وحرية العقيدة من أهم حقوق الإنسان بعد حق الحياة، وهي مرتبطة بالعقل وأدواته من التفكير، وحرية الإرادة والاختيار والقناعة الشخصية للإنسان، كما تنبع من القلب، ولا سلطان لأحد عليها إلا لله تعالى.

وفي إشارة إلى مكانة حرية الاعتقاد في الإسلام يقول الشهيد سيد قطب[٢]: "إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت بها وصف "إنسان"؛ فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد، إنما يسلبه إنسانيته ابتداء ... ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة، والأمن من الأذى والفتنة... وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في

---

(١) هاني الطعيمات؛ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص ١٦١.

(٢)سيد قطب (١٣٢٤ - ١٣٨٧ هـ= ١٩٠٦ - ١٩٦٧ م) هو سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصري، من مواليد قرية (موشا) في أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة ١٣٥٣ هـ(١٩٣٤ م)، وعمل في جريدة الأهرام. وكتب في مجلتي (الرسالة) و(الثقافة)، وعين مدرساً للعربية، فموظفاً في ديوان وزارة المعارف. ثم (مراقبا فنيا) للوزراة. وأوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركا (١٩٤٨-٥١)، ولما عاد انتقد البرامج المصرية، وكان يراها من وضع الانجليز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية. وبنى على هذا استقالته (١٩٥٣م) في العام الثاني للثورة. وانضم إلى الإخوان المسلمين، فترأس قسم نشر الدعوة، وتولى تحرير جريدتهم (١٩٥٣-٥٤) وسجن معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم. وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة، منها (النقد الادبي، أصوله ومناهجه) و(العدالة الاجتماعية في الاسلام) و(التصوير الفني في القرآن) و(مشاهد القيامة في القرآن) و(كتب وشخصيات) و(أشواك) و(الإسلام ومشكلات الحضارة) و(السلام العالمي والاسلام) و(المستقبل لهذا الدين) و(في ظلال القرآن) و(معالم في الطريق). ولما كانت النكسة (أو النكبة) عام١٩٦٧م، قال علال الفاسي: ما كان الله لينصر حرباً يقودها قاتل سيد قطب. الزركلي، الأعلام، ١٤٧/ - ١٤٨.

واقع الحياة"[١]؛ وذلك أن "أكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد، فالذي يسلبه هذه الحرية، ويفتنه في دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته"[٢].

وهذا حق؛ فحياة الإنسان في ظل الإكراه على اعتناق عقيدة معينة يحيل حياته إلى صراع نفسي، وتمتلئ نفسه بما يكون معه الموت أكرم وأهون، ومن هنا ندرك أن حرية العقيدة تهدف إلى تحقيق إنسانية الإنسان، وتقصد إلى حفظ كرامته، حتى في أمر العقيدة والإيمان، ومن باب أولى سائر مجالات التشريع[٣].

ثانيا: أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة ابتداء (قبل اعتناق الإسلام):

وإذا كان هذا هو مفهوم حرية العقيدة ومكانتها في الإسلام، فقد كان له القدح المعلى[٤]في إقرارها، كما كان لتشريعاته ومقاصدها قصب السبق على كل الأنظمة والتشريعات في كفالتها وحمايتها لجميع البشر على نحو " لم يعرف لها نظير في القارات الخمس، ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة، ومنح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار، مثل ما صنع الإسلام"[٥].

إن الإسلام لا يلزم الإنسان البالغ العاقل على الدخول في الإسلام، مع القناعة

---

(١) في ظلال القرآن ١/٢٧٠، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، وموقع التفاسير، http://www.altafsir.com

(٢) المرجع السابق، ١/١٦٤.

(٣) وصفي عاشور، الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام، مرجع سابق، ص٦٣.

(٤) القدح قطعة من الخشب تعرض قليلا وتسوى وتكون في طول الفتر أو دونه وتخط فيه حزوز تميز كل قدح من بعدد الحزور وكان يستعمل في الميسر وقد يكتب على القدح (لا) أو (نعم) أو يغفل ليقرغ به ويستقسم. والمراد بالقدح المعلى: النصيب والحظ الأوفر. المعجم الوسيط ـ مرجع سابق، (٢/ ٧١٧).

(٥) محمد الغزالي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص٨٣.

واليقين أن الإسلام هو الدين الحق المبين، وأن عقيدته هي الصواب والصراط المستقيم، وأنها المتفقة مع العقل، ومع ذلك يترك للإنسان البالغ حرية الاعتقاد، واختيار الدين الذي يريده، على أن يتحمل نتيجة هذ الاختيار، وفقاً لمقتضى مقصد الابتلاء بتقرير المسؤولية بعد البلاغ المبين الذي سبق شرحه، وقد صرح بذلك القرآن الكريم في غير ما موضع، منه قوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ﴾[1]، وقوله: ﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ﴿٩٩﴾﴾[2]، وقوله كذلك: ﴿فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ﴿٢١﴾ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ﴿٢٢﴾﴾[3].

وهكذا يترك الإسلام للإنسان حريته واختياره في العقيدة؛ لأن الإيمان أساسه إقرار القلب وتسليمه، وليس مجرد كلمة تلفظ باللسان، أو طقوس وحركات تؤدي بالأبدان. بل إن القرآن دعا إلى إعمال العقل، وإجهاد الفكر لمعرفة الحق، والوصول إلى الخالق الواحد الأحد، وحث لذلك على معرفة الحقائق، واكتشاف أسرار الكون، وأرشد إلى الدين الحق وهو دين الفطرة، الذي يرتضيه المنطق الصحيح، وتتقبله الفطرة السليمة، فقال تعالى: ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ﴾[4]. والإنسان يولد أصلاً على الفطرة، حتى يبدلها بفعل إنساني، أو إيحاء شيطاني،

---

(١) سورة البقرة: الآية (٢٥٦).
(٢) سورة يونس: الآية (٩٩).
(٣) سورة الغاشية: الآية (٢١)، (٢٢).
(٤) سورة الروم: الآية ٣٠.

لقوله ﷺ: (**كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه**)[١].

وهكذا تتضح أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة، وكيف تتأسس الأخيرة على أرضية صلبة من مقاصد الشريعة الإسلامية:

[١] إذ إن من أهم مقاصد الشريعة في العقائد تحرير الإنسان بالتوحيد من العبودية والخضوع لغير الله، وتحريره كذلك من الخضوع والعبودية لشهواته وهواه، وجعله خالصاً لله محرراً، وبهذا تتحقق له حرية العقيدة على أكمل وجه وأروع صورة. وهذا من ثمار مقصد التوحيد الذي هو أهم مقاصد العقائد.

[٢] من مقاصدها كذلك مقصد "البلاغ المبين"؛ الذي يتنافى كلية مع حجر إرادة الإنسان وفرض ما لا يريده ولا يرغب فيه من المعتقدات والتصورات والأفكار والقوانين والأنظمة عليه[٢].

[٣] كما أن مقصد "إقامة الحجة على الناس" يصبح هو الآخر غير ذي جدوى مع سلب الإرادة وحرية الاختيار؛ لأنه يقتضي تحميل الإنسان مسؤولية ما يصدر عنه من قناعات فكرية وتصرفات فعلية تستتبعها مسؤولية كاملة، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير مناخ الاختيار ومساحة للاقتناع.

بل ذهب الدكتور طه جابر العلواني[٣] إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر حرية

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين (٤٥٦/١، حديث رقم (١٣١٩)؛ ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، (٢٠٧/٦، حديث رقم(٦٩٢٦).

(٢) انظر: عبد النور بزا، مصالح الإنسان، ص٧٧.

(٣) طه جابر العلواني، لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م) ص٥٩.

العقيدة ذاتها من أهم مقاصد الشريعة، نظراً لارتباطها العضوي بأهم مقصد من مقاصد العقائد، وهو "مقصد التوحيد" الذي يعني فيما يعنيه تحرير الإنسان من عبادة غير رب العباد.

وذكر الأستاذ وصفي عاشور في كتيب له بعنوان "الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام" عدداً من مقاصد الحرية الدينية، ويعني بها "حرية العقيدة"[١]، منها: تحقيق إنسانية الإنسان والتأكيد على كرامته، وتأكيد معنى الضمير الفردي والمسؤولية الفردية، والإعلاء من شأن العقل، وتحقيق معنى العدل الإلهي، والابتلاء الإلهي للبشر، وحفظ أمن المجتمع وسلامته، وإظهار سلم الإسلام وسماحته، ونفي التقليد في الاختيارات العقدية، وتعزيز السنن الإلهية، وإبطال دعوى الوصاية الدينية ونفي نظرية الحق الإلهي، وإقامة الحجة على الإنسان، والتأكيد على نورانية معالم الحق ووضوح أمارات الهدى[٢].

ويتمحور جل هذه المقاصد حول رعاية حقوق الإنسان العقدية والفكرية، والارتقاء به إلى مقام التكريم الذي تبوأه في ظل الشريعة الإسلامية ومقاصدها، بالإضافة إلى رسوخ منطق الإسلام ونصاعة حجته، وثقته بمبادئه التي لا تتزحزح، والكفيلة بتوفير حرية الاختيار في القناعات الفكرية، التي تتبوأ صدارتها حرية اختيار عقيدة الفطرة الحقة.

---

(١) انظر تعريفه للحرية الدينية في ص٣١ من الرسالة.

(٢) الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام، مرجع سابق، ص ٥٩ -٨٦.

ثالثاً: أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة انتهاء (بعد اعتناق الإسلام):

إذا كانت حرية العقيدة مشروعة ابتداء، أي قبل اعتناق الإسلام على هذا النحو المقطوع به والمتفق عليه، فهل هي كذلك مشروعة انتهاء إي بعد الدخول في الإسلام؟ وبعبارة أخرى إذا كان من حق غير المسلم اتخاذ القرار في الدخول في الإسلام وعدمه، بناء على ما يتوفر في نفسه من قناعة واطمئنان، فهل من حق المسلم تغيير قناعته في عقيدة الإسلام والارتداد عنها واستبدالها بعقيدة أخرى؟

وهل هناك شيء من التناقض والتعارض بين حرية العقيدة المقررة وفقاً لمقاصد الشريعة على النحو المتقدم ذكره، وعقوبة المرتد عن الإسلام في الفقه الإسلامي، باعتباره مرتكباً لجريمة كبرى، تستوجب العقاب الشديد في الدنيا، والعقاب الوبيل في الآخرة، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾[1]، وقوله ﷺ: **(من بدل دينه فاقتلوه)**[2]؟.

الإجابة على هذه المسألة يبدو أنها شبه محسومة في الفقه الإسلامي القديم؛ لأنها لم تكن مثارة أصلاً على هذا النحو الذي أثيرت به في هذا العصر، في ظل سيادة المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان، مما جعل آراء الفقهاء المعاصرين والمقاصديين منهم على وجه

---

(١) سورة البقرة: الآية (٢١٧).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب "استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم"، باب "حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ"، حديث رقم (٦٩٢٢)، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم على المرتد، حديث (٤٠٥٩) ١٠٤/٧ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الخصوص تضطرب، كما عبر عن ذلك الريسوني بقوله: "والحقيقة أن قضية الردة وعقوبة المرتد، هي من المعضلات في الفقه الإسلامي. وإذا كان الفقه القديم قد حل هذه المعضلة بطريقته، وفي سياقه التاريخي وملابساته السياسية، فإن الفقه الحديث مدعو لمزيد من النظر والمراجعة والاجتهاد لهذه القضية. وهو ما قد بدأ يحصل، لكن على تخوف وتهيب، نظراً لوجود إجماع أو ما يشبه الإجماع، على قتل المرتد، عند الفقهاء المتقدمين"[١].

وفيما يلي نستعرض التوجيه المقاصدي لموقف الفقه الإسلامي العام من الردة مع مبدأ أو مقصد "حرية العقيدة"، وإلى أي مدى يمكن تفعيل هذا المقصد داخل الدائرة الإسلامية في ظل هذا الموقف العام من "الردة"؟ ثم نستعرض كذلك التوجيه المقاصدي لموقف الفقه الإسلامي المخالف للاتجاه العام، وخاصة المعاصر منه، كل ذلك بإيجاز وإجمال يتناسب وطبيعة البحث.

أ- التوجيه المقاصدي للموقف الفقهي العام:

الذي عليه عامة فقهاء الإسلام في القديم والحديث هو عقوبة المرتد، وان اختلفوا في تحديد نوع العقاب، فالجمهور على أن عقوبة المرتد القتل[٢]، وهو رأي

---

(١) أحمد الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية، (المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م) ص٨٠.

(٢) يستثني فقهاء الحنفية المرأة من عقوبة القتل، يقول الكاساني: "وَالْقَتْلُ ليس من لَوَازِمِ الرِّدَّةِ عِنْدَنَا، فإن الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بِلَا خِلَافٍ بين أَصْحَابِنَا وَالرِّدَّةُ مَوْجُودَةٌ " بدائع الصنائع (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط، ١٩٨٢م) ١٣٤/٧.

المذاهب الأربعة، بل الشمانية. بينما ذهب بعضهم إلى أنها الحبس بمعنى يستتاب أبداً، أو أنها متروكة إلى الإمام، يقرر فيها ما يتناسب مع كل حالة من قتل، أو حبس. وينسب ذلك إلى عمر ابن الخطاب، وإبراهيم النخعي[١] من التابعين، والثوري[٢] من الأئمة[٣].

ويستند موقف الفقه الإسلامي هذا إلى التمسك بظواهر النصوص الثابتة من قول النبي ﷺ كالحديث المتقدم (**من بدل دينه فاقتلوه**)[٤]، وحديث (**لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة**)[٥]، ومن أقوال الصحابة وأفعالهم،

---

(١) إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع، أبو عمران، وأبو عمار، الفقيه، الكوفي، النخعي؛ أحد الأئمة المشاهير، تابعي رأي عائشة رضي الله عنها ودخل عليها، ولم يثبت له منها سماع، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظا للحديث. عاش في الفترة بين: (٤٦-٩٦هـ= ٦٦٦-٨١٥م) من أهل الكوفة. مات مختفياً من الحجاج، وله تسع وأربعون سنة، وقيل: ثمان وخمسون سنة، والأول أصح، ابن خلكان، وفيات الأعيان،٢٥؛ والزركلي، الأعلام، ٨٥.

(٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. عاش في الفترة بين: (٩٧ - ١٦١هـ= ٧١٦ - ٧٧٨م)، ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم، فأبى. وخرج من الكوفة (سنة ١٤٤ هـ، فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي، فتوارى. وانتقل إلى البصرة، فمات فيها مستخفياً. له من الكتب "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" كلاهما في الحديث، وكتاب في "الفرائض"، وكان آية في الحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئا. فنسيت. الزركلي الأعلام (١٠٤٣).

(٣) الشوكاني، نيل الأوطار، ص١٨٤؛ والقرضاوي، الحرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام (بيروت، وعمان: المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م)، ص٤٣-٤٧.

(٤) تقدم تخريجه

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قَوْلِ الله تَعَالَى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...﴾، ٢٥٢١؛ ومسلم في كتاب القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، الحديث رقم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
=

ومن جاء بعدهم من التابعين والأئمة، بالإضافة إلى أن الردة تشكل خطراً بالغاً على المجتمع، خاصة إذا اتخذت ذريعة للتشكيك في الدين أو في العبث أو التآمر[١]، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾[٢].

وفي توجيه موقف الفقه الإسلامي من الردة مقاصدياً، وتوضيح انسجامه وعدم تناقضه مع حرية العقيدة المقررة قطعياً، يقول شيخ المقاصديين المعاصرين الإمام الطاهر ابن عاشور: "فإن ارتد أحد عن الإسلام جملة بعد ان كان من أهل الملة، فقد نقض العهد الذي دخل به الإسلام، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل تطهيراً للجامعة الإسلامية من عروق الأدواء المهلكة لها... وحكمة ذلك أن الداخل في الإسلام انخرط في سلكه طائعاً وصار جزءاً من ذلك الكل، فكان دخوله في الدين عهداً يحق الوفاء به. فإذا نقضه صار مثالاً سيئاً يجب على أمته ان تطهر نفسها من وجوده"[٣]، ويعلل ذلك بأربعة أسباب، هي[٤]:

- أن ذلك يكون سبباً لا نفراط عقد الأمة.

=

أخرجه البخاري في صحيحه، ٦/٢٥٢١؛ ومسلم في كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، الحديث رقم (١٦٧٦).

(١) بشير شمام، مقصد الحرية في الشريعة الإسلامية، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم – السودان، العدد (١٢) شعبان ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، ص٢٣٧.

(٢) سورة آل عمران، الآية (٧٢).

(٣) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص٢٧١-١٧٢.

(٤) المصدر نفسه، ص١٧٢.

- أن ذلك يؤدي إلى تهاون الداخل في الإسلام بأن يدخله تجربة، فإن وافق أهواء أعماله استمر فيه، وإلا رجع عنه.
- أن ذلك يوهم ضعاف العقول بهذا التصرف أنه جرب الدين فوجده غير مرضي.
- أن لا يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على الأمة.

وللدكتور محمد الزحيلي توجيه مقاصدي قريب من توجيه ابن عاشور في التوفيق بين حرية العقيدة وحكم الردة في الفقه الإسلامي يقول: "والحقيقة **أن هذا الحكم الشديد للمرتد هو فرع عن حرية العقيدة نفسها**، لأن الإسلام لا يكره أحدًا على اعتناقه والدخول فيه، إلا إذا حصل عنده القناعة التامة، والرضى الكامل، والإقرار بأن الإسلام حق، فيعلن إسلامه، وينضوي تحت لوائه.. واتفق العلماء على أنه لا يقبل التقليد في العقيدة والإيمان، ولا بد من موافقة العقل والتفكير على ذلك، فإن ارتد بعد ذلك فهو إما أنه دخل الإسلام نفاقاً ورياء، ولمصلحة خسيسة، وبقي الكفر في قلبه، فهذا يتلاعب في العقيدة والمقدسات ونظام الأمة، فيستحق القتل لهذه الجريمة؛ وإما أنه خرج من الإسلام لوسوسة شياطين الإنس والجن، وإغوائهم وإغرائهم، فهنا يستتاب، وتكشف له الحقائق، ويناقش في شبهاته، حتى لا يبقى له حجة، وتزال عنه الأوهام، فإن أصر على الباطل فإنه يقتل لجريمة العبث بالمقدسات والعقائد والأديان، وخروجه عن النظام العام، وخيانته للأمة التي ترعاه، والدولة التي تحميه، **فقتل المرتد هو بحد ذاته حماية لحق التدين** حتى لا يصبح هذا الحق ألعوبة وسخرية ومهانًا ورخيصًا كسقط المتاع[1].

(١) مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٩٥-٩٦.

ولكن هل هذا يعني أن حرية العقيدة موصدة أبوابها بإحكام على المسلمين، ومفتوحة على مصراعيها لغير المسلمين، فلا يستفيد المسلمون منها بحال، أم إن هناك مجالاً للإفادة منها، ومساحة لممارستها في الدائرة الإسلامية؟

لعل هذا مايجيب عليه الشيخ ابن عاشور في نهاية حديثه عن حرية الاعتقاد، حيث ذكر المجال الذي يسمح فيه إعمال حرية العقيدة بين المسلمين، وحدده فيما وراء المعلوم من الدين بالضرورة[١]، مما فيه مساحة للاجتهاد، لكونه ظني الثبوت أو الدلالة، أو ظني الثبوت والدلالة معاً، فيقول: "وفيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات، فالمسلم مُخيَّر في اعتقاد ما شاء منه، إلا أنه في مراتب الصواب والخطأ. فللمسلم أن يكون سنياً سلفياً، أو أشعرياً، أو ما تريدياً، وأن يكون معتزلياً، أو خارجياً، أو زيدياً أو إمامياً. وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير الصواب والخطأ، أو الحق والباطل، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة"[٢].

وإلى هذه المساحة التي ينبغي أن يمارس المسلمون فيها هذا المبدأ في أقل الأحوال يرمي إليها الريسوني بقوله: "وإذا كان هذا الحق ثابتاً لغير المسلمين، فمن باب أولى أن يتحمل الخلاف العقدي، وممارسة حرية الاعتقاد داخل الدائرة الإسلامية. فقد عرفت الفرق الكلامية اختلافات ونقاشات عقدية شديدة، ولم يقل أحد من العلماء بمنع طائفة ما، أو معتقد ما. ولقد كانت هناك بعض التعديات

---

(١) القطعيات من جهة الثبوت، ومن جهة الدلالة".

(٢) أصول النظام الاجتماعي،ص١٧٢، ويضيف: " فإذا كان من بعض النحل المحدثة ما يستلزم ويجر إلى إبطال معلوم من الدين بالضرورة، فترجع إلى المؤاخذة بلازم الرأي، وتعرف عند الفقهاء بـ"التكفير باللازم"، وتلك حالة للنظر فيها مجال وتفصيلها يستطال".

والإذايات بسبب الاختلاف المذهبي والفكري، ولكنها لم تكن عن رأي أو فتوى لأحد العلماء أو لأحد المذاهب، وإنما هي من تعصبات العوام، أو من تدخل بعض الحكام واستغلالهم لاختلاف المذاهب والطوائف الكلامية أو الفقهية أو الصوفية...، كالذي وقع للإمام أحمد بن حنبل[١] وغيره في فتنة خلق القرآن، وكما وقع للإمام ابن جرير الطبري مع عوام الحنابلة، وكالذي وقع لفقهاء المذهب المالكي مع العبيديين، ومع الدولة الموحدية في أول عهدها..."[٢].

ب- التوجيه المقاصدي للموقف الفقهي المخالف في الموضوع:

وكما نسب إلى بعض الفقهاء القدامى رأي مخالف في الموضوع، فكذلك من المعاصرين[٣] من لهم رأي مغاير، وتوجيه مقاصدي مختلف للمسألة، وخلاصة هذا الرأي

---

(١) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ابن ادريس بن عبد الله حيان بن عبد الله ابن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني، المروزي، البغدادي، (أبو عبد الله) امام في الحديث والفقه، صاحب المذهب الحنبلي. قدمت أمه بغداد وهي حامل فولدته في ربيع الأول، ونشأ بها، وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخها، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول وقيل: من ربيع الآخر. له من الكتب: "المسند" يحتوي على نيف وأربعين الف حديث، و"الناسخ والمنسوخ"، و"كتاب الزهد"، و"المعرفة والتعليل"، و"الجرح والتعديل". كحالة، معجم المؤلفين (٩٦/).

(٢) الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية، د. أحمد الريسوني (المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م) ص٨٠-٨١.

(٣) من هؤلاء: الشيخ محمود شلتوت في كتابه: الإسلام عقيدة وشريعة، والشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه: الحرية الدينية في الإسلام، والدكتور طه جابر العلواني في كتابه المخصص لمناقشة هذه المسألة "لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم"، والدكتور أحمد الريسوني في عدد من كتبه، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: حرية الإنسان في ظل عبودية الله، والشيخ الأستاذ راشد الغنوشي في الحريات العامة، والدكتور محمد سليم العوا في كتابه:

أن عقوبة المرتد ليست حداً، يستلزم القتل دائماً، وإنما هي حرابة أو سياسة وتعزير، تختلف عقوقبتها باختلاف حالة المرتد، وحيثيات الردة وما يصاحبها من جرائم.

وهذا الخلاف منشؤه: هل الردة "جريمة عقدية" تدخل ضمن جرائم الحدود التي[1] هي حق لله، لا خيار للإمام في إيقاع الحد عليها؟، أم إنها "جريمة سياسية"

=

في أصول النظام الجنائي الإسلامي. انظر: وصفي عاشور، الحرية الدينية ومقاصدها، ص٤٧.

(١) لا حظ الأستاذ أكرم رضا في كتابه "الردة والحرية الدينية" تحاشي الفقهاء في كتبهم لاعتبار الردة حداً، وإدراجها ضمن الحدود، وأنهم عند ما يأتون إلى "باب الردة" لا يقرنون عبارة "حد" للردة، كما يفعلون في باقي الحدود، وإن كان بعضهم يعتبرها حداً، ويوردها ضمن كتاب الحدود، ولكنهم يستعملون عبارات مثل: "باب الردة"، "وباب المرتدين"، "وأحكام المرتدين"، و"كتاب المرتد"، و"كتاب الردة" ونحوها من العبارات الخالية من الإشعار بالحد. ويتساءل قائلاً: "هل هذا الاتفاق مصادفة؟ قد يقول البعض: إن هذه ملاحظة شكلية، ولكن أن يتفق الجميع على الشكل يسترعى الانتباه". ص١٠٩- ١١١. وفي بحث حاسوبي لعبارة "حد الردة" في كتب المذاهب الأربعة المتوافرة في المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، البالغ عددها نحو "٢١٣" كتاباً، موزعة على النحو الآتي: كتب الحنفية "٤٢"، وكتب المالكية "٣٧"، والشافعية"٧١"، والحنابلة "٦٤"، كانت النيجة كما يلي:

(١) لم ترد هذه العبارة في أي من كتب الحنفية والمالكية البالغ مجموعها "٧٩" كتاباً لا في عنوان ولا في سياق حديث آخر.

(٢) في كتب الشافعية وردت هذه العبارة في ثلاثة كتب، أحدها: مصدر قديم، وهو كتاب "التنبيه" لأبي إسحاق الشيرازي (ت٤٧٦ه)، ولكنها لم ترد في ترجمة ولا في باب الردة، وإنما في باب القصاص، وفي سياق حديث عن تداخل الجنايات ونصها: "وإن قتل وارتد، أو قطع وسرق، أقيدا للآدمى، ودخل فيه حد الردة والسرقة". التنبيه، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣ه)،٢١٨. والثاني: كتاب الزبد لابن أرسلان، وهو أحد متأخري الشافعية، حيث بوب للردة بقوله "باب حد الردة". غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، محمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت١٠٠٤ه)، بيروت: دار المعرفة، د. ت. ص٢٩٧. والثالث: مرجع معاصر، وهو كتاب "الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي"، شارك في تأليفه: مصطفى الخن، وآخرون، ٩٤٨.

(٣) في كتب الحنابلة وردت العبارة أيضاً في ثلاث منها، أحدها: مصدر قديم، وهو "المسائل

تتمثل في الخروج عن نظام الدولة ونظمها، فيترك للإمام سلطة تقديرية في معالجتها بما يناسبها وفق ملابسات الزمان والمكان والحيثيات؟[١].

فعلى القول بأنها "جريمة سياسية" فالمسألة لا علاقة لها بمبدأ حرية العقيدة، ولا تناقض بينها وبين هذا المقصد القطعي في حرية الاقتناع الإيماني بالإسلام أو بأية عقيدة أخرى[٢]. وتكييف المسألة عندئذ على أساس إخلال المسلم بالتزاماته وإساءته للدولة الإسلامية ونظمها من ناحية درء المفسدة المفضية إلى الفتنة الكبرى، بتشويش أفكار الناس وإفساد عقائدهم[٣].

ويستند هؤلاء أيضاً في توجيه هذا الرأي إلى عدد من الأدلة والحجج، من أهمها[٤]:

= الفقهية" للقاضى أبى يعلى الفراء، (الرياض: مكتبة المعارف، د. ت)، ٢٠/١، في سياق عنوان، الظاهر أنه من وضع معدي الكتاب للمكتبة الإلكترونية، وليس من وضع المؤلف. والكتابان الآخران لمعاصرين، وهما: "شرح زاد المستقنع للشنقيطي"، ١٨٧/٥، والعبارة للشارح وليست للمؤلف. و"شرح أخصر المختصرات" لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وهو عبارة عن دروس صوتية تم تفريغها.

(١) راشد العنوشي، الحريات العامة للدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ١٩٩٣م) ص٤٨. وبشير شمام عبد العالي، مقصد الحرية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٣٧. وساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان (بنغازي: دار الكتبالوطنية، ط٣، ٢٠٠٤م)، ص١٦٢.

(٢) عبد الحميد أحمد أبو سليمان، الإصلاح الإسلامي المعاصر: قراءات منهجية اجتماعية (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر،ط٣، ١٤٣٢هـ٢٠١١م)، ص٥٨.

(٣) عبد الكريم زيدان، الفرد والدولة (بغداد: مطبعة سلمان الأعظمي، ط١، ١٩٦٥) ص٤٢.

(٤) لعل معظم أدلة هذا الفريق من المعاصرين تضمنها الكتاب الذي خصصه للموضوع الدكتور طه جابر العلواني "لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم" ص٥٣ وما =

[1] أن القرآن ذكر "الردة" و"المرتدين" في عدة مواضع، ولم يذكر عقوبة دنوية واحدة في الموضوع، وإنما اكتفى بذكر العقوبة الأخروية، وقد نص القرآن على عقوبات لعدد من الجنايات، مثل: القتل والزنى والسرقة والحرابة، فكيف لم ينص على عقوبة "الردة" مع ذكره لها، وهي أخطر من هذه الجنايات المنصوص على عقوباتها.

[2] نص القرآن الكريم على أن الارتداد كان أسلوباً من أساليب التلاعب والحرب النفسية، ضد الدعوة الإسلامية الفتية، بغية فتنة أتباعها وتشتيت كيانها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾[1].

[3] أن بعض الأحاديث والأحداث المتعلقة بالموضوع تكشف عن أن حركة "الردة" في الصدر الأول لم تكن مجرد انتقال من دين إلى دين، ولم تكن مجرد تغيير فكري عقدي، بل انتقالاً من صف إلى صف معاد له، ومن جيش إلى جيش محارب له، وهو ما تشير إليه بعض روايات أصح حديث في الموضوع وهو حديث: (**لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة**)[2]، وفي رواية (.. **أو رجل من الإسلام يحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض**)[3]. فهذه الروايات مقيدة

=

بعدها؛ وكذلك الريسوني في كتاب: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص١١٣-١١٦؛ وكتابه: الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص٨٠ - ٨٧.

(١) سورة آل عمران، الآية (٧٢).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قَوْلِ الله تَعَالَى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ....﴾، ٢٥٢١/٦؛ ومسلم في كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، الحديث رقم (١٦٧٦). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه النسائي في كتاب "تحريم الدم"، باب "الصلب"، عن عائشة رضي الله عنها ١٠١٧/١، حديث (٤٠٤٨).

ومبينة للروايات التي ورد فيها قتل المرتد مطلقاً دون تقييد، لأنها زيادات وتقييدات صحيحة وفي نفس الموضوع.

[٤] أما حديث "من بدل دينه فاقتلوه" فيؤول على أن النبي ﷺ قاله بمقتضى الرئاسة والإمامة، أو بمقتضى السياسة الشرعية والتعزير، في ظروف نشأة الدولة المسلمة، وتكوين الجماعة المؤمنة، ولم يقله على سبيل التأبيد والاطراد، ولذلك ثبت عن بعض الصحابة القول باستتابة المرتد شهراً، وهو علي ابن أبي طالب[١]، وعن أبي موسى عشرين يوماً، كما حكي عن النخعي أنه يستتاب ابداً[٢]، ويؤيد هذا التاويل ما ثبت من فعل النبي ﷺ أنه عفا عن "عبد الله بن أبي السرح" بعد فتح مكة، وكان قد ارتد[٣]. بالإضافة إلى تقييد روايات الحديث السابق له، فليس الأمر

(١) هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن: أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشيد، وأحد العشرة المبشرين، وابن عم النبي وصهره، وأحد الشجعان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس إسلاما بعد خديجة. عاش في الفترة بين: (٢٣ ق هـ- ٤٠هـ= ٦٠٠ - ٦٦١م)، ولد بمكة، وربي في حجر النبي ﷺ، ولم يفارقه. وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولما آخى النبي ﷺ بين أصحابه قال له: أنت أخي، وولي الخلافة بعد مقتل عثمان ابن عفان (سنة ٣٥ه)، فقام بعض أكابر الصحابة يطلبون القبض على قتلة عثمان وقتلهم وتوقى علي الفتنة، فتريث، فغضبت عائشة وقام معها جمع كبير، في مقدمتهم طلحة والزبير، وقاتلوا علياً، فكانت وقعة الجمل (سنة ٣٦ه)، وظفر علي بعد أن بلغت قتلى الفريقين عشرة آلاف، ثم كانت وقعة صفين (سنة ٣٧هـ)، وأقام علي بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة ١٧ رمضان المشهورة. الزركلي، الأعلام (٢٩٥/٤ - ٢٩٦).

(٢) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، (بيروت: دار الجبل، د. ط، ١٩٧٣م). ٢٨، ٨.

(٣) أخرج النسائي في باب "الحكم في المرتد" عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار

إذن في الحديث على إطلاقه وعمومه.

وعلى هذا قالوا بأن هذه العقوبة تطبق على من يخرج على المسلمين ويثير الفتن في المجتمع بما يتساوى مع "الخيانة العظمى"، مما يعني الحرابة ومناهضة الدولة "الردة المركبة"، فالردة التي يحكم على صاحبها بالقتل هي الردة المركبة المصحوبة بالحرابة والتآمر، أو بالنفاق والتلاعب بالدين، أو بالتمرد والحرب على المسلمين، أو بكل ذلك، وليس لمجرد تبديل الدين وتغيير القناعة "الردة غير المركبة" أو "الردة المجردة"[(١)].

وليس الغرض في هذا البحث تتبع الأقوال والأدلة المتعلقة بالموضوع ومناقشتها، لأن ذلك يحتاج إلى بحث مستقل، وقد تكفلته دراسات أخرى[(٢)] يمكن الرجوع

=

الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح؛ فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً، وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللّٰهُمَّ إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتى محمداً ﷺ، حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفواً كريماً، فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ، قال: يا رسول الله بايع عبد الله، قال فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته، فيقتله فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هلا أومأت إلينا بعينك، قال" "إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين". وعلق عليه الألباني بأنه صحيح. سنن النسائي، مصدر سابق، (١٠٥/٧).

(١) الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، ص٨٥.

(٢) منها: كتاب "الردة والحرية الدينية" لأكرم رضا (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتزيع، ط١، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م)؛ والمكاشفي طه الكباشي، الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان (الخرطوم: دار الفكر، د. ت).

إليها، ولكن قصدت إلى إبراز مدى ارتباط هذه المسألة بموضوع "حرية العقيدة" وتوجيهها من مدخل مقاصدي، ولعل ما عرضته يوفي بالغرض الذي توخيته، ولا يخفى أن من الأهمية بمكان ضرورة إعادة النظر في قراءة المسألة في ضوء عدد من المعطيات، أهمها: استقصاء نصوص القرآن والسنة القولية والعملية الواردة فيها، مع قراءة آثار توظيف المسألة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، سواء أكانت نتيجة خطأ في الفهم والممارسة، أو نتيجة توظيفها لأغراض سياسية. وما ترتب على ذلك من انتشار ظاهرة التكفير التي تعاني معظم المجتمعات الإسلامية من شررها المستطير. وهو ما يحتاج إلى بحث مستقل ومستفيض لدراسة الموضوع من كل جوانبه يتوخى فقهاً مقاصدياً يوائم ويربط بين "فقه النصوص"، و"فقه الواقع"، و"فقه المآلات".

رابعاً: حرية العقيدة في الوثائق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان:

انفرد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان في هذه النقطة عن غيره، ونص أنه يتعين على المسلم - بعد أن اهتدى إلى الإسلام بالإيمان الصحيح المقنع بوجود الله تعالى، والاعتراف بوحدانيته، وتصديق نبيه- يتعين عليه الثبات عليه، ونصت المادة العاشرة منه على أن: "الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد"[1].

أما في المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان فإن حق التدين، وحرية الاعتقاد، ليس لها تاريخ بعيد في الغرب وأوروبا خاصة، وسائر أنحاء العالم، وإنما

(١) الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، المادة العاشرة

كان الإكراه على الدين هو السائد، والتعصب الديني هو السياسة العامة حتى قامت الثورة الفرنسية وأعلنت حرية التدين.

وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنص على ذلك بتواضع واستحياء، ولم يخصص لذلك مادة مستقلة، وإنما جاء عرضًا ضمن المادة (٨١) التي تنص " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة"[١].

(١) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة الثامنة عشرة



المقاصد الخلقية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

- المبحث الأول: تعريف المقاصد الخلقية وأهميتها
- المبحث الثاني: المقاصد الخلقية ووسائل تحقيقها
- المبحث الثالث: أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول

تعريف المقاصد الخلقية وأهميتها

المطلب الأول

تعريف المقاصد الخلقية

أولاً: تعريف الخلق لغة واصطلاحاً:

[١] تعريف الخلق لغة:

قال ابن منظور الإفريقي[١]: "الخُلُق هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته: أن

---

(١) ابن منظور هو محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الافريقى، صاحب (لسان العرب): الإمام اللغوى الحجة. عاش في الفترة: (٦٣٠-٧١١هـ= ١٢٣٢-١٣١١ م)، ولد بمصر (وقيل: في طرابلس الغرب)، وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس. وعاد إلى مصر فتوفى فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره. قال ابن حجر: كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة. وقال الصفدى: لا أعرف في كتب الأدب شيئا إلا وقد اختصره. أشهر كتبه (لسان العرب) عشرون مجلداً، جمع فئه أمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعاً. ومن كتبه (مختار الاغانى) ١٢ جزءا، و(مختصر مفردات ابن البيطار) و(مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر) و(مختصر تاريخ بغداد للسمعاني) و(اختصار كتاب الحيوان للجاحظ) و غيرها. توفي شستربتى (٥٠٣٢). الزركلي، الأعلام (١٠٨/).

صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخُلُق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها"[١].

[٢] تعريف الخلق اصطلاحاً:

عرف الغزالي الخُلُق بأنه: "عبارة عن هيئته في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية" قال: " فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً"[٢].

وعرفها ابن عاشور بأنها: "السجية المتمكنة في النفس، باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر"[٣]، وأضاف أنها تشمل طبائع الخير وطبائع الشر، وأنه لا يمكن تميز أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه، فيقال: خلق حسن، وفي ضدّه: خلق قبيح، ولكنه عند إطلاقه عن التقييد ينصرف إلى الخُلُق الحسن[٤].

فالخلق إذن عبارة عن خصال نفسية يعبر عنها السلوك العملي المستمر، ولا بد فيه من تحقق هذين الجانبين: الجانب النفسي الذي يتضمن الاقتناع والتعلق بالخلق وبقيمته وفائدته وضرورته، والجانب العملي الذي هو الترجمة العملية والثمرة الفعلية للإيمان بالخلق ومحبته والرغبة فيه. وبدون تحقق عملي مستمر تكون الأخلاق مجرد تمنيات وادعاءات، وبدون اقتناع وتعلق نفسي، تكون الأخلاق مجرد تصنع وتظاهر ونفاق[٥].

---

(١) لسان العرب، مصدر سابق، ٨٥/١٠.

(٢) إحياء علوم الدين مصدر سابق، ٥٣٣.

(٣) التحرير والتنوير من التفسير، ٢٧٧/١٠. موقع التفاسير http://www.altafsir.com

(٤) المصدر نفسه.

(٥) الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٧٢.

ويعرف بعض المعاصرين علم الأخلاق[١] بأنه :"مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه"[٢]. وأنه "**علم التعرف على الحقوق والواجبات**"[٣].

ثانياً: تعريف المقاصد الخلقية:

وبناء على ما تقدم من تعريف الأخلاق وعلم الأخلاق يمكن تعريف المقاصد الخلقية بانها:

الأهداف والغايات السلوكية التي تحققها الأحكام الشرعية طلباً للصلاح الإنساني.

المطلب الثاني

اهتمام العلماء بالمقاصد الخلقية

تتمثل أهمية ومكانة المقاصد الخلقية في أهمية ومكانة الأخلاق نفسها ومحوريتها في الشريعة، وقد لخص من أوتي جوامع الكلم مقاصد البعثته النبوية في تحقيق المقاصد الخلقية بقوله ﷺ : (**إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق**)[٤].

---

(١) علم "الأخلاق"، أو علم "التزكية" ، أو علم "الإحسان" أو "علم التصوف" كلها أسماء تطلق على هذا العلم عند علماء المسليمن.

(٢) مقداد يالجين: التربية الأخلاقية الإسلامية، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، ص٧٥.

(٣) يحي زمزمي، المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، ص٩.

(٤) أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، ١٤١٤ه – ١٩٩٤م) ١٩١/١٠. قال السخاوي: "أورده مالك في الموطأ بلاغا عن النبي، وقال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه

ولعل ذلك إشارة إلى الآيات القرآنية[١] التي بينت مقاصد البعثة النبوية "التلاوة، وتعليم الكتاب والحكمة، والتزكية"، وحددت "التزكية" المقصد المحوري فيها باعتبار أن "التلاوة" و"التعليم" من وسائل تحقيق هذا المقصد، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾﴾[٢]. فالدين كله مواقف ومقاصد خلقية في الأساس، ولذلك كانت غايته التزكية، وتعلم العلم غايته العمل الصالح والأخلاق الرفيعة، والهدف من الأخلاق الوصول إلى الكمال الإنساني الذي أراده الله سبحانه[٣].

كما أن الجانب العملي التطبيقي من حياته ﷺ كان تجسيداً لذلك، وهو ما استوعبه الصحابة، وعبر عنه أنس بن مالك[٤] رضي الله عنه بقوله: (**ما خطبنا نبي الله ﷺ إلا**

=

صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعا، منها: ما أخرجه أحمد في مسنده والخرائطي في أول المكارم من حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (صالح الأخلاق) ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الأوسط بسند فيه عمر بن إبراهيم القرشي وهو ضعيف عن جابر مرفوعا (إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال)، ومعناه صحيح". المقاصد الحسنة، (دار الكتاب العربي، د. ط، د.ت)/١٨٠؛ والعجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، (دار إحياء التراث العربي، د. ط، د.ت) /٢١١.

(١) هي الآيات: ١٢٩، ١٥١ من سورة البقرة، و(١٦٤) من سورة آل عمران، و(٢) من سورة الجمعة.

(٢) سورة آل عمران، الآية (١٦٤).

(٣) خالد بن جمعة الخراز، موسوعة الأخلاق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، الطبعة الثانية، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ص٣٨.

(٤) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الانصاري، أبو ثمامة،أو أبو حمزة: صاحب =

قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لا عهد له)[١].

فالمقاصد الخلقية تأتي في صدارة المقاصد الدينية، لأن "الإسلام في جوهره رسالة أخلاقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق وشمول، وهذه الأخلاق طابع هذه الرسالة وشعارها، وهناك ارتباط وثيق بين الأخلاق والعقيدة الإسلامية، والعبادات، والمعاملات الإسلامية، وكذلك السياسة والاقتصاد الإسلامي"[٢].

اهتمام العلماء بالمقاصد الخلقية قديماً وحديثاً

أولاً: اهتمام العلماء القدماء بالمقاصد الخلقية:

يقسم الأصوليون المقاصد إلى ثلاثة أقسام، تمثل المقاصد الخلقية أحد هذه الأقسام الثلاثة، وهو المقاصد التحسينية، كما مثل لذلك الغزالي وتبعه في ذلك الشاطبي وسائر الأصوليين، وقد سبق[٣] تعريف المقاصد التحسينية بأنها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، وتتلخص في

=

رسول الله ﷺ وخادمه. روى عنه رجال الحديث ٢٢٨٦ حديثا. مولده بالمدينة وأسلم صغيرا وخدم النبي ﷺ إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة الزركلي، الأعلام (٢/٢٤- ٢٥)

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٢٤٠٦)، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط بقوله: حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هلال فقد روى له أصحاب السنن. المسند: (القاهرة: مؤسسة قرطبة، د.ط، د. ت) ٣/١٣٥٣؛ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى، مصدر سابق، ٨/٢٨٨، حديث رقم (١٨٦٣١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي (المنصورة: دار الوفاء، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م) ص٢٢٧.

(٣) ص٤٣.

الالتزام بمكارم الأخلاق[١]، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات[٢].

ومع أن علم الأخلاق[٣] أصبح علماً قائماً بذاته مستقلاً عن علم الفقه وعن علم العقيدة كذلك، وله رجاله ومؤلفاته الخاصة به، فإن المقاصد لم يخل منها علم من العلوم الإسلامية، وإن تركز تناولها في علمي الفقه والأصول، ويتناول علماء كل فن بما يتناسب مع ذلك العلم من مقاصد الشريعة ومغازيها، فالمفسرون يتعرضون إليها في مناسبات مختلفة في كتب التفسير، وكذلك علماء الحديث وشراح كتب الحديث في مصنفاتهم، ومثل ذلك يقال في السياسة الشرعية، ولعلم الأخلاق وعلماء التزكية، ومصنفاتهم حظ وافر في مسيرة علم المقاصد الشرعية، مثله مثل علم الفقه والتفسير والحديث وغيرها من العلوم الإسلامية.

بل ربما كان لعلم الأخلاق ورجاله فضل أكبر من أي علم آخر على مسيرة المقاصد تأسيساً وبناء وتفصيلاً، وهذا أمر يمكن لحاظه بسهولة إذا ألقينا نظرة سريعة على السلسلة المعروفة من العلماء الذين كان لهم الفضل الأكبر في إبراز المقاصد الشرعية وتطور تأليفها، وهي السلسلة التي تبدأ بالترمذي الحكيم، وإمام الحرمين، وأبو حامد الغزالي، ومروراً بالعز ابن عبد السلام، وابن تيمية، والشاطبي، وانتهاء بابن عاشور، فهؤلاء أبرز رجال هذه السلسلة، وكلهم من علماء التزكية والأخلاق

(١) الشاطبي، الموافقات، ٣/٣.

(٢) الغزالي، المستصفى، ص١٧٥.

(٣) علم "الأخلاق"، أو علم "التزكية" ، أو علم "الإحسان" أو "علم التصوف" كلها أسماء تطلق على هذا العلم عند علماء المسليمن

ومعظمم لهم مصنفات جليلة في الموضوع بالإضافة إلى كونهم فقهاء وأصوليين.

فالحكيم الترمذي[١] الذي يؤرخ له في علم المقاصد على أنه من أوائل من ألف كتاباً معنوناً بالمقاصد في كتابه "مقاصد الصلاة"، وكتابه "إثبات العلل"، ويرى بعض المعاصرين أنه يعد أقرب من غيره إلى أن يكون مؤسس "علم المقاصد"[٢]، كان فقيهاً وحكيماً وصوفياً، هذه هي أبرز صفاته العلمية، كما يقول عنه الريسوني[٣]، وقد لقب بالحكيم لاستغراقه في الاعتبار والتدبر.

وإمام الحرمين الجويني[٤] الذي يتفق الجميع على أنه الإمام الأول الذي له

---

(١) هو محمد بن علي الحسن بن بشير الترمذي المؤذن، أبو عبد الله المعروف بالحكيم؛ كان إماماً من أئمة المسلمين له المصنفات الكبار في أصول الدين ومعاني الحديث، وقد لقي الأئمة الكبار وأخذ عنهم، وله كتاب "نوادرالأصول" مشهور، وكان له الشأن العالي والنعت المشهور. قال السلمي: قيل: إنه هجر بترمذ في آخر عمره بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة. ودافع عنه ابن حجر ومع ذلك قال: "لم أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية والله المستعان". وقد ذكره أبو نعيم في الحلية، فقال: "صحب أبا تراب النخشبي ولقي يحيى بن الجلاء، وصنف التصانيف الكثيرة في الحديث وهو مستقيم الطريق، تابع للأثر يرد على المرجئة وغيرهم من المخالفين.. عاش إلى حدود العشرين وثلاثمائة والله ش\ئ حجرالعسقلاني، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعارف النظامية- الهند (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط٣، ١٤٠٦ه- ١٩٨٦م)، (٣٠٨/٥)؛ والأصبهاني، حلية الأولياء (بيروت: دار الكتاب العربي؛ ط٤، ١٤٠٥ه)، ٢٣٣/١٠.

(٢) طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٥م)، ١١٢.

(٣) محاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص٦٢.

(٤) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، النيسابوري، الشافعي، الأشعري، المعروف بإمام الحرمين، ضياء الدين أبو المعالي، فقيه أوصولي، متكلم، مفسر، أديب، ولد في محرم سنة ٤١٩هوتوفي سنة ٤٧٨هـ، من تصانيفه الكثيرة : (نهاية المطلب في دراية المذهب)، و(الشامل في أصول الدين) ، و(البرهان في أصول الفقه)، و(الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد)، (وغياث الأمم في التياث الظلم)، و(مغيث الخلق في اختيار القول الحق). انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق:

الفضل الأكبر في التطوير والتأصيل المقاصدي في علم الأصول[١]، يلخص توصيفه للمقاصد الشرعية بأن جوهرها دعوة إلى المقاصد الخلقية، وذلك بقوله: "ومن العبارات الرائقة الفائقة المرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية في القضايا الشرعية: **أن مضمونها دعاء إلى مكارم الأخلاق** ندباً واستحباباً، وحتماً وإيجاباً، **والزجر عن الفواحش وما يخالف المعالي**، تحريماً وحظراً، وكراهية تبين عيافة وحجراً، وإباحة تغني عن الفواحش، كالنكاح المغني عن السفاح، أو تعين على الطاعة، وتعضد أسباب القوة والاستطاعة"[٢].

وقبل الغزالي نجد الإمام الراغب الأصفهاني[٣]، وإن لم يكن في السلسلة المذكورة، إلا أن له كتباً عديدة في علم الأخلاق، ومباحثها مليئة بالمقاصد، وخاصة كتابه: "الذريعة إلى مكارم الشريعة"، وموضوعه الرئيس وضع الضوابط التي تأخذ بيد الإنسان لتؤهله لأداء الوظيفة التي من أجلها خلق، وهي: "الخلافة المتضمنة

=

مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة؛ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مرجع سابق ١٨٤/١-١٨٥.

(١) اعتبره الريسوني أول الأئمة الأربعة الذين كانت لهم إسهامات حقيقية في تشييد البناء المقاصدي، وهم: الجويني، وابن عبد السلام، والشاطبي، وابن عاشور. انظر: محاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص٦٩.

(٢) إمام الحرمين: الغياثي(غياث الأمم في التياث الظلم)، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، (الاسكندرية: دار العقيدة، ط١، ١٤٢٧ه- ٢٠٠٦م) ص٥٠.

(٣) هو الحسين الراغب الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الاصفهاني (أبو القاسم)، أديب، لغوي، حكيم، مفسر. (توفي ٥٠٢ ه - ١١٠٨ م)، من تصانيفه الكثيرة: "تحقيق البيان في تأويل القرآن"، و"الذريعة إلى مكارم الشريعة"، و"محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء"، والمفردات في غريب ألفاظ القرآن"، و"تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين". معجم المؤلفين (٥٩٤).

للعبادة، وحمل الأمانة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"[١].

وأما الإمام الغزالي وهو فقيه، وأصولي، ومتكلم، وصوفي، فمكانته في علم الأخلاق معروفة، ومؤلفه "إحياء علوم الدين" آية على ذلك، ومضمونه تجديد لعلوم الدين، بتناول أحكام العبادات والمعاملات من مدخل المقاصد الخلقية وبابها، والكشف عن أسرارها الباعثة عليها وحكمها الكامنة فيها.

وبعد الغزالي نجد ابن رشد الفقيه والفيلسوف، وإن لم يكن في السلسلة المذكورة أيضاً، نجده في خاتمة كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"[٢] يرجع الأعمال الشرعية إلى مقاصد خلقية، سماها "**الفضائل النفسانية** "، ومن أبرز هذه المقاصد الخلقية: العفة والعدل والشجاعة والسخاء. وأحكام العبادات شرط ضروري لترسيخها في سلوك الفرد والمجتمع. فالعفة هي المقصد من أحكام الأطعمة والأشربة والأنكحة. والعدل هو المقصد من تشريع أحكام القصاص والحروب وغيرها من أحكام العقوبات والجنايات. وتحقيق فضيلة السخاء هو المقصد من أحكام الأموال والصدقات والزكوات. وتحقيق فضيلة الشجاعة هو المقصد من أحكام الرئاسة والاجتماع وما تقتضيه من تعاون وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

أما الإمام العز ابن عبد السلام فله جهود تأسيسية في بناء علم المقاصد، ولعله أول من كتب مؤلفاً معنوناً بالمصالح، وهو كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، ومع أن كتابه هذا شامل لأنواع المقاصد: الدينية منها والإنسانية والمالية،

---

(١) الذريعة، تحقيق أبو اليزيد العجمي، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٨ه، ٢٠٠٧م)، مقدمة المحقق، ص٣٧.

(٢) (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، ١٤١٥ ه - ١٩٩٥ م) ٣٨٩/٢.

إلا أن له مؤلفات عدة خاصة بالمقاصد الخلقية، منها، ولعله أهما كتابه: "شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال"، الذي لا يفتأ فيه - كشأنه في سائر كتبه – عن الربط بين الأخلاق والمصالح والمفاسد، فهو يقول عن الكتاب[1]: "ومن فهم ضوابط هذا الكتاب، ووقف على حقيقة المصالح وانحصارها في حلب المصالح ودفع الضر، وعلى حقيقة المفاسد وانحسارها في جلب الضر ودفع النفع، وأنه لا فرق في ذلك من قليله وكثيره، جليله وحقيره، لم يكد يخفى عليه أدب من آداب القرآن، ولا سيما إذا اتضحت وتمحضت المصالح والمفاسد أو ظهر رجحانها"، فالكتاب كما ترى محاولة لتقصيد الأخلاق وتزكية المصالح. وله أيضاً في الموضوع: كتاب "مقاصد الرعاية لحقوق الله".

وللإمام ابن تيمية –ومكانته في المقاصد والتزكية معلومة- ملاحظات وانتقادات للأصوليين حول موقع المقاصد الدينية –ومنها الخلقية- في المقاصد عند الأصوليين، حيث قال: "وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة ... فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من

(١) أورد هذا النص في الباب الثامن عشر من الكتاب بعنوان: "في تعرف المصالح والمفاسد وما يقدم منها عند التعارض"، وفي آخر الفصل الأول من هذا الباب، وهو بعنوان "فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي وما يؤخر من الإساءة القاصرة والمتعدية". شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، تحقيق إياد خالد الطباع (بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٩٩١م، إصدار ١٤١٨ه – ١٩٩٨م)، ٤٥٦.

المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن"[١].

ويقول أيضاً: "وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة، إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنويوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحِكَم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، والرجا لرحمته، ودعائه، وغير ذلك من انواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود، وصلة الأرحام، وحقوق المماليك والجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه، حفظاً للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح "[٢].

والشاطبي –ومكانته معلومة في الأصول والمقاصد، كما في الأخلاق والتزكية، وكتابه "الاعتصام" خير شاهد على ذلك– يؤكد ما ذكره الجويني فيقول: "والشريعة كلُّها إنَّما هي تَخلُّق بمكارم الأخلاق"[٣].

---

(١) مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز، وعامر الجزار (دار الوفاء، ط٣، ١٤٢٦هـ – ٢٠٠٥م)، ٢٣٣/٣٢.
(٢) المصدر السابق، ٢٣٤/٣٢.
(٣) الموافقات، مصدر سابق، ٧٧/٢.

ولكن الشاطبي مع ذلك يقر بقلة اهتمام الفقهاء بالمقاصد الخلقية ويبرر صنيعهم بقوله: "وإنما عني الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التى هي مظان التنازع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة، والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة، وكأنهم واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم، حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة ... وإذا زل أحدهم يبين له الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية آخذين بحجزهم تارة بالشدة وتارة باللين فهذا النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء وإياه تحروا. وأما ما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلاً وتركاً فلم يفصلوا القول فيه، لأنه غير محتاج إلى التفصيل، بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل فيه، فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده؛ إذ كيف ما فعل فهو جار على موافقة أمر الشارع..."[1].

ولعل فيما أشرنا إليه بإيجاز ما يدل على اهتمام العلماء بموضوع المقاصد الخلقية، والعلاقة الوثيقة بين علم الأخلاق وعلم المقاصد.

ثانياً: اهتمام المعاصرين بالمقاصد الخلقية :

لعل الإمام ابن عاشور من أبرز المعاصرين الذين شغلوا بعلم المقاصد، وكانت لهم إضافة حقيقية فيه، بل لعله أول من دعا إلى جعل المقاصد علماً قائماً بذاته

(١) المصدر السابق، ٤/ ٢٣٧.

مستقلاً عن علم الأصول[١]، وله كتب أهمها: "مقاصد الشريعة الإسلامية" و"أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، فالكتاب الأول مخصص للمقاصد التشريعية، والثاني مخصص لمقاصد العبادات التي سماها بـ"الديانة" من سياسة النفس وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع، وهو ما أسميناه في هذا البحث بـ"المقاصد الدينية" التي تشمل "المقاصد الخلقية"، ويقول في بيان الغرض من تأليفه لهذا الكتاب: "غرضي أن أبحث عن روح الإسلام وحقيقته من جهة مقدار تأثيرها في تأسيس المدنية الصالحة، ومقدار ما ينتزع المسلم بها من مرشدات يهتدي بها إلى مناهج الخير والسعادة، وأن أوضح الحكمة التي لأجلها بعث الله بهذا الدين رسوله محمداً ﷺ خاتماً للرسل، أو عن الآثار التي ألقاها لنفع البشر"[٢].

وتناول في القسم الأول من الكتاب أصول إصلاح الأفراد من: إصلاح الاعتقاد، وإصلاح التفكير، وإصلاح العمل، إيجاد الوازع النفساني[٣]. وفي القسم الثاني تناول أصول الإصلاح الاجتماعي، ولخصها في نوعين[٤]:

أولهما: الأسس الخلقية والاجتماعية الضابطة لتصرفات الناس في معاملاتهم، وعمادها: مكارم الأخلاق، والعدالة، والإنصاف، والاتحاد والمواساة من تحابب ونصح وحسن معاشرة وسماحة.

وثانيهما: النظم والقوانين التي بها رعاية الأمة في مرابع الكمال، والذود عنها

---

(١) انظر كتابه، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص٨.

(٢) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام (عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م) ص٢٠.

(٣) انظر المصدر نفسه، ص٧٩- ١٦٥.

(٤) المصدر نفسه، ص١٩٩، ٢٣١.

لأسباب الاختلال، وعمادها: المساواة، والحرية، وتعيين الحقوق، والعدل، ونظام أموال الأمة، والدفاع عن البيضة، وإقامة الحكومة، والسياسة، والاعتدال، والسماحة، وترقية مدارك الأمة رجالاً ونساء، وصيانة نشئها من النقائص، وسياسة الأمم الأخرى، والتسامح والوفاء بالعهد، ونشر مزايا الإسلام وحقائقه رجاء تعميمه في البشر.

فالكتاب في المقاصد الدينية عموماً، وتحتل المقاصد الخلقية والاجتماعية منه مساحة كبيرة، وهكذا يظهر من جهود هذا الإمام مكانة المقاصد الخلقية والاجتماعية في تحقيق منظومة المقاصد الشرعية في المجتمع أفراداً، وجماعات، ومؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وغير بعيد عن ابن عاشور نرى الأستاذ علال الفاسي في الاتجاه نفسه، فقد عقد في كتابه: "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" فصلاً بعنوان: "مكارم الأخلاق مقياس كل مصلحة عامة، وأساس كل مقصد من مقاصد الإسلام"[1]، تناول فيه عدداً من المسائل لبسط هذا المعنى.

وتوالت بعد ذلك جهود المعاصرين في الاهتمام بالمقاصد الخلقية، وفي تفعيل دورها في منظومة المقاصد الشرعية، وتوطيد العلاقة بينهما، فهذا طه عبد الرحمن يذهب إلى أن **علم المقاصد علم أخلاقي**، موضوعه الصلاح الإنساني؛ إذ أنه يتركب من نظريات أخلاقية ثلاث، هي: نظرية "الأفعال" التي تدور على مفهومين أساسيين، هما: "القدوة" و"العمل الصالح"، ونظرية "النيات" التي تدور على مفهومين أساسيين هما: "الإرادة" و"الإخلاص"، ونظرية "القيم" التي تتمحور على مفهومين أساسيين، هما: "الفطرة" و"الإصلاح"[2].

---

(١) ص٩١- ٢٠٥.

(٢) طه عبد الرحمن، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، بحث منشور في مجلة (المسلم المعاصر) عدد =

وينبني على كون "علم المقاصد" علماً أخلاقياً في الأساس **أسبقية علماء الأخلاق بتأسيسه،** وأنهم اهتدوا إليه قبل غيرهم بسبب نظرهم في العجائب الكونية في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم؛ إذ كل ما خلق الله من فعل أو صفة أو ذات إلا وتحته في تقديرهم حكمة جلية، أو سر خفي، يكون في طلب كشفهما ومعرفتهما مزيد من التقرب إلى الله جل جلاله، ولعل خير دليل على ذلك أمثال: "الحكيم الترمذي" و"الراغب الأصفهاني"، و"الغزالي"، وليس الشاطبي إلا حلقة من هذه السلسلة، فقد صرح "بأن التشريع كله ليس إلا بيان مكارم الأخلاق، وأن العمل بهذه المكارم هو الذي غلب على الفقه، وأن النظر في طريق تعدية هذه المكارم هو الذي غلب على أصول الفقه، علماً بأن التلازم قائم بين الوجه الفقهي والوجه الأخلاقي في الحكم الشرعي"[(١)].

ويؤيد ما ذهب إليه طه من إقرار الأسبقية في المقاصد لعلماء الأخلاق بما فيهم الشاطبي محمد كما إمام في موسوعته قائلاً[(٢)]: " لقد تحرك النسق المقاصدي الأخلاقي في بواكيره الأولى من خلال ما كتب في إبطال الحيل، وإدانة البدعة، وهي مرحلة تجاوز فيها المتصوفة البناء الجزئي من خلال النوازل إلى كليات حاكمة، عبر عنها "الحكيم الترمذي" و"المحاسبي" وغيرهما من متصوفة الإسلام الأوائل، وهي حركة مقاصدية نظلم "الشاطبي" وتراثه المقاصدي إن لم نقرأه في سياقها...".

وفي هذا السياق يبدى طه عبد الرحمن أيضاً اعتراضه على حصر المقاصد الخلقية في مرتبة التحسينيات، مشيراً إلى أن النظرة القرآنية الكلية لمقاصد

=

خاص بمقاصد الشريعة، العدد (١٠٣) يناير – فبراير – مارس ٢٠٠٢م، ص٤٤ وما بعدها.

(١) المصدر نفسه.

(٢) الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة، ٦٣.

الأخلاق وشموليتها لجميع مناحي الحياة الخاصة والعامة تؤكد بأن أخلاق الشريعة غير مقصورة على كماليات الآداب ونوافل السلوكيات والأعمال، ولا محصورة في مرتبة المقاصد التحسينية كما جرى تصنيفها عند الأصوليين، فلا يصح أن تكون البعثة المحمدية منحصرة – كما في الحديث المتقدم – في تتميم أوصاف زائدة على ما هو ضروري وحاجي، بحيث لا يقدح تركها إلا فيمن ادعى العدل أو الشهادة أو الولاية. **والحق أن مكارم الأخلاق شاملة لكل المصالح التي تضمنتها الشريعة المطهرة**[١].

ويوافقه في هذا الاعتراض أيضاً جمال الدين عطية، الذي لم يستسغ إطلاق اعتبار المقاصد الأخلاقية من باب التحسينيات، قائلاً: "وقد جرت كتابات علماء المقاصد على اعتبار محاسن الأخلاق من المقاصد التحسينية، ولا نستطيع قبول ذلك على إطلاقه، فمن الأخلاق ما هو بمنزلة الضرورة لبقاء الأمة كالصدق والأمانة، ومنها مادون ذلك كالآداب العملية التي يمكن اعتبارها من التحسينيات."[٢].

وفهمي علوان يعبر عن الكليات الخمس بالقيم الضرورية في عنوان كتابه "القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي"[٣]، ويرى فيه أن المقاصد تمثل الجانب الأخلاقي لعلم الأصول، وقامت المقاصد بدعم العلاقة بين الأخلاق والتشريع؛ ولذلك يرى ضرورة دراسة "المقاصد" من خلال "علم الأخلاق"، وأن ارتباط القانون بنظرية أخلاقية تعبر عن مقاصد الشارع من وضع الشريعة من الأهمية بمكان، وخاصة إذا كانت ترتكز على قيم أساسية لايمكن صلاح حال المجتمع الإنساني

---

(١) تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٥م) ص١١٢؛ وانظر أيضاً: طه عبد الرحمن، مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص ٥٠ وما بعدها.

(٢) نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص ١٦٠.

(٣) القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، ١٩٨٩م) ص٩-١١.

ككل إلا بالمحافظة عليها، لأنها قيم وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً. كما يرى أن الضروريات الخمسة هي قيم ضرورية مطلقة، وأنها تمثل قيماً وسيلية تنتهي بقيمة غائية، وهي المصلحة.

وللريسوني أيضاً محاولة لتفعيل المقاصد الخلقية في كتابه "الكليات الأساسية للشريعة الإسلامي"[١]، حيث صنف كليات القرآن إلى أربعة أنواع، هي: الكليات العقدية، والكليات المقاصدية، والكليات الخلقية، والكليات التشريعية.

وفي تناوله للكليات الخلقية يقرر أن الأديان جاءت "لتعزيز الأخلاق، وتنميتها، وترقيتها، ورعايتها وحمايتها، مستعملة كافة المداخل والوسائل الإيمانية والتربوية والتشريعية الدنيوية والأخروية. فالدين في جوهره ومجمل وظائفه وشرائعه، إنما هو أخلاق وتخليق، ولذلك قالوا: إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين"[٢]. ثم تناول نموذجين من الكليات الخلقية، وهما: التقوى، والاستقامة[٣]. كما تناول في الكليات المقاصدية أيضاً نماذج أخرى من المقاصد الخلقية، مثل: "ليبلوكم أيكم أحسن عملاً"، و"التعليم والتزكية"، و"جلب المصالح ودرء المفاسد"، و"ليقوم الناس بالقسط"[٤].

كما أن له محاولة أخرى لتفعيل المقاصد الخلقية، حيث تناول في بحث له ضمن أبحاث كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة" بعنوان: "إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان"، تناول فيه أهمية المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بإنسانية الإنسان، وسبب امتيازه واستحقاقه للتفضيل، قبل الاهتمام

(١) ص٥١.
(٢) ص٧٣.
(٣) ص٧٤، ٧٦.
(٤) ص٥٧-٦٩.

بحقوقه أولاً. والإهتمام بتزكية الإنسان وترقيته ثانياً؛ وأن الحركة الحقوقية بحاجة ماسة إلى أن تكون حركة أخلاقية، وليس مجرد حركة قانونية ثقافية وفكرية[١].

وفي الأخير أشير إلى رسالة دكتوراه بعنوان "المقاصد التربوية للشريعة الإسلامية"[٢]، تناولت في ثلاثة أبواب: المقاصد التربوية للشريعة الإسلامية تنمية مكارم الأخلاق، والمقاصد التربوية لأحكام العبادات: الصلاة والصوم والزكاة والحج، والمقاصد التربوية لأحكام المعاملات العائلية والمالية.

ويلاحظ أن الدراسة تعرضت في الغالب للحكم التربوية لتفاصيل الأحكام، مما هو أقرب إلى المقاصد الجزئية، وهو مالا تتسع هذه الدراسة للخوض فيه، وإنما غرضنا الوقوف على نماذج من المقاصد الكلية في كل باب دون الخوض في الجزئيات والتفاصيل.

---

(١) إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص ٤٠، ٥٣، ٦٦.

(٢) جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إعداد مليودة شم، إشراف الدكتور أحمد الريسوني، السنة الجامعية: ٢٠٠٢- ٢٠٠٣م.

المبحث الثاني

المقاصد الخلقية

تمهيد:

المقاصد الخلقية والقيم الأخلاقية كثيرة ومتشعبة، ومن أهمها: التزكية، والتقوى، والاستقامة، والعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد، والصبر، والشكر، ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء، والاقتصاد في الإنفاق والإمساك، والدفع بالتي هي أحسن، وحفظ الأمانة، والتواضع، والحكم بالحق، والتعاون على الحق، و الصدق، والمراقبة، وقول المعروف، والمسارعة إلى الخيرات، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، وإصلاح ذات البين، وغيرها من المقاصد التي يصعب حصرها، وذات التأثير المباشر في رعاية حقوق الإنسان[1].

ولكننا نكتفي في هذا المبحث بتناول ثلاثة نماذج نرى أنها من أهم المقاصد الخلقية وأجمعها، ومن أكثرها تأثيراً في الحياة العملية، وألصقها برعاية حقوق الإنسان، وهي: مقصد التزكية، ومقصد العدل، ومقصد الإحسان؛ أما التزكية فهي أساس المقاصد الخلقية جمعاء ومقصدها الأعلى والأسمى، بل هي مقصد مقاصد البعثة كما تقدم.

---

(١) انظر: الشاطبي، الموافقات ٣/١٣٥-١٣٦.

وأما مقصدا: العدل والإحسان فلأنهما من أبرز مظاهر التزكية وأبعادها المتعلقة بحقوق الآخرين من الإنسان وغيره، وقد قرنهما المولى عز وجل في أجمع آية في القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه[١]، وهي قوله تعالى: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾[٢]؛ وذلك أنها أمرت بجوامع المصالح، ونهت عن جوامع المفاسد، فكانت جامعة للمقاصد بأسرها[٣]؛ ولذلك لخص بعض المعاصرين المقاصد الشرعية في هذين المقصدين[٤]. وسيتناول هذا المبحث هذه المقاصد الثلاثة بإيجاز في مطالب ثلاثة.

---

(١) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن: من أكابر الصحابة، فضلاً وعقلاً، وقرباً من رسول الله ﷺ وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الاسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الامين، وصاحب سره، ورفيقة في حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه كل وقت ويمشي معه. نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملئ علما. وولي بعد وفاة النبي ﷺ بيت مال الكوفة، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها عن نحو ستين عاما. وكان قصيرا جدا، يكاد الجلوس يوارونه. وكان يحب الاكثار من التطيب. فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه مر، من طيب رائحته. له ٨٤٨ حديثا. وأورد الجاحظ (في البيان والتبيين) خطبة له ومختارات من كلامه، توفي سنة (٣٢ هـ = ٦٥٣ م)، ٤/١٣٧.

(٢) سورة النحل: الآية (٩٠).

(٣) راجع: العز ابن عبد السلام: قواعد الأحكام، مرجع سابق، ١/١٨٩-١٩٠؛ والفوائد في اختصار المقاصد له أيضا، تحقيق الأستاذ خالد الطباع (بيروت، ط١، ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م)، ص٣٤، ٣٦؛ وابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (دار التونسية للنشر، د. ط، د. ت) ١٤/٢٥٩.

(٤) انظر: أحمد بوعود، مقاصد الشريعة من النظر إلى السلوك (القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م)، ١٢١.

المطلب الأول

مقصد التزكية

أولاً: مفهوم مقصد التزكية :

التزكية من الزكاة، وأصلها في اللُّغة: الطَّهارةُ والنَّماءُ والبركَةُ والمدحُ[١]، يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "التزكية تطهير النفس، مشتقة من الزكاة وهي النماء؛ وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالات وطهارات، تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو تضليل، فتهذيب النفوس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾﴾[٢].. وفي الحديث: (**بعثت لأتمم مكارم الأخلاق**)[٣]، ففي الإرشاد إلى الإصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من الخير في الفطرة"[٤].

فمفهوم مقصد التزكية يتضمن معنيين، هما: التطهير والتنمية، أو التخلية والتحلية. فالأول يكون بالتطهير من العيوب المعنوية والأدران والآفات النفسية، والتخلية من الرذائل الخلقية، والتخلص من نوازع الشر في مكامن النفس. والثاني يكون بتنمية المحاسن والفضائل وعناصر الخير فيها بكل ما فيه صفاء النفس وصلاحها وبركتها. وبهما تستكمل النفس الصلاح في الدنيا، والفلاح في الآخرة.

---

(١) ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي (بيروت: المكتبة العلمية - ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م)، ٢/ ٧٦٥.

(٢) سورة التين: الآيات (٤- ٦).

(٣) تقدم تخريجه في ص ١٨٨.

(٤) التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م، ٤٩/٣٠.

وفي مقابل مقصد "التزكية" مفهوم "التدسية" القائم على الإخفاء والإغواء والإفساد للنفس بما يستوجب لها الخيبة في الدنيا والخسران في الاخرة[١]، ويجمعهما قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠﴾[٢].

ثانياً: أهمية مقصد التزكية:

تنبع أهمية مقصد التزكية من كونه أحد مقاصد البعثة المحمدية وأركانها الأربعة[٣]، بل أهمها وأسماها، لكونه منتهى ما بعث الله لأجله رسله، وخلاصة ما ضمنه شرائعه.

وقد جاء النص على ذلك في غير ما آية في القرآن الكريم، منها: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٢﴾[٤]. فالآية الكريمة ناطقة صريحة في أن الرسول ﷺ بُعث إلى الناس لتزكيتهم، وإذا كانت تلاوة آيات الكتاب وتعليم معانيه وأحكامه وحكمته هي نفسها وسائل ومعابر للتزكية، **فالنتيجة أن التزكية هي المعنى الغائي والهدف النهائي للرسل والرسالات في هذه الحياة الدنيا**[٥].

---

(١) محمد عبد الفتاح الخطيب، القيم الحضارية في الإسلام، مرجع سابق، ص١٦١.

(٢) سورة الشمس: الآيات: (٧-١٠).

(٣) انظر: ابو الحسن علي الحسيني الندوي، ربانية لا رهبانية (بيروت، والقاهرة: دار الشروق، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م)، ص١٢.

(٤) سورة الجمعة: الآية (٢).

(٥) الريسوني، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٥٥.

ومنها: قوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ ﴾﴿ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ﴾[1]. وكذلك قوله أيضًا: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ ﴾[2]. ومنها قوله ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ ﴾[3].

كما جاءت في القرآن الكريم نصوص أخرى تنبه على أن تزكية الإنسان يجب أن تكون هي الغاية القصوى والمقصد لكل نشاط إنساني، والمعيار الذي يحدد نجاحه وفلاحه، كقوله عز وجل: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾ ﴾[4]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ ﴾[5].

فالتزكية هي مجال ارتقاء الإنسان وسر تميزه وتفرده عن غيره من المخلوقات؛ ولذلك كانت رعاية المقاصد الدينية لها أعظم، وعنايتها بها أكبر من عنايتها بالأبدان صحة وطهارة وتغذية، وهو ما تقره الفطرة السليمة، كما قال الشاعر[6]:

---

(١) سورة البقرة: الآية (١٢٩).

(٢) سورة البقرة: الآية (١٥١).

(٣) سورة آل عمران: الآية (١٦٤).

(٤) الريسوني: إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٦٢.

(٥) سورة الأعلى: الآية (١٤).

(٦) هو الأديب الأريب الشاعر الناثر اللبيب أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي المتوفى سنة ٤٠٠هـ ٤٠٠هـ في قصيدته: عنوان الحكم، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط١، ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م)، ص١، ٣٦.

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان إن مقصد التزكية مرتبط بالتكريم الإلهي للإنسان الذي يقتضي ضرورة سعي الإنسان الدائم لتزكية نفسه والارتقاء بها، ووجوب تطهيرها من كل ما يتنافى مع هذا التكريم، وينحط بها من حقيقته الإنسانية؛ ولذلك يقتضي هذا المقصد أن يكون الإنسان في سعي مستمر للالتزام بالقيم النافعة الصالحة، من خلال مراعاة حق النفس بالتطهير وتصحيح السلوك أصلاً ومقصداً ووسيلة، ومن خلال العمل كذلك على مراعاة حق الغير ورعاية حقوق الآخرين، كل ذلك حفاظاً على مكانته الإنسانية، واستبعاداً لكل ما من شأنه أن يتنافى مع مقام التكريم الذي رفعه الله إليه، مما يؤكد تمايز النظرة الإسلامية للإنسان عنها في النموذج الغربي "الأعمى الذي لامقصدية إنسانية له" على حد تعبير رجاء غارودي[1]، فالإنسان في المنظور الإسلامي بلا تزكية كلا إنسان، والأمة بدون تزكية كلا أمة!![2].

---

(١) رجاء غارودي أو (روجيه جارودي) بالفرنسية) (Ga ﷺ oge ﷺ audy ولد في ١٧ يوليو ١٩١٣ م في مرسيليا، فرنسا، هو فيلسوف وكاتب فرنسي وكان جارودي شيوعيا، لكنه طرد من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة ١٩٧٠ م وذلك لانتقاداته المستمرة للاتحاد السوفياتي، وبما أنه كان عضواً في الحوار المسيحي الشيوعي في الستينيات، فقد وجد نفسه منجذباً للدين وحاول أن يجمع الكاثوليكية مع الشيوعية خلال عقد السبعينيات، ثم ما لبث ان اعتنق الإسلام عام١٩٨٢ م متخذاً الاسم رجاء. يقول جارودي عن اعتناقه الإسلام، أنه وجد أن الحضارة الغربية قد بنيت على فهم خاطئ للإنسان، وأنه عبر حياته كان يبحث عن معنى معين لم يجده إلا في الإسلام. ظلّ ملتزما بقيم العدالة الاجتماعية التي آمن بها في الحزب الشيوعي، ووجد أن الإسلام ينسجم مع ذلك ويطبقه بشكل فائق. ظلّ على عدائه للإمبريالية والرأسمالية، وبالذات لأمريكا.

(٢) محمد الخطيب، القيم الحضارية في الإسلام، مرجع سابق، ص١٦٠ -١٦٣.

ثالثاً: وسائل تحقيق مقصد التزكية:

إذا كان مقصد التزكية خلاصة المقاصد الدينية وزبدتها، فإن سائر شرائع الدين ومقاصده العقدية منها والخلقية والعبادية، هي في الحقيقة وسائل لتحقيق هذا المقصد الأسمى؛ "إذ كل ما في الإسلام موجه لتحقيق هذا الهدف وهذا المقصد"(١)، لذلك يتحقق مقصد التزكية بالتطبيق العملي والتمثل السلوكي لما شرعه سبحانه من عبادات وقربات، ابتداء من العبادات الإيمانية: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومروراً بالالتزام بالشعائر: من الذكر والتفكر والصلاة والصوم والحج والزكاة وسائر النفقات، وكذلك المعاملات والعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وانتهاء بالعبادات الخلقية التي هي الثمرة والنتيجة لسائر العبادات.

"إن من أخص خصائص الإنسان أنه كائن متدين أو كائن متعبد، عن طواعية واختيار. فالملائكة تعبد الله بصورة جِبِلِيَّة خالصة، ليس لها فيها اختيار أو رفض، أو تأخير أو تقصير، وبقية الكائنات تخضع لسنن الله تعالى ونواميسه، في حركاتها وسكناتها، وحياتها وموتها، ونموها وتكاثرها، وغير ذلك من شؤونها. والإنسان يشترك معها في هذا الخضوع التلقائي، أو في هذه العبودية الاضطرارية، ولكنه يتميز بعبودية أخرى يتجاوب معها أو يتنكر لها بإرادته واختياره، وهي عبودية التعبد أو عبودية التدين. فبها يتميز، وبها يتزكى، وبها يحافظ على سموه وسر تفوقه على سائر المخلوقات. **ولذلك كانت هذه الخاصية مقصدًا عامًا وأساسيًا من مقاصد الشريعة**"(٢).

---

(١) الريسوني، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٦٢.

(٢) المرجع سابق، ٥٨.

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "**المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارً**"[١].

المطلب الثاني

مقصد العدل

أولاً: مفهوم مقصد العدل:

العدل في اللغة: القصد، وهو خلاف الظلم والجور، يقال: عدل في أمره عدلاً، فهو عادل[٢] والعدل أيضاً: ما يقوم مقام الشيء من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١﴾[٣]، والتعادل: التساوي[٤]، وله معان أخرى يحددها السياق وطبيعة الاستعمال. وأقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي هو التساوي والمساواة؛ لأنه يشمل مجانبة الظلم والجور وغير ذلك من المعاني[٥].

وفي الاصطلاح: يعرف العدل بتعريفات كثيرة يدور معظمها حول معنى القسط والتسوية والإنصاف، والتزام الحق، والتوسط في الأمور، منها: أن "العدل هو

---

(١) الموافقات، مصدر سابق، ٢/١٦٨.

(٢) الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق مادة عدل، ٢/٣٩٢؛ والرازي: مختار الصحاح، مصدر سابق، مادة "عدل"، ص٤٦٧.

(٣) سورة الأنعام، الآية (١).

(٤) الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، مادة "عدل" ص٤٦٧.

(٥) انظر: عبد الرحمن بن معمر السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، دار ابن الجوزى، ط١، ١٤٢٤هـ، ص١٧٦.

كل شيء مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق"[١].

ومنها تعريف العز ابن عبد السلام بقوله: "والعدل هو التسوية والإنصاف"[٢]. ومنها تعريف الجرجاني[٣] بقوله: "العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط"[٤]. وعرفه بعض المعاصرين بأنه: "إعطاء الحق لمستحقه، وتحقيق المساواة بين طرفين فأكثر لضمان المصالح المشروعة لمن يستحقها على وجه يرفع الظلم والنزاع"[٥]. فالعدل: مساواة بين الناس أو بين أفراد أمّة أو مجموعة في تعيين الحقوق الحقوق لمستحقّها، وفي تمكين كلّ ذي حقّ من حقّه بدون تأخير، فهو مساواة في الاستحقاق وفي التنفيذ، وليس العدل المساواة بين الناس بدون استحقاق[٦] .

ويلاحظ في تعريفات المتقدمين إطلاق مجالات العدل وعدم تقييدها بالتشريع والقضاء، بل في التعريف الأول تصريح بشموله لمجال العقائد كما في مجال الشرائع، في حين يظهر من تعريفات المتأخرين التركيز على البعد التشريعي والقضائي في الحقوق. وللشيخ جاج نور تعريف شامل يجمع هذه المعاني كلها، حيث قال في

---

(١) تفسير القرطبي، ١٥٠/٥.

(٢) قواعد الأحكام، مرجع سابق ١٩٠/٢.

(٣) الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي.ويعرف بالسيد الشريف، ولد بجرجان وإليها ينسب، له باع في العلم في فنون كثيرة، لا سيما الفلسفة والعربية والأصول، توفي في شيراز سنة ٨١٦ هـ. له من المؤلفات: "التعريفات"، و"شرح المواقف"، وغيرها كثير. الزكلي، الأعلام (٧/٥) .

(٤) التعريفات، ص١٩١.

(٥) السنوسي، مرجع سابق، ص١٧٨.

(٦) ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ٤٤٩٣.

تعريفه: "العدل في عرف الشرع هو إعطاء كل ذي حق حقه، والالتزام بالإنصاف في كل شيء، وفي جميع الأحوال، وبكل الوسائل العامة والخاصة"[١]. ولعل إطلاق مجال العدل هو ما يتناسب مع طبيعة هذا البحث وغرض تناول هذا المقصد ضمن المقاصد الخلقية.

ثانياً: شمول مقصد العدل لجميع مجالات الحياة:

والعدل في المفهوم الإسلامي ذو طبيعة خاصة ومعنى متفرد، فلا ينحصر في مجال التشريع والحكم والقضاء كما هو مشهور ومتعارف وأنشئت من أجله وزارات ومؤسسات عدلية مختلفة، وإنما يشمل أبعاداً كثيرة ومجالات واسعة؛ يتصل فيها عالم الغيب بعالم الشهادة، وترتبط فيها حقوق الله بحقوق الإنسان وحقوق باقي المخلوقات، فالعدل في الأساس مقصد خلقي وفضيلة أخلاقية، يمتد في جذوره وأعماقه إلى العقيدة، ويتمدد في فروعه وثماره إلى ميادين التشريع والقضاء، والسياسة والاقتصاد، والاجتماع، وغيرها من مجالات الحياة المختلفة، فهو مبدأ كوني يسري كالروح في جسم هذا الكون الواسع[٢]. ويجسد إقامة القسط والعدل والحق في كل مجالات الحياة وبين جميع البشر.

---

(١) وأضاف: "ولكن المقصود هنا: العدل في الأحكام والأوامر والتصرفات والسياسات الخاصة والعامة، وكل ما كان تحت ولايتهم، سواء بصفتهم التشريعية، أو القضائية، أو التنفيذية، وبأي وسيلة من وسائل العمل السلطاني". مقدمة في فقه الدولة (الخرطوم: المركز القومي للإنتاج الإعلامي، ط٣، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م)، ص٥٧.

(٢) راجع هذا المعنى في: عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٤٢؛ وزياد خليل الدغامين، من قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي (القاهرة: شركة سورلز للنشر، ط١، ٢٠٠٩م) ص٨٣، ٩١.

يقول الإمام الشاطبي: "إن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها، وهذا هو الدخول في الإيمان، والعمل بشرائعه، والخروج عن الكفر واطراح توابعه... فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل، كالعدل بين الخلق إن كان حاكماً، والعدل في أهله وولده ونفسه حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه. كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم، فإن أعلاه وهو الشرك بالله ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾[1] ثم في التفاصيل أمور كثيرة، أدناه مثلاً البدء بالمياسر، وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها، فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى يلقى الله وهو على ذلك"[2].

ويقول ابن عاشور: "والعدل يظهر في القضاء بين الناس في منازعاتهم، وفي فرض الواجبات والتكالبف، وفي التشريع لهم والإفتاء وهو الفقه، وفي الشهادة بينهم، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾[3]، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ ﴿١٥٢﴾﴾[4] "[5].

ويشمل مفهوم مقصد العدل في الإسلام أيضاً العدل القانوني، والعدل الاجتماعي، والعدل الدولي. فالعدل القانوني يعني سريان القانون على الناس جميعاً، عنيهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم. والعدل الاجتماعي يعني: محو التفرقة بين

(١) سورة لقمان: الآية: (١٣).
(٢) الشاطبي، الموافقات، ٣ ١٠٧.
(٣) سورة المائدة، الآية (٨).
(٤) سورة الأنعام، الآية (١٥٢).
(٥) أصول النظام الاجتماعي، مرجع سابق، ص٢٩٤.

الطبقات، وتوفير المعيشة الكريمة لكل إنسان. والعدل الدولي يعني الوفاء بالعهود، واحترام الفضيلة، والتعامل بالمثل، والعمل لإزالة مظاهر الظلم، والاستضعاف في الأرض، كما قرر الإسلام مبدأ المساواة بين الأمم والشعوب دون تمييز، ولا شك أنه بدون هذه المبادئ يتعذر تحقيق السلم والأمن الدوليين[١].

وهكذا تعدد أبعاد مقصد العدل ومجالاته في الإسلام، لتشمل العدل مع الله بالتوحيد والتعظيم والتسليم، ومع النفس بالموازنة بين قواها المختلفة، ومع الأسرة والقرابة بالصلة والإنصاف، ومع الجماعة المسلمة والأمة الإنسانية كافة، بالإصلاح والقسط في الحكم بينهم، فهو "العدل الشامل العام الذي لا يتأثر بأنانية ذاتية، ولا بقرابة دموية، ولا بموقع اقتصادي راق، ولا بوضعية اجتماعية مزرية، ولا بشيء من الميولات العاطفية التي قد تؤثر على إقامته بين الجميع"[٢]، كما يفيده قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾﴾[٣].

ثالثاً: أهمية مقصد العدل

العدل اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته، "ونقل عن الإمام الأعظم

---

(١) فتحي الدريني، خصائص التسريع الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٨٢م) ص٥٨؛ وعبد المجيد السوسوه، أسس العلاقات الدولية في الإسلام (بيروت: دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م) ص١٨-١٩.

(٢) عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٤٠.

(٣) سورة النساء، الآية: (١٣٥).

أبي حنيفة: أن اسم الله الأعظم هو العدل الحكيم"[١]، ومن ثم كان من المقاصد التي لها أهمية عظمى في رعاية الحقوق واطمئنان الأفراد واستقرار المجتمعات، لأنه تجلي العدالة الإلهية في عالم الكون، التي هي الإنسانية الكبرى؛ إذ لا تتحقق إنسانية الإنسان وكرامته إلا بالعدالة[٢].

ولقد بين القرآن الكريم في غير ما آية أن العدل من أهم المقاصد التي من أجل تحقيقها بعث الله رسله وأنزل كتبه، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾﴾[٣]، قال ابن تيمية: "فبين سبحانه أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل ... ليقوم الناس بالقسط ... فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع. فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع"[٤]. وفي آية أخرى جاء الربط بين الإيمان وإنزال الكتاب وإقامة العدل في سياق بيان مقاصد بعثة خاتم الأنبياء وعلى لسانه، قال تعالى: ﴿وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾[٥].

وهكذا يظهر أن مقصد العدل محور قيم التعامل مع الغير، ومركز مقاصد رعاية حقوق الآخرين، فلا ترى المقاصد والقيم الأخرى إلا في سياقه، فجميعها مشدودة إليه بدءاً وعوداً، ومقتضاه: أن يحفظ العبد حق الغير كما يحفظ حق الذات[٦]، أو كما قال ابن القيم: "وأما توفير

(١) زياد خليل الدغامين، مرجع سابق، ص٩٠، ٩٢.
(٢) المرجع نفسه
(٣) سورة الحديد، الآية (٢٥).
(٤) ابن تيمية : مجموع الفتاوى، ٣٥ ٣٦٦.
(٥) سورة الشورى الآية (١٥).
(٦) محمد الخطيب، القيم الحضارية، مرجع سابق، ص ١٨٠.

الحقوق في المعاملة بأن تعطي ما أُمرت به من حق الله، وحقوق العباد كاملاً"[١].

"إن إقرار العدل وإقامته بين الناس من أعظم ما يمكن للإنسان أن يتوسل به للتحقق بمقام عال من مقامات العبودية لله، وهو مقام التقوى الذي لا ينال بأداء الشعائر التعبدية والقربات المحض وحسب، وإنما ينال كذلك بإشاعة قيم العدل الإلهي بين العباد مطلقاً، بغض النظر عن مواقفهم أو مواقعهم أو ولائهم أو عدائهم، كما قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾[٢].

رابعاً: وسائل تحقيق مقصد العدل:

[أ] من أهم وسائل تحقيق مقصد العدل وإشاعته بين الخلائق ترسيخ مفهومه ومعانيه بصفته خلقاً وفضيلة يجب التخلق بها في التعامل مع الله أولاً، ثم مع النفس والأهل والأسرة ثانياً، ثم مع المجتمع والإنسانية كافة في جميع المجالات ثالثاً.

[ب] اتخاذ كل الوسائل القانونية والإجرائية لتحقيق مقصد العدل في مختلف المجالات، وكما يقول ابن القيم: "إذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العدل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام

---

(١) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق : محمد حامد الفقي (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م) ٤٧٦/١.

(٢) سورة المائدة، الآية (٨).

الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق، وعرف العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها، وإنما المراد غايتها التي هي المقاصد[١].

ولذلك فـ"إن طرح قضية العدل ومكافحة الظلم، ومناصرة كل العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم المشروعة بغض النظر عن توجهاتهم أو هيئاتهم- من آكد "فرائض الوقت" وأوجب واجبات الشريعة التي ينبغي التوسل إلى إقامتها بجميع الوسائل المتاحة، كنشر التقارير عن تجاوزات الظالمين، وفضح خروقاتهم عبر وسائل الإعلام، والمطالبة بمحاكمتهم، والمشاركة في تأسيس الجمعيات الحقوقية للدفاع عن المظلومين، والدعوة إلى الانخراط فيها، تأسياً بحضور رسول الله ﷺ تأسيس "حلف الفضول[٢]" في دار عبد الله بن جدعان[٣] في عهد

(١) ابن القيم: إعلام الموقعين، ٤/ ٣٧٣.

(٢) حلف الفضول هو اتفاقية تداعت إليها وأبرمتها قبائل من قريش: بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، في ذى القعدة في شهر حرام، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جُدْعان التيمى؛ لسنِّه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وشهد هذا الحلف رسول الله ﷺ. وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت". وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها، ويقال في سبب هذا الحلف: إن رجلًا من زُبَيْد قدم مكة ببضاعة، واشتراها منه العاص بن وائل السهمى، وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزومًا، وجُمَحًا وسَهْمًا وعَدِيّا فلم يكترثوا له، فعلا جبل أبي قُبَيْس، ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعًا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب، وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، فعقدوا الحلف ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. ابن هشام: عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري(ت: ٢١٣ه)، السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد (بيروت: ١٤١١ه)، ١/ ٢٦٢ وما بعدها؛ والمباركفوري، الرحيق المختوم (١/٤٤).

(٣) هو عبد الله بن جدعان التيمي القرشي: أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية. أدرك النبي ﷺ قبل

الجاهلية وتزكيته له وإشادته به في عهد الإسلام، وهو ما يفيد بإقرار كل الوسائل المساعدة على إقامة العدل بين الناس، والانتصاف من الظالمين أياً كانوا[١].

المطلب الثالث

مقصد الإحسان

أولاً: مفهوم مقصد الإحسان:

الإحسان في اللغة: فعل ما هو حسن، مع الإجادة فى الصنع، وفعل ما ينبغي أن يفعل من الخير والمعروف مع الإتقان. وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك[٢]، وذلك بالتحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة[٣]. وهذا هو إحسان العبودية الذي يعني تمام التعبد وإحسان علاقة العبد مع الله.

ويتأسس عليه إحسان المعاملة مع الخلق، وهو ما عرفه الغزالي بقوله: "ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه، ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم"[٤]. وعرفه العز بن عبد السلام بقوله:

=

النبوة. وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب، فوقع فيها صبي، فغرق! وهو الذي خاطبه أمية بن أبي الصلت بأبيات اشتهر منها قوله: " أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء"، سماه اليعقوبي بين حكام العرب في الجاهلية. الزركلي، الأعلام (٧٦٤).

(١) عبد النور بزا، مرجع سابق، ٢٤٤.

(٢) محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مصدر سابق، ٤٠١؛ والجرجاني: التعريفات، مرجع سابق، ص ٣.

(٣) الجرجاني: المرجع السابق، ص ٣

(٤) إحياء علوم الدين مصدر سابق، ٧٩٤.

"والإحسان: إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة"[١].

وإذا كان العدل مراعاة العبد لحقوق الآخرين، معاملة وحكماً، كما يراعي حقوق نفسه، فإن **الإحسان هو تقديم حقوق الغير على حقوق النفس**، أو على حد تعبير الإمام الشاطبي: "**إسقاط حظوظ النفس والقيام على قدم العبودية**"[٢].

وهذا المعنى السامي هو مقتضى الإعلان النبوي عن الإحسان العالمي لجميع الخلائق، وليس للإنسان فقط، بقوله ﷺ (**إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته**)[٣]، انظر كيف يعلن الإسلام ضرورة شمول هذا المقصد العالي لكل صور التعامل مع الخلق، حتى تلك الصور القاسية التي قد يصعب على بعض الناس تصور الإحسان والرفق فيها، مثل: العقوبات، وذبح البهائم، يطلب الإسلام تحري الإحسان والرفق فيها.

وإذا كان هذا نموذجاً لمنهج الإسلام وقيمه في التعامل حتى مع البهائم والحيوانات، فكيف بمنهجه وقيمه في التعامل مع الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه؟ لا شك أنه منهج مؤسس على تعامل إحساني رفيع ورقيق، فلا ينظر إلى علاقة المسلم وتعامله مع أخيه في الإسلام أو في الإنسانية أنها مجرد

---

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، ١٩٠/١.

(٢) الموافقات ٢٤٠/٤

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ. ١٥٤٨/٣، حديث رقم (١٩٥٥)، وأبوداود في كتاب الضحايا، باب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ. (٢٨١٧) ٥٨/٣ من حديث شداد بن أوس بمثله.

تحصيل خدمات منه، أو توصيله إليه، وإنما هي علاقة جلب صلاح له أو استجلابه منه، ودفع فساد عنه أو استدفاعه به[١].

ثانياً: أهمية مقصد الإحسان:

الإحسان[٢] هو عنوان المقاصد الخلقية وجوهرها، كما هو ظاهر حديث جبريل المشهور المتقدم، فقد جعله أحد أركان الدين الثلاثة: الإيمان، والإسلام، والإحسان، وهو من أفضل منازل العبودية، قال عنه ابن القيم[٣]: " لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منظومة فيها"؛ ولذلك جعله بعض العلماء عنواناً لـ"علم الأخلاق" و"علم التزكية"، فسماه: "علم الإحسان"[٤]. ويقول الإمام الغزالي في بيان مكانة الإحسان في المعاملة: "وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان

(١) طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط٢، ٢٠٠٩م)، ص٢١.

(٢) جاءت مادة "حسن" فى القرآن الكريم بجميع صيغها ما يقرب من مائة وخمس وتسعين مرة، منها اثنتا عشرة مرة بلفظ "إحسان"، وهذا يدل على أهمية هذا المقصد ومكانته فى الإسلام.

(٣) مدارج السالكين ٤٥٩/١.

(٤) من هؤلاء الشيخ ولي الله الدهلوي، حيث قال: اعلم أن ما كلف به الشارع تكليفاً أولياً إيجاباً أو تحريماً هو الأعمال ... والبحث عن تلك الأعمال من جهتين: إحداهما جهة إلزامها جمهور الناس ... والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بها وإيصالها إلى الهيئات المطلوبة منها ... فالباحث عنها من الجهة الأولى: **هو علم الشرائع**، وعن الثانية: **هو علم الإحسان**". حجة الله البالغة (بيروت: دار إحياء العلوم، ط٢، ١٤١٣ هـ- ١٩٩٢ م)٤٢/١؛ والحافظ بن رجب الحنبلي في كتابه: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ص١٢؛ ومن المعاصرين: أبو الحسن الندوي في كتابه: "ربانية لا رهبانية" (بيروت، والقاهرة: دار الشروق، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م)، ص١٢، ١٤؛ ومحمد الغزالي في عدد من كتبه، منها: الجانب العاطفي من الإسلام، دار نهضة مصر، ط١، د.ت، ص١.

جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: ﴿وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾[١] وقال عز وجل: ﴿إِنَّ﴾ ﴿بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾[٢] وقال سبحانه: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾﴾[٣]"[٤].

ويتأسس على مقصد الإحسان فضيلة اصطناع المعروف، كما ورد في الحديث: "عليكم باصطناع المعروف؛ فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر؛ فإنها تطفئ غضب الله"[٥]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: "يارسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله ﷺ: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه عنه جوعاً،

---

(١) سورة القصص، الآية: (٧٧).

(٢) سورة النحل: الآية (٩٠).

(٣) سورة الأعراف: الآية (٥٦).

(٤) إحياء علوم الدين، كتاب الكسب والمعاش ٧٩/٢.

(٥) أخرجه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه" قضاء الحوائج"، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم (القاهرة: مكتبة القرآن)، رقم((٦) ص٢٥ من حديث ابن عباس بسند ضعيف، وأورد نحوه البيهقي في شعب الإيمان ٤٤٥/٧، حديث رقم (١٠٩٢٧). قال الحافظ ابن حجر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: "رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن" (بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م) ١٥٣/٣. وانظر: السخاوي، المقاصد الحسنة، مصدر سابق، ٤١٩/١.

ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد – يعني مسجد المدينة – شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام"[١]. كما يؤسس مقصد الإحسان لفضيلة البر وخُلُق الإيثار الذي يقوم على وجهين ذكرهما الإمام الشاطبي[٢]:

الوجه الأول: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء، وذلك بأن يرى العبد الآخرين مثل نفسه، وكأنهم إخوته أو أبناؤه أو أقرباؤه أو أيتامه، أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندباً أو وجوباً، وأنه قائم في خلق الله بالإصلاح والنظر والتسديد فهو على ذلك واحد منهم، تحقيقاً للتوجيهات النبوية، مثل قوله ﷺ: (**إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك أصابعه**)[٣]. وقوله: (**المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً**

---

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، (الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط١، ١٤٠٤ه – ١٩٨٣م) ١٢/ ٤٥٢، وفي "المعجم الأوسط"، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (القاهرة: دار الحرمين، د. ط، ١٤١٥ه) ١٣٩/٨. من طريق عبد الرحمن بن قيس الضبي، ثنا سكين بن سراج، ثنا عمرو بن دينار، عن بن عمر، مرفوعا، بنحوه .وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٥٩/٢)، وصحيح وضعيف الجامع الصغير (١٧٦/١).

(٢) الموافقات ٣٥٣/٢-٣٥٥.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً، ٢٢٤٢/٥. حديث رقم (٥٦٨٠)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم ١٩٩٩/٤، حديث رقم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ستره الله يوم القيامة)[١].

الوجه الثاني: الإيثار على النفس، وهو أعرق في إسقاط الحظوظ والتنازل عن المصالح؛ وذلك بترك حظ النفس ومنافعها لرعاية حظوظ الآخرين ومصالحهم، اعتماداً على صحة اليقين، وإصابة لعين التوكل، وتحملاً للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله، وذلك من محامد الأخلاق، وزكيات الأعمال، الثابتة من فعل رسول الله ﷺ، ومن خلقه المرضي، وقد تضافرت بذلك الأحبار والآثار[٢]: منها: **أنه كان ﷺ أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة**[٣]. ومنها: وصف خديجة رضي الله عنها[٤] له بقولها: **إنك لتصل**

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ٨٦٢/٢، حديث رقم (٢٣١٠). ومسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ١٩٩٦/٤، حديث رقم (٢٥٦٤).

(٢) الموافقات٢/ ٣٥٥.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ٦/١، حديث رقم (٦)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير، (١٨٠٣/٤)، حديث رقم (٢٣٠٨).

(٤) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، من قريش: زوجة رسول الله ﷺ الاولى، وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة. عاشت في الفترة: (٦٨-٣ ق هـ= ٥٥٦-٦٢٠ م)، ولدت بمكة، ونشأت في بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفجار، وتزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي فمات عنها. وكانت ذات مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة. فلما بلغ رسول الله ﷺ الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق بصرى (بحوران) وعاد رابحاً، فدست له من عرض عليه الزواج بها، فأجاب، فأرسلت إلى عمها (عمرو بن أسعد بن عبد العزى)، فحضر وتزوجها رسول الله (قبل النبوة)، فولدت له القاسم (وكان يكنى به)، وعبد الله (وهو الطاهر والطيب)، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وكان بين كل ولدين سنة. وكانت تسترضع لهم وتهئ ذلك قبل أن تلد. ولما بعث رسول الله ﷺ دعاها إلى الإسلام، فكانت أول من أسلم من الرجال والنساء. ومكثا يصليان سراً إلى أن ظهرت الدعوة. كانت تكنى بأم هند (وهند من زوجها الأول)

الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق[١].

ومن ذلك: أنه ﷺ حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما ردَّ سائلاً حتى فرغ منه، وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيئ ولكن ابتع عليَّ، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله مالا تقدر عليه، فكره النبي ﷺ ذلك، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، فتبسم النبي ﷺ، وعرف البشر في وجهه، وقال: بهذا أمرت"[٢]. وهذا النوع من "أخلاق الإيثار" يعين عليه ثلاثة أشياء، ذكرها ابن القيم[٣]:

الأول: **تعظيم الحقوق؛** فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها، ورعاها حق رعايتها، واستعظم إضاعتها، وعلم أن من لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها ما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطاً لأدائها. **والثاني**: **مقت الشح؛** فإنه إذا مقته وغضبه لزم الإيثار. **والثالث**: **الرغبة في مكارم الأخلاق**: وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛ لأن الإيثار أفضل درجات مكام الأخلاق.

=

وأولاد النبي ﷺ كلهم منها، غير إبراهيم ابن مارية. ولعبد الحميد الزهراوي كتاب في أخبارها سماه (خديجة أم المؤمنين) ومثله لبثينة توفيق. وكانت وفاة خديجة بمكة. الزركلي، الأعلام ٣٠٢/٢.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (٤/١)، حديث رقم (٣).

(٢) أخرجه الترمذي في الشمائل، وضعفه الألباني، مختصر الشمائل المحمدية للترمذي، تحقيق واختصار محمد ناصر الدين الألباني (عمان: المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت) ١٨٥/١.

(٣) مدارج السالكين، مصدر سابق، ٢٩٩/٢.

المبحث الثالث

أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان

المطلب الأول

أثر المقاصد الخلقية في التشريع عموماً

التشريع الإسلامي كله تقنين عملي، وتجسيد سلوكي للمقاصد الخلقية، وقد سبقت الإشارة إلى تلخيص من أوتي جوامع الكلم مقاصد البعثته النبوية في تحقيق المقاصد الخلقية بقوله ﷺ: **(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)**[1]". وهذا معناه أن التشريع الإسلامي بمختلف مجالاته يستهدف تجسيد القيم الخلقية ومقاصدها؛ ولهذا يقول الإمام الشاطبي: "والشريعة كلُّها إنَّما هي تَخلُّق بمكارم الأخلاق"[2].

وفي هذا المعنى يقول الريسوني: "التشريع الإسلامي، بفرائضه ومحرماته، ومندوباته ومكروهاته، وآدابه ومستحباته، إنما هو **تقنين وتصريف عملي للأخلاق والقيم الإسلامية**، "فالمكلف في أفعاله وتصرفاته، ونياته وعباداته، وعلاقاته، في

---

(١) تقدم تخريج الحديث في ص١٨٨ من هذا البحث.

(٢) الموافقات ٢/٧٧.

ظواهره وبواطنه؛ وكذلك الفقيه والمفتي، والواعظ والمربي، والقاضي والوالي؛ كل هؤلاء، وفي كل ما يصدر عنهم لأنفسهم، أو لآحاد الناس أو لعمومهم، **يجب أن تكون الأخلاق مرجعهم ومصدرهم وميزانهم.** "فالاستقامة والاعتدال، والصدق والأمانة، والإخلاص والنزاهة، والتكافل والتآزر، والرفق والرحمة، والمحبة والأخوة، والعفة والتزكية، والعدل والإحسان، والحياء والوفاء ... **هذه الأخلاق وأمثالها، إنما هي مناجم للتشريع وينابيع للسلوك،** أو هي نفسها تشريعات وقوانين، لكنها كلية"[١].

فالقيم الخلقية ومقاصدها هي روح تسري في كيان الإسلام كله، وأثرها بين في تشريعاته كلها، في العقائد والعبادات والمعاملات، وفي السياسة والاقتصاد والاجتماع، وفي جميع مناحي الحياة المختلفة[٢]:

[أ] ففي العقائد الإسلامية التي أساسها التوحيد وضده الشرك، نجد الإسلام يضفي على التوحيد صبغة خلقية، فيعتبره من باب "العدل" وهو فضيلة خلقية ومقصد قيمي، كما يعتبر الشرك من باب "الظلم" وهو رذيلة خلقية، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾[٣]؛ وذلك لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وتوجه بها إلى من لا يستحقها؛ ولذلك كان طبيعياً أن ترتبط درجة الأخلاق بدرجة

---

(١) الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٧٩.

(٢) الغزالي، خلق المسلم (دار نهضة، مصر ط١، د. ت) ص٤-٦؛ ومحمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، د.ط، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥ م) ٢٤٩٨؛ وجمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص٣٠- ٣٣؛ وخالد بن جمعة بن عثمان الخراز، موسوعة الأخلاق، مرجع سابق، ص٣٨.

(٣) سورة لقمان: الآية (١٣).

الإيمان، فكلما تأصل الإيمان في القلب ورسخ فيه تأصلت الأخلاق ورسخت فيه، مصداقاً لقوله ﷺ: (**لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له**)[١].

[٢] والعبادات الإسلامية الكبرى كذلك ذات أهداف ومقاصد خلقية واضحة:

فالصلاة مثلاً مدد أخلاقي للمسلم يستعين بها في مواجهة متاعب الحياة، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ ﴿١٥٣﴾ ﴾[٢]، وهي تربية للوازع الديني، بل لا تبلغ درجة القبول عند الله تعالى حتى تنهى صاحبها عن الرذائل الأخلاقية، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِۗ ﴾[٣]، وفي الحديث: (**من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً**)[٤].

والزكاة ليست مجرد ضريبة مالية تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء، **بل هي وسيلة لتحقيق مقصد التزكية في عالم الأخلاق**، كما أنها وسيلة تحصيل مقصد التنمية في عالم الأموال، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾[٥]. والصيام في الإسلام إنما يقصد به تدريب النفس على الكف عن شهواتها، والثورة على مألوفاتها، فهو وسيلة فعالة لتحقيق مقصد التقوى، الذي هو جماع المقاصد

---

(١) تقدم تخريجه في ص ١٨٨.

(٢) سورة البقرة: الآية (١٥٣).

(٣) سورة العنكبوت، الآية (٤٥).

(٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٥٤، حديث رقم: (١١٠٢٥)، من حديث ابن عباس مرفوعا بسند ضعيف، وعن ابن مسعود من قوله بسند صحيح. قال الهيثمي في حديث ابن عباس المرفوع: " فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس"، وفي أثر ابن مسعود: " رجاله رجال الصحيح ". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت: دار الفكر، د. ط، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م)، (٣٠٥/١).

(٥) سورة التوبة، الاية (١٠٣)

الأخلاقية، كما قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[١].

والحج في الإسلام تدريب للمسلم على التطهر والتجرد والترفع عن زخارف الحياة وترفها، وأوصى الله قاصد الحج بأن يكفَّ لسانه عن الفحش والجدال وسوء المقال، وأمر بالتقوى التي هي غاية الأخلاق، وهدفها الأسمى، قال تعالى ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾﴾[٢].

فهذا العرض المجمل لهذه العبادات التي هي شعائر الإسلام، وأركانه الأصيلة، يتبين منه متانة الأواصر التي تربط الدين وأحكامه بالخلق ومقاصدها. فهي عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها ، ولكنها تلتقي في غاية واحدة ومقصد واحد؛ فالصلاة والصيام والزكاة والحج هي مدارج الكمال المنشود، وروافد التطهر الذي يصون الحياة ويعلي شأنها[٣].

[٣] ولم تكن المعاملات في الإسلام بعيدة عن ملاحظة المقاصد الخلقية؛ لذا كان من وصايا الرسول ﷺ ما ينص على السماحة في البيع والشراء واستيفاء الحقوق: (**رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى**)[٤]، بل إن حقيقة المقاصد الخلقية تتجسد في أروع صورها في ميدان المعاملات، وأبرز تجسيد لها في هذا المجال يتمثل في مقصدي: العدل والإحسان، وهما من أعظم وأجمع أصول الإسلام ومقاصده الخلقية، كما مر معنا.

---

(١) سورة البقرة: الآية (١٨٣).

(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٧).

(٣) محمد الغزالي، خلق المسلم، ص٧.

(٤) تقدم تخريجه في الباب الأول الفصل الأول، المبحث الأخير

[ ] وفي مجال العقوبات نجد الحدود تمثل عنصر الردع للخارجين عن ثوابت الدين، عن عقائده وقيمه وشرائعه، ولتكون سياجاً يحمي أهل الحق من أهل الباطل، ولتحفظ على الناس دينهم وأخلاقهم وأعراضهم وأموالهم، رعاية لحقوق الإنسان. وهكذا تتغلغل المقاصد الخلقية في بناء نظام الإسلام كله، ويظهر أثرها في تشريعاته كلها؛ إذ "ليس في الإسلام تشريع أو حكم إلا وله أصل خلقي، ومحتوى خلقي، ومقصد خلقي"(١). وفي سيادة المقاصد الخلقية في التشريع الإسلامي أفضل ضمان لرعاية حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك والاعتداء.

المطلب الثاني

أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان خصوصاً

يقول الريسوني: "إن الحركة الحقوقية بحاجة ماسة إلى أن تكون حركة أخلاقية وليس مجرد حركة قانونية ثقافية وفكرية. فبدون أخلاق وبدون تخليق، ستظل حركة حقوق الإنسان دائرة حول المظاهر دون أن تصل إلى المخابر، وستظل تشتغل بالوسائل من غير تقدم في تحقيق المقاصد. وأكثر من ذلك كله، ستظل عرضة للتكييف والتوجيه والتعطيل، بحسب ما يريده أصحاب الغلبة والنفوذ وذوو النـزوات والشهوات"(٢).

إن ثمرة المقاصد الخلقية أن تؤدي إلى سيادة نوع من الخصال الخلقية، ونمط من السلوك الذي يتعامل به الفرد والجماعة، يسهم في رعاية حقوق الإنسان وحرياته

---

(١) الريسوني، الكليات، ص٧٩.

(٢) الريسوني، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٦٢-٦٣.

من الانتهاك، عن طريق بناء الذات بناء أخلاقياً إيجابياً تجاه حقوق الإنسان، ومتنافراً مع انتهاكها تنافراً طبيعيا في صورة طبع وسجية، وبذلك ينعدم الباعث على انتهاك حقوق الإنسان ويوجد الحافز لاحترامها[١]. وذلك نتيجة التزكية الذاتية للنفس برعاية حقوق الله فيها وحقوقها أولاً، والتزكية المتعدية برعاية حقوق الغير بالتحلي بقيم العدل والإنصاف، وبالخلق الإحساني الذي ينم عن كمال الخلق وطهارة النفس وخصال البر والإيثار ثانياً.

وفي هذا المطلب نتناول أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان، وخاصة المقاصد الثلاثة التي سبق الحديث عنها كنماذج في المبحث الثاني، وذلك في النقاط الثلاثة التالية:

أولاً: إصلاح الدوافع النفسية قبل إصلاح القوانين:

إن من أهم أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان إصلاح الدوافع الإنسانية قبل إصلاح النظم والقوانين البشرية بمقتضى مقصد التزكية الذاتية. وهذا أمر رباني واضح، لا لبس فيه ولا خفاء، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿١١﴾﴾[٢]، وفي حديث صاحب النفس الزكية، والخلق العلية ﷺ (**ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب**)[٣]. فكل صفة تظهر في القلب يظهر أثرها على الجوارح[١] صورة

(١) منير حميد البياني، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص:١٠٥.

(٢) سورة الرعد، الآية (١١).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب "الإيمان"، باب من استبرأ لدينه، ١/٢٨. حديث رقم (٥٢)؛ وأخرجه مسلم في

سلوك: عمل أو قول أو قرار، هل انتهاك حقوق الإنسان إلا قرار ناتج من خلق سيء وإرادة خبيثة لم يكن للمقاصد الخلقية الإسلامية سبيل إليها لإصلاحها؟ إن كل القرارات التي تم بها تدمير حقوق الإنسان عالمياً ناشئة من الإدارة الخبيثة، وما يتم اليوم من قتل وتشريد وحصار وتجويع للشعوب مداره كله على الإرادة الخبيثة، وكذلك ما يصدر من السلطات الحاكمة في الدول المختلفة تجاه شعوبها من انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك ما يحصل من انتهاك حقوق الإنسان من الأفراد تجاه بعضهم بعضاً[٢].

وبإصلاح الإرادة والقرار والدوافع النفسية قبل إصلاح القوانين تستأصل الدوافع الخبيثة التي تنتهكك بموجبها حقوق الإنسان ليل نهار، أو التقليل منها إلى الحد الذي يجعل تعضيدها بالتشريعات كافياً لصيانتها؛ "إذ لا تغني القوانين المسطورة والزواجر الموقورة غناء مكارم الأخلاق؛ إذ إن الأمة التي لا تتهذب أخلاقها يلاقي ولاة أمرها في سياستها عَرَقَ القِربَة[٣]، ويضجرهم سهر عيونهم على

=

كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وتك الشبهات، ١٢١٩٣، حديث رقم (١٥٩٩). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(١) الغزالي: إحياء علوم الدين، مصدؤ سابق، ٤٦٣.

(٢) منير حميد البياني، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص١٠٦- ١٠٧.

(٣) عَرَقُ القِرْبة المقصود بها: الشدة والتكلف والتعب، يقال: لَقِيتُ من فلانٍ عرق القربة يَعْنُون الشدة، كأنه نَصِبَ له وتكلف وتعبت حتى عَرِقْ كعَرَقِ القِرْبة، وعَرَقُها: سَيَلانُ مائها. وفي الحديث: "جَشِمْتُ إِلَيْكَ عَرَقَ القِرْبةِ". قال أبو عبيدة: عرق القربة أن يقول: تكلفت إليك ما لم يبلغه أحد، حتى تجشمت ما لا يكون، لأن القربة لا تعرق، وهذا مثل قولهم: "حتى يَشيبَ الغُرابُ، ويَبيضَ الفأْر"، وقيل: أَراد بعَرقِ القربة عَرَقَ حامِلها من ثِقَلها. وقيل: يقصد بعَرَقَ القربة: الشدَّة والمشقة، ومعناه أَن القربة إِذا عَرِقت وهي مدهونة خبُث ريحها. عبيد ابن سلام، غريب الحديث، (حيدر آباد: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، مجلس دائرة المعارف العثمانية، تحت مراقبة: الدكتور

إقامة تلك القوانين وتتبعها في مكامن أحوال الاجتماع. وكفى بذلك صارفاً لعقول أرباب العقول من قادة الأمة عن الجولان في أنحاء مصالحها بشواغل العلاج لأمراضها الاجتماعية"[١].

فبمقتضى المقاصد الخلقية تصبح رعاية حقوق الإنسان واجباً دينياً يبتغى رضوان الله وثوابه بممارسته، ويخشى من غضب الله وعقابه بانتهاكه، وخلقاً إسلامياً لا يكتمل إسلام المرء إلا بالتخلق به، كما صرح به المصطفى المزكى ﷺ: (**المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده**)[٢]. وفي حال تمثل المسلمين شعوباً ودولاً لمقتضى هذا المقصد، يصبح عند ذلك تنفيذ النظم والقوانين والاتفاقيات سهلاً لاستنادها إلى أساس متين وأرضية صلبة وقوية.

وفي هذا المعنى يقول الريسوني[٣]: "وقد يبدو لبعض الناس أن ما عرفته البشرية اليوم من ارتقاء قانوني ومن تقدم حقوقي، وما وصلت إليه في كثير من الأقطار من تحقيق سيادة القانون وإقامة دولة الحق والقانون، يغني عن التعاليم الدينية ويحقق مقصودها بشكل أكثر نجاعة وفاعلية. ولاشك أن نوعًا من الترقي القانوني الحقوقي قد تحقق، وأنه جدير بالتقدير والاعتبار، ولكن الارتقاء القانوني

=

محمد عبدالمعيد خان، ط١، الطبعة: ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م)، ٣/٢٨٥؛ وابن الجوزي، غريب الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٨٥م)، ١/٨٨؛ ولسان العرب، مصدر سابق، ١٠/٢٤٠.

(١) ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، مرجع سابق، ص٢٠٤.

(٢) أخرجه البخاري في باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، (١/ ١٣)، حديث رقم، (١٠) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؛ وأخرجه مسلم بعضه في كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، ١/٦٥، حديث رقم (٤١)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٣) الريسوني، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٦٢-٦٣.

والضبط التشريعي لبعض المبادئ والحقوق، لا يمثل إلا تقدمًا ظاهريًا إلزاميًا، يظل محكومًا بموازين القوة وحضور الرقابة والردع، دون أن يحدث تزكية أو أثرًا حقيقيًا في النفس وفي الضمير. وما أكثر ما نرى دعاة حقوق الإنسان، وحماة حقوق الإنسان، ودركيي حقوق الإنسان، يتنكرون لمبادئهم وشعاراتهم ويقلبون لها ظهر المجن، ويكشفون عن زيفهم وسطحية ثقافتهم الحقوقية، ويتحولون إلى وحوش ومناصرين للوحشية التي لا تعرف للإنسان حقًا ولا كرامة، ولا ترقب فيه إلاًّ ولا ذمة. فلذلك لا بد من التزكية الحقيقية الذاتية، ثم بعد ذلك، أو بجانب ذلك، تأتي المواثيق والحوافز القانونية والتدابير الإلزامية دعمًا للتزكية، أو حيث لم تنفع التزكية، وحيث لم تكن كافية، حسب الحالات.

"وفي ظل تدهور إنسانية الإنسان، وفي غيبة تزكية الإنسان، ها نحن نرى الجهود الضخمة الهائلة والمتواصلة التي بذلت لأجل حقوق الإنسان، وتكاثرت وتراكمت لأجلها قناطير مقنطرة من البيانات والإعلانات والمواثيق والاتفاقات والدساتير والقوانين، تداس كلما احتيج لذلك، أو تعاد صياغتها أو تفسيرها كلما احتيج لذلك".

ثانياً: توطين فضيلة العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالتشريع والنفوذ

من المعلوم الذي لا يحتاج إلى برهنة أو إثبات أن من أكبر المشكلات والأزمات التي تعاني منها الإنسانية في عالم اليوم، انتشار الظلم، وسيادة الطغيان والجبروت، وغياب معاني العدل والإنصاف ناهيك عن المساواة، سواء أكان ذلك في نطاق المجتمع الواحد والدولة القطرية وعلاقة الشعوب بحكوماتها أو فيما بين فئاتها وشرائحها المختلفة، أو في العلاقات الدولية والإقليمية بين الشعوب والدول، ولا

يخفى كذلك أن نصيب شعوب العالم الإسلامي من ذلك هو نصيب الأسد، والقدح المعلى، ومثله في ذلك بدرجات متفاوتة منظومة المجتمعات والدول الأكثر فقراً وتخلفاً، وبالتالي الأكثر احتياجاً إلى العدل والإنصاف.

ولعل اشتعال أو إشعال أجزاء كبيرة من العالم بالحروب المدمرة، أهلية كانت أو ذات أبعاد إقليمية ودولية، وثورات الشعوب التي اجتاحت عدداً من بلدان العالم العربي مؤخراً مرده أو من أهم أسبابه مطلب رفع الظلم عن كاهل تلك المجتمعات، والبحث عن العدالة في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي ذلك خير شاهد على انتشار الظلم والفساد، وافتقاد العدالة.

هذا مع أن فكرة العدالة والحق في العدالة كانت أسمى وأكثر ما شغل حركة حقوق الإنسان في هذا العصر، وقد احتل ذلك حيزًا كبيرًا في الأدبيات والمواثيق والقوانين الحقوقية، ومع ذلك كله مازال حق العدالة وقوانين العدالة ملكًا لذوي القوة والنفوذ والغلبة، يطبقونه متى شاءوا، ويعطلونه متى شاءوا، ويفسرونه ويكيفونه كيف شاءوا. ولعل أهم تطور حدث في الموضوع هو أن الظلم أصبح اليوم قانونيًا مؤسسيًا أكثر من ذي قبل، ففي السابق كان الظلم يقع بمقتضى الغلبة والبطش الصريح، بدون قانون وبدون مؤسسات، بل بسبب غيبة القانون وغيبة المؤسسات، أما الظلم اليوم فيتم باسم العدالة وبواسطة مؤسسات العدالة ومن خلال القوانين المستصدرة لأجل العدالة! أي ظلم أفدح وأعظم من كون خمس دول (هي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن) قد أعطت لنفسها حق التحكم في البشرية كلها، تتحكم في السلم والحرب والسياسة والاقتصاد، وتعاقب وتكافئ، وتعطي

الشرعية لمن تشاء وتنـزعها عمن تشاء.. وفق معايير ومصالح واعتبارات هي تضعها وهي تغيرها! أين حق العدالة؟ ليس للأفراد، بل للشعوب والدول!! أين المساواة.؟[١]

إذن لم يتحقق مبدأ العدل ناهيك عن المساواة في العالم، مع كثرة الإعلانات والمواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الداعية لتحقيقه، ومع كثرة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، المعنية بتحقيق العدالة كذلك، فأين الخلل إذن؟

لعل الخلل يكمن هنا في النفوس والأشخاص والمؤسسات التي تصدر منها الإرادات والقرارات لتنفيذ التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة بين الجميع في مختلف المستويات؛ لأنها لم تتطهر ولم تتزك ذاتياً لتتحلى بفضيلة العدل والإنصاف خارجياً، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن ظلم نفسه فظلم غيره أهون عليه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى اتصف بالعدل وتنزه عن الظلم، وأمر عباده بأن يتصفوا بصفته العدل وحرم عليهم الظلم، كما في الحديث القدسي (**يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا**)[٢] فإن تحقيق العدل يتطلب التحلي به أولاً؛ وذلك **بتوطين خلق العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالنفوذ.**

ولعل هذا المعنى هو ما يشير إليه الإمام الراغب الإصفهاني عند ما عقد مبحثاً في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة بعنوان "كون طهارة النفس شرطاً في صحة

---

(١) الريسوني، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٦٣ - ٦٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر، في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث رقم (٢٥٧٧)، ١٦٨.

خلافة الله تعالى وكمال عبادته"[١]، قال فيه: "لا يصح لخلافة الله تعالى، ولا يكمل لعبادته، وعمارة أرضه، إلا من كان طاهر النفس، قد أزيل رجسه ونجسه؛ فللنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة، لكن نجاسة البدن تدرك بالبصر، ونجاسة النفس تدرك بالبصيرة، وإياه قصد سبحانه وتعالى بقوله ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[٢]، وبقوله: ﴿وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥﴾[٣]، وبقوله: ﴿كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٢٥﴾[٤]، وإنما لم يصلح لخلافة الله تعالى إلا من كان طاهر النفس؛ لأن الخلافة هي الاقتداء به على قدر الطاقة البشريه في تحري الأفعال الإلهية، ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول والفعل؛ فكل إناء بما فيه ينضح".

ثالثاً: توسيع دائرة رعاية حقوق الإنسان بخلق الإحسان قبل إطلاق الإعلان

إن تحقيق مقصد الإحسان وسيادته في المجتمع والأمة، ضمان له من مجموعة من الشرور والفتن؛ ذلك أن الإحسان فضل وزيادة ومرتبة عليا في الدين والتقوى، ومعنى زائداً على العدل، بل قد يحتويه.

وتتعدد وجوه الإحسان وأنواعه لتشمل مجالات الحياة كلها، وهو ما يقتضيه الإعلان النبوي عن ذلك (**إن الله كتب الإحسان على كل شيء**)[٥]، فالإحسان يدخل

(١) ص٨٦.
(٢) سورة التوبة، الآية: (٢٨).
(٣) سورة المدثر، الآية: (٥).
(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.
(٥) تقدم تخريجه في ص ٢٠٨.

يدخل في كل عمل يؤديه المسلم، سواء كان ذلك متعلقاً بحقوق الله تعالى، أو بحقوق نفسه، أو بحقوق الآخرين إنساناً وحيواناً وجماداً، وليس مقتضى مقصد الإحسان هنا مجرد أداء هذه الحقوق لأصحابها، بل أداؤها بإتقان وإجادة وعلى الوجه الأكمل والطريق الأحسن.

ومع عموم الأمر بالإحسان لجميع الناس، فقد جاء الأمر الخاص بالإحسان إلى فئات معينة من المجتمع هي الأولى بالإحسان في رعاية حقوقها من غيرهم، ويأتي في صدارة هذه القائمة الوالدان، وثمانية أصناف آخرين شملتهم هذه الآية: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦﴾[1].

وقد تكرر الأمر بالإحسان إلى الوالدين في ثلاث آيات أخر[2] مقروناً فيها جميعاً بالأمر بعبادة الله وحده، وما ذلك إلا لعظم حقوقهم وألويتهم بالرعاية والعناية، وذلك ببرهما بالطاعة، وإيصال الخير إليهما، وكف الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وغير ذلك من وجوه الإحسان إليهما.

ومن هذه الأصناف التي تكرر الأمر بالإحسان إليها في القرآن مع الوالدين في أغلب الآيات: ذووا القربى: ببرهم والرحمة بهم والعطف عليهم مع الأقوال والأفعال الطيبة. واليتامى: بصيانة حقوقهم، وتأديبهم، وتربيتهم، وعدم قهرهم. والمساكين: بسد

(١) سورة النساء، الآية (٣٦).

(٢) هي الآية (٨٣) من سورة البقرة، والآية (١٥١) من سورة الأنعام، والآية (٢٣) من سورة الإسراء

جوعتهم، وستر عورتهم، والحث على إطعامهم، وإبعاد الأذى والسوء عنهم. وأبناء السبيل: بقضاء حاجتهم، وسد خلّتهم، وصيانة كرامتهم وبإرشادهم وهدايتهم.

كما جاء الأمر بالإحسان لعامة الناس: بالتلطف فى القول، والمجاملة فى المعاملة، مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ورد حقوقهم، وكف الأذى عنهم. بل الإحسان للحيوان: بإطعامه إذا جاع، ومداواته إذا مرض، والرفق به فى العمل، وإراحته من التعب.

وإذا كان لرعاية مقصد الإحسان لحقوق الإنسان أوجه كثيرة، وأشكال متعددة، فإن له كذلك درجات متفاوتة، ومراتب بعضها فوق بعض، أدناها: ملاحظة الخير في أفعال الغير وإحسان الظن به، وأعلاها التضحية بالنفس من أجل رعاية حقوق الآخرين وجلب الصلاح لهم، وبين هاتين المرتبتين مراتب، تبدأ بالصبر على أذى الغير وتحمل إساءة الآخرين، والتماس العذر لهم، والعفو عن أخطائهم، ولا تنتهي بمكافأة الإساءة بالإحسان.

وقد سبقت الإشارة في المبحث الثاني أن مقصد الإحسان يؤسس لفقه شغوف بفضيلة "اصطناع المعروف"، ومولع بـ"أخلاق الإيثار" و"أعمال البر"، فالخلق الإحساني هو الأساس الذي ينبني عليه "العمل الخيري" في الإسلام الذي هو مقصد آخر من مقاصد الشريعة[1]. ويندرج في ذلك كل أوجه البر والإحسان، وأشكال الإعانة والإغاثة والمساعدة التي يقدمها أهل البر والإحسان من أفراد المجتمع

(١) من المفيد مراجعة المزيد من تأصيل العمل الخيري في إطار نظرية مقاصد الشريعة في: الإمام القرضاوي: أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية (القاهرة: دار الشروق، ط٢، ٢٠٠٨م)؛ وإبراهيم البيومي غانم: مقاصد الشريعة في العمل الخيري "رؤية حضارية مقارنة" (القاهرة: مركز دراسا مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠٠٨م).

والأمة، للمحتاجين من إخوانهم في الإسلام وفي الإنسانية في مختلف بقاع الأرض، وكذلك المؤسسات الخيرية والطوعية، محلية كانت أو إقليمية أو عالمية، ما صدقت تلك الجهات في شعاراتها، وترجمت أقوالها إلى أفعال نافعة صالحة، بخلاف تلك التي ملأت الأرض ضجيجاً ونداءات، وشعارات براقة زائفة، وأرقام فلكية تجمع باسم هؤلاء المحتاجين في هذا البلد أوذاك، ثم تصرف ثلثاها في مصروفات إدارية، ويستهلك الثلث الباقي فيما لا ينفع ولا يبقي أثراً بل ينتهي أثره بانتهاء صرفها، فيصدق عليهم وعلى الأولين بالترتيب قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾﴾[1] ، فهؤلاء ليسوا من مقصد الإحسان وقيم البر الإسلامي، التي نحن بصدد الحيث عنها في شيئ، بل هم من الذين قال الله في وصفهم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾[2] .

وفي نهاية هذا المطلب نعود ونؤكد أن المقاصد الخلقية ضرورية لرعاية حقوق الإنسان، وأنه لابد من إصلاح الدوافع النفس الإنسانية قبل إصلاح النظم والقوانين البشرية أولاً، ولا بد من توطين خُلُق العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالتشريع والنفوذ ثانياً، ولا بد من توسيع دائرة رعاية حقوق الإنسان بخُلُق الإحسان قبل إطلاق الإعلان ثالثاً. وبهذا يسود العدل والإحسان في المجتمعات وبين شعوب العالم والإنسانية جمعاء.

---

(١) سورة الرعد (١٧).

(٢) سورة الكهف: الآيتان (١٠٣ - ١٠٤)



» مقاصد العبادات وأثرها في رعاية حقوق الإناسن

- المبحث الأول: تعريف مقاصد العبادات وأهميتها
- المبحث الثاني: مقاصد العبادات العامة والخاصة
- المبحث الثالث: أثر مقاصد العبادات في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول

تعريف مقاصد العبادات واهميتها

المطلب الأول

تعريف مقاصد العبادات

أولاً: تعريف العبادات لغة واصطلاحاً:

العبادات جمع عبادة، والعبادة في اللغة الطاعة[1]. وفي الاصطلاح لها معنيان: معنى شرعي عام، ومعنى اصطلاحي خاص.

الأول: المعنى الشرعي العام للعبادات:

العبادات في المعني الشرعي العام: كل عمل إنساني مشروع قُصِد به وجه الله تعالى، ويشمل ذلك العقائد والسلوك والمعاملات؛ ولذلك يضبطها الشاطبي بقوله: "كل تصرف تحت قانون الشرع فهو عبادة"[2]؛ وذلك أن حقيقة العبادة ومعناها

---

(١) الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق، مادة "عبد": ١/٣٧١؛ والرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، مادة "عبد": ١٧٢.

(٢) الموافقات، مصدر سابق، ١/ ١٩٤.

"التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح وهذا فرع الإيمان"[١].

ومثل ذلك تعريف الجرجاني للعبادة بأنها: "فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه"[٢]. وتعريف الراغب الأصفهاني رحمه الله بأنها: "فعلٌ اختياريٌ مناف للشهوات البدنية، يصدر عن نية يراد به التقرب إلى الله تعالى طاعةً للشريعة"[٣].

وعلى هذا المعنى الشرعي العام يأتي أيضاً تعريف ابن تيمية للعبادة بقوله[٤]: "العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كالصلاة والزكاة، والصيام والحج ..."، ثم عدد أصنافاً من هذه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الشاملة للعبادات العقدية والخلقية، مثل: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، والدعاء والذكر والقراءة، وحب الله ورسوله، والخشية، والإنابة، والإخلاص، والصبر، والشكر، والرضى بالقضاء والتوكل، والرجاء والخوف وأمثال ذلك من العبادة لله[٥].

فالمعنى الشرعي العام للعبادات إذن شامل للدين كله، وللحياة كلها، ولكيان

---

(١) الموافقات، مصدر سابق، ٢/٢٦٨؛ وانظر: أبو زهرة، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام (الدار السعودية للنشر، ط٢، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م)، ص١٣٣؛ ومحمد المبارك، نظام الإسلام العقيدة والعبادة (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥هـ – ١٩٨٤م)، ص١٦٩.

(٢) التعريفات، مصدر سابق، ١/١٨٩.

(٣) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، ٢٠/، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، موقع الوراق: http://www.alwaraq.com.

(٤) ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، تحقيق: حسنين محمد مخلوف (بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٣٨٦هـ)، ١/١٥٤.

(٥) المصدر الساب نفسه.

الإنسان كلِّه، ظاهره وباطنه[١]، وفي سائر تصرفاته وعلاقاته من أدب الأكل والشرب، وقضاء الحاجة، إلى بناء الدولة، وسياسة الحكم والمال، وشؤون المعاملات والعقوبات، وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب[٢]، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾[٣].

الثاني: المعنى الاصطلاحي الفقهي للعبادات:

يقسم الفقهاء أحكام الفقه إلى: عبادات، ومعاملات، ويقصدون بالعبادات: "تلك الصور المحددة التي رسمها الإسلام للتقرب بها إلى الله تعالى، واتخذها شعائر مميزة له، وعين لها مواقيت ومقادير وكيفيات، لا مجال فيها لتبديل أو تعديل"[٤].

وهنا يقتصر المراد بالعبادات في الشعائر من الفرائض الظاهرة المعلومة الأوقات والكيفيات، مثل: أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج والعمرة.

وهذا المفهوم الاصطلاحي التخصصي للعبادات عند الفقهاء، وإن كان هو

---

(١) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٤٩.

(٢) المرجع نفسه: ٥١.

(٣) سورة الأنعام، الآية (١٦٢).

(٤) القرضاوي، المرجع السابق، ص٢١٣؛ وانظرأيضاً: محمد كمال الدين إمام، فكرة المقاصد في العبادات، مقال منشور في كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق"، مركز دراسات مقاصد الشريعة، ط١، ٢٠٠٦م، ص٣٤٤. يقو ل الراغب الأصفهاني في تفريقه بين العبادات والمكارم: "ومن الفرق بينهما **أن للعبادات فرائض معلومة وحدوداً مرسومة، وتاركها يصير ظالماً متعدياً، والمكارم بخلافها**، ولن يستكمل الإنسان مكارم الشرع ما لم يقم بوظائف العبادات" الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص ٨٥.

الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين عامة المسلمين وكانت له آثاراً سالبة على مفهوم العبادة لديهم، إلا أنه لا ينتقص من المعنى الشرعي العام لها في الإسلام؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى.

ثانياً: تعريف مقاصد العبادات:

يمكن تعريف مقاصد العبادات بأنها "الغايات والأهداف التي تحققها أحكام الشعائر الإسلامية، والمصالح الإنسانية التي تتضنها تلك الأحكام".

المطلب الثاني

أهتمام العلماء بمقاصد العبادات

الحديث عن **مقاصد العبادات** في القرآن الكريم أكثر من الحديث عن تفاصيل أحكام العبادات، فقد "وردت نصوص كثيرة تبين أن الحكمة والغاية من العبادات إنما هي تحقيق مصالح الإنسان، وأن الله تعالى غني عن العبادة والطاعة، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وأن العبادات تعود منافعها للإنسان في كل ركن من أركانها، أو فرع من فروعها، والنصوص الشرعية صريحة في ذلك وكثيرة"[1].

ويظهر من كثير من أحكام العبادات أنها روعيت فيها مقاصدها، فإقبال الإنسان على طعامه حين يحضر، وقضاؤه لحاجته يُقدّم على صلاة الجماعة الواجبة، والطمأنينة في المشي إليها أولى من الإسراع لإدراك ركعة أو ركعتين، ومقصد

(١) محمد الزحيلي، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص٧٣.

الاجتماع روعي ولو في تغيير كيفية الصلاة، وعدد ركعاتها في صلاة الخوف. وهذا يتطلب من المربين والمعلمين أن يعتنوا بتعريف الناس بمقاصد العبادات وتجليتها لهم، ويكفي في ذلك ماجاء بنص القرآن والسنة ولا مانع من التمعن في المعاني دون تكلف أو قول بغير علم.

ومع انتشار مفهوم تعبدية العبادات لدى عامة الفقهاء، أصبح الحديث عن أحكامها في الأغلب بمعزل عن التوسع في استعمال آلية القياس، فالعبادات لا ينظر فيها إلا إلى معنى الخضوع والامتثال، وأحكامها "توقيفية" بمعنى الوقوف في شأنها عند ما حد الشارع بدون زيادة ولا نقصان. وشاع استعمال وصف التعبدي في أحكام الشعائر في مقابل الأمور معقولة المعنى التي تشمل أحكام المعاملات والتصرفات.

ولكن مع ذلك بحث عدد من العلماء في مقاصد العبادات، مثل مقاصد الصلاة والحج والزكاة والصيام، وشاع في كتب التربية والزهد والرقائق بصفة خاصة الحديث عن أسرار العبادات ومعانيها وما يجب على العبد أن يستحضره عند الدخول فيها، والتآليف التي اهتمت بمقاصد العبادات نوعان:

النوع الأول: مؤلفات تناولت أسرار العبادات ومقاصدها تناولاً شاملاً، دون اقتصار بعبادة معينة، ومن أمثلة هذا النوع:

[أ] كتاب "محاسن الشريعة في فروع الشافعية"، للإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي المعروف بالقفال الكبير (ت٣٦٥هـ)[1]. ولعل هذا المصنف

(١) حققه أبو عبد الله محمد علي سمك (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٧م)، عدد الصفحات: ٦١٦ صفحة. الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة، ص٢٣-٢٦.

من أوائل المضنفات التي تناولت مقاصد العبادات تناولاً شاملاً، يقول عنه المحقق: "والكتاب هو أقدم مصنف وصل إلينا في حكمة الشريعة شاملاً لكل أبواب الفقه" ... والكتاب من أوله إلى آخره في حكم الشرائع والمقاصد الجزئية للأحكام الشرعية، بل إن في صفحاته الأولى ما يعتبر إرهاصاً للبحث في مقاصد العقائد[١]".

وقال عنه الريسوني: "من أهم الكتب القديمة في ذكر مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام الجزئية والتفصيلية، من طهارة وصلاة وجماعة وإمامة وصوم إلى البيوع إلى بقية الأبواب الفقهية"[٢]. والذي يهمنا منه في هذا المقام أن القفَّال قسم كتابه إلى أربعة مصاحف، جعل المصحف الأول في الكلام على معاني العبادات وما فيها من محاسن، ومعنى ذلك أنه من أوائل الكتب التي تناولت موضوع مقاصد العبادات تناولاً شاملاً.

[٤] كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي، الذي قال عنه حاجي خليفة[٣] في

---

(١) المرجع نفسه.

(٢) محاضرات في مقاصد الشريعة (القاهرة: دار الكلمة، ط١٤٣١،١ه، ٢٠١٠م)، ص٦٧.

(٣) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني، الحنفي، الشهير بين علماء البلد بكاتب جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي خليفة. مؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفيها، مشارك في بعض العلوم. ولد بالقسطنطينية وعاش في الفترة بين: (١٠١٧- ١٠٦٧ه) (١٦٠٩-١٦٥٧م)، تولى أعمالاً كتابية في الجيش العثماني، وذهب مع أبيه وكان من رجال الجند إلى بغداد، فمات أبوه بالموصل، فرحل إلى ديار بكر، ثم عاد إلى القسطنطينية، ورحل إلى الشام، وصحب والي حلب محمد باشا إلى مكة، فحج، وزار خزائن الكتب الكبرى، وعاد إلى القسطنطينية، وشهد حرب كريت، وانقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم، واهتم بتدوين أسماء الكتب التي يجدها عند الوراقين الكتبيين وفي خزائن الكتب بالقسطنطينية، ويقتني المؤلفات، وساعده على ذلك أموال ورثها من بعض اقربائه، وتوفي بالقسطنطينية في ٢٧ ذي الحجة. معجم المؤلفين (٢٦٢/٢- ٢٦٣)
من تصانيفه: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون في ملجدين، تحفة الكبار في اسفار البحار،

كشف الظنون: "من أجلِّ كتب المواعظ وأعظمه، حتى قيل فيه: إنه لو ذهبت كتب الإسلام وبقي "الإحياء" أغنى عما ذهب"(١)، والكتاب مقسم على أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات، وفي كل منها عشرة كتب. وقد تناول في ربع العبادات الكتب العشر التالية: كتاب العلم، وكتاب قواعد العقائد، وكتاب أسرار الطهارة، وكتاب أسرار الصلاة، وكتاب أسرار الزكاة، وكتاب أسرار الصيام، وكتاب أسرار الحج، وكتاب تلاوة القرآن، وكتاب الأذكار، وكتاب الأوراد.

فالكتاب يمثل نموذجاً واضحاً للتوجه الذي يبحث في معاني العبادات للنظر فيما يجعلها حية مؤثرة تحقق معنى التزكية، وليس من قبيل النظر في المعاني لاكتشاف العلل وتعدية الأحكام وتوسيعها بالقياس(٢).

[٣] "أسرار العبادات في الإسلام"، عبد العزيز سيد الأهدل(٣). وهو كتاب يدور حول أسرار العبادات كما هو ظاهر من عنوانه، وأضاف إليه المؤلف أقوال الفقهاء وأحوال الحضارة الدينية والدنيوية التي أرسى قواعدها أداء الفرائض وإقامة المواسم. وقد تناول بتفصيل غايات الإقرار بالشهادتين، وأسرار الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والموسم "الحج"(٤).

=

ميزان الحق في التصوف، سلم الوصول إلى طبقات الفحول في التراجم، وتحفة الاخيار في الحكم والامثال والاشعار.

(١) كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث ١/.

(٢) رياض أدهمي، مقاصد العقائد، مرجع سابق.

(٣) طبع في (بيروت: دار العلم للملايين، ط١ ١٩٧٢م، ط٣ ١٩٨٤م). عدد الصفحات ٢٥٤.

(٤) انظر: الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة، ج١، ص١٢٥-١٢٧.

النوع الثاني: مؤلفات بحثت في مقاصد موضوع واحد من العبادات، كالصلاة، والصوم، ومن أمثلة هذا النوع:

[أ] كتاب "الصلاة ومقاصدها" للحكيم أبي عبد الله الترمذي (ت٢٨٥ه)[١]، يتألف الكتاب من مقدمة وعدة موضوعات تدور حول الصلاة ومقاصدها[٢]، قال عنه الريسوني: "يتحدث عن مقاصد الصلاة جملة وتفصيلاً، فهو يعلل كل أفعال الصلاة، ويجتهد في استنباط حكمها وفوائدها. وهو يعتمد في ذلك على فكره وذوقه، مع الحرص على أن يكون ذلك موافقاً لمتطلبات العقيدة والعبادة"[٣].

[ب] رسائل الإمام العز بن عبد السلام (ت٦٦٠ه) في الموضوع، وهي ثلاثة:

أولاها: "**مقاصد الصلاة**"[٤]، وهي رسالة صغيرة (٤٨ ص)، تناول فيها مقاصد الصلاة وفوائدها، والحقوق المتعلقة بها، وتناول بتفصيل مقاصد أقوال الصلاة وأفعالها.

والثانية: "**مقاصد الصوم**"[٥]، وهي كذلك رسالة صغيرة (٦٤ ص)، تناول فيها مقاصد وأسرا الصوم بتفصيل.

والثالثة: "**مناسك الحج**"[٦]، وهي أيضاً رسالة صغيرة (٣٢ صفحة)، تناول فيها

---

(١) حققه حسني نصر زيدان وطبع في: (مصر: دار الكتاب العربي، ١٩٦٥م)، عدد الصفحات: ١٧٦.

(٢) الدليل الإرشادي، ١٧٤.

(٣) محاضرات في مقاصد الشريعة، المرجع السابق، ص٦٢- ٦٣.

(٤) حققها الأستاذ إياد خالد الطباع (دار الفكر: دمشق، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م).

(٥) نشرت بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع (دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٣ه، ١٩٩٥م).

(٦) نشرت أيضاً بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع.

مقاصد وأسرا الحج بتفصيل. وهي مطبوعة ومحققة. وقد جمعت هذه الرسائل الثلاث في كتاب واحد بعنوان "مقاصد العبادات"[(١)]، حققه عبد الرحيم أحمد قمحية.

[٣] مراصد الصلاة في مقاصد الصلاة[(٢)]، للمحدث الحافظ قطب الدين القسطلاني (ت٦٨٦ه)، وهو كتاب بحجم متوسط (١٧٦ صفحة)، تناول فيه أسرار ومقاصد الصلاة وأجزائها، وعلل فيه بإسهاب كل ما يتعلق بالصلاة من الأذان والأدعية والأذكار والأفعال وغيرها.

وهناك بعض المحاولات من المعاصرين لاستثارة الموضوع من جديد[(٣)]، ولم أقف على كتابات معاصرة تتناول الموضوع بصورة مباشرة.

---

(١) (حمص: مطبعة اليمامة، ط١، ١٩٩٥م)

(٢) علق عليه وخرج أحاديثه: محمد صديق المنشاوي، راجعه وقدم له د. محمد عبد الرحمن عبد المنعم (القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ١٩٩٥م). عدد الصفحات١٦٧.

(٣) تناول الريسوني في كتابه "مدخل إلى مقاصد الشريعة" (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر،ط١، ٢٠١٠م)، موضوع تعليل العبادات، ص٢٨- ٣٦. وكذلك موضوع "الدعاء بين التعبد والتعليل"، ص٣٧-٤٩. كما كتب محمد كمال الدين إمام مقالاً بعنوان: "فكرة المقاصد في العبادات رؤية منهجية". سبقت الإشارة إليه، هذا في الجانب النظري؛ أما في الجانب العملي المتعلق بتناول بعض مقاصد العبادات، فقد كتب المعاصرون فيها بعض الكتيبات، وعدداً من المقالات، منها: القرضاوي تناول مقاصد العبادات بصفة عامة ومقاصد الزكاة والصيام والجهاد وغيرها في عدد من كتبه، مثل: العبادة في الإسلام، وفقه الزكاة، وفقه الصيام، وفقه الجهاد؛ وللريسوني بعض المقالات حول مقاصد الصوم والحج والعمرة، وتنال عبد الله الزبير مقاصد الصوم في كتابه "سؤالات الصائمين"؛ وللشيخ محمد أبو عاقلة الترابي كتيب بعنوان: "البعد الأخلاقي والاجتماعي للعبادات في الإسلام" نشر (القاهرة: دار البيان للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م)، تناول فيه: أهداف العبادة في الإسلام، وخصائصها، وفلسفة الطهارة ومغزاها في الإسلام، وحكمة مشروعية الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج

المبحث الثاني

مقاصد العبادات العامة والخاصة

تمهيد:

من المتفق عليه بين العلماء أن العبادات إنما شرعت كغيرها من شرائع الإسلام لتحقيق مصالح الإنسان الدينية والدنيوية، ولا ينافي ذلك عدم إدراكنا لتفاصيل هذه المصالح في بعض العبادات، يقول الشاطبي: "وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد فى الدنيا أو فى الآخرة على الجملة، وأن لم يعلم ذلك على التفصيل، ويصح القصد إلى مسبباتها الدنيوية والآخروية على الجملة"[1].

إن لكل عبادة في الإسلام مقاصد جليلية، وحكماً بليغة، يظهر بعضها بالنص عليه، أو بأدنى عمل عقلي، وقد يخفى بعضها إلا على المتأملين المتعمقين في التفكر والتدبر، والموفقين في الاستجلاء والاستنباط . والعبادات في الإسلام إذا أُدِّيَت على وجهها المشروع، تترك في النفوس آثاراً، تختلف باختلاف العابدين في صدق التوجه، واستجماع الخواطر، واستحضار العلاقة بالمعبود؛ أما إذا لم تعط هذه العبادات آثارها في أعمال الإنسان الظاهرة فهذا علامة على أنها مدخولة، أو أنها

---

(١) الموافقات، مصدر سابق، ٢/ ٢٠١.

أجسام بلا أرواح.

ومقاصد العبادات على نوعين: مقاصد عامة تشمل سائر الشعائر والعبادات وتترتب عليها، ومقاصد خاصة ببعض العبادات دون الأخرى، وفي هذا المبحث نتناول هذين النوعين من مقاصد العبادات في مطلبين:

المطلب الأول: في مقاصد العبادات العامة

والمطلب الثاني: في مقاصد العبادات الخاصة

المطلب الأول

مقاصد العبادات العامة

لعل من مقاصد العبادات العامة، أو من أهمها على الأقل: التزكية، والتقوى، وترسيخ معاني التوحيد ومداومة ذكر الله في النفوس، والتعارف والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، والتيسير ورفع الحرج، والانضباط واحترام الوقت، بالإضافة إلى مقصد تجسيد المساواة بين الناس، وبالجملة: السعادة والطمأنينة في الحياة الدنيا، ونيل مرضاة الله والقرب منه في الآخرة. وهذه إشارات موجزة لبيان بعض هذه المقاصد:

المقصد الأول: التزكية:

قد مر معنا في المقاصد الخلقية أنها المقصد الأعظم في الشريعة، وشرحنا هناك مفهوم التزكية، وأهميتها، وأهم وسائل تحقيقها. والذي نريد إضافته هنا أن المقصد الأسمى والأعظم للعبادات، والذي تنتهي إليه سائر المقاصد، هو تزكية النفوس،

وتطهيرها من النقائص، وإعدادها للكمال الإنساني، وتقريبها للملأ الأعلى، وتغذيتها بالمعاني الروحية الطاهرة، يقول الإمام العز بن عبد السلام: "مقصود العبادات كلها التقرب إلى الله عز وجل"(١).

فالعبادات كلها من أهم وسائل تحقيق مقصد التزكية، وتطهير النفس من امراضها، ومعلوم أن عبادة الزكاة، وهي من أهم شعائر الإسلام وعباداته، والركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، اسمها مشتق من هذا المقصد، مما يدل على أهمية هذه العبادة في تحقيق مقصد تزكية الإنسان وترقيته، كما هو واضح ومعلن من الاسم نفسه (الزكاة)؛ إذهي زكاة وتطهير للنفس الإنسانية أولاً وأساسًا؛ ولذلك جاء تعليل الأمر بأخذ الزكاة من ذوي الأموال بهذا المقصد دون غيره من مقاصد الزكاة، في قوله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(٢).

المقصد الثاني: التقوى:

والتقوى مقصد عام من جميع العبادات، ومعناها - كما عرفها الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه – هو: "الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل". وعرفها الراغب الإصفهاني بأنها: "جعل النفس وقاية من سخط الله تعالى، وذلك بقمع الهوى"(٣)

"والتقوى هدف مشترك بين جميع العبادات، فإن من مقاصد العبادات المهمة

(١) مقاصد الصلاة (دار الفكر: دمشق، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م)، ص٩.
(٢) سورة التوبة: الآية (١٠٣).
(٣) الذريعة، مصدر سابق، ١٦٠.

أن يخرج العابد منها بضمير حي وقلب يقظ مدرك للهدف السامي من عبادته وهو ابتغاء رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية "[١].

ففي الصلاة وبيان مدى ارتباطها بهذا المقصد ورد في القرآن عدد من الآيات، منها قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ ﴾[٢]، و قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ ﴿ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ ﴾ [٣]

وبيان أن التقوى هي المقصد الأسمى، والغاية العظمى من عبادة الصيام قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾[٤].

وفي الحج وردت كذلك عدد من الآيات لبيان محورية هذا المقصد في شعائره، منه قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ

(١) عبد العزيز بن عبد الله الحُمَيدي، من مقاصد الحج، (مطابع رابطة العالم الإسلامي، سلسلة كتاب مجلة الرابطة (٢)، د. ط، د. ت). ص ٣٢.
(٢) سورة طه، الآية: (١٣٢).
(٣) سورة التوبة، الآيتان: (١٠٨)، (١٠٩).
(٤) سورة البقرة، الآية (١٨٣).

يَـٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٩٧﴾﴾[١]. وقوله تعالى كذلك: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾﴾[٢]، وقوله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴿٣٧﴾﴾[٣].

وهكذا نجد أن التقوى هي المقصد المحوري الذي تدور العبادات في فلكه، وترمي إلى تحقيقه؛ وذلك كما يقول الشاطبي أن "العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد.."[٤].

المقصد الثالث: ترسيخ معاني التوحيد ومداومة ذكر الله في النفوس:

فمن المقاصد والمصالح التي تحققها العبادات ترسيخ معاني التوحيد في النفوس، وإقامة ذكر الله والمداومة عليه في القلوب، وذلك أن العبادات ما هي إلا تجسيد لحقائق التوحيد، وتطبيق عملي لمعانيه، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾[٥]، ويقول الشاطبي رحمه الله: "أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة والحج وما أشبه ذلك"[٦]. وقال تعالى

(١) سورة البقرة، الآية: (١٩٧).
(٢) سورة الحج، الآية: (٣٢).
(٣) سورة الحج، الآية: (٣٧).
(٤) الموافقات، مصدر سابق، ٣٨٥/٢
(٥) سورة الأنعام، الآيتان: (١٦٢)، (١٦٣).
(٦) الموافقات ٨/٢-٩

أيضاً في شأن بيان أن ذكر الله هو المقصد من إقامة الصلاة: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾﴾[1]. ومقصود العبادات: "الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله، ومراقباً له، غير غافل عنه، وأن يكون ساعياً في مرضاته، وما يقرب إليه على حسب طاقته"[2].

وفي الصيام يقول الله تعالى: ﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾[3].

وفي الحج نجد أن أعمال الحج ومناسكه، من إحرام ووقوف وإفاضة ورجم وسعي، ما هي إلا تجسيد وتخليد لما اختص به إبراهيم عليه السلام من: التوحيد ونفي الأسباب، والتوكل عليه، والتفاني في سبيله، واسئثار طاعته ومرضاته، والتمرد على العادات والأعراف، والمعايير الزائفة والمثل المصطنعة، وتجديد لذلك الإيمان القوي والحب العميق، والتضحية الفائقة والإيثار الرفيع[4]، قال تعالى: ﴿وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن ﴾ ﴿بِي شَيۡـٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾﴾[5]. وقال أيضاً: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ﴿١٩٦﴾﴾[6].

---

(١) سورة طه، الآية (١٤).

(٢) الموافقات، مصدر سابق، ٢٢٩/٢.

(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٥).

(٤) رفعت فوزي عبد المطلب: الحج والعمرة أحكامهما وآثارهما في بناء المجتمع الإسلامي (مصر: مطبعة مطبعة المدني، ط١، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م)، ص٢٧.

(٥) سورة الحج، الآية ٢٦.

(٦) سورة البقرة، الآية (١٩٦).

وفي التلبية التي هي شعار الحج تأكيد صريح على قضية التوحيد وإفراد الله بالنسك "لبيك اللّهُمَّ لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك..". كما أن إقامة ذكر الله والمداومة عليه من أبرز مقاصد الحج ومعانيه، وقد تكرر بيان هذا المعنى في القرآن مراراً[1]، منها: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ ﴿٢٠٠﴾﴾ [2].

المقصد الرابع: التعارف والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية

ومن مظاهر هذا المقصد في العبادات:

أولاً: في الصلاة:

نجد أن هذا المقصد يبرز من الأداء الجماعي للصلوات فرضاً أو نفلاً، من خلال اللقاءات والاجتماعات اليومية والأسبوعية والموسمية في إقامة هذه الشعيرة، حيث يلتقي المسلمون كل أهل حي أو بلد في المسجد خمس مرات في كل يوم لأداء الصلوات المكتوبات، ومرة في كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في دائرة أوسع من دائرة الجماعات، وفي مناسبات أخرى متعددة ومتكررة خلال الأسابيع، أو الشهور أو السنة، ومرتين في كل سنة لأداء صلاة العيدين في نطاق أوسع من نطاق الجمع، وقد شددت التوجيهات الشرعية النبوية بالالتزام بأداء هذه الشعائر جماعية في مواعيدها الزمانية والمكانية، إلا لأعذار شرعية، حيث جاء الوعيد على ترك الجمع والجماعات بالحرق بالختم. وكل هذا يجعل من تقوية رابطة التعارف والتعاون بين

(١) انظر: سورة البقرة، الآيات: ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٣، وسورة الحج، الآيات: ٢٨، ٣٤، ٣٦ .
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٠٠).

المسلمين على مصالحهم الدينية والدنيوية من آكد المقاصد الشرعية والمصالح الإنسانية.

ثانياً: في الحج:

وفي شعيرة الحج تظهر معالم هذا المقصد بارزة لا تحتاج إلى تأمل أو إمعان للحاظها؛ لأن الحج عبارة عن مؤتمر عام سنوي، واجتماع جماهيري، يجمع المسلمين من كل أنجاء الدنيا مرة في السنة، لأداء مناسك هذه الشعيرة، ولشهود المنافع، وللتعارف والتفاكر والتعاون في إقامة مصالح الأمة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، قال تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾[1].

ثالثاً: في الزكاة:

ونجد مظهر هذا المقصد كذلك في شعيرة الزكاة، إذ إن من أهم مقاصدها تحقيق التكافل الاجتماعي بين المجتمع الإسلامي، وفي الحديث توصيف لحقيقة الزكاة بأنها: (**صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم**)[2]، فالزكاة بالإضافة إلى كونها عبادة وقربة دينية، فهي فريضة اقتصادية وضريبة مالية يتزكى بها المجتمع: الدافع والآخذ على حد سواء، ليصبح المجتمع كله مجتمعاً متعاوناً بالتكافل، ومتزكياً بالتطهر من

---

(١) سورة الحج، الآيتان: (٢٧)، (٢٨).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ٥٠٥/٢، حديث رقم (١٣٣١)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين، ٥٠/١، حديث رقم (١٩) من حديث معاذ رضي الله عنه.

الأمراض والأحقاد والإحن التي تسود بين المجتمعات الطبقية، التي لا ترتضي بالإسلام ديناً، وبأحكامه ونظمه شرعة وقانوناً.

المقصد الخامس: التيسير ورفع الحرج:

ومما يدل على هذا المقصد في العبادات: شرع الرخص في العبادات لرفع الحرج والمشقة عن الناس في أدائها للتخفيف عنهم، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿٧٨﴾﴾ (١).

فمع أن رفع الحرج عام في الدين كله، إلا أن في الآيتين إشارة خاصة لمقصد التيسير في العبادات خاصة، حيث جاء وصف الدين بالتيسير ورفع الحرج بعد الأمر بشعيرة الجهاد، ثم جاء في الآية نفسها الأمر بإقامة شعيرة الصلاة، وإيتاء الزكاة، كما تكرر هذا المعنى في مناسبات عدة في القرآن الكريم عقب تشريع أحكام تتعلق بإحدى الشعائر:

فبعد تشريع أحكام الطهارة والوضوء للصلاة، وبيان الرخص فيها، مثل: إباحة التيمم والمسح على الجبيرة، والمسح على الخفين، جاء التعقيب ببيان أن المقصد من ذلك التيسير ورفع الحرج والتطهير وإتمام النعمة التي تستوجب الشكر، قال الله

(١) سورة الحج، الآيتان (٧٧)، (٧٨).

تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا ﴾ ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾ (١).

وفي الصلاة أيضاً: إباحة قصر الصلاة وجمعها للمسافر والحاج، وإجازة أداء صلاة الفرض قاعدًا أو مستلقيًا على جنب للعاجز رفعاً للحرج.

وفي الصيام جاء في القرآن التعقيب بهذا المقصد بعد إباحة الفطر في رمضان للأعذار المبيحة: المرض والسفر، فقال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾﴾ (٢).

وفي الحج: نجد التيسير ورفع الحرج هو الشعار الأبرز في أحكام المناسك، وذلك لما تشهده مشاعر الحج من جموع المسلمين بأعداد كبيرة في زمان ومكان محدودين، وفي الحديث: (**ما سئل النبي ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج**)(٣).

---

(١) سورة المائدة، الآية (٦).

(٢) سورة البقرة ، الآية (١٨٥).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، ١/٤٣، حديث رقم (٨٣)؛ ومسلم في كتاب الحج، باب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ، ٢/٩٤٨، حديث (١٣٠٦) من حديث عبد الله بن عمرو بمعناه.

المقصد السادس: الانضباط واحترام الأوقات:

شعائر الإسلام وعباداته كلها مؤقتة بتوقيتات محددة، يجب الالتزام والانضباط بها، مما يجعل الانضباط وتحقيق الاستفادة القصوى من الزمن الذي هو عمر الإنسان الحقيقي مقصداً شرعياً من العبادات، يقول الريسوني: "والحقيقة أن أركان الإسلام العملية الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها ذات مواعيد وآجال زمنية دقيقة ومنتظمة، من شأنها أن تجعل المسلمين أرهف إحساساً بالزمن وأكثر تقديراً له، غير أن إحساس الناس والتزامهم بالزمن الرمضاني هو الغاية القصوى في ذلك، لو كانوا يدومون عليه ويستفيدون منه في مجنل حياتهم!"(١).

ففي الصلاة مواقيت محددة، لا تصح الصلاة إلا فيها، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾﴾(٢). بل إن تقديمها أو تأخيرها عن هذه المواقيت يعد من كبائر الذنوب والمعاصي والآثام.

وفي الزكاة مواقيت محددة تحسب بالحول تارة بالنسبة لبعض الأموال، كما في عروض التجارة والأنعام، وبموسم الحصاد تارة أخرى كما في الزراعة، وبالساعات تارة ثالثة كما في زكاة الفطر.

وفي الصيام كذلك مواقيت محددة بدقة فللإمساك موعد لا يصح بعده، وللإفطار كذلك موعد لا يجوز قبله، وللسحور كذلك، بعد تحديد إطار زمني للشعيرة نفسها هو شهر رمضان، قال تعالى: ﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ

(١) مقاصد الصيام، مقال منشور في موقع الريسوني.
(٢) سورة البقرة: الآية (٢٣٨).

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴿١٨٥﴾﴾[1].

وفي الحج كذلك أشهر معلومات، وأيام معدودات، وساعات محسوبات، قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾[2]، وقال أيضاً: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾[3]، بالإضافة إلى مواقيت مكانية محددة، تختلف باختلاف الجهات، ويجب التقيد بها في الشروع في هذه العبادة من عندها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (**إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة**)[4].

وكذلك سائر الشعائر والعبادات، كالأذكار والأدعية والتلاوة، ولعل من أكثر العبادات توقيتاً هي عبادة الذكر، التي تستغرق حياة المسلم كلها، فكل حركة من حركاته، وكل سكنة من سكناته، مقيدة بذكر يخصها، فهناك أذكار للنوم ووأخرى للاستيقاظ منها، وأذكار للصباح وأخرى للمساء، وأذكار لدخول المنزل والخروج منه، ولدخول المنزل والخروج منه، ولتناول الطعام والفراغ منه، وحتى دخول الحمام

---

(١) سورة البقرة ، الآية (١٨٥).

(٢) سورة البقرة: الآية (١٩٧).

(٣) سورة البقرة: الآية (٢٠٣).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب: مهل أهل مكة للحج، تحقيق مصطفى البغا، الحديث رقم: (١٤٥٢، ١٤٥٤، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ١٧٤٨] ١/٥٥٤؛ ومسلم في كتاب: الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، ١/٨٣٨، حديث رقم: (١١٨١).

والخروج منه، فلا تخلو لحظة من لحظات حياته من توقيت لذكر معين. وقد كان النبي ﷺ يذكر الله في كل أحيانه، كما روت عائشة رضي الله عنها.

ولعل أهمية هذا المقصد في العبادات جعلت العلماء يعتبرون من أهم معايير تحديد أفضلية العبادة على غيرها من العبادات معيار "توقيت العبادة" أو "عبادة الوقت"[١]، حيث قالوا: "إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته"[٢]، فلكل وقت عبادة، وأفضل العبادة هو أداء عبادة الوقت. وهذا ما يعطي للزمن قيمته الحقيقية، ويفرض على المسلم احترامه واستثماره على الوجه الأكمل، وكما قيل فالوقت هو الحياة.

المطلب الثاني

مقاصد العبادات الخاصة

والمراد بها المقاصد الخاصة ببعض العبادات الكبرى، كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والجهاد، ونحوها، تنفرد بها عن غيرها من الشعائر والعبادات، أو تتجلى فيها أكثر من غيرها.

وفي هذا المطلب نتناول المقاصد الخاصة بكل من الأركان الأربعة بالإضافة إلى الجهاد، ولكن بإيجاز شديد.

---

(١) راجع تفصيل هذا الموضوع في ابن القيم، مدارج السالكين ١/٨٥- ٩٠.
(٢) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص٩٠.

أولاً: مقاصد الصلاة:

قال العز ابن عبد السلام[١]: "ومقصودها الأعظم تجديد العهد بالله. وقد اشتملت من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضاً وندباً على ما لم يشتمل عليه غيرها، ونهي فيها عن أعمال وأقوال لم ينه عنها في غيرها؛ كل ذلك ليتوفر المكلف على الإقبال عليها، لأن مقصودها تجديد العهد بالله، ولذلك جعلت لها مواقيت متقاربة، لئلا يبعد عهد العبد بذكر الله، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾﴾[٢]".

وقال الشاطبي: "أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه، بإخلاص التوجه إليه، والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له.. ثم إن لها مقاصد تابعة: كالنهي عن الفحشاء والمنكر، والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا، وطلب الرزق بها، وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وكون المصلي في خفارة الله ونيل أشرف المطالب"[٣].

وقد مرت معنا إشارات عديدة إلى مقاصد الصلاة في مواضع مختلفة من هذا البحث.

ثانياً: مقاصد الزكاة:

من أهم مقاصد الزكاة تحقيق التكافل التضامن والعدال الاجتماعي: إن مدار مقاصد الزكاة على تحقيق العدالة بين الناس وتضامنهم فيما بينهم؛ لأن نزول

---

(١) مقاصد الصلاة، مصدر سابق، ص١٣.

(٢) سورة طه، الآية (١٤).

(٣) الموافقات ٢/ ٣٩٦.

الأغنياء من مبلغ معلوم زائد عن حاجتهم الأساسية لمن يستحقه من الفقراء فيه تحقيق معنى التضامن الذي أوجبه الله بين المسلمين، قياماً بحق الفقراء، وسد حاجاتهم، وحفظ كرامتهم عن ذل السؤال، فيطهر قلوبهم من الحقد والحسد للأغنياء، ففي الآية الكريمة إشارة إلى ذلك: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[١] أي: تطهر نفوسهم وتزكي أعمالهم، كما فسرها بعض المجتهدين كالماوردي في "الأحكام السلطانية" وابن تيمية في فتاويه، والقرطبي في تفسيره.

قال الإمام الجويني: " قال الشافعي رضي الله عنه: المقصود من الزكاة إنما هو سد الخلاَّت، ودفع الجوعات، ورد الفاقات، والإحسان إلى الفقراء، وإغاثة الملهوفين، وإحياء المهج، وتدارك الحشاشة والجثث..، وقال: المغلب في الزكاة معنى المواساة"[٢].

وتقدمت جمل من مقاصد الزكاة في مواطن من البحث، لا داعي لتكرارها.

ثالثاً: مقاصد الصوم:

لخص الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله مقاصد الصيام بقوله: "للصوم فوائد: رفع الدرجات، وتكفير الخطيئات، وكسر الشهوات، وتكثير الصدقات، وتوفير الطاعات، وشكر عالم الخفيات، والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات"[٣]. قال: "وللصوم فوائد كثيرة أخر، كصحة الأذهان وسلامة الأبدان"[٤]. فمقاصد الصوم

---

(١) سورة التوبة : الآية (١٠٣)

(٢) إمام الحرمين: عبد الملك الجويني، مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، (المطبعة المصرية، ط١، ١٣٥٢ه، ١٩٣٤م) ص٦٠.

(٣) مقاصد الصوم ، تحقيق إياد خالد الطباع مصدر سابق، ص١٠.

(٤) المصدر نفسه، ص ١٧.

إذن تتلخص في هذه الثلاثة بإجمال:

١. **تحصيل التقوى لتزكية النفس، وهو المقصد العام من تشريع الصيام**؛ وذلك بتزكية النفس بطاعة الله فيما أمر، والانتهاء عما نهى، وتدريبها على كمال العبودية لله تعالى بسد مسالك الشيطان بكسر الشهوات، وتربية النفس على الصبر وقوة العزيمة والإرادة، فالصوم جهاد للنفس، وثورة على المالوف.

٢. **توفير الطاعات ومضاعفة المثوبات للدخول من باب الريان**: بتكثير الصدقات، في شهر الإحسان، وبالإكثار من تلاوة القرآن في شهر القرآن، وقيام الليل، وإفطار الصائم، والاغتنام من ليلة القدر، والدعاء والتضرع، وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات.

٣. **تحصيل الصحة العامة**: ومن مقاصد الصيام تحصيل الصحة العامة بجميع معانيها، ففيه صحة بدنية حسية، وفيه صحة روحية معنوية، وفيه صحة فكرية ذهنية، وفي الحديث: (**صوموا تصحوا**)[١].

رابعاً: مقاصد الحج:

إن "في الحج مقاصد عقدية، ومقاصد تشريعية فقهية، ومقاصد علمية وفكرية، ومقاصد اقتصادية، ومقاصد اجتماعية على المستويين الفردي والجماعي، تعود بفائدتها وجدواها على الأمة والمجتمع"[٢]، منها:

---

(١) قال الحافظ العراقي فيه: أخرجه "الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الطب النبوي، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف" المغني عن حمل الأسفار، تحقيق أشرف عبد المقصود، (الرياض: مكتبة طبرية، د. ط، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م) ٧٥٤/٢.

(٢) عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: المقاصد في المناسك، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط٢، ١٤٣٠ه، ٢٠٠٩م، ص١٨.

١. تعظيم شعائر الله وحرماته.

٢. إقامة ذكر الله والمداومة عليه

٣.وحدة الأمة وتماسكها: فالحج مؤتمر إسلامي عالمي كبير، تتحقق فيه الوحدة في مصدر التلقي، وفي قصد القلب، وفي عمل الجوارح، وفي الزمان والمكان واللباس والذكر والمناسك، وتذوب فيه فوارق اللغة واللون والإقليم بين المسلمين، ويؤلف بين المسلم في جاكرتا وبين إخوانه في الصين وأمريكا وكندا وأوربا وإفريقيا وغيرها من بلاد الدنيا، الكل يعتقد في إله واحد، ويردد هتافا مشتركا، ويؤدي مناسك واحدة.

٤. تأكيد عالمية الرسالة بإحياء المعاني والقيم الحضارية: ففي الحج تأكيد لمفهوم الارتباط التاريخي عند المسلمين، يتعرفون فيه على الأرض التي كانت مهد الرسالة؛ وفي المناسك يتذكرون كيف ضحى الأولون من أجل توصيل الرسالة، وكيف يجب على من بعدهم تكملة المسيرة والسير قدما بهذه الدعوة، ومع كل نسك يتذكر الحجيج العبرة من التاريخ، وكأن الحج قراءة عملية للتاريخ، كما في الصلاة عند مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وغيرها.

٥. **التربية على الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة**: وهي كثيرة في الحج، منها: كظم الغيظ وترك الجدال، والتواضع، والشعور بالمسؤولية وتحمل تبعات الخطأ، والصبر على المصاعب والمشقات، والتوكل، وهو درس مستفاد من السعي بين الصفا والمروة حيث يتذكر الحجيج كيف كانت "هاجَر" عليها السلام تسعى بين الصفا والمروة سبع مرّات بتصميم وثباتٍ وعدم يأس، متخذة في ذلك كل الأسباب، باذلة

جُهدًا مضنياً مع توكُّلٍ على الله، وهي بهذا ترسم الطريق في كلِّ عصرٍ ولكل جيل لشحذِ الهمّة، وبذل الجهد لطرق أبواب الخير مرّةً وثانية وثالثة، بتصميم لا يتردّد، وعزمٍ لا يلين، مع صدقٍ في التوكُّل على الله سبحانه.

٦. **رحلة إلى الدار الآخرة**: فالحج فيه تذكرة باليوم الآخر في مواقف مختلفة تحصل للحاج، منها: خروجه من بلده ومفارقته أهله، حيث يذكره ذلك بالفراق حال الخروج من الدنيا. وتجرده من المخيط وترك الزينة يذكر بالكفن وخروج العباد من قبورهم حفاة عراة غرلاً. كما أن الترحال والتعب والازدحام مع العطش والعرق يذكر بمواقف عرصات القيامة وحشر العباد.

خامساً: مقاصد الجهاد[1]:

مقاصد الجهاد في الإسلام كثيرة ومتعددة، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض منها، وهي:

١. جهاد النفس لتزكيتها وعلاجها مما يعترضها من الأمراض

٢. الدفاع عن الإسلام ورد الاعتداء الواقع والمتوقع عن المسلمين وديارهم وأموالهم وقيمهم وتراثهم وسائر مكتسبات الأمة، ومواجهة أعداء الذين تسولهم أنفسهم استعمار البلاد والعباد، ونهب الثروات والمكتسبات، وغزو الأفكار والقيم.

٣. كفالة حرية العقيدة وانتشار الدعوة الإسلامية، ونشر الرحمة للعالمين، ومنع

(١) راجع: القرضاوي، فقه الجهاد، (القاهرة: مكتبة وهبة، ط٣، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م) ٢/٤٤٨- ٤٤٦؛ و حسن رمضان فحلة، قراءة تحليلية في مقاصد الجهاد، بحث منشور ضمن مجلة "مخبر الراسات الشرعية" جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – قسنطينة- الجزائر، العدد الرابع، ج٢، صفر ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م. عدد الصفحات: ٤١ ص، من ص٥٠٩- ص٥٤٩.

الفتنة في الدين، لأن العمل على منع الفتنة أحد مقاصد الدين.

٤. نصرة المظلومين وحمايتهم من الطغيان، وإنقاذهم من العدوان، وفي ذلك تضامن على الحرية والعدل، وتعاون على البر والتقوى لمحاربة الفساد في الأرض، قال تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ﴾ ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾﴾[1].

٥. الإصلاح لإزالة عوامل التفرق والخلاف الواقع والمتوقع بين المسلمين وفرض السلام الداخلي بالقوة إذا لزم الأمر.

٦. بناء الأمة حضارياً وإنسانياً، وتحقيق ذلك يستلزم رؤية اجتماعية وثقافية واقتصادية، وإدارية وسياسية تبدأ من منطلقات أساسية للوصول إلى البناء الحضاري الإنساني. والجهاد في هذا الميدان يقتضي المجاهدة ضد الفساد الاجتماعي والخلقي داخل الوطن وخارجه للقضاء على عناصر التخلف والضعف من أجل المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية وتقدم الأمة[2].

فالجهاد لم يهدف إلى إكراه أحد على الإسلام، وإنما كان منصبًا على تبليغ الدعوة، وإزالة حكم الطواغيت، وإخراج الناس من عبادة العباد إلي عبادة الله، ومن جَوْر الحكام إلى عدل الإسلام، ولرفع العقبات أمام الدعوة، لتنفيذ حرية العقيدة والتدين، وإزالة الظلم، حتى يتمكن الناس من التفكير في العقيدة، واختيار الدين الحق، والإيمان الصحيح، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: "إنا لا نكره أحدًا على الإسلام، ولو كان الكافر يُقَاتَل حتى يسلم لكان هذا أعظم الإكراه على الدين".

---

(١) سورة البقرة، الآية (١٩٣).

(٢) الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة، ٤٩١-٤٩٢.

المبحث الثالث

أثر مقاصد العبادات في رعاية حقوق الإنسان

تمهيد:

لا شك أن لمقاصد العبادات آثاراً واضحة، ومعالم بارزة في رعاية حقوق الإنسان، وحمايتها من الانتهاك، شأنها في ذلك شأن سائر المقاصد الدينية، التي تعالج الأسباب الحقيقية لمشكلة انتهاك حقوق الإنسان والتعدي على حرماته، وتقتلع من جذورها، دون الاكتفاء بمعالجة أعراض المشكلة وقشورها، كما هو الشأن في التشريعات الوضعية والنظم البشرية التي يتباهى بإنجازاتها عالمنا المعاصر، وتتشدق بها منظمات حقوق الإنسان في الدول الغربية، وتسبح بحمدها مثيلاتها في العالم الشرقي عموماً والإسلامي خصوصاً.

ولبسط هذا المعنى بشيء من الإيجاز نتناول أثر مقاصد العبادات في رعاية حقوق الإنسان عموماً، ثم أثر مقاصد العبادات في التجسيدالعملي لحق المساواة خصوصاً، وذلك في مطلبين:

المطلب الأول

أثر مقاصد العبادات في رعاية حقوق الإنسان عموماً

إن مقاصد العبادات في مجملها تكميل وتتميم لمقاصد العقائد في تعميق وتجسيد "تحرير الإنسان" من العبودية لغير الله، وترسيخ وتجذير للمقاصد الخلقية في استكمال معاني الفضيلة، وتجسيد قيم التزكية والتقوى وتهذيب النفس لتنمية وتقوية البواعث الداخلية والنفسية لرعاية حقوق الله أولاً، ثم رعاية حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك ثانياً؛ إذ إن الآثار العملية لمقاصد: التزكية والتقوى، وترسيخ التوحيد والمداومة على ذكر الله، هي امتثال وطاعة أكمل للأوامر والوجبات الشرعية، ووقوف كامل عند حدود الشرع في النهي عن المحرمات والمعاصي. وما الأوامر والمناهي الشرعية إلا رعاية لحقوق الإنسان وحمايتها. وما التقوى في حقيقتها إلا تطبيق عملي لحماية حقوق الإنسان؛ إذ إن المعاصي والمحارم التي يتقي الإنسان المسلم ارتكابها خوفاً من الله هي في حقيقتها انتهاك مصالح الإنسان والتعدي على حقوقه وحرماته.

إذا كان من المعلوم أن شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد جاءت بحفظ كافة حقوق الإنسان، وعلى يد الأنبياء عرف الناس فكرة الحقوق والواجبات، ومن شرائعهم ومبادئهم وقيمهم التي زرعوها في تاريخ البشرية وثقافاتها، استمدت حركة حقوق الإنسان وجودها ومشروعيتها وأهم مبادئها، فإن هذه الشرائع والرسالات المنـزلة كانت كلها تبتدئ بقضية عبادة الله، باعتبارها الضامن والداعم لأخص خصائص الإنسان التي عليها تنبني مشروعية حقوق الإنسان، وهي أنه كائن متدين متعبد لله، فضلاً عن كونها مجالاً للتسامي والترقي لا يشبهه شيء ولا يدانيه

شيء، وما من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: ﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ﴾[١]، فتدين الإنسان وتعبده لربه هي الصفة المميزة للإنسان وسلوكه، وتحد حقيقة هويته الإنسانية[٢].

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة أن حياة البشر لا تستقيم، والتظالم بين الناس لا ينتهي، وانتهاك حقوق الإنسان في الأرض عامة لا يتوقف، إلا إذا ارتبط البشر بالخالق ارتباط العبادة والطاعة والخضوع، والتلقي منه وتطبيق شرعه في حياتهم، مجتمعاً ودولة، لينتظم أمرهم بالعدل والميزان، فمن أجل ذلك أرسل الله رسله، وأنزل كتبه، قال تعالى: (**لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط**)[٣]. كما لا تتحقق للإنسان فرداً أو مجتمعاً استقامته وسعادته التامة، إلا بمعرفة الله وعبادته التي تفعل فعلها في النفس، فتصفيها من الخبث، وتسموا بها وتزكيها وتطيبها، وتصلح الإرادة وتنقيها من الأهواء الفاسدة، وبذلك تصلح القرار – وهل انتهاك حقوق الإنسان إلا بقرارات من إرادات وأهواء فاسدة؟ – وكذلك تضبط تفاعله مع الناس بميزان طاعة الله وابتغاء رضوانه[٤].

إن آثار مقاصد العبادات في الإسلام ونتائجها عظيمة جداً في رعاية حقوق الإنسان على صعيد الفرد والمجتمع والدولة؛ ذلك أن ممارسة العبادات والطاعات وأفعال البر والخير، تزكي النفس وتحيي القلب والضمير وتنير البصيرة وتصلح

(١) سورة الأعراف، الآيات: (٥٩)، (٦٥)، (٧٣)، (٨٥)؛ وهود، الآيات: (٥٠)، (٦١)، (٨٤)، المؤمنون (٢٣)، والعنكبوت، (٣٦).

(٢) الريسوني، حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، ص٥٩.

(٣) سورة الحديد: الآية (٢٥).

(٤) منير حميد البياتي، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ١١٠- ١١١.

الإرادة، فتكون إرادة خيرة دائماً، وذلك عائد على حقوق الإنسان بأعظم النتائج. **وعكس ذلك تماماً ترك العبادات والطاعات وأفعال البر، وما ينجم عن ذلك من فعل الشر، وانطلاق النفس آسرة صاحبها بشهواتها ورغباتها**، من غير مقاومة متمثلة بعبادة تنشئ سمواً وتزكية، أمارة بالسوء ما دام يحقق لها شهوة أومتاعاً، فيسهل انغماسه في الشر والمعصية ويستكثر منه .. كل ذلك يدنس النفس، ويميت القلب والضمير، ويعمي البصيرة، ويفسد الإرادة، وما تكالب الأمم على أمة الإسلام في الزمن الحاضر وانتهاك حقوق الإنسان لها قتلاً وتشريداً وتجويعاً ومحاصرة، بشكل علني صريح لا نظير له في التأريخ، إلا بسبب قلوب ميتة، وضمائر خربة، ونفوس مدنسة، وبصيرة عمياء، وإرادات فاسدة[١]؛ لأن "الطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد، ولنفع العباد في الآجل والمعاد، إما بالتسبب أو بالمباشرة، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب"[٢]؛ ولذلك قال النبي ﷺ: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"[٣]

والله سبحانه وتعالى الذي خالق النفس الإنسانية، وأودع فيها خصائصها أخبرنا بهاتين الحقيقتين: حقيقة الآثار الطيبة لأداء العبادات، وحقيقة الآثار السيئة لتركها، فقال تعالى في الأولى: ﴿إِنَّ﴾ ﴿هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا

(١) المرجع السابق، ص: ١١٢-١١٣.
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (٢/١٣١)
(٣) تقدم تخريجه في ص٢١٢.

مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ ﴾[1]، ففرق سبحانه بين نفوس العابدين الزاكية ونفوس التاركين المهيأة للشر والجاهزة له، وقال أيضاً: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، وقال تعالى في آثار ترك العبادة وخبث النفس بسبب ذلك: ﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ ﴾[2] فرتب سبحانه على ترك العبادة الانسياق في الشهوات والغيِّ. وكلاهما من البواعث الأساسية للتعدي على الآخرين وانتهاك حقوقهم وحرماتهم.

وفي هذا الصدد يتحدث علماء الإسلام[3] عن معايير التفاضل بين الأعمال الشرعية عموماً، والعبادات خصوصاً، ويقررون أن من أبرز هذه المعايير معيار "عموم النفع" أو "رعاية حقوق الآخرين" أي مدى ارتباط العبادة برعاية مصالح الناس وقضاء حوائجهم، والاشتغال بهموم الفقراء والمساكين، ومساعدتهم بالمال والجاه، فكلما كان العمل متضمناً لهذه المصالح كان أفضل عند الله وأعظم أجراً، وفي الحديث: (**الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله**)[4]؛ ومعنى ذلك أن مناط فضل العبادات وعظم قدرها عند الله هو "رعاية حقوق الإنسان".

يقول الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله: "وفضائل العبادات وشرفها على قدر

---

(١) سورة المعارج، الايات: (١٩-٢٥).

(٢) سورة مريم الآية (٥٩).

(٣) راجع نقاش هذا الموضوع في: ابن القيم، مدارج السالكين ١/٨٥-٩٠.

(٤) تقدم تخريجه في ص٢٠٥.

درجاتها وفائدتها، فحيث عظمت الفائدة كانت العبادة أفضل، وترتيب فضائل العبادات برتب فوائدها، فأعظم العبادات فائدة هي أفضل العبادات، وذلك معرفة الله عز وجل، والإيمان الذي هو شرط في كل عبادة ..."[١].

ثم يقول: "فمن العبادات ما تختص فائدته بالمكلف؛ كالصوم، والحج والعمرة، والاعتكاف، ومنها ما يتعدى المكلف، كالصدقات، والكفارات، وعلى قدر التعدي يكون الفضل، فكذلك الصلوات أفضل عبادات الأبدان، بعد المعرفة بالله والإيمان؛ لأن فائدتها تنقسم إلى مختصة بالمصلي، وإلى متعلقة بالله ورسوله وجميع أهل الإيمان"[٢]. فجعل معيار أفضليتها لعبادات الأبدان كون نفعها يشمل على حقوق الله بـ"الثناء عليه"، وحقوق رسوله "بالسلام عليه والشهادة له بالرسالة، والصلاة عليه وعلى آله"، وعلى حقوق جميع المؤمنين بالدعاء لهم في التشهد: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"[٣].

وفي هذا المعنى أيضاً يقول الفقيه تاج الدين ابن السبكي[٤]: "ما من وظيفة إلا

---

(١) مقاصد الصلاة، ص١٠.

(٢) المصدر نفسه، ص١١.

(٣) المصدر نفسه، ص١١ -١٢.

(٤) هو تاج الدين السبكي (٧٢٧ -٧٧١هـ= ١٣٢٧-١٣٧٠م): عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث. ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه القضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيداً مغلولاً من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه" طبقات الشافعية الكبرى" ستة =

وللمسلمين حقوق على صاحبها. سمعت الشيخ الإمام[١] ﷺ يقول: لكل مسلم عندي حق، وعند كل مسلم حق في أداء هذه الصلوات الخمس. ومتى فرط مسلم في أداء صلاة واحدة كان قد اعتدى على كل مسلم، وأخذ له حقاً من حقوقه؛ لعدوانه على حق الله تعالى. قال: ولذلك أسمع دعوى من يدعي على تارك صلاة واجبة، وإن لم يدع على وجه الحسبة؛ لأن لكل مسلم فيها حقاً؛ فيقول: أدعي على هذا أنه ترك الصلاة الفلانية، أو اعتمد فيها ما يفسدها، وقد أضر بي في ذلك، فأنا مطالبه بحقي. قلت: ولم؟ قال: لأن المصلي يقول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، والنبي ﷺ يقول: (**إن المصلي إذا قال هذا أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض**)"[٢] [١].

=

أجزاء، و"معيد النعم ومبيد النقم" و"جمع الجوامع" في أصول الفقه، و"منع الموانع" تعليق على جمع الجوامع، و"توشيح التصحيح" في أصول الفقه، و"ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح" في فقه الشافعية، و"الاشباه والنظائر" فقه، و"الطبقات الوسطى" و"الطبقات الصغرى". الأعلام للزركلي (٤/ ١٨٤ - ١٨٥).

(١) هو تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الانصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي الدين: شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. عاش في الفترة بين: (٦٨٣ - ٧٥٦ هـ= ١٢٨٤ - ١٣٥٥م)، ولد في بمصر، وانتقل إلى الشام. وولي قضاء الشام سنة ٧٣٩ هـ، واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيها، من مؤلفاته: "الدر النظيم" في التفسير، لم يكمله، و"مختصر طبقات الفقهاء" و" إحياء النقوس في صنعة إلقاء الدروس" و" الاغريض، في الحقيقة والمجاز والكنية والتعريض" و" التمهيد فيما يجب فيه التحديد" في المبايعات والمقاسمات والتمليكات وغيرها، و" السيف الصقيل" في الرد على قصيدة نونية تسمى " الكافية " في الاعتقاد، منسوبة إلى ابن القيم، و"المسائل الحلبية وأجوبتها" في فقه الشافعية، و"السيف المسلول على من سب الرسول" و" مجموعة فتاوى" و "شفاء السقام في زيارة خير الانام" و" الابتهاج في شرح المنهاج" فقه. الزركلي، الأعلام (٤/ ٣٠٢).

(٢) أخرجه البخاري من حديث عبد الله في كتاب الاستئذان، باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى، صحيح البخاري، مصدر سابق، ٥/٥١٤. حديث رقم (٥٨٧٦).

إذا كان هذا ما يقوله السبكي في شأن الصلاة ومدى تضمنها لرعاية حقوق الآخرين، كمثال لاشتمال العبادات لهذه الحقوق، فهذا أيضاًالعلامة الكاساني الحنفي يقول في شأن رعاية الزكاة لحقوق الآخرين(٢): "الزكاة تطهر نفس المؤدي، وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن، إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال، **فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانة وإيصال الحقوق إلى مستحقيها**، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(٣)".

فيا ترى كيف يكون حال رعاية حقوق الإنسان، وحماية الحرمات في المجتمع وقد سرت فيه روح العبادة والطاعة لله تعالى طاعة تامة، وصارت صفة للجميع، وجزءاً من النظام يعمل به الجميع، وتلتزم بذلك أجهزة الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية(٤)؟

المطلب الثاني

أثر مقاصد العبادات في التجسيد العملي لحق المساواة بين الناس

إذا كان مقصد المساواة، وحق التساوي بين الناس، أهم مبدأ تقوم عليه فلسفة حقوق الإنسان، وغاية ما يسعى إليه المهتمون بهذا المجال، والشعار الذي

=

(١) إياد خالد الطباع، تحقيق "مقاصد الصلاة" للعز ابن عبد السلام، ص١٢- ١٣.

(٢) بدائع الصنائع (بيروت: دار الفكر، د.ط، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م)، ٤/.

(٣) سورة التوبة: الآية (١٠٣).

(٤) لمعرفة المزيد عن أثر العبادات في تكوين المجمع الفاضل الذي تصان فيه حقوق الإنسان،من المفيد مراجعة كتاب أبي زهرة: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ص١٢٤ وما بعدها.

ترفعه كل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمة والمحلية على حد سواء، وأهم أهداف التشريعات والإعلانات والمعاهدات المتكاثرة والمتراكمة في هذا الميدان، ولما يتم بعد شيء من هذا أو ذاك يعتد به على الصعيد العالمي؛ فإن الشريعة الإسلامية بطابعها العملي قد جسدت هذا المقصد من مقاصدها، وهذه القيمة الإنسانية في شعائرها، وعباداتها اليومية والأسبوعية والموسمية والسنوية، تجسيداً حقيقياً عملياً يحس به كل مسلم من قرارة نفسه، دونما حاجة إلى ضجيج مطالبة المنظمات الحقوقية، أو صخب الإعلانات والمعاهدات الدولية والإقليمية، أو حتى نصوص الدساتير الوطنية؛ لأن ذلك جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، ولا تصح له عقيدة أو عبادة، أوخلق، إلا بممارسة هذا المبدأ عملياً، واتخاذه سلوكاً تربوياً تطبيقياً، ولا يكفي الإعلان عن وجوب تنفيذه أو ضرورة تطبيقه، وهذا فضلاً عن النظم والتشريعات المتعددة في المجالات المختلفة الكفيلة بتحقيق مقصد المساواة. وإليك أمثلة من العبادات الكبرى تبين لنا كيف تجسد هذا المقصد الذي هو حق من أهم حقوق الإنسان:

أولاً: تجسيد مقصد المساواة في الصلاة:

يظهر تجسيد هذا المقصد في الصلاة من خلال تسوية الصفوف فيها، دون اعتبار لمكانة اجتماعية، أو مركز اقتصادي، أومنصب سياسي، أوغير ذلك من الاعتبارات أو الألقاب التي تفرق بين الناس في مختلف المناسبات والاجتماعات، فالكل هنا في أداء هذه الشعيرة سواسي كأسنان المشط، يقف الرئيس إلى جانب المرؤوس، والوزير إلى جانب الخفير، والغني إلى جانب الفقير، لأن الرسول ﷺ يقول: (**لتسون صفوفكم أو**

ليخالفن الله بين وجوهكم)[١]؛ وإنما الأسبقية للسابق المبادر، والأفضلية للأتقى والأنقى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾[٢]

ثانياً: تجسيد مقصد المساواة في الحج:

ويظهر التجسيد العملي لهذا المقصد في أروع صوره في مناسك الحج، حيث المساواة بين الناس في كل شيئ، حتي في اللباس. فشعائر الحجّ تدعو إلى محو فوارق اللون واللغة والجنس، والحجاج يأتون من كل صوب تجمعهم أخوّةٌ إيمانية صادقة، ووحدة صافيةٌ، ومساواة عادِلة، تذيب بينهم الفوارق العِرقية، وتبدّد كلَّ مظاهر الاعتزاز بالجنس أو اللون، بدءًا من الإحرام حتى لا يكون هنالك تفاضل بين غني وفقير، أو بين عالم وجاهل، أو بين أبيض وأسود، أو بين حاكم ومحكوم، فكل هذه الامتيازات تلغى حينما يلبس الجميع قطعتي ثوب غير مخيط، ويتأكد معيار المفاضلة والتكريم الذي وضعه القرآن الكريم: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[٣]، فالتقوى هي النسَب، وهي التي ترفع صاحبَها وتُعلي قدرَه؛ لا فضل لعربي على عجميّ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.

وهكذا يوحد الإسلام بين الحجاج بصرف النظر عن أعراقهم وأنسابهم، واختلاف منازلهم ومكانتهم الاجتماعية، ويسوى بينهم في كل ما يتصل بالشعيرة

---

(١) أخرجاه في الصحيحين

(٢) سورة الحجرات، الآية (١٣).

(٣) سورة الحجرات، الآية (١٣).

أداء ولباساً[١].

ثالثاً: تجسيد مقصد المساواة في الصيام:

وفي الصوم كذلك مساواة بين الغني والفقير في تذوق مرارة الجوع والعطش، لتحقيق المواساة. وفي هذا التذكير العملي الذي يدوم شهرًا، ما يدعو إلى التراحم والمواساة والتعاطف بين الأفراد والطبقات بعضهم ببعض في سائر شهور السنة وأيامها، ولهذا رُوي في بعض الأحاديث تسمية رمضان بـ"**شهر المواساة**"[٢].

وإذاكان الإسلام يجسد مقصد المساواة، وحق التساوي بهذه الطريقة في شعائره وعباداته؛ فإن ذلك رسالة واضحة دالة على أن هذا المبدأ يسري في روح أحكامه ومقاصده كلها، ويصبح بعد ذلك تطبيق هذا المبدأ بطريقة تلقائية أو عفوية شكلية في العبادات والسعائر فقط، دون ملاحظة مغازيه ومراميه، بل الفكاك عنه أو انتهاكه في سائر أوقات الحياة ومجالاتها المتعددة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يصبح أمراً غير مقبول في الشريعة الإسلامية؛ لأنه تجزئة لأحكامها واستهتار بمقاصدها وأهدافها وقواعدها التشريعية. وهو أمر وإن كان مجسداً في جوانب كثيرة من واقع المسلمين اليوم، إلا أنه ليس مرده إلى التشريع الإسلامي

(١) عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: المقاصد في المناسك، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط٢، ١٤٣٠ه، ٢٠٠٩م، ص٨٤.

(٢) أخرجه البهقي في شعب الإيمان من حديث سلمان الفارسي، مصدر سابق، ٣٠٥٣. وابن خزيمة في صحيحة من حديث سلمان الفارسي، قال الأعظمي فيه: إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف. صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (بيروت: المكتب، د. ط، ١٣٩٠ه – ١٩٧٠م) ١٩١٣.

وأحكامه ومقاصده؛ وإنما إلى ابتعاد المسلمين عن الاهتداء بهديه في جوانب كثيرة من حياتهم، وهو ما يسيء بالضرورة إلى الإسلام في نظر غير المسلمين الذين يقرؤون الإسلام من خلال واقع المسلمين اليوم وسلوكهم، وليس من الكتب، وهو ما قد يكون فتنة لهؤلاء بهؤلاء، وصداً عن سبيل الله ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾[1].

حق ممارسة الشعائر واحترام بيوت العبادة لغير المسلمين:

ومما له صلة بأثر العبادات في رعاية حقوق الإنسان حق غير المسلمين في ممارسة عباداتهم وشعائرهم الخاصة بهم في دينهم "وهذا فرع من حرية الاعتقاد واحترام للعقيدة التي يختارها الإنسان، لذلك يترك الإسلام لغير المسلم حرية ممارسة العبادات التي تتفق مع عقيدته، ثم يأمر بالمحافظة على بيوت العبادة التي يمارس فيها شعائره، ويحرم على المسلمين الاعتداء على بيوت العبادة أو هدمها أو تخريبها، أو الاعتداء على القائمين فيها، سواء في حالتي السلم والحرب.. والوثائق التاريخية كثيرة في وصية الخلفاء لقادة الجيوش، وفي المعاهدات التي أبرمت في التاريخ الإسلامي، وعند الفتوحات ومنها الوثيقة العمرية مع أهل بيت المقدس، والدليل المادي الملموس شاهد على ذلك ببقاء أماكن العبادة التاريخية القديمة لليهود والنصارى وغيرهم في معظم ديار الإسلام والمسلمين"[2].

---

(١) سورة الممتحنة: الآية (٥).

(٢) محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٩١.

الباب الثالث

المقاصد الإنسانية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

ويتضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول: مقصد حفظ النفس وأثره في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثاني: مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثالث: مقاصد الأسرة وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

تمهيد

سبق في الحديث عن أقسام المقاصد مفهوم المقاصد الإنسانية، وأنها المقاصد التي تهدف بصفة مباشرة إلى رعاية الإنسان والمحافظة على مقوماته الذاتية: نفساً وعقلاً، وامتداده العائلي: أسرة ونسلاً، وكينونته الاجتماعية: أمة ومجتمعاً؛ وذلك ليتأتى له القيام بالمهام والوظائف التي من أجلها خُلِق، والمنوط به أداؤها على أحسن وجه، ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[1] وأن المقاصد الإنسانية محورية في التشريع الإسلامي، شأنها شأن التشريعات الإلهية منها والإنسانية؛ لأن هذه التشريعات كلها تتمحور حول الإنسان للارتقاء به نحو تحقيق السعادة في حياته الدنيوية أو الأخروية أو هما معا؛ ولذلك لخص ابن عاشور المقصد العام من التشريع في "حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه **بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان**، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله"[2].

وأشرنا إلى أن هذه المقاصد "الإنسانية" تعتبر بمثابة الوسائل بالنسبة لسابقتها "المقاصد الدينية"، باعتبارها تتمحور حول رعاية الموظف، لتجعل منه قادراً على أداء الوظيفة على أكمل وجه؛ كما أن المقاصد المالية التالية لها تعد بمثابة وسائل تحقيق بالنسبة لهذه.

وهذا الباب يتناول المقاصد الإنسانية في ثلاثة فصول، هي:

الفصل الاول: مقصد حفظ النفس وأثره في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثاني: مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية حقوق الإنسان

الفصل الثالث: مقاصد الأسرة وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

---

(١) الملك، الآية: ٢.

(٢) مقاصد الشريعة، ص٦٣.



مقصد حفظ النفس وأثره في رعاية حقوق الإنسان

- المبحث الأول: مقصد حفظ النفس ووسائل تحقيقه والمحافظة عليه
- المبحث الثاني: أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول

مقصد حفظ النفس ووسائل تحقيقه والمحافظة عليه

المطلب الأول

تعريف مقصد «حفظ النفس»

كي نتمكن من تعريف مقصد حفظ النفس وتحديد المراد به لا بد لنا أولاً من تعريفه باعتباره مركباً إضافياً، وذلك بتحديد معنى كل من لفظ "الحفظ" و"النفس" الذَّين يتكون منهما المصطلح، ثم لا بدَّ لنا ثانياً من تعريفه باعتباره علماً، ولذلك فإن المطلب يتكون من فرعين، هما:

الفرع الأول: تعريف مقصد "حفظ النفس" باعتباره مركباً إضافياً.

الفرع الثاني: تعريف "مقصد حفظ النفس" باعتباره علماً.

الفرع الأول: تعريف مقصد "حفظ النفس" باعتباره مركباً إضافياً

أولاً: تعريف الحفظ:

الحفظ في اللغة: الصيانة والحراسة، يقال: حفظ المال، وحفظ العهد: لم يخنه، وحافظ على الشيء محافظة وحفاظاً: رعاه وذب عنه وواظب عليه[1]، وفي القرآن

---

(١) إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، مرجع سابق، ١/١٨٥.

الكريم: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾[١].

وفي معجم مقاييس اللغة: "الحاء والفاء والظاء أصلٌ واحد يدلُّ على مراعاةِ الشيء. يقال حَفِظْتُ الشيءَ حِفْظاً... والتحفظ: قلّة الغَفلة. والحِفاظ: المحافَظة على الأمور[٢]. وذكر الراغب الأصفهاني والسيوطي[٣] أن الحِفْظَ يعني: المواظبة على مراعاة الشيء، وقلة الغفلة عنه، ومنه محافظة الحريم، حتى قيل للغضب المقتضي لذلك: حفيظة[٤].

فحفظ الشيء إذن: الاعتناء به والاستمرار في رعايته وتعهده إلى أن يحقق المقصود منه، وهو المعنى المطلوب هنا في حفظ النفس.

ثانياً: تعريف النفس:

النفس في اللغة من معانيها جملة الشيء وحقيقته، تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي: أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقتها[٥]. والنفس يعبر بها عن

---

(١) سورة البقرة: الآية (٢٣٨).

(٢) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ٨٧٤.

(٣) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الخضيري الأصل، الطولي، المصري، الشافعي، جلال الدين السيوطي، إمام، حافظ، مؤرخ، مؤرخ، أديب، عالم مشارك في أنواع العلوم. له نحو ستمائة مصنف، منها: "الإتقان في علوم القرآن"، و"الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية"، و"الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، و"المزهر في علوم اللغة"، و"الجامع الصغير"، توفي سنة ٩١١هـ. الزركلي، الأعلام ٣٠١٣ وما بعدها.

(٤) الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، مصدر سابق، ص١٥٢؛ والسيوطي: عبد الرحمن جلال الدين أبو الفضل، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، (القاهرة: مكتبة الآداب، ط١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م)، ص٢٠٠.

(٥) بن منظور : لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى (٨/ ٢٣٣)؛ والزَّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية (١٦/ ٥٥٩)؛ وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة، تحقيق:

الإنسان جميعه، وسميت النفس نفساً لتولد النَّفَس منها واتصاله بها.

واصطلاحاً: يقصد بها ذات الإنسان وحقيقته التي تشمل: الجسد والروح. فالمراد بالنفس هنا حقيقة الذات الإنسانية، وهي تجمع بين عنصرين: أحدهما مادي وهو الجسم، والآخر معنوي وهو الروح[٣] وحفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة يشمل هذين العنصرين.

وفي إشارة إلى أن أي نفس تظل مشمولة بالحفظ والرعاية إلا تلك التي ارتكست وارتكبت من المآثم والجرائم ما يسلبها بعض مشتملات الحفظ، يقول ابن عاشور: "**والمراد النفوس المحترمة في نظر الشريعة، وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم**؛ ألا ترى أنه يعاقب الزاني المحصن بالرجم، مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس"[٤].

الفرع الثاني: تعريف مقصد "حفظ النفس" باعتباره علماً

لم أقف على من عرَّف هذا المصطلح تعريفاً دقيقاً من العلماء القدامى، نظراً لعدم حاجتهم إلى ذلك لوضوح معناه في أذهانهم، ولكن هناك من المعاصرين من حاول تعريفه أو ضبط المرادا به، وهذه أهم التعريفات التي وقفت عليها:

أولاً: **تعريف ابن عاشور**: يقول ابن عاشور في تحديد المراد بمقصد حفظ النفس: "ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفرادًا وعمومًا، لأن العالم

=

محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٢٠٠١م، الطبعة: الأولى، (٣/٨)

(٣) انظر: النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص ١١٥.

(٤) مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي (دار النفائس: عمان)، ص٣٠٣.

مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل لها الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأنه تدارك بعد الفوات. بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية؛ وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس"[١].

وفي كلام ابن عاشور إشارة إلى أن حفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة يعم مستوى الأفراد ومستوى الأمة، وأن وسائل حفظ النفس الوقائية أهم من الوسائل العلاجية، ولذلك جعل القصاص من أضعف وسائل حفظ النفس.

ويضيف ابن عاشور أن حكم بعض أطراف النفس وأجزائها مثل حكم كامل النفس في الحفظ والرعاية، لا سيما الأعضاء التي التي ليست لها بدائل، فيقول: "ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ بعض أطراف الجسد من الإتلاف، **وهي الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلك النفس، مثل الأطراف التي جعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة**"[٢].

ثانياً: تعريف جمال الدين عطية: يحدد عطية معنى المقصد بأنه: "**حفظ النفس من التلف كلية بالوفاة، وكذلك حفظ بعض أجزاء الجسد من التلف**، وهي الأجزاء التي يؤدي إتلافها إلى ما يقرب من انعدام المنفعة بالنفس الكلية، ويكون في إتلافها خطأ دية كاملة، **وهو ما يسمى في القانون بحق الحياة وحرمة الجسم**[٣].

(١) المصدر نفسه.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١٤٢.

وهذا تلخيص جيد لكلام ابن عاشور وتجميع لأطرافه، وإضافته هنا هي بيان ما يقابل هذا المصطلح في القانون، وهو حق الحياة وحرمة الجسم.

ويلاحظ في تعريف ابن عاشور الذي تبناه جمال الدين عطية أمران:

الأول: أنه أغفل الجانب الإيجابي لمعنى حفظ النفس المتمثل في الرعاية والتنمية، وركز على الجانب السلبي لمعنى حفظ النفس، وهو حفظها من المخاطر والهلاك، بالرغم من محاولته تفادي ذلك وانتقاده الفقهاء فيه.

الثاني: أنه ينصب على المرتبة الضرورية لمقصد حفظ النفس، ولا يتعداها إلى ما دون ذلك من مرتبة الحاجيات والتحسينيات؛ لأن كلام كل منهما جاء في سياق الحديث عن المقاصد الضرورية.

ويرى الباحث أن معنى حفظ النفس باعتباره مقصداً عاماً من مقاصد الشريعة ينبغي أن يكون متسعاً لمراتب المقاصد الثلاثة وشاملاً لها، لأن قصد الشارع في حفظ الأنفس غير محصور في توفير مرتبة الضروريات التي لا يستطيع الإنسان مع الاقتصار عليها أداء مهمة التكليف التي من أجلها خلقه الله تعالى، لأنه يعيش حينئذ في حرج وضيق، بل إن أحكام الشريعة المتعلقة بمقصد حفظ النفس تتوزع على المراتب الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات[1]، وهذا يقتضي أن يكون مفهوم حفظ النفس متناولاً للمراتب الثلاث.

ثالثاً: ويذهب الدكتور نور الدين الخادمي إلى أن المقصود بحفظ النفس هو:

---

(١) للاطلاع على درجات حفظ النفس وتوزيعها على المراتب الثلاث، راجع: يوسف العالم، مقاصد الشريعة العامة، ص٢٨٦، وما بعدها.

"مراعاة حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة ..." [1].

وهذا المعنى شامل للحفظ الضروري وغيره، إذ أن الكرامة والعزة والسلامة في بعض مستوياتها معاني زائدة عن الضروري، فتكون جاجية أو تحسينية، أو على الأقل يصعب تصنيفها كلها في مرتبة الضروريات.

رابعاً: **التعريف المختار**: رعاية النفس وتنميتها جسداً وروحاً، وحفظها من التلف كلاً أو بعضاً، على وجه يمكنها من أداء وظيفتها في الحياة.

وهذا التعريف في نظرنا يشمل جانبي الحفظ، وهما: حفظ الرعاية والتنمية، والحفظ من المخاطر، كما يشمل مراتب الحفظ المختلفة، دون الاقتصار على الحفظ الضروري منها؛ إذ الأخير وحده لايُمكِّن النفس من أداء الوظيفة التي من أجلها خُلقت، ومن أجل القيام بها على الوجه المطلوب كان الحفظ، وهي الخلافة في الأرض وعمارتها بالعبادة.

المطلب الثاني

وسائل تحقيق مقصد «حفظ النفس»

والمراد بوسائل تحقيق مقصد حفظ النفس الأحكام الشرعية التي تُعنى بطرق إيجاد النفس وتكوينها، ثم رعايتها وتنميتها، ومدِّها بأسباب البقاء والقوة التي تؤهلها لأداء المهام المنوطة بها.

وهذا المعنى يندرج في إطار ما يطلق عليه الأصوليون بـ"جلب المصالح" أو

(١) نور الدين الخادمي، علم المقاصد، مرجع سابق، ص: ٨١.

"تحصيل المصالح" في مقابل "درء المفاسد"، وفي إطار ما يطلق عليه الإمام الشاطبي بـ" الحفظ من جانب الوجود"، في مقابل "الحفظ من جانب العدم".

والتشريعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتحقيق هذا المقصد بتوفير كل ما من شأنه أن يقيم حياة الإنسان ويديم وجوده على أحسن وجه، كثيرة ومتعددة، لخصها الشاطبي بقوله: "حاصله في ثلاثة معان، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج، وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة"[1].

أولاً: تشريع الزواج:

أول وسيلة من سائل تحقيق مقصد حفظ النفس هي تشريع الزواج لضمان التناسل وإيجاد النفس، وقد شرع الإسلام الزواج ليكون سبباً لوجود الحياة النظيفة على هذه الأرض، ولضمان بقاء النوع الإنساني واستمراره بأفضل الطرق وأحسن الوسائل، وحرَّم كل السبل التي تكون سبباً لوجود الإنسان على غير أساس الزواج، كالزنا والمخادنة وغيرهما.

والزواج أمر مطلوب في الشريعة على وجه الوجوب بالنسبة لبعض الأفراد، وعلى سبيل الوجوب بالنسبة لعموم الأمة، حتى إنه لو تواطأ الناس على تعطيل الزواج من أجل عدم الإنجاب لكان ذلك إثماً كبيراً للأمة كلها لما يئول إليه من

(١) الشاطبي، الموافقات، ٢٠/٤.

انقطاع النوع الإنساني[١]، وقد ورد في الأمر بالزواج والحث عليه أحاديث، منها: قوله ﷺ: (**من استطاع منكم الباءة فليتزوج**) الحديث[٢]، وقوله ﷺ: (**تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة**)[٣]. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لموضوع الزواج ومقاصده في الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله.

ثانياً: توفير كفاية النفس من الطعام والشراب واللباس والسكن والصحة:

وهذه هي الوسيلة الثانية من وسائل تحقيق مقصد "حفظ النفس"، فبعد إيجاد النفس بالتناسل لا بد من تعهده بالرعاية والعناية بتوفير كل مقومات حياته، ولذلك أمرت الشريعة الإسلامية بتناول ما تقوم به النفس من أكل وشرب وعلاج،

---

(١) النجار: مقاصد الشريعة بابعاد جديدة، مرجع سابق، ص١١٦-١١٧.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (١٩٥٠/٥)، حديث (٤٧٧٨)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، (١٠١٨/٢)، حديث رقم (١٤٠٠)، من حديث عبد الله بن مسعود.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب النكاح باب وجوب النكاح وفضله، حديث (١٠٣٩١) ١٧٣/٦، من حديث سعيد ابن أبي هلال مرسلا. والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، (٢٠٧/١)، حديث رقم (٤٢٧٧) عن الشافعي أنه بلغه عن النبي ﷺ . قال ابن الملقن: "حَدِيث (تناكحوا تكثروا) رَوَاهُ الشَّافِعِي بلاغا كَمَا عزاهُ عزي إِلَيْهِ فِي الْمعرفَة، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ (أنكحوا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم)، وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي أُمَامَة بِلَفْظ (تزوجوا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم وَلَا تَكُونُوا كرهبانية النَّصَارَى)، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة معقل بن يسَار: (تزوجوا الْوَلُود الْوَدُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم)، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَهَذَا عاضد للْأولِ". ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى : ٨٠٤هـ)، خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي (الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٠ه) ١٦٩/٢.

وجعلت من الواجبات الشرعية على كل إنسان في حق نفسه أن يتعاطى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ما يحفظ وجوده، على الوجه الذي يكون به قوياً لأداء مهامه في الحياة، وكل تقصير في ذلك يؤدي إلى خلل في ذلك الأداء يبوء صاحبه بإثمه[١].

فتوفير الأمن الغذائي، للأفراد والمجتمعات، من آكد الواجبات الشرعية الفورية، وأولويات المصالح الإنسانية، وهو كذلك من أهم وسائل تحقيق مقصد حفظ النفس؛ فالإنسان إذا كان موسراً يحفظ نفسه بالإنفاق عليها فطرة، ويجب ذلك عليه شرعاً إذا افترضنا فساد الفطرة، أما إذا كان عاجزاً عن تحصيل متطلبات رعاية نفسه وحفظها، لصغر أوكبرٍ أو نحوهما، فإن الشريعة تُقرِّر مسئولية ذلك على المجتمع، ومن ذلك وجوب الإنفاق على الفرع والأصل: فيجب على الوالد الإنفاق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم، وكذلك الكبار العاجزين عن الكسب، كما يجب على الأولاد الإنفاق على الوالدين الفقيرين ولو كانا كافرين، وكذلك الأجداد والجدات وإن علوا[٢]. هذا كله في مستوى الفرد والأسرة . أما في مستوى المجتمع والأمة فمسؤولية توفير الأمن الغذائي وكفالة من لا كفيل له من أهم واجبات الدولة ومؤسسات المجتمع تحقيقاً لهذا المقصد.

ومثل ذلك يقال في الملبس والمسكن والصحة، فتوفيرها للإنسان من أهم مقومات الحياة، وأبرز وسائل تحقيق مقاصد الشرع في حفظ الحياة الإنسانية، للقيام بمهمة الخلافة والعبادة والعمارة. وأدلة ذلك واضحة في القرآن والسنة وتفاصيلها في كتب الفقه،

---

(١) النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١١٨.

(٢) انظر: يوسف العالم، المقاصد العامة، مرجع سابق، ص٢٧٢ وما بعدها.

وليس هذا المقام تفصيل، بل مقام إجمال. وسيأتي الحديث عن بعض ما يتعلق بحق الملبس والمسكن والعلاج في المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

المطلب الثالث

وسائل المحافظة على مقصد «حفظ النفس»

والمراد بوسائل المحافظة على مقصد حفظ النفس الأحكام الشرعية التي تُعنى بطرق حماية النفس وصيانتها من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تلفها كلاً أو بعَضاً، أو إضعافها من أداء وظيفتها في الحياة.

وهذا المعنى يندرج في إطار ما اصطلح الأصوليون إطلاقه بـ"درء المفاسد" في مقابل "جلب المصالح" أو "تحصيل المصالح"، وفي إطار ما يعبر عنه الإمام الشاطبي بـ"الحفظ من جانب العدم" في مقابل" الحفظ من جانب الوجود".

والتشريعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للمحافظة على مقصد حفظ النفس نوعان:

الأول: تشريعات احترازية وقائية تهدف إلى تحقيق الأمن الوقائي للنفس، وذلك بتحريم كل أنواع الاعتداء عليها مطلقاً.

والثاني: تشريعات جزائية رادعة لمعاقبة المجرمين عند الاعتداء عليها.

وفي هذا المطلب نتناول هذين النوعين من التشريعات بإيجاز مستعرضين أمثلة ونماذج لكل منهما.

أولاً: التشريعات الاحترازية لتحقيق الأمن الوقائي للنفس:

وهذه جملة تشريعات وقائية تلتقي عند تحقيق هدف واحد هو تحريم الاعتداء على النفس مطلقاً، منها:

[١] **تحرم اعتداء الإنسان على غيره**: فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية إزهاق الروح بغير وجه حق جريمة ضد الإنسانية كلها، كما اعتبرت إنجاءها من الهلاك نعمة على الإنسانية كلها، قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾﴾[(١)].

فالاعتداء على نفس واحدة يمثل اعتداء على الناس جميعاً، وفي هذا إيماء بوجوب التكافل الإنساني للعمل على استئصال شأفة جريمة القتل من المجتمع البشري كله، لأنها في حكم شريعة الإسلام تشكل تهديداً خطيراً لوجود الإنسان، وتحدياً لمشاعره وتقويضاً لأمنه واستقراره، وهو ما يتنافى مع رسالة الإسلام في الإصلاح العالمي[(٢)]؛ لذلك كانت هذه الجريمة محل عناية من أي تشريع مهما كانت طبيعته، لأنها أعظم المظالم والمنكرات بإجماع أهل الشرائع والملل، وأعظم وجوه الفساد بين الناس[(٣)]، فلا غرابة إذن أن نجد أن نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة قد حاصرت هذه الجريمة بأكثر أساليب النهي إستعمالاً في مبانيها، فقد

---

(١) سورة المائد: الآية (٣٢).

(٢) فتحي الدريني: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، ص٩٤، نقلاً عن هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص١١٥.

(٣) الدهلوي: حجة الله البالغة، مصدر سابق، (٢/ ٢١١).

ورد النهي والتصريح بالتحريم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿٣٣﴾ ﴾[١]، وجاء الوعيد الشديد على فعل هذه الجريمة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ ﴾[٢].

وجاء في الحديث الشريف النهي عن هذه الجريمة بأبلغ أساليب النهي، منها نفي الحل[٣] في قوله ﷺ (**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة**)[٤].

وتوكيداً لحرمة دم المسلم يقول الرسول: (**لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم**)[٥]. بل قد نهى النبي ﷺ عن مجرد ترويع المسلم وتخويفه[٦]، ويتأكد النهي يتضاعف الإثم عند ما يكون الترويع مقروناً بسلاح ما، ففي الحديث: (لا

---

(١) سورة الإسراء: الآية (٣٣).

(٢) سورة النساء: الآية (٩٣).

(٣) انظر: حرزالله، المدخل إلى علم المقاصد، ص١٥٠.

(٤) سبق تخريج الحديث في الباب الثاني، الفصل الأول، المبحث الثالث.

(٥) أخرجه الترمذي (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي) في كتاب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، حديث (١٣٩٥)، وصححه الألباني في تعليقه على ذيل الكتاب. الجامع الصحيح "سنن الترمذي"، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت)، ١٦٤؛ والنسائي (أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي) في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، حديث (٣٩٨٧)، وصححه الألباني أيضاً في تعليقه على ذيل الكتاب. سنن النسائي (المجتبى من السنن)، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط٢، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م)، ٨٢/٧.

(٦) ففي الحديث: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود، وفي رواية : (لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم) البزار.

يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار)[١]. وقد ضرب الرسول ﷺ: أروع الأمثلة لترسيخ هذا المعنى وغرسه في النفوس، فها هو يقف أمام الكعبة المشرفة ويقول: (**ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم من حرمتك: ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً**)[٢].

[٢] **تحريم اعتداء الإنسان على نفسه**: إن من أصول الشريعة الإسلامية أن حياة الإنسان ليست ملكاً خاصاً له، فلا يملك إسقاطه، وهذا الأصل العظيم مستمد من الدلائل الصريحة كتاباً وسنة[٣]؛ ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية اعتداء الإنسان على نفسه بالانتحار[٤] ونحوه، أياً كان نوعه: جرحاً أو قتلاً، ومهما كان الباعث عليه؛ إذ ليس من حق الإنسان الجناية على نفسه، أو وضع حدٍ لحياته بالقتل كما هو عند كثير من المذاهب والفلسفات، ويُعَدُّ الإقدام على ذلك من أكبر الجرائم؛ لأن الحياة ليست ملكاً له، وإنما هي ملك الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ

(١) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا، ٥٦٢/٧، حديث (٧٠٧٢)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب النَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالسِّلاَحِ إِلَى مُسْلِمٍ، ٢٠٢٠/٤، حديث (٢٦١٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث (٣٩٣٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. سنن ابن ماجه ١٢٩٧/٢، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (يروت: دار الفكر، د. ط، د.ت).

(٣) راجع: هاني الطعيمات: ص١١٦- ١١٧

(٤) والانتحار هو: قتل الإنسان نفسه عن عمد وقصد. انظر: الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ص١؛ وأمير عبد العزيز، حقوق الإنسان في الإسلام، ص: ٤٤.

نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾﴾[١].

ومن ذلك عدم إلقاء النفس إلى التهلكة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾[٢].

وقد ورد في الأحاديث التنفير الشديد عن اعتداء الإنسان على نفسه، والإقدام على ما يعرف بالانتحار، منها: قوله ﷺ: (**من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً**)[٣].

بل ذهبت الشريعة الإسلامية إلى أبعد من ذلك، فقد نهى النبيُّ ﷺ أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، أو يتمنَّاه لها، فقال: (**لا يتمنَّ أحدكم الموت، ويدع به من قبل أن يأتيَه، إنَّه إذا مات انقطع عمله، وإنَّه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً**)[٤].

[٣] تحقيق الأمن الغذائي: بتحريم الخبائث من الأطعمة والأشربة وغيرها: فقد حرمت الشريعة كل الأطعمة والأشربة التي تسبب لجسم الإنسان الأذى والضرر، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾[٥]، والخبائث هي كل ما فيه ضرر للإنسان، مثل الخمر والميتة والخنزير وما شابهها مما

---

(١) سورة النساء، الآيتان (٢٩)، (٣٠).

(٢) سورة البقرة ، الآية (١٩٥).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ، ١٠٣/١، حديث (١٠٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، ٢٠٦٥/٤، حديث رقم (٢٦٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) سورة الأعراف، الآية (١٥٧).

يثبت أنه يلحق الضرر بالصحة الجسمية أو النفسية[١].

[٤] تحقيق الأمن الصحي: بالوقاية من الأمراض السارية والعلاج منها عند الإصابة: من الوسائل التي جاءت بها الشريعة في ذلك الوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان فتوهن قوته، وتعطله عن أداء مهمته، وطلب العلاج منها عند الإصابة بها، فالتوقي من الداء كما توقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون عمواس بالشام، فعن سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه [٢] أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (**إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها**)[٣]. وقد أرشد النبي ﷺ إلى طلب العلاج من الأدواء عند الإصابة بها، فقال:" **تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا هذا الهرم** "[٤].

---

(١) انظر: النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص ١١٨.

(٢) هو: الصحابي الجليل: أبو إسحاق سعد بن أهيب بن أو وهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين، وآخرهم موتاً، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب بن أمية، روى عن النبي ﷺ وروى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين مثل عائشة وابن عباس وابن عمر، وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعلقمة، وكان أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى، ثبت عنه أنه قال: لقد مكثت سبعة أيام وأني لثالث الإسلام. مات سنة إحدى وخمسين (٥١ هـ). وقيل غير ذلك. وكان مستجاب الدعاء، ولا يدعو إلا استجيب له، لدعاء رسوله الله ﷺ له رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. انظر : ابن حجر، الاصابة ٦١٢-٦٥، وابن كثير، البداية والنهاية ٣٨، والنووي، تهذيب الأسماء واللغات ٢٣٧، والذهبي، تذكرة الحفاظ ٤١، وابن العماد، شذرات الذهب ٨١.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ٢١٦٣، حديث (٥٣٩٦).

(٤) أخرجه الحاكم (محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري) في كتاب الطب، وقال: "هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين و لم يخرجاه"، وعلق الذهبي قي التلخيص بقوله: "على شرط البخاري ومسلم". المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ومذيل

[٥] تشريع الرخص لتامين الحالات الطارئة: بإباحة المحظورات للضرورة: وتعرَّف الضرورة عند الفقهاء بأنها بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات، أو تلف منه عضو"[١].

وقد أجازت الشريعة الإسلامية الترخص لاقتراف بعض المحرمات المغلظة للضرورة، مثل أكل الميتة وشرب الخمر لمن غلب على ظنه أن حياته تتوقف عليهما، كمن أصابه جوع وليس عنده إلا ميتة، ومن غص بلقمة ولم يجد مسوغاً إلا الخمر، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[٢]، وقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[٣]. واستنبط الفقهاء من هذه الآيات القاعدة الفقهية المشهورة (**الضرورات تبيح المحظورات**)، كما وضع الفقهاء ضوابط لحالة الضرورة التي تبيح للمكلف الانتقال من المشقة إلى اليسر، ومن الضيق إلى السعة، وقد فصلها يوسف العالم في المقاصد العامة للشريعة[٤].

كما أجازت الشريعة في سبيل ذلك الترخص في بعض العبادات الأساسية، مثل

=

بتعليقات الذهبي في التلخيص، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م)، (٤/٢٢٠)، حديث رقم (٧٤٣٠)، من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

(١) المنثور في القواعد، للزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (الكويت: ط٢، ١٤٠٥هـ) ٢/٣١٩.

(٢) سورة البقرة: الآية (١٧٣).

(٣) سورة المائدة: الآية (٣).

(٤) انظر: ص٢٩١ وما بعدها.

الترخص في التيمم لمن يخاف المرض أو زيادته باستعمال الماء، والترخص في الفطر لمن أجهده الصوم بما يؤثر على صحته، بل قد منعت الشريعة أن يأتي الإنسان من العبادات ما يكون له الأثر السلبي علي صحة الجسم، مثل سرد الصوم أو مواصلة القيام وما أشبه ذلك، وهو ما قال فيه النبي الكريم ﷺ حينما انتهى إلى علمه أن بعض الصحابة يفعله معللاً نهيه بقوله: (**إن لنفسك عليك حقاً**)، وحق النفس في هذا المقام هو أن لا تكون العبادة مؤثرة على صحة الجسم(١).

ثانياً: تشريع العقوبات الرادعة عند الاعتداء على النفس:

وشُرعت العقوبات الرادعة لمن اعتدى على النفس كما فُرض التعويض للمعتدى عليه، والعقوبات التي شُرعت للمحافظة على مقصد "حفظ النفس" كثيرة ومتنوعة، منها:

[أ] القصاص في القتل العمد: **إن أهم العقوبات الشرعية للمحافظة على النفس: القصاص، وهو عقاب للمعتدي يماثل نوع الاعتداء الذي ارتكبه، ابتداء من أخف الجراح إلى الاعتداء بالقتل**، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ ﴾(٢)، وقال أيضاً: ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ ﴾(٣).

وقد بين القرآن الكريم كيف يكون القصاص من وسائل تحقيق مقصد حفظ

(١) النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١٢٠.
(٢) سورة البقرة: الآية (١٧٨).
(٣) سورة المائدة: الآية (٤٥).

النفس، بقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[1]؛ وذلك أنه إذا علم القاتل أنه إذا قتل سيقتل امتنع وانزجر، فكان في ذلك حياة للآخرين، كما أن فيه شفاء لغيظ أهل المقتول ومنعا لهم من التشفي والانتقام، واستمرار القتل في الجانبين.[2]

[٢] **الدية في القتل الخطأ**: وقد شرعت الدية بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ﴾[3] ، وهي عقوبة رادعة من القتل.

[٣] **حرمان القاتل من الإرث**: وذلك معاملة له بنقيض مقصوده، لأنه استعجل موت مورثه لأخذ ماله، فعوقب بالحرمان منه، بقول النبي ﷺ **(ليس لقاتل ميراث)**[4].

[٤] **عقوبات الاعتداء على ما دون النفس**: فالاعتداء على الإنسان بالضرب أو الدفع أو الجرح أو القطع أو إزالة المنافع، يلزم به القصاص ممن ضرب أو قطع ...الخ

---

(١) سورة البقرة: الآية (١٧٩).

(٢) يراجع المزيد في: يوسف العالم، المقاصد العامة، مرجع سابق، ص٣٠٨ وما بعده؛ وزياد أحميدان، مقاصد الشريعة، ص١٤٧.

(٣) سورة النساء: الآية (٩٢).

(٤) أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب لايرث القاتل، السنن الكبرى، ٢٢٠/٦،حديث رقم (١٢٠٢٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه؛ والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ٤٢٥/٤، حديث رقم (٢١٠٩)؛ وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، ٩١٣/٢، حديث (٢٧٣٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " القاتل لا يرث". وصححه الألباني في تعليقه على الكتابين؛ والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠)، حديث رقم (١٢٠٢١)، من حديث عمو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "ليس للقاتل من الميراث شيء".

فإذا فاتت منفعة ما لا نظير له في الجسم كاللسان والذكر والأنف، وكل ما يؤدي وظيفة واحدة، يجب فيها الدية كاملة، وهي مئة من الإبل. أما غير ذلك ففيه الأرش أي ما دون الدية على التفصيل المذكور للفقهاء في كتبهم[١].

[٤] حد الحرابة لقطاع الطرق والمستخفين من حرمة النفس البشرية: لعل أجمع الأحكام التي مقصدها حفظ النفس بحفظ الأمن هو الحكم بالعقاب الغليظ لقطاع الطرق والمحاربين المتآمرين على أمن الناس المروعين لهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ﴾ ﴿ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ ﴾[٢]، فالتغليظ في عقوبة هذه الجريمة إنما أحد أسبابه الأساسية ترويع الآمنين الضاربين في الأرض المعمرين فيها بقطع الطريق عليهم؛ إذ من شان هذا الترويع إذا ما فشا في المجتمع أن يقمع النفوس من أن تنطلق في الأرض للتعمير فيها بقطع الطرق عليهم[٣].

[٥] قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ

(١) ينظر: زياد أحميدان، مقاصد الشريعة الإسلامية، (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م)، ص١٥٧. والطعيمات، مرجع سابق، ص ١٥٢.

(٢) سورة المائدة ، الآية (٣٣).

(٣) النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١٢٥، وأبو زهرة: العقوبة، ص ٦٧، ١٤٠.

إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ ﴾[1].

[٧] **حق الدفاع عن النفس**: وهو حق مشروع، فمن صال على إنسان ليقتله جاز للمهاجم عليه أن يدرأ عن نفسه الخطر ولو بقتل الصائل.

وبمجموع هذه الإجراءات والتدابير القانونية العملية وغيرها؛ ترشد الحياة الإنسانية، ويستقيم الناس على شرع الله، ويعبدونه في طمأنينة وخشوع، وقد طعموا من جوع، وأمنوا على أنفسهم من خوف، كما قال تعالى: ﴿ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ٤ ﴾[2].

(١) سورة الحجرات، الآية (٩).

(٢) سورة قريش: الآيتان: (٣)، (٤).

المبحث الثاني

أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حقوق الإنسان

تمهيد:

عند الحديث عن أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حقوق الإنسان المتعلقة به، ينبغي أن نأخذ في الاعتبار التفريق بين مستويين لهذا الأثر، هما: المستوى التشريعي والتقنيني التنظيري، والمستوى التطبيقي والتنفيذي. فالأول راجع إلى طبيعة الشريعة وفلسفتها وأهدافها في الإسلام، وكذلك الشأن في ما تقرر في المواثيق العالمية والإقليمية وفي القوانين الوطنية وما تحمله هذه المواثيق من قيم وفلسفات تقررت على ضوئها الحقوق المبثوثة فيها.

في حين يرجع المستوى الثاني إلى طبيعة الأنظمة الحاكمة والسلطات المنوط بها تنفيذ أحكام الشريعة وتطبيقها، وإنزال مضامين المواثيق إلى أرض الواقع، وإيصال الحقوق المقررة وفق المقاصد والأهداف المبينة في المستوى الأول إلى أصحابها، ويستوي هنا كون الأنظمة والسلطات في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، فالمهم في الحالين إلى أي مدى تتمتع هذه الأنظمة بالمصداقية في تنفيذ وتطبيق ما تقرر في نظمها وقوانينها وفلسفاتها وقيمها الحضارية من حقوق للإنسان دون تحيز أو تمييز أو انتقاء.

ووضوح هذه النقطة مهم؛ إذ إن حديثنا ينصب في الغالب على المستوى الأول، دون المستوى الثاني. وهنا تظهر قيمة المقارنة بين التشريع الإسلامي وغيره من التشريعات الأخرى، وتميز الأول وتفوقه على الثانية بإطلاق، ولكن قد يختلف الأمر في الوقت الراهن إذا نظرنا إلى المستوى الثاني (التطبيق والممارسة)، فقد تكون بلاد غير إسلامية أكثر احتراماً لقوانينها ونظمها المتعلقة برعاية حقوق الإنسان من كثير من البلاد الإسلامية التي لا تعمل بدينها ولا تطبق شريعة ربها، وهذا بالضرورة لا يعود على الشريعة بالنقص أو الضعف، ولكن يرجع إلى أهل الشريعة وأربابها الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

وفي هذا المبحث نتناول أثر مقصد حفظ النفس في حقوق الإنسان المتعلقة به عموماً، ثم أثر مقصد حفظ النفس في حق الحياة وما يتعلق به من حقوق كفلت بعضها المواثيق والإعلانات الدولية، وما تميزت به الشريعة الإسلامية مما لم تتطرق إليه هذه المواثيق، وذلك في مطالب ثلاثة.

المطلب الأول

أثر مقصد حفظ النفس في حقوق الإنسان عموماً

تتعلق بمقصد حفظ النفس عدد من حقوق الإنسان تتمثل في: حق الحياة، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق العدالة، وحق الأمان والحماية من التعسف والتعذيب، وحق الإنسان في حماية خصوصياته وحرماته، وحق حرية الارتحال والإقامة، وحق الإنسان في أن ينال ما يكفيه مما يحفظ له حياته من: الغذاء واللباس والسكن والرعاية

الصحية، وحرمة إفناء النوع البشري، بالإضافة إلى حرمة حقوق الميت، بل حرمة حقوق الحيوان أيضاً من الحقوق التي تتضمن حفظها مقاصد الشريعة في حفظ الأنفس[١].

ولأهمية هذا المقصد وأثره العميم على سائر الحقوق التي تتفرع عنه وتنبني عليه، فقد أصبح الحديث عن حق الإنسان في الحياة وفي التمتع بالحقوق الملحقة به من المسلمات وبدهيات الأمور، ويكفي في بيان أهميته أن الشريعة الإسلامية قد جعلته من حيث الاعتبار وقوة الأثر من مقاصدها الأساسية التي تدور أحكامها عليها، كلياتٍ وجزئياتٍ، **بل إن مقصد حفظ النفس عند التحقيق هو المقصد الأول التي تُردُّ إليه سائر المقاصد الأساسية في هذه الشريعة**، بعد المحافظة على الدين، لتوقفها جميعاً إيجاداً وتنمية وحفظاً على الإنسان نفسه، فعند توفر هذا المقصد يتأتى تطبيق سائر الحقوق وبدونه تنعدم جميع الحقوق، فكان طلب المحافظة عليه في أعلى مراتب التكليف سواء بالنسبة إلى المكلف نفسه أم في مواجهة الكافة[٢].

ولا يقتصر أثر مقصد "حفظ النفس" في حقوق الإنسان في حال حياته فقط، بل يمتد إلى حفظ حقوقه بعد الممات فيوجب الإسلام احترام الإنسان الميت وتكريمه بالغسل والتكفين والصلاة عليه وواحترام جثمانه ودفنه، لقوله ﷺ: (**إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه**)[٣]. ويحرم الجلوس على القبر ونبشه، مع وجوب

---

(١) الزحيلي، محمد: حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٤١- ١٥٠.

(٢) فتحي الدريني، دراسات وبحوث، ص٩٣-٩٤، نقلاً عن الطعيمات، مرجع سابق، ص١١٤.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ، (٦٥١٢)، حديث (٩٤٣)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وفاء ذمة الميت قبل توزيع التركة[١]؛ ولا يجوز التعرض للميت بسوء ذكر، أو فضح عيب أو نحو ذلك، حفظاً لحقوقه بعد الممات، ويترك أمره لصاحب الأمر وهو الله ﷻ ففي الحديث: (**لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا**)[٢]، كما لا يجوز التمثيل والتشويه بالموتى، والمتاجرة بالأِعضاء، والتشريح لغير ضرورة معتبرة، وحرمة حرق أجساد الموتى. فالإنسانية قيمة لها احترامها في الإسلام، وليس ذلك خاصاً بحالة الإنسان أثناء الحياة فحسب، بل يمتد ذلك الحق، وهذه الحماية للإنسانية في أثناء الموت وبعد الموت أيضاً؛ ولذلك نص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في المادة الرابعة منه: (**لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه**)[٣].

بل إن أثر مقصد حفظ النفس في الإسلام يمتد ليتجاوز دائرة حقوق الإنسان إلى حفظ حقوق كل ذي كبد رطبة، من كل كائن تنبض فيه الحياة، ولا عجب في ذلك، لأن إشقاء الحيوان الأعجمي وإزهاق روحه ظلماً يعده الله العدل الرحيم جريمة يدخل فيها الإنسان النار، ففي الحديث: (**عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار**)[٤].

وفي حديث آخر: (**بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش فنزل بئراً، فشرب**

(١) الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١٠١-١٠٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، ١/٤٧٠، حديث رقم (٢٩٩٣)، عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ١/٤٠٤.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، (٢/ ٨٣٤)، حديث رقم (٢٢٣٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا ؟ قال: "في كل كبد رطبة أجر")[1]. فإذا كانت هذه مقاصد الشريعة في رعاية حياة المخلوقات الدنيا، فكيف بعنايتها ورعايتها لحق حياة الإنسان الذي كرمه الله ؟ وكيف تكون نقمتها وعقوبتها لمن يستهين بهذا الحق؟[2].

ومع وضوح موقف الإسلام من حرمة النفس البشرية عموماً والمسلمة خصوصاً، فإن واقع المسلمين اليوم أصبح وكأنه لا يمت بصلة إلى هذا الدين العظيم، فقد أصبح سفك الدماء، وقتل الأبرياء، وترويع الآمنين لأتفه الأسباب وأضعف المسوغات أمراً مشاعاً في كثير من بلاد المسلمين، تارة بغرض تثبيت أركان أنظمة دكتاتورية واستتباب الأمن العام والمصالح العليا للبلاد التي هي في حقيقتها مصالح الطغمة الحاكمة المتسلطة على رقاب العباد والبلاد بغير وجه حق في الاستمرار على هذا الحال، وتارة باعوجاج فكر، واختلال نظر، وسوء فهم لأحكام الشريعة ومقاصدها من قبل من يظنون أنهم يحسنون صنعاً، وتارة ثالثة بافتعال القوى الاستعمارية للحروب في بلاد المسلمين، لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والدينية، وتقسيم المسلمين بين موالٍ لها مناصرٍ، ومعادٍ لها مقاومٍ.

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء،(٢/ ٨٣٣)، حديث رقم ٢٣٦٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإنسان وإعلان الأمم المتحدة، ٥١.

والمحصلة النهائية في كل ذلك مهما اختلفت الأسباب والدوافع، وتعددت المبررات والمسوغات، هي ما نشاهده اليوم ونراه في دول إسلامية عديدة من انتهاك لحقوق الإنسان المسلم، واستباحة لحرماته وأعراضه، وتهتك بقيم الإسلام وتشويه لمقاصده ومغازيه، بتبرير كل هذه الأطراف لممارساتها تلك باسم الدين.

المطلب الثاني

أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حق الحياة

ما بين المصطلحين: "حفظ النفس" و"حق الحياة":

حق الحياة وحرمة الجسم هو المصطلح المتداول في الأوساط القانونية في معنى مصطلح "حفظ النفس"[(١)] المعروف في الفقه الإسلامي وأصوله، ولكن هل بين المصطلحين تطابق؟ أم بينهما فروق؟

لا إشكال في استحداث المصطلحات وتداولها إذا كانت دلالاتها موفية للمقصود، ولا شك أن "حفظ النفس" أبلغ في المراد وأوفى في احترام الحياة من مصطلح "حق الحياة" الموحي بظاهره – كما يتبادر منه - أن للإنسان الحرية في التصرف في حياته كيفما شاء؛ وهذا أمر تتنزه الشريعة الغراء عن الإقرار به، لأن المحافظة على الحياة ليست حقاً للإنسان فقط، بل هي واجبة عليه أيضاً، وليس من حقه أن يتنازل عنها أو يهدرها أو يفرط فيها؛ ولهذا لم يستعمل القرآن والسنة مصطلح "حق الحياة"، وإنما جاءت النصوص والأحكام بشكل أوامر ونواه للمحافظة على النفس وكف الأذى عنها[(٢)]. وليس في الإسلام "قتل" يوصف بأنه "رحيم"، كما

(١) انظر: جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١٤٢.
(٢) انظر: علي الشربجي، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق، ص: ٣٧.

هو الشأن عند بعض المذاهب والفلسفات[١].

ويشمل حق الحياة ضمن ما يشمله من حقوق الإنسان: حق التغذية، وحق اللباس، وحق السكن، وحق العلاج، وحق الأمن. وقد سبق الحديث عن كيفية ضمان مقصد حفظ النفس لهذه الحقوق في المبحث الأول في وسائل تحقيق مقصد حفظ النفس والمحافظة عليه. ونضيف هنا إشارات موجزة ذات صلة بهذه الحقوق باعتبارها من أهم مقومات حق الحياة.

أولاً: حق التغذية:

هو من الحقوق الشرعية الأولية للإنسان؛ إذ من حقه ومن واجبه في الوقت نفسه تناول كل الأطعمة والأشربة التي تتوقف عليها حياته، ويقوى بها جسمه "دون أن يكون ما يتغذى به مما يضر أو يقتل أو يفسد"[٢]، وذلك أن توفير الأمن

(١) القتل الرحيم أو قتل الشفقة هو أن يعمد الطبيب إلى إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه كالمصاب بمرض السرطان أو نقص المناعة، إذا زاد الألم على المريض، وذلك رغبة في إنهاء عذابه. إما بإعطائه دواء ينهي حياته، أو بنزع جهاز لا يعيش بدونه، كأجهزة التنفس والإنعاش، أو بإيقاف علاج لا يعيش بدونه. ويرى بعض الأطباء أن الدافع لهذا القتل: دافع إنساني بقصد إنهاء عذاب المريض ومعاناته، وربما معاناة أهله وذويه أيضاً. وهذا الفعل محرم في الشرع مهما كانت الدوافع، ومتى تعّمد الطبيب أو غيره إنهاء حياة مريض ولو لسببٍ (إنساني) فإنه قاتل، سواء كان موقفه سلبياً بالامتناع عن إعطائه دواء لا يعيش بغيره، أو إيجابياً بأن أعطاه ما ينهي حياته. وهو في كل هذا آثم إثم القاتل العامد، ومهما كان له من مبررات فإن فعله محرم غير جائز؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية أباحت للطبيب أن يباشر جسم المريض ويعالجه لأجل جلب المصالح، ودفعاً للمفاسد المتوقع حصولها، وأعظم المفاسد ارتكاب المحرمات الشرعيّة. راجع: يسري السيد محمد، حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة (بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م)، ص١١٣ وما بعدها؛ وهاني بن عبد الله الجبير، فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم (٣١٥/٤)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ٢٠/٤.

الغذائي، من آكد المقاصد الشرعية، وأولويات المصالح الإنسانية، والله سبحانه وتعالى وفر من النعم والأرزاق في الأرض ما يكفي حاجة الإنسان ويفيض، قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾ ﴿ شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ ﴾ [1].

ويظهر من ذلك أن مشكلة الغذاء في العالم ليست مشكلة موارد أو ثروات طبيعية، بل هي مشكلة إنسانية بالأساس؛ سببها الظلم الاجتماعي، وعدم توزيع الخيرات بين الناس بشكل عادل. فهناك من الناس من يموت من مرض التخمة وهم قلة من المترفين، بينما هناك من يتضور جوعاً أو يموت من عضة الجوع، وهم بالملايين، وأكثرهم من الأطفال![2].

وعلى الرغم من هذا كله؛ فإن كثيراً من الناس – ومنهم حكام ورؤساء دول ومنظمات عالمية – لا يخجلون وهم يتحدثون عن "حقوق الإنسان" و"حقوق الطفل" وأغلبهم يأمرون بإلقاء ما لا يحصى من أطنان المواد الغذائية في البحر بدل أن يقدموها للمحتاجين إليها في كثير من البلدان الفقيرة!![3].

ثانياً: حق اللباس:

وحق اللباس من مستلزمات الحياة الإنسانية أيضاً، ومن محاسن الشريعة أنها جاءت

---

(١) الحجر: ١٩ – ٢١

(٢) عبد النور بزا: مصالح الإنسان، ص٢٤٨-٢٤٩.

(٣) المرجع السابق، ص٢٤٩.

داعية إلى منع التعري مع إمكان الستر بما يوافق قصد الشارع ويحقق كرامة الإنسان، لأن اللباس دليل التحضر، وهو من آيات الله التي يتميز بها عن الحيوان، فالتعري "شين، واللباس زين، وظهور السوءتين عار، وإن أتم اللباس ما ستر عامة البدن"(١).

ولكل قوم أن يتخذوا لأنفسهم ما شاءوا من أنواع الألبسة، ويتفننوا في تصميمها بما يتناسب مع ثقافاتهم وأعرافهم، وأن يجددوا فيها بحسب الزمان والمكان وأحوال الطقس، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما دامت منضبطة بضوابط الشرع ومقاصدها، بحيث لا يصف اللباس أعضاء الجسد، ولا يظهر منها ما لا يحل، ولا يكون ممنوعاً في ذاته، كلبس الحرير لمن لا عذر له من الرجال. فالمقصد الأساس هو: توفير اللباس الكافي للوقاية من حر الشمس وقر البرد وستر الجسد؛(٢) قال تعالى: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ ﴾ ﴿وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦﴾(٣).

ثالثاً: حق السكن:

والسكن أيضاً من مقتضيات الحياة الإنسانية، ولا غناء لأحد عنه، وهو ما جعل امتلاكه أو استئجاره من آكد المقاصد الشرعية والمصالح الإنسانية؛ "إذ لو لم تجز إجارته لكان أكثر الناس مطروحين على الطرقات، متعرضين للآفات وظهور العورات، ولانكشاف أزواجهم وبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم"(٤)، وغير ذلك مما

(١) الدهلوي، حجة الله البالغة، مصدر سابق، ١/ ٨٨.
(٢) عبد النور بزا: مصالح الإنسان، ص٢٤٩- ٢٥٠.
(٣) الأعراف: (٢٦).
(٤) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، مصدر سابق، ٢/٦٧.

يلحقهم من الأضرار والمفاسد الناجمة عن انعدام السكن عادة، وهو ما تنزهت الشريعة عن إقراره، وتكليف الناس بتحمله؛ إذ لا تكليف بما لا يطاق، كما معلوم باتفاق[١]، وأزمة السكن مما لا يطاق.

رابعاً: حق العلاج:

والعلاج من الحاجيات الأساسية للحياة الإنسانية، بحيث لو منع استعمال الأدوية والعقاقير وإجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية مع الحاجة إليها لتضرر الناس بذلك كثيراً، كما قال الإمام الجويني: "وأما الأدوية والعقاقير التي تستعمل؛ فمنع استعمالها مع مسيس الحاجة إليها يجر ضرراً"[٢]. وهو ما تنزهت الشريعة عن الإتيان بمثله؛ إذ جاءت داعية إلى الاستشفاء، موصية بإعمال المباح من الأدوية ، كما في الحديث: (**إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام**)[٣]. وفي حديث آخر: (**إن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من علمه**)[٤].

فليس هناك مرض لا دواء له، اللّٰهُمَّ إلا إذا كان غير مكتشف، ففي هذه الحالة يكون المريض في حالة ضرورة. "ومعلوم أن الضرورة تبيح المحظورات، فيجوز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد المضطر طاهراً يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية

(١) الشاطبي، الموافقات ٢/١٠٧.
(٢) الجويني، غياث الأمم، ص
(٣) تقدم تخريجه في ص٢٦٣.
(٤) ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الأرناؤوط، كتاب الطب، باب الطب، الحديث رقم (٦٠٦٢)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ٨/٤٢٧).

والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح، إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد المضطر غيرها"[١].

خامساً: حق الأمن:

إذا تقرر أن التغذية المتكاملة والألبسة الواقية والمساكن الكافية والأدوية الصحية قوام الحياة الإنسانية، فإن هذه الحياة بحاجة ماسة أيضاً إلى كل ما من شأنه أن يضمن لها الكرامة والحماية والأمن العام من الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال؛ استجابة لمقاصد الشريعة من حقن الدماء بمنع جميع أنواع الاعتداء على النفس البشرية بغير حق، سواء بالقتل أو القطع أو الضرب أو السجن أو التجويع أو الانتحار أو أي شكل من أشكال التعذيب المادي أو المعنوي، ولو صدر ذلك من الإنسان نفسه[٢]. وقد سبق تفصيل بعض الأحكام الشرعية التي تضمن توفير هذا الحق في المبحث الأول من هذا الفصل.

المطلب الثالث

حق الحياة في الوثائق والإعلانات الدولية

أولاً: الشرعة الدولية:

حرصت الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على تقرير حق الحياة، فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثالثة منه على أن: "**لكل فرد حق في الحياة**

(١) العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ١مصدر سابق،/١٠٨.
(٢) عبد النور بزا، مصالح الإنسان، ص٢٥٨.

والحرية وفي الأمان على شخصه"[١].

كما أكد العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية على ما جاء في هذه المادة، فنصت المادة السادسة منه على أن "**الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً**"[٢].

وتأكيداً لحق الحياة اتجهت التشريعات الدولية إلى تحريم جريمة إبادة الجنس البشري، ففي عام ١٩٤٨م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات اللازمة لمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها[٣].

ثانياً: الوثائق الإسلامية:

١. الإعلان الإسلامي:

نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على هذا الحق في المادة الثانية منه:

أ. "الحياة هبة الله، وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي".

ب. "يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري(النوع البشري كلياً أو جزئياً)".

ج. "المحافظة على استمرار الحياة واجب شرعي".

---

(١) محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ١/٢٨.

(٢) المرجع السابق، ١/٨١.

(٣) هاني الطعيمات: مرجع سابق، ص١١٨.

د. "سلامة جسد الإنسان مصانة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس عليها بدون مسوغ وتكفل الدولة حماية لذلك".

٢. البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام:

نص في المادة الأولى منه على[١]:

أ. "حياة الإنسان مقدسة.. لا يجوز لأحد ان يعتدي عليها... ولا تسلب هذه القداسة إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها"

ب. "كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى، تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه: "**إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه**"[٢]. ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية: "**لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا**[٣]".

ومع وجود هذه التشريعات وتلك الوثائق وغيرها من القوانين الوطنية والإقليمة في المنظومة الدولية الغربية منها والشرقية على المستوى النظري، إلا أن أثر ذلك على مستوى التطبيق والممارسة محدود بالمقارنة مع حجم الإعلانات والتشريعات الذي قد يجعل الكثيرين يعتقدون ولأول وهلة أن حق الحياة مصون ومحافظ عليه لكل الأفراد في دول العالم الحديث، لكن النظرة الفاحصة لحقائق الأمور تدل على غير ذلك؛ إذ أصبح إهدار حياة الأفراد والمجتمعات تحت ستار

---

(١) البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، تقديم محمد كمال محمود، مرجع سابق، ص٢٧-٢٨.

(٢) تقدم تخريجه في ص٢٦٨ .

(٣) تقدم تخريجه في ص٢٦٩.

الضرورات السياسية أو تلفيق التهم للخصوم، أو بحجة المحافظة على الأمن والنظام العام – أمراً مشاعاً، وأضحت مصادرة الحق في الحياة أقصر الطرق لاستمرار الأنظمة واستتباب الأوضاع العامة في نظر أصحاب القرار[١]؛ ولذلك كثيراً ما يقتل الأبرياء جوراً وظلماً وعدواناً لأوهى الحجج، وأسخف المسوغات التي لا يقرها العقل والشرع، وكثيراً ما تكون حياة الإنسان محلاً للتجارب عند صنع الأدوية وأدوات التدمير الشامل[٢].

(١) هاني الطعيمات: مرجع سابق، ص١١٨.

(٢) الزحيلي، محمد: حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٤٢؛ ومقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١٠١.



مقاصد حفظ العقل وأثره في رعاية حقوق الإنسان

- المبحث الأول: مقصد حفظ العقل ووسائل المحافظة عليه
- المبحث الثاني: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول

تعريف مقاصد الشريعة

المطلب الأول

مفهوم مقصد «حفظ العقل»ومكانته

أولاً: تعريف العقل لغة واصطلاحاً:

أ- تعريف العقل لغة:

العقل في اللغة يُطلق على المنع والحَبْس. يُقال: اعْتُقِلَ الرجلُ، إذا حُبِسَ، ويُقال: مرض فلان فاعْتُقِلَ لِسَانُه، إذا امتنع عن الكلام، فلم يَقْدِر عليه. ويقال كذلك: عَقَلْتُ البعيرَ أَعْقِلُهُ عَقْلاً، إذا منعتَه من الحركة، والحبل الذي تُعقل به الناقة يُقال له: العِقَالُ، والجمع عُقُلٌ[1]. ومنه قوله ﷺ عن القرآن الكريم: "لهو أشد تفصِّيا من الإبل في عُقُلِهَا"[2]. وإنما يُعقل البعير لحبسه، ومنعه من الهرب، والشرود.

---

(١) النووي، يحي بن شرف بن مري (ت٦٧٦هـ) تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، ص١٩٨. والزمخشري، محمود بن عمر: أساس البلاغة، دار الفكر، بيروت، مادة "عقل". ١٢٦/٢؛ والجوهري، إسماعيل بن حماد: الصحاح، (دت)، مادة "عقل".

(٢) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، (١٩٢١/٤)، حديث رقم

ووجه تسمية العقل بالمنع والحبس: كونه يمنع صاحبَه عن التورُّط في المهالك، ويحبسه عن ذميم الأقوال والأفعال[١]. ويطلق العقل في اللغة أيضاً على الفَهْم والعلم والتمييز؛ يُقال: عَقَلَ الشْيءَ يَعْقِلهُ عَقْلاً؛ إذا فَهِمَهُ وتَبيَّنَهُ، "والعربُ إنما سمَّتِ الفهمَ عقلاً؛ لأن ما فَهمتَه فقد قيَّدْتَه بعقلك، وضَبَطْتَهُ"[٢].

ومن مجموع هذه المعاني يظهر أن "العَقْل" في مفهوم العرب يعني الحاجز الواقي للإنسان من الوقوع في الطيش والحُمْق والتسرُّع في الأمور بغير روِيَّةٍ وأناة، وذلك بما يمنحه العقل للإنسان من إدراك وبصيرة ووعي[٣].

ب- تعريف العقل اصطلاحاً:

العقل في اصطلاح العلماء: اسم مشترك يطلق على عدة معانٍ، منها[٤]:

١. الغريزة التي في الإنسان، والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان، ويتهيّأ بها لدَرْك العلوم النظرية؛ فبها يعلم، وبها يعقل، وبها يميز، وبها يقصد المنافع دون المضارّ[٥].

=

(٤٧٤٦)؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضائل القرآن وما يتعلق به، ١/٥٤٥، حديث رقم (٧٩١). عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(١) ابن فارس، أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، مادة "عقل" ٤/٦٩ وما بعدها.

(٢) المحاسبي، الحارث بن أسد: شرف العقل وماهيته، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ص٢٤.

(٣) ينظر: زكريا بن محمد الأنصاري (ت٩٢٦هـ)، الحدود الأنيقة التعريفات الدقيقة، تحقيق مالك مازن (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤١١هـ-١٩٩١م)، ٦٧؛ وحسن سالم مقبل: العقل: دراسة مقاصدية في المحافظة عليه من حيث درْء المفاسد والمضارِّ عنه (في ضوء تحديات الواقع المعاصر)، بحث غير منشور، ص٧.

(٤) الغزالي: المستصفى في أصول الفقه، مصدر سابق، ص٢٠؛ وحسن سالم مقبل: العقل: دراسة مقاصدية مرجع سابق، ص٨.

(٥) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوى، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١٤٠٤هـ، ٣/٣٣٨؛ والغزالي، محمد بن محمد: شرف العقل وماهيته، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ص٥٨. والماوردي،

٢. العلوم الضروريَّة، التي تُلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداء، ولا تنفك عن ذاته؛ مثل العلم بأن الكل أكبر من الجزء، والعلم بأن لكل حادث سبباً وهذه العلوم تشمل جميعَ العقلاء[١].

٣. العلوم المستفادة من التجارِب، والمكتَسَبَةُ بواسطة العقل. وهذا العقل يُعدُّ نتيجةً للعقل الغريزيّ، وليس لهذا حدٌّ؛ لأنَّه ينمو إنْ استُعمل وينقُص إنْ أُهمل[٢]؛ قال الغزالي: "اسم العقل مشترك يطلق على عدة معانٍ؛ إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيّأ بها الإنسان لدَرْك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى إنْ مَنْ لم تحنّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يُسمى عاقلاً.." [٣].

والعقل بهذا المعنى ليس عضواً من أعضاء الجسم، وإن كانت له علاقة جوهرية بأحد أعضاء الجسم، وهو الدماغ ووسائل الإدراك التي تمده بالمعلومات (الحواس)، والجهاز العصبي الذي يقوم بوظيفة الاتصال بين هذه الوسائل والمخ[٤]، فكأن العلوم الضرورية الفطرية تمثل الوجه المعنوي للعقل، والدماغ يمثل الخلفية المادية له، فإذا ذكر العقل إذن ذكر هذان البعدان فيه[٥].

ولعل ما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن لفظ "العقل" بصيغة المصدر،

=

علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين (مكة المكرمة: دار الباز، د. ط، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م)، ص٦.

(١) الغزالي: شرف العقل وماهيته، مصدر سابق، ص٥٩. والماوردي، أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص٧.

(٢) الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ٤/٨٥. والماوردي، مصدر سابق، ص٧. والغزالي، مصدر سابق، ص٦٠.

(٣) الغزالي: المستصفى في أصول الفقه، مصدر سابق، ص٢٠.

(٤) عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ١٤٣.

(٥) النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص ١٢٦-١٢٧.

وإنما ذكر الفعل بعدة صيغ هي: "عقلوه، تعقلون، يعقلون، نعقل، يعقلها"[١]، ولو جاء التعبير في القرآن الكريم بلفظ المصدر "العقل" لربما فهمنا أنه عضو كباقي الأعضاء البدنية، ولكن مختلف اشتقاقات فعل "العقل" تشير إلى أنه وظيفة من الوظائف القلبية، كما في وصفه تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴿١٧٩﴾﴾[٢][٣]. وهذا يشير إلى فاعلية العقل وقدرته على التمييز بين الأضداد، كتمييزه بين الحق والباطل، والصحيح والسقيم، والخير والشر، والمصلحة والمفسدة، والممكن والمستحيل[٤]

ثانياً: مفهوم مقصد "حفظ العقل":

قال ابن عاشور: "ومعنى حفظ العقل: حفظ عقول الناس من أن يدخل عيها خلل؛ لأن دخول الخلل على العقل مؤد إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف ..."[٥].

ويحدد النجار المقصود بحفظ العقل بأنه: "تشريع أحكام من شأنها أن تحفظ للعقل قوته التي بها يقدر على أداء مهمته، وذلك إما بتيسير عوامل القوة التي تنميه وتزكيه وترفع من طاقته في الإدراك الدقيق والحكم الصحيح، أو بدفع عوامل الضعف التي تعطل نموه وتشلُّ طاقته"[٦].

---

(١) انظر على سبيل المثال : البقرة، الآية: ٧٥، وآل عمران، الآية: ٦٥، والمائدة، الآية: ٥٨، والعنكبوت، الآية: ٤٣، والملك، الآية: ١٠

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٣) حسن سالم مقبل: العقل: دراسة مقاصدية، مرجع سابق، ص٩-١٠.

(٤) راجع: السيد محمد أيازي: مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتها دراسة في سبل اكتشاف الملاكات، تعريب علي عباس الوردي (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،ط١، ٢٠٠٩م) ٣٨.

(٥) مقاصد الشريعة، ص٧٨.

(٦) انظر: النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ١٢٨.

ويعطي نور الدين الخادمي تصوراً عاماً عن مدلول حفظ العقل بأنه: "صون العقل، وتقرير دوره الاستخلافي ورسالته الحضارية الكونية في إجراء قوانين الأقيسة والموازنة والتجارب، وفي ممارسة ضروب التفكير والتأمل والاعتبار والتأمل، وفي اسنباط واستخراج أفضل القيم وأتم الفضائل، وأحسن المناهج لدفع مسيرة الحياة، وجلب المصالح الإنسانية في العاجل والآجل، وفق تعاليم الوحي ومقتضيات الأخلاق والأعراف والعادات الحسنة النبيلة التي قررتها الفطرة السليمة والعقول الراجحة والتجارب الناجحة"(١).

وعلى هذا يمكن القول بأن مفهوم مقصد حفظ العقل يعني: رعاية العقل وتنميته، وحفظه بشقيه المادي والمعنوي من التلف الكلي أو الجزئي، على وجه يمكنه من أداء وظيفته في الحياة.

وبما أن لمفهوم العقل بعدان: بعد حسي، وبعد معنوي، فكذلك مفهوم مقصد "حفظ العقل" له جانبان: حسي ومعنوي، فحفظ الجانب الحسي يكون بالمحافظة على سلامة المخ والحواس والجهاز العصبي واجتناب ما يؤدي إلى إتلافها من كل مسكر ومخدر، وعلاج ما قد يطرأ عليها من أمراض نفسية وعصبية وعقلية. وحفظ الجانب المعنوي: يكون باكتساب المعارف والمهارات اللازمة لقيام العقل بوظائفه، التي لا تقتصر على ما يتعلق بالعقيدة والعبادة، وإنما تشمل كذلك ما يعبر عنه في لغة التربية الحديثة بالتعليم الأساسي مما يعتبر من فروض الأعيان. كما يشمل مفهوم الحفظ المعنوي أيضاً اجتناب السلوكيات المؤدية لتعطيل وظيفة العقل أو التشويش عليها،

(١) أبحاث في مقاصد الشريعة (بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، ط١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م) ص٢٩٣.

كاتباع الهوى والتقليد الأعمى، والجدل والعناد، والمكابرة مما يتنافى مع التفكير العلمي[١].

ثالثاً: أهمية مقصد حفظ العقل ومكانته:

يكتسب مقصد حفظ العقل أهميته من أهمية "العقل" موضوع الحفظ، والعقل أسمى شيء في الإنسان، وأبرز ميزة وصفة تميزه عن بقية الحيوان.. وهو أعظم منحة من رب العالمين للإنسان، ليرشده إلى الخير، ويبعده عن الشر، ويكون معه مرشدًا ومعينًا، ومن مظاهر اهتمام الشارع بالعقل:

[أ] **التنويه بشأنه**: فقد نوه بشأنه القرآن الكريم وأكثر من ذكره، حيث وردت اشتقاقات مادة "عقل" بلفظها في (٤٩) موضعاً من القرآن الكريم، كما وردت بمعناها من ألفاظ "الفؤاد" و"القلب" جمعاً وإفراداً، وبصفات العقل ووظائفه، مثل: "التفكر" "والتذكر" و"التدبر" في أكثر من مائتي موضع في القرآن[٢]، فما أكثر الألفاظ التي تدل على ضرورة التدبر، وتحث على التفكير في القرآن الكريم، أمثال: لعلكم تعقلون، لعلكم

---

(١) عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١٤٣- ١٤٤.

(٢) **انظر على سبيل المثال**: كلمة "**فؤاد**" في: الأنعام: ١١٠، وهود: ١٢٠، والإسراء: ٣٦، والفرقان:٣٢، والقصص:١٠، والنجم: ١١. ومشتقات "**القلب**" في: البقرة: ٩٧، ٢٠٤، ٢٦٠، ٢٨٣، وآل عمران: ١٥٩، والأنفال: ٢٤، والنحل: ١٠٦، والكهف:٢٨، والنور: ٣٧، والشعراء:٨٩، ١٩٤، والقصص: ١٠، والأحزاب: ٤، و٣٢،والصافات: ٨٤، وغافر: ٣٥، والشورى: ٢٤، والجاثية: ٢٣، والفتح:١٢. ومشتقات "**فكر**" في: البقرة:٢١٩، وآل عمران: ١٩١، والأنعام: ٥٠، والأعراف: ١٧٦، ويونس: ٢٤، والرعد: ٣، والنحل:١١، والروم:٨، وسبأ:٤٦، والزمر:٤٢، والجاثية: ١٣، والحشر: ٢١، والمدثر: ١٨. ومشتقات "**التذكر**" في: البقرة: ٤٠، وآل عمران: ٧، والمائدة: ٧، والأنعام: ٤٤، والأعراف: ٢٦، والأنفال: ٥٧، والتوبة: ١٢٦، ويونس: ٣، وهود: ٢٤، والرعد: ١٩، وإبراهيم: ٢٥، والنحل: ١٣، والإسراء: ٤١، وطه: ٣، والأنبياء: ٨٤، والمؤمنون: ٨٥، والنور: ١، والفرقان: ٦٢، والنمل: ٦٢، والقصص: ٤٣، والسجدة: ٤، وفاطر: ٣٧.

تتفكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يذكرون، لعلهم يفقهون، لو كانوا يعلمون، إن كنتم تعلمون، أفلا تعقلون، أفلا يبصرون، أفلا ينظرون، أفلم يدبروا ..، والعالمون، وألوا الألباب، وألوا الأبصار.

ومأ يؤخذ من جميع الآيات القرآنية التي وردت الإشارة فيها الإشارة إلى العقل أنه لايرد ذكره إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب الرجوع إليه، والعمل بمقتضاه، ممايؤكد على أهمية استخدام العقل وأدواته في الإسلام، وضرورة إعماله بالتفكر والتدبر والاعتبار في فهم آيات الله الكونية والتشريعية.

[٤] **العقل مظهر التكريم ومناط التكليف**: فالعقل هو مظهر تكريم الله وتفضيله للإنسان، وبه استحق أن يكون خليفة في الأرض، وأن يُسخَّر له ما في السماوات والأرض والكون، فهو "آلة الفهم وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف وملاك أمور الدين والدنيا"[(١)]. قال القرطبي رحمه الله: "والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله، ويفهم كلامه"[(٢)].

والعقل أيضاً مناط تكليف الإنسان وتحميله المسؤولية؛ إذ به الإدراك، وبه التفريق بين الفضيلة والرذيلة، والتمييز بين الخير والشر، وبين الطيِّب والخبيث، فهو محل التكاليف الشرعية ويظل الإنسان مكلفاً مسؤولاً مادام عاقلاً، فإذا فقد العقل لم يعد مؤهلاً لتحمل المسؤولية؛ ويسقط عنه التكليف، وفي الحديث: (**رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل**)[(٣)].

---

(١) الغزالي، شفاء الغليل، ص١٠٣.

(٢) تفسير القرطبي ٢٩٤/١٠.

(٣) أخرجه أبوداود في كتاب الحدود، باب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا، ٤٤٣/٤، حديث رقم (٤٤٠٠) –

[٣] العقل هو أحد الضروريات والكليات الخمس في الشرائع كلها، والتي لا تقوم الحياة في الأرض ولا تستقيم أحوالها بدون حفظها، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ فـ"لو عدم العقل لارتفع التدين"(١)، هذا رغم أن العقل جزء من النفس لا ينفصل عنها بحال، وكل أمر بالمحافظة على النفس يتضمن الأمر بالمحافظة على العقل لأنه جزء منها، ومع ذلك اعتبر حفظه ضرورة قائمة بذاتها، ومقصداً مستقلاً إلى جانب مقصد "حفظ النفس" المتضمن له. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية التي يوليها التشريع الإشلامي لـ"حفظ العقل" من بين سائر مكونات النفس الإنسانية، لكونه جوهر الإنسانية، وسر تميزها وتفردها بالتكريم والتكليف.

المطلب الثاني

وسائل المحافظة على مقصد حفظ العقل

وسائل تحقيق مقصد "حفظ العقل" وتحصيله لا تختلف عنها في مقصد "حفظ النفس"؛ إذ إن وجود العقل لا دخل للإنسان فيه، وإنما هو مجرد جزء من إيجاد النفس، وذلك منحة وهبة من الله الخالق البارئ، وليس للعقل أحكام خاصة به بالذات، وإنما أحكامه أحكام النفس والجسم عامة، وربط الله تعالى به التكليف،

=

(٤٤٠٥)؛ والنسائي في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، ١٥٦/٦، حديث (٣٤٣٢) ؛ وابن ماجه في كتاب الطلاق، بَابُ طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ، (٦٥٨/١)، حديث (٢٠٤١) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في تعليقه على أحاديث السنن الثلاثة.

(١) الشاطبي: الموافقات، مصدر سابق، ١٧/٢.

مع الصلة الوثيقة بين النفس والعقـل. كما أن المحافظة على مقصد "حفظ العقل" هي الأخرى امتداد للمحافظة على أصله الذي هو جزء منه "حفظ النفس"، ولكنه يختص بأحكام روعي فيها تنمية العقل ورعايته بالمحافظة عليه بوجه خاص، إلى جانب وسائل رعاية "النفس" التي هو أحد أهم مكوناتها.

وبما أن العقل هو طاقة ذات بعدين: مادي ومعنوي فإن حفظه لا يكون إلا بحفظ هذين البعدين فيه، ولذلك جاءت شملت الأحكام الشرعية الهادفة إلى حفظه بحفظ هذين الجانبين.

الفرع الأول: الوسائل المادية للمحافظة على العقل

فمن هذه الوسائل والأحكام التي روعيت فيها المحافظة على العقل في المقام الأول: المحافظة على العقل وصيانته من كل ما يفسده مادياً: فقد وضعت الشريعة الإسلامية من التشريعات ما يكفل سلامة العقل وحيويته، متحذة في ذلك سبيلين:

الأول: سبيل الإجراءات الوقائية المتمثلة في التحريم المطلق والمنع القاطع من تناول كل المواد التي من شأنها إفساد العقل، أو تبديد إدراكه، أو تعطيل قدرة التمييز فيه أو إتلافها، أو الحدِّ من القدرات والوظائف العقلية، سواء أكان تناول هذه المواد عن طريق الأكل أو الشرب، أو الحقن بالإبر أو التدخين أوغيرها، وسواء أكانت الكمية المتناولة قليلة أم كثيرة، ويشمل ذلك: الخمر وما يلحق بها من المسكرات والمخدرات والمفترات بمختلف أنواعها ومسمياتها، مادامت تلتقي كلها عند إفساد العقل، ووصفها الجامع الإضرار بالإدراك، وتندرج جميعها تحت بند

الخبائث التي حرمها الله بقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾[١]. وهي كلها رجس من عمل الشيطان، لقوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾[٢]، إذ كما في الحديث: **(كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)**[٣]، **"وما أسكر كثيره فقليله حرام"**[٤].

وكما أن الشرائع اتفقت على تحريم الخمر والمسكرات الضارة بالعقل، فقد أدركت البشرية جمعاء ضرر هذه المواد السامة، وإن اختلفت في سبل معالجتها والاتقاء من شرها؛ إذ يترتب عليها من المفاسد الاجتماعية التي تفسد الدين والخلق، وتفكك أوصال المجتمع بالعداوة والقطيعة، ما صرح به المولى ﷻ في تعليل تحريم الخمر وملحقاتها بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾[٥]. قال ابن تيمية: " فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة، اللذين كل واحد منهما إما واجب وإما مستحب، من أعظم الفساد"[٦].

الثاني: سبيل الإجراءات العقابية المتمثلة في تشريع عقوبة حدَّ شرب الخمر،

---

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

(٢) سورة المائدة: الآية ٩٠.

(٣) مسلم: صحيح مسلم، كتاب الأشربة باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام. رقم الحديث ٢٠٠٣. ١٥٨٧/٣. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٤) الترمذي، كتاب الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رقم الحديث: ١٨٦٥، ٢٩٢/٤. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٥) سورة المائدة: الآية ٩١.

(٦) مجموع الفتاوى٢٢٧/٣٤.

والعقوبات التعزيرية الأخرى لمن يتناول هذه المشروبات الكحولية الضارة، وردعه، فقد اتفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، وإن اختلفوا في مقداره[١].

الفرع الثاني: الوسائل المعنوية لحفظ العقل

لم يكن اهتمام الأصوليين وعلماء المقاصد كثيراً بالحفظ المعنوي للعقل، بالمقارنة مع اهتمامهم للحفظ المادي له، واقتصروا في الأغلب على التمثيل بتحريم الخمر، وقد بدأ الاهتمام بالحفظ المعنوي للعقل في تنام لدى المقاصديين المعاصرين[٢]، ومن أهم وسائل المحافظة المعنوية

---

(١) ذهب الأحناف ومالك والثوري: إلى أنه ثمانون جلدة، وهو رواية عن الإمام أحمد، لإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف: "اجعله كأخف الحدود ثمانين"، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن علياً ﷺ قال في المشورة: " **إذا سكر: هذى، وإذا هذى: افترى، فحدوه حد المفترى**". أخرجه النسائي في السنن الكبرى٢٥٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٠٨؛ والدارقطني ١٥٧٣؛ والشافعي في مسنده، ص٢٨٦. وذهب الشافعي: إلى أن الحد أربعون جلدة، لان علياً جلد الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال: "**جلد رسول الله ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي** ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ، ١٣٣١٣، حديث رقم (١٧٠٧). وعن أنس قال: **أتي رسول الله ﷺ برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين. ثم أتي به أبو بكر، فصنع مثل ذلك. ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود. فقال ابن عوف**: "**أخف الحدود ثمانون**"، فضربه عمر، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٧٠٣. وفعل الرسول ﷺ حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ﷺ وأبي بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الامام، ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثمانين، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين. انظر: السيد سابق، فقه السنة ٣٩٥٣- ٣٩٦؛ وعبد القادر عودة: التشريع الجنائي في الإسلام (دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت) ٢٠٨٢- ٢٠٩.

(٢) انظر مثلاً: يوسف العالم، المقاصد العامة، مرجع سابق، ص٣٥١ وما بعدها؛ ومحمد سعيد اليوبي: مقاصد الشريعة الإسلامية له، مرجع سابق، ص٢٣٥-٢٣٦؛ وعطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة، =

على مقصد حفظ العقل: تنميته بالعلم، وتحريره من المؤثرات الخارجية والداخلية.

أولاً: تنمية العقل بالعلم:

من أهم الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنمية العقل أنَّها جعلت طلب العلم فريضة، ففي الحديث (**طلب العلم فريضة على كل مسلم**)(١)، وأتت بمحو الأمية والحث على إجادة وسائل المعرفة من القراءة والكتابة بقوله تعالى: ﴿ٱقۡرَأۡ﴾ ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥﴾(٢). وفضَّلت العلماء على غيرهم، بقوله تعالى: ﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ﴾(٣)، وقوله ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾(٤). وقد بين العلماء مراتب العلوم التي ينبغي أن يترقى بها العقل، ويتحلى بها الإنسان، بناء على أهميتها، فمع أن كل علم نافع دينياً كان أو دنيوياً مطلوب التحصيل شرعاً، إلا أن من العلوم ما يكون تعلمه فرض عين، ومنها مايكون فرض كفاية؛ ولذلك قسموها إلى هذين النوعين(٥):

=

مرجع سابق، ص١٦١-١٦٢؛ والنجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص ١٣٠ -١٤٠؛ وعبد النور بزا: مصالح الإنسان، مرجع سابق، ص٢٦٧ وما بعدها.

(١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، ١/٨١، حديث (٢٢٤) من حديث أنس ﷺ، وله طرق كثيرة. وصححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه، وفي صحيح الترغيب والترهيب (لرياض: مكتبة المعارف، د. ط، د. ت) ١/١٧.

(٢) سورة العلق : الآيات من ١-٥ .

(٣) سورة الزمر : الآية (٩) .

(٤) سورة آل عمران: الآية (١٨) .

(٥) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ١/١٢١ وما بعدها؛ والقنوجي، صديق بن حسن: أبجد العلوم، تحقيق عبد الجبار زكاز (بيروت: دار الكتب العلمية، دون طبعة، ١٩٧٨م) ١/١٠٩؛ ومحمد الزحيلي:

[١] **العلوم العينية**: وهي ما أوجب الشرع تعلمه على كل شخص ذكراً كان أو أنثى في خاصة نفسه، كما أوجب على المجموع العمل به، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، كأصول الاعتقاد، وأحكام الشعائر التعبدية، وأمهات الفضائل، وكبائر المخالفات، وكل ما لانيابة فيه، مما لا يعذر أحد بجهله وهو قادر على تعلمه من مختلف العلوم العينية.

[٢] **العلوم الكفائية**: وهي الفروض الكفائية التي لا يُستغنى عنها في قوام أمر الدنيا والدين، وإقامة مصالح الإنسان ومقاصد الشرع؛ مثل: العلوم المتعلقة بفهم الكتاب والسنة وحفظهما من التحريف والتبديل، وصيانة العقائد بإقامة البراهين عليها وإزالة الشبه عنها، ومعرفة الأوقات والفرائض والأحكام الفرعية، وحفظ الأبدان والأخلاق والسياسة، وغير ذلك من العلوم التي لا بد للأمة من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في مختلف المجالات والتخصصات، كالزراعة، والصناعة، والتجارة والحكم والقضاء، والإدارة والطب، والهندسة، والرياضايات، والمعلومات والصحة، والتعليم والدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، وغير ذلك من المؤسسات والوظائف الكفائية، وما لم توفر الأمة الاكتفاء الذاتي الضامن لمختلف المصالح الخاصة والعامة في كل ذلك تصبح آثمة ومقصرة في مجموعها، كما هو حالها اليوم[1].

وبتوفير العلم والمعرفة بشقيها العيني والكفائي تتحقق صيانة العقل من الإصابة بأخطر الأمراض العقلية على الإطلاق، وهو مرض الجهل والأمية الذي ما

=

حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٦٩ وما بعدها؛ وعبد النور بزا: مصالح الإنسان، مرجع سابق، ص٢٦٩؛ ويوسف العالم: مرجع سابق ٣٥٠؛ وجمال الدين، مرجع سابق، ص١٦٢؛ والقرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (القاهرة: مكتبة وهبة، ط٣، ١٩٩٧م) ص٧٥.

(١) عبد النور بزا: مصالح الإنسان، مرجع سابق، ص٢٦٩؛

انتشر في أمة إلا وكان مصيرها التخلف والانحطاط والتبعية لمن يملك ناصية العلم، ولو في جانبه التقني المحض، كما هو واقع حال الأمة مع الدول الصناعية الغربية، وهو ما لا سبيل إلى تداركه إلا بالاستعداد الجاد للقراءة والتعلم والإدمان على طلب المعرفة والتبحر في العلوم بمختلف أنواعها استجابة للأمر الإلهي بالقراءة في سورة العلق آنف الذكر[١].

وحفظ العقل بتميته بالعلم والتعلم كما يشمل التعلم الاستيعابي "الذي تنكشف به الحقائق الموضوعية سواء كانت متعلقة بالغيب أو بالكون أو بالإنسان، بحيث يحصل في العقل جملة من تلك الحقائق تعكس الواقع في تلك المجالات في الوعي العقلي"[٢]، يشمل كذلك التعلم التفكُّري الذي يتجاوز مجرد استيعاب الحقائق إلى التامل فيها تأملاً عميقاً، في أسبابها وعللها، وأبعادها ودلالاتها، وعلاقاتها ببعضها، ومآلاتها واستثماراتها، بحيث يصبح العقل من خلال هذا التفكر قادراً على التصرف في ذلك المخزون من العلوم والمعارف في المجرى العملي للحياة، "وهو وضع تسقط فيه كثير من العقول التي تستوعب علماً كثيراً، ولكنها لا تسفيد منه في واقع الحياة إلا شيئاً قليلاً"[٣].

ولكي يؤتي هذان النوعان من التعلم الاستيعابي والتفكري أُكُلهما في تنمية مدارك العقل وترقيته، لابد لهما من ضميمة أخرى هي ثالثة الأثافي، موسومة بـ"التعلم المنهجي" أو "منهج التفكير العلمي"؛ وذلك بـ"تمرين العقل على أن تكون حركته الفكرية جارية وفق قواعد منهجية من شأنها أن تعصمه أكثر ما يمكن من الوقوع في الخطأ، وأن توجهه أكثر ما يمكن إلى الحقيقة"[٤].

---

(١) المرجع السابق، ص٢٧٠.

(٢) النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١٥٣.

(٣) المرجع السابق، ص١٣٦-١٣٧.

(٤) المرجع السابق، ص١٣٨.

ثانياً: تحرير العقل من المؤثرات الخارجية والداخلية[١]:

لقد حافظ الشرع الإسلامي على العقل، وصانه من كل ما يفسده معنوياً، فشرع له من الأحكام ما يحفظه ويصونه من كلّ المؤثرات التي من شأنها الإضرار به، أو الحد من طاقته، سواء كانت هذه المؤثرات نابعة من داخل لنفس، أو كانت قيوداً تفرض عليها من الخارج.

أ. **تحرير العقل من المؤثرات الداخلية:**

وذلك بتحريره من المعوقات الداخلية الناشئة من ذات الإنسان، فقد أمر الشارع بدفع الهوى النفسي على اختلاف أنوعه وأشكاله: من أنواع هوى الشهوات والملذات المادية، وأشكال هوى العواطف والرغبات النفسية، مما يشكل سحباً كثيفة دون البحث عن الحق والحقيقة، وحاجزاً منيعاً أمام اتباع الحجة والبرهان، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾[٢]، ويلحق بالهوى في تحريم الشريعة له كل ما من شأنه تكبيل العقل عن التفكير الحر من بعض الخرافات والأوهام التي تجعل العقل يتجه في البحث عن الحقيقة إلى غير مظانها الصحيحة، مثل: التطير والتنجيم وأنواع الشعوذة، قال: تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ ﴾[٣].

ب. **تحرير العقل من المؤثرات الخارجية:**

ويكون ذلك بحفظ العقل الإنساني ووقايته من مختلف الأمراض العقلية،

---

(١) ينظر: النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١٣٠ وما بعدها.
(٢) سورة الأنعام، الآية (١١٩).
(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣١.

وتحصينه وبنائه بما يكسبه المناعة العلمية ضد كل الأضرار الفكرية الوافدة عليه من مختلف المدارس الفلسفية، والتيارات الإيديولوجية، والمعتقدات الخرافية، والآراء الهلامية، ويسعفه بالقدرة على فهمها واستيعابها وتقويمها، وفرز السليم من الزائف فيها؛ عملاً بقاعدة : كل ما جاءنا عن غيرنا نظرنا فيه، فما كان منه نافعاً موافقاً للحق قبلناه وسررنا به وشكرنا أهله، وما كان منه غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرنا أصحابه(١)، متى كان لهم عذر، وإلا كشفنا أباطيلهم، ودحضنا دعاويهم، متى وجدناهم مغرضين يتربصون بنا الدوائر؛ لأن الانحرافات الفكرية أشد خطراً على العقول مما سواها(٢)، ولا سيما إذا كانت تصوب سهامها على جيل الشباب والمراهقين ممن لم يبلغوا النضج الفكري، ولم تشتد ملكاتهم الإدراكية للفرز بين صحيح الآراء من سقيمها؛ فعندها تتفاقم المخاطر على الأمة، كما لا يخفى على ذي لب، وتتعاظم المسؤوليات في وجوب الوقاية من هذه الشرور أكثر من أي وقت مضى.

ومثل ذلك مؤثرات على وظيفة العقل في التفكير السليم، ناتجة من قيود العادات والتقاليد الفاسدة التي يسلطها المجتمع على أفراده؛ إذ تشلُّ حركة الفكر عند النظر في القضايا المطروحة عليه، لينتهي إلى ما يوافق تلك العادات والتقاليد، وهو ما أغلظ القرآن الكريم النكير عليه، وأمر بالتحرر منه مطلقاً ﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ٢٣﴾

(١) ابن رشد، فصل المقال ، مرجع سابق، ص١٢-١٣.
(٢) عبد النور بزا: مصالح الإنسان ، مرجع سابق، ٢٧١.

قَلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴾[1].

كما أوجب الشرع التحرر من كل سطوة خارجية تعوق الفكر عن أن يتجه الاتجاه الصحيح، وذلك مثل: سطوة السلطان السياسي، أو الكهنوت الديني، أو المصادر والمناهج التي تفسد العقل البشري معنوياً، وتغذيه بالغلو والتطرف، أو بالأفكار والعقائد المنحرفة الفاسدة، أو تأثيرات الشعوذة والعرافة والسحر ونحوها. فعلى الإنسان أن يتحرر من كل هذه المؤثرات التي تقيد عقله مهما كان نوعها لتكون حركته الفكرية خاضعة فقط لما تلزمها به القواعد المنهجية للنظر. وقد تصل قوة الوجوب لتحرير العقل من هذه السطوة إلى وجوب الهجرة من الدائرة الجغرافية التي تكون ضاربة فيها[2]، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ ﴾[3].

(١) الزخرف، الآية : ٢٣ - ٢٤

(٢) النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مصدر سابق، ص١٣١- ١٣٢.

(٣) النساء: ٩٧

المبحث الثاني

أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حقوق الإنسان

تمهيد:

في المبحث الأول من هذا الفصل تناولنا مفهوم مقصد حفظ العقل ووسائل تحقيقه والمحافظة عليه المادية والمعنوية، والتي كانت تتلخص في: تنمية العقل بالعلم، وتحريره من القيود والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تحول بينه وبين أداء وظيفته (التفكير) على الوجه الأكمل.

وفي هذا المبحث نتناول أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان المتعلقة بمقصد حفظ العقل، تتمثل في: حق الإنسان في التفكير وحرية الفكر، سواء كان التفكير متعلقاً بالتدين والاعتقاد، أو بالبحث والاختيار لكشف الحقائق ومعرفة أسرار الكون والاستفادة مما فيه، وحقه كذلك في حرية التعبير والدعوة إلى الخير، وقبل هذا وذاك حقه في التعليم والتعلم.

وقد سبق تناول حق حرية العقيدة في فصل مقاصد العقائد من الباب الثاني من هذا البحث، ويتناول هذا المبحث: حق التربية ولتعليم، وحق التفكير وحرية الفكر، وحق إبداء الرأي وحرية التعبير، ولذلك ينقسم هذا المبحث إلى المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التربية والتعليم.

المطلب الثاني: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التفكير وحرية الفكر.

المطلب الثالث: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق إبداء الرأي وحرية التعبير.

المطلب الأول

أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التربية والتعليم

إذاكان العقل من أهم خصائص الإنسان التي تميز بها عن غيره من الكائنات، وبه كان التكريم والتكليف، وجعلت الشريعة الإسلامية حفظه من مقاصد تشريعها، وكان ذلك الحفظ لن يتأتي، ولايتحقق ذلك المقصد إلا برعاية العقل وتنميته بالعلم والمعرفة؛ فإن أول حق للإنسان وأول واجب عليه، يترتب على هذا المقصد هو حق التربية والتعليم وواجب التعلم.

وحق التعليم وواجب التعلم ثابت لكل إنسان على نفسه أولاً؛ إذ إن (**طلب العلم فريضة على كل مسلم**)[1]، ثم هو أيضاً حق وواجب ثابت للطفل على والديه وأولياء أمره داخل الأسرة وخارجها، ثم تتوسع دائرة المسؤولية إلى المجتمع والدولة، فهما مسؤولان عن حفظ وحماية عقل الأمة من أمراض الجهل والتخلف المعرفي؛ إذ الجميع مندرج تحت التوجيه النبوي (**كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته**)[2].

ولذلك فإن من أهم مسؤوليات الدولة، وأوجب واجباتها، إقامة المؤسسات التعليمية والتربوية القادرة على توفير حق التربية والتعليم للجميع، وكذلك

---

(١) تقدم تخريجه في ص٢٨٥.

(٢) تقدم تخريجه في ص١٢٥ من هذا البحث.

مؤسسات المجتمع: ابتداء من مؤسسة الأسرة، ومروراً بسائر مؤسساته المختلفة، ويترتب واجب رعاية حق التعليم على كل بحسب المسؤولية المنوطة به. وهذا أمر مقرر في نصوص الشريعة، ومن الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تدليل أو إثبات، وسبق تناول أطراف منه في المبحث الأول من هذا الفصل.

وبصفة عامة فإن التقصير في حق التربية والتعليم لناشئة الأمة الخليفة في الأرض، من قبل المسؤولين عن مؤسسات المجتمع والدولة، أوالتقاعس عن واجب التعلم من قبل الأفراد، هو في الحقيقة تقصير وتقاعس عن تحقيق مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وتفريط في مصلحة من آكد المصالح الإنسانية على الإطلاق، ويستلزم ذلك التقصير التأثم بدرجات متفاوتة، حسب درجة وجوب نوع التعليم المقصر فيه، وهو ما يترتب عليه الخلل في أداء الوظيفة الإنسانية الأولى، التي هي إدارة الحياة على نحو يحقق مقاصد الشرع ومصالح الإنسان.

حق التربية والتعليم في الوثائق والإعلانات الدولية:

أولاً: حق التربية والتعليم في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

وكما أن حق التعليم وواجب التعلم مقرر في الشرع ومقاصده، فهو كذلك مركوز في الفطرة الإنسانية السليمة، ولذلك فإقراره محل إجماع بين الشرائع والنظم والقوانين البشرية، ولذلك جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر حق التعليم في المادة السادسة والعشرين منه على النحو الآتي[1]:

"١- لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى

(١) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة السادسة والعشرون، الفقرة (١)، (٢).

والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة".

"٣- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب...".

ثم جاءت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فأكدت ما جاء في هذه المادة من أحكام في المادة الثالثة عشرة منها، ثم أنشأت منظمة الأمم المتحدة هيئة "اليونسكو" فيها لرعاية الأمور التعليمية والثقافية.

ثانياً: حق التربية والتعليم في الإعلانات الإسلامية لحقوق الإنسان:

أ. الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

نص في المادة التاسعة منه على الآتي[1]:

"أ. طلب العلم فريضة، والتعليم واجب علي المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية".

"ب. من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية

(١) الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، المادة التاسعة، الفقرة: (أ)، (ب).

متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها".

ب. البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام[١]:

وأكد أيضاً البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام في المادة الواحدة والعشرين منه على: أن التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، كما أن البر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد، وأن التعليم حق للجميع، وطلب العلم فريضة على الجميع ذكوراً وإناثاً على السواء، وأن التعليم حق لغير المتعلم على المتعلم، وعلى المجتمع توفير فرص متكافئة في التعلم للجميع، ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدراته.

المطلب الثاني

أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التفكير وحرية الفكر

أولاً: مفهوم حق التفكير وحرية الفكر:

التفكر والفكر بمعنى واحد، وهو وظيفة العقل الأساسية؛ ولذلك عرف الجرجاني الفكر بأنه: "ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول"[٢]، والتفكير من طبائع الإنسان ومزاياه التي يمتاز بها عن كثير من المخلوقات، وهو أثمن مواهبه، وأعظمها أثراً في مظاهر مدنيته، وانطلاقه دليل الحضارة وسبيل العلم والهداية[٣].

وحرية الفكر تعني: حق كل فرد في التفكير بحرية وبمنأى عن المؤثرات،

---

(١) البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، المادة المادة الواحدة والعشرون، الفقرات: (٢)، (٣).

(٢) التعريفات، ص ١٧٦.

(٣) صبحي المحمصاني: أركان حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١١٩.

واعتناق المبدأ أو المعتقد الذي يهديه تفكيره إليه باعتباره عين الحقيقة والتعبير عن ذلك صراحة[١].

ومعنى ذلك أن عقل الإنسان في ممارسته لوظيفته الأصيلة من أجل معرفة الحقيقة يجب أن يكون منطلقاً من أي قيد أو تأثير يحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة التي يسعى إليها؛ إذ في هذه الحرية تقوية للعقل ورفع لكفاءته في أداء مهمة الكشف عن الحقيقة وتوظيفها في صالح الإنسان[٢].

وحرية الفكر هي أساس الحريات، ومنها تنبثق سائر الحريات الفكرية، مثل: حرية العقيدة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التعليم، والاجتماع، والصحافة وغيرها[٣].

ثانياً: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التفكير وحرية الفكر:

تتجلى رعاية الإسلام ومقاصده لحق التفكير من خلال جعل التفكير فريضة دينية وليس مجرد حق، فالإسلام لم يجعل هذه الحرية من المباحات التي يباشرها الإنسان متى شاء، ويتركها متى شاء، بل جعلها حقاً لله على الإنسان، فالمصابون بكسل التفكير، واسترخاء العقل، عصاة في نظر الإسلام، تتفاوت معاصيهم بمقدار ما يترتب عليها من اضطراب الصلات الإنسانية بالله وبالحياة، وتبدأ حرية التفكير، بل واجب التفكير من علاقة المسلم بدينه نفسه، فإن قوام الإسلام ولب رسالته كتاب مفتوح ميسر للذكر، مطلوب من الأمة أن تتدبره وأن تستفيد منه

(١) هاني الطعيمات، مرجع سابق، ص١٥١.
(٢) النجار، مقاصد الشريعة، مرجع سايق، ص٣٠.
(٣) ساجر الجبوري، حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالميةمرجع سابق، ص١٥٥.

شرائعها جميعاً[١]، وهذه من أهم وظائفها تجاه دستورها، كما بين الله تعالى في غير ما آية، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[٢]. وقال جل شأنه: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾[٣].

وحرية التفكير لها بعدان: بعد عقائدي يتعلق بالبحث عن الحقائق الكونية والغيبية التي يصعب على العقل البشري الاستقلال بإدراك حقائقها، ويندرج ذلك في ما تقدم في حرية العقيدة. وبعد آخر علمي يرتبط بالاجتهاد العلمي والابداع المعرفي في حدود إمكانات العقل البشري، سواء أكان ذلك في العلوم الشرعية أو الكونية والطبيعية والإنسانسة بصورة عامة، وهذا البعد أيضاً ذو صلة قوية بحرية الرأي؛ إذ إن الابداع المعرفي لن يترعرع ولن يؤتي أكله إلا في ظل توافر حرية إبداء الرأي. ولذلك سيأتي الحديث عنه في المطلب الثالث.

وحرية التفكير غير مقيدة في الإسلام إلا بكونها في حدود إمكانيات العقل المادية دون الغيبية، ثم بتنظيم الأنظمة والقوانين العادلة التي ترعى المصالح العامة لها، للإشراف على ممارسة الحريات حتى لا تنقلب وبالاً على أصحابها، وهو ما نراه اليوم في إطلاق الحريات في بعض الجوانب، وغلّ يد الأفراد والشعوب في جوانب أخرى.

ثالثاً: حق التفكير وحرية الفكر في الوثائق والإعلانات الدولية:

أصبحت حرية الفكر في عالمنا المعاصر من الحقوق الأساسية التي يعمل

---

(١) الغزالي، محمد: حقوق الإنسان بين تعاليم وإعلان الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص٥٤.
(٢) سورة النحل: الآية: (٤٤).
(٣) سورة ص، الآية: (٢٩).

المجتمع الدولي على ترسيخها والترويج لها[١]، فقد جاء في المادة (١٨) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين...".

كما جاء في المادة (١٨) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الأساسية: "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين..."، وجاء في المادة (١٩) منه: "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة".

المطلب الثالث

أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق إبداء الرأي وحرية والتعبير

أولاً: مفهوم حق إبداء الرأي وحرية التعبير:

إن وظيفة التعبير والبيان من أعظم الخصائص والمواهب الفطرية التي ميز الله بها الجنس البشري؛ ولذلك فهي تشكل جزءاً من هوية الإنسان وماهيته، مما يدل على أهميتها البالغة في حياة المجتمع البشري[٢].

ويعرف حق إبداء الرأي بأنه: "**قدرة الإنسان على إبداء ما يراه ويعتقده وإشاعته بين الناس دون قيد أو مؤثر**"[٣].

وتعني حرية إبداء الرأي بمفهومها الشامل: حرية التعبير الخارجي صراحة أو

---

(١) الطعيمات، مرجع سابق، ص١٥٩.

(٢) الريسوني: الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية، مرجع سابق، ص٧٤.

(٣) إبراهيم شوقار، منهج القرآن في تقرير حرية الرأي ودوره في تحقيق الوحدة الفكرية بين المسلمين (دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م) ص٤٠. وانظر أيضاً: النجار: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين (هرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي)، ص٤٤.

دلالة، عن الفكر الباطني، جهراً بالحق في كل ما يعد خروجاً على أحكام الشرع والقيم والتقاليد السائدة في المجتمع، وإسداءً للنصح في كل ما يحقق النفع العام ويصون مصالح الفرد والمجتمع، وذلك في إطار من الالتزام بأوامر الشرع[١].

فحرية التعبير في مقاصد التشريع الإسلامي لها تميزها بالمضمون والغايات والنتائج والآثار، وليس الهدف منها حصراً على إبداء الرأي في القضايا العامة المطروحة بالمعارضة أو الرفض أو النقد أو النقض، كما يغلب على طابعها في المجتمعات غير الإسلامية، "وإنما هي كلمة حق قوامها العلم والحكمة، وأداتها العبادة العلمية المخلصة، وغايتها الهداية والإصلاح بالطرق الشرعية، وإعلانها امام الناس بقدر ما تنفع الناس والمسلمين، وليس بقدر ماتنفع صاحبها فقط"[٢].

ومن المهم ملاحظة أن حرية الرأي ليست منحصرة في رأي يثمره صاحبه ابتداء بنظره الشخصي، ولكنها تتعدى ذلك إلى رأي يتلقاه الإنسان من غيره، فيعبر عن قبوله واستصوابه، ويسعى به ليقنع به الناس، ويشيعه فيهم، فكل ذلك يندرج تحت حرية الرأي[٣].

ثانياً: أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حرية الرأي ومجالاتها:

لقد كفل التشريع الإسلامي حق إبداء الرأي وحرية التعبير، وبلغ الاهتمام به

---

(١) الطعيمات، مرجع سابق، ص١٨١.

(٢) عمران سميح نزال: أسس الحرية في بناء الإنسان والمجتمع والدولة (دمشق: دار قتيبة، وعمان: دار القراء، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م)، ص٢٤.

(٣) النجار: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، مرجع سابق، ص٤٥.

إلى درجة اعتداده ضرورة من ضرورات الإنسان، ومقصداً من مقاصد الشريعة[١]، وليس مجرد حق وحرية - شأن سائر الحقوق في التشريع الإسلامي - ؛ وذلك لأن حق إبداء الرأي وحرية التعبير يُعَدُّ أساساً لكثير من المبادئ والواجبات والحقوق الشرعية، التي لا يمكن تحقيقها دون ضمان هذا الحق وتوفير هذه الحرية، ومن هذه المبادئ والواجبا على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ عالمية الإسلام، ومبدأ الشورى، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[٢]، بالإضافة إلى حرية الاجتهاد[٣] والإبداع في البحث العلمي، فهذه أربعة مجالات من أهم مظاهر حق إبداء الرأي وحرية التعبير في التشريع الإسلامي.

[١] المجال الأول: عالمية الإسلام والدعوة إليه بالحسنى:

وبما أن الإسلام دعوة عالمية، يجب إبلاغها لكل عقل إنساني في هذا العالم، فلا يمكن تحقيق هذه المهمة دون توفير حرية الرأي لكلا الطرفين: الداعي والمدعو؛ ولذلك كان أسلوب الدعوة إلى الإسلام قائماً على الحوار والمناقشة والمقارعة بالحجة باعتبار ذلك مظهراً لحرية الرأي، يقول الله تعالى: ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾[٤]، ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍ ﴾[٥]، ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ

(١) المرجع السابق نفسه.
(٢) الطعيمات: مرجع سابق، مرجع سابق، ث١٨١-١٨٢؛ وإبراهيم شوقار: مرجع سابق، ص٤٧.
(٣) الريسوني: إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص١١.
(٤) سورة النحل: الآية (١٢٥).
(٥) سورة يونس : آية ٦٨ .

﴿إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾[١]، والقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار[٢]، وفي ذلك ما يبين مكانة الرأي واعتماد الإسلام عليه في بيان الحجة وإيراد الدليل.

والرأي الحر والجدل بالحسنى في مجال العلم والدين ضرورة لازمة وحجة قائمة، وحجبها لا محالة يفضي إلى الانحراف والاستبداد بالرأي، لأن الجدل طبيعة بشرية وفطرة ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا﴾[٣].

[٢] المجال الثاني: الشورى وإسداء النصيحة:

إذا كان مصطلح "الديموقراطية"[٤] يمثل الآلية المثلى لإدارة الحوار، وتنظيم الرأي بين الشعوب، لدى مجتمعات أخرى، فإن "الشورى"[٥] هي المظهر والآلية الرئيسة لتداول لتداول الرأي في المجتمع الإسلامي، وعلاقة الشورى بحرية الرأي علاقة وثيقة لا تنفصل؛ إذ لا يمكن تصور أي وجود حقيقي للشورى خارج نطاق الرأي والرأي

---

(١) سورة الأنعام : آية ٨٣ .

(٢) الغزالى: أحياء علوم الدين، مصدر سابق، (٩٦).

(٣) سورة الكهف، الآية: ٥٤.

(٤) الديموقراطية سياسيا: إحدى صور الحكم التي تكون فيها السيادة للشعب، وتتسع لكل مذهب يقوم على حكم الشعب لنفسه باختياره الحر لحكامه، ثم برقابتهم بعد ذلك. واجتماعيا: أسلوب في الحياة يقوم على أساس المساواة وحرية الرأي والتفكير. فالديمقراطية أسلوب حياة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يقوم على الحرية بأوسع معانيها. المعجم الوسيط ، مرجع سابق، (٣٠٧)؛ ومعجم مصطلحات حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١٧٩-١٨٠.

(٥) الشورى: بضم الشين، في اللغة: التشاور، واصطلاحاً: طلب آراء أهل العلم والرأي في قضية من القضايا. وهي من المبادئ الأساسية لنظام الحكم في التشريع الإسلامي التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعن طريقها يُحَاسَب الحاكم وفي التنزيل: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، (٢٦٧)؛ والموسوعة العربية العالمية، ص٩.

الآخر الحر، فحرية الرأي والتعبير أساس الشورى، ولا يتأتى تحقيق الشورى دون الاحتفاء بحرية إبداء الآراء[١]. وقد اعتبر القرآن الكريم الشورى من أهم صفات الجماعة المؤمنة بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾[٢]، وكان النبي ﷺ أكثر الناس مشاورة لأصحابه، عملاً بقوله تعالى له: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ﴾[٣].

مقاصد الشورى ترسيخ لحق إبداء الرأي وحرية التعبير:

وتتضح الصلة الوثيقة بين الشورى وحرية التعبير بإلقاء نظرة سريعة على مقاصد الشورى في الإسلام، فقد تناول الريسوني في كتابه "الشورى في معركة البناء" موضوع "مقاصد الشورى ووظائفها"، فذكر مقاصد عشرة، هي في مجملها ترسيخ لحرية الرأي وتوطيد لأركانها، وفيما يلي عرض موجز لهذه المقاصد[٤]:

١. الوصول إلى الصواب والأصوب، وهو المقصد الأساس والأصلي للشورى.

٢. الخروج من الأهواء والمؤثرات الذاتية؛ فالشورى تحرير للإنسان من الأنانية.

٣. منع الاستبداد والطغيان، وهذا من أعظم مقاصد الشورى؛ إذ الشورى نقيض الاستبداد، والاستبداد داء فتاك للحرية، والشورى وقاية منه ودواء ناجع.

٤. تعليم التواضع، فإن الشورى يعلم التواضع ويدرب على اكتسابه وممارسته

---

(١) إبراهيم شوقار، منهج القرآن في تقرير حرية الرأي، مرجع سابق، ص٥٣.

(٢) سورة الشورى: الآية ٣٨.

(٣) آل عمران ، ١٥٩ .

(٤) الشورى في معركة البناء (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٤٢٨ه – ٢٠٠٧م) ص ٣٤ – ٤٩.

والتطبع به لتحرير النفس من الاستبداد الذي يعلم الطغيان والتجبر.

٥. إشاعة جو الحرية والمبادرة؛ لأن حرية التفكير وحرية التعبير شرط سابق ومصاحب لصحة الشوري الحقيقية وممارستها.

٦. تنمية القدرة على التفكير والتدبير، فالشورى مدرسة للتربية والتعليم، ومعهد للتدريب والتأهيل، بتراكم فوائدها المعرفية والفكرية والعلمية لدى الأفراد، إذا أشيعت ممارستها في المجتمع ومؤسساته ابتداء من الأسرة وانتهاء بالدولة.

٧. تقوية الاستعداد لتنفيذ القرارت والتكاليف وتأييدها.

٨. الألفة والوحدة؛ إذ تعطي الشورى أعلى درجات المشروعية والمصداقية للولايات العامة، ولمن يتولونها، ولما يصدر عنها من اجتهادات وقرارات، وقد قرن الله تعالى بين التشاور والتراضي في قوله: ﴿عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾[1].

٩. تحمل التبعات السيئة؛ لأن المشاركة في اتخاذ القرارات، تجعل الجميع يتحملون نتائج هذه القرارات حلوها ومرها عن قناعة وطواعية.

١٠. إعطاء كل ذي حق حقه، في حال تعلق الشورى بحق الغير.

فالملاحظ أن جل هذه المقاصد والوظائف تصب في إرساء دعائم حرية الرأي وتوطيد أركانها، ليس بالتنظير والتأطير فحسب، ولكن بالتطبيق والترجمة العملية، وتنزيل معانيها ومراميها إلى واقع معيش وملموس، وخير شاهد على ذلك التطبيقات

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣. قال ابن عاشور: "فإن التشاور يظهر به الصواب ويحصل به التراضي" التحرير والتنوير ٤٣٨/٢.

الكثيرة في السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين[١]، فقد كان الخلفاء والحكام يطلبون من الناس إبداء الرأي، ويلتمسون منهم النصح والإرشاد، ويتخذون ذلك ديدنًا لهم بجماعة خاصة، وبشكل عام مع الجماهير مما لا مجال لبسطه في هذا البحث. وفي المشاورات والمناقشات التي دارت بين المهاجرين والأنصار من الصحابة في سقيفة بنى ساعدة لاختيار خليفة رسول الله ﷺ، أروع تطبيق لحق إبداء الرأي وحرية التعبير، فقد كان ذلك تصويراً لأول مجلس نيابي في الإسلام نوقش فيه اختيار الخليفة[٢].

---

(١) من المفيد مراجعة نماذج وتطبيقات لوقائع الشورى في عهد الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين في: الريسوني؛ الشورى في معركة البناء مرجع سابق، ص ٨٨ وما بعدها.

(٢) أخرج البخارى في كتاب فضائل أصحاب النبى، باب قول النبي ﷺ "لو كنت متخذاً خليلاً"، ١٣٤١٣، حديث رقم (٣٤٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها هذه القصة ونصها: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ مات وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: "والله ما مات رسول الله ﷺ"، قالت: وقال عمر: "والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم"، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله ﷺ فقبله، قال: "بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبداً، ثم خرج، فقال: "أيها الحالف على رسلك"، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: "ألا من كان يعبد محمداً ﷺ، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾﴾. وقال ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِي مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾. فنشج الناس يبكون، قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: "والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: "نحن الأمراء، وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا، والله، لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء،

[٣] المجال الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ولا يقف "حق إبداء الرأي" في الإسلام عند الشورى التي غالباً ما تأتي بعد طلب الاستشارة من الجهات المسؤولة في المؤسسات المجتمعية بمختلف مستوياتها؛ وإنما يكون بالمبادرة من المجتمع من تلقاء نفسه فرادى وجماعات، في تصحيح الأوضاع العامة والخاصة التي يصيبها الخلل، أو الانجراف عن الطريق القويم، دونما حاجة إلى طلب من جهات مسؤولة، أو وضع آليات وهياكل محددة، وهذا ما عرف في المصطلحات الإسلامية بـ" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أو "الحسبة". أو ما يعرف بلغة العصر بـ"حرية الإعلام والصحافة"؛ إذ الوظيفة والقاسم المشترك هو توجيه وتشكيل الرأي العام نحو الصالح العام.

ومبدأ الحسبة(١) في الإسلام المتأسس على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من أهم فرائض الإسلام، بل من أركانه، وهو في الوقت نفسه مظهر آخر من مظاهر حق إبداء الرأي وحرية التعبير؛ إذ لا يمكن القيام بهذه الفريضة المنوط بها صلاح الأمة، على نحو تتحقق به مقاصده دون إقرار حق إبداء الرأي

=

هم أوسط العرب داراً وأعربهم أحساباً، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر: "بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ " فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعداً، فقال عمر قتله الله"

(١) تعرف الحسبة بأنها: الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. الماوردي: الأحكام السلطاني، ص٢٤٠، وابو يعلي: الأحكام السلطانية، ص٢٨٤. وعرفها عثمان شبير من المعاصرين بأنها: "فعالية المجتمع المسلم في القيام بأعمال البر والخير، وتغيير المنكر وفق السياسة الشرعية، حماية لمقاصد الشريعة". إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان، بحث منشور ضمن كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة"، مرجع سابق، ص١٣٥.

وضمان حرية التعبير.

والإعلان عن الرأي في سبيل إعلاء القيم الفاضلة (المعروف)، ومواجهة المنكرات احتساباً إلى الله، من أهم مقومات المجتمع الإسلامي، وهو ما استحق به التفضيل على غيره من المجتمعات والأمم قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾[1]؛ فلا قوام له ولا رقي ولا تمكين إلا بالمحافظة على هذه القيمة العليا والفضيلة السامية، مثلها مثل سائر الواجبات الشرعية، كأداء الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحفظ حدود الله ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ﴾[2]، قال ابن تيمية: "جميع الولايات إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"[3].

وهكذا يكون أمر الحسبة أساس بناء مجتمع إسلامي قويم، وهو من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يتواصى عليه الناس ويتناقله الأجيال[4]، قال تعالى: ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾[5].

[٤] المجال الرابع: الاجتهاد الفقهي والبحث العلمي:

تظهر حرية الرأي جلية بما قرره الإسلام من حق الاجتهاد في أمور الدين

---

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

(٢) سورة الحج : الآية (٤١)

(٣) ابن تيمية: الحسبة في الإسلام، ص٥٤.

(٤) انظر: إبراهيم شوقار، منهج القرآن في تقرير حرية الرأي، مرجع سابق، ص٥٣.

(٥) سورة لقمان: الآية (١٧).

والدنيا، وهو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، مع فتح باب الاجتهاد على مصراعيه للعلماء[١]، ولا يكون ذلك إلا عن طريق البحث في الأمور والوقائع والأعمال التي تنظم حياة الناس وترتب شئونهم.

وإعمال الرأي في الأمور الفقهية التي لم تحددها الشريعة بنصوص ظاهرة في الكتاب والسنة واجب شرعي على فقهاء الإسلام في كل عصر، إذا ما دعت الحاجة إلى بحث عام لأمر من الأمور، وذلك حتى يأخذ المجتمع الإسلامي بأسباب النهضة والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بإبداء الرأي والاقتناع به والتعبير الحر عنه فذلك من الحقوق الأساسية المسلم بها للمواطنين في الدولة الإسلامية.

ونتيجة للترغيب الكبير في الاجتهاد وإعمال النظر والتفكير في الشريعة فقد ظهر العلماء والفقهاء والمجتهدون في كثرة ليس لها في تاريخ الأنظمة والشرائع نظير[٢].

ولعلو منزلة حرية الرأي لدى فقهاء الإسلام ظهر في علم الفقه مدرسة تسمى بـ"مدرسة الرأي"، وفقهاء يطلق عليهم بـ"فقهاء الرأي"، على رأسهم إبراهيم النخعي، وحماد[٣]، وعنهم أخذ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان[٤] وأصحابه في العراق، وقد

---

(١) محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١١٠.

(٢) أمير عبد العزيز، حقوق الإنسان في الإسلام، ص:١٣٢.

(٣) هو حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الاشعريين، أصله من أصبهان، تفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي، وحدث أيضا عن أبي وائل، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي وجماعة، وليس هو بالمكثر من الرواية، لانه مات قبل أوان الرواية، وأكبر شيخ له: أنس بن مالك، فهو في عداد صغار التابعين، وروى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة، وابنه إسماعيل بن حماد، وخلق، وكان أحد العلماء الأذكياء، والكرام الاسخياء، له ثروة وحشمة وتجمل، مات سنة ١٢٠ه، وقيل: سنة ١١٩ه، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٥/٢٣١- ٢٣٥.

(٤) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد =

تخرجوا على عبد الله بن مسعود.

ويأخذ هؤلاء الفقهاء في الإفتاء في مسائل الفقه برأيهم الذي يستند إلى الكتاب وإلى الحديث إن صح عندهم ولا يأخذون بالأحاديث الضعيفة. فقد كانوا يتحرجون في الرواية عن رسول الله ﷺ، ولا يتحرجون في الاجتهاد برأيهم وذلك خشية أن يقعوا في الكذب على رسول الله ﷺ[1].

والرأي الذي هو أساس الاجتهاد هو التفكير بالطرق التي أرشد إليها الشرع لأنها أقرب إلى الصواب[2]" وهى استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية المنقولة أو المعقولة. أما الاجتهاد عن طريق التفكير بغير الطرق التي أشار إليها الشرع وجعلها أمارات، فهو تفكير بالهوى ولا يعتبر مصدراً من مصادر التشريع بل إنه منهى عنه. يقول الله تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن

=

المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. عاش في الفترة بين: (٨٠-١٥٠هـ= ٦٩٩-٧٦٧م): قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والافتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء، فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد، فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل، فحبسه إلى أن مات، قال ابن خلكان: "هذا هو الصحيح". وكان قوي الحجة، من أحسن الناس منطقا، قال الإمام مالك، يصفه: رأيت رجلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته ! وكان كريما في أخلاقه، جوادا، حسن المنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دوي، وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له: "مسند" في الحديث، جمعه تلاميذه، و" المخارج" في الفقه، صغير، رواه عنه تلميذه أبو يوسف. وتنسب إليه رسالة " الفقه الاكبر"، ولم تصح النسبة. توفي ببغداد وأخباره كثيرة. كتب عنه العديد من المؤلفات. الزركلي، الأعلام (٨/ ٣٦).

(١) حجة الله البالغة، مصدر سابق، ١/١٥١؛ وأبو زهرة، أبو حنيفة، ص٢٩٤ .

(٢) محمد سلام مدكور: تاريخ التشريع الإسلامى ص٢٤٧ .

فِيهِنَّ ﴾[١]؛ ولذلك فلا يباح الاجتهاد لكل فرد بل هناك شروط يجب توافرها لذلك.

فحق إبداء الرأي والتعبير عنه مكفول في الإسلام حتى ولو كان مخالفاً لرأى الجماعة، ما دام لا يفرضه أصحابه بالقوة؛ لأن "أمة الإسلام لا قوام لها إلا إذا ظلت قنوات التعبير عن الرأي مفتوحة كلها، بإفشاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات، وتعميم الشورى في تصريف شؤون الأمة، ثم الجدل بالحسنى في أمر الدعوة وفي قضايا العلم والمعرفة كل هذه المبادئ تكفلها حرية الرأي والتعبير، فإن حجبت أو تم كبتها في الصدور انذرت بالإنفجار وضاقت النفوس عن العمل وتخلف الناس عن تحقيق أي إنجاز عظيم فلا ارتقاء لأمة كبتت أنفاسها في إبداء الرأي أو احتجب أفرادها عن التفوه بالحق"[٢]. فإن تعطلت إحدى هذه القنوات في مجتمع ما أو جميعها، فاعلم أن أسباب تطوره قد توقفت، وانفتح أوسع أبواب انحداره نحو التخلف والانحطاط[٣].

قيود وضوابط حرية الرأي:

ولا شك ان لحرية الرأي في الإسلام قيوداً وضوابط منهجية، مثل: التحري في المعطيات وفي المسالك المبلغة إلى الحق، والإخلاص في إرادة النفع العام، وإلا انقلبت إلى ضروب من المغالطة والتغرير والأنانية، كما أن لها قيوداً أخلاقية، مثل: الصدق في تبليغ الرأي ونقله، والحسنى في الإقناع به، وإلا انقلبت كذباً، وغشاً

(١) سورة المؤمنون : آية ٧١ .
(٢) إبراهيم شوقار، منهج القرآن في تقرير حرية الرأي، مرجع سابق، ص٥٩.
(٣) المرجع نفسه.

وتجريحاً ولجاجة"[١].

وتتحدد القيود على الحريات العامة تبعاً لمدلول فكرة النظام العام التي تسود النظم السياسية المختلفة، والنظام العام هو مجموعة القيم والمصالح الأساسية للجماعة، أي مجموع الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها، بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليماً دون استقراره عليها[٢].

وكشأن أي نظام لم يطلق الإسلام حرية الرأي بلا ضابط؛ لأن ذلك يعني الفوضى والفتنة، بل وضع للحرية ضوابط وحدَّد لها حدوداً بحيث تقف في سبيلها إذا ما استهدفت الفتنة، أو خيف منها الفرقة، أو ألحقت ضرراً بالغير، أو خدشاً لكرامته، أو تعريضاً به. فإذا تعدت حرية الرأي نطاقها فاعتدت على الأخلاق أو الآداب أو النظام العام أو تجاوزت حدود الفضيلة ووجب ردها إلى عقالها، فإذا منع الفرد من الخوض فيما يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من حق إبداء الرأي وحرية التعبير[٣].

ويتضح مما سبق أن حرية الرأي، وحرية الخطابة، وحرية الإعلام والصحافة، وحرية التفكير العلمي، كل ذلك وما إليه من الأمور التي يدعى أهل الديموقراطيات الحديثة أنهم أول من قال بها قد قررها الإسلام في أكمل صورها وأوسع نطاقها قبل أن تخلق ديموقراطياتهم بأكثر من ألف ومائتي عام[٤].

---

(١) النجار: دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، مرجع سابق، ص٤٥.

(٢) حسن كيره: محاضرات في المدخل للقانون سنة (الإسكندرية: دار نشر الثقافة، م١٩٥٤) ص٢٣٦ .

(٣) عبد القادر عودة: التشريع الجنائى الإسلامى ١/٣٥ .

(٤) علي عبد الواحد وافي: حقوق الإنسان في الإسلام، (القاهرة: وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى

ثالثاً: حرية الرأي والتعبير في في الإعلانات والمواثيق الدولية:

أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

اهتمت إعلانات حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية بحرية الرأي فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشرة على: أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية"(١).

وقيد الإعلان ممارسة هذا الحق في موضع آخر: " يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي"(٢).

أ. الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

وأكد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على حق حرية الرأي والدعوة والإعلام، على النحو المقرر في الإعلان العالمي ولكن مع التركيز على التقيد في ممارسة هذه الحريات بالضوابط الشرعية، والقيم الأخلاقية، والابتعاد عن إثارة

=

للشؤون الإسلامية، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص١٠٧.

(١) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة التاسعة عشرة.

(٢) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة التاسعة والعشرون ، الفقرة الثانية.

النعرات القومية والمذهبية، فنص في المادة الثانية والعشرين منه على[١]:

"أ. لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

ب. لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.

(١) الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، المادة (٢٢).



مقاصد الأسرة وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

- المبحث الأول: مفهوم مقاصد الأسرة والكتابات المقاصدية
- المبحث الثاني: مقاصد الأسرة ووسائل تحقيقها
- المبحث الثالث: أثر مقاصد الأسرة في رعاية حقوق الإنسان

المبحث الأول

مفهوم مقاصد الأسرة والكتابات المقاصدية

المطلب الأول

مفهوم مقاصد الأسرة وتعدد المصطلحات

الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع الإنساني، وهي نواته وعماده، لأن الإنسان يولد فيها، وينشأ في أحضانها، ويترعرع في جنباتها، ويتطبع بطباعها، وتنغرس فيه بذور الخير والشر، أو الفضيلة والرذيلة، أو الاستقامة والانحراف، ثم يخرج إلى المجتمع متأثرًا بأسرته وتربيته الأولى.

وتشمل الأسرة الأبوين والأولاد والإخوة الذين ينضوون تحت اسم العائلة الصغرى، ثم تتوسع لتشمل الأقارب من جهتي الأب والأم، والجد والجدة[1].

وتكوين الأسرة في نظر الإسلام حصر بالزواج الذي يتحقق منه الإنجاب، ومن ثم حرّم الإسلام جميع العلاقات الواهية التي كانت منتشرة في الجاهلية الأولى، والتي بدأت تعود إلى الظهور، مما يثبت الشرع والعقل والواقع والنتائج

---

(١) انظر: محمد الزحيلي وآخرون، حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، ص١١٤.

صحة النظرة الإسلامية وسلامتها. لذلك شرع الإسلام الزواج، وجعله سنة ومندوبًا للأفراد، وواجباً للأمة عامة، ونظم الشرع الحنيف شؤون الزواج، وخصّه بمجموعة كبيرة من الآيات والأحاديث، وأفرده الفقهاء في جميع المذاهب بأبواب مستقلة، ولعله أهم الأبواب وأوسعها بعد العبادات، مما لا مجال لعرضه مفصلاً، ويدرس اليوم في الأحوال الشخصية[١].

فمقاصد الأسرة إذن يقصد بها تلك الأهداف والغايات التي راعتها الشريعة الإسلامية في مؤسسة الأسرة، والتي تحققها الأحكام الشرعية الخاصة بتنظيم شبكة العلاقات الأسرية.

وقد تعددت العبارات والمصطلحات التي يستخدمها الأصوليون للتعبير عن المقاصد المتعلقة بحفظ الأسرة ورعايتها، فمنهم من عبَّر عنها بـ"حفظ النسل"، ومنهم من عبر عنها بـ "بحفظ النسب"[٢]، وبعضهم استعمل عبارات أخرى، مثل: "حفظ الأبضاع" أو "الفروج" أو "حفظ الأعراض" . كما اختلفت آراؤهم فيما يعتبر من هذه المعاني مقصداً ضرورياً لحفظ الأسرة وما يعتبر منها في رتبة دون الضروري بما لا يسمح به المقام التفصيل فيه في هذا البحث[٣].

---

(١) محمد الزحيلي، المرجع السابق نفسه، وحقوق الإنسان في الإسلام، ص٢٠٧.

(٢) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (المتوفى : ٩٧٢هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد (الرياض: مكتبة العبيكان، ط٢، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧مـ) ٤/١٦٠، هامش٢.

(٣) لمعرفة تفاصيل أكثر يراجع: الريسوني، نظرية المقاصد ص٣٧ وما بعدها، واليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ص ٢٣٧ وما بعدها، وجمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص ١٤٠-١٤١.

ويلاحظ أن استعمال الأصوليين لهذه العبارات للدلالة على هذه المقاصد فيها نوع من السعة والمرونة الخالية من التقيُّد بعبارة دون أخرى، فغالباً ما تجد الواحد منهم يستخدم هذه العبارات كلِّها أو بعضها في مواضع مختلفة للتعبير عن المعنى نفسه[١]، ولعل ترابط هذه المعاني في واقع الناس، وفي اهتمام الشرع أدى إلى اختلاف اصطلاحات العلماء للتعبير عن هذه المقاصد، فالبضع في اللغة هو الفرج، وهو محل الحرث، والنسل المطلوب شرعاً هو النسل المتولد من طريق شرعي صحيح يعرف به النسب، فلوجود هذه الأمور وتلازمها تساهل العلماء في إطلاق بعضها على بعض[٢].

وقد اختلفت كذلك معالجات المعاصرين لتحديد المصطلح الأنسب للتعبير عن المقصد الضروري في مجال حفظ الأسرة، بناءً على اختلاف نظرتهم لاتساع المقصد وشموله لكل المعاني في مرتبة الضروريات، أو ضيقه عن ذلك.

فمنهم من اعتبر "حفظ النسل" المقصد الضروري في هذا المجال، وأما "حفظ النسب" و"العرض" فهما مقصدان حاجيان، ومن سائل تحقيق مقصد "حفظ النسل"، كابن عاشور والريسوني ومحمد الزحيلي والكيلاني[٣].

---

(١) فعلى سبيل المثال نجد: الغزالي يستعمل (النسل) و(البضع)، كما نجد كلاً من الآمدي والرازي يستعمل (النسل) و(النسب)، والشاطبي يستعمل (النسل) (النسب) و(العرض)، والعز يستعمل (الأنساب) و(الأعراض) و(الفروج). انظر: المراجع السابقة.

(٢) انظر: اليوبي، مقاصد الشريعة، ص٢٤٥.

(٣) انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، البصائر للإنتاج الإعلامي، ص٢١٣-٢١٤؛ والريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص٤٨؛ ومحمد الزحيلي، حقوق الإنسان محور

ومنهم من اعتبر المقصد الضروري في هذا المجال شاملاً لهذه المعاني الثلاثة (حفظ النسل والنسب والعرض)، ومن مجموعها يتركب المقصد الكلي الذي أقره الشرع في نصوصه وأحكامه، كما ذهب إليه نور الدين الخادمي[١].

وغير بعيد عن ذلك مال عبد المجيد النجَّار إلى توسعة مقصد حفظ النسل ليشمل جملة من المعاني، منها: استمرارية أجيال المجتمع بالإنجاب، وحفظ النسب، ورعاية الولد من قبل الأسرة والمجتمع[٢].

وفي هذا الاتجاه ذهب جمال الدين عطية إلى اعتبار كل من: حفظ "النسل" و "النسب" وتنظيم العلاقة الجنسية (وهو جزء من معاني حفظ العرض) من مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة[٣]، في حين عدَّ "حفظ العرض" ـ بمفهوم أوسع من الجانب الجنسي ـ من مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد[٤].

والملاحظ أن هناك اتفاقاً على أن هذه المعاني كلها مقاصد للشارع في مجال الأسرة، وإنما تدور جُلُّ هذه النقاشات حول ما يمكن اعتباره من هذه المعاني داخلاً ضمن المقاصد الضرورية في هذا المجال، وبما أن تناولنا للموضوع في هذا البحث لا ينصب أساساً على تصنيف المقاصد إلى ضروري وغيره، وإنما ينصب على

=

مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١١١؛ والكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص...؟

(١) علم المقاصد الشرعية، مرجع سابق، ٨٣.

(٢) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ١٤٦ – ١٤٧.

(٣) نحو تفعيل مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص٤٩، ١٥١.

(٤) المرجع السابق ص١٤٦.

تحديد مقاصد الشريعة في هذا المجال على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها، ثم بيان وسائل تحقيقها والمحافظة عليها، لتوظيفها ثالثاً في مجال رعاية حقوق الإنسان، فإن الذي يهمنا من هذه النقاشات هو القدر المتفق عليه، وهو أن هذه المعاني الثلاثة: حفظ النسل والنسب والعرض هي من مقاصد الشريعة في مجال الأسرة.

وانطلاقاً من هذه النقطة وسيراً على درب شيوخ المقاصد القدماء والمعاصرين: أمثال الإمام الغزالي، والإمام الشاطبي في تناولهما لمقاصد النكاح إجمالاً، والعلامة ابن عاشور في حديثه عن "مقاصد العائلة"، والدكتور جمال الدين عطية في رفع دائرة هذا المقصد شكلاً ومضموناً، شكلاً بالانتقال من دائرة المقصد الواحد ـ أياً كانت تسميته ـ إلى دائرة مقاصد الأسرة، ومضموناً بإضافة عدد من المقاصد إلى هذا المجال، والدكتور عبد المجيد النجار الذي خص بالموضوع كتيباً به فيه نقلة نوعية وإضافات معتبرة، اخترنا "المقاصد الأسرية" عنواناً لهذا الفصل، بدلاً من "حفظ النسل والعرض والنسب" ونحوها؛ لأنه أشمل معنى، وأوجز عبارة، وأوفى للمقصود.

المطلب الثاني

مقاصد الأسرة في الكتابات المقاصدية

من أوائل من تناول مقاصد الأسرة في إطار الحديث عن مقاصد الشريعة في الأحكام من العلماء: الإمام الغزالي في "الإحياء"، و الإمام الشاطبي في "الموافقات"، ومن المعاصرين: الإمام ابن عاشور في "مقاصد الشريعة"، ومن بعده الدكتور جمال الدين في "تفعيل مقاصد الشريعة"، والدكتور عبد المجيد النجار في بحث له بعنوان "مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة توجيها لأحكام الأسرة المسلمة في الغرب" وإليك

نبذة لأهم المقاصد الأسرية التي توصل إليها هؤلاء العلماء في بحوثهم.

أولاً: الإمام الغزالي ومقاصد النكاح:

كان تناول الإمام الغزالي للموضوع في سياق رؤيته القائمة على إحياء علوم الدين بإظهار أسرار الأحكام ومقاصدها، في كتابه المعنون بذلك (إحياء علوم الدين) ففي كتاب آداب النكاح منه وهو الكتاب الثاني من ربع العادات تحدث عن فوائد النكاح، ولخصها في خمس فوائد هي[١]:

[١] **تحصيل الولد،** واعتبره المقصد الأصلي الذي من أجله شرع النكاح. والمقصود به إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنسان.. وبين أن في طلب الذرية قربة من أربعة أوجه، هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة، وهي:

الأول: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان.

والثاني: طلب محبة رسول الله ﷺ في تكثير من به مباهاته.

والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده.

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله.

[٢] **التحصن عن الشيطان، وكسر التوقان،** ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر، وحفظ الفرج،. وقد سبقه إلى هذا شيخه الجويني، حيث قال: "إن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد"[٢].

---

(١) إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ٢/٣٧٩ -٣٨٦.

(٢) البرهان، مصدر سابق، ٢/٩٩٦. وقال في موضع آخر: "والنكاح هو المغني عن السفاح. ثم لا تعف النفوس عموماً، فتسترسل في السفاح إذا صدت عن النكاح"؛ وغياث الأمم في التياث الظلم، مصدر سابق، ص ٥١١-٥١٢.

[٣] **ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة** إراحة للقلب وتقوية له على العبادة، فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور، لأنه على خلاف طبعها، فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت، وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت، وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القليب.

[٤] **تفريغ القلب عن تدبير المنزل** والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده، إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق، واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنغصات للعيش.

[٥] **مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل** والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده.

وما ذكره الغزالي أشبه بالحكم والأسرار في أحكام النكاح (المقاصد الجزئية) منه إلى المقاصد العامة في مجال الأسرة، باستثناء المقصدين الأول والثاني، إلا أنه أصبح أصلاً لكل الذين طرقوا الموضوع بعده، وعلى رأسهم الشاطبي الذي لم يزد على ما ذكره الغزالي.

ثانياً: الشاطبي وصياغة مقاصد النكاح:

قال في الموافقات: "للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، مثال ذلك: النكاح، فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، ومن الاستمتاع

بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن للنساء، والتجمل بمال المرأة أو قيامها عليه وعلى أولاده ..، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين ... وما أشبه ذلك، فجميع ذلك مقصود للشارع من شرع النكاح"[١]. فذكر المقاصد الخمسة التي ذكرها الغزالي، وهي:

- التناسل وهو المقصد الأساس وهذا ما ذكره الغزالي.
- طلب السكن والازدواج.
- التعاون على المصالح الدنيوية والأخروية.
- الاستمتاع بالحلال من محاسن للنساء والتجمل بمال المرأة.
- التحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين.

ثالثاً: ابن عاشور ومقاصد أحكام العائلة:

في فصل "مقاصد أحكام العائلة" تناول ابن عاشور المقاصد الخاصة بالأسرة، مفتتحاً كلامه بالإشارة إلى أهمية نظام الأسرة، فذكر أن "انتظام أمر العائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتها، فلذلك كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع كلها. وكان ذلك من أول ما اعتنى به الإنسان المدني في إقامة أصول مدنيته بإلهام إلهي، روعي فيه حفظ الأنساب من الشك في انتسابها... ولم تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوين العائلة الذي هو اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنه بالزواج أو النكاح"[٢].

---

(١) الموافقات، مصدر سابق ٢/ ٣٩٦- ٣٩٧.

(٢) مقاصد الشريعة، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، مصدر سابق، ص٣٤٠.

وكان تناوله لهذه المقاصد في أربع مجموعات هي[١]:

[١] إحكام آصرة النكاح: وقد ذكر فيه أنه بعد استقراء مقصد النكاح وجد أنه يرجع إلى أصلين، هما:

الأول: اتضاح مخالفة صورة عقد النكاح لبقية صور اقتران الرجل بالمرأة في الجاهلية، ومدار ذلك في اشتراط: الولي، والمهر، والشهرة لصحة العقد.

والثاني: أن لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت والتأجيل؛ لأن دخول ذلك فيه يقربه من عقود الإيجارات والأكرية، ويخلع عنه ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نفس الزوجين من دوام الارتباط والاقتران ما صلح الحال بينهما.

[٢] إحكام آصرة النسب والقرابة: وهنا أوضح أن الاستقراء أفاد أن من مقاصد الشريعة في حفظ العائلة صيانة النسب من تطرق الشك إليه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالنكاح الشرعي الصحيح وفق الشروط المتقدمة.

[٣] إحكام آصرة الصهر: وهي ناشئة عن آصرتي النسب والنكاح.

[٤] طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث: إذ جعلت الشريعة لكل آصرة وسيلة إلى انحلالها، إذا تبين فساد تلك الآصرة، أو تبين عدم استقامة بقائها.

قال ابن عطية: "والذي فعله ابن عاشور أقرب إلى بيان مقاصد الأحكام الفرعية الجزئية في إطار علاقات الأسرة التي عبر عنها بالأواصر الثلاث منه إلى بيان المقاصد العامة للشريعة في الموضوع، وهذا منطقي مع السياق الذي ورد فيه

(١) المصدر السابق، ص٤٣٠ وما بعدها.

هذا التحليل، وهو بيان المقاصد في أحد أقسام الشريعة"[١].

رابعاً: جمال الدين عطية وصياغة مقاصد الأسرة:

أشار إلى أن تناوله للموضوع يختلف من تناول الغزالي وابن عاشور؛ لأنه "ينطلق من أحكام الأسرة في سياق اعتبار الأسرة أحد المجالات التي نبحث عن مقاصد الشريعة العامة فيها، وهذا ما يفسر المغايرة في النظرة"[٢]، ثم ذكر سبع مقاصد اعتبرها المقاصد العامة في مجال الأسرة، وهي[٣]:

[١] تنظيم العلاقة بين الجنسين.

[٢] حفظ النسل (النوع).

[٣] تحقيق السكن والمودة والرحمة.

[٤] حفظ النسب.

[٥] حفظ التدين في الأسرة.

[٦] تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة.

[٧] تنظيم الجانب المالي للأسرة.

ويبدو أن المقاصد التي ذكرها هي في حقيقتها صياغة جيدة بلغة فقهية للفوائد التي ذكرها الغزالي، مع بعض التفصيل؛ والإضافات؛ لذلك صارت عنده سبعة.

وقد اعتمد القائمون على صياغة "ميثاق الأسرة في الإسلام" المقاصد الخمسة

---

(١) تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٤٨.

(٢) المرجع السابق، ص١٤٨.

(٣) المرجع السابق، ص١٤٨-١٥٤.

الأولى من مقاصد الأسرة التي ذكرها الدكتور جمال الدين عطية، مع استبدال تسمية المقصد الأول بمقصد "الإحصان" وجعل ترتيبه المقصد الرابع بدل الأول عند عطية[١].

خامساً: النجار ومقاصد الشريعة في أحكام الأسرة:

يرى أن مقاصد الشريعة في الأسرة تتمثل في أربعة من المقاصد، هي[٢]:

[١] حفظ النوع البشري.

[٢] مقصد الإفضاء: ويراد به العلاقة بين الزوجين، التي يصل بها أحدهما إلى الآخر بالتمازج الروحي محبّة ومودّة وألفة وسكناً وموالاة، والتمازج الجسمي معاشرة جنسية، فالإفضاء نوعان: إفضاء جنسي، وإفضاء نفسي، وهو مستنبط من قوله تعالى: "وكيف تأخذونَه وقد أفضى بعضُكُم إلى بعضٍ"[٣].

ويبدو أن هذا المقصد جمع بين مقصدين سبقا لعطية، وهما: مقصد "تنظيم العلاقة بين الجنسين" وهو ما عبر عنه هنا بـ"الإفضاء الجنسي" ومقصد "تحقيق السكن والمودة والرحمة"، وهو ما عبر عنه بـ"الإفضاء النفسي".

[٣] مقصد التماسك الاجتماعي: وذلك أن الأسرة في المفهوم الإسلامي ليست شأناً شخصياً يهم أفرادها فحسب، وإنما هي شأن اجتماعي، فينبغي إذن أن تبنى الأحكام الشرعية المنظمة لها على ما يؤدي إلى مقاصدها في المجتمع بالإضافة إلى ما

---

(١) ميثاق الأسرة في الإسلام، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م، ص٣١-٣٢.

(٢) النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة توجيها لأحكام الأسرة المسلمة في الغرب، المجلس الأوربي للإفتاء، ص٩-١٩.

(٣) النساء٢١.

يؤدي إلى مقاصدها في ذاتها[١].

وهذا المقصد صياغة جيدة وتجميع للمقاصد المبثوثة لدى ابن عاشور في إحكام أواصر النكاح والنسب والقرابة والصهر وطرق انحلالها، كما يبدو أنه أيضاً جمع بين مقصدين ذكرهما عطية، وهما: مقصد "تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة" ومقصد "تنظيم الجانب المالي للأسرة".

[٤] **مقصد الشهادة على الناس**: ويعني ذلك أن الأسرة يجب أن تكون أنموذجاً للتدين الصحيح؛ إذ أن الأسرة الإسلامية أسرة ذات بعد رسالي، تشهد بتدينها على أن هذا التدين هو سبب الفلاح، فيقوم ذلك مقام التبليغ.

وهذا المقصد لعله تعبير آخر لمقصد "حفظ التدين" ضمن مقاصد عطية.

سادساً: وفي دراسة بعنوان: المقاصد الشرعية المتعلقة بالأسرة ووسائلها، إشارة إلى تقسيم مقاصد الأسرة إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة[٢]، وأن المقاصد العامة في مجال الأسرة ثلاثة، وهي: [١] مقصد التناسل. [٢] مقصد السكن النفسي. [٣] مقصد قضاء الوطر.

وأن المقاصد الخاصة في مجال الأسرة ستة، وهي: صون المرأة وحفظها، وحفظ عموم العائلة، وارتباط عموم العشيرة ببعضها، وإحكام الباب أمام العلاقات المشبوهة، والاحتياط للأنساب، وقطع طمع الناس في المرأة.

---

(١) النجار، المرجع السابق، ص١٥.

(٢) المقاصد الشرعية المتعلقة بالأسرة ووسائلها، الطاهر خذيري، أطروحة لنيل درجة الماحستير في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، نيسان ٢٠٠٢م. عدد الصفحات: ٢٢٢. انظر: الدليل الإرشاديإلى مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ٣٦٠٤.

سابعاً: مقاصد الأسرة في كتاب "المرأة في التصور القرآني"[١]، يحتوي على فصل بعنوان "مقاصد الأسرة في الإسلام" ذكرت فيه عدداً من مقاصد الأسرة، فتحت عنوان "أهمية الأسرة" ذكرت ثلاثة مقاصد، هي: الذرية الصالحة، والتدريب على تحمل المسؤولية، وتربية الأطفال.

وذكرت ثلاثة أخرى تحت مبحث "مزايا الحياة الزوجية"، وهي: تحقيق السكن النفسي وإشباع الغريزة الجنسية، وقاية المجتمع من فاحشة المجتمع، والاستمتاع والتسامي. بينما ذكرت تحت مبحث "الترابط الأسري" مقصدين، هما: الحفاظ على الأنساب، وتقسيم الميراث.

ثامناً: وفي بحث بعنوان: "مقاصد الشريعة في الزواج والطلاق"[٢] ذكر لجملة من مقاصد الزواج لا تخرج في مجملها عما ذكر، إلا أن الباحث أجمل هذه المقاصد في أمرين، قائلاً: "وفي الجملة نقول: إن المقصود من هذا كله تحقيق أمرين لهما أثر في حياة الأمة وكيانها القومي:

أولهما: تحصين النفوس بالحلال وإبعادها عن الفاحشة حتى لا يشيع الفسق ولاينتشر الفساد في الأمة بإعراض أفرادها لا سيما الشباب عن الزواج ...

وثانيهما: زيادة أفراد الأمة وكثرة التناسل بها، لأن عزة الأمة وقوتها تتوقفان إلى حد كبير على كثرة أفرادها ونمو عددها..."[٣].

---

(١) للأستاذة سوسن فهد الخوال، (بيروت: دار العلوم العربية للطباعة والنشر، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م).

(٢) للأستاذ الدكتور رمضان الشرنباصي، منشور في كتاب "مقاصد الشريعة والعلوم القانونية" نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠٠١م- ١٤٣٢هـ، ص٢٢٣-٢٤٦.

(٣) المرجع نفسه، ص٢٣٧.

تاسعاً: خلاصة وتحليل:

أ- بالنظر إلى ما ذكر في هذه الدراسات السابقة من مقاصد الأسرة نجد أن مجموعها نحو عشرين مقصداً على الرغم من التداخل فيما بينها، وتتلخص في: حفظ النسل، وحفظ النسب، والإحصان (التحصن من الشيطان وكسر التوقان- تنظيم العلاقة بين الجنسين - الإفضاء الجنسي- قضاء الوطر- إشباع الغريزة الجنسية)، والسكن النفسي (تحقيق السكن والمودة والرحمة - وترويح النفس وإيناسها - الإفضاء النفسي)، وحفظ التدين في الأسرة (الشهادة على الناس)، والتماسك الاجتماعي (التعاون على المصالح الدنيوية والأخروية - تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة، وتفريغ القلب عن تدبير المنزل، وتنظيم الجانب المالي للأسرة، ومجاهدة النفس بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل).

ب- بعد النظر والتمعن في هذه المقاصد يظهر أنه يمكن إرجاعها إلى خمسة مقاصد رئيسة هي:

[١] **حفظ النسل**، ويندرج فيه حفظ النسب.

[٢] **الإحصان**: ويتضمن عدداً من المقاصد المذكورة أعلاه، وهي:

- "التحصن من الشيطان وكسر التوقان" عند الغزالي.
- "تنظيم العلاقة بين الجنسين" عند عطية.
- "الإفضاء الجنسي" عند النجار.
- قضاء الوطر
- إشباع الغريزة الجنسية

- كما يشمل أيضاً ما يعرف بـ"حفظ العرض".

[٣] **تحقيق السكن والمودة والرحمة**، ويشمل:

- السكن النفسي
- مقصد "الإفضاء النفسي" عند النجار.
- مقصد "ترويح النفس وإيناسها" عند الغزالي.

[٤] **التماسك الاجتماعي بتقوية مؤسسة الأسرة**، ويندرج فيه:

- مقصد "تفريغ القلب عن تدبير المنزل ..." عند الغزالي.
- مقصد "مجاهدة النفس بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل ..." عند الغزالي أيضاً.
- مقصد "التعاون على المصالح الدنيوية والأخروية" عند الشاطبي.
- مقصد "تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة"
- ومقصد "تنظيم الجانب المالي للأسرة"، وكلاهما عند عطية.
- مقصد "حفظ التدين في الأسرة" عند عطية، وفي معناه "الشهادة على الناس" عند النجار، وقد يقال إنه مشمول بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والتي تعتبر أيضاً مقاصد للأسرة باعتبارها من جملة الأحكام الشرعية المشمولة في هذه المقاصد العامة.

وفي المبحث الثاني نتناول المقاصد الخمسة المذكورة ووسائل تحقيق كل منها



المبحث الثاني

مقاصد الأسرة ووسائل تحقيقها

تمهيد:

يظهر من استقراء مجمل الأحكام والقواعد والتوجيهات الشرعية المتعلّقة بالأسرة أنّها محكومة كلّها بمقاصد يبغي الشارع تحقّقها في هذه المؤسّسة الاجتماعية، لتكون محقّقة هي بدورها للمقاصد العليا للشريعة فيما يتعلّق بالإنسان والغاية من وجوده والدور المناط بعهدته في الحياة[1].

ومع الأخذ في الاعتبار بداهة أن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية مرعية في المقام الأول في أحكام منظومة الأسرة ومقاصدها، فإن هذا المبحث يتناول مقاصد الشريعة في رعاية الأسرة المتمثلة في المقاصد الخمسة التي استخلصناها في المبحث السابق، وهي:

[1] حفظ النسل [2] الإحصان [3] السكن النفسي [4] حفظ تدين الأسرة

[5] التماسك الاجتماعي بتقوية مؤسسة الأسرة

وذلك في المطالب الخمسة التالية:

---

(١) انظر: النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة؛ مرجع سابق، ص٩.

المطلب الأول

مقصد حفظ النسل وسائل تحقيقه

أولاً: مفهوم مقصد "حفظ النسل":

النسل في اللغة الخلق أو الولادة، ويطلق أيضاً على الولد باعتبار أنه نتيجة للولادة[١]. وفي الشرع يطلق على الولد والذرية التي تعقب الآباء وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للنوع البشري[٢].

وحفظ النسل معناه: التناسل والتوالد[٣] على وجه يمكن الإنسان من الاستمرار في أداء مهمة الاستخلاف وإعمار الكون؛ وذلك أن استمرارية نوع الإنسان لا تتمّ إلاّ بالتزاوج، وإذا كانت أنواع الحيوان تتمّ استمرارية وجودها بمجرّد التزاوج الغريزي المرسل فإنّ الإنسان بالنظر إلى الدور المطلوب منه لا يمكن حفظ نوعه على الوجه الذي يقتضيه ذلك الدور إلاّ من خلال التزاوج الأسري، ومن ثمّة شرّعت الأحكام المتعلّقة بالأسرة قاصدة إلى حفظ النوع الإنساني بما يتلاءم مع الهدف من وجوده[٤].

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد حفظ النسل[٥]: يتركب هذا المقصد من ثلاثة عناصر أساسية، هي عبارة عن مقاصد فرعية لهذا المقصد، ووسائل تحقيق له في

---

(١) ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ٦٦٠/١١.

(٢) يوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص٣٩٣.

(٣) الخادمي، علم المقاصد، ص٨٣

(٤) النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة؛ مرجع سابق، ص١٠.

(٥) للمزيد راجع: فريدة بنت صادق زوزو؛ النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات الواقع المعاصر (الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م)، ص ٢٣٣ وما بعدها.

الوقت نفسه، وهي[١]:

[١] **التناسل في دائرة الأسرة**: وذلك ضماناً لاستمرارية النوع الإنساني في الوجود، وقد جاءت أحكام وتوجيهات كثيرة تهدف إلى تحقيقه، منها قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾[٢]، فالآية تومئ إلى أنّ الزواج وهو أساس الأسرة إنّما الهدف الأوّل منه هو التكاثر لاستمرارية وجود النوع الإنساني، وهو ما تدعمه أحاديث كثيرة تحثّ على الزواج من أجل استمرارية النسل، وتحثّ على اتّخاذ الأسباب من أجل ذلك، ومن تلك الأحاديث قوله ﷺ: " تناكحوا تناسلوا فإنّي مباه بكم يوم القيامة"[٣]، وقوله: "تزوّجوا الودود الولود"[٤]، ففي هذه الأحاديث حثّ شرعي على البناء الأسري لغاية التكاثر حفاظاً على النسل.

وتحقيقًا لهذا المقْصِد قَصَرَ الإسلام الزواج المشروع على ما يكون بين الجنسين الذكر والأنثى، وحَرَّمَ جميع صور وأشكال اللقاء خارج دائرة الأسرة والزواج المشروع، كما حَرَّمَ العلاقات الشاذة التي لا تؤدي إلى الإنجاب، ولم يُجِزْ كذلك تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين[٥].

---

(١) النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص١١-١٢؛ ومقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ١٤٦ ـ ١٤٧.

(٢) سورة النساء، الآية (١).

(٣) تقدم تخريجه في ص ٢٥٢، وذكره العجلوني في كشف الخفاء، مرجع سابق، ١/٣٨٠.

(٤) تقدم تخريجه في ص ٢٥٢، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (بيروت: ط دار الكتب العلمية، ١٩٩٠)، ٢/١٧٦.

(٥) ميثاق الأسرة، مرجع سابق، ص٣١-٣٢.

[٢] حفظ النسب من الاختلاط والتداخل: ومع أن البعض[١] اعتبر حفظ النسب مقصداً مستقلاً في إطار مقاصد الأسرة، إلا أنه يبدو أن الفصل بينه وبين حفظ النسل في المعنى والمضمون أمر فيه صعوبة إن لم يكن فيه تكلف، وهذا ما جعل علماء الأصول يعبرون عن هذا المقصد تارة بـ"حفظ النسل" وأخرى بـ"حفظ النسب" كما سبقت الإشارة إليه[٢]، وما ذاك إلا لشدة التداخل بينهما، ولذلك اختار الباحث اعتبار حفظ النسب من جملة معاني حفظ النسل ومقاصده الفرعية، كما ذهب إليه النجار[٣].

والنسب في اللغة هو القرابة أو في الآباء خاصة[٤]، وفي الاصطلاح: الانتساب للآباء، أو هو "رباط سلالة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه"[٥].

وحفظ النسب معناه: القيام بالتناسل المشروع عن طريق العلاقة الزوجية الشرعية[٦]، وانتساب الأبناء إلى آبائهم "يتضمّن من المعاني الاجتماعية والنفسية والصحّية ما يكون به النسل أقوى من حيث ذاته، وأقدر على الاستمرارية والبقاء، إذ الأنساب المحفوظة تقوّي من الانتماء الاجتماعي للفرد، كما تقوّي نفسياً من الشعور بالثقة بالنفس والاعتزاز بالمحتمع. وما كانت عناصر القوّة هذه كلّها

---

(١) جمال الدين عطية، ص١٥١.

(٢) انظر: ص ٣٠٢ من هذا البحث.

(٣) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ١٤٦، ١٤٨.

(٤) الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مصدرسابق، ١٧٦/١.

(٥) حمد، أحمد: موضوع النسب في الشريعة والقانون (الكويت: دار القلم، ط١، ١٩٨٣م)، ص١٧.

(٦) الخادمي، علم المقاصد الشرعية، ص٨٣

لتحصل إذا اختلطت الأنساب وجُهلت القرابات".

ومن جملة الأحكام الشرعية التي جاءت محققة لمقصد "حفظ النسل" بـ"حفظ النسب" من الاختلاط والتداخل: الأحكام المتعلّقة بتحريم الزنا، وتحريم التبني، ومنع الزواج من المحارم، والنهي عن الزواج من الأقارب[1]، والأحكامُ الخاصة بالعِدَّةِ، وعدمِ كَتْمِ ما في الأرحام، والرضاعة، وإثباتِ النسب وجحدِه، وغيرها من الأحكام.

[٣] **رعاية الذرية وتربيتها**: ويشمل ذلك رعاية وتربية الجوانب النفسية والعقلية والجسمية للأطفال، فرعايتهم من قِبل الأسرة من هذه الجهات كلّها من شأنها أن تثمر نسلا قويّا قادرا على المقاومة من أجل البقاء سواء بالتدبير العقلي أو بالصحّة الجسمية والنفسية .. وليس لهذا الدور التربوي أن تقوم به إلاّ الأسرة، إذ غيرها من هيئات المجتمع مثلا لئن كان بإمكانها توفير أسباب الصحّة الجسمية فإنّه ليس بإمكانها توفير أسباب الصحّة النفسية. ولذلك جاء الدين يشرّع أحكاما كثيرة في شأن الأسرة مقصدها تمكين النوع الإنساني من أسباب البقاء بالتربية الأسرية، وذلك مثل أحكام النفقة والحضانة والتعليم والرعاية الصحّية وما هو في حكمها من كلّ ما يتعلّق بتربية الأطفال ورعايتهم.

فيتحصّل إذن أنّ حفظ النسل بتمكينه من الاستمرارية البقاء هو مقصد أساسي من مقاصد أحكام الشريعة في الأسرة، وذلك سواء بأصل الزواج المثمر للذرّية، أو بحفظ الأنساب أو بالرعاية والعناية.

---

(١) راجع: الغزالي، إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ٤٧/٢.

المطلب الثاني

مقصد الإحصان ووسائل تحقيقه

أولاً: مفهوم مقصد الإحصان:

والإحصان في اللغة: المنع من أحصن إحصانا: تزوج، والحصن: الموضع الحريز الذي لا يوصل إلى ما فيه[١] والمكان الذي لا يقدر عليه؛ لارتفاعه فهو "حَصِينٌ" أي منيع، وجمعه "حُصُونٌ"[٢] ومنه الحصانة الدبلوماسية والبرلمانية؛ إذ إن صاحبها ممنوع الوصول إليه إلا بواسطة إجراءات معينة. وقد ورد الإحصان في القرآن بمعان، منها[٣]:

- الزواج، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾[٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾[٥] أَيْ مُتَزَوِّجِينَ غَيْرَ زَانِينَ.
- الْعِفَّةُ، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾[٦] أَيْ الْعَفَائِفَ.
- الْحُرِّيَّةُ كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ﴿٢٤﴾﴾[٧]، أَيْ: الْحَرَائِرَ.

---

(١) قلعجي، معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ٤٧/.

(٢) الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق، ١٣٩/.

(٣) النسفي: نَجْمُ الدِّينِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، المتوفى ٥٣٧هـ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، ١١٦/.

(٤) سورة النساء : الآية (٢٤)

(٥) سورة النساء : الآية (٢٤)

(٦) سورة النور : الآية (٤)

(٧) سورة النساء: الآية (٢٥)

فالإحصان يعني العفة المتناهية، والزواج والحرية من مظانها ووسائلها؛ لأن بالزواج تتحقق العفة في الغالب، وفي الحديث: (**إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي**)[١]، وكان من شأن الحرائر الترفع والتعفف من الزنا؛ إذ كن يعتبرنه من سلوك الإماء الذي لا يليق بمقام الحرائر. قال في لسان العرب: "وأَصل الإحْصانِ المنعُ، والمرأَة تكون مُحْصَنة بالإسلام، والعَفافِ، والحريّة، والتزويج. يقال أَحْصَنَت المرأَة فهي مُحْصَنة ومُحْصِنَة وكذلك الرجل.."[٢].

وهذا المقصد منصوص عليه في قوله ﷺ: "**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**"[٣]، فواضح من الحديث تعليل الأمر بالزواج في حالة الاستطاعة بتحقيق مقصد الإحصان، كما أن الأمر بالصوم في حال عدم الاستطاعة أيضاً معلل بما يحقق مقصد الإحصان وهو "الوجاء".

وكون الإحصان مقصداً شرعياً للزواج ظاهر أيضاً من الكثير من النصوص القرآنية التي ترشد إلى أن الزواج منوط بالعفة والإحصان بدءاً وانتهاء، فالعفة والإحصان شرط في اختيار الزوج والزوجة، كما أنه شرط في الهدف والمقصد من الزواج، وكلا الأمرين ظاهر في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس ﷺ بسند ضعيف، وله طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدرك حديث (٢٦٨١) ٢/١٧٥ بلفظ: " من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) لسان العرب مصدر سابق، ٣/١١٩.

(٣) تقدم تخريجه في ص٢٥٧ من هذا البحث.

حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ ﴾[1]. كما هو ظاهر في سورة النساء، فبعد ذكر المحرمات من النساء بالنسب والرضاعة والمصاهرة، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾[2]، فأباح الزواج بما عدا المذكورات من النساء بشرط أن يكون الهدف والمقصد هو طلب الإحصان بالزواج، وليس السفاح.

وفي الآية التالية لهذه الآية اشتراط الإحصان في زواج الإماء في حال تعذر زواج المحصنات الحرائر، فقال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ ﴾، ثم[3] بين في الآية نفسها أن ارتكاب الإماء للفواحش بعد تحقق مقصد الإحصان لهن بالزواج يوجب عليهن عقوبة الزنا، ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ ﴾[4].

وفي الحديث أن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، فَسَأَلَ رَسُولُ

(١) سورة المائدة: الآية (٥).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٣) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٤) سورة النساء، الآية (٢٥).

اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ : (إِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ)[١].

وهكذا يصبح "**الإحصان**" من أهم مقاصد الأسرة التي يحققها الزواجُ الشرعي؛ إذ به يتحقق صَوْن العفاف، وحفظ الأعراض، وسدّ ذرائع الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى الإباحية والانحلال[٢].

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد الإحصان:

وفي الشريعة أحكام كثيرة جاءت محققة لـ"مقصد الإحصان"، منها: الحض على الزواج، وإباحة التعدد بشروطه، واجتناب العلاقات خارج الزواج من زنا وشذوذ، وسد طرق الإغراء بالعفة والحجاب ومنع الخلوة وغيرها[٣].

ومن جملة وسائل تحقيق مقصد الإحصان: الاستمتاع بالمعاشرة الزوجية، وإشباع الغريزة الجنسية بالإفضاء والتمازج بالجنس الآخر، بطريقة تليق بكرامة الإنسان ومقامه؛ وذلك أن المتعة الجنسية الحاصلة من البناء الأسري معدودة في الدين من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وغاية من غايات الزواج، ومن أفضل سبل تحقيق "مقصد الإحصان"؛ ولذلك أولتها الشريعة الإسلامية في أحكامها

---

(١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، في باب "ما يستدل به على شرائط الإحصان". المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، وموقع جامع الحديث، http://www.alsunnah.com، ٤٤٣/٣. حديث رقم (٥٣٠١)؛ وابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد الكوفي) في المصنف في الأحاديث والآثار (الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤٠٩هـ) في باب "في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر"، ٥٣٦/٥، حديث رقم (٢٨٧٥٢).

(٢) ميثاق الأسرة، مرجع سابق، ص٣١=٣٢.

(٣) تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٤٩.

وتوجيهاتها الأهمّية البالغة التي تتناسب معها، وجماع ذلك ما جاء في الدين من حثّ على التمتّع بهذه النعمة حثّا يبيح أن يبلغ ذلك التمتّع أقصى ما يمكن من الكمال، ويمنع كلّ ما عساه أن يفضي بسببها إلى ضرر بأحد الزوجين أو بكليهما ظاهراً كان أو خفيّاً[١].

والقاعدة الأساسية في هذا الشأن هي قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾[٢]، ففي الآية إباحة شرعية للمعاشرة الجنسية على الوجه الذي يحقّق أعلى درجة من المتعة، وهو ما تفيده سعة المدلول لـ "أنّى" ، فهي تفيد الكيفية في الجماع، والظرفية المكانية والزمانية التي يكون فيها[٣]. وقد أُحيطت هذه الإباحة الواسعة بممنوعات تعصمها من أن تؤول إلى ضدّها من الألم الذي يحدثه الضرر الذي ينشأ من بعض أحوالها، وهو ما أفاده قوله ﷺ: (**أقبل وأدبر واتّق الدبر والحيضة**)[٤].

ولذلك بينت الشريعة الإسلامية الأحكام المتعلّقة بحقوق الزوجين وواجباتهما التي من ضمنها الحقوق والواجبات الجنسية، وآثار هذه الحقوق والواجبات في حال أدائها أو الإخلال بها على استمرارية الزواج أو إنهائه.

ومنها ما جاء في البيانات الشرعية والتوجيهات القرآنية والنبوية الكثيرة من آداب وضوابط في المعاشرة الجنسية، ومن إرشادات إلى ما تبلغ به ذروتها في تحقيق

---

(١) النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص١٣.

(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢٣).

(٣) راجع أيضا ما يتعلّق بذلك في: ابن حزم ـ المحلى: ٢١٩ وما بعدها؛ وابن القيّم، جامع الفقه: ٢١٢/٢.

(٤) أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة، باب ٢٧

المتعة وما يعصمها من المآل إلى الأضرار الجسمية والنفسية في بعض أحوال إتيانها. وكلّ تلك الأحكام والتوجيهات تلتقي عند اعتبار الإفضاء الجنسي مقصداً شرعياً، ووسيلة فعالة في الوقت نفسه من وسائل تحقيق مقصد الإحصان.

ومن وسائل المحافظة على مقصد الإحصان بعد تحقيقه بالعفة والزواج منع القذف والإساءة إلى العرض وإقامة حد القذف على القاذف؛ لانتهاكه حرمة إحصان المحصنين والمحصنات، ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝٤﴾ (١).

المطلب الثالث

مقصد السكن النفسي

أولاً: مفهوم مقصد السكن النفسي:

إذا كان "الإحصان" يحقق السكن الجنسي، فإن ما ينشأ عن هذا الإحصان ويصاحبه في العلاقات الأسرية من راحة نفسية بالمودّة والألفة والاطمئنان والأمن، هو المقصود بالسكن النفسي؛ وذلك لأن العلاقة بين الزوجين أبعد أمدى من الجانب الجسدي الجنسي، وتمتد إلى الجوانب النفسية والعاطفية بالسكن النفسي الذي يسع ليشمل جميع أفراد الأسرة بالعطف والحنان؛ وبذلك تُؤَمِّن الشريعة لكل أفراد الأسرة حياةً اجتماعيةً هانئةً وسعيدة قوامها المودّة والحب والتراحم والتعاون في السراء والضراء وتُحَقِّق الاستقرار والسكن النفسي والثقة المتبادلة.

---

(١) سورة النور، الآية (٤).

وقد أفادت آيات وأحاديث كثيرة أنّ ذلك هو أحد المقاصد الأساسية للشريعة في شأن الأسرة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[1]، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾[2]، وقوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾[3]، وقوله ﷺ: (**حُبّب إليّ من دنياكم: النساء، والطيب، وجُعلت قرّة عيني في الصلاة**)[4]، والمقصود بحبّ النساء في الحديث ما يوجد في الزوجة من ألفة وسعادة وهناء، وكلّ ذلك مندرج ضمن هذا المقصد.

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد السكن النفسي:

وقد جاءت أحكام الشريعة وتوجيهاتها تهدف فيما تهدف إلى تحقيق هذا المقصد، فمنها:

[1] أن الله اعتبر الارتباط الأسري ابتداء ميثاقا غليظاً، وهو تعبير يوحي بما ينشأ عن العشرة الزوجية من التقارب والتمازج بين الزوجين ممّا يجعل الصلة بينهما تبلغ من القوّة والمتانة تقارباً وتآنسا وتحاباً بحيث يصبح ما ينشأ بينهما من ذلك كالميثاق الغليظ الذي يتعاهدان عليه، وهو ما عبر عنه الإمام الرازي في قوله

(١) سورة الروم: الآية (٢١).
(٢) سورة الأعراف: الآية (١٨٩).
(٣) سورة البقرة: الآية (١٨٧).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ٦١٧/، حديث (٣٩٤٠) من حديث أنس رضي الله عنه. وعلق عليه الألباني بأنه صحيح.

شارحا هذه الآية: " قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتّحاد والامتزاج"[١].

[٢] ما شَرَعَه الله سبحانه وتعالى من أحكام وآداب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين وغير ذلك من الأحكام التي تُوَفِّر الجوَّ العائليّ المملوء دفئًا وحنانًا، ومشاعر راقية[٢]، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾﴾[٣].

[٣] بناء أحكام الأسرة على كلّ ما من شأنه غرس أسباب الوئام والمحبة، ونزع أسباب الفرقة والشقاق، بين أطرافها وأعضائها، مثل: الأحكام المبيّنة لحقوق وواجبات كلّ عضو من أعضاء الأسرة، وتحديد المواريث بصفة دقيقة، بالإضافة إلى التوجيهات الأخلاقية المتعلّقة بكلّ فرد من أفراد الأسرة تجاه أفرادها الآخرين، فقد تواردت الأحكام الشرعية، والتوجيهات الأخلاقية، والإرشادات التربوية على ذات المعنى[٤].

---

(١) الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، مفاتيح الغيب المعروف بـ"التفسير الكبير" (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م) ١٥/١٠.

(٢) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٤٨. وميثاق الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص٣١.

(٣) سورة النساء، الآية (١٩).

(٤) النجار، مقاصد الأسرة ، ص١٥.

المطلب الرابع

مقصد حفظ تدين الأسرة

أولاً: مفهوم مقصد حفظ تدين الأسرة:

من أهم مقاصد الأسرة في الإسلام التربية الروحية والرعاية الفكرية لأفرادها بغرْس القيم الدينية والخُلُقية في نفوسهم، وتبدأ مسئولية الأسرة في هذا المجال قبل تكوين الجنين بحُسْن اختيار كلّ من الزوجين للآخر، وأولوية المعيار الديني والخلقي في هذا الاختيار، وتستمر هذه المسئولية بتعليم العقيدة والعبادة والأخلاق لأفراد الأسرة وتدريبهم على ممارستها، ومتابعة ذلك حتى بلوغ الأطفال رُشْدهم واستقلالهم بالمسئولية الدينية والقانونية عن تصرفاتهم(١).

وتتجاوز أبعاد هذا المقصد حدود الأسرة إلى حفظ التدين في المجتمع الإسلامي؛ لكون الأسرة الخلية الأولى التي ينشأ منها المجتمع، وتحقق هذا المقصد داخل الأسرة يعني تحققه داخل المجتمع المسلم. بل يتعدى الأمر المجتمع الإسلامي إلى غيره من المجتمعات عن طريق الدعوة إلى الإسلام بالقدوة الحسنة، وتقديم أنموذج التدين الصحيح الذي يجلب السعادة للأسرة المسلمة، "وهو ما من شأنه أن يكون مجلبة للتّأسّي بالنتائج يدفع حتما إلى التأسّي بالأسباب التي هي التمسّك بأحكام الدين التي أثمرت السعادة والنجاح، وعلى هذا المعنى فإنّ الأسرة الإسلامية هي أسرة ذات بعد رسالي، تشهد بتديّنها على أنّ هذا التديّن هو سبب الفلاح، فيقوم

(١) ميثاق الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص٣٢.

ذلك مقام التبليغ الديني تبليغا عملياً"[١].

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد حفظ تدين الأسرة:

ومن الأحكام الشرعية الدالة على هذا المقصد:

[أ] التوجيه إلى التحرّي في اختيار الزوج تأسيسا على التديّن والكفاءة بصفة أساسية، فقد جاءت النبوية بشأن اختيار كل من الزوجين على أساس الدين والخلق، واضحة وصريحة، ومحذرة من العواقب الوخيمة في حال تجاهلها، ففي بيان ضرورة اختيار الزوجة بدينها يقول الرسول ﷺ: (**تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها، ولمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك**)[٢] او كما قال. كما وجه النبي ﷺ أو لياء أمور الفتيات بضرورة مراعاة هذا المعيار في احتيار الزوج بقوله ﷺ: (**إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير**)[٣].

[ب] سيرة الأنبياء والرسل ومنهم نبينا محمد ﷺ في الاهتمام بدعوة أقرب الناس إليهم: زوجاتهم وأولادهم وسؤال الله الهداية لهم، ولم ينجح بعضهم في ذلك كنوح ولوط، ولكن يبقى المعنى في أهمية التدين في الأسرة واستمرار ذلك جيلاً بعد جيل، ومسؤولية رب الأسرة عن العناية بذلك، وهو ما يدل عليه التوجيه القرآني

---

(١) النجار، مقاصد الأسرة ، ص١٨.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين ، ٩/١٩٣٨، حديث رقم (٤٨٠٢)؛ ومسلم في كتاب الرضاع، باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ، ٢/١٠٨٦، حديث رقم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ٣/٣٩٥، حديث رقم (١٠٨٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه الألباني.

في قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ ﴾[١]، وأما النجاح والفشل فمرتبط بمبدأ المسؤولية الفردية للزوجات والأولاد[٢].

[٣] ما جاء في التشريع الأسري من أنّ الاستمرارية في الحياة الأسرية أو التوقّف عنها بالانفصال يتوقّف على مدى تطبيق أحكام الشريعة فيها، فإذا ما كانت تلك الأحكام مطبّقة كان ذلك عامل استمرار، وإذا ما أصبحت منتهكة كان ذلك مبرّر انفصال، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ ﴾[٣]، " وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة"[٤].

ومن مدعّمات البعد الرسالي للأسرة كما في هذه الآية التعبير القرآني عن الالتزام بأحكام الشريعة بإقامة حدود الله، ففي هذا التعبير معنى الإظهار مستفاداً من لفظ الإقامة ومن لفظ الحدود، فكلّ منهما يومئ إلى الإعلان في التزام الأحكام الضابطة للحقوق والواجبات والموجّهة للتعايش بالمعروف.

ومن ذلك أيضا التوجّه بالخطاب في الخوف من ألاّ تقوم أحكام الشريعة في الأسرة إلى عامّة المسلمين أي إلى المجتمع الإسلامي، فذلك يومئ إلى أنّ الالتزام

(١) سورة طه، الآية (١٣٢).
(٢) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٥٣.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٩).
(٤) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير، مصدر سابق، ٤١٣/.

بهذه الأحكام في نطاق الأسرة هو أمر يهمّ المجتمع الذي يشهد ذلك الخلل فيتأثّر به سلباً بعض المتأثّرين، كما يشهد حال الالتزام الأسري بالأحكام فيكون لذلك الأثر الإيجابي في الكثير من أفراده.

ولعلّ من مؤكّدات هذا البعد الرسالي أيضا تعليق انفصال الرابطة الأسرية بالخلع على الخوف من عدم الالتزام بالأحكام الشرعية وليس على وقوع ذلك فعلا، وذلك ما يشير إلى ما لتعطيل الأحكام الشرعية في الحياة الأسرية من الأثر السلبي على المجتمع، فيكون مبرّرا لتلافيه قبل وقوعه[١]، وهو ما أشار إليه الإمام الطبري في قوله:"إنّ الله تعالى ذكره إنّما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته (وإنهاء العلاقة الأسرية بالخلع) عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود الله"[٢].

المطلب الخامس

مقصد التماسك الاجتماعي

أولاً: مفهوم مقصد التماسك الاجتماعي:

ونقصد به تقوية مؤسسة الأسرة بتماسك أعضائها، بحيث تصبح أساساً ونموذجاًلتماسك المجتمع، ويتم ذلك عبر التعاون التام بين جميع أفرادها على تحقيق مقاصدها في المصالح الدنيوية والأخروية، ويشمل ذلك تنظيم الجوانب الإدارية

(١) النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص١٨.

(٢) الطبري: محمد بن جرير (٢٢٤ - ٣١٠ هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بـ"تفسير الطبري" تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م) ٥٦٢٤.

والمالية والتربوية لمؤسسة الأسرة، عبر منهج تكاملي ينبني على توزيع الأدوار وتكاملها. وذلك ما يجعل مؤسسة الأسرة نموذجاً للتماسك الاجتماعي.

وهذا ما يعني أنّ الأسرة في المفهوم الإسلامي ليست شأنا شخصيا يهمّ أفرادها فحسب، وإنّما هي شأن اجتماعي، وهوما يتطلب بناء الأحكام الشرعية المنظّمة لمؤسستها على ما يؤدّي إلى مقاصدها في المجتمع بالإضافة إلى ما يؤدّي إلى مقاصدها في ذاتها؛ ذلك لأنّ الأسرة هي الخليّة الأولى من خلايا المجتمع، فمستقبله من نهضة وارتكاس يتوقّف إلى حدّ كبير على ما تكون عليه الأسرة من حال الرقيّ أو التدنّي[١].

ولعلّ هذا المقصد الاجتماعي العامّ للأسرة هو أن تكون هذه الأسرة عامل وحدة اجتماعية، وذلك بما يفضي إليه بناؤها ابتداء وتصرّفاتها بعد البناء من تقوية اللحمة بين أفراد المجتمع وفئاته، بحيث يكون للأسرة دور اجتماعي أساسي فيما يسوده من التآلف، وما يربطه من صلات الودّ، وما يسود فيه من قيم الأخلاق، وما يحكمه من القوانين والآداب، دون أن تبقى حبيسة ذاتها ولو كان ذلك من أجل تحقيق مصالحها التي يعود حقّا نفعها عليها في ذاتها ولكن على وجه الاقتصار الذي لا يتعدّى به شيء من ذلك النفع إلى المجتمع فضلا عن أن يكون مفضيا إلى ضرر به[٢].

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد التماسك الاجتماعي:

"المتأمّل في أحكام الأسرة ابتداء من الخطبة إلى الطلاق يجد خيطاً رابطاً بينها جميعاً قد يظهر جليّاً أحياناً، وقد يدِقّ أحياناً أخرى فلا يُدرك إلاّ بالتأمّل، وهو

(١) النجار، مقاصد الأسرة ، مرجع سابق، ص ١٥.
(٢) المرجع السابق، ص١٦.

العمل على تقوية الرابطة الاجتماعية في أوسع مدى ممكن من الدوائر، والعمل على نزع أسباب التنافر والتنازع التي يمكن أن تنشب فيها"[١]. ومن الأحكام الشرعية التي جاءت محققة لهذا المقصد:

[أ] تأسيس مؤسسة الأسرة ابتداء بناء على رضا الطرفين: فإن الشريعة حكمت في البناء الأسري ابتداء بأن يقوم على قبول الطرفين للاشتراك في هذا البناء؛ لأنّ ذلك أدعى إلى أن يلتزم كلّ منهما بمقتضيات الحياة الزوجية من الأحكام، والعكس صحيح؛ ولهذا لا يجبر فى الإسلام الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغبان فيه، وقد جاءت جارية بِكْر إلى النبى ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبى ﷺ[٢].

[ب] تأبيد مؤسسة الأسرة وديمومتها: وذلك ببنائها على قصد الاستمرار، واستبعاد كل ما من شأنه الإخلال بقصد الشارع في تقوية مؤسسة الأسرة وتماسكها بالديمومة والاستمرار، فمنع الأنكحة الفاسدة المتضمنة لما ينافي هذا المقصد من التوقيت والتأجيل، والمؤذنة بقرب انفراط عقد الأسرة، مثل: نكاح المتعة[٣]، نكاح السر ونحوها؛ وذلك أن بناء الزواج على الدوام يدعو الزوجين إلى

(١) النجار، مقاصد الأسرة، المرجع السابق، ص ١٦-١٧.

(٢) أخرجه أبودود في كتاب النكاح، باب فِى الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا،حديث (٢٠٩٨) ١٩٥/، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الألباني: صحيح.

(٣) يعرف نكاح المتعة بأنه عقد على امرأة لايراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة. ابن الهمام، فتح القدير٢٤٧/٣. وهو نكاح باطل باتفاق المذاهب الفقهية السنية لمنافاته مقاصد السارع من الأسرة، بخلاف المذهب الشيعي. وقد كان جائزاً في أول الإسلام، ثم حرم عام

التمسك والتحصن بمؤسسة الأسرة وتقويتها، بخلاف انبنائه على التأجيل والتوقيت " فإنّ الدخول على عقدة النكاح على التوقيت والتأجيل يقرّبه من عقود الإجارات والأكرية ، ويخلع عنه ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نفس الزوجين من نية كليهما أن يكون قريناً للآخر ما صلح الحال بينهما، فإنّ الشيء المؤقّت المؤجّل يهجس في النفس انتظار محلّ أجله ويبعث فيها التدبير إلى تهيئة ما يخلفه به عند إبّان انتهائه ... وهذا يفضي لا محالة إلى ضعف الحصانة"[١]، إذ أن "عقد الزواج قد شرع لتحقيق مقاصد، أهمها العشرة الدائمة، والسكن، وإنجاب الولد وتربيته، والتأقيت يتنافى مع كل هذه المعاني"[٢].

[٣] تأسيس الأسرة وإدارتها في كل مراحلها بإشراف المجتمع وعلى عينه: لضمان التماسك الأسري والمجتمعي متمثلاً في: اشتراط الولي، والشهود، والإعلان، والوليمة، قصد الديمومة في عقد التأسيس، وكلها من مقومات قوة الأسرة وتماسكها.

فمن أحكام الأسرة أن يكون تأسيسها بالزواج شأنا اجتماعيا يشرف عليه الأهل من الطرفين بالولاية، ويشارك فيه المجتمع بالإشهار، فإذا ما شابتها أثناء رحلة الحياة شوائب الشقاق أشرف المجتمع على ذلك بتحكيم حكمين من أهل الزوج والزوجة للحيلولة دون ما عسى أن يتركه ذلك الشقاق من أثر سلبي على

=

خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح، وقيل: عام حجة الوداع، ثم حرم أبداً، وقد روي عن الشافعي قوله: لا أعلم شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. انظر: الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ١٤٢٣.

(١) ابن عاشور ـ مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص٤٣٩.

(٢) البابرتي، شرح العناية على الهداية (مطبوع مع شرح فتح القدير)، ٢٤٩٣.

العلاقات التي كانت قد توطّدت بآصرة الصّهر، وذلك إمّا استئنافا المعاشرة بالمعروف أو إنهاء لها بإحسان. وفي هذا الافتتاح لبناء الأسرة بإشراف المجتمع، وفي تعهّده بعد ذلك لتقويم بنيته، وفي الإشراف على إنهائه بالإحسان إذا ما اقتضى الحال ما يوحي بأنّ لأحكام الأسرة فيما بين مبتدئها ومنتهاها مقصداً اجتماعياً يقوم على وحدة المجتمع وتآلفه وترابطه ينتظمها جميعا سواء كان بيّنا أو خفياً بعض الخفاء[1].

ومن أبرز ما يدلّ على المقصد الاجتماعي من الأسرة أنّ الدين قد اعتبرها في خطابه شأنا اجتماعيا وليس شأنا شخصيا، وأوكل شطراً كبيراً من شؤونها إلى المجتمع يرى فيه رأيه، ويعالجها بمعرفته، ولا أدلّ على ذلك من أنّ الخطاب في هذه الشؤون جاء خطابا جماعيا بالرغم ممّا تبدو عليه هذه الشؤون من صبغة شخصية لا تتعلّق إلاّ بذات الأسرة، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ﴾[2]، وقوله: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ﴾[3]، وقوله ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾[4]، فهذا الخطاب القرآني المطّرد في شؤون الأسرة لجماعة المسلمين يدلّ على أنّ في أحكام الأسرة مقصداً اجتماعياً أساسياً.

(١) النجار، مقاصد الأسرة، مرجع سابق، ص ١٧.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٣) سورة النور، الآية (٣٢).
(٤) سورة النساء، الآية (٣٥).

المبحث الثالث

أثر مقصد الأسرة في رعاية حقوق الإنسان

تمهيد

تتكون الأسرة أساساً من الآباء (وهم الزوج والزوجة، ثم الأب والأم)، والأولاد من البنين والبنات، ثم تمتد إلى الأقارب من الأجداد والأحفاد، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، كما تمتد إلى الأصهار أيضاً، فلكل هؤلاء حقوق وواجبات متبادلة في مؤسسة الأسرة في الإسلام.

وهذه الحقوق فصلها القرآن الكريم، على غير عادته في أحكام المعاملات، التي يتعرض لها إجمالاً، ودون تفصيل، كما خصص لها فقهاء الإسلام قسماً كبيراً من أقسام الفقه الإسلامي، سموه "باب النكاح"، ويسميه الفقهاء المعاصرون بـ"بفقه الأسرة" أو "فقه المعاملات الأسرية"، أو "الأحوال الشخصية".

فحقوق الأسرة في الإسلام مبثوثة هناك بتفصيل، وليس مرادنا في هذا البحث تتبعها، ولا يمكن لنا ذلك في مثل هذا البحث، وإنما غرضنا إرجاع هذه الأحكام والحقوق إلى ثلاث مجموعات رئيسة تبعاً لمستحقيها، للإشارة إلى الخيط الناظم لها، من خلال أثر المقاصد الشرعية ـ التي ترمي هذه الأحكام إلى تحقيقها والتي سبق

الحديث عنها في المبحث الأول ـ في رعاية حقوق كل مجموعة.

وسيتم تناول هذه المجموعات في المطالب التالية:

المطلب الأول: أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق مؤسسة الأسرة.

المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق الآباء والأزواج.

المطلب الثالث: أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق الذرية والأطفال.

المطلب الأول

أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق مؤسسة الأسرة

ينظر الإسلام إلى الأسرة على أنها مؤسسة واحدة، مبنية على الحب والوئام، وإن كانت متعددة الأركان والأعضاء، وملؤها الحب والحنان، والرحمة والمودة، والتعاون والتكامل في الأدوار والوظائف، يتبادر أعضاؤها إلى أداء ما عليهم من مسؤوليات تجاه الآخرين من منظور المسؤولية والتكليف الشرعي، وهذه الواجبات هي في حقيقتها حقوق بقية أطراف المؤسسة، فالزوج عليه واجبات في إطار الأسرة، وهذه الواجبات هي حقوق الزوجة والأبناء وبقية الأقارب والأصهار، والزوجة كذلك عليها واجبات هي عبارة عن حقوق الزوج والأطفال وبقية أعضاء الأسرة، وكذلك الحال في الأبناء والأقارب.

فالنظرة إلى حقوق الأسرة في الإسلام ليست نظرة تجزيئية عدائية، تتجاذبها الأطراف، ويسعى كل طرف إلى انتزاع حقوقه من الآخرين، الذين لا يقصرون في انتهاكها كل ما أمكنهم ذلك ووجدوا إليه سبيلاً، كما هو حال المجتمعات التي تسود فيها النظرة

المادية بسبب عزل القيم الدينية والخلقية من التأثير على أسلوب حياتها ونظمها التشريعية.

ولذلك من السهل ملاحظة أن مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية التي تحدثنا عنها روعيت في صياغتها هذه النظرة الكلية المتجانسة لمؤسسة لأسرة، التي تضمن حقوق كل فرد منها في هذا الإطار المتماسك المتناسق، بل إن التماسك والتجانس الاجتماعي وانتشار المودة والرحمة والوئام بين أفرادها من أهم مقاصدها، ولم تراع في صياغتها تلكم النظرة التجزيئية المتناثرة المتناحرة لأفراد الأسرة، التي يسعى كل منها إلى التوقي والتحصن من التهام الآخرين له.

وهنا لسنا بحاجة إلى شرح الأثر الإيجابي الذي تتركه هذه الروح في رعاية حقوق منظومة الأسرة كلها، دونما تفرقة أو تجزيء، ولعل هذا من أهم ما يتميز به التشريع الإسلامي في هذا المجال على غيره من التشريعات.

ولكن يمكن الإشارة إلى نماذج وأمثلة لأثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق مؤسسة الأسرة، بحيث تصب هذه الحقوق في تقوية مؤسسة الأسرة، ويتمتع بها كل المنضوين تحتها بشكل متساو، فليست حقوقاً خاصة ببعض الأفراد دون بعض، ولنضرب مثالين لهذه الحقوق: أحدهما: حق تكوين الأسرة على نحويحقق مقاصدها وحمايتها من المهددات. والثاني: نشر الثقافة الجنسية الصحيحة لحماية مؤسسة الأسرة.

أولاً: حق تكوين الأسرة وحمايتها:

تكوين الأسرة على نحو يحقق مقاصدها في نفسها أولاً، ثم في المجتمع ثانياً هو أول حقوق الأسرة، فمن حق كل إنسان أن يتزوج، والزواج هو الطريق الشرعى لبناء الأسرة وإنجاب الذرية وإعفاف النفس، وقد حث الله تعالى المجتمع الإسلامى على

تيسير الزواج ورعاية هذا الحق، ممثلاً في أولياء الأمور في مؤسسات الأسرة والمجتمع والدولة على التوالي، وهم المخاطبون بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾﴾[1].

وقد جاءت في السنة النبوية موجهات كثيرة مماثلة، منها قوله ﷺ: (**إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير**)[2]. وقد ذكر الإمام العز بن عبد السلام: أن من حقوق بعض المكلفين على بعض حقوق نكاح النساء على الأولياء ... وتزويج الأيامى"[3]. فبنظام الزواج تتكون مؤسسة الأسرة، ومنه تتشعب القرابة بفروعها وأصولها، وتنشأ الأمومة والأبوة والبنوة، وكذلك الأخوة وما دونها من صور العصبية، ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصابة؛ تحدث رابطة الصهر، ومن مجموع هذه الروابط يتكون نظام العشائر، فالقبائل، فالشعوب فالأمم[4]

ولقد أصابت مؤسسة الأسرة في التاريخ القديم والحديث نكبات شديدة، واعتراها خطب شديد، ولعب الهوى والشهوة والجنس دورًا شيطانيًا خبيثًا، ولا تزال مؤسسة الأسرة تُستهدف بوسائل متعددة، وتعقد لذلك المؤتمرات والندوات[5]، وتتعرض الأسرة في ظل نتائج هذه المؤتمرات دعوات لهدم الأسس المتينة التي تقوم

(١) سورة النور، الآية: ٣٢ .
(٢) تقدم تخريجه في ٣٣٠ من هذا البحث.
(٣) قواعد الأحكام، مصدر سابق، ٢/ ١٣٣، ١٣٥. ٣١٧
(٤) انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص ....
(٥) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٠٩.

عليها، مما يستدعي حماية جادة من المهددات الخارجية لمؤسسة الأسرة[١].

كما تتعرض مؤسسة الأسرة لمعوقات كثيرة داخلية عن طريق تراكم الأعراف والتقاليد في المجتمعات الإسلامية التي أصبحت بمرور الزمن عقبات على طريق تأسيس الأسرة ومسيرتها نحو تحقيق أهدافها ومقاصدها، متخذة تارة شكل قيود كثيفة من قوائم لشروط الزواج ومبالغة في تكاليفه مما يزهد الشباب في الزواج، وحيناً شكل التساهل في الضوابط الشرعية لتحقيق مقاصد الزواج، والتفلت على الرقابة الاجتماعية لبناء مؤسسة الأسرة بسبب القيود الكثيرة الجائرة، واستحداث صور وأشكال من الزواج لا تحقق مقاصده السامية مثل: زواج السر[٢] والمسافة[٣] والمسيار[١] ونحوها.

---

(١) انظر مثلاً آثار مقررات مؤتمر السكان والتنمية الذي اعقد في القاهرة ١٩٩٤م في: فريدة بنت صادق زوزو؛ النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات الواقع المعاصر (الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م)، ص ٣١٣ وما بعدها.

(٢) وهو الزواج الذي يوصي الزوج الشهود بكتمان العقد عن الناس أو عن بعضهم، وهو فاسد عند المالكية، صحيح عند باقي الأئمة. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (٣٣٠٩).

(٣) "زواج المسافة" أو "نكاح المسافة" هو زواج معروف لدى الصوماليين في منطقة القرن الإفريقي، يتم فيه تغييب دور الولي في عقد الزواج مع توافر بقية أركان الزواج وشروطه من شهود وصداق وغيرهما، وذلك بإبعاد الفتاة المراد زواجُها (برضاها وباتفاق بينها وبين الشاب الذي يريد زواجها) عن مكان وجود الوليِّ مسافة يجوز فيها قصر الصلاة للمسافر (حوالي ٨٩ كلم)، والذهاب إلى شيخ يزوجهما بعد التأكد من رضا الفتاة، وبعد أن يطلب منها تحكيمه أو توليته (بمعنى أن تتخذ منه حاكماً، أو ولياً). وبعد ذلك ترجع البنت إلى أهلها برفقة أعيان من أسرة الشاب يقدمون الاعتذار لوليِّها ويطلبون منه العفو والسماح لابنهم، مع تقديم تعويض مادِّي أو عيني، يعرف بالـ"حال "xaal"، وغالباً ما يقبل الوليُّ هذه الشفاعة، وينتهي الأمر بإجازة ولي الفتاة للعقد، أو تزويجها من جديد، حسب اختلاف موقفهم من هذا الزواج، ثم يتم الاتفاق على إتمام مراسم الزواج. انظر:

وأياً كان شكل هذه العقبات والمعوقات الداخلية أمام حق بناء الأسرة من تشدد وتقييد، أوتساهل وتفلت فالنتيجة واحدة، وهي الإسهام في سد الشباب عن حقهم في تأسيس أسرهم على نحو يحقق مقاصد الشرع ومصالحهم في مؤسسة الأسرة، وهو ما يمهد السبيل لانتشار صور أخرى وافدة، مثل: الصداقة والانحلال والتفسخ والشذوذ، أو مستحدثة محلياً بأسماء ومسميات غير متطابقة سبقت الإشارة إلى بعضها، والمعنى الجامع لها جميعاً، والقاسم المشترك بينها، هو أنها لا تحقق مقاصد الشرع، ولا تخدم مصالح الأسرة، لتحل محل الطريق الشرعي لبناء مؤسسة الأسرة الذي يحقق المقاصد والمصالح معاً.

وهذا كله يضاعف مسؤولية أولياء الأمور والمسؤولين بمختلف مستوياتهم لحماية مؤسسة الأسرة من هذه المخاطر والعقبات التي تهدد بقاءها قوية وفاعلة، وتقلل من دورها في صناعة المجتمع المنشود على نحو تنسجم فيه مقاصد الشرع ومصالح الأسرة.

وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأسرة أساس المجتمع، وأقر بحقها

=

يونس عبدلي موسى، الولاية في الزواج بين الشريعة والتقليد في إقليم شمال شرقي كينيا، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة للجامعة الإسلامية في أوغندا، كلية التراث الإسلامي، قسم الشريعة الإسلامية، ٢٠٠١م؛ ومحمد شيخ أحمد، المذهب الشافعي في الصومال: معالم وملامح من واقع التفاعل البيئي، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد التاسع، محرم ١٤٢٨هـ - فبراير ٢٠٠٧م، ص٢٩٢.

(١) زواجَ المِسيارِ مُصطَلَح حديث يُطلَق على الزواج الذي تتنازل فيه الزَّوجة بعضَ حقوقِها عن الزَّوج؛ كالنَّفقة أو السُّكنى أو المَبِيت، مع تَوفُّر شروط الزَّواج الصحيح. المفتي: الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي، فتاوى موقع الألوكة، رقم الفتوى: (٢٥٥١)، http://www.alukah.net.

في الحماية، حيث نص على أن "الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"[١]. كما أقر بحق الزواج وتكوين الأسرة بالنص على أن "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين"[٢].

كما جاء في إعلان القاهر حول حقوق الإنسان في الإسلام مايلي[٣]:

أ- "الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية".

ب- "على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها". فنص على الدعوة إلى إزالة العوائق والعقبات أمام مؤسسة الأسرة وحمايتها ورعايتها.

ولم يختلف الإعلان الإسلامي مع ماجاء في الإعلان العالمي بشأن تكوين الأسرة إلا في السكوت عن نفي قيد اختلاف الدين في الحق في الزواج؛ "إذ المسلمة لا تتزوج ابتداء بغير المسلم، بغض النظر عن الإسلام الطارئ على الزواج"[٤]، وهذا اعتراض أساسي، وكان حرياً بالتصريح؛ إذ كيف يتصور أن يكون القائم على

(١) الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(٢) الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(٣) المادة الخامسة من إعلان القاهر حول حقوق الإنسان في الإسلام.
(٤) الشيخ عبد الله بن بيه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص١٧٢.

مؤسسة من أهدافها الأساسية إقامة التدين من لا يؤمن بالدين أصلاً ولا يقيم له وزناً؟.

ولكن الإعلان قرَّر في المادة الرابعة والعشرين منه على أن "كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية"، وفي المادة الخامسة والعشرين على أن "الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة"، "وكل ذلك يدل على أن إعلان القاهرة لم يقر زواج المسلمة من غير المسلم دون أن يصرح بذلك تجنباً للحساسيات"[١].

أما البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام فاكتفى بالقول بأن "الزواج بإطاره الإسلامي حق لكل إنسان، وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية وإعفاف النفس"[٢]، فكأنه أحال التفاصيل كلها إلى مضمون عبارة "بإطاره الإسلامي"، مما يعني أن تفاصيل طرق إنشاء مؤسسة الزواج يجب أن تكون وفق أحكام الشرع ومقاصده.

ثانياً: حق تعليم ونشر الثقافة الجنسية الصحيحة:

وعلى الرغم مما يمكن أن يثيره هذا الموضوع من حساسية، إلا أن الحقيقة أنه لايمكن حماية الأسرة من الموجات العاتية من الثقافة الجنسية المنحرفة والمنحلة التي تدخل على البيوت دون استئذان من أربابها، في ظل العولمة المعلوماتية التي يعيشها العالم اليوم – لا يمكن مقاومة ذلك إلا بتعليم أفراد الأسرة "فقه النكاح"، ونشر المعرفة الجنسية الصحيحة، والتثقيف الجنسي المشروع المشبع بالقيم

(١) المرجع السابق، ص١٧٢.

(٢) محمد كمال محمود، البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص٥١-٥٧.

الإسلامية، والضوابط الشرعية، والنظرة العلمية، في إطار مؤسسة الأسرة؛ وتقديم ذلك كله بحسب ما يوافق كل مرحلة من المراحل العمرية؛ عبر مختلف وسائل التربية والتعليم والتوجيه وصناعة الرأي العام[١]، بدلاً من التقاط هذه الثقافة بطرق منحرفة؛ إذ من شأن هذا التعليم والتثقيف الصحيح أن يزود أفراد الأسرة بالتطعيم ضد التيارات الجارفة، وأن يكون مصلاً لمؤسسة الأسرة من طوفان ثقافة الجنس والانحلال التي تغزوها في عقر دارها.

والشريعة الإسلامية لم تترك في العلاقات الزوجية شيئاً له أهمية في تنظيم الحياة الجنسية بين الزوجين إلا وتحدثت عنه بشكل عفوي، وقدمته للراغبين في الاستمتاع الشرعي بكل تلقائية، وهي تعالج في ذات الوقت عقلية الانحطاط، وتقاوم ضغط التقاليد والأعراف التي ما فتئت تعد الحديث في موضوع الجنس رجساً من الفساق يجب اجتنابه، أو أنه من العيب الذي لا يجوز الخوض فيه، أو من الأمور التي ينبغي التنزه عنها، أو من الحياء الذي ينبغي الالتزام به!! والحقيقة أنه لا حياء في معرفة الثقافة الجنسية المشروعة ونشرها بين الناس، عملاً بقاعدة: لا حياء في الدين، ورحم الله نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فقد كن أكثر النساء بحثاً عن الثقافة الجنسية وتفقهاً فيها على يد رسول الله ﷺ وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن[٢].

---

(١) عبد النور بزا؛ مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، مرجع سابق، ص٢٨٤.
(٢) المرجع السابق، ص٢٩٥.

والمطلوب عرض المنهج القرآني في التربية الجنسية، وتحصين الأسرة والأطفال خصوصاً به، لمقاومة ثقافة التفسخ والانحلال، وحرية الجسد والمتاجرة به، وحماية الجنس البشري من الاختراق بهذه الأوبئة، والانمحاق التام بسببها، والوقوف في وجه حركات الشذوذ، ومناهضة ما يعرف بالسياحة الجنسية، وفق خطة علمية مدروسة أكثر من أي وقت مضى، وإلا بقي المجال مفتوحاً أمام موجات الحركات الإباحية لتفرض مطالبها، وتحتل مواقع التأثير في المنظمات العالمية لكسب الشرعية القانونية والدعم المادي، والخروج بتوصيات لتفسيخ العالم، واختراق الخصوصيات "خطة إدماج المرأة في التنمية" وغيرها من المطالب الرامية إلى فك الارتباط مع القيم الإسلامية، وإعلان التبعية التامة والارتهان التام لثقافة التغريب، وتنميط السلوك، وتحرير العلاقات الجنسية بما ينسجم ورغبات الشواذ من اللوطيين والسحاقيات، ويتعارض مع مقاصد الشارع، ومصالح الإنسان بإطلاق"[١].

والوقع الغريب أن دولاً ومنظمات وجمعيات أصبحت تعتبر ممارسة الشذوذ الجنسي المثلي بنوعيه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان!! وتعقد لذلك مؤتمرات تطالب بترسيمه وتدويله والاعتراف به قانونياً!! وهو ما يتناقض مع مقاصد الشارع، ويخل بمصالح الإنسان، ويعود بالبشرية آلاف السنين إلى الوراء، إلى عهد قوم لوط. ومعلوم أن كل ما يناقض الشارع، ويخل بمصالح الإنسان فهو باطل[٢].

---

(١) المرجع السابق، ص٣٠٥.

(٢) المرجع السابق، ص٢٨٧.

المطلب الثاني

أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق الآباء والأزواج

للآباء والأزواج نوعان من الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وهما: حقوق الوالدين، وحقوق الزوجين.

النوع الأول: حقوق الوالدين: حقوق وواجبات تجب لهما أو عليهما بصفتهما والدين للأولاد أو عليهم. فلهما حقوق على الأولاد، وعليهما واجبات ومسؤوليات تجاه الأطفال.

فمن حقوق الوالدين في حياتهم: البر والعطف عليهما، والاحترام والتوقير، وإدخال السرور عليهما، والإنفاق عليهما، والطاعة في غير معصية. وقد قرن الله حقوق الوالدين بحقوقه ﷻ في غير ما آية، منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا﴾[1].

ولا تتوقف حقوق الوالدين بالوفاة، بل تستمر إلى ما بعد الموت بالوفاء لهما بالدعاء وقضاء الديون، وصلة الأقارب والأصدقاء[2]، إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان الذي لا يمكن أن تعرفه أو تعرج عليه القوانين والنظم الوضعية.

والنوع الثاني: حقوق الزوجين: وهي حقوق وواجبات زوجية، يستحق كل منهم وتجب عليه بصفته الزوجية، فتجب لكل من الزوجين على الآخر، أو تجب عليه

---

(١) سورة الإسراء: الآية: ٢٤.

(٢) راجع شرحاً مفصلاً لهذه الحقوق في خديجة النبراوي، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام (القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م) ص٩١- ١١٠.

للآخر. قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ﴾[1].

فمن هذه الحقوق والواجبات المشتركة بينهما: الحفاظ على كيان الأسرة، والتعاون على تحقيق مقاصدها، بالحفاظ على الأعرض والأسرار والأموال، وحسن المعاشرة وتحقيق الإحصان، والإنجاب وتنظيم النسل وفق مقتضى الشرع والحاجة، وحفظ تدين الأسرة، والعيش في جو من الاحترام وتقدير المشاعر المتبادل ملؤه المودة والرحمة، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾[2].

ولكل من الزوجين بعض الحقوق الخاصة به، وواجبات هي الحقوق الخاصة بالطرف الآخر، فللزوجة مثلاً الحق في: اختيار الزوج، والنظر إلى الخاطب، واشتراط عدم الزواج عليها، والمهر، والنفقة، والحفاظ على حقوقها المالية، وحسن المعاشرة والإحصان بإشباع غريزتها الجنسية والعاطفية، والعدل بين الزوجات في حال التعدد. وللزوج كذلك النظر إلى المخطوبة، وطاعة الزوجة وخدمتها له، وغير ذلك من الحقوق المبسوطة في محالها من كتب الفقه.

والمقصد من بسط هذه الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية يتلخص في كلمتين، هما: "رعاية الأسرة"، كما أوجزها من أوتي جوامع الكلم بقوله ﷺ: (**كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها**) الحديث[3].

---

(١) سورة البقرة : الآية: ٢٢٨ .

(٢) سورة الروم: الآية: ٢١.

(٣) سبق تخريج الحديث في ص٢٩٢ من هذا البحث.

المطلب الثالث

أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق الذرية والأطفال[١]

لعل المقصد الذي يتصدر مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية والذي اعتبره العلماء المقصد الأول والأساس فيها، هو المقصد المتعلق برعاية الذرية وحقوق الأطفال (حفظ النسل) وما تفرع عنه من مقاصد: حفظ التناسل، والأنساب، ورعاية الأبناء، فكلها تنصب في رعاية حقوق الأطفال والأبناء، ابتداء من: حق حسن اختيار الأبوين[٢]، وحق إثبات النسب[٣]، ومروراً بحقوق الرعاية الكثيرة المفصلة في الشريعة الإسلامية، مثل: التأذين في أذنيه عند الولادة وتحنيكه، وحق التسمية الحسنة والختان والعقيقة وحلق الرأس، وحق الرضاعة والحضانة الآمنة والنفقة، وحسن التربية والتأديب وتعليمه أصول دينه وآدابه، والعدل بين الأبناء، وحق الحفاظ على أمواله، وحق اللعب والاستمتاع بطفولته، وحق الرعاية الصحية، وانتهاء بحق الميراث[٤]. وكل هذه الحقوق مقررة في النصوص، مفصلة الأحكام

---

(١) يمكن مراجعة هذا الموضوع في بحث بعنوان: "مقاصد الشريعة ودورها في الحفاظ على حقوق الطفل"، للدكتور الشيخ علاء الدين زعتري، أمين الفتوى ـ وزراة الأوقاف ـ سورية، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة ـ جامعة دمشق ـ الجمهورية العربية السورية، ٩ ـ ١٠ رجب ١٤٢٩ هـ، ١٢ ـ ١٣ تموز ٢٠٠٨ م. المصدر: www.kantakji.com/fiqh/Files/Relations/Z٢٣٠.doc.

(٢) من الحقوق التي أغفل عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولم يهتم بها، وكذلك لم تهتم به منظمة اليونيسيف بحقوق الطفل قبل أن يولد كما حفظها الإسلام.

(٣) ويعتبر حق النسب من أهم الحقوق وأشدها تأثيراً في شخصية الطفل ومستقبله؛ إذ أنه من الروابط الوثيقة التي تربط المجتمع بعضه ببعض بأسره وقبائله وعشائره وعمائره.. الخ.

(٤) راجع شرحاً مفصلاً لهذه الحقوق في: محمد بن يحيى عطيف، حقوق الأبناء على الآباء في الشريعة =

والمقاصد في مظانها من كتب الفقه الإسلامي.

فهذه الحقوق من جملة الآثار التي تترتب من تحقيق مقاصد الأسرة المتقدمة، وخاصة: مقصد حفظ النسل والمقاصد التابعة له من: حفظ للتناسل في حضن الأسرة، وحفظ للانتماء والنسب، ورعاية للأطفال والأبناء، كل ذلك في سبيل ضمان الرعاية الكاملة والتربية الحميدة والتنشئة الصالحة المؤهلة لعضوية المجتمع النافعة، والاستمرار في حمل الرسالة الإنسانية والخلافة البشرية.

وقد وافقت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فى١٩٥٩/١١/٢٠م على إعلان حقوق الطفل، وتضمن عشرة مبادئ منها: حق التسمية، والأمن الاجتماعي، والرعاية، والعلاج، ومسئولية الوالدين، وحق التعليم الإجباري، وحق اللعب والرياضة، والوقاية من الأمراض، والوقاية من القسوة، والوقاية من الفساد، وخصصت لها هيئة خاصة هي "اليونيسيف"[1].

وإذا كان العالم اليوم يسعى إلى رفع مستوى الطفولة وعلاج مشكلاتها بالأقوال؛ فإن الشريعة الإسلامية ومقاصدها قد عنيت بالطفولة أيما اعتناء، وعملت على حمايتها وحل مشكلاتها بالأفعال والأعمال التي ستظل خالدة على مر الزمان.

=

الإسلامية(الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٥ه)؛ وخديجة النبراوي، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام (القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م) ص٢٥-٨٩؛ وراوية بنت أحمد، حقوق الإنسان في الإسلام (جدة: دار المحمدي للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م) ص٢٢٤-٢٥١.

(١) يونيسيف (UNICEVE) صندوق الطفولة: إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأطفال ، وتخصص جزءاً كبيراً من مواردها وأنشطتها للأطفال، لا سيما في الدول التي تتعرض للكوارث. معجم مصطلحات حقوق الإنسان، ص٣٨٣.

الباب الرابع

المقاصد المالية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان

ويتضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول : تعريف المقاصد المالية وأهميتها

الفصل الثاني: المقاصد المالية ووسائل تحقيقها

الفصل الثالث: أثر المقاصد المالية في رعاية حقوق الإنسان



تعريف المقاصد المالية وأهميتها

- المبحث الأول: تعريف المقاصد المالية
- المبحث الثاني: أهمية المقاصد المالية.

تمهيد

يتطلب تعريف المقاصد المالية تعريفها أولاً باعتبارها مركباً إضافياً، وذلك بتعريف مصطلحي: "المقاصد" و"المال" كلٍ على حدة، ثم تعريف المقاصد المالية باعتبارها علماً "مصطلحاً". وقد سبق تعريف المقاصد في الباب الأول من هذا البحث[1]، والآن نأتي إلى تعريف المال لغة واصطلاحاً، ثم إلى تعريف المقاصد المالية.

المطلب الأول

تعريف المال لغة واصطلاحاً

المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم[2].

وأما في اصطلاح الفقهاء فالمال عند جمهورهم هو: كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه[3]، وذلك حسب تعريف الإمام الشافعي، حيث قال: "لَا يَقَعُ اسْمُ مَالٍ إلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا وَتَلْزَمُ مُتْلِفَهُ، وَإِنْ قلَّت وَمَا لَا يَطْرَحُهُ النَّاسُ، مِثْلُ الْفَلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ"[4].

وعلى هذا فمفهوم المال يشمل المنافع كما يشمل الأعيان؛ لأن المنافع هي المقصود من الأعيان؛ وهو ما يتسع لمالية الحقوق المعنوية، مثل: حق التأليف

---

(١) انظر: ص ٣٢ من هذا البحث.

(٢) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، مصدر سابق، ١/٦٣٥-٦٣٦.

(٣) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ٤/٣٩٨.

(٤) السيوطي: الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣ه – ١٩٨٣م) ص٣٢٧.

والابتكار، والاسم التجاري والعلامة التجارية ونحوها، ويسهم في تكييف العقود الحديثة شرعياً[١]؛ ولذلك عرف بعض المعاصرين المال بأنه: "ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حالة السعة والاختيار"[٢]. فالمال هو ما يمتلكه الإنسان ويحوزه لينتفع به من مختلف أصناف الثروات والممتلكات والخيرات، والمنافع الكونية والمباحات من النعم الإلهية[٣].

وتعريف الجمهور للمال هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية[٤].

والمال عند الحنفية: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة، وعلى هذا فالمالية تتطلب توفر عنصرين: أولها: إمكان الحيازة والإحراز، فلا يعد مالاً: ما لايمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة والشرف والذكاء، وما لا يمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر. والثاني: إمكان الانتفاع به في العادة: فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعاً لا يعتد به عادة عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تراب، لا يعد مالاً، لأنه لا ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معنى

---

(١) انظر: عبد الكريم زيدان: نظرات في الشريعة الإسلامية؛ وابن بيه: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص٣٨؛ وابن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية (عمان: دار النفائس، ط١، ٢٠١٠م) ص٤١ وما بعدها؛ وعبد الله الزبير: مقاصد المال ورعايتها في العمل المصرفي الإسلامي، بحث غير منشور، ص ٣٠؛ وجاسر عودة: الاقتصاد المعرفي ومقاصد الشريعة، بحث منشور في موقع: "مسلم أون لاين": http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=٤٤٠٢

(٢) أحمد الدريويش: أحكام السوق في الإسلام (الرياض: دار عالم الكتب، ط١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م)، ص٥٩، هامش.

(٣) عبد النور بزا: مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، مرجع سابق ص٣١٤.

(٤) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٣٩٩٤

الاستمرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية، أما الانتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل لحم الميتة عند الجوع الشديد فلا يجعل الشيء مالاً، لأن ذلك ظرف استثنائي[١].

وعرف الشاطبي المال بقوله: "أعني بالمال ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات"[٢].

كما عرفه ابن عاشور بقوله: "مال الأمة هو ثروتها، والثروة هي: ما ينتفع به الناس آحاداً أو جماعات في جلب نافع أو دفع ضار، في مختلف الأحوال والأزمان والدواعي، انتفاع مباشرة أو وساطة"[٣].

وقد تتبع ابن زغيبة تعريفات المال، فاستعرض عشر تعريفات للمال، لا حاجة لتكرارها هنا، وانتهى إلى أن التعريف اللغوي للمال هو أساس جميع التعاريف الاصطلاحية المذكورة، لأن الشارع الحكيم لم يحدد للمال معنى خاصاً، مثل ما حدده لغيره من الألفاظ: كالصلاة، والصيام والنكاح، وأمثالها، بل تركه لعرف الناس وما يستعملونه فيه حسب الزمان والمكان، ثم استخلص منها التعريف التالي: "هو كل شيء له قيمة مادية بين الناس، وتحصل به مصالحهم، ويجوز شرعا حيازته والانتفاع به على وجه السعة والاختيار"[٤].

---

(١) وهبة الزحيلي: المرجع السابق،٣٩٨/٤.
(٢) الموافقات: ١٤/٢.
(٣) المرجع السابق، ص ٤٥٧.
(٤) ابن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، مرجع سابق، ص٣٠- ٤٠.

المطلب الثاني

تعريف المقاصد المالية

كان لابن عاشور دوراً ريادياً في تعريف مقاصد المعاملات المالية وتمييزها من غيرها من أنواع المقاصد؛ إذ خصص القسم الثالث من كتابه (**مقاصد الشريعة الإسلامية**) لمقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس، وتناول في هذا القسم مقاصد أربعة أنواع من المعاملات، هي: مقاصد أحكام العائلة، ومقاصد التصرفات المالية[١]، ومقاصد المعاملات المنعقدة على الأبدان، ومقاصد الجنايات.

وقد عرَّف ابن عاشور مقاصد المعاملات - بشمولها للأنواع الأربعة المذكورة - بأنها: "الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة"[٢]؛ وذلك كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة، نتيجة غفلة أو استنزال هوى وباطل شهوة، وأدرج في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل: قصد التوثق في عقد الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقد النكاح، ورفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق[٣].

وبناء على هذا التعريف الشامل لمقاصد أنواع المعاملات الأربعة، يمكن استنتاج

---

(١) و"التصرفات المالية هي: جملة المعاملات المالية المتصلة بالبيع والشراء والإجارة والمزارعة والمساقاة والسلم والضمانات وغير ذلك مما يكون فيه التعامل المالي قائماً على تبادل الأموال والممتلكات والأمتعة والعوضات". نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية مرجع سابق، ص١٧٥.

(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م) ص١٤٢.

(٣) المصدر نفسه.

تعريف مقاصد المعاملات المالية عند ابن عاشور بأنها: "الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في معاملاتهم المالية".

كما عرف ابن عاشور مقصد حفظ المال الضروري بقوله: "وأما حفظ المال فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف، ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف"[١].

وعرف الدكتور عبد الله الزبير المقاصد المالية بأنها "الأهداف والغايات التي أرادها الشارع وراعاها في التشريعات والتصرفات المالية تحقيقاً لمصالح العباد في الدارين"[٢].

وأضاف : "أن مقصود الشرع من التشريع: إقامة المصالح الأخروية والدنيوية. ومقصوده من التكليف: إخراج العبد من داعية هواة ليكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدٌ لله اضطراراً".

وعلى هذا: فيكون مقصود الشارع من وضع التشريعات المالية: إقامة مصالح العباد الأخروية والدنيوية. ومقصوده من التصرفات المالية: إخراج المتعامل بالمال والمتصرف فيه عن داعية هواه ليكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدٌ لله اضطراراً[٣].

وبناء على ما تقدم يمكن تعريف المقاصد المالية بأنها: الأهداف والغايات التي وضعتها الشريعة وراعتها في المعاملات المالية، وتحققها الأحكام الشرعية الخاصة في هذا المجال.

---

(١) المصدر نفسه، ص٧٨.

(٢) عبد الله الزبير، مقاصد المال ورعايتها في العمل المصرفي الإسلامي، مرجع سابق، ص٢.

(٣) عبد الله الزبير، المرجع السابق. وانظر: الموافقات دار المعرفة تحقيق دراز، ٢/ ٣٧ ـ ١٦٨/٢.

المبحث الثاني

أهمية المقاصد المالية

تمهيد:

تُعدُّ المقاصد المالية جزءاً لا يتجزأ من منظومة مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لصلاح الخلق ودلت بمجملات الأدلة وتفاريقها على أنها أنزلت لمصلحة العباد في الدارين وتحصيل السعادتين[1].

وتكتسب هذه المقاصد أهميتها من أهمية المال في الحياة الإنسانية أولاً، ومن كونه وسيلة يتوقف عليه تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الدينية منها والإنسانية ثانياً، ومن دورها في تكييف القضايا والمستجدات المالية المعاصرة ثالثاً. وهذه هي المطالب الثلاثة التي يتضمنها هذا المبحث.

المطلب الأول

أهمية المال في الحياة الإنسانية

تكتسب المقاصد المالية أهميتها من أهمية المال في الحياة الإنسانية، وهو أمر

---

(١) ابن بية، مقاصد المعاملات، ص٤١.

لا يخفى على أحد: فـ"المال شقيق الروح، وهو الوسيلة الأساسية التي تساعد الناس على تأمين العيش وتبادل المنافع والاستفادة من جوانب الحياة الكثيرة، وهو ما سخره الله تعالى للإنسان في هذا الكون، ولذلك كان المال مصلحة ضرورية، وإلا صارت حياة الناس فوضى وبدائية وهمجية[١].

وقد جمع القرآن في آية النساء بين النفس والمال، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾[٢]، فـ"المال له أهمية في ذاته، ومكانة في نفسه، ولعينه، إذ هو عَصَب الحياة، ولولاه لا يتصوّر بقاء حياة تستقيم للناس وتستمر بهم، ولذلك كان حفظ المال من كليّات الشريعة الإسلاميّة الخمس، مع حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل[٣].

ويكفي أن يكون حفظ المال من كليات الإسلام ومقاصده الكبرى التي تدور تشريعاته وتنظيماته وإرشاداته وتوجيهاته وأحكامه وحِكَمه عليها. وإنْ كان موقع المال بين هذه الكليات الخمس الآخر في الرتبة لأنه الأخدم لبقية الكليات، ولذلك؛ فالمال مقصودٌ دينيٌّ وقانونيٌّ وتشريعيٌّ وعُرفـيٌّ، بإجماع البشر واتفاق الملل وتوافق القوانين والتشريعات، وهذا يوضِّح مكانة المال، والمراد من أنه من كليات الشريعة[٤].

---

(١) محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص١١٦.
(٢) سورة النساء: الآية (٢٩).
(٣) عبد الله الزبير، مقاصد المال، مرجع سابق، ص.٤
(٤) المرجع السابق نفسه.

وفي القرآن الكريم اعتداد وتنويه بشأن المال، ونظر إليه على أنه خير به قوام الحياة وعصبها، وأنه من مثوبة الله العاجلة لعباده الصالحين في الدنيا، وليس نقمة وشراً على الإنسان في ذاته، كما يعتقد بعض أصحاب الأديان والفلسفات التي تقوم على الحرمان من الطيبات، وعلى تعذيب الجسد حتى تسمو الروح[١]. فقد سمى القرآن المال خيراً في غير ما آية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ ﴾[٢] وقوله: ﴿ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ ﴾[٣]. وقال تعالى في إشارة إلى كون المال عصب الحياة وقوامها: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا ﴾[٤].

كما اعتبر القرآن في كثير من آياته المال وسعة الرزق من مثوبة الله العاجلة لعباده الصالحين في الدنيا فقال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾ ﴾[٥] وقال أيضاً: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾[٦] وقالجل وعلا: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴿٣﴾ ﴾[٧]، وفي

(١) القرضاوي: مقاصد مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، (القاهرة: دار الشروق، ط١، ٢٠١٠م)، ص١١.
(٢) سورة العاديات : الآية (٨)
(٣) سورة البقرة : الآية (٢١٥)
(٤) سورة النساء : الآية (٥)
(٥) سورة نوح : الآية (١٠-١٢)
(٦) سورة الأعراف : الآية (٩٦)
(٧) سورة الطلاق : الآية (٢-٣)

الحديث: (**نعم المال الصالح للرجل الصالح**)[١].

وواضح أن عز الأمة وكرامتها متوقف على مدى استغنائها مادياً عن غيرها من الأمم، وإلا ذلت وخضعت لغيرها. وخير شاهد على ذلك ما تلاقيه شعوب الدول الفقيرة اليوم من أنواع الاستذلال والاستخفاف على أيدي شعوب الدول الغنية، ابتداء من ارتهان القرارات السياسية والسيادية التي تتحكم في مصائر شعوب تلك الدول، ومروراً بتهجير العلماء واستنزاف العقول، وانتهاء بتدمير قيم تلك الشعوب وتراثها، وبالتالي ضياع شبابها ومستقبلها، وكل ذلك باستخدام المال بأشكال وألوان متعددة تبدأ بالإغراء ولا تنتهي بالتجويع والتخريب.

قال ابن عاشور: "واعلم أن من جهات توازن الأمم في السلطان على هذا العالم جهة الثروة فبنسبة ثروة الأمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تعد الأمة في درجة مناسبة لتلك النسبة في قوتها وحفظ كيانها، وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة إلى غيرها"[٢]. وقال أيضاً: "وما عدُّ زكاة الأموال ثالثة لقواعد الإسلام وجعلها شعاراً المسلمين، وجعل انتفائها شعار المشركين في نحو قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٣﴾[٣] ونحو قوله ﴿وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٧﴾[٤] إلا تنبيه على ما للمال

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٠٩٦)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.، وابن حبان في كتاب الزكاة ٧٨، حديث رقم (٣٢١١) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(٢) مقاصد الشريعة، تحقيق الميساوي، مرجع سابق، ص٤٥٩.

(٣) سورة النمل: الآية (٣).

(٤) سورة فصلت، الآيتان (٦)، (٧).

من القيام بمصالح الأمة اكتساباً وانفاقاً"[١].

المطلب الثاني

دور المقاصد المالية في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية

وتكتسب المقاصد المالية أهميتها أيضاً من كونها وسيلة يتوقف عليها تحقيق باقي المقاصد الشرعية، ابتداء من المقاصد الدينية: العقدية منها والخلقية والعبادية، ومروراً بالمقاصد الإنسانية: حفظ النفس والنسل والمقاصد الأسرية، وانتهاء بالمقاصد المالية؛ إذ لا يتحقق أي من هذه المقاصد دون الاستعانة بالمال في سبيل تحقيقه والمحافظة عليه.

ويتضح من ذلك أن حفظ المقاصد المالية ورعايتها ليس لأنها مقصودة لذاتها، بل لكونها وسيلة لتحقيق المقاصد الدينية والإنسانية، فمقصديتها ليست ذاتية، وإنما هي مستمدة من كونها الوسيلة التي لا يمكن للإنسان بدونها العيش والبقاء في هذه الحياة (المقاصد الإنسانية)، ناهيك عن أدائه للوظيفية التي كان من أجلها خلقه وإيجاده (المقاصد الدينية)؛ وذلك أن حفظ المال "وإن كان ضرورياً فليس مقصوداً لذاته، بل لتحقيق ما خلق له وشرع لأجله من المصالح الإنسانية الدنيوية والأخروية، وإلا كان وبالاً على البشرية، كما هو معلوم بالاستقراء التام للمعاملات المالية، والعلاقات الاقتصادية الجارية بعيداً عن مقاصد الشارع ومصالح الإنسان من زمان إلى اليوم"[٢]، ومن روعة الشريعة وكمالها تجريد الثروة المالية من كل

---

(١) مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص ١٦٤.

(٢) عبد النور بزا، مصالح الإنسان، مرجع سابق، ص٣٣٥. وانظر: يوسف العالم ، مرجع سابق، ص ٤٧٥؛

قدسية ذاتية، فلا ترى فيها إلا وسيلة لتحقيق مقاصد أسمى منها، وليست غاية في حد ذاتها، حتى لا تكون الشغل الشاغل والهم الوحيد للإنسان، يلهث وراءها ويسعى في اكتسابها طمعاً في جمعها[١].

ومن هذه الرؤية الشاملة المحددة لوظيفة المال في الإسلام تنشأ المقاصد المالية، وتتضح معالمها وضوابطها، ويتحدد الإطار الذي ينبغي أن تدور في فلكه التشريعات المنظمة لها حتى تحقق مقاصدها.

يقول الإمام العز: "الإنسان مكلف بعبادة الديان باكتساب في القلوب والحواس والأركان ما دامت حياته، ولم تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك من المنافع، ولم يتات ذلك إلا بإباحة التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات"[٢].

ولذلك يجب على كل صاحب مالٍ أو متصرفٍ فيه؛ أن يسعى فيه لتحقيق المقاصد الكلية حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، وحفظ المال. فالمال وإنْ كان كلياً من هذه الكليات الخمس؛ إلا أنه مقصود لحفظ كلّ منها، كما أنّ كلّ كلّيّ من الكليات الخمس موضوعٌ ليحفظ بقية الكليّات؛ فالمال مقصوده الكليّ الأعظم هو حفظ هذه المقاصد الخمسة[٣].

=

وعبد الله الزبير، مقاصد المال، مرجع سابق، ص٤-٦.

(١) ابن زغيبة، مرجع سابق، ص٦٨

(٢) قواعد الأحكام، مصدر سابق، ١/ ٦٩.

(٣) مقاصد المال، عبد الله الزبير، ص٤-٦.

فحفظ الدين بالمال يكون بإقامة الضروريات وجوباً بالجهاد والزكاة والصوم وغيرها، ورعاية الحاجيات استحباباً ببناء المساجد والإكثار من بيوت الله، وفي الحديث: **(من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة)**[١]. ورعاية التحسينيات إباحةً، كما في قوله سبحانه: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١﴾[٢] [٣].

وحفظ الأنفس بالمال واضح وكثير في أحكام الشرع، ومن ذلك على سبيل المثال: شرع الدية مقابل العفو عن القصاص حفاظاً للنفوس من الإهلاك، والإكثارَ من شرع الكفارات، والدعوة إلى الصدقات، والحثّ على الإنفاق لسدّ الخلاّت وسلّ الأحقاد والأضغان من قلوب المحاويج، حفظاً للأنفس من الهلاك، وصوناً للمهج، وقضاءً للحاجات، ودفعاً للضرورات[٤].

المطلب الثالث

دور المقاصد المالية في تكييف القضايا المالية المعاصرة

أهمية المقاصد المالية تتمثل أيضاً في الاستعانة بها في تكييف المسائل المالية المعاصرة، والقضايا الاقتصادية المستحدثة، من قبيل الإيجار المنتهي بالتمليك،

---

(١) أخرجه ابن حبان في باب المساجد، حديث رقم (١٦١٠). من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. صحيح ابن حبان، مصدر سابق، ٤٩٠/٤

(٢) سورة الأعراف: الآية (٣١).

(٣) مقاصد المال، عبد الله الزبير، مرجع سابق، ص ٦-٧.

(٤) المرجع سابق، ص٧-٨.

وكذلك في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما تصبح معه ملجأ لمؤسسات الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية وعموم المفتين.

ومعلوم أن المعاملات المالية من أكثر المجالات تطوراً وتوالداً، وبالتالي من أكثر المجالات حاجة إلى الاجتهاد في التكييف الشرعي لمسائلها وقضاياها، ومن هنا تأتي اهمية المقاصد المالية في ترشيد هذا الاجتهاد؛ وذلك أن هذا العصر قد حفل بأشكال ومؤسسات جديدة في عالم الاقتصلاد والمال، لم تكن مألوفة ولا معروفة من قبل، مثل الشركات الحديثة بصورها المتعددة، كشركات المساهمة والتوصية وغيرها، وفي مجالاتها المختلفة كالتامين بأنواعه المتعددة: التأمين على الحياة، والتامين على الممتلكات..، والبنوك بأنواعها المختلفة من عقاري وصناعي وزراعي واستثماري.. وأعمالها الكثيرة: من حساب جار، وودائع وقروض وتحويل وصرف، وفتح اعتماد وإصدار خطابات ضمان، وخصم كمبيالات وغير ذلك مما قد يحل أو يحرم من معاملات البنوك. فكثير من هذه المعاملات جديد مائة في المائة، وبعضها شبيه بمعاملات قديمة، أو قريب منها، وبعضها مركب من قديم وجديد، فماذا يكون حكم هذه المعاملات والمؤسسات؟[1] وما حكم المعاملات التي تبرم في الأسواق الإلكترونية بين أناس لا يرون بعضهم؟ وبنقود ليست ذهبية ولا فضية ولا ورقية؟ بل هي أيضاً إلكترونية؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كثير تكمن في أهمية المقاصد المالية في

(١) انظر: القرضاوي، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، د.ط، ١٤١٤ه – ١٩٩٤م)، ص٧.

تكييف هذه القضايا وفق اجتهاد مقاصدي، يعتمد البحث الجاد والدراسة المتانية، واستفراغ الوسع في استقراء النصوص والواقع والمآلات؛ إذ إن من أهم مجالات الاستنجاد بالمقاصد[١] "تفعيل النظرية المقاصدية في وضع فلسفة إلامية شاملة، يجيب على الأسئلة التي يطرحها العصر في مختلف القضايا الكبرى التي تشغل الإنسان وشغلته منذ القدم في الكون والنظم السياسية والاجتماعية تفسير مختلف الظواهر الإنسانية، ومظاهر العلاقات وتقديم قوانين عامة تنطلق من ثنائية الوحي والعقل"[٢]

وقد أبلى الشيخ العلامة ابن بيه في ذلك بلاء حسناً في كتابه "مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات" فقد حاول جاهداً معالجة عدد غير قليل من القضايا المالية المعاصرة من منظور مقاصدي[٣].

---

(١) هذا التعبير من بنات أفكار الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، ففي إطار حديثه عن أوجه الاستنجاد بالمقاصد التي أوصل بها إلى أكثر من ثلاثين منحى من مسائل الأصول، ذكر في نهاية ذلك أن المجالات التي يجب الاستنجاد بالمقاصد فيها واستثمارها تتمثل في ثلاثة مجالات: أولها في تفعيل أصول الفقه على ضوء إعمال المقاصد في بنيتهالتوسيع دوائر الاستحسان، والاستصلاح، واستنباط الأقيسة، ومراعاة المآلات والذرائع..، وثانيها اختيار الأقوال المناسبة التي تحقق المقاصد الشرعية، حتى ولو كانت مهجورة، ما دامت نسبتها صحيحة وصادرة عن ثقة، ودعت إليها الحاجة. وثالثها: تفعيل النظرية المقاصدية في وضع فلسفة إسلامية شاملة ... إلى آخر ما ذكرنا وهو محل الشاهد هنا. انظر: كتابه "مشاهد المقاصد"، ص١٦٩ وما بعدها.

(٢) عبد الله بن بيه، مشاهد المقاصد، ص١٧٨.

(٣) من هذه المسائل: الإيجار المنتهي بالتمليك، وموقف المؤجر من تصرفات المستأجر غير الجائزة شرعاً، والمشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، والتعامل مع شركات تقوم بأعمال مشروعة وتتعامل مع البنوك بالفوائد، وأحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة، والتعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سداد الديون المستحقة، وحكم الشرع في تعديل ما يترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم، والتأمين التعاوني والتأمين التجاري. انظر: الفصل الخامس من الكتاب =

يقول في إشارة إلى أهمية المقاصد المالية في معالجة الأزمات المالية التي اجتاحت العالم السنوات الماضية: "أن هذه الأزمة المالية ناشئة عن فلسفة لا تأبه للأخلاق والقيم الدينية، وإنما تأبه للأرباح المادية لفئة اجتماعية قليلة، وعن منظومة من القوانين والترتيبات لم تراع التوازن السوي في المعاملات الذي يدرأ الغش والخداع ... وان الشريعة الإسلامي بمقاصدها وقواعدها الموجهة، وبنصوصها التفصيلية وأحكامها الجزئية، تملك كل المقومات لإيجاد نظام مالي يدرأ خطر الأزمات"[1].

=

بعنوان "بحوث فقهية في قضايا معاصرة"، ص١٥٣ إلى آخر الكتاب.

(١) ابن بيه، مقاصد المعاملات، ص٣٤.



» المقاصد المالية ووسائل تحقيقها

- المبحث الأول: تناول المعاصرين للمقاصد المالية
- المبحث الثاني: المقاصد المالية ووسائل تحقيقها

المبحث الأول

الدراسات المعاصرة للمقاصد المالية

تمهيد:

تتعدد المقاصد المالية وتتنوع إلى أقسام متداخلة، بعضها أعم من بعض، منها المقاصد الأصلية التي ترجع إليها باقي المقاصد التبعية التي هي بمثابة الوسائل للأولى، ومنها المقاصد العامة والكلية، التي تتشعب منها وتتفرع المقاصد الخاصة والجزئية، قال العلامة ابن بيه: "والحق أن للمال مقاصد بعضها أصلي وبعضها تبعي، وبعضها كلي وبعضها جزئي، وكل هذه المقاصد الكلية والجزئية مستقاة من الكتاب والسنة"، ثم ذكر بعض النصوص الدالة على هذه المقاصد[1].

ولكن اتجاهات العلماء المعاصرين أيضاً تختلف وتتعد في تحديد المقاصد المالية وتعيينها أولاً، ثم في تصنيفها وتوزيعها على هذه الأصناف والأنواع المختلفة ثانياً، فمنهم من نحى منحى الإجمال، كما فعل الشيخ ابن عاشور في مقاصده[2]، والدكتور يوسف العالم في (المقاصد العامة)[3]، والدكتور عبد المجيد النجار في

---

(١) مقاصد المعاملات، مرجع سابق، ص٧٢.

(٢) انظر: ص١٧٢ -١٨٠.

(٣) المقاصد العامة، ص ٤٩٥ وما بعدها.

(مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة)[١]، والدكتور جمال الدين عطية في كتابه (نحو تفعيل مقاصد الشريعة)[٢]، ومنهم من اتجه نحو التفصيل والاستقصاء مثل الإمام القرضاوي في كتابه (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)[٣] ، وهناك من توسط فجمع بين الإجمال والتفصيل، وجمع بين المقاصد العامة والخاصة في المعاملات المالية، وهو صنيع الشيخ عبد الله بن بيه في (مقاصد المعاملات)[٤]، والدكتور عبد الله الزبير في (مقاصد المال)[٥]؛ وفي هذا الفصل استعراض لاتجاهات العلماء المعاصرين في تحديد المقاصد المالية وتناولها أولاً، ثم اختيار نماذج من المقاصد المالية التي يراها الباحث هي الأكثر أهمية وأثراً في موضوع البحث لتناولها ثانياً، وذلك في مبحثين:

أولاً: اتجاه الإمام ابن عاشور إلى الإجمال:

حدد الشيخ ابن عاشور مقاصد المعاملات المالية بخمسة مقاصد، هي[٦]:

١. **الرواج**: وهو دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق.

٢. **الوضوح**: ويقصد به إبعاد الأموال عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين.

٣. **الحفظ**: ويقصد به صيانتها وتنميتها، والمنع من الاعتداء عليها.

---

(١) انظر: ص ١٨٥- ٢٠٦.

(٢) انظر: ص١٤٧، ١٥٤، ١٦٣.

(٣) انظر: ص١٠-١٠٤

(٤) انظر: ص٦٩ -٧٩.

(٥) انظر: ص٦ -١٦.

(٦) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص١٧٢ -١٨٠.

٤. **الثبات**: ويقصد به تقرير الأموال لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة.

٥. **العدل فيها**: ويكون ذلك بحصولها بوجه غير ظالم، إما بعمل مكتسب، أو بعوض مع مالكها، أو بتبرع، أو بإرث، ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار.

وغير بعيد عن اتجاه الشيخ ابن عاشور تناول الدكتور يوسف العالم هذه المقاصد الخمسة مع التفصيل في وسائل تحقيقها وسبل المحافظة عليها.

وفي هذا السياق اتجه الدكتور جمال الدين عطية إلى النظر إلى المقاصد المالية من خلال المجالات الأربعة التي بنى عليها تقسيمه للمقاصد الشرعية، وهي: مجال الفرد، والأسرة، والأمة، والإنسانية، فعدَّ "حفظ المال" المقصد الخامس من جملة مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد[١]، كما عدَّ "تنظيم الجانب المالي للأسرة" المقصد السابع من مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة[٢]، أما المقاصد المالية على مستوى الأمة فلخصها في مقصدين هما: مقصد "عمارة الأرض" بمعنى عمارة الجزء الواقع تحت سلطة الأمة من كوكب الأرض. ومقصد "حفظ ثروة الأمة"، ويلتقي هذان المقصدان فيما يسمى الآن بـ"التنمية". وأول مجال لإعمال هذه المقاصد، هو مجال المشروع الحضاري للأمة[٣].

وقد ذكر هشام أزهر في كتابه "مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في

---

(١) انظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٤٧.

(٢) انظر: المرجع نفسه، ص١٥٤.

(٣) انظر: المرجع نفسه، ص١٦٣.

التصرفات المالية" عدداً من المقاصد المالية التي أشار إليها إمام الحرمين، أهمها[١]: التيسير ومراعاة الحاجة، ودرء الضرر، ومنع الجهالة والغرر، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، وصيانة الأموال والأملاك وحرمتها، وتداول الأموال ورواجها، وسد باب النزاع وسبل الضغائن.

ثانياً: اتجاه الإمام القرضاوي في التفصيل:

اتجه الشيخ القرضاوي إلى التفصيل في تناول المقاصد المالية في محاولة لتقصيد كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال وبالاقتصاد الإسلامي، وذلك في كتابه "مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال"؛ فذكر نحو ستة وعشرين من المقاصد المالية التفصيلية، ولكنها ترجع بالإجمال إلى ستة أقسام بحسب الرؤية إلى المال ومجالات الاستخدام فلسفة وإنتاجاً واستهلاكاً، وتوزيعاً وتداولاً، وهي:

١. **مقاصد متعلقة بقيمة المال ومنزلته**، فذكر: منزلة المال وأهميته في الإسلام، وإيجاب المحافظة على المال، والتحذير من الافتتان به والطغيان بسببه[٢].

٢. **مقاصد متعلقة بربط المال والاقتصاد بالإيمان والأخلاق**: فذكر أن من مقاصد الشريعة الأساسية ربط المال والاقتصاد بأصلين كبيرين :

أولهما: ربطه بالإيمان بالله وبالمعاني الربانية، وبهذا تمتزج المادة بالروح، والدنيا بالآخرة، والخلق بالخالق.

---

(١) انظر: الكتاب المذكور، ص٣٤٩ وما بعدها.

(٢) القرضاوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، مرجع سابق، ص١٠– ١٥.

وثانيهما: ربطه بالقيم والأخلاق، حتى لا يسير الاقتصاد سائباً، يتبع الهوى ويسعى وراء المنفعة، وإن كان وراءها شر خطير وإثم كبير على الناس[١] .

٣. **مقاصد متعلقة بإنتاج المال،** وذكر من هذه المقاصد: الحث على إنتاج المال وكسبه من طرقه المشروعة، وتحريم الكسب الخبيث، وأن اكتساب المال من الحرام لا تطهره الصدقة، وإيجاب تنمية المال بالطرق المشروعة، وتحريم إنتاج ما يضر[٢].

ثم ختم المقاصد المتعلقة بإنتاج المال بمقصدين شرعيين اعتبرهما مهمين في مجال الإنتاج :

أولهما : تحقيق الكفاية التامة للفرد في حياته المعيشية.

وثانيهما : تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة ، بحيث تستطيع الاستغناء عن غيرها من الأمم، وخصوصاً في فترات الأزمات والصراعات[٣] .

٤. **مقاصد متعلقة باستهلاك المال،** وذكر منها: إباحة الطيبات وتوفيرها للناس والإنكار على من حرمها، والاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك، وتحريم الترف والحملة على المترفين، **والمحافظة على البيئة ومكوناتها**[٤].

٥. **مقاصد متعلقة بتداول المال،** وذكر منها: ضبط المعاملات المالية بأحكام الشريعة لتحقيق مقاصدها وعدم الحيد عنها، وتداول الثروة النقدية ومنع كنزها[٥].

---

(١) المرجع السابق، ص١٦.
(٢) المرجع السابق، ص٢٤-٣٧.
(٣) المرجع السابق، ص٣٨.
(٤) المرجع السابق، ص٦٠-٧٩.
(٥) المرجع السابق، ص٨٠- ٨٥.

٦. **مقاصد متعلقة بتوزيع المال**، وذكر منها : تحقيق العدل في توزيع المال بين الفئات والأفراد، وتمليك الفقراء والضعفاء بإيجاب الزكاة وعدها ركناً من أركان الإسلام، والتقريب بين الفوارق، واحترام الملكية الخاصة بالمال، ومنع الملكية الخاصة في الأمور الضرورية لعموم الناس، وتقرير قاعدة التكافل المعيشي في المجتمع، وتحرير الإنسان من نير الفقر والسعي للقضاء عليه، والعناية بالمشكلات أو الحاجات الطارئة[١].

ثالثا: اتجاه الجمع بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة:

أ- المقاصد المالية عند الشيخ ابن بيه:

وللشيخ العلامة ابن بيه كتاب بعنوان (**مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات**)[٢]، وهو كتاب نفيس كله عن قضايا المعاملات المالية ومقاصدها، وبشكل خاص استدعاء فقه المقاصد في حل القضايا والأزمات المالية المعاصرة، إلا أنه خصص الفصل الثاني منه لمقاصد المعاملات المالية.

وقد اتجه ابن بيه في هذا الفصل قبل تحديد المقاصد الخاصة بالمعاملات إلى استثمار المقاصد العامة في المعاملات المالية، فقسم المقاصد من حيث العموم

---

(١) المرجع السابق، ص٨٦-١٠٤.

(٢) أصدره مركز دراسات مقاصد الشريعة (القاهرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط١، ٢٠١٠م).
ويحتوي الكتاب على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: تناول الفصل الأول تعريف المقاصد، والثاني: مقاصد المعاملات المالية، والثالث: مقاصد منهيات البيوع، والرابع: نماذج معاصرة للاجتهاد المقاصدي، والخامس: بحوثاً فقهية في قضايا معاصرة، تتضمن تسع مسائل، وهذا الفصل أكبر من بقية الفصول مجتمعة ويشكل ثلثي الكتاب تقريباً.

والخصوص إلى قسمين كبيرين، وإلى فرقين عظيمين، هما: مقاصد عامة تشمل الأموال وغيرها، لأنها من أسس الشريعة وأركان الملة، ومقاصد خاصة بالمعاملات، وذكر من المقاصد العامة التي تشمل الأموال وغيرها: مقصد العبادة، والابتلاء، والعمارة، والاستخلاف، والعدل.

[١] **مقصد العبادة**: والعبادة حاصلها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمال ميدان من ميادين العبادة: فهو مناط الركن الثالث من أركان الإسلام "الزكاة"، ويدخل في الركن الثاني "الصوم" جبراً - يشير إلى الفدية - وفي الركن الخامس "الحج" بدلاً وشرطاً على اختلاف في التفاصيل، ويدخل في مختلف الطاعات والقربات، ولأهميته تتعلق به الكثير من المنهيات، ودخل في كثير من الواجبات الأخرى، كالنفقات الواجبة وأداء الديون وإسعاف المضطر، وفي الجهاد إنفاقاً وتحصيلاً..[١].

[٢] **مقصد الابتلاء**: وهو مقصد كبير يترجح بين القدري والتشريعي - أي بين كونه من مقاصد الخلق، أو من مقاصد التشريع - وقد قال بعض العلماء إنه المقصود بالتكليف، .. **وهو مجال يشترك فيه المال مع غيره**"[٢].

[٣] **مقصد العمارة**: وعمارة الأرض تكون بطرق شتى: **منها**: التناسل. **ومنها**: إيجاد الوسائل الضرورية للحياة بالتعامل مع الأرض وما ذرأ الباري جل وعلا فيها من حيوان ونبات، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ ﴾[٣]. **ومنها**: إثارة

(١) مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ ابن بية ، ص٦٩.
(٢) المرجع السابق، ص ٦٩-٧٠.
(٣) سورة الرحمن : الآية (١٠)

الأرض، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾[١]، فإثارة الأرض أساس العمران، فأثاروا الأرض حركوها للزراعة والغرس، وحفروا فيها الآبار لاستخراج المياه الجوفية، وفتشوا في أعماقها عن المعادن والكنوز، **وهكذا تكون الإثارة هي أساس الملك والتملك**[٢].

[٤] **مقصد الاستخلاف**: وهو أن يقوم النائب عمن أنابه بتنفيذ أمره في هذا الكون[٣]، ومقصد الاستخلاف يحمل الإنسان واجباً للقيام بعمارة الأرض قياماً بمهمة الخلافة من جهة، ويجعله من جهة أخرى مقيداً بأوامر وتعاليم من استخلفه. وإذا كان الإنسان نائباً ووكيلاً عن الله[٤] جل وعلا – وقد ورد من جهة أخرى أن

---

(١) سورة الروم : الاية (٩)

(٢) المرجع السابق، ص٧٠.

(٣) الاستخلاف هو القيمة المحوورية الناظمة لقيم البناء الحضاري الإسلامي، وهو المفهوم الإسلامي الذي يحدد العلاقة التي تربط الإنسان بخالقه من جهة، وبالأرض وعالم الأشياء من جهة ثانية، وبأخيه الإنسان من جهة ثالثة، فهو تصور كامل لحقيقة الوجود، والكون والإنسان والحياة، فالمستخلِف هو الله تعالى، والمستخلَف هو الإنسان، والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها. محمد عبد الفتاح الخطيب: القيم الحضارية في الإسلام (القاهرة: دار البصائر، ط١، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م) ص١٣٣.

(٤) معظم علماء الإسلام على أن خلافة الإنسان عن الله معناها: خلافته في سياسة الكون، وتعمير الحياة، وفق مراده في أمره ونهيه سبحانه اقتداء واستمداداً. والاستخلاف هنا إنما هو استخلاف رباني، أعطاه الله تعالى للإنسان تشريفاً وتكريماً، وليس استخلاف عجز أو حاجة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. يقول الإمام الراغب الأصفهاني: "والخلافة النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلَف، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض" المفردات في غريب القرآن، ص١٦٥؛ ومحمد عبد الفتاح الخطيب: القيم الحضارية في الإسلام، ص ١٣٣، الهامش١. وينظر الخلاف حول جواز القول بخلافة الإنسان عن الله في: ابن القيم: مفتاح دار

الناس عيال الله – فهل يرضى المالك الأصلي أن يجيع الوكيل عياله ويمنعهم رزقهم، ذلك هو محك الابتلاء وميدان الاختبار وذلك مقصد آخر[١].

[٤] **مقصد العدل**: وهو مقصد عام لكل شئون الحياة وللمال منه نصيب، والمراد به في المقاصد المالية: استبعاد الظلم في كسبها، وفي توزيعها، فالعدل مطلوب في الأموال من جهة الكسب، ومن جهة الإنفاق، ومن جهة التصرف[٢]. ثم قال: "فهذه المقاصد مقاصد عامة تقوم عليها الشريعة وقضايا المال"[٣]، ولهذا ذكرت في هذا المقام مع أنها ليست خاصة بالأموال.

المقاصد الخاصة بالمعاملات المالية:

وذكر الشيخ هنا المقاصد الخمسة التي اعتبرها ابن عاشور في المال، وهي: الرواج، وضوح الأموال، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها. ثم قال بعد شرحها شرحاً موجزاً: وإذا أردنا ترتيب هذه المقاصد من حيث المقصدية القائمة على وزن المصلحة فإن أعلى مقصد هو:

[١] **الكسب وإيجاد المال**، فإن الإنسان لا تقوم بنيته ولا يتصور بقاؤه إلا بالمال،

=

السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت) ١٥١/ وما بعدها. وقد كتب الشيخ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني رسالة حول الموضوع بعنوان: "لا يصح أن يقال: الإنسان خليفة عن الله في أرضه فهي مقولة باطلة". (بيروت: مؤسسة الريان، ط١، ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م).

(١) المرجع السابق، ص٧١.

(٢) المرجع السابق، ص٧٢.

(٣) المرجع السابق، ص٧١.

ليحقق مقصد الاستعمار ويكون جديراً بالخلافة[١].

[٢] **حفظ المال**: بعد مقصد إيجاد المال يكون حفظ المال الذي جعله الأصوليون خامس المقاصد الضرورية بعد حفظ الدين والنفس والعقل والنسب، **وذكر أن مقصد "حفظ المال" مقصد كلي، تتفرع منه مقاصد تبعية مختلفة**، هي بمثابة الوسائل لهذا المقصد، فالحفظ من حيث الوجود تتفرع منه جملة من المقاصد، أهمها: حسن التدبير، والادخار، والوسطية في الإنفاق، ومن جانب العدم يتفرع منه: منع الاعتداء، وينشأ منه مقصد التراضي في التبادل، الذي يؤسس لمقصد منع عيوب الإرادة – حسب الاصطلاح القانوني- ومقاصد اجتماعية كدفع العداوة والبغضاء في تحريم الخمر والميسر حسب تعليل ابن تيمية[٢].

[٣] **الوضوح** قال: "ويمكن أن نسميه بالشفافية[٣]، بحيث لا يوجد غش ولا خديعة ولا خلابة[٤].

---

(١) المصدر نفسه، ص٧٣.

(٢) المصدر نفسه، ص٧٦ – ٧٧.

(٣) الشفافية الاقتصادية يقصد بها الآن في القطاع العام حرية تدفق المعلومات، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن **Stakeholders** بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم، واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء، والهيئات "لشفافة" لها إجراءات واضحة لصناعة القرار، وقنوات مفتوحة للاتصال بين المسؤولين وأصحاب الشأن، توفر لهم قدراً كبيراً من المعلومات. ويقصد بالشفافية في القطاع الخاص: وصول المعلومات إلى جميع المعنيين، على نحو سريع ومتساو، وفي الوقت المطلوب، ويعد ذلك أحد المتطلبات الأساسية لتقويم الشركات والاقتصاد ككل، وهناك معايير دولية للشفافية في القطاع العام وفي الشركات المساهمة. ابن بيه، مقاصد المعاملات، ص٢٩ الهامش١.

(٤) المصدر نفسه، ص٢٨-٢٩.

[٤] **مقصد التبادل أو التداول**، وهو مقصد الرواج عند ابن عاشور، ولكنه فضل مصطلح "التداول" أو "التبادل" على مصطلح "الرواج"، مشيراً إلى أن اختياره يوافق تعبير إمام الحرمين من جهة؛ ومن جهة أخرى فالرواج ضد الكساد، وأما التبادل والتداول فهو ضد الكنز والاحتكار[١].

وتتلخص أهم إضافات ابن بيه في الأمور الآتية:

[١] استثمار المقاصد العامة في المعاملات.

[٢] إعادة تصنيف وترتيب مقاصد المعاملات عند ابن عاشور، فرتبها بعد أن أضاف إليها مقصد "الكسب وإيجاد المال" كما يلي: مقصد "الكسب وإيجاد المال"، ثم مقصد "الحفظ"، ثم مقصد "التداول" أو "التبادل"، ثم مقصد "الوضوح" أو "الشفافية". ولم يذكر في الترتيب مقصدي: "العدل" و"الثبات"، أما العدل فلعله اكتفى باعتباره من المقاصد العامة التي تشمل الأموال وغيرها، وليس خاصاً بها حتى يعد من مقاصدها. وأما الثبات فلم يشر إلى عدم ذكره في الترتيب.

[٣] إضافة عدد من المقاصد التبعية التي تتفرع من مقصد حفظ المال، منها: حسن التدبير، والادخار، والوسطية في الإنفاق، ومنع الاعتداء، والتراضي في التبادل ونحوها.

[٤] الاتجاه بالمقاصد المالية نحو الجانب العملي وتطبيقها في تكييف المعاملات المالية المعاصرة.

ب- المقاصد المالية عند الدكتور عبد الله الزبير: قسم المقاصد المتعلقة بالمال

---

(١) المصدر نفسه، ص٧٢. والقرضاوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، مرجع سابق، ص٩.

التي سماها بـ"المقاصد الشرعية الكبرى في المال" إلى أربعة أنواع، هي: مقاصد كليّة تقابلها مقاصد جزئية، ومقاصد عامّة، تقابلها مقاصد خاصّة، وفيما يلي بيان موجز لهذه الأنواع الأربعة من المقاصد[1]:

فالنوع الأول، وهو: المقاصد الكلّيّة علي رتبتين:

[أ] مقاصد كلية حقيقية مطلقة، وهي الكليات الخمس التي هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال.

[ب] ومقاصد كلية إضافية، وهي المقاصد التي تتضمن حفظ المال من كل وجه، فهي كلية بالنسبة للمال، وليست كلية مطلقاً، وهي أربعة: رواج المال، ووضوحه، وثباته، والعدل فيه.

والنوع الثاني: المقاصد العامّة، وهي المقاصد المرعية في عموم الأموال والتعامل بها، وتتلخص في مقصدين عامين هامّين، هما: إخراج العبد عن داعية هواه ليكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدٌ لله اضطراراً. والثاني: التحقق بالمبادئ العامة للتعامل المالي.

والنوع الثالث: المقاصد الخاصة، وهي تلك المقاصد التي راعاها الشارع الحكيم في كل باب من أبواب المعاملات المالية وعقودها، فإنّ لعقود المعاوضات مقاصد، ولعقود التبرعات مقاصد، وللادخار مقاصد، وللاستثمار مقاصد، وللخيارات مقاصد، وللضمانات مقاصد، وهكذا، فما كان من المقاصد خاصة بباب من أبواب المعاملات والبيوع والعقود فهي مقاصد مالية خاصة.

---

(١) انظر: عبد الله الزبير، مقاصد المال، مرجع سابق، ص ٥.

والنوع الرابع: **المقاصد الجزئية**، وهي كل مقصد تجب مراعاته في تشريع أو تصرف مالي معين، بغض النظر عن كون هذا المقصد ضرورياً أو حاجياً أو تحسينياً.

وخلاصة ما تضمنته الدراسات السابقة من المقاصد المالية على نوعين[1]:

[أ] مقاصد عامة، تشمل المعاملات المالية وغيرها من أحكام الإسلام، وهي مقاصد: العبادة، والعمارة، والابتلاء، والاستخلاف، والعدل، وحفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والتيسير ومراعاة الحاجة، ودرء الضرر، وسد باب النزاع وسبل الضغائن.

[ب] ومقاصد تختص بالتشريعات المالية، وهي: الكسب وإيجاد المال، استدامة تنمية المال وزيادته، والحفظ (حفظ المال – حفظ الثروة)، والرواج والتداول (ديمومة تداول المال) والوضوح (الشفافية - الصدق والبيان)، والثبات، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، ومنع الجهالة والغرر، وتحقيق الكفاية في العيش للأفراد والاكتفاء الذاتي للأمة، وإباحة الطيبات وتوفيرها للناس (تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع)، والاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك، وتحقيق التكافل المعيشي والتقريب بين الفوارق، وضبط المعاملات المالية بأحكام الشريعة والتحقق بالمبادئ العامة للتعامل المالي.

---

(١) انظر: ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص١٧٢ -١٨٠؛ ويوسف العالم: المقاصد العامة، ص٤٩٥ وما بعدها؛ والقرضاوي: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، ص١٠-١٠٤؛ وعبد الله ابن بيه: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص٦٩-٧٩؛ وعبد الله الزبير: مقاصد المال ورعايتها في العمل المصرفي، ص ٧-١٦؛ وهشام أزهر: مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية، ص٣٤٩- ٤٠٥؛ وجمال الدين عطية، تفعيل مقاصد الشريعة، ص ١٤٧، ١٥٤، ١٦٣؛ ورياض منصور، المقاصد الشرعية وأثرها في المعاملات المالية، ص٢٧ وما بعدها؛ وقطب سانو، مقاصد الشرع في الاستثمار: عرض وتحليل، بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، عدد خاص بمقاصد الشريعة، العدد (١٠٣)، يناير – مارس ٢٠٠٢م، ص١٦٣.

المبحث الثاني

المقاصد المالية ووسائل تحقيقها

تمهيد:

تتلخص المقاصد المالية في الإسلام في مقصد عام واحد إطاري، وهو تحقيق المقاصد الشرعية العامة، ومنه تنشأ المقاصد المالية الخاصة وتتفرع.

فالمقصد العام إطاري يوضح الرؤية الكلية للأموال في الإسلام، ويحدد موقعها في منظومة أحكامه ومقاصده، ومن هذا المقصد يجب أن تنطلق كل المعاملات المالية في مقاصدها ووسائلها وممارساتها. وتتمثل هذه الرؤية الكلية في أن "حفظ المال" – وإن كان مقصداً شرعياً كلياً وضرورياً إلا أنه في الوقت نفسه – وسيلة لتحقيق المقاصد الدينية والإنسانية، فمقصديته ليست ذاتية، وإنما هي مستمدة من كونه الوسيلة التي لا يمكن للإنسان بدونها العيش والبقاء في هذه الحياة (المقاصد الإنسانية)، ناهيك عن أدائه للوظيفية التي كان من أجلها خلقه وإيجاده (المقاصد الدينية).

فلا بد إذن من أن تكون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العقدية، والخلقية، والتشريعية بما فيها مقصد حفظ المال، هي الغاية العليا التي ترمي المقاصد والتشريعات المالية إلى تحقيقها؛ إذ "متى ترك الإنسان وشأنه، يتصرف في أمواله وأموال غيره كما

يشاء، ففي الغالب يتصرف فيها بما يناقض قصد الشارع ويخل بمصالحه ومصالح غيره، إما بكسبها بما لا يحل من المعاملات الاقتصادية، أو بتوظيفها فيما لا يفيد من الرغبات الشخصية، أو بتعطيلها عما خلقت له من المنافع الاجتماعية، أو بمنعها عما شرعت له من المستحقات الإنسانية، أو بغير ذلك مما يوافق هواه ويخالف مولاه، ويلحق الضرر بمن سواه، وهو ما يفضي إلى ما لا يعد ولا يحصى من المفاسد الاجتماعية والمظالم الإنسانية، كما هو واقع الحال في مختلف المجتمعات الضالة عن شرع الله[١].

وفي هذا السياق نفهم استدعاء العلماء للمقاصد العامة عند تناولهم المقاصد المالية، فتحقيق مقاصد: العبادة، والابتلاء، والعمارة، والاستحلاف، والعدل[٢]، والتيسير ورفع الحرج، وحفظ النفس، والعقل، والنسل، والعرض، والمال[٣]، وغيرها من المقاصد الشرعية التي يصعب حصرها هو المقصد الأساس والوظيفة الكلية للأموال في الإسلام.

وفي هذا المبحث سيتم الاقتصار على تناول نماذج من المقاصد العامة في مجال المعاملات المالية، دون استقصاء للمقاصد الجزئية، تمشياً مع المنهج المتبع في البحث، مع مراعاة أن تكون هذه المقاصد شاملة للاعتبارات المختلفة التي استند إليها العلماء في تحديدهم وتناولهم للمقاصد المالية، ومن أهمها:

---

(١) عبد النور بزا، مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية، مرجع سابق، ص٣٤٢.

(٢) سبق الحديث عن استدعاء الشيخ عبد الله بن بيه لهذه المقاصد العامة في إطار المقاصد المالية في: ص ٣٥٣ وما بعدها من هذا المبحث.

(٣) راجع : أمثلة ونماذج توضيحية لحفظ المال للمقاصد الضرورية الخمسة، ولحفظ هذه المقاصد للمال أيضاً في: عبد الله الزبير، مقاصد المال ورعايتها في العمل المصرفي، مرجع سابق، ص ٨-١٤.

• شمول هذه المقاصد في أبعادها لمصالح الفرد والأسرة والأمة الإسلامية، والإنسانية جمعاء.

• شمول المقاصد المالية لمختلف مراحل التعامل المالي وأوجه الانتفاع به: إنتاجا وتوزيعاً وتداولاً واستهلاكاً.

وبناء على ما ذكر تتحد نماذج المقاصد المالية التي سيتم تناولها في البحث في المطالب الأربعة الآتية:

المطلب الأول: مقصد توفير الثروة المالية وتنميتها

المطلب الثاني: مقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها

المطلب الثالث: مقصد تداول الثروة المالية ورواجها

المطلب الرابع: مقصد الاقتصاد في الإنفاق والإستهلاك

المطلب الأول

مقصد توفير الثروة المالية وتنميتها

أولاً: مفهوم مقصد التوفير والتنمية:

توفير الثروة المالية وتنميتها هو المقصد الأول من المقاصد المالية، ويقصد به كسب المال بالإنتاج وتنميته بالاستثمار، تحقيقاً لمقصد الاستخلاف وعمارة الأرض، وكلاهما من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذا المقصد من أهم وسائل تحقيقهما وغيرهما من مقاصد الشريعة؛ إذ إن "كسب الأموال وتنميتها من أهم الأسباب التي تيسر للإنسان قيامه بمهمة الخلافة التي خلق من أجلها"[1]؛

(١) النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص ١٨٨.

ولذلك اعتبر ابن عاشور: أن "المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة وتوفيره لها"[١]. والتوفير يسبق الحفظ؛ "إذا لو لم يكن ثمة مال مكسوب لم يكن لحفظه موضوع"[٢]. ولذلك جعل الشيخ ابن بيه مقصد "الكسب وإيجاد المال" في المرتبة الأولى من المقاصد المالية، كما تقدم.

وعرف ابن عاشور الثروة بقوله: " إن مال الأمة هو ثروتها، والثروة هي: ما ينتفع به الناس آحاد أو جماعات في جلب نافع أو دفع ضار، في مختلف الأحوال والأزمان والدواعي، انتفاع مباشرة أو وساطة"[٣]. وتتنوع الثروة المالية بتنوع مصادرها، فمنها[٤]:

- الثروة النقدية: الذهب والفضة وما لحق بهما من الأوراق والمعادن النقدية.
- الثروة الحيوانية: وهي الأنعام بأنواعها المختلفة.. الإبل والبقر والغنم.
- الثروة الزراعية بأشكالها المختلفة الحبوب والفواكه والخضار ونحوها..
- ثروة المعادن بأجناسها المتعددة السائلة منها والجامدة
- بالإضافة إلى المنافع والحقوق المالية التي اعتبرها جمهور العلماء من فقهاء الشريعة أموالاً بنفسها، وهو ما اتفق عليه علماء الاقتصاد وخبراء المال .

أما تنمية[٥] الثروة المالية فالمقصود بها: توظيفها في أنشطة استثمارية تجلب

---

(١) مقاصد الشريعة، بتحقيق الميساوي، مرجع سابق، ص٤٥٥.

(٢) النجار، مقاصد الشريعة، ١٨٧.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٥٧.

(٤) عبد الله الزبير، مقاصد المال، مرجع سابق، ص ١٩-٢٠.

(٥) لم يستخدم القرآن الكريم مصطلح النمو أو التنمية، ولكن هنالك العديد من المصطلحات التي

أكبر قدر ممكن من النماء الذي ينتج عنه تحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار الأمني لجميع أفراد المجتمع؛ ويساعد على القيام بهمة الخلافة وعمارة الأرض، وفق مقاصد الشرع[١].

فلهذا المقصد إذن شقان، هما: توفير المال أولاً بالكسب والإنتاج، ثم تنميته بالاستثمار لضمان استمرارية الوفرة وعدم انقطاعها، والربط بينهما في مقصد واحد يعني أنه لا يمكن تصور أحدهما على نحو يحقق مقصد الشارع منه إلا باقترنانه بالشق الآخر.

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد توفير الثروة المالية وتنميتها

إن من أهم وسائل تحقيق مقصد توفير الثروة المالية وتنميتها ما خلقه الله تعالى في الإنسان من دوافع فطرية – مثل غريزة حب المال والتملك - تحمله على إنتاج مختلف أنواع الثروة المالية، وتوزيعها واستهلاكها لحفظ حياته وسد حاجياته وتوفير متطلباته[٢]، وذلك جانب فطري يسهم في تحقيق مقصد التوفير والتنميته،

=

تدل على النمو أو التنمية والتي منها: الإعمار، والابتغاء من فضل الله، والسعي في الأرض، وإصلاح وإحياء الأرض وعدم فسادها، والحياة الطيبة، والتمكين. ويعتبر مصطلح العمارة، والتعمير من أصدق المصطلحات تعبيراً عن التنمية الاقتصادية في الإسلام. حسن محمد ماشا: رؤية الاسلام لحل المشكلة الاقتصادية، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية العدد الاول ٢٠٠٨م جامعة القرآن والعلوم الاسلامية الخرطوم السودان .

(١) قطب سانو، مقاصد الشرع في الاستثمار: عرض وتحليل، بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، عدد خاص بمقاصد الشريعة، العدد (١٠٣)، يناير – مارس ٢٠٠٢م، ص١٦٤- ١٦٥. وراجع أيضاً: الإسلام والتنمية الاقتصادية، شوقي دنيا (القاهر: دار الفكر العربي، ط١، ١٩١٧م) ص٩٥ وما بعدها؛ وحسن محمد ماشا عربان، التنمية الاقتصادية من منظور إسلامى، ص٨، موقع: www.quran-unv.edu.sd/StaffContributes/٧/١.doc

(٢) عبد النور بزا، مرجع سابق، ٣٤١؛ والنجار، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١٩٦.

ولكنه بحاجة إلى ضبط وتهذيب بالضوابط الشرعية التي تكفل توظيف هذه الدوافع الفطرية إلى ما يحقق مصالح الإنسان ومقاصد الشارع، وهذا ما تحققه مختلف الأحكام والتوجيهات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هادفة إلى تحقيق هذا المقصد.

ومن أهم هذه الأحكام والتوجيهات: إباحة الكسب والإنتاج وتنمية الأموال بمختلف الوسائل المشروعة، من "نماء زراعة، ونتاج حيوان، وربح تجارة، وكسب صناعة"[(١)] وغير ذلك، مما يستجد في عالم الإنتاج وإدارة المال من أسباب الكسب الحلال[(٢)]، فالله سبحانه وتعالى أباح هذا الكون للإنسان وسخره له، كما ذكره في غير ما آية، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾﴾[(٣)]، وقال أيضاً: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾﴾[(٤)] وقال جل شأنه: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾﴾[(٥)]. وهذا الكون لم يبحه الله للإنسان إلا وقد قصد منه أن يستعمله وينتفع به؛ بل ذلك توجيه وحث على العمل، والكسب الحلال، والبحث عن الرزق وإجلاله، وجعله عبادة وقربة يثاب عليها صاحبها، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا

(١) الماوردي: أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص٢٨٥.
(٢) مصالح الإنسان، ص٣٤٢، وانظر: ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مصدر سابق، ص٢٠٤- ٢٠٥.
(٣) سورة لقمان: الآية (٢٠)
(٤) سورة الجاثية، الآية (١٣)
(٥) سورة الرحمن، الآية (١٠)

مِن رِّزْقِهِۦۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾ ﴾[١]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾[٢].

وتتعدد طرق كسب الثروة المالية بتعدد مصادرها آنفة الذكر، وبتطور وسائل التعامل مع المال بتطور أنماط حياة الناس، ولكنها في مجموعها ترجع إلى التملك والتكسب، فالتملك هو أصل الإثراء البشري، وهو اقتناء الثروة التي ينتفع بها الإنسان، ويسد بها حاجته. والتكسب هو العمل الذي يكون به توفير الثروة، والأصول التي يعتمد عليها الكسب لتوليد الثروة وتنميتها ثلاثة: الأرض، والعمل، ورأس المال، فالمعاملات المالية بعضها راجع إلى التملك كبيع الديار للسكنى وبيع الأطعمة المأكولة، وبعضها راجع إلى التكسب كعقود الإيجارات والشراكات ونحوها[٣].

وإذا كان الشرع الحكيم وجه الإنسان بفطرته أولاً، ثم بشرعته ثانياً للسعي في توفير الثروة المالية وتنميتها، بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، فإن ذلك كله مشروط بكونه في دائرة الحلال الطيب بعيداً عن مستنقع الحرام الخبيث من خمر وقمار وفسق ورشوة وسرقة ونحوها؛ لأنها صور للتملك المزيف المنافي للعدالة الاجتماعية[٤]، والمناقض للمقاصد الشرعية. وقد كان عمر رضي الله عنه يطوف بالسوق يعلمهم علم الكسب، ويقول: "**لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى**"[٥].

---

(١) سورة الملك، الآية (١٥)

(٢) سورة الجمعة، الآية (١٠)

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، بتحقيق الميساوي، ص ٤٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦٣.

(٤) محماد بن محمد رفيع: النظر المقاصدي (القاهرة: دار السلام، ط١، ١٤٣١هـ-٢٠١٠م) ص٧٩.

(٥) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٣٥٧٤)، رقم الحديث (٤٨٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

ولا منافاة بين العمل والسعي من أجل كسب المال وتوفيره وتنميته تحقيقاً لمقاصد الشرع، وبين الزهد المطلوب شرعاً أيضاً؛ وذلك أن الزهد من أحوال القلوب، بأن لا يعتمد الإنسان إلا على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فتكون الدنيا في يده وليست في قلبه، ففي الحديث: (**ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أو ثق منك بما في يد الله**)[١]، ويقول العز بن عبد السلام: "الزهد في الشيء خلو القلب من التعلق به، مع الرعبة عنه والفراغ منه، ولا يشترط خلو اليد منه، ولا انقطاع الملك منه، فإن سيد المرسلين، وقدوة الزاهدين مات عن فدك، والعوالي، ونصف وادي القرى، وسهامه من خيبر. وملك سليمان الأرض كلها، وكان شغلهما بالله مانعاً لهما من التعلق بكل ما ملكا"[٢].

ومن جهة أخرى فالزهد خاص بآحاد الناس، ومطلوب من أفرادهم، وليس مطلوباً من الأمم، فلا يطلب من الدولة أن تكون زاهدة، بل هي مطالبة بتحصيل المال وتوفير الثروة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة بأن يكون لديها من الإمكانات والقدرات والخبرات والوسائل ما يمكنها من الوفاء بحاجاتها المادية والمعنوية، ويسد الثغرات المدنية والعسكرية، وتكون به قوية مرهوبة الجانب، وهذا مافعله الخلفاء الراشدون[٣].

---

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب الزهادة في الدنيا، حديث (٢٣٤٠) ٥٧١/٤. قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؛ وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، حديث (٤١٠٠)، ١٣٧٣/٢، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وضعفه الألباني. صحيح وضعيف سنن الترمذي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، (٣٤٠/٥).

(٢) قواعد الأحكام، مصدر سابق، ١٦١/١.

(٣) بن بيه، مقاصد المعاملات، مرجع سابق، ص٧٤؛ والقرضاوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، مرجع سابق، ص٤٧.

المطلب الثاني

مقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها

أولاً: مفهوم مقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها:

والمراد بحفظ الثروة المالية: حمايتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تلفها كلاً أو بعَضاً، أو الاعتداء عليها بغير وجه حق، أو تعطيلها من أداء وظيفتها في الحياة، ويشمل ذلك حفظ الثروة المالية العامة والخاصة.

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها

والتشريعات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للحفاظ على الثروة المالية – وهي في حقيقتها مقاصد فرعية تنبثق من هذا المقصد – نوعان:

النوع الأول: تشريعات احترازية وقائية تهدف إلى الحفظ الوقائي للثروة المالية، وتتمثل في:

[١] تحريم إتلاف الثروة المالية ومنع إضاعتها مطلقاً:

فقد جاءت الشريعة في سبيل تحقيق مقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها بأحكام كثيرة تهدف إلى منع وتحريم إتلافها وإضاعتها، سواء أكان ذلك بقصد الإفساد والإضرار، أو بقصد الترف والتبذير، أو عبثاً دونما هدف أوغاية[1].

ووردت في هذه المعاني نصوص كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن

(١) راجع شرحاً لأنواع إتلاف المال وربطها بمقصد الشارع في حفظ المال في: النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مرجع سابق، ص١٨٩- ١٩٦.

يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾﴾[1]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ﴿٥﴾﴾[2]. وفي الحديث: (**إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال**)[3]، وغير هذه النصوص كثيرة يصعب استقصاؤها في هذا المقام.

[٢] تحريم أكل أموال الناس بالباطل ومنع الاعتداء عليها مطلقاً: وذلك بتحريم المعاملات المالية التي تناقض قصد الشارع في حفظها، مثل: الربا والاحتكار والغش والتطفيف والرشوة والغصب والنهب والسرقة، والمماطلة في أداء المستحقات من الديون والزكوات والأجور والأمانات، والاتجار في المحرمات من الخمور والمخدرات والتبغ[4]، ومختلف صور وأوجه أكل أموال الناس بالباطل، التي يستحدثها الناس مع تطور أنماط الحياة، مثل: التحايل والتزوير، واستغلال النفوذ والسلطة السياسية والعلمية أو الإدارية أو الدينية، والأجرة على الشعوذة والدجل والكهانة والسحر[5]، وغير ذلك من الصور والممارسات المنتشرة بين الناس المنافية لمقصد الشارع في حفظ الثروة المالية، ومصالح الناس في الانتفاع بها.

---

(١) سورة البقرة: الآيتان (٢٠٤)، (٢٠٥).

(٢) سورة النساء: الآية (٥).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب السرف في المال، ١٥٨/، حديث رقم (٤٤٢)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط٢، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٩م).

(٤) مصالح الإنسان، ص٣٤٣.

(٥) علم المقاصد الشرعية مرجع سابق، ص١٧٦.

والأدلة في ذلك متوافرة في القرآن والسنة، منها قوله تعالي: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾﴾[1] وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾[2].

وليس المراد بقوله تعالى: (ولا تأكلوا) الأكل خاصة؛ لأن غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا الباب، وإنما عبر به لكونه المقصود الأعظم من المال، وبه يحصل إتلافه غالباً، كما انه وقع التعارف بين الناس على أن يقال لمن ينفق ماله أنه قد أكله[3]. كما أن المراد "بالباطل" يعني ما لا يحل شرعاً ولا يفيد مقصوداً، لأن الشرع نهى عنه ومنع منه، وحرم تعاطيه، كالربا والغرر وغيرها من الصور المذكورة آنفاً.

وهاتان الآيتان تعدان من قواعد المعاملات، وأساس المعاوضات، وهما الأصل في حفظ الأموال، وتتناولان جميع امة محمد ﷺ بالنهي من أن يأكل بعضهم مال بعض بغير حق[4]. والأكل المنهي عنه هو ما كان حصول المال فيه من غير جهد يبذل، ومن غير عوض يقابله، ومن غير طيب نفس راضية؛ لأن اكتساب المال إذا تجرد من هذه المعاني خرج عن المشروع[5]. وفي خطبة الوداع قوله ﷺ: (**فإن الله**

---

(١) سورة البقرة: الآية (١٨٨).

(٢) سورة النساء: الآية (٢٩).

(٣) انظر: ابن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة، مرجع سابق، ص١٣٠ -١٣١؛ والزازي: مفاتيح الغيب ١٢٩/٥؛ والقرطبي: الجامع للأحكام ٥٣/٥؛ والألوسي: روح المعاني، مصدر سابق، ٦٩/٥.

(٤) انظر: الفرطبي: احكام القرآن؛ وابن كثير: تفسير القرآن: ٤٥١/١. ابن زغيبة، ١٣١.

(٥) ابن زغيبة: مقاصد الشريعة، ص ١٣٢.

حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)[١]، وفي حديث آخر: **(لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه)**[٢].

[٣] الوضوح والشفافية في إجراء المعاملات المالية:

من التشريعات الوقائية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة المالية والتي جاءت بها الشريعة الإسلامية "الوضوح والشفافية في إجراء المعاملات المالية"؛ وذلك بإبعاد الثروة المالية عن مواطن المنازعات والخصومات ولحوق الضرر بها بقدر الإمكان، تسهيلاً لحفظها من التعرض للجحود والنكران ومن ثم للضياع، وهو ما اعتبره العلماء أحد مقاصد الشريعة في حفظ الثروة المالية، ولذلك شرع التوثيق في العقود والمعاملات المالية كالكتابة والإشهاد والرهن[٣] في التداين[٤] والكفالة[٥].

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)، ١/٦٧، حديث (٦٧)، عن أبي بكرة.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، "باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا"، ٨/١٠٠، حديث رقم (١١٣٢٥)؛ والدارقطني في سننه كتاب البيوع، ٣/٢٦، حديث رقم (٩٢)، من حديث أنس بن مالك بلفظه.

(٣) **الرَّهْنُ**: في اللغة الحبس، وفي الشرع: توثيق دين بعين، فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. انظر: السيوطي، معجم مقاليد العلوم، مصدر سابق، (١/٥٤)، سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي مرجع سابق، (١/١٥٤)، وقاسم عبد الله القونوي، أنيس الفقهاء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، مرجع سابق، (١/٢٨٩).

(٤) ابن عاشور: مقاصدالشريعة بتحقيق الميساوي، ص٤٧٣؛ ويوسف العالم: المقاصد العامة، ص٥٢١،

(٥) **الكفالة**: الضمان، وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق، وهي على أنواع، منها: كفالة بالنفس: ككفالة شخص بالعودة إلى السجن. وكفالة بالمال: كالكفالة بأداء ثمن السلعة التي اشتراها ديناً، والكفالة بالتسليم: كالكفالة بتسليم العين المؤجرة حين انتهاء مدة الاجارة، والكفالة بتسليم الولد عند انتهاء مدة الحضانة. معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، (١/٣٨٢).

قال الشيخ عبد الله بن بيه: "والوضوح في الاصطلاح المعاصر هو الشفافية، وقد أصبحت الشفافية مطلباً عالمياً له مضمون يواكب التطورات الهائلة في المعاملات، إلا أنه لا يخرج عن كونه يبحث عن إيضاح صورة السوق للمتعامل وضوحاً ينفي الجهل ويزيل اللبس ويدفع الغموض حسب الإمكان، ومن مظاهره في الشرع: تحريم بيع المجهول، فقد نهى الشارع عن بيع حبل الحبلة[١] والمضامين[٢] والملاقح[٣] وعن بيع الغرر[٤] والجهالة، وشرع الإشهاد والرهن في التداين للتوثيق"[٥].

للتوثيق"[٥].

والنوع الثاني: تشريعات جزائية رادعة لمعاقبة المجرمين عند وقوع الاعتداء على الثروة المالية، خاصة كانت أو عامة، بحسب ما يستحقه كل جان من تعزير أو

---

(١) **حبل الحبلة**: ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وقد نهى الشارع عنه لانه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه. سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، (دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٤٠٨هـ= ١٩٨٨)، (١/ ٧٦).

(٢) **المضامين**: جمع المضمان، أو جمع المضمون. وهو ما في أصلاب الفحول من الماء، وهو قول جماهير أهل اللغة، وفي قول بعضهم:الاجنة في بطون الاناث، وبيع المضامين في قول جماهير العلماء: هو بيع ما في أصلاب الفحول من الماء. وعند المالكية، والاباضية: هو بيع ما في بطون الابل. سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، المرجع السابق، (١/ ٢٢٥).

(٣) "**الملاقح** ما في بطون الأمهات، والمَضامين: ما في أصلاب الآباء". السيوطي، معجم مقاليد العلوم، مصدر سابق، (١/٥٣).

(٤) **الغرر**: الخطر، والتعريض للهلكة. والغرر اليسير عند المالكية: هو ما شأن الناس التسامح فيه. وبيع الغرر عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والاباضية، هو: بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أولا تعلم قلته أو كثرته، أولا يقدر على تسليمه. سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي مرجع سابق، (١/٢٧٢).

(٥) مقاصد المعاملات، ص٢٨- ٢٩.

تغريم، أو حبس أو حجر أو قطع، وهذه التشريعات العقابية قسمان:

[أ] عقوبات محددة من الشارع: مثل: حد السرقة، المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾﴾ [(١)]، وحد الحرابة المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا﴾ ﴿يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾ [(٢)].

[ب] عقوبات تعزيرية غير محددة، مثل: الحبس، والغرامات المالية، ومشروعية الدفاع عن المال والقتال من أجله، والحجر على المعتوه[(٣)] والسفيه[(٤)] والمبذر[(٥)]، وغير ذلك مما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه الإسلامي.

---

(١) سورة المائدة: الآية (٣٨).

(٢) سورة المائدة: الآية (٣٣).

(٣) **المعتوه**: هو: المدهوش من غير مس أو جنون. وقيل: المجنون. وهو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التعبير، ضعيف الرأي، ناقص العقل. انظر: الجرجاني: التعريفات، مصدر سابق، (٢٨٢)؛ والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مصدر سابق، (٦٦٥)؛ سعدي جيب، القاموس الفقهي، مرجع سابق، (٢٤٢)؛ والقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، (٢٠٤٣).

(٤) السفيه هو: المبذر والمسرف في النفقة والتصرف، من غير مقصد شرعي. والسَفَه في اللغة: خفة العقل التي تعرض للإنسان من غضب أو فرح يحمله على الفعل من غير روية. وفي الشريعة تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل. وارتكاب غيرذلك من المعاصي، كشرب الخمر والزنا ليس من السفه المصطلح في شيء.. نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، (٨٤-٩).

(٥) المبذر هو مثل السفيه، وهو من يسرف في صرف المال وتفريقه في غير وجهه.

المطلب الثالث

مقصد تداول الثروة المالية ورواجها

أولاً: مفهوم مقصد التداول والرواج:

تداول المال، وتبادله ورواجه كلها بمعنى، وإن كان التفضيل بين هذه المصطلحات أو الجمع بينها للتعبير عن المقصد الشرعي المالي المراد بها مسألة تختلف فيها وجهات النظر، والأمر فيه سعة، والخطب فيه يسير؛ إذ لا اختلاف في مضمون المقصد، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى.

والمراد بهذا المقصد هو: دوران المال وتحركه بين أيدي أكثر عدد ممكن من الناس بوجه حق عن طريق الاستهلاك أو الاستثمار[١]. قال ابن عاشور: "**وهو مقصد عظيم شرعي** دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال ومشروعية التوثق في انتقال الأموال من يد إلى أخرى"[٢].

وإذاكان مقصد توفير الثروة وتنميتها يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء الاقتصادي والرفاهية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت هذه الثروة متداولة ومتبادلة في أيدي أكبر عدد ممكن من المجتمع، ليحصل من خلال هذا التبادل كل فرد نصيبه من الكفاية والرخاء[٣]؛

---

(١) ابن عاشور، مقاصد الشريعة بتحقيق الميساوي، مرجع سابق، ص٤٦٤؛ ويوسف العالم: المقاصد العامة، مرجع سابق، ص٤٥٩،؛ وابن زغيبة: مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ٢٥٣.

(٢) مقاصد الشريعة، المصدر السابق، ص٤٦٤.

(٣) قطب، سانو، مرجع سابق، ص١٧٧.

وذلك أن تمكين جميع الناس من حاجاتهم الأساسية وإشراكهم في الانتفاع بمصادر الثروة العامة، من آكد المقاصد الشرعية؛ "إذ لو لم يتبادل الناس ما بأيديهم لأدى ذلك إلى ضرر هو بالنسبة للجميع كالضرورة بالنسبة للواحد"[١].

وذلك أن أي تركيز للثروة في يد فئة قليلة، كما هو شأن الأنظمة الليبرالية، أو في يد الدولة كما في الأنظمة الاشتراكية، يعني تأصيل الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والاستفراد بالسلطة لدى هذه الفئة، وتلك هي الطامة الكبرى، لأن ذلك يعني حرمان بقية الأمة من حقها في المشاركة السياسية الفعلية، وإقصائها عن مواقع صنع القرار عن طريق الشورى، وإبعادها عن مراقبة السلطة والمجتمع كله بوساطة ما لديها من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[٢].

وهكذا يكون مقصد التداول والرواج مبنياً على قاعدة التعاون بين الجميع لتحصيل مصالح الجميع؛ إذ "من حكمته سبحانه وتعالى أن وفر دواعي كل قوم على القيام بنوع من المصالح، فزين لكل أمة عملهم وحببه لهم ليصيروا بذلك إلى ما قضي لهم وعليهم"[٣].

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد التداول والرواج:

ولتحقيق هذا المقصد جاءت الشريعة الإسلامية بجملة من التشريعات والتوجيهات، تدور حول الأمر بالإنفاق وجوباً أوندباً، والنهي عن الكنز والاحتكار

(١) إمام الحرمين نقلاً عن ابن بيه، مقاصد المعاملات، مرجع سابق، ص٧٨.
(٢) عبد النور بزا، مرجع سابق، ص٣٣٩.
(٣) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ٥٩/١-٦٠.

تحريماً أو كراهة، وتتفرع عنهما بقية التشريعات. بالإضافة إلى مشروعية المعاملات المالية وتبادل المنافع بالعوض.

فمن الأمر بالإنفاق وجوباً أوندباً تتفرع عدد من التشريعات أهمها:

[١] فرض الزكاة على أموال الأغنياء وتوزيعها على الأصناف الثمانية الذين حددها الله عز وجل في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾[١].

[٢] وجوب الإنفاق على الأزواج والأقرباء، مما سبق الحديث عنه في مقصد حفظ النفس، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾[٢].

[٣] وجوب الإنفاق من غير الزكاة، وفي الحديث: (إن في المال حقاً سوى الزكاة)[٣]

[٤] توزيع الفيء[٤] وخمس الغنائم وغيرها من موارد الدولة على المصالح العامة،

---

(١) سورة التوبة، الآية (٦٠).

(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣٣).

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، حديث رقم (٦٦٠) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال الترمذي فيه: "هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح". وقال الألباني: ضعيف، ٤٨٣

(٤) الفيء في اللغة هو: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث، من فاء يفيء: ‘ذا رجع. وهو عرفاً ما حصل من الكفار بلا قتال، إما بالجلاء، أو بالمعالجة على جزية أو غيرهما، وسمي بالفيء الذي هو الظل، تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل ومنال حائل. انظر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مصدر سابق، (٥٦٨/١).

وعلى الفئات الضعيفة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، كما في قوله تعالى: ﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾[1] . وفي هذه الآية تنصيص على مقصد التدوال من حكم تقسيم الفيء.

[٤] إيجاب الكفارت، مثل: كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة انتهاك حرمة نهار رمضان بالجماع، ففي هذه الكفارات وغيرها توزيع للمال بين فئات كثيرة وقطاعات واسعة من أفراد المجتمع المسلم، جمعاً بين مصالح المخطئين جبراً للتقصير وتلافياً للقصور، وبين مصالح المحتاجين قضاء للحاجات، وفي ذلك ترويج للثروة وتداول لها بين الناس[2].

[٥] تشريع المواريث لتفتيت الثروة وتوزيعها على أفراد العائلة الورثة بأنصبة معروفة، فليس للفرد في الإسلام الحق في تقرير مصير ثروته بعد وفاته، وإنما يقرر مصيرها الشارع ابتداء، ضمن أحكام الميراث والتشريعات التي تنظم توزيع التركة بين الأقرباء، "فتم مقصد التوزيع بحكمة، وهي جعل المال صائراً إلى قرابة صاحبه؛ لأن ذلك مما لا تشمئز منه نفسه، ولأن فيه عوناً على حفظ المال في دائرة القبيلة، وإنما تتكون الأمة من قبائلها، فيؤول ذلك إلى حفظه في دائرة جامعة الأمة"[3].

[٦] مشروعية الصدقات التطوعية غير الواجبة، والهبات المجردة عن العوض،

---

(١) سورة الحشر: الآية (٧)

(٢) عبد الله الزبير: مقاصد المال ورعايتها، مرجع سابق، ص٢٥-٢٦.

(٣) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، بتحقيق الميساوي، ص٤٦٧.

والقروض الحسنة، والإعارات التي قصد بها جميعاً الإحسان وتقديم المعروف للمحتاج والملهوف.

ومن النهي عن الكنز والاحتكار تتفرع عدد من التشريعات أهمها:

[1] تحريم اكتناز[1] النقود من الذهب والفضة وتكديسها دون استثمار لها أو استفادة منها، كما هو شأن المرتابين وأصحاب والجشع؛ إذ من شأن ذلك إفساد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة، ويفسد معه التوازن الاجتماعي، وهذا ما يخرج موضوع الكنز من دائرة كونه مسألة شخصية أو فردية، وجريمة ذاتية يترك حسابها لله في الآخرة، إلى أن يصبح موضوعاً تشريعياً تطالب الدولة بمنعه عن طريق التشريع والتنفيذ تحقيقاً لمقصد التداول والرواج وصيانة له من الانخرام[2]، وفي ذلك الوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾[3].

[2] النهي عن احتكار[4] السلع الضرورية ولا سيما الطعام، والاحتكار: اختزان

---

(١) الاكتناز من الكنز، وهو: جمع المال بعضه على بعض وادخاره، وأصله: المال المدفون، وقد صار في الدين صفة لكل مال لم يخرج منه الواجب، وإن لم يكن مدفونا. المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مصدر سابق، (٦١١/١).

(٢) يوسف العالم: المقاصد العامة، ص٤٩٨.

(٣)سورة التوبة، الآيتان (٣٤ – ٣٥).

(٤) الاحتكارفي اللغة : حبس السلعة عن البيع. وشرعا: شراء طعام ونحوه للتجارة وقت رخصه في بلده، بقصد ادخاره وحبسه لوقت غلائه. قال الشوكاني: ظاهر الاحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق

السلعة وحبسها عن طلابها، والتربص بها للتحكم في رفع أسعارها، لقلة المعروض منها وانعدامه في الأسواق[١]، فهو تربص بالسلع لإحداث الغلاء[٢]، وفي ذلك منع السلع الضرورية لحياة الناس وما يحتاجون إليه من الوصول إلى أسواق الاستهلاك، ومنع هذا الاحتكار من مميزات التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد[٣]؛ ولذلك كان النهي عنه تحقيقاً لمقصد تداول الثروة ورواجها بين الناس، ففي الحديث: (**لا يحتكر إلا خاطئ**)[٤]، وفي حديث آخر: (**الجالب مرزوق والمحتكر ملعون**)[٥].

[٣] النهي عن ترك أموال اليتامى دون تحريك لها في التداول لتستنفدها الزكاة.

المطلب الرابع

مقصد الاقتصاد في الإنفاق والإستهلاك

أولاً: مفهوم مقصد الاقتصاد في الإنفاق والاستهلاك:

والمراد بهذا المقصد: الاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك، ومنع الإسراف

=

بين القوت وغيره. القاموس الفقهي، مرجع سابق، (٩٥/).

(١) انظر: النووي، المجموع ٤٦/٣؛ وابن تيمية: الحسبة، ص٢٤؛ وابن زغيبة: مرجع سابق،ص٢٦٣.

(٢) ابن بيه، مقاصد المعاملات، مرجع سابق، ٧٥.

(٣) انظر: علي أحمد السالوس، الموسوعة الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، ط٧، ٢٠٠٢م، ص٦٩.

(٤) تقدم تخريجه في ص٨٤ من هذا البحث.

(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، ٧٢٨/، حديث (٢١٥٣) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ. وضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ.١٩٨٩م) ٣٥٣. وكذلك الألباني في تعليقه على حديث ابن ماجه.

والتقتير[١]، وحسن توظيف الثروة المالية في تحقيق أهدافها ومقاصدها.

والاقتصاد وإن كان مصطلحاً في مجال المال أظهر، إلا أن مفهومه هنا هو جزء من مقصد عام ناظم لأحكام الشريعة ومقاصدها في مختلف المجالات وهو التوسط والاعتدال في الأمور كلها.

وقد عقد الإمام العز بن عبد السلام لبيان هذا المقصد العام فصلاً في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام بعنوان: (فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور)[٢]، فذكر أن "الاقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين، والمنازل ثلاثة: التقصير، والإسراف، وبينهما الاقتصاد، (وبضدها تتميز الأشياء) قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾[٣]. وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾[٤]".

ثم فصَّل في استقراء تطبيقات هذا المقصد من الأدلة والأحكام في مختلف المجالات، فذكر: الاقتصاد في الطاعات كلها والنهي عن التنطع في العبادات، والاقتصاد في الموعظة، وفي الدعاء، وفي المدح والهجاء، وفي العقوبات، وفي دراسة العلوم بين الإكثار المؤدي إلى الملل والسآمة والتقليل المؤدي إلى التقصير.

ومن جملة ما ذكر مما يتصل بموضوعنا: الاقتصاد في الإنفاق بين الإسراف

---

(١) القرضاوي: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، مرجع سابق، ص٦٢.

(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/٢٠٥-٢١٢.

(٣) الإسراء: (٢٩).

(٤) الفرقان: (٦٧).

والتقتير، والاقتصاد في الأكل والشرب بين الشبع والري المفرطين، والجوع والعطش المقعدين، والاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة، والاقتصاد في السؤال عن الحاجات الدنيوية والاقتصار بقدر الضرورة أو الحاجة الماسة، وهذا يدل على أهمية هذا المقصد، وأصالة مكانته بين المقاصد المالية في الشريعة الإسلامية؛ "ولذلك يحرص التوجيه الإسلامي في مجال الإنفاق والاستهلاك أن يكون في دائرة الاعتدال والتوسط، بحيث لا يزيد إلى درجة الإسراف أو التبذير، كما لا ينقص إلى درجة البخل والتقتير، وهو أمر مطلوب من الفرد، كما هو مطلوب من الأسرة والمجتمع والدولة على حد سواء"[١].

ولكن الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك "يختلف باختلاف القدرات والإمكانات المالية والاقتصادية للفرد والأسرة والجماعة والدولة، فما يكون إسرافاً في البلاد الفقيرة التي تعاني من أجل توفير الضروريات، قد يُعَدُّ لوناً من التقتير والتضييق في بلاد الوفرة والغنى، فلا بد من مراعاة قدرة المستهلك وإمكاناته، والحكم له أو عليه وفقاً لها[٢]، كما قال تعالى في شأن الزواج مع زوجاتهم: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ﴾ ﴿عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧﴾"[٣].

(١) القرضاوي: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، مرجع سابق، ص٦٣. بتصرف يسير
(٢) القرضاوي: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، مرجع سابق، ص٦٣.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٧

ثانياً: وسائل تحقيق مقصد الاقتصاد في الإنفاق والاستهلاك:

[1] **حسن الإدارة والتدبير**: وقد حرصت الشريعة على حسن إدارة المال وتدبير الإنفاق، ولذلك نهت عن التبذير والإسراف، قال تعالى: وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾[1]، وقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾[2]، كما نهت الشريعة عن تسليم الأموال للسفهاء، فقال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾[3]. وفي الحديث: "**ما عال من اقتصد**"[4].

[2] **الادخار**: وهو الاحتفاظ بالشئ لوقت الحاجة، ويقصد به هنا: الاحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل[5]، وهو ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، لأنه فائض الدخل عن الاستهلاك، أي الفرق بين الدخل وبين ما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية، لذلك يطلق بعضهم أيضاً على الادخار لفظ "الفائض"، وهو الرافد الأكبر للاستثمار في العصر الحديث[6].

ويختلف الادخار عن الكنز والاحتكار، اللذين سبق الحيث عنهما في مقصد "حفظ الثروة المالية وصيانتها"، بأن الادخار عمل إيجابي، لأنه يعني حجز المال عن

---

(١) سورة الإسراء: الآيتان (٢٦)، (٢٧).

(٢) سورة الأعراف، الآية: (٣١).

(٣) سورة النساء : الآية: (٥).

(٤) أخرجه أحمد في المسند، ٤٤٧/١، حديث رقم (٤٢٦٩)، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف؛ والطبراني في الأوسط ٢٠٦/٥، حديث رقم (٥٠٩٤). وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٨٩٦/٢.

(٥) محمد رواس قلعجي: معجم لغة الفقهاء، ٥١/١.

(٦) ابن بيه، مقاصد المعاملات، مرجع سابق، ٧٦.

الاستهلاك في الحال للاستفادة منه في العاقبة، لكنه لا يمنع الحقوق عن الآخرين، وبالتالي إمكانية الجمع بين الادخار وتحريك الثروة في الوقت نفسه، أما الكنز والاحتكار فكلاهما عمل سلبي، يتمثل في تجميع وتكديس الأموال، وهو تجميد وعدم تحريك وأنانية في الوقت نفسه؛ لذلك تنظر إليه الشريعة على أنه معوق من معوقات تنمية المال المطلوبة للاستخلاف[١].

وقد أشار القرآن الكريم إلى الادخار في قصة يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾﴾[٢]، وفي قصة عيسى عليه السلام: ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾[٣]، وقد ادخر النبي ﷺ، وأمر بالادخار، فقال: (**فكلوا وادخروا**)[٤]. وقد أوقف عمر رضي الله عنه قسمة الأراضي المفتوحة في العراق على الفاتحين، وقال: "لو لا بقية الناس لقسمت الأرض"، فهذا يدل على وجوب الادخار للدولة، والاهتمام بالأجيال القادمة، وهكذا يبدو الادخار مقصداً في غاية الأهمية، لأنه يقابل الاستهلاك، ولهذا قابله به عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ في قوله: (**فكلوا وادخروا**)"[٥].

---

(١) المرجع السابق، ٧٥.

(٢) سورة يوسف، الآية (٤٧).

(٣) سورة آل عمران، الآية (٤٩).

(٤) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ، ١٥٦٣، حديث رقم (١٩٧١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٥) راجع: ابن بيه، مقاصد المعاملات، مرجع سابق، ٧٥-٧٦؛ والقرضاوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، ص٦٦.

[٣] الوسطية في الإنفاق والاستهلاك: والنصوص الواردة في التوجيه إلى الاعتدال والسطية في الإنفاق والاستهلاك كثيرة، منها: قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا﴾[٢]. وقوله تعالى في بيان أن الاعتدال شرط الاسمتاع بما أباحه الله تعالى من الطيبات: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ﴾[٣]، وفي الحديث (**ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلاً، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه**)[٤].

وهكذا تتضافر أحكام الشريعة على تحقيق المقاصد المالية من أجل تنمية الحياة الإنسانية وترقيتها وتعميرها من جهات متعددة، ما بين توفير للثروة المالية بالكسب والتنمية لينشأ المال ويتكاثر، وحفظ لها وصيانة من الاعتداء عليها أو أو أكلها بغير وجه حق، وتداول لها وتبادل بين فئات المجتمع المخلفة، واقتصاد وترشيد في الإنفاق والاستهلاك. وعند ما تلتقي هذه الأحكام عند تحقيق المقاصد المالية، فإن ذلك سيكون عاملاً أساسياً من العوامل الناهضة بالإنسان في سبيل تحقيق وظيفته التي من أجلها خُلِق، وظيفة الخلافة في الأرض.

---

(١) الفرقان: ٦٧.

(٢) الإسراء: ٢٩.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٣١.

(٤) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، ٤/٥٩٠، حديث (٢٣٨٠) من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في تعليقه عليه.



أثر المقاصد المالية في رعاية حقوق الإنسان

- المبحث الأول: أثر المقاصد المالية في رعاية حق العمل
- المبحث الثاني: أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية

تمهيد

يتعلق بالمقاصد المالية حفظ جميع الحقوق المالية والاقتصادية، وهي معظم الحقوق التي يحدث فيها الخصام والنزاع بين الناس، بالإضافة إلى الدماء والأعراض، ولكن تتعلق بهذه المقاصد بصفة أخص جملة من حقوق الإنسان، من أبرزها وأهمها: حق العمل، وحق الملكية وما يترتب عليهما من التوزيع العادل للثروة المالية لينال كل فرد كفايته من مقومات الحياة.

ويتضمن هذا الفصل مبحثين:

المبحث الأول: أثر المقاصد المالية في رعاية حق العمل

المبحث الثاني: أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية

المبحث الأول

أثر مقاصد المالية في رعاية حق العمل

المطلب الأول

مفهوم حق العمل

العمل في المفهوم الشرعي له معنيان[1]:

أحدهما: عام يشمل تصرفات الإنسان وأعماله الشخصية في حياته العامة والخاصة، وعباداته، المتعلق منها بالنشاط الاقتصادي والوظيفي وغيره، فكل ما يفعله الإنسان خلال حياته يعد عملاً من الأعمال، وهو موضع المسؤولية في الحياة الآخرة، المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨ ﴾[2]، وذلك أن الشريعة الإسلامية دخلت كافة مجالات حياة الإنسان ونظمتها، وأعطت مفهومها الخاص لكل عناصر

---

(١) الطعيمات، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٢٥٧.

(٢) سورة الزلزلة، الآيتان (٧، ٨).

هذه الحياة، هذا هو المفهوم الشرعي العام للعمل.

والثاني: خاص بالنشاط الاقتصادي والوظيفي، الذي يشمل "كل فعالية اقتصادية مشروعة في مقابل أجرة أو مال يؤخذ، سواء أكان هذا العمل جسمياً مادياً كالحرف اليدوية، أم فكرياً كالولاية أو الإمارة، أو تولي وظيفة كالقضاء ونحوها، أو مهنة كالطب... فكل جهد وعمل مشروع مادي أومعنوي، أو مؤلف منهما معاً يعد عملاً في نظر الإسلام"[(١)]. ويعتبر جميع الأعمال النافعة من أقلها شأناً إلى أعظمها، كرياسة الدولة، داخلة تحت عنوان "العمل" على تفاوت بينها في النوع والمقدرة المؤهلة لها[(٢)].

وهذا المعنى الخاص للعمل هو المقصود هنا عند الحديث عن حق العمل.

وحق العمل وفقاً لمضامين الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية يعني: حق الشخص في الحصول على عمل يناسبه باختياره، وعلى دخل مكافئ لمجهوده دون استغلال لحقوقه العمالية، وكاف لتوفير سبل العيش الكريم له ولأسرته، وتوفير هذا العمل وتامين كل ما يتطلبه من إجراءات هو واجب الدولة ومسؤوليتها.

المطلب الثاني

أثر المقاصد المالية في رعاية حق العمل

إذا كانت المقاصد المالية تكتسب أهميتها من كونها وسيلة لتحقيق سائر مقاصد الشريعة، سواء أكانت متعلقة بحفظ الدين أو حفظ الأنفس أو الأسر أو الأموال؛ فإن

---

(١) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي (دار الفكر، د.ط، د.ت)، ص٣٦.
(٢) المرجع نفسه.

العمل يكتسب أهميته من كونه أهم وسيلة لتحقيق المقاصد المالية؛ وذلك أن العمل سواء أكان عقلياً أو عضلياً هو السبيل الوحيد لتحقيق خلافة الإنسان، وإعمار الأرض واستكشاف مواردها واستغلالها وإدارتها على نحو يحقق مقاصد الشرع ومصالح الإنسان في تأمين مصادر الرزق، وتوفير سبل العيش الكريم.

وتوفير الثروة المالية وتنميتها، وحفظها وصيانتها، وتداولها ورواجها، وغيرها من المقاصد المالية لا يمكن تصور تحيقيقها وتنفيذها إلا من خلال العمل، ومن هنا تظهر أهمية العمل الصالح المثمر في الشريعة الإسلامية التي أعلت من مقامه، وجعلته قرين الإيمان، وجعلت من هذا الثنائي (الإيمان والعمل الصالح) الشرط الوحيد لنيل النجاح والسعادة في الحياتين الدنيا والآخرة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾[1]. وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾[2].

ومن هنا يعد في نظر الإسلام توفير فرص عمل مناسبة للأفراد تمكنهم من العيش بكرامة، وتأمين كل ما يتطلبه ذلك العمل من إجراءات - حقاً وواجباً في الوقت نفسه؛ وذلك لتوقف تحقيق مجموعة من المقاصد الشرعية عليه:

أولها: مقصد الحفاظ على حياة الأفراد - كما سبق في الفصل الأول من الباب

---

(١) سورة النجل، الآية (٩٧).

(٢) سورة الجمعة، الآية (٩-١٠).

الثالث – من خلال سد حاجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج وغيرها، وذلك عن طريق إيجاد أعمال تدر عليهم بدخل يوفر متطلبات العيش الكريم؛ لأنه لما كانت إدامة الحياة مدة العمر على وجه تؤدي به وظيفتها في الحياة – مقصداً من مقاصد الشريعة، وحقاً من حقوق الإنسان في الوقت نفسه، صارت وسيلة ذلك أيضاً واجباً لتحقيق المقصد الشرعي، وحقاً للإنسان في حماية نفسه في الوقت نفسه، لأن ما يتوصل به إلى إقامة الحق يكون حقاً، كما أن مايؤدي إلى الواجب يكون واجباً، يقول الراغب الإصفهاني: "التكسب في الدنيا وإن كان معدوداً من المباحات، فإنه من الواجبات من وجه؛ وذلك أنه لما لم يكن للإنسان الاستقلال بالعبادة إلا بإزالة ضروريات حياته، فإزالتها واجبة؛ لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه"[1].

وثانيها: يتوقف على العمل حقاً وواجباً أيضاً تحقيق المقاصد المالية، كما يتوقف عليه حق الإنسان الفطري والشرعي والقانوني في الملكية والتملك، فكان بذلك حق العمل واجباً شرعياً لتحقيق مقاصده المالية سابقة الذكر، وحقاً إنسانياً لتوقف نيل مصالحه في كسب الثروة والانتفاع بها عليه، كما يتوقف على ثمار العمل والكسب قضاء كل احتياجات الإنسان المادية والمعنوية، وأداء كل واجباته الدنوية والدينية، الشخصية منها والأسرية والمجتمعية، كل هذه الواجبات الشرعية والحقوق الإنسانية متوقفة على العمل من أجل كسب المال وتوفيره. وكما يقول

(١) الذريعة إلى مكارم الشريعة، مصدر سابق، ص٢٦٨.

الأصوليون: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ومثل ذلك يقال في الحق: أن ما لايتم الحق إلا به فهو حق؛ لأن الأصل أن الحق واجب لمستحقه على نفسه أو على غيره، فهو في حقيقتة واجب. وبما أن المقصد لا يخرج من كونه واجباً أو حقاً، فيمكن القول كذلك على غرار هذه القاعدة الأصولية: إن ما لايتم تحقيق المقصد الشرعي إلا به فهو أيضاً مقصد. فحق العمل إذن واجب وحق، وتوفيره مقصد شرعي ومصلحة إنسانية.

ومن الممكن إبراز مدى رعاية الشريعة الإسلامية لحق العمل من خلال التشريعات والتوجيهات المحققة لمقاصدها المالية من النقاط الآتية:

أولاً: الحض على العمل، والنهي عن البطالة والتسول:

وتحقياً لمقاصد الشريعة في رعاية حق العمل الذي يوفر العيش الكريم لصاحبه، ويغنيه عن الحاجة إلى الغير، ويجعله قادراً على أداء وظيفته في الحياة، فقد تكاثرت النصوص الآمرة بالنهوض نحو العمل وبذل الجهد والابتغاء من فضل الله ورزقه في الآفاق تارة، والناهية عن البطالة والسؤال تارة أخرى، وإليك نماذج منها: قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ﴾[1]، وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥ ﴾[2]، وقوله ﷺ: (**ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان**

(١) سورة الجمعة : آية (١٠) .
(٢) سورة الملك، الآية (١٥).

يأكل من عمل يده)[١]. و وقوله في حديث آخر: (**ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده**)[٢]، وقوله أيضاً: (**لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً، فيعطيه أو يمنعه)**[٣].

ثانياً: رعاية حقوق العمال:

العمال هم دعامة كل مجتمع وأسس بنائه، وقد أصبحوا في النظام الاجتماعي الحديث، لا سيما بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية مهددين بالبطالة والفقر والاستغلال، لذا سنَّت معظم الدول تشريعات خاصة لحمايتهم، وهو ما دعت إليه الإعلانات والمواثيق العالمية، وما عملت على تطويره المؤسسات الدولية كمنظمة العمل الدولية[٤]، وتتلخص حقوق العمال التي نصت عليها هذه الإعلانان في: الحق في تكافؤ فرص العمل والتأمين ضد البطالة، وحرية اختيار العمل، وحق العامل في الأجر، وحق العامل في الراحة.

وقد سبق الإسلام كل التشريعات والمواثيق في إعطاء العمال حقوقهم، ورعاية هذه الحقوق وصيانتها، ووضع في ذلك قواعد عامة، ومبادئ كلية، منها:

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ، ٧٣٠/٢، حديث (١٩٦٦)، من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، ٧٨٤/٢، حديث رقم (٢١٣٨)، من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، بَاب كسب الرجل وعمله بيده، ٧٣٠/٢، حديث (١٩٦٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ، حديث (١٠٤٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) الطعيمات، ص٢٦٤

[١] الوفاء بالعقود، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾[١].

[٢] النهي عن استغلال الناس وبخس حقوقهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣﴾[٢]، وفي الحديث القدسي: (**ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره**)[٣]، وفي حديث آخر: (**أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه**)[٤].

[٣] الرفق والرحمة بالعاملين، وكفالة ما يلزم من الراحة والاستجمام لهم، قال: تعالى: ﴿**لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا**﴾[٥]، وقد أوصى الرسول بالأرقاء في زمانه، قائلاً: (**إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما**

---

(١) سورة المائدة: الآية (١).

(٢) سورة الشعراء، الآية (١٨٣)

(٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا، ٢ ٧٧٦، حديث رقم (٢١١٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، ٢٨١٧، حديث (٢٤٤٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في تعليقه على حديث ابن ماجه. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٤٤): "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف"، وأما الحافظ المنذري فقد قال: "رواه أبو يعلى وغيره، ورواه الطبراني في الأوسط، من حديث جابر، **وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة والله أعلم**". لترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧ه)، ٣ ١٥٣.

(٥) سورة البقرة: الآية: ٢٨٦.

يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)[١]، وإذا كانت هذه الوصايا بشأن الأرقاء، فكيف بمن يستأجرون لعمل يعملونه، وهم في الأصل أحرار، ولا سيما إذا كانوا في موقف ضعف[٢].

وبالإضافة إلى هذه المبادئ العامة، فقد تكفل الفقه الإسلامي تنظم العلاقات الحقوقية بين جميع الأطراف في مختلف أنواع النشاط الاقتصادي، في أبواب المعاملات المالية التي لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه الإسلامي، وأبرز هذه الأبواب وألصقها بحقوق العاملين هو "باب الإجارة".

فالعلاقة بين التاجر وزبائنه، وبين البائعين والمشترين ينظمها باب البيع في الفقه الإسلامي، فلا يسمح للبائع أن يضر بالمشتري ويغشه، والعلاقة بين الشركاء في الشركة على اختلاف أنواعها ينظمها باب الشركة في الفقه، فلا يسمح مثلاً لصاحب رأس المال في شركة المضاربة أن يستغل شريكه الذي يتولى العمل فيأخذ منه ربحاً مضموناً في كل حال، ويتركه هو على المجازفة واحتمال الربح والخسارة، ولو حدث وتعاقدا على ذلك يحكم القضاء بفساد العقد وبطلان شروط الربح المضمون لصاحب المال، ويجعلهما سواء في الربح والخسارة، أحدهما يخسر المال، والثاني يخسر الجهد المبذول الذي هو رأس ماله"[٣].

والعلاقة بين العامل وصاحب العمل ينظمها باب الإجارة، فالاتفاق على العمل هو إجارة في الفقه الإسلامي، والخياط والنجار والحداد والموظف والطبيب

---

(١) متفق عليه وتقدم تخريجه في مقدمة البحث.

(٢) محمد المبارك، مرجع سابق، ص٥٩؛ ومصطفى البغا، بحوث في نظام الإسلام، ٣٧٦.

(٣) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي، مرجع سابق، ص٦٣؛ والطعيمات، ٢٦٥.

والمهندس، كل هؤلاء يعتبرهم الفقه الإسلامي أجراء، ويعتبر من يطلب منهم العمل مستأجراً، والاتفاق بين الأجير والمستأجر هو عقد، وحتى ينتج هذا العقد آثاره، وهي حقوق لكلا الطرفين، لا بد أن يكون متفقاً مع نظام العمل في الإسلام. فإذا جهل العمل المعقود عليه، أو جهلت الأجرة أو مدة العمل، وكانت الجهالة مفضية إلى النزاع فسد العقد[١]، وهكذا فإن العلاقات الحقوقية التي يحددها الفقه الإسلامي في كل معاملة مهما يكن نوعها تمثل حقوق العامل وواجباته المالية وغير المالية، وهذه الحقوق يفصل فيها القضاء إذا حصل فيها خلاف، وأحكام القضاء تنفذها الدولة بالقوة. ومن هنا تأتي أهمية دور مؤسسات الدولة في رعاية حق العمل، وهو موضوع الفقرة التالية.

ثالثاً: مسؤولية الدولة والمجتمع عن رعاية حق العمل وحقوق العمال:

وتحقيق مقاصد الشريعة في توفير حق العمل ورعاية حقوق العمال واجب الدولة كذلك، لأن مسؤولية ضمان استمرار حياة الأفراد ومعيشتهم كما تقع على عاتقهم، تقع أيضاً على عاتق الدولة بشكل مباشر ورئيس، إذ إن تمتع الأفراد بهذا الحق لا يتم بشكله الصحيح إلا من خلال تدخل الدولة بإيجاد فرص للعمل، وبالرقابة المستمرة على ظروف العمل وأوضاع العمال، ووضع التشريعات اللازمة ومتابعة تنفيذها[٢].

ومن الآليات ذات الصلة برعاية حق العمل وحقوق العمال والتي عرفتها الدولة الإسلامية: جهاز القضاء للفصل في النزاعات المتعلقة بهذه الحقوق، وجهاز عرف في التاريخ الإسلامي باسم "الحسبة"، والذي من مهامه مراقبة أنواع النشاط الاقتصادي. وبتحديد القواعد الحقوقية وتنظيمها في الفقه الإسلامي، وبنظام

(١) المرجع نفسه، ص٦٤.

(٢) الطعيمات، مرجع سابق، ص ٢٦٠؛ ومحمد المبارك: مرجع سابق، ص٣٩.

القضاء ونظام الحسبة يكون الإسلام قد عمل على تحقيق العدالة بين العاملين في الميدان الاقتصادي، وأعطى كل ذي حق حقه"[١]

وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد جعلت للفرد حقاً في العمل تجاه الدولة، يتمثل في وجوب تهيئة فرص العمل وحماية حقوق العمال، وجعلت من ناحية أخرى حق العمل واجباً على الفرد تجاه نفسه وتجاه عائلته، كما جعلت القيام بالأعمال الضرورية لصالح المجتمع من الواجبات الكفائية على أفراده، وهذه هي النظرة الحقيقية الشرعية لحق العمل، الذي يرتبط بمفهوم الواجب الشرعي للسلطات العامة في الدولة ارتباطاً مباشراً، ويتصل اتصالاً وثيقاً بمقاصد الشريعة لضرورة العمل للحفاظ على الحياة، الذي هو مقصد ضروري من مقاصد الشريعة[٢].

وهكذا قرر الإسلام حق العمل وأكده وشرع الضمانات الكافية لحمايته منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، وكانت حمايته لهذا الحق أسمى وأكمل من الحماية التي قررتها إعلانات حقوق الإنسان والدساتير الوطنية في عالم اليوم.

المطلب الثالث

حق العمل في الوثائق والإعلانات الدولية

أولاً: حق العمل في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

- **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان**، نص في المادة (٢٣) منه على أن[٣]:

---

(١) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي مرجع سابق، ص٦٥، ٦٧؛ والطعيمات، ٢٦٥.

(٢) الطعيمات، ص٢٦٠-٢٦١.

(٣) المادة (٢٣) ، البنود (١،٢، ٣، ٤) .

(١) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

(٢) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

(٣) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

(٤) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

كما نص في المادة (٢٤) منه على أن "لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر"

- وقد أكد العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما تضمنه الإعلان العالمي من حقوق للعمال بصورة مفصلة في المواد (٧، ٨، ٩).

ثانياً: الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

نص في المادة (١٣) منه على أن: "العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله - دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز".

كما نص أيضاً في المادة (١٤) منه على أن: للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكداً.

المبحث الثاني

أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية

المطلب الأول

مفهوم حق الملكية وأنواعه

أولاً: مفهوم حق الملكية

• الملكية من المِلك[1] – بكسر الميم وفتحها وضمها – وهو في اللغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد[2].

• **وفي الاصطلاح الفقهي:**

عرفه القرافي بأنه: "حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك"[3].

وعرفه ابن الشاط بأنه: "تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة من الانتفاع

---

(١) يعبر الفقهاء المحدثون بلفظ "الملكية" عن الملك، لكن الفقهاء القدامى يعبرون بلفظ "الملك". الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق (٣٩/ ٣١).

(٢) لسان العرب، مصدر سابق، (١٠/٤٩١).

(٣) الفروق ٣/٢٠٩.

بالعين أو بالمنفعة ومن أخذ العوض، أو تمكنه من الانتفاع خاصة"[١].

فحق الملكية إذن هو استحقاق المالك وتمكينه من سلطة الانتفاع بالثروة المالية والتصرف فيها على وجه مشروع.

ويشمل حق الملكية أيضاً: الحقوق المعنوية، أو حقوق الابتكار، وهي: حق الإنسان في إنتاجه العلمي والأدبي، والفني والتقني، ليستفيد من ثماره وآثاره المادية والمعنوية، وحرية التصرف فيه والتنازل عنه واستثماره، كحق المؤلف في التأليف، والمترجم في الترجمة، والناشر في حقوق النشر، والرسام في الإبداع الفني والرسم والتصوير، والمهندس في المخططات والخرائط، والمخترع فيما اخترعه[٢].

وأساس تعريفات الفقهاء للملك أن الحقوق كلها، ومنها حق الملكية حقوق شرعية أثبتها الشرع لأربابها، ولا يترتب عليها من الآثار والأحكام إلا مارتبه الشارع عليها، ويظهر ذلك جلياً من تقييدهم للملك في التعريفات السابقة بأنه "صفة شرعية"، أو "حكم شرعي"، أو "قدرة شرعية"، فالحق هنا مقيد بما تقتضيه الأحكام والدلائل الشرعية من القيود، لكونه منحة وحقاً مصدره الشرع، فكان إلى الشرع تحديده وتجيهه الوجه التي قصد إليها الشارع[٣].

وبهذا تكون الملكية حقاً يثبته الشرع، ويأذن في الانتفاع به، ولا يعدو كونه

---

(١) إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق، ٢٠٩٣.

(٢) الزحيلي: محمد، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ٣١٧.

(٣) يوسف العالم: المقاصد العامة، مرجع سابق، ص٤٨٣-٤٨٤؛ وعبد الحميد متولي البعلي: الملكية وضوابطها في الإسلام (القاهرة: دار التوفيق النموذجية، ط١، ١٤٠٥ه – ١٩٨٥م)، ص٢٦.

ملكية حق الاستعمال للثروة؛ إذ من المقررات العقدية في الإسلام أن ملكية المال لله جميعاً، وأن الإنسان مستخلف فيه على أساس الانتفاع به في حدود مقاصد الشرع، ومصلحة الجماعة، وهذا مال يدل عليه استقراء النصوص الكثيرة الواردة في معرض امتنان الله سبحانه وتعالى على الإنسان بتسخير الكون، وتمهيد الأرض، وبسط النعم والأرزاق في أرجاء الكون وفجاج الأرض، واستخلاف الإنسان على إدارة المال، والإنعام عليه بالانتفاع بالمال والتصرف فيه، ومنها على سبيل المثال: قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[1]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ﴾[2]، وقوله تعالى: ﴿مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ﴾[3]، وقوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ﴾[4]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا﴾[5]، وغيرها كثير.

وهذا يقتضي أن الملكية الحقيقية للثروة والمال هي لله سبحانه وتعالى، والإنسان مستخلف في إدارة هذه الثروة والانتفاع بها على نحو يحقق مقاصد الشارع المالك، ويراعي مصلحة الجماعة المستخلفة فيه، فالمال مال الله، والخلق كلهم عيال الله، فلا يحق لفرد أو مجموعة الاستئثار بالثروة والناس جياع، وليس في الإسلام ما

(١) سورة الجاثية، الآيتان: ١٢- ١٣.
(٢) سورة الملك، الآية: ١٥.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٤) سورة الحديد، الآية: ٧
(٥) سورة النساء، الآية: ٥

يسمح بالحديث عن حق طبيعي للملكية، وإنما الملك من الشارع ينتفع به الفرد تحت رقابة الجماعة[١]. ولا يعدو حق الملكية؛ ولذلك يعرف الفقهاء الملك بأنه استحقاق التصرف والانتفاع بالشيء على وجه مشروع.

ثانياً: أنواع الملكية:

وهكذا تصبح نظرية الملكية في الفقه الإسلامي مبنية على أساس مبدأ الملكية المزدوجة، متعددة الأشكال، بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد للملكية الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية. فإذا كانت الملكية الخاصة الفردية قاعدة الاقتصاد الرأسمالي، وكانت الملكية الجماعية قاعدة الاقتصاد الاشتراكي، فإن الملكية المتنوعة قاعدة الاقتصاد الإسلامي، وهي: الملكية الخاصة، والملكية العامة.

[أ] **الملكية الخاصة**، هي: ملكية الأفراد الناتجة عن أعمالهم المشروعة، أو عن سبب شرعي كالميراث، يختص بها الفرد ملكاً خاصاً، لا ينازعه فيه غيره، يتصرف به وينتفع بمنافعه وثمراته، مع بقاء حق الله المالك الأصلي، ومراعاة حق الجماعة في الاستخلاف على المال[٢].

فالملكية الخاصة في النظام الإسلامي تختلف عنها في النظام الرأسمالي، الذي يكون فيه للمالك السلطان المطلق فيما يملك بغير قيود، كما تختلف عنها في النظام الاشتراكي، الذي يقضي على نوازع الفطرة وحوافز العمل، فليست متوحشة

(١) عبد النور بزا، مرجع سابق، ص٣١٥-٣١٦.
(٢) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي، مرجع سابق، ص٧٦.

كما هو شأنها في النظام الأول، ولا هي متجاوزة كما هو حالها في النظام الثاني، إنما هي ملكية مباحة لكنها مقننة بضوابط الشريعة ومصالح الجماعة[١].

[٤] **الملكية العامة،** وهي كل ما كان حقاً مشاعاً بين جميع الناس من غير اختصاص آحادهم بشيء منه، وتشمل الأموال التي تتعلق بها حاجات الأمة، وتهم مصالح الناس، وتتصرف فيها الدولة بما فيه المصلحة العامة، كتملك مصادر الثروة، والموارد الطبيعية، ومصانع الأسلحة، والصناعات الكبيرة،[٢].

المطلب الثاني

أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية

أولاً: إقرار حق الملكية ورعايته

إن الاعتراف بحق المالك في الانتفاع والتصرف بما استبد به نتيجة عمله وجهده الشخصي، أو نتيجة سبب شرعي دون جهد كاستحقاق النفقة والميراث والهبة ونحوها - هو الخطوة الأولى لرعاية المقاصد الشرعية لحق الملكية الخاصة، وذلك ما تكفَّله مقصد الاستخلاف وعمارة الأرض أولاً، ومقصد الحفظ والصيانة ثانياً، ومقصد التوفير والتنمية ثالثاً.

أما مقصد الاستخلاف فقد ظهر جلياً من مجمل النصوص التي تنسب إلى الإنسان ملكية المال والاختصاص بالتصرف والانتفاع به، نتيجة الاستخلاف

---

(١) عبد النور بزا، مرجع سابق، ص٣١٩؛ ويوسف العالم، مرجع سابق، ص٤٩٠.
(٢) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص٣٠٦-٣٠٧.

ومنح الله له إياها بالأسباب الشرعية، كقوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿ مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ ﴾[٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ ﴾[٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا ﴾[٤]، وغيرها من النصوص المتقدمة آنفاً في مفهوم الملكية.

كما يظهر أيضاً إقرار حق الملكية من خلال نسبة المال إلى الإنسان في كثير من النصوص التي تضمنت رعاية حق الملكية وحمايته مما تقدم معظمه في مقصد الحفظ والصيانة، من قبيل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾[٥]، وقوله: تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾[٦]، وقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً ﴾[٧]، وقوله: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿١٧﴾ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ ﴾[٨]، وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: (**لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه**)[٩]. ففي هذه النصوص إقرار الاختصاص بالمال وحيازته، والانتفاع

(١) سورة يس، الآيتان (٧٣، ٧٤)
(٢) سورة النور، الآية: (٣٣).
(٣) سورة الحديد، الآية: (٧)
(٤) سورة النساء: الآية (٥).
(٥) سورة البقرة: الآية (١٨٨)
(٦) سورة البقرة: الآية (٢٧٤).
(٧) سورة التوبة: الآية (١٠٣).
(٨) سورة الليل: الآيتان (١٧)، (١٨).
(٩) هذا الحديث أخرجه البيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه في السنن الكبرى ٦/١٠٠، وفي معرفة

به والتصرف فيه.

وحفظ الثروة المالية وصيانتها أيضاً خطوة تتجاوز مجرد الاعتراف بالملكية الخاصة لأصحابها إلى التعهد بها ورعايتها، كما هو الشأن في مقصد التوفير والتنمية، فإنه توجيه إلى بذل أقصى الجهد والعمل في سبيل كسب الثروة والملكية وتنميتها لتحقيق مقصد الاستخلاف والتعمير، وهو أمر زائد على مجرد الإقرار بالملكية، ويظهر من هذين المقصدين - بتفاصيلهما المتقدمة والمتعلقة بوسائل تحقيقهما، بصورة جلية وواضحة - مدى الإقرار والاعتداد بحق الملكية بمحتلف مستوياته، الفردية والجماعية، وتشريع كل ما من شأنه رعاية هذا الحق وضمان حمايته.

فمقصد توفير الثروة المالية وتنميتها يقتضي أن التملك والملكية أصل الإثراء البشري، واقتناء الثروة التي ينتفع بها الإنسان، ويسدبها حاجته، وأنه أحد أهم طريقين لكسب الثروة المالية، ويرتب على ذلك تحقيق مقصد التوفير والتنمية، وبدون الاعتراف والإقرار بحق الملكية الخاصة لا يمكن تحقيق هذا المقصد في الواقع المعيش، وهو ما قاد النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى الفشل وساقه إلى حتفه.

كما أن مقصد حفظ الثروة المالية يتضمن جملة من المقاصد الفرعية والتشريعات

=

السنن ٣٨٠٣، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٨٨٤): "حَدِيث لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفْس مِنْهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أنس وَابْن عَبَّاس وَأبي حرَّة الرقاشِي عَن عَمه وَعَمْرو بن يثربي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته من رِوَايَة أبي حميد السَّاعِدِيّ وَعبد الله بن السَّائِب عَن أَبِيه عَن جده، وَقَالَ: "**إِسْنَاده هَذَا حسن**" قَالَ: "وَحَدِيث أبي حرَّة يضم إِلَيْهِ حَدِيث عِكْرِمَة وَعمر بن يثربي فيقوي". قلت: "وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ لَا يحل لامرئ من مَال أَخِيه إِلَّا مَا أعطَاهُ عَن طيب نَفْس، ثمَّ قَالَ: **وَقد احْتج البُخَارِيّ بِأَحَادِيث عِكْرِمَة وَمُسلم بِأَحَادِيث أبي أويس وَسَائِر رُوَاته مُتَّفق عَلَيْهِم**".

التي تحيط حق الملكية بالرعاية والتعهد والحماية، وذلك ما يظهر جلياً من خلال تصفح المقاصد والتشريعات التي سبق إيرادها في وسائل تحقيق هذا المقصد، من قبيل: تحريم إتلاف الثروة المالية ومنع إضاعتها مطلقاً: سواء أكان ذلك بقصد الإفساد والإضرار، أو بقصد الترف والتبذير، أو عبثاً دونما هدف أوغاية.

ومن قبيل منع كل المعاملات المالية التي تناقض قصد الشارع في حفظها، وتؤدي إلى الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، مثل: الربا والاحتكار والغش والتطفيف والرشوة والغصب والنهب والسرقة، والمماطلة في أداء المستحقات وغيرها. وكذلك مقصد الوضوح والشفافية في إجراء المعاملات المالية: بشرع التوثيق في العقود والمعاملات المالية كالكتابة والإشهاد والرهن في التداين. بالإضافة إلى التشريعات الجزائية لمعاقبة المجرمين عند وقوع الاعتداء على الملكية، خاصة كانت أو عامة، بحسب ما يستحقه كل معتد من تعزير أو تغريم، أو حبس أو حجر أو قطع.

ومثل ذلك يقال في مقصد تداول الثروة المالية ورواجها: إذ فية رعاية لحق الملكية وصيانتها من التآكل والاضمحلال عن طريق التداول بالاستثمار والتنمية فتشريع المعاملات والعقود التبادلية، ومنع الاكتناز والاحتكار، والنهي عن ترك أموال اليتامى دون تحريك لها أو استثمار لتأكلها الصدقة، كل ذلك يصب في رعاية حق الملكية من التآكل بالاستهلاك الذي لا يصاحبه نماء، ويضمن استمرار الانتفاع بهذا الحق بتفادي كل ذلك تحقيقاً لمقصد التدواول والرواج.

ثانياً: ضبط حق الملكية بالمقاصد المالية

لا يعني حظوة حق الملكية بالإقرار والرعاية من الشريعة الإسلامية ومقاصدها أنه

حق مطلق من القيود والضوابط، ويتصرف فيه المالك كيف شاء، دون خضوع لقانون الشرع ومقاصده، ولا مراعاة لحقوق الجماعة ومصالحها، بل لا بد من التقيد بهما؛ "لأن الملكية المطلقة من كل قيد هي ملكية الله للكون، لا ينازعه فيه منازع، ولا يشاركه فيه شريك، ولا يحكم عليه أحد. أما ملكية الفرد من البشر، فهي مقيدة بقيود فرضها صاحب الملك الأصلي وهو الله"[1].

وهذه الضوابط والقيود مفصلة في مظانها من كتب الفقه الإسلامي القديم والمعاصر، وليس غرضنا في هذا البحث تتبعها واستقصاءها، وإنما الذي يهمنا هو الإشارة إلى جملة منها من خلال المقاصد المالية الحاكمة والموجهة لهذا المجال، والمتقدمة في المبحث الثاني.

١- ضبط حق الملكية بمقصد الاستخلاف العام:

وقد سبق الحديث عن أثر مقصد الاستخلاف في تحديد مفهوم الملكية وأنواعها، وفي إقرارها والاعتراف بها، ولا نريد تكرار ذلك، ولكن نضيف هنا أن حق الملكية مقيد أساساً بالمقصد العام الموجه للثروة المالية في الإسلام الذي سبق الحديث عنه في فاتحة مبحث المقاصد المالية، والمتمثل في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية العامة، وفي مقدمتها: مقصد الاستخلاف والتعمير والعبادة.

ومقتضى تقييد حق الملكية بمقصد الاستخلاف هو الالتزام والتقيد في الانتفاع والتصرف بحرية الملك بتحقيق مقاصد الشريعة بوجه عام، والمقاصد المالية بوجه خاص،

---

(١) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي، مرجع سابق، ص٧٧.

وعدم الخروج عن التشريعات والتوجهات التي تنبي عليها؛ وذلك ببساطة لأن المالك الحقيقي والمانح لحق الملك والتصرف بهذه الثروة هو صاحب الشريعة المحددة لأوجه التصرف بهذا الحق وضوابط الانتفاع به، قال تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ ﴾[1]. ومن لوازم هذه الخلافة في الأموال أن يكون الإنسان مسئولاً بين يدي من استخلفه، خاضعاً لرقابته في جميع أوجه التصرف فيما استخلف فيه[2]. وهو ما يعني أن مقاصد الشريعة العامة، والمقاصد المالية، وسائر المقاصد التي سبقت الإشارة إلى بعضها في وسائل تحقيق المقاصد المالية، تُعَدُّ كلها موجهات وقيوداً وضوابط لحق الملكية.

يقول العلامة ابن بية في بيان ضرورة ضبط الملكية والسياسات المالية بوجه عام بمقصد الاستخلاف في العصر الحاضر: "إن الظروف التي نعيشها في العالم الإسلامي اليوم من انتشار الفقر وعدم الإنتاجية في الأمة وتعطل القوى العاملة وندرة أدوات الإنتاج الكبيرة كالمصانع إن لم يكن انعدامها في بتعض الأقطار، **تجعل العودة إلى مفهوم الاستخلاف لرسم سياسة مالية جديدة في صياغتها قديمة في محتواها ومضمونها قدم الشريعة المطهرة**، تضمن تداول المال في المبادلات التجارية وليس تكديسه وتجميده في البنوك، تضمن توظيف المال في المشاريع المنتجة التي تنفع جماهير الأمة من عمال ومستخدمين وتجار صغار وغيرهم، تضمن تجنب الربا وأكل المال بالباطل، **وتضمن في النهاية إيصال الحقوق إلى ذويها إلى الفقراء والمساكين**

(١) سورة الحديد، الآية (٧).

(٢) انظر: يوسف العالم: المقاصد العامة، مرجع سابق، ص٤٨٧.

واليتامى والأرامل حتى يتزكى المال ويطهر ويجلب لصاحبه السعادة الحقيقية[1].

٢- ضبط حق الملكية بمقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها:

إذا كان لمقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها أثره البين في إقرار حق الملكية ورعايتها كما سبق، فإن أثره غير منحصر في ذلك، بل يمتد ليشمل أيضاً ضبط وتقييد حق الملكية من عدة نواح، أهما:

- **ضبط طرق كسب حق الملكية بالمشروعية:**

يقتضي مقصد حفظ الثروة المالية صيانة طرق كسب هذا الحق بالمشروعية، فاعتراف الشارع وإقراره ورعايته له مقيد بشرط أساسي، وهو أن تكون مصادره وطرق إحرازه مشروعة، وذلك بأن يكون نتيجة عمل وجهد شخصي من وظيفة، أو تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو رعي، أو غير ذلك من الأعمال المشروعة. أو أن يكون نتيجة حكم شرعي من غير جهد مبذول كاستحقاق النفقة والميراث والزكاة والهبة والوقف ونحو ذلك من مسالك الاستحقاق الشرعي للملكية.

أما إذا كانت الملكية نتيجة كسب غير مشروع، مثل: الربا والاحتكار والغصب والنهب والسرقة، والغش والتطفيف والرشوة والتحايل والتزوير، واستغلال النفوذ والسلطة السياسية أو الإدارية أو الدينية، ونحوها من الممارسات المنافية لمقصد حفظ الثروة المالية، والمناقضة لمصلحة الأمة، فلا تكون ملكية مشروعة ولا معترف بها من قبل الشارع، وفقاً لمقتضى المقصد المذكور. وهذا ضبط

---

(١) ابن بية، مقاصد المعاملات، ص٧١.

لحق الملكية وتقييد له بمشروعية مصادر الكسب ووسائل والإنتاج.

- **ضبط حق الملكية بعدم الإضرار بالآخرين:**

من قيود الملكية أيضاً وفقاً لمقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها أن لا يكون في أصل تمليكها أو في التصرف بها أو في الانتفاع بها ضرر يقع على فرد أو جماعة.

ومثال ذلك: أن يشتغل من يعمل في التجارة ببيع السلاح للعدو طمحاً في الربح، أو أن يحتكر بعض التجار الأقوات الضرورية في البلد في وقت مجاعة أو شح مع انقطاع الوارد من الخارج أو قلته طمعاً في الثراء على حساب المجتمع. ففي هذين المثالين يمنع التاجر من مثل هذه الممارسات، وإن كان الاشتغال بالتجارة عمل مشروع في أصله[1]، إلا أن ما يسببه في هذه الحالة من أضرار لمصلحة الجماعة يقدم درؤه على تحقيق مصلحته الخاصة في تحقيق الثراء، وفقاً لقوله ﷺ (**لا ضرر ولا ضرار**)[2]، الذي تأسست عليه مجموعة من المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، التي منها قاعدة: (**يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام**).

وليس بالضرورة أن يكون الضرر المقيد لحق الملكية ضرراً عاماً، فقد يكون ضرراً خاصاً، ولكنه يؤدي إلى تقييده نظراً لآثاره السالبة على مصلحة راجحة عليه

---

(١) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي، مرجع سابق، ص٧٧–٧٨.

(٢) رواه الإمام مالك في القضاء في المرفق، حديث رقم (٢٧٥٨) ٢/١٠٧٨؛ وأحمد في مسند عبد الله بن عباس، ١/٣١٣، حديث رقم (٢٨٦٧)، وقال شعيب الأرناؤوط: حسن. وصححه الألباني انظر: الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٥ه) ١/٦٠؛ ومختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥ه-١٩٨٥م)، ١/٤٣٢.

وإن كانت هي أيضاً مصلحة خاصة، فقد ورد من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ[١]: (أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، قَالَ: **فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ، فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، قَالَ فَهِبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ فَأَبَى، فَقَالَ: أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِيِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ**)[٢].

فهنا يمنع المالك من أن يسيء اسعمال حقوقه فيما يملك فيجاوز فيها الاستعمال المشروع تجاوزاً يضر بغيره أو يكون من نتائج استعماله ضرر ظاهر بغيره حين يكون له من ذلك منجاة وسعة. إذا لم يكن استعماله لحقه بالأمر الضرورى له الذي ليس منه بد فى سبيل مصلحة مشروعة مطلوبة له فى تركها ضرر يفوق ما يلحق الغير من ضرر وذلك من باب قاعدة (**الضرر الأشد يزال بالأخف**) .

ومن هنا ظهر في لفقه الإسلامي ما يعرف بـ"نظرية التعسف في استعمال الحق"

---

(١) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: صحابي، من الشجعان القادة. نشأ في المدينة. ونزل البصرة، فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. ولما مات زياد أقره معاوية عاما أو نحوه، ثم عزله. وكان شديداً على الحرورية. وله رواية عن النبي ﷺ وكتب (رسالة) إلى بنيه، قال ابن سيرين: فيها علم كثير. مات بالكوفة. وقيل بالبصرة (سنة٦٠هـ= ٦٧٩ م) الأعلام للزركلي (١٣٩/٣).

(٢) أخرجه أبو داود في باب القضاء، ٣٥٢/٣، حديث رقم (٣٦٣٨)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب من قضى فيما بين الناس لما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، ١٥٧/٦، حديث رقم (١١٦٦٣)؛ وفي معرفة السنن والآثار ٢٢٨/١٠، حديث رقم (٣٨٦٩). وضعفه الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (الرياض: دار المعارف، ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢ م.

٣- ضبط حق الملكية بمقصد التداول والرواج:

يعد أيضاً مقصد التداول والرواج ضابطاً وموجهاً للملكية الخاصة والعامة نحو تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية والإنسانية في الوقت نفسه من جهة، كما هو راع لها وحام من جهة أخرى كما تقدم، ويمكن ملاحظة وجهين من وجوه ضبط هذا المقصد لحق المكية:

الأول: اقتضاء مقصد التداول لضرورة تشغيل الثروة المالية واستثمارها بكل السبل والطرق المتاحة والمشروعة، والمنع من ادخارها واكتنازها وتعطيل منافعها . وهو ما يمثل حماية للملكية من التجميد والتعطيل من ناحية، وضبطاً لها من استزاف أموال الناس وجهودهم بغير وجه حق، كما هو ظاهر في من صنيع أهل الربا والاحتكار وأمثالهم، من ناحية أخرى.

والثاني: ضبط حق الملكية برعاية حقوق التكافل الاجتماعي:

ويقصد بالتكافل الاجتماعي: تعاون أبناء المجتمع فرادي وجماعات على تحقيق الخير ودفع الجور[1].

---

(١) يقول الشيخ محمد أبو زهرة معرفاً التكافل في الاصطلاح "يقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلاً في مجتمعه يمده بالخير وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار ثم المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة" . في المجتمع الإسلامي ص ٤. ويعرف الأستاذ عبد الله علوان التكافل الاجتماعي بقوله: "أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات حكاماً أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم أو سلبية كتحريم الاحتكار بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية ليعيش الفرد في كفالة الجماعة وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد حيث =

والانتفاع بحق الملكية والتصرف فيه مقيد كذلك برعاية حقوق الجماعة، تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي من جهة، وتحقيقاً لمقصد التوزيع العادل للثروة بين فئآت المجتمع المختلفة من جهة أخرى، إما على سبيل الوجوب والإلزام كما في الزكاة والنفقات الواجبة، والميراث، والنذور والكفارات ونحوها، أو على سبيل الندب والاستحباب كما في صدقات التطوع، والهبات، والقروض الحسنة، والتعاون على البر والتقوى، وانواع الصلات المختلفة، ووجوه الإحسان المتعددة، قال تعالى: ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾[1]، وقال أيضاً: ﴿إِنَّ﴾ ﴿بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾[2] ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾[3]، وفي الحديث: (**إن في المال حقاً سوى الزكاة**)[4].

ومما يندرج في ضبط حق الملكية برعاية التكافل وتحقيق العدالة الاجتماعية فرض الضرائب للمصلحة العامة على أصحاب الثروات الكبيرة، لإقامة المشاريع والمؤسسات العامة، مثل: التعليم، والصحة، بوصفها مساهمة إلزامية من الأغنياء في عون الفقراء والمعوزين، كما يدخل فيها ما تفرضه الدول من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمصلحة العمال والموظفين والمستخدمين، والاشتراك في التعويضات عن طوارئ العمل، أو الإحالة على المعاش، أو الفصل من الخدمة، أو حل مشاكل المجاعة، والأزمات

=

يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده". التكافل الاجتماعي في الإسلام ص ١٢.

(١) سورة الذاريات، الآية (١٩)

(٢) سورة النحل، الآية (٩٠).

(٣) سورة المائدة، الآية (٢).

(٤)تقدم تخريجه في ص٣٧١.

الطبيعية، مما يوجب على الجميع التعاون، وتأمين العدالة الاجتماعية[١]، وقد صرح ابن حزم الأندلسي بأنه يجب على الدولة عند عدم كفاية الزكاة أن تفرض على الأغنياء ما يكفي بحاجة الفقراء[٢].

قال الإمام القرضاوي: "ومن المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوزيع المال والثروة: تقرير قاعدة لزوم التكافل الاجتماعي المعيشي في ظل المجتمع المسلم، بحيث لا يجوز أن يبقى فيه جائع وإلى جواره شبعان، وبحيث يتلاحم أفراده تلاحم الإخوة أو أفراد الأسرة الواحدة بعضهم مع بعض، بتقدير أن الأخوة الإيمانية هي التي تربط بين الجميع بحبل متين لا تنفصم عراه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[٣]... ومن هنا يجب أن يتضامن المجتمع كله، فيكفل بعضه بعضاً، ابتداء من كفالة الأقارب داحل الأسرة الواحدة، ونعني بها الأسرة الموسعة المتدة، التي تشمل الأبوين وافخوة والخوات، والعمام والعمات، والخوال والخالات، وأبناءهم وبناتهم، وليست الأسرة الضيقة التي ينادي بها بعض الغربيين، والتي تقتصر على الزوجين والأولاد..."[٤].

٤- ضبط حق الملكية بمقصد الاقتصاد في الاستهلاك

تنبع أهمية هذا المقصد أساساً من كونه مقصداً ضابطاً وموجهاً لطرق الانتفاع بالثروة، والتصرف في حق الملكية؛ إذ إنه يؤصل لضرورة مشروعية طرق الانتفاع والاسهتلاك، كما كانت طرق الكسب والتوفير والتنمية مقيدة ومشروطة بالمشروعية.

---

(١) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، ص٣١٢-٣١٣. وانظر أيضاً: محمد المبارك، نظام الإسلام الاقتصادي، مرجع سابق، ص ١٤٥.

(٢) المحلى ٧٢٥/٦.

(٣) سورة الحجرات، الآية (١٠)

(٤) مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال،مرجع سابق، ص٩٢ – ٩٣.

فلا يكفي للانتفاع بحق الملكية مشروعية وسائل التحصيل، أو الالتزام برعاية حقوق التكافل الاجتماعي، أو ظهور الخلو من الإضرار بالآخرين، ليكون المالك بعد ذلك حراً طليقاً في طرق التصرف بالملكية، ووسائل تبديد الثروة كيفما شاء وأنى شاء؛ لأن ذلك إضرار بنفسه وثرواته أولاً، ولأنه لا يخلو من الإضرار بحقوق الآخرين: أفراداً ومجتمعاً ثانياً؛ إذ إنه " قلما يكون هناك تصرف شخصي لا علاقة له بالآخرين، وإن لم تكن علاقة مباشرة أو واضحة"(١).

ولذلك كان لا بد من التقيد بمقصد ترشيد الاقتصاد في استهلاك الثروة، بحمايتها من الصرف في طرق غير مشروعة، ومن السرف والتبذير في استهلاكها، فالحاجة متسعة النطاق لتشمل أفقياً فئآت المجتمع المختلفة، وزمنياً لتمتد إلى أجيال المستقبل القادمة، كما ظهر من هدي الخليفة الراشدة عمر ابن الخطاب في قسمة العراق، والمشروعية معتبرة في المصدر والمآل، وفي المبدء والمنتهى، فلا مكان في الإسلام لتبديد الثروة في غير حاجة حقيقية، أو في غير وجه شرعي، سواء كانت ملكية حاصة أو عامة.

ومن يقع في هذا المحظور وهو تبديد الثرو في غير وجه حق، مناقضاً بذلك لمقاصد الشريعة ومنافياً لمصالح الأمة، فإنه يواجه إجراءات قانونية وقضائية تحجب عنه حرية التصرف في أملاكه، إن كانت ملكية خاصة، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالحجر على السفيه، وهو المبذر في ثرواته تبذيراً فاحشاً في عرف

(١) سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص١٠٧. ونصير زرواق: مقاصد الشريعة الإسلامية في فكر الإمام سيد قطب (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط١، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م) ص٥٩٢-٥٩٣.

الناس كأن ينفق الألوف وعشرات الألوف في المقامرة والفجور، ويبدد ثروته التي يجب أن يستفيد منها هو والمجتمع وورثته من بعده، وكأن ينفقها في هوايات لا قيمة لها ولا فائدة منها، مع حاجته وحاجة عياله لإنفاقها فيما هم محتاجون إليه كالسكن المناسب والتعليم والصحة ونحو ذلك[١]، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك: صنيع هواة مضغ ورق "القات"[٢] المعروفة في مجتمعات شرق إفريقيا واليمن.

وإن كانت الملكية عامة والمتصرف فيها بغير وجه حق موظف لدى الأمة من الرئيس إلى أدنى عامل في مؤسسة عامة، فمنهج الإسلام فيهم محاسبتهم، وتجريدهم من كل ما استولوا عليه من ثروات الأمة، وفي نهج الخيفة الراشد عمر ابن الخطاب أمثلة حافلة معبرة عن مقصد الشارع، ومصالح الأمة أحسن تعبير

المطلب الثالث

حق الملكية في الإعلانات والوثائق الدولية

إن حق الملكية مقرر في جميع الأنظمة والشرائع، مع تفاوتها في القيود، وأسباب الملكية، وسلطات المالك، وطرق الانتفاع والاستثمار[٣]. وقد جاءت إعلانات

---

(١) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي، مرجع سابق، ص٧٩-٨٠.

(٢) **القات**: نبات من الفصيلة السلسترية يزرع لأوراقه التي تمضغ خضراء، ويتوهم آكلوها أنها تنعشهم حين يمضغونها، قليله منبه، وكثيره مخدر، لاحتوائه على مادة تشبه في أثرها مفعول الكوكائين والمورفين، له آثار سيئة على البدن والأسنان خاصة. يزرع في كل من إثيوبيا واليمن وكينيا، ويستهلك في جيبوتي والصومال مستورداً لا مزروعاً، ويسمى بأسماء، منها: شاي العرب، وقوت الأولياء. المعجم الوسيط ، مرجع سابق، (٢/ ٧٦٥)؛ ومعجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، (١/٣٥٤)؛ والموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ص٢.

(٣) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ٣١٥.

حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بإقرار حق الملكية على النحو الآتي:

أولاً: حق الملكية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

نص في المادة (١٧) منه على أن:

"أ. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره".

"ب. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".

- **الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية:**

كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية نصت هي الأخرى في المادة الأولى منها على أن: "لجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثرواتها، ومواردها الطبيعية .."

ثانياً: حق الملكية في الإعلانات الإسلامية:

الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان:

نص في المادة (١٥) منه على:

أ. لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

ب. تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

كما نص في المادة (١٦) على حقوق الملكية الأدبية بصفة خاصة:

"لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة".

وقد وفق الإعلان الإسلامي للصواب للإسهام في حل مشكلة الاعتداء المستشري على الحقوق الأدبية؛ لأن الأمر من مستجدات العصر الذي انبري له علماء الشرع لتخريجه، وبيان حكمه، فأقر معظمهم الحقوق الأدبية بشرط أن لا تكون منافية في أصلها للأحكام الشرعية، كصناعة الأصنام والتماثيل والصور العارية، ونحوها مما يتنافى مع القيم الإسلامية الفاضلة[1].

(١) الزحيلي، محمد: مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، مرجع سابق،٣١٧- ٣١٨.

الخاتمة

- ✓ نتائج البحث
- ✓ التوصيات
- ✓ المقترحات

النتائج

أولاً: المفاهيم المدخلية: المقاصد وحقوق الإنسان

[1] مقاصد الشريعة في حقيقتها هي مصالح الإنسان، وهي غاية ما تسعى إلي تحقيقه الشريعة الإسلامية. ومن أهم المصطلحات المستعملة في الفقه والأصول للتعبير عن المقاصد: المصالح، والمعاني، والأسرار، والحِكَم.

[2] تُقسَّم المقاصدُ باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فتارة تُقسم إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وأخرى إلى: عامة، وخاصة، وجزئية. وثالثة إلى: كلية وأغلبية وفردية. ورابعة إلى: قطعية وظنية، ووهمية. وخامسة إلي: أصلية وتبعية. وسادسة إلى: دينية، وإنسانية، ومالية.

[3] إن معرفة مقاصد الشريعة مهمة جداً، ليس للمتخصصين في علوم الشريعة فحسب، بل لعموم المسلمين بمختلف مستوياتهم المعرفية والثقافية، وتخصصاتهم المهنية والوظيفية، فكلهم بحاجة إلى التزود منها بأقدار متفاوتة؛ لأنها تمثل روح الإسلام وفلسفته، وتساعد على التصور الكلي للشريعة أهدافاً وأحكاماً، وتبعث الاطمئنان والاقتناع بأحكامها؛ لأن"النفوس إلي قبول الأحكام المطابقة للحِكم والمصالح أميل، وعن قبول التحكم الصرف أبعد"، بالإضافة إلى العمل وفق مقاصد الشريعة كل في مجاله وحسب تخصصه.

[4] وتزداد أهمية معرفة المقاصد للمتخصصين في علوم الشريعة؛ إذ إن شرط هذا التخصص معرفة مقاصد الشريعة معرفة دقيقة، والتَمكُّن من الاستنباط المتأسس على هذه المعرفة؛ وذلك ما يعينه على فهم النصوص الشرعية ومعرفة

مدلولاتها، والترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وفي توجيه الفتوى والترجيح بين الأقوال، وفهم الأحكام الشرعية واستنباط عللها، بالإضافة إلى استنباط الأحكام للقضايا المستجدة غير المنصوص عليها.

[٥] هناك طريقان رئيسان لمعرفة مقاصد الشريعة، هما: النص، والاستقراء، وعنهما تتفرع طرق كثيرة. فقد كشف البحث عن ملاحظة العد التنازلي لهذه الطرق من حيث الكمِّ، فقد كانت تسعة عند العز بن عبد السلام، ثم انحصرت عند الشاطبي في أربعة، ثم في ثلاثة عند ابن عاشور؛ وذلك أن العز اعتبر كل الأدلة: النقلية والعقلية والحسية كاشفة عن المقاصد، بينما اكتفى الشاطبي بطرق محددة لاستخراج المقاصد من الأدلة الشرعية فحسب، ثم اقتصر ابن عاشور على ما كان منها صالحاً لإثبات المقاصد العامة، وهي "الاستقراء"، وأدلة القرآن الواضحة الدلالة، والسنة المتواترة "النص".

[٦] حقوق الإنسان مصطلح تحددت ملامحه داخل أروقة الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كنتاج للحضارة الغربية، ولم يتم إشراك الحضارات الأخرى - ومنها الحضارة الإسلامية - في صياغته، ويعنى به في الفكر الغربي: مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، وفي أي مجتمع دون أي تمييز بينهم لاعتبارات: الجنس، أو النوع، أو اللون، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر.

[٧] لم يعرف الفقه الإسلامي "حقوق الإنسان" باعتباره علماً خاصاً تبحث فيه القضايا والأفكار التي تدور حول كرامة الإنسان والاعتناء به والدفاع عنه، كما هو الشان في الدراسات المعاصرة، وإن كان استعمله الفقهاء المسلمون منذ القرن الرابع

الهجري، كالإمام الماوردي من علماء الشافعية في القرن الرابع الهجري، والقرافي من علماء المالكية في القرن السابع الهجري. لكن لفقه الإسلامي عرف مفهوم "حقوق الإنسان" نظرياً وعملياً، ولكن على طريقته، ووفق فلسفته ومقاصده؛ إذ إن أحكام الشريعة الإسلامية كلَّها محورها الإنسان، وهي في مجملها حقوق له وواجبات عليه، تهدف إلى تحقيق مصالحه على المدى القريب المنظور "في الحياة الدنيا" والبعيد غير المنظور "في الحياة الآخرة"، وكتب الفقه الإسلامي وأصوله كلها مليئة بمضمون نظرية حقوق الإنسان.

[٨] حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي هي مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي رعاية حقوق الإنسان ومصالحه؛ فهما في المضمون والحقيقة واحد، ولكن إذا نسبت إلى الشارع والشريعة فهي "مقاصد" و"أحكام"، وإذا نسبت إلى الإنسان فهي "تكاليف" و"حقوق" و"مصالح". وقد استخدم في الفقه الإسلامي مصطلحات عدة للتعبير عن هذا المفهوم، من أشهرها: "المصالح"، و"الضرورات"، و"الحرمات"، و"حقوق العباد"، و"حقوق الأمة"، و"حق العبد"، و"حق الآدمي"، وكلها مصطلحات تضفى قدراً كبيراً من التعظيم والتقدير على مصالح الإنسان، وتسمو بها من أن تكون مجرد منافع مادية مطلبية إلى كونها مقاصد سامية.

[٩] يتميز مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي عنه في الفكر الغربي بخصائص جوهرية، أهمها: أن أساس هذه الحقوق التكريم الإلهي، ومصدرها التشريع الرباني، وكمالها مرهون بمدى وفاء الإنسان بمقتضيات هذا التكريم، من: الخلافة في الأرض وعمارتها بالعبادة، وبمدى الانضباط بمصادر هذا التشريع في كل وِرْدٍ وصِدْرٍ. أما أساس حقوق الإنسان في الفكر الغربي فنابع من كرامة ذتية

متأصلة في الإنسان، وقدسية طبيعية للفرد، وكلاهما مجهول المصدر، ولكنهما في الوقت يمثلان مصدر حقوق الإنسان ومنبعها، وفق مقتضيات تطور القانون الطبيعي، ونظرية العقد الاجتماعي، والمذهب الفردي.

ثانياً: المقاصد الدينية:

[٠] المقاصد الدينية أو الوظيفية هي: ما يشمله مقصد "حفظ الدين" من حفظ أصوله التي اشتمل عليها حديث جبريل: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وبعبارة أخرى: هي المقاصد العقدية، والمقاصد الخلقية، ومقاصد العبادات؛ وهي تمثل سر تميز التشريع الإسلامي في مجال رعاية المصالح الإنسانية.

[١] إن للعقائد الشرعية مقاصدها - شأن سائر الأحكام الشرعية – وقد استخلص البحث منها نماذج، وأهمها:

- مقصد الهداية إلى الصراط المستقيم، وما يستتبعه من مقاصد: البلاغ المبين، وإقامة الحجة على الناس، والابتلاء بتقرير المسؤولية بعد البلاغ وإقامة الحجة.
- مقصد التوحيد، وما يستتبعه من مقاصد: تحرير الإنسان بالتوحيد، وتوحيد الدين بالاستقامة على منهج الرسل والرسالات، وتوحيد الأمة بالاعتصام من الخلاف، فالتوحيد مقصد شامل لكل جوانب الإسلام، وروح تسري في كل مقاصده ومبانيه.
- مقصد الفلاح ونيل السعادة، وما يشمله من: تحقيق السعادة بتحقيق الأمن النفسي، والطمأنينة الفكرية والحياة الطيبة في الحياة الدنيا، ونيل مرضاة الله تعالى في الآخرة.

[٢] يتمثل أثر المقاصد العقدية في رعاية حقوق الإنسان كون الأساس الذي تنبني عليه هذه الحقوق، وتكتسب منه المشروعية، أساساً عقدياً، وهو التكريم الإلهي للإنسان. ومن أهم الحقوق ذات الصلة بمقاصد العقائد حرية العيقيدة ابتداء، فهي قطعاً متاحة بل واجبة؛ إذ لا يعتد الإيمان إلا إذا كان نتيجة قناعة تامة، واختيار كامل، ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾(١)، أما في الانتهاء فقد أخذ الفقه الإسلامي منها موقفاً حازماً باعتبارها تنطوي على مكر وخبث وخديعة، ولا تنم عن حسن قصد وقناعة.

[٣] المقاصد الخلقية هي الأهداف والغايات السلوكية التي تحققها الأحكام الشرعية طلباً للصلاح الإنساني. وتمثل جوهر مقاصد التشريع الإسلامي وزبدته، والمقصد الأسمى الذي تنتهي إليه سائر المقاصد الشرعية، وفقاً لإعلان صاجب النفس الزكية (**إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق**). وقد استعرض البحث ثلاثة نماذج من أهم المقاصد الخلقية وأجمعها، وأكثرها تأثيراً في الحياة العملية، وفي رعاية حقوق الإنسان، وهي: مقصد التزكية، والعدل، والإحسان؛ فالتزكية أساس المقاصد الخلقية جمعاء ومقصدها الأعلى والأسمى، والعدل والإحسان من أبرز مظاهر التزكية وأبعادها المتعلقة بحقوق الآخرين من الإنسان وغيره، وقد قرنهما المولى عز وجل في أجمع آية في القرآن ﴿إِنَّ﴾ ﴿بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾(٢).

[٤] يظهر أثر المقاصد الخلقية في التشريع عموماً من كون التشريع الإسلامي

---

(١) سورة البقرة: الآية (٢٥٦).

(٢) سورة النحل: الآية (٩٠).

بمختلف مجالاته: العقائد، والأخلاق، والعبادات، والنظم الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وغيرها يمثل تقنيناً عملياً، وتجسيداً سلوكياً للمقاصد الخلقية؛ فـ"الشريعة كلُّها إنَّما هي تَخلُّق بمكارم الأخلاق". كما يظهر أثر ها في رعاية حقوق الإنسان خصوصاً من خلال: إصلاح الدوافع الإنسانية بالتزكية قبل إصلاح النظم والقوانين الإنسانية؛ إذ بذلك تستأصل الدوافع الخبيثة التي تنتهكك بموجبها حقوق الإنسان، ومن خلال توطين فضيلة العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالنفوذ، وتوسيع دائرة رعاية حقوق الإنسان بخلق الإحسان قبل إعلان حقوق الإنسان.

[٥] العبادات يطلق ويراد بها أحد معنيين: أولهما: معنى شرعي عام، وهو كل عمل إنساني مشروع قُصِد به وجه الله تعالى، ويشمل ذلك العقائد والسلوك والمعاملات؛ إذ "كل تصرف تحت قانون الشرع فهو عبادة"[1]. والثاني معنى اصطلاحي خاص بالفقه والفقهاء. وهو الشعائر من الفرائض الظاهرة المعلومة الأوقات والكيفيات، مثل: أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين. وقد أصبح هذا المفهوم الاصطلاحي الخاص هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين عامة المسلمين، وكانت له آثاراً سالبة على مفهوم العبادة لديهم.

[٦] العبادات كغيرها من شرائع الإسلام لها مقاصد تحقق مصالح الإنسان الدينية والدنيوية اتفاقاً، ولا ينافي ذلك عدم إدراك تفاصيل هذه المصالح في بعض العبادات. وهذه المقاصد منها ماهو عام مشترك بين سائر العبادات، ومنها ما هو خاص ببعض العبادات دون غيرها، ومن أهم مقاصد العبادات العامة: التزكية، والتقوى، وترسيخ معاني التوحيد ومداومة ذكر الله في النفوس، والتعارف والتعاون

(١) الموافقات ٢/ ١٤٠- ١٤١.

على المصالح الدنيوية والأخروية، والتيسير ورفع الحرج، والانضباط واحترام الوقت، بالإضافة إلى مقصد تجسيد المساواة بين الناس، وبالجملة: السعادة والطمأنينة في الحياة الدنيا، ونيل مرضاة الله والقرب منه في الآخرة.

[٧] إن لمقاصد العبادات آثاراً واضحة، ومعالم بارزة في رعاية حقوق الإنسان، وحمايتها من الانتهاك، شأنها في ذلك شأن سائر المقاصد الدينية، التي تعالج الأسباب الحقيقية لمشكلة انتهاك حقوق الإنسان والتعدي على حرماته، وتقتلع من جذورها، دون الاكتفاء بمعالجة أعراض المشكلة وقشورها، كما هو الشأن في التشريعات الوضعية والنظم البشرية التي يتباهى بإنجازاتها عالمنا المعاصر؛ فمقاصد العبادات في مجملها تكميل وتتميم لمقاصد العقائد في تعميق وتجسيد "تحرير الإنسان" من العبودية لغير الله، وترسيخ وتجذير للمقاصد الخلقية في استكمال معاني الفضيلة، وتجسيد قيم التزكية والتقوى وتهذيب النفس لتنمية وتقوية البواعث الداخلية والنفسية لرعاية حقوق الله أولاً، ثم رعاية حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك ثانياً.

وقد ارتبطت معايير التفاضل بين الأعمال الشرعية عموماً، وبين العبادات خصوصاً، في التشريع الإسلامي بـ"عموم النفع" أو "رعاية حقوق الآخرين" أي مدى ارتباط العبادة برعاية مصالح الناس وقضاء حوائجهم، والاشتغال بهموم الفقراء والمساكين، ومساعدتهم بالمال والجاه، فكلما كان العمل متضمناً لهذه المصالح كان أفضل عند الله وأعظم أجراً، وهو ما يعني أن مناط فضل العبادات وعظم قدرها عند الله هو "رعاية حقوق الإنسان".

[٨] إن الشريعة الإسلامية بطابعها العملي قد جسدت مقصد المساواة، وحق التساوي بين الناس، من خلال الشعائر والعبادات اليومية والأسبوعية والموسمية

والسنوية، تجسيداً حقيقياً عملياً يحس به كل مسلم من قرارة نفسه، دونما حاجة إلى ضجيج مطالبة المنظمات الحقوقية، أو صخب الإعلانات والمعاهدات الدولية والإقليمية، أو حتى نصوص الدساتير الوطنية؛ لأن ذلك جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، ولا تصح له عقيدة أو عبادة، أوخلق، إلا بممارسة هذا المبدأ عملياً، واتخاذه سلوكاً تربوياً تطبيقياً، ولا يكفي الإعلان عن وجوب تنفيذه أو ضرورة تطبيقه، وهذا فضلاً عن النظم والتشريعات المتعددة في المجالات المختلفة الكفيلة بتحقيق مقصد المساواة، وحق التساوي.

ثالثاً: المقاصد الإنسانية

[٩] المقاصد الإنسانية هي تلك المقاصد التي تهدف بصفة مباشرة إلى رعاية الإنسان والمحافظة على مقوماته الذاتية: نفساً وعقلاً، وامتداده العائلي: أسرة ونسلاً، وكينونته الاجتماعية: أمة ومجتمعاً؛ وذلك ليتأتى له القيام بالمهام والوظائف التي من أجلها خُلِق، والمنوط به أداؤها على أحسن وجه، وتشمل مقاصد حفظ النفس الإنسانية، والعقل الإنساني، ومقاصد الأسرة.

[١٠] مقصد حفظ النفس: يعني رعاية النفس وتنميتها جسداً وروحاً، وحفظها من التلف كلاً أو بعضاً، على وجه يمكنها من أداء وظيفتها في الحياة. وقد اتخذت الشريعة الإسلامية الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا المقصد والمحافظة عليه: بتشريع الزواج، وإيجاب توفير كفاية النفس من الطعام والشراب واللباس والسكن والصحة، بالإضافة إلى التشريعات الاحترازية لتحقيق الأمن الوقائي للنفس، مثل: تحرم اعتداء الإنسان على غيره أو على نفسه، وتحقيق الأمن الغذائي بتحريم الخبائث من الأطعمة والأشربة وغيرها، وتحقيق الأمن الصحي بالوقاية من الأمراض السارية

والعلاج منها عند الإصابة، وتشريع الرخص لتأمين الحالات الطارئة بإباحة المحظورات للضرورة، كما شرعت العقوبات الرادعة عند الاعتداء على النفس، مثل: القصاص في القتل العمد، والدية في القتل الخطأ، وحرمان القاتل من الإرث، وعقوبات الاعتداء على ما دون النفس، وحد الحرابة لقطاع الطرق والمستخفين من حرمة النفس البشرية، وقتال الفئة الباغية، وحق الدفاع عن النفس.

[١] مقصد حفظ النفس، وحق الحياة بما تضمنه من حق التغذية، والسكن، واللباس، والعلاج، والأمن، هو الأساس الذي تنبني عليه سائر الحقوق، لتوقفها جميعاً على الإنسان نفسه، فعند توفر هذا الحق يتأتى تطبيق سائر الحقوق، وبدونه تنعدم جميع الحقوق، ولا يقتصر أثر هذا المقصد على رعاية حقوق الإنسان حال حياته؛ بل يمتد إلى ما بعد الموت أيضاً؛ وإذاكانت ثلاثة من المقاصد الضرورية الخمسة في الإسلام تتعلق بذات الإنسان: نفساً ونسلاً وعقلاً، فإن ادعاء تطبيق الشريعة الإسلامية مع الاستهتار بقيمة الإنسان حياً أو ميتاً يعدُّ نوعاً من العبث الناشئ إما عن جهل مُظلِم، أو غباء مُطبِق، أو سوء طوية مُحكَم، مُغلَّف كلُّه بحماس عاطفي أو مفتعل. وهو من أمَرِّ المآسي التي تعاني منه العديد من البلاد الإسلامية اليوم.

[٢] يقصد بـ"حفظ العقل" رعاية العقل وتنميته، وحفظه بشقيه المادي والمعنوي من التلف الكلي أو الجزئي، على وجه يمكنه من أداء وظيفته في الحياة. وومع أن حفظه يندرج في "حفظ النفس" التي هو جزء منها، إلا أنه يختص بأحكام روعي فيها المحافظة عليه بوجه خاص، منها:

- إجراءات وقائية لصيانته من كل ما يفسده مادياً بتحريم الخمر وما يلحق بها من المسكرات والمخدرات والمفترات بمختلف أنواعها ومسمياتها، من كل ما

من شأنه إفساد العقل، أو تبديد إدراكه، أو تعطيل قدرة التمييز فيه أو إتلافها.

- إجراءات عقابية رادعة وزاجرة، تتمثل في تشريع عقوبة حدَّ شرب الخمر، والعقوبات التعزيرية الأخرى لمن يتناول هذه المشروبات الكحولية الضارة.
- بالإضافة إلى الوسائل المعنوية لحفظ العقل: كتنميته بالعلم، وتحريره من المؤثرات الداخلية والخارجية.

[٣] يظهر أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حقوق الإنسان: من خلال إيجاب رعاية حق التربية والتعليم، وحق التفكير وحرية الفكر، وحق إبداء الرأي وحرية التعبير، الذي من أهم مظاهره: عالمية الإسلام والدعوة إليه بالحوار، ومبدأ الشورى، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي من أهم وظائف الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى حرية الاجتهاد والإبداع في البحث العلمي.

[٤] مقاصد الأسرة هي: الأهداف والغايات التي راعتها الشريعة الإسلامية في مؤسسة الأسرة، والتي تحققها الأحكام الشرعية الخاصة بتنظيم شبكة العلاقات الأسرية. وقد تعددت العبارات والمصطلحات التي استخدمها الأصوليون للتعبير عن هذه المقاصد، من "حفظ النسل"، إلى "حفظ النسب"، إلى عبارات أخرى، مثل: "حفظ الأعراض" و"حفظ الأبضاع" أو "الفروج"، وكلها من معاني مقاصد الأسرة.

[٥] وبعد تتبع مسيرة تطور مقاصد الأسرة في الدراسات المقاصدية، وتميحيص ما تضمنته هذه الدراسات من المقاصد الأسرية الذي قاربت العشرين مقصداً، واستبعاد التداخل والتكرار منها، اعتمد البحث خمسة مقاصد رئيسة، يمكن إرجاع الباقي إليها، وهي: حفظ النسل، والإحصان، والسكن النفسي، وحفظ تدين الأسرة، والتماسك الاجتماعي بتقوية مؤسسة الأسرة.

[٦] كما يظهر أثر هذه المقاصد في رعاية حقوق الإنسان من خلال رعاية مؤسسة الأسرة برعاية حق تكوين الأسرة وحمايتها، وحق تعليم ونشر الثقافة الجنسية الصحيحة، بدلاً من التقاطها بطرق منحرفة أولاً، ثم رعاية حقوق الآباء والأزواج ثانياً، ورعاية حقوق الذرية والأطفال ثالثاً.

رابعاً: المقاصد المالية

[٧] المقاصد المالية هي: الأهداف والغايات التي وضعتها الشريعة، والمصالح الإنسانية التي راعتها في المعاملات المالية، وتحققها الأحكام الشرعية الخاصة في هذا المجال. وتكتسب هذه المقاصد أهميتها من أهمية المال في الحياة الإنسانية أولاً، ومن كونه وسيلة يتوقف عليه تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الدينية منها والإنسانية ثانياً، ومن دورها في تكييف القضايا والمستجدات المالية المعاصرة ثالثاً.

[٨] تتعدد المقاصد المالية وتتنوع إلى أقسام متداخلة، بعضها أعم من بعض، منها المقاصد الأصلية التي ترجع إليها باقي المقاصد التبعية التي هي بمثابة الوسائل للأولى، ومنها المقاصد العامة والكلية، التي تتشعب منها المقاصد الخاصة والجزئية، ومع تنوع المقاصد المالية، وتمحيص وتنقية المقاصد التي تناولتها الدراسات السابقة، فقد اعتمد البحث أربعة من أهم المقاصد المالية، وهي: توفير الثروة المالية وتنميتها، وحفظ الثروة المالية وصيانتها، وتداول الثروة المالية ورواجها، والاقتصاد في الإنفاق والإستهلاك.

[٩] يظهر أثر المقاصد المالية في رعاية حقوق الإنسان من خلال رعاية حقوق العمل والعمال، والمكلية الخاصة والعامة، وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.

التوصيات والمقترحات

أولاً: التوصيات:

وفي ختام هذا البحث نوصي بالآتي:

١. دعوة العلماء والمتخصصين إلى العمل على تيسير مقاصد الشريعة، والمفاهيم الإسلامية المتعلقة بحقوق الإنسان، فهماً وممارسة، لتكون في متناول الجميع، كما ندعو المؤسسات الحكومية والشعبية لتذليل كافة العقبات السياسية والمالية والفنية لتسهيل إنجاز هذه المهمة.

٢. تضمين مقاصد الشريعة في المناهج الدراسية بمختف مستويات المؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية. وهذا أمر يحتاج إلى إرادة سياسية، وقرارات حكومية، إلا أن إرادة الشعوب الحرة الواعية هي الأساس الأول، بعد تحقيق هذين الشرطين: الحرية والوعي بمقاصد الشريعة، وبمخاطر الواقع.

٣. دعوة المؤسسات التشريعية في البلاد الإسلامية إلى تبني المفاهيم الإسلامية لحقوق الإنسان وتضمينها في تشريعاتها كافة، كما ندعو المؤسسات التنفيذية في البلاد الإسلامية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ورعاية مصالح شعوبها ديانة وقناعة، وحماية لمصالح أنظمتها سياسة وتفادياً من الانهيار بسبب التدخل والاحتلال الماحق للأنظمة قبل تفتيت الشعوب وتمزيق البلاد والعباد وتدمير القيم تحت شعار حماية حقوق الإنسان.

ثانياً: المقترحات:

١. إنشاء مؤسسات علمية متخصصة تعمل على تطوير الدراسات المقاصدية، وتبسيط فهما بإعادة كتابتها بلغة العصر، لتقريبها من عامة المجتمع، وتسهيل توظيفها في حل مشكلات واقع حياة الأمة بمختلف مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قد بدأت خطواته الأولى في إنشاء "مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية" التابع لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي المباركة، الذي يعمل بإصرار في أكثر من محور. وهو عمل يحتاج إلى دعم وتبن من قبل المؤسسات الشعبية والرسمية في العالم الإسلامي، ونشر فروع له أو مراكز متعاونة معه في كل بلد، واستقطاب الكوادر والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه المساعي.

٢. تفعيل آليات حقوق الإنسان في البلاد الإسلامية، محلياً وإقليمياً، لتتبنى مخرجات المؤسسات الإسلامية المتخصصة في هذا المجال، ولضمان اسقلالية هذه المؤسسات لا بد من تحريرها فكرياً ومادياً. أما التحرير الفكري والعلمي فهو مهمة المؤسسات العلمية المقترحة في الفقرة الأولى، وأما التحرير المادي فلا بد له من توفير التمويل اللازم لعمل هذه المؤسسات لتحريرها من التبعية للمؤسسات الغربية، وكل ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية، وكلاهما بحاجة إلى الإقناع بأن هذه

المؤسسات تعبر عن قيمه ومصالحه، وهو أمر ليس بالهين. ويمكن أن تقوم منظمات مثل: منظمة التعاون الإسلامي بدور معتبر.

٣. تسويق المقررات الإسلامية المتعلقة برعاية حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية وتضمينها في الوثائق الدولية والإقليمية.

٤. كما أقترح للدراسة الموضوعات التالية:

- مقاصد الشريعة في العلاقات الدولية.
- أثر مقاصد الشريعة في حرية العقيدة انتهاء: درسة لآراء المخالفين للموقف العام للفقه الإسلامي.

الملاحق

✓ **الملحق رقم (١)**

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

✓ **الملحق رقم (٢)**

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

الملحق رقم (١)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة ٢١٧ ألف (د-٣) المؤرخ في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨م.

الديباجة:

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى

المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان

المادة (١) يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

المادة (٢) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود

المادة (٣) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة (٤) لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

المادة (٥) لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو

الوحشية أو الحاطة بالكرامة

المادة (٦) لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية

المادة (٧) كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ

المادة (٨) لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

المادة (٩) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة (١٠) لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

المادة (١١) :

(١) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

(٢) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

المادة (١٢) لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو

مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات

المادة (١٣)

(١) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

(٢) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه

المادة (١٤)

(١) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

(٢) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها

المادة (١٥)

(١) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

(٢) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها

المادة (١٦)

(١) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

(٢) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

(٣) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية

المجتمع والدولة

المادة (١٧)

(١) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

(٢) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً

المادة (١٨) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة

المادة (١٩) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

المادة (٢٠)

(١) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

(٢) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما

المادة (٢١)

(١) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

(٢) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(٣) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات

نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

المادة (٢٢) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته .

المادة (٢٣)

(١) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

(٢) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

(٣) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

(٤) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة (٢٤) لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر

المادة (٢٥)

(١) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز

والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

(٢) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية

المادة (٢٦)

(١) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

(٢) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

(٣) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم

المادة (٢٧)

(١) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

(٢) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني

المادة (٢٨) لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما

المادة (٢٩)

(١) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراً كاملاً.

(٢) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

(٣) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها

المادة: (٣٠) : <u>ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه</u>

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، ١٩٩٣، رقم المبيع ١.Vol.XIV-٩٤.A، Part ١، ص ١.

الملحق رقم (٢)

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي،القاهرة، ٥ أغسطس ١٩٩٠م.

الديباجة:

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها. وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:

المادة (١)

[أ] البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. **وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.**

[ب] أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

المادة (٢)

[أ] الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.

[ب] يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.

[ج] المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي.

[د] سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.

المادة (٣)

[أ] في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم

ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.

[ب] لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.

المادة (٤)

لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

المادة (٥)

[أ] الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.

[ب] علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

المادة (٦)

[أ] المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

[ب] علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.

المادة (٧)

[أ] لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.

[ب] للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

[ج] للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

المادة (٨)

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه – مقامه.

المادة (٩)

[أ] طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

[ب] من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

المادة (١٠)

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.

المادة (١١)

أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي.

ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.

ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

المادة (١٢)

كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

المادة (١٣)

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

المادة (١٤)

للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.

المادة (١٥)

أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

المادة (١٦)

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.

المادة (١٧)

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.

ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.

المادة (١٨)

[أ] لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

[ب] للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.

[ج] للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

المادة (١٩)

[أ] الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

[ب] حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.

[ج] المسؤولية في أساسها شخصية.

[د] لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.

[هـ] المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

المادة (٢٠)

لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

المادة (٢١)

أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

المادة (٢٢)

[أ] لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

[ب] لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

[ج] الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

[د] لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.

المادة (٢٣)

[أ] الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

[ب] لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.

المادة (٢٤)

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (٢٥)

الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.

الفهارس

- ✓ أولاً: فهرس الآيات القرآنية
- ✓ ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار
- ✓ ثالثاً: فهرس تراجم الأعلام
- ✓ رابعاً: فهرس المصطلحات والكلمات
- ✓ خامساً : فهرس المصادر والمراجع
- ✓ سادساً: فهرس الموضوعات العامة

فهرس الآيات القرآنية

التسلسل	الآيـــــة	اسم السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
١.	﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ ﴾	الفاتحة	٦	
٢.	﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ﴾	البقرة	٢٩	
٣.	﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ ﴾	البقرة	٣٠	
٤.	﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ ﴾	البقرة	٣١	
٥.	﴿ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ ﴾	البقرة	٣٤	
٦.	﴿ وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾	البقرة	٤٢	
٧.	﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ ﴾	البقرة	٨٥	
٨.	﴿ وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ ﴾	البقرة	١٢٤	
٩.	﴿ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ ﴾	البقرة	١٢٩	
١٠.	﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾	البقرة	١٤٢	
١١.	﴿ كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا ﴾	البقرة	١٥١	
١٢.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ ﴾	البقرة	١٥٣	
١٣.	﴿ وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾	البقرة	١٦٣	
١٤.	﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ ﴾	البقرة	١٧٣	
١٥.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ﴾	البقرة	١٧٨	
١٦.	﴿ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾	البقرة	١٧٩	

١٧.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾	البقرة	١٨٣	
١٨.	﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ ﴾	البقرة	١٨٤	
١٩.	﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ﴾	البقرة	١٨٥	
٢٠.	﴿ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ ﴾	البقرة	١٨٧	
٢١.	﴿ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ﴾	البقرة	١٨٨	
٢٢.	﴿ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ ﴾	البقرة	١٩٣	
٢٣.	﴿ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ﴾	البقرة	١٩٥	
٢٤.	﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ﴾	البقرة	١٩٦	
٢٥.	﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ ﴾	البقرة	١٩٧	
٢٦.	﴿ فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَاسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾	البقرة	٢٠٠	
٢٧.	﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ ﴾	البقرة	٢٠٣	
٢٨.	﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ﴾	البقرة	٢٠٤	
٢٩.	﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا ﴾	البقرة	٢٠٥	
٣٠.	﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ ﴾	البقرة	٢١٣	
٣١.	﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ ﴾	البقرة	٢١٥	
٣٢.	﴿ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ ﴾	البقرة	٢١٧	
٣٣.	﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ ﴾	البقرة	٢٢١	
٣٤.	﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ ﴾	البقرة	٢٢٣	
٣٥.	﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴾	البقرة	٢٢٨	
٣٦.	﴿ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ ﴾	البقرة	٢٢٩	

٣٧.	﴿ عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾	البقرة	٢٣٣	
٣٨.	﴿ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾	البقرة	٢٣٨	
٣٩.	﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ ﴾	البقرة	٢٤١	
٤٠.	﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ ﴾	البقرة	٢٥٦	
٤١.	﴿ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ ﴾	البقرة	٢٦٠	
٤٢.	﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾	البقرة	٢٧٤	
٤٣.	﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ ﴾	البقرة	٢٨٠	
٤٤.	﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾	البقرة	٢٨٦	
٤٥.	﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ ﴾	آل عمران	١٨	
٤٦.	﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ ﴾	آل عمران	١٩	
٤٧.	﴿ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ ۚ ﴾	آل عمران	٤٩	
٤٨.	﴿ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُواْ ﴾	آل عمران	٧٢	
٤٩.	﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ ﴾	آل عمران	٨٣	
٥٠.	﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴾	آل عمران	٨٤	
٥١.	﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾	آل عمران	٨٥	
٥٢.	﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾	آل عمران	١٠١	
٥٣.	﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ ﴾	آل عمران	١٠٣	
٥٤.	﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾	آل عمران	١١٠	
٥٥.	﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ ﴾	آل عمران	١٤٤	
٥٦.	﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ ﴾	آل عمران	١٥٩	

٥٧.	﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾	آل عمران	١٦٤	
٥٨.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ﴾	النساء	١	
٥٩.	﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا ﴾	النساء	٥	
٦٠.	﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ﴾	النساء	٦	
٦١.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ ﴾	النساء	١٩	
٦٢.	﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾	النساء	٢٣	
٦٣.	﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ ﴾	النساء	٢٤	
٦٤.	﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ﴾	النساء	٢٥	
٦٥.	﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴾	النساء	٢٨	
٦٦.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾	النساء	٢٩	
٦٧.	﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ ﴾	النساء	٣٠	
٦٨.	﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ ﴾	النساء	٣٥	
٦٩.	﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ﴾	النساء	٣٦	
٧٠.	﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾	النساء	٩٢	
٧١.	﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ﴾	النساء	٩٣	
٧٢.	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ ﴾	النساء	٩٧	
٧٣.	﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾	النساء	١٠٣	
٧٤.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾	النساء	١٣٥	
٧٥.	﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ ﴾	النساء	١٦٥	
٧٦.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ ﴾	المائدة	١	

٧٧.	﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ ﴾	المائدة	٢	
٧٨.	﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ ﴾	المائدة	٣	
٧٩.	﴿ ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ ﴾	المائدة	٥	
٨٠.	﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ ﴾	المائدة	٦	
٨١.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِ ﴾	المائدة	٨	
٨٢.	﴿ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ ﴾	المائدة	١٦	
٨٣.	﴿ مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا ﴾	المائدة	٣٢	
٨٤.	﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾	المائدة	٣٣	
٨٥.	﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا ﴾	المائدة	٣٨	
٨٦.	﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ ﴾	المائدة	٤٥	
٨٧.	﴿ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ ﴾	المائدة	٤٨	
٨٨.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ ﴾	المائدة	٦٧	
٨٩.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ ﴾	المائدة	٨٧	
٩٠.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ ﴾	المائدة	٩٠	
٩١.	﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ ﴾	المائدة	٩١	
٩٢.	﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١ ﴾	الأنعام	١	
٩٣.	﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ ﴾	الأنعام	٨٢	
٩٤.	﴿ وَتِلۡكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيۡنَٰهَآ إِبۡرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦۚ ﴾	الأنعام	٨٣	
٩٥.	﴿ وَمِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡ وَإِخۡوَٰنِهِمۡۖ ﴾	الأنعام	٨٧	
٩٦.	﴿ وَإِنَّ كَثِيرٗا لَّيُضِلُّونَ بِأَهۡوَآئِهِم بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ ﴾	الأنعام	١١٩	

٩٧.	﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ ﴾	الأنعام	١٢٥	
٩٨.	﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ﴾	الأنعام	١٤١	
٩٩.	﴿ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ ﴾	الأنعام	١٥٢	
١٠٠.	﴿ قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾	الأنعام	١٦١	
١٠١.	﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ ﴾	الأنعام	١٦٢	
١٠٢.	﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣ ﴾	الأنعام	١٦٣	
١٠٣.	﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾	الأنعام	١٦٥	
١٠٤.	﴿ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ ﴾	الأعراف	١١	
١٠٥.	﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ ﴾	الأعراف	٢٦	
١٠٦.	﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾	الأعراف	٣١	
١٠٧.	﴿ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦ ﴾	الأعراف	٥٦	
١٠٨.	﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾	الأعراف	٥٩	
١٠٩.	﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾	الأعراف	٦٥	
١١٠.	﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾	الأعراف	٧٣	
١١١.	﴿ وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾	الأعراف	٨٥	
١١٢.	﴿ وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ ﴾	الأعراف	٩٦	
١١٣.	﴿ فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ ﴾	الأعراف	١٣١	
١١٤.	﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾	الأعراف	١٥٧	
١١٥.	﴿ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا ﴾	الأعراف	١٧٩	
١١٦.	﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا ﴾	الأعراف	١٨٩	

١١٧.	﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾	التوبة	٢٨	
١١٨.	﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾	التوبة	٣٤	
١١٩.	﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ ﴾	التوبة	٣٥	
١٢٠.	﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ ﴾	التوبة	٤٢	
١٢١.	﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾	التوبة	٦٠	
١٢٢.	﴿ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ﴾	التوبة	٦٧	
١٢٣.	﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾	التوبة	٧١	
١٢٤.	﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾	التوبة	١٠٣	
١٢٥.	﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ ﴾	التوبة	١٠٨	
١٢٦.	﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ ﴾	التوبة	١٠٩	
١٢٧.	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم ﴾	يونس	٩	
١٢٨.	﴿ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ﴾	يونس	١٠	
١٢٩.	﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ ﴾	يونس	٦١	
١٣٠.	﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍ بِهَٰذَآ ﴾	يونس	٦٨	
١٣١.	﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾	يونس	٩٩	
١٣٢.	﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾	هود	٧	
١٣٣.	﴿ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ﴾	هود	٥٠	
١٣٤.	﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾	هود	٦٠	
١٣٥.	﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ﴾	هود	٧٩	
١٣٦.	﴿ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴿٨٤﴾ ﴾	هود	٨٤	

١٣٧.	﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ ﴾	هود	١٢٣	
١٣٨.	﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾	يوسف	٦	
١٣٩.	﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾	يوسف	٤٧	
١٤٠.	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾	الرعد	١١	
١٤١.	﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ﴾	الرعد	١٧	
١٤٢.	﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾	الرعد	٢٨	
١٤٣.	﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾	إبراهيم	٣٤	
١٤٤.	﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ ﴾	الحجر	١٩	
١٤٥.	﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴾	الحجر	٢٠	
١٤٦.	﴿ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ ﴾	الحجر	٢١	
١٤٧.	﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا ﴾	الحجر	٢٨	
١٤٨.	﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴾	الحجر	٢٩	
١٤٩.	﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ﴾	النحل	٩	
١٥٠.	﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ ﴾	النحل	٣٥	
١٥١.	﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ ﴾	النحل	٣٦	
١٥٢.	﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾	النحل	٤٤	
١٥٣.	﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ﴾	النحل	٩٠	
١٥٤.	﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ﴾	النحل	٩٧	
١٥٥.	﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾	النحل	١٢٥	

١٥٦.	﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ﴾	الاسراء	٢٣	
١٥٧.	﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ ﴾	الإسراء	٢٦	
١٥٨.	﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴾		٢٧	
١٥٩.	﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ ﴾	الإسراء	٢٩	
١٦٠.	﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾	الإسراء	٣٣	
١٦١.	﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾	الإسراء	٦١	
١٦٢.	﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾	الإسراء	٧٠	
١٦٣.	﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾	الإسراء	٨٥	
١٦٤.	﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾	الكهف	٢٩	
١٦٥.	﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾	الكهف	٥٠	
١٦٦.	﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ ﴾	الكهف	٥٤	
١٦٧.	﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ﴾	الكهف	١٠٣	
١٦٨.	﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾	الكهف	١٠٤	
١٦٩.	﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ ﴾	مريم	٥٩	
١٧٠.	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾	مريم	٩٦	
١٧١.	﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾	طه	١٤	
١٧٢.	﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴾	طه	١١٥	
١٧٣.	﴿ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾	طه	١١٦	
١٧٤.	﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾	طه	١٢٣	

١٧٥.	﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾	طه	١٢٤	
١٧٦.	﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾		١٢٥	
١٧٧.	﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾	طه	١٣٢	
١٧٨.	﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ ﴾	الأنبياء	٢٥	
١٧٩.	﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً ﴾	الأنبياء	٩٢	
١٨٠.	﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾	الحج	٢٦	
١٨١.	﴿ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾	الحج	٢٧	
١٨٢.	﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾	الحج	٢٨	
١٨٣.	﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾	الحج	٣٢	
١٨٤.	﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ ﴾	الحج	٣٦	
١٨٥.	﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾	الحج	٣٧	
١٨٦.	﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾	الحج	٤١	
١٨٧.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ﴾	الحج	٧٧	
١٨٨.	﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾	الحج	٧٨	
١٨٩.	﴿ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ ﴾	المؤمنون	٢٣	
١٩٠.	﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾	المؤمنون	٧١	
١٩١.	﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ ﴾	المؤمنون	٧٣	
١٩٢.	﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾	النور	٤	
١٩٣.	﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴾	النور	٣٢	
١٩٤.	﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ﴾	النور	٣٣	

١٩٥.	﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾	النور	٤٦	
١٩٦.	﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾	النور	٦٣	
١٩٧.	﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ ﴾	الفرقان	٦٧	
١٩٨.	﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ﴾	الفرقان	٦٨	
١٩٩.	﴿ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾	الشعراء	١٨٣	
٢٠٠.	﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ﴾	الشعراء	٢٠٥	
٢٠١.	﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾	النمل	٣	
٢٠٢.	﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ ﴾	القصص	٥٦	
٢٠٣.	﴿ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ ﴾	القصص	٧٧	
٢٠٤.	﴿ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ ﴾	العنكبوت	٣٦	
٢٠٥.	﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾	العنكبوت	٤٥	
٢٠٦.	﴿ وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾	الروم	٩	
٢٠٧.	﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا ﴾	الروم	٢١	
٢٠٨.	﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ ﴾	الروم	٣٠	
٢٠٩.	﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾	لقمان	١٣	
٢١٠.	﴿ يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾	لقمان	١٧	
٢١١.	﴿ وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ ﴾	لقمان	١٩	
٢١٢.	﴿ أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾	لقمان	٢٠	
٢١٣.	﴿ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ﴾	السجدة	٩	
٢١٤.	﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ ﴾	يس	٧	

٢١٥.	﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا ﴾	يس	٧١	
٢١٦.	﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾	يس	٧٣	
٢١٧.	﴿ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾	يس	٧٤	
٢١٨.	﴿ وَهَدَيْنَـٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ ﴾	الصافات	١١٨	
٢١٩.	﴿ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴿٢٢﴾ ﴾	ص	٢٢	
٢٢٠.	﴿ كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ ﴾	ص	٢٩	
٢٢١.	﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ﴾	ص	٧٢	
٢٢٢.	﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾	الزمر	٩	
٢٢٣.	﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾	الزمر	٣٠	
٢٢٤.	﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾	غافر	٦٤	
٢٢٥.	﴿ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ﴾	فصلت	٦	
٢٢٦.	﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ﴾	فصلت	٧	
٢٢٧.	﴿ مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ ﴾	فصلت	٤٦	
٢٢٨.	﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾	الشورى	١٣	
٢٢٩.	﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَـٰبٍ ۖ ﴾	الشورى	١٥	
٢٣٠.	﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ ﴾	الشورى	٢١	
٢٣١.	﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾	الشورى	٣٨	
٢٣٢.	﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ ﴾	الشورى	٤٨	
٢٣٣.	﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ ﴾	الشورى	٥٢	
٢٣٤.	﴿ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ ﴾	الزخرف	٢٣	

﴿ قَلَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ ﴾	الزخرف	٢٤	٢٣٥.	
﴿ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّۖ ﴾	الجاثية	٦	٢٣٦.	
﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡبَحۡرَ لِتَجۡرِيَ ٱلۡفُلۡكُ فِيهِ بِأَمۡرِهِۦ ﴾	الجاثية	١٢	٢٣٧.	
﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ ﴾	الجاثية	١٣	٢٣٨.	
﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا ﴾	الجاثية	١٨	٢٣٩.	
﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا ﴾	الحجرات	٩	٢٤٠.	
﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ ﴾	الحجرات	١٠	٢٤١.	
﴿ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ ﴾	الحجرات	١٣	٢٤٢.	
﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ ﴾	الحجرات	١٥	٢٤٣.	
﴿ وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾	الذاريات	١٩	٢٤٤.	
﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقّٞ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ ﴾	الذاريات	٢٣	٢٤٥.	
﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾	الذاريات	٥٦	٢٤٦.	
﴿ وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ﴿١٠﴾ ﴾	الرحمن	١٠	٢٤٧.	
﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِ ﴾	الحديد	٧	٢٤٨.	
﴿ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡ ﴾	الحديد	٢٣	٢٤٩.	
﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ ﴾	الحديد	٢٥	٢٥٠.	
﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾	الحشر	٧	٢٥١.	
﴿ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآۖ ﴾	الممتحنة	٥	٢٥٢.	
﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ ﴾	الجمعة	٢	٢٥٣.	
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ ﴾	الجمعة	٩	٢٥٤.	

٢٥٥.	﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾	الجمعة	١٠	
٢٥٦.	﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ ﴾	الطلاق	٢	
٢٥٧.	﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾	الطلاق	٣	
٢٥٨.	﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ ﴾	الطلاق	٧	
٢٥٩.	﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾	الملك	٢	
٢٦٠.	﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾	الملك	١٥	
٢٦١.	﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ ﴾	الملك	٢٣	
٢٦٢.	﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ ﴾	المعارج	١٩	
٢٦٣.	﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۝٢٠ ﴾	المعارج	٢٠	
٢٦٤.	﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ ﴾	المعارج	٢١	
٢٦٥.	﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۝٢٢ ﴾	المعارج	٢٢	
٢٦٦.	﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ۝٢٣ ﴾	المعارج	٢٣	
٢٦٧.	﴿ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝٢٤ ﴾	المعارج	٢٤	
٢٦٨.	﴿ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝٢٥ ﴾	المعارج	٢٥	
٢٦٩.	﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ ﴾	نوح	١٠	
٢٧٠.	﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝١١ ﴾	نوح	١١	
٢٧١.	﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ ﴾	نوح	١٢	
٢٧٢.	﴿ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣ ﴾	نوح	١٣	
٢٧٣.	﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝١٤ ﴾	نوح	١٤	
٢٧٤.	﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ ﴾	المدثر	٥	

٢٧٥.	﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَتَقَدَّمَ أَوۡ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ ﴾	المدثر	٣٧	
٢٧٦.	﴿ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ ﴾	المدثر	٣٨	
٢٧٧.	﴿ إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ ﴾	الإنسان	٣	
٢٧٨.	﴿ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۠ وَأَغۡلَٰلًا وَسَعِيرًا ﴾	الإنسان	٤	
٢٧٩.	﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾	الإنسان	٥	
٢٨٠.	﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ﴿١٣﴾ ﴾	الانفطار	١٣	
٢٨١.	﴿ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ﴿١٤﴾ ﴾	الانفطار	١٤	
٢٨٢.	﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ ﴾	الأعلى	١٤	
٢٨٣.	﴿ فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ﴿٢١﴾ ﴾	الغاشية	٢١	
٢٨٤.	﴿ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ﴿٢٢﴾ ﴾	الغاشية	٢٢	
٢٨٥.	﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ ﴾	الشمس	٩	
٢٨٦.	﴿ وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ ﴾	الشمس	٧	
٢٨٧.	﴿ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ﴿٨﴾ ﴾	الشمس	٨	
٢٨٨.	﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ ﴾	الشمس	٩	
٢٨٩.	﴿ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾ ﴾	الشمس	١٠	
٢٩٠.	﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى ﴿١٧﴾ ﴾	الليل	١٧	
٢٩١.	﴿ ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ ﴾	الليل	١٨	
٢٩٢.	﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ﴿٤﴾ ﴾	التين	٤	
٢٩٣.	﴿ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾ ﴾	التين	٥	
٢٩٤.	﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ﴾	التين	٦	

٢٩٥.	﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ ﴾	العلق	١	
٢٩٦.	﴿ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ﴾	العلق	٢	
٢٩٧.	﴿ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ﴿٣﴾ ﴾	العلق	٣	
٢٩٨.	﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ﴿٤﴾ ﴾	العلق	٤	
٢٩٩.	﴿ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ﴿٥﴾ ﴾	العلق	٥	
٣٠٠.	﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ ﴾	الزلزلة	٧	
٣٠١.	﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ﴿٨﴾ ﴾	الزلزلة	٨	
٣٠٢.	﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٞ ﴿٨﴾ ﴾	العاديات	٨	
٣٠٣.	﴿ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ﴿٣﴾ ﴾	قريش	٣	
٣٠٤.	﴿ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ﴾	قريش	٤	
٣٠٥.	﴿ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ ﴾	الناس	٥	
٣٠٦.	﴿ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾ ﴾	الناس	٦	

فهرس الأحاديث والآثار

م	طرف الحديث	حديث أثر	الصفحة
١.	أتي رسول الله ﷺ برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال	ح	
٢.	أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس	ح	
٣.	أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة	ح	
٤.	إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم	ح	
٥.	إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في	ح	
٦.	إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ...	ح	
٧.	إذا سكر: هذى، وإذا هذى: افترى، فحدوه حد المفتري	أ	
٨.	إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه	ح	
٩.	إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا ...	ح	
١٠.	أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه	ح	
١١.	أقبل وأدبر واتّق الدبر والحيضة	ح	
١٢.	ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله	ح	
١٣.	ألم ترَيْ أنَّ قومك لَّما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد...	ح	
١٤.	ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا، إلا النار	أ	
١٥.	اللهم لك الحمد، أنت نور السوات والأرض	ح	
١٦.	أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر	ح	

١٧.	أمَّن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ...	ح	
١٨.	أن رسول الله ﷺ وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة	ح	
١٩.	أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها	ح	
٢٠.	إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة..	ح	
٢١.	إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا ..	ح	
٢٢.	إنك امرؤ فيك جاهلية	ح	
٢٣.	إن في المال حقاً سوى الزكاة.	ح	
٢٤.	إن الله كتب الإحسان على كل شيء.	ح	
٢٥.	إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى ...	أ	
٢٦.	إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية ...	ح	
٢٧.	إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال	ح	
٢٨.	إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، إنه وتر ...	ح	
٢٩.	إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك..	ح	
٣٠.	إن المصلي إذا قال هذا أصاب كل عبد صالح ...	ح	
٣١.	إن النبي ﷺوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم..	ح	
٣٢.	إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.	ح	
٣٣.	إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق	ح	
٣٤.	أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار	ح	
٣٥.	إني بعثت لكم خير أهلي	ح	

٣٦.	إنما جعل الاستئذان من أجل البصر	ح	
٣٧.	إنها لا تحصنك	ح	
٣٨.	الأيم أحق بنفسها من وليها	ح	
٣٩.	أينقص الرطب إذا جف؟" قال: نعم، قال: "فلا إذن".	ح	
٤٠.	بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ	ح	
٤١.	تداووا عباد الله فإنَّ الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع...	ح	
٤٢.	تزوجوا الودود الولود	ح	
٤٣.	تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة.	ح	
٤٤.	تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها، ولمالها، ولدينها.	ح	
٤٥.	ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه ...	ح	
٤٦.	الجالب مرزوق والمحتكر ملعون	ح	
٤٧.	جاءت جارية بِكْر إلى النبى فذكرت أن أباها زوجها...	ح	
٤٨.	جلد رسول الله ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ...	ح	
٤٩.	حُبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرّة عيني	ح	
٥٠.	رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى	ح	
٥١.	رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ...	ح	
٥٢.	العين حق	ح	
٥٣.	صوموا تصحوا	ح	
٥٤.	طلب العلم فريضة على كل مسلم	ح	

٥٥.	عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً ...	ح	
٥٦.	عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى ...	ح	
٥٧.	عليكم باصطناع المعروف؛ فإنه يمنع مصارع السوء...	ح	
٥٨.	فكلوا وادخروا...	ح	
٥٩.	في كل كبد رطبة أجر	ح	
٦٠.	القصد القصد تبلغوا	ح	
٦١.	كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه	ح	
٦٢.	كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام	ح	
٦٣.	كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...	ح	
٦٤.	كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة		
٦٥.	كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟	ح	
٦٦.	لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل	ح	
٦٧.	لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم	ح	
٦٨.	لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم	ح	
٦٩.	لو لا بقية الناس لقسمت الأرض	أ	
٧٠.	ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة	أ	
٧١.	ليتزوج الرجل لُمته	ح	
٧٢.	ليس لقاتل ميراث	ح	
٧٣.	لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها	ح	

٧٤.	ما أسكر كثيره فقليله حرام	ح	
٧٥.	ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده	ح	
٧٦.	ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك..	ح	
٧٧.	ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ...	ح	
٧٨.	ما سئل النبي ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل..	ح	
٧٩.	ما عال من اقتصد		
٨٠.	ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده ...	ح	
٨١.	ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم...	ح	
٨٢.	من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه	ح	
٨٣.	من استطاع منكم الباءة فليتزوج	ح	
٨٤.	من احتكر فهو خاطئ	ح	
٨٥.	من بدل دينه فاقتلوه	ح	
٨٦.	من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها ...	ح	
٨٧.	من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد ...	أ	
٨٨.	المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه ..	ح	
٨٩.	المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده	ح	
٩٠.	نعم المال الصالح للرجل الصالح	ح	
٩١.	نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة	ح	
٩٢.	نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام	ح	

٩٣.	نهى النبي ﷺ عن تلقي الركبان وعن أن يبيع حاضر...	ح	
٩٤.	لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له	ح	
٩٥.	لا تبع ما ليس عندك	ح	
٩٦.	لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا.	ح	
٩٧.	لا ضرر و لاضرار	ح	
٩٨.	لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل...	ح	
٩٩.	لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث...	ح	
٠٠	لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع	ح	
٠١	لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه	ح	
٠٢	لا يبع في أسواقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا		
٠٣	لا يحتكر إلا خاطئ	ح	
٠٤	لا يتمنَّ أحدكم الموت، ويدع به من قبل أن يأتيَه	ح	
٠٥	وُلِّيتُ القضاء في عهد أبي بكر سنتين فلم يختصم إليَّ	أ	
٠٦	هل تدري ما حق الله على العباد؟	ح	
٠٧	يا أيها الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد	ح	
٠٨	يا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ...	ح	
٠٩	يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...	ح	
١٠	يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا	ح	
١١	يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً	ح	

فهرس تراجم الأعلام

م	الاسم	الصفحة
١.	إبراهيم النخعي	
٢.	ابن القيم	
٣.	ابن تيمية	
٤.	ابن جني	
٥.	ابن رشد	
٦.	ابن عاشور	
٧.	ابن فارس	
٨.	ابن منظور الإفريقي	
٩.	أبو السعود	
١٠.	أبو حنيفة	
١١.	أبو زهرة	
١٢.	أبو موسى الأشعري	
١٣.	أحمد بن حنبل	
١٤.	أنس بن مالك	
١٥.	البستي	
١٦.	تاج الدين السبكي	
١٧.	الترمذي الحكيم	

١٨.	تقى الدين السبكى	
١٩.	التهانوي	
٢٠.	جان جاك روسو	
٢١.	الجرجاني	
٢٢.	جون لوك	
٢٣.	الجويني	
٢٤.	حاجي خليفة	
٢٥.	حماد بن أبي سلمة	
٢٦.	خديجة بنت خويلد رضى الله عنها	
٢٧.	الدهلوي	
٢٨.	الراغب الأصفهاني	
٢٩.	ربعى ابن عامر رضى الله عنه	
٣٠.	رجاء غارودي	
٣١.	رستم	
٣٢.	سعد ابن أبي وقاص رضى الله عنه	
٣٣.	سفيان الثوري	
٣٤.	سمرة بن جندب	
٣٥.	سيد قطب	
٣٦.	السيوطى	
٣٧.	الشاطبي	

٣٨.	الطبري	
٣٩.	عائشة	
٤٠.	عبد الله بن جدعان	
٤١.	عبد الله بن عباس	
٤٢.	عبد الله بن عمر	
٤٣.	عبد الله بن مسعود	
٤٤.	العز بن عبد السلام	
٤٥.	علال الفاسي	
٤٦.	علي بن أبي طالب	
٤٧.	عمر بن الخطاب	
٤٨.	الغزالي	
٤٩.	الفيروزآبادي	
٥٠.	الفيومي	
٥١.	القرافي	
٥٢.	الماوردي	
٥٣.	معاذ بن جبل رضي الله عنه	
٥٤.	المناوي	
٥٥.	هوبز	
٥٦.	يوسف العالم	

فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

م	المصطلح / الكلمة	متن/هامش	الصفحة
١.	الاحتكار	ه	٣٧٦
٢.	الإحصان	م	٣١٧
٣.	الادخار	م	٣٧٦
٤.	الاستخلاف	م	١٢٠
٥.	الاستدلال الصحيح	م	٦٨
٦.	الاستقراء	م	٨١
٧.	استقراء الأحكام	م	٧٣، ٨٣
٨.	استقراء الأدلة	م	٧٣، ٨٣
٩.	الاستقراء التام	م	٨٢
١٠.	استقراء العلل	م	٨٣
١١.	الاستقراء المعنوي	ه	٨٢
١٢.	الاستقراء الناقص	م	٨٢
١٣.	الأسرار	م	٣٩
١٤.	الاقتصاد	م	٨٥، ٣٧٤
١٥.	الاكتناز / الكنز	ه	٣٧٢
١٦.	إلغاء الفارق	ه	٦٥

١٧.	الأمة	م	١٦٦
١٨.	الأمر الصريح	م	٧٩
١٩.	الانتحار	هـ	٢٦٣
٢٠.	الإنسان	م	٩٤
٢١.	الأوامر الضمنية	م	٧٩
٢٢.	الإيلاء	ه	١٠٤
٢٣.	الإيمان	م	١٤٧
٢٤.	الباطنية	ه	٧٠، ٧٧
٢٥.	التصرفات المالية	ه	٢٤١
٢٦.	التكافل الاجتماعي	م	٣٩٧
٢٧.	التكريم	م	١١٨
٢٨.	التكليف	م	١٢١
٢٩.	تنقيح المناط	ه	٦٥
٣٠.	ثالثة الأثافي	ه	١٢
٣١.	الثبات	م	٣٥١
٣٢.	الثورة الإنجليزية	ه	١١٣-١١٤
٣٣.	حبل الحبلة	ه	٣٦٨
٣٤.	حرية التعبير/ حق إبداء الرأي	م	٢٩٤
٣٥.	حرية العقيدة	م	١٧١

٣٦.	حرية الفكر/ حق التفكير	م	**٢٩٢**
٣٧.	الحسبة	م	٢٩٨
٣٨.	الحفظ	م	**٢٥٥**
٣٩.	حفظ المال	م	**٣٥٦، ٣٤٢**
٤٠.	حفظ النسب	م	**٣١٦**
٤١.	الحق / الحقوق	م	٨٧، ٩٠، ٩٢
٤٢.	حق الحياة	م	**٢٧٢**
٤٣.	حق العمل	م	**٢٧٩**
٤٤.	حق الملكية	م	٣٨٨
٤٥.	حقوق الابتكار	م	٣٨٨
٤٦.	حقوق الإنسان	م	٩٨، ١٠٢
٤٧.	حقوق العباد	م	١٠٧
٤٨.	حقوق الله	م	١٠٧
٤٩.	الحقوق المشتركة	م	١٠٧
٥٠.	حلف الفضول	ه	٢١١
٥١.	خبط عشواء	ه	٥٤
٥٢.	الخُلُق	م	١٨٨
٥٣.	دليل الاختراع	ه	**١٥٣**
٥٤.	دليل العناية	ه	**١٥٣**

٥٥.	الدور	ه	٣٤
٥٦.	الديموقراطية	ه	٢٩٦
٥٧.	الدِّين	م	١٤١
٥٨.	الرهن	ه	٣٦٧
٥٩.	الزهد الشرعي	م	٣٦٤
٦٠.	زواج السر	ه	٣٣٢
٦١.	زواج المسافة	ه	٣٣٢
٦٢.	زواج المسيار	ه	٣٣٢
٦٣.	السعادة	م	١٦٨
٦٤.	السفيه	ه	٣٦٩
٦٥.	السلم	ه	٤٣
٦٦.	الشرعة الدولية لحقوق الإنسان	ه	١٣١
٦٧.	الشريعة	م	٢٩
٦٨.	الشفافية	ه	٣٥٦
٦٩.	الشورى	ه	٣٩٦
٧٠.	صمام أمان	ه	٦٧
٧١.	صوى الطريق	ه	٦٦
٧٢.	الظاهرية	م	٦٩
٧٣.	الظِّهار	ه	١٠٤

٧٤.	العاقلة	ه	٤٣
٧٥.	العبادات	م	٢٢٦
٧٦.	العدل الاجتماعي	م	٢٠٨
٧٧.	العدل الدولي	م	٢٠٨
٧٨.	العدل القانوني	م	٢٠٨
٧٩.	العدل في الأموال	م	٣٥١
٨٠.	العدل في المفهوم الإسلامي	م	٢٠٧
٨١.	عرق القربة	ه	٢٢٠
٨٢.	العقائد	م	١٤٦
٨٣.	العقل	م	٢٧٨
٨٤.	علم أصول الدين	م	١٤٧
٨٥.	علم الإحسان	م	١٨٩، ٢١٢
٨٦.	علم الأخلاق	م	١٨٩
٨٧.	علم التوحيد	م	١٤٧
٨٨.	علم الكلام	م	١٤٧
٨٩.	العلوم العينية	م	٢٨٦
٩٠.	العلوم الكفائية	م	٢٨٦
٩١.	الغرر	ه	٣٦٨
٩٢.	الفقه الأكبر	م	١٤٧

٩٣.	الفيء	ه	٣٧٢
٩٤.	القات	ه	٤٠٠
٩٥.	قانون الإجراءات الجنائية	ه	١٠١
٩٦.	القانون الجنائي	ه	١٠١
٩٧.	القانون الدستوري	ه	١٠١
٩٨.	القانون الدولي العام	ه	١٠١
٩٩.	القانون الطبيعي	م	١١٢
١٠٠.	قانون العمل	ه	١٠٢
١٠١.	القدح المعلى	ه	١٧٦
١٠٢.	اللميات	ه	٤٠
١٠٣.	المال	م	٣٣٩
١٠٤.	المبذر	ه	٣٦٩
١٠٥.	المذهب الفردي	م	١١٦
١٠٦.	المساقاة	ه	٤٣
١٠٧.	المساواة	م	١٢١
١٠٨.	المصالح/ مصالح الإنسان	م	٣٦، ١٠٦
١٠٩.	المضامين	ه	٣٦٨
١١٠.	المعاني	م	٣٨
١١١.	المعتوه	ه	٣٦٩

١١٢.	المقاصد	م	٢٦
١١٣.	مقاصد الأسرة	م	٣٠٤
١١٤.	المقاصد الأصلية	م	٥٠
١١٥.	المقاصد الأغلبية	م	٤٨
١١٦.	المقاصد الإنسانية	م	٥٢
١١٧.	المقاصد التابعة	م	٥١
١١٨.	المقاصد التحسينية	م	٤٣
١١٩.	المقاصد الجزئية	م	٤٨
١٢٠.	المقاصد الحاجية	م	٤٣
١٢١.	المقاصد الخاصة	م	٤٧
١٢٢.	المقاصد الخلقية	م	١٨٩
١٢٣.	المقاصد الدينية	م	٥١، ١٤٢
١٢٤.	مقاصد الشريعة	م	٣٢
١٢٥.	مقاصد الشريعة في مجال الأسرة	م	٤٧، ٣٠٤
١٢٦.	مقاصد الشريعة في مجال الأمة	م	٤٧
١٢٧.	مقاصد الشريعة في مجال الإنسانية	م	٤٧
١٢٨.	مقاصد الشريعة في مجال الفرد	م	٤٧
١٢٩.	المقاصد الضرورية	م	٤٢
١٣٠.	المقاصد الظنية	م	٤٩

١٣١.	المقاصد العالية	م	٤٦
١٣٢.	المقاصد العامة	م	٤٤
١٣٣.	مقاصد العبادات	م	٢٢٧
١٣٤.	مقاصد العقائد	م	١٤٧
١٣٥.	المقاصد الفردية	م	٤٩
١٣٦.	المقاصد القطعية	م	٤٩
١٣٧.	المقاصد الكلية	م	٤٦
١٣٨.	المقاصد المالية	م	٣٤١،٥٣
١٣٩.	المقاصد المالية الجزئية	م	٣٥٨
١٤٠.	المقاصد المالية الخاصة	م	٣٥٨
١٤١.	المقاصد المالية العامة	م	٣٥٨
١٤٢.	مقصد الابتلاء	م	١٦١
١٤٣.	مقصد الإحسان	م	٢١١
١٤٤.	مقصد الإحصان	م	٣١٣
١٤٥.	مقصد الاستخلاف	م	٣٥٥
١٤٦.	مقصد الإفضاء	م	٣١٠
١٤٧.	مقصد الاقتصاد / التوسط	م	٣٧٤
١٤٨.	مقصد البلاغ المبين	م	١٦٠
١٤٩.	مقصد التداول والرواج	م	٣٥١، ٣٥٦، ٣٧٠.

١٥٠.	مقصد التزكية	م	٢٠٢
١٥١.	مقصد التقوى	م	٢٣٤
١٥٢.	مقصد التماسك الاجتماعي	م	٣١١،٣٢٦
١٥٣.	مقصد التوحيد	م	١٦٣
١٥٤.	مقصد التوفير والتنمية	م	٣٦١،٣٦٢
١٥٥.	مقصد السكن النفسي	م	٣٢١
١٥٦.	مقصد الشهادة على الناس	م	٣١١
١٥٧.	مقصد العبادة	م	٣٥٤
١٥٨.	مقصد العدل	م	٣٥٦ ،٢٠٦
١٥٩.	مقصد العمارة	م	٣٥٥
١٦٠.	مقصد الفلاح	م	١٦٨
١٦١.	مقصد الوضوح	م	٣٥١،٣٥٦
١٦٢.	مقصد حفظ الثروة المالية	م	٣٦١
١٦٣.	مقصد حفظ العقل	م	٢٨٠
١٦٤.	مقصد حفظ النسل	م	٣١٤
١٦٥.	مقصد حفظ النفس	م	٢٥٦
١٦٦.	مقصد حفظ تدين الأسرة	م	٣٢٣
١٦٧.	الملاقح	ه	٣٦٨
١٦٨.	الملكية الخاصة	م	٣٩٠

١٦٩.	الملكية العامة	م	٣٩٠
١٧٠.	المواثيق الدولية	ه	١٢٩
١٧١.	النسب	م	٣١٦
١٧٢.	النسل	م	٣١٤
١٧٣.	النص	م	٧٦
١٧٤.	نظرية العقد الاجتماعي	م	١١٤
١٧٥.	النفس	م	٢٥٦
١٧٦.	النكات	ه	٤٠
١٧٧.	نكاح المتعة	هـ	٣٢٧
١٧٨.	النهي الصريح	م	٧٩
١٧٩.	النواهي الضمنية	م	٧٩
١٨٠.	الوسائل	م	١٥٧
١٨١.	وسائل المحافظة على المقاصد	م	٢٦١
١٨٢.	وسائل تحقيق المقاصد	م	٢٥٨
١٨٣.	اليونسكو (منظمة)	ه	١٣٦
١٨٤.	اليونيسيف (منظمة)	ه	٣٣٨

قائمة المراجع

أولاً: القرآن الكريم وعلومه :

١. القرآن الكريم، مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الإصدار ١,٠، ١٤٢٦هـ.
٢. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المشهور بـ"تفسير أبي السعود"، لأبي السعود: محمد بن محمد العمادي (ت: ٩٨٢هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت.
٣. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي: محمد الأمين بن المختار (ت:١٣٩٣هـ)، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥ م.
٤. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بـ"تفسير البيضاوي"، للبيضاوي: عبد الله بن عمر ناصر الدين (ت: ٦٨٥هـ)، بيروت: دار الفكر.
٥. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، بيروت: المكتبة العلمية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
٦. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور: محمد الطاهر (ت: ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م)، دار التونسية للنشر، د. ط، د. ت.
٧. تفسير الخازن المسمى بـ"لباب التأويل في معاني التنزيل"، للخازن: علي بن محمد بن إبراهيم (ت٧٤١هـ)، بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩م.
٨. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي

(ت: ٧٧٤هـ)، تحقيق: محمود حسن بيروت: دار الفكر د. ط، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٩. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي: عبد الرحمن بن ناصر (ت١٣٧٦هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.

١٠. جامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بـ"تفسير الطبري"، للطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي جعفر (ت:٣١٠هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م).

١١. الجامع لأحكام القرآن المشهور بـ"تفسير القرطبي"، للقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: ٦٧١هـ)، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، القاهرة: دار الشعب، ط٢، ١٣٧٢هـ.

١٢. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي: محمود ابن عبد الله الحسيني شهاب الدين (ت١٢٧٠هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت.

١٣. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني: محمد بن علي (ت: ١٢٥٥هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

١٤. في ظلال القرآن، لسيد قطب، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

١٥. معالم التنزيل، للنسفي، عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات (ت:٧١٠هـ)، تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٤، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م).

١٦. مفاتيح الغيب المعروف بـ"التفسير الكبير"، للرازي: محمد بن عمر بن الحسين التميمي الشافعي فخر الدين (ت: ٦٠٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م.

ثانياً: الحديث الشريف وعلومه وشروحه:

١٧. الأدب المفرد، للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط٣، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٩م.

١٨. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي، علي بن أحمد بن أبي بكر نور الدين (ت٨٠٧هـ)، تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري، المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ط١، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م.

١٩. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، (ت: ٦٥٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧هـ.

٢٠. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت: ٨٥٢هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ.١٩٨٩م.

٢١. الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، للترمذي: محمد بن عيسى- بن سورة (ت:٢٩٧هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت.

٢٢. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لابن الملقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، (ت:٨٠٤هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٠هـ.

٢٣. سنن ابن ماجه، لابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت:٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (يروت: دار الفكر، د. ط، د.ت).

٢٤. سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق:

محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت.

٢٥. السنن الكبرى، للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت٤٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.

٢٦. سنن النسائي، (المجتبى من السنن)، للنسائي: أحمد بن شعيب (ت: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط٢، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م.

٢٧. شرح صحيح مسلم، للنووي: يحي بن شرف بن مري (ت: ٦٧٦هـ)، بيروت: مؤسسة مناهل العرفان، د. ط، د. ت.

٢٨. شعب الإيمان، للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت: ٤٨٥هـ)، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ.

٢٩. صحيح ابن حبان، لابن حبان: محمد بن حبان التميمي السجستاني (ت:٣٥٤هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢.

٣٠. صحيح ابن خزيمة، لابن خزيمة، محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب، د.ط، ١٣٩٠هـ – ١٩٧٠م.

٣١. صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: ٢٥٦هـ)، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط١٢، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م.

٣٢. صحيح الترغيب والترهيب، للألباني: محمد ناصر الدين، ت:١٤٢٠هـ، الرياض: مكتبة المعارف، د. ط، د. ت.

٣٣. صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت.

٣٤. صحيح وضعيف سنن الترمذي، للألباني، محمد ناصر الدين (ت:١٤٢٠هـ)،

الإسكندرية: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٣٥. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، للألباني، محمد ناصر الدين ت:١٤٢٠هـ، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٥هـ.

٣٦. غريب الحديث، لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين أبو الفرج (ت: ٥٩٧هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٨٥م.

٣٧. غريب الحديث، لعبيد بن سلام، حيدر آباد: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، مجلس دائرة المعارف العثمانية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبدالمعيد خان، ط١، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

٣٨. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت:٨٥٢هـ)، القاهرة: دار الريان للتراث، ط، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

٣٩. كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي، دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت.

٤٠. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي: علي بن أحمد بن أبي بكر نور الدين (ت:٨٠٧هـ)، بيروت: دار الفكر، د. ط، ١٤١٢ هـ، - ١٩٩٢م.

٤١. مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، محمد ناصر الدين (ت:١٤٢٠هـ)، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.

٤٢. مختصر الشمائل المحمدية للترمذي، للألباني: محمد ناصر الدين ت:١٤٢٠هـ، عمان: المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت.

٤٣. المستدرك على الصحيحين، للحاكم: محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: ٤٠٥هـ)،

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ومذيل بتعليقات الذهبي في التلخيص، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.

٤٤. مسند الشافعي، للإمام الشافعي، محمد بن إدريس أبي عبد الله (ت: ٢٠٤هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت.

٤٥. المسند: للإمام ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني (ت:٢٤١هـ)، القاهرة: مؤسسة قرطبة، د. ط، د. ت.

٤٦. المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد العبسي- الكوفي (ت: ٢٣٥هـ)، الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤٠٩هـ.

٤٧. المعجم الأوسط، للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين، د. ط، ١٤١٥هـ.

٤٨. المعجم الكبير، للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت:٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط١، ١٤٠٤هـ – ١٩٨٣م.

٤٩. معرفة السنن والآثار، للبيهقي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٥٠. المغني عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء، للعراقي: عبد الرحيم بن الحسين، تحقيق أشرف عبد المقصود، الرياض: مكتبة طبرية، د. ط، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

٥١. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت: ٩٠٢هـ)، دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت.

٥٢. الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: ١٧٩هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد

الباقي، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د. ت.
٥٣. نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي: عبدالله بن يوسف الحنفي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر: دار الحديث، د. ط، ١٣٥٧هـ.
٥٤. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري أبي السعادات، (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٥٥. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني: محمد بن علي، (ت: ١٢٥٥هـ)، بيروت: دار الجبل، د. ط، ١٩٧٣م.

ثالثاً: أصول الفقه والدراسات التشريعية:

٥٦. الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، للسبكي: علي بن عبد الكافي (ت: ٧٥٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٤هـ.
٥٧. الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، ليوسف القرضاوي، القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، د.ط، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.
٥٨. الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: علي بن محمد سيف الدين (ت: ٦٣١هـ)، تحقيق: سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٤هـ).
٥٩. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني: محمد بن علي (ت: ١٢٥٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.
٦٠. أسرار العبادات في الإسلام، للأهدل: عبد العزيز سيد، بيروت: دار العلم للملايين، ط١ ١٩٧٢م، ط٣، ١٩٨٤م.

٦١. أصول الفقه، لمحمد الخضري، القاهرة: المكتبة التجارية، د. ط، د. ت.
٦٢. أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت: ٧٥١هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
٦٣. البحر المحيط، للزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله (ت:٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد محمد تامر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
٦٤. البرهان في أصول الفقه، للجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين أبي المعالي (٤٧٨هـ)، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، المنصورة: الوفاء ط ٤، ١٤١٨هـ.
٦٥. تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع لقطان، مكتبة المعارف الإسلامية، ط٣، ٢٠٠٢م.
٦٦. التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآباد الشافعي (ت٤٧٦هـ)، تحقيق: محمد حسين هيتو، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٠٣.
٦٧. تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، محمود بن أحمد: تحقيق: محمد أديب صالح، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٣٩٨هـ.
٦٨. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، لابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد بن حسين البغدادي (ت٧٩٥هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
٦٩. روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الرياض: ط٢، ١٣٩٩.
٧٠. شرح الكوكب المنير، لابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ت:٩٧٢هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط٢، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م).
٧١. شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل، للغزالي: محمد بن محمد

أبي حامد (ت: ٥٠٥هـ)، بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٩٧١م.

٧٢. الفصول في الأصول، للجصاص، أحمد بن علي الرازي، تحقيق: عجيل جاسم النشمي الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط١، ١٤٠٥هـ.

٧٣. كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري: عبد العزيز بن أمد بن محمد علاء الدين (ت٧٣٠هـ)، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٧٤. المحصول في علم الأصول، للرازي: محمد بن عمر بن الحسين التميمي الشافعي (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق: طه جابر العلواني، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٤٠٠هـ.

٧٥. المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، للأشقر: عمر، عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥م.

٧٦. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران: عبد القادر بن أحمد الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١هـ).

٧٧. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، للكبيسي، حمد عبيد وآخرون، دار المعرفة، ط١، ١٩٨٠م.

٧٨. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، لمحمد حاج: محمد شيخ أحمد، الخرطوم: مطابع العملة، ط٣، ٢٠٠٨م.

٧٩. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ليوسف القرضاوي، القاهرة: مكتبة وهبة، ط٣، ١٤١هـ - ١٩٩٧م.

٨٠. المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، للجليدي، سعيد محمد، طرابلس: الجامعة المفتوحة، ليبيا، ط١، ١٩٩١م.
٨١. المدخل للفقه الإسلامي، لمدكور: محمد سلام، (د. ط، د. ت)
٨٢. المستصفى في علم الأصول، للغزالي: محمد بن محمد أبي حامد (ت: ٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط، ١٤١٣هـ.
٨٣. المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب (ت: ٤٣٦هـ)، تحقيق خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ.
٨٤. المنثور في القواعد، للزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله (ت:٧٩٤هـ)، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت: ط٢، ١٤٠٥هـ.
٨٥. النظرية العامة للشريعة الإسلامية، لجمال الدين عطية، د. بيانات نشر.

رابعاً: مقاصد الشريعة:

٨٦. أبحاث في مقاصد الشريعة، لنور الدين الخادمي، بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، ط١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
٨٧. الاجتهاد المقاصدي، لنور الدين الخادمي، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م.
٨٨. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، للسنوسي: عبد الرحمن بن معمر، دار ابن الجوزى، ط١، ١٤٢٤هـ.
٨٩. البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله، لأحمد الريسوني، بحث ضمن كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات

التطبيق"، القاهرة: مركز دراسات مقاصد الشريعة، ط١، ٢٠٠٦م.
٩٠. حجة الله البالغة، للدهلوي: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي (ت: ١١٧٦هـ - ١٧٦٢م) بيروت: دار إحياء العلوم، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
٩١. الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة، لمحمد كمال الدين إمام، القاهرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠٠٧- ٢٠٠٩م.
٩٢. رعاية المقاصد في منهج القرضاوي: رؤية تحليلية تطبيقية، لوصفي عاشور أبو زيد، القاهرة: دار البصائر، ط١، ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م.
٩٣. ضوابط اعتبار المقاصد في محال الاجتهاد وأثرها الفقهي، لعبد القادر حرز الله، الرياض: مكتبة الرشد – ناشرون، ط١، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
٩٤. طرق الكشف عن مقاصد الشارع، لنعمان جغيم، عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م.
٩٥. علم المقاصد الشرعية، للخادمي: لنور الدين الخادمي، الرياض: مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
٩٦. فقه المقاصد إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، لجاسر عودة، هرندن – فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٣، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
٩٧. فقه المقاصد، لعبد الله الزبير عبد الرحمن، الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.
٩٨. الفكر المقاصدي وقواعده وفوائده، لأحمد الريسوني، منشورات جريدة الزمن، كتاب الجيب، رقم (٩)، ١٩٩٩م.

٩٩. فكرة المقاصد في العبادات، لمحمد كمال الدين إمام، بحث منشور ضمن كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق"، مركز دراسات مقاصد الشريعة، ط١، ٢٠٠٦م.

١٠٠. فلسفة الشريعة، لمصطفى إبراهيم الزلمي، بغداد: دار الرسالة للطباعة ١٩٧٩م.

١٠١. الفوائد في اختصار المقاصد، للعز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق الأستاذ خالد الطباع، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م.

١٠٢. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت: ٦٠٦هـ)، بيروت: دار الجبل، ط٢، ١٤٠٤هـ.

١٠٣. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، لعبد الرحمن الكيلاني، دمشق: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الفكر الإسلامي، ط١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

١٠٤. القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، لفهمي علوان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، ١٩٨٩م.

١٠٥. الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، لأحمد الريسوني، الرباط: حركة التوحيد والإصلاح، د.ط، د. ت.

١٠٦. محاسن الشريعة في فروع الشافعية، للقفال الكبير، محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي (ت: ٣٦٥هـ)، حققه أبو عبد الله محمد علي سمك، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٧م.

١٠٧. محاضرات في مقاصد الشريعة، لأحمد الريسوني، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.

١٠٨. المدخل إلى علم مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكالات

المعاصرة، لعبد القادر حرز الله، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، ط١، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.

١٠٩. مدخل إلى مقاصد الشريعة، لأحمد الريسوني، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر،ط١، ٢٠١٠م.

١١٠. مشاهد من المقاصد، للشيخ عبد الله بن بيه، الرياض: مؤسسة الإسلام اليوم، ط١، ٢٠١٠م – ١٤٣١هـ.

١١١. مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، لعبد النور بزا، (هرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٨م).

١١٢. مظاهر التيسير في التشريع الإسلامي، لعبد العزيز محمد عزام، القاهرة: دار الحديث،١٤٢٦هـ، د. ط، ه- ٢٠٠٥م.

١١٣. مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتها: دراسة في سبل اكتشاف الملاكات، للسيد محمد أيازي، تعريب علي عباس الوردي، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط١، ٢٠٠٩م.

١١٤. مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبي، للعز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق إياد خالد الطباع، دمشق: دار الفكر، د. ط، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.

١١٥. مقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، لمحمد الزحيلي: بحث ضمن كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة"، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، كتاب الأمة، العدد (٨٧)، ط١، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.

١١٦. مقاصد الشريعة الإسلامية في فكر الإمام سيد قطب، لنصير زرواق،

القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط١، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

١١٧. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي: محمد سعد بن أحمد، الرياض : دار ابن الجوزى ، ط٢، ١٤٣٠هـ.

١١٨. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط٥، ١٩٩٣م.

١١٩. مقاصد الشريعة الإسلامية، زياد محمد أحيمدان، بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط١، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.

١٢٠. مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور: محمد الطاهر(ت: ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م)، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، البصائر للنتاج الإعلامي، ط١، ١٤١٨هـ- ١٩٩٨م.

١٢١. مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور: محمد الطاهر(ت: ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م)، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م).

١٢٢. مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية لعز الدين ابن زغيبة، عمان: دار النفائس، ط١، ٢٠١٠م.

١٢٣. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، للنجار: عبد المجيد عمر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ٢٠٦٦م.

١٢٤. مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، عمر بن صالح بن عمر، عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م.

١٢٥. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، للبدوي: يوسف أحمد، عمان: دار النفائس، ط١، ٢٠٠٠م.

١٢٦. مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة توجيها لأحكام الأسرة المسلمة في الغرب، للنجار: عبد المجيد عمر، المجلس الأوربي للإفتاء، د. ط، د. ت.
١٢٧. مقاصد الشريعة في الزواج والطلاق، رمضان الشرنباصي، بحث ضمن كتاب "مقاصد الشريعة والعلوم القانونية"، القاهرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠٠١م- ١٤٣٢هـ.
١٢٨. مقاصد الشريعة في العمل الخيري "رؤية حضارية مقارنة"، للبيومي: إبراهيم غانم، القاهرة: مركز دراسا مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠٠٨م.
١٢٩. مقاصد الشريعة من النظر إلى السلوك، لأحمد بوعود، القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠٠١م.
١٣٠. مقاصد الشريعة، للعلواني: طه جابر، بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط.١، ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.
١٣١. مقاصد الشريعة، لمحمد الزحيلي، دمشق: دار المكتبي، ط١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.
١٣٢. مقاصد الصلاة، للعز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت٦٠٦هـ)، دار الفكر: دمشق،ط١، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.
١٣٣. مقاصد الصلاة، للقسطلاني، محمد بن أحمد بن علي، قطب الدين (ت: ٦٨٦هـ)، علق عليه وخرج أحاديثه: محمد صديق المنشاوي، راجعه وقدم له د. محمد عبد الرحمن عبد المنعم (القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ١٩٩٥م).
١٣٤. مقاصد الصوم، للعز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق إياد خالد الطباع، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٣هـ، ١٩٩٥م.
١٣٥. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم: يوسف حامد، فرجينيا: العهد العالمي

للفكر الإسلامي والدر العالمية للكتاب الإسلامي، ط٢، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

١٣٦. مقاصد العبادات، للعز ابن عبد السلام: عبد العزيز (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق عبد الرحيم أحمد قمحية، حمص: مطبعة اليمامة، ط١، ١٩٩٥م.

١٣٧. مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي، لمحمد عبدو، بيروت: درا الكتب العلمية، ط١، ٢٠١١م.

١٣٨. مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، للشيخ عبد الله بن بيه، القاهرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠١٠م.

١٣٩. المقاصد في المناسك، لأبي سليمان: عبد الوهاب إبراهيم، القاهرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ط٢، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.

١٤٠. مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، ليوسف القرضاوي، القاهرة: دار الشروق، ط١، ٢٠١٠م.

١٤١. من مقاصد الحج، للحميدي، عبد العزيز بن عبد الله، مطابع رابطة العالم الإسلامي، سلسلة كتاب مجلة الرابطة (٢)، د. ط، د. ت.

١٤٢. الموافقات، للشاطبي: إبراهيم بن موسى أبو إسحاق، تحقيق: عبد الله دراز، بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت.

١٤٣. نحو تفعيل مقاصد الشريعة، لجمال الدين عطية، دمشق: دار الفكر، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.

١٤٤. النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات الواقع المعاصر:

لفريدة بنت صادق زوزو، الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م.

١٤٥. النظر المقاصدي، لمحماد بن محمد رفيع، القاهرة: دار السلام، ط١، ١٤٣١هـ-٢٠١٠م .

١٤٦. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٤، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.

خامساً: الفقه والقواعد الفقهية:

١٤٧. أحكام السوق في الإسلام، للدريويش: أحمد، الرياض: دار عالم الكتب، ط١، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.

١٤٨. الأشباه والنظائر، للسبكي: عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي تاج الدين (ت:٧٧١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩١م.

١٤٩. الأشباه والنظائر، للسيوطي: عبد الرحمن جلال الدين أبي الفضل، (ت: ٩١١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.

١٥٠. أنوار البروق في أنواع الفروق، للقرافي: أحمد بن إدريس (ت٦٨٤هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

١٥١. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد (ت: ٥٩٥هـ)، بيروت: دار الفكر،١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

١٥٢. بدائع الصنائع، للكاساني: أبي بكر بن مسعود علاء الدين الحنفي (ت: ٥٨٧هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط، ١٩٨٢م.

١٥٣. التشريع الجنائي في الإسلام، لعبد القادر عودة (ت: ١٩٥٤م)، بيروت: دار الكتب العلمية.

١٥٤. التنبيه في الفقه الشافعي، للنووي: يحيى بن شرف بن مري (ت٦٧٦هـ)، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣هـ.

١٥٥. الحاوى الكبير، للماوردى: علي بن محمد بن حبيب (ت٤٥٠هـ)، بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت.

١٥٦. الحج والعمرة أحكامهما وآثارهما في بناء المجتمع الإسلامي، لرفعت فوزي عبد المطلب: مصر: مطبعة المدني، ط١، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

١٥٧. الردة والحرية الدينية، لأكرم رضا، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتزيع، ط١، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.

١٥٨. الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان، للمكاشفي طه الكباشي، الخرطوم: دار الفكر، د. ت.

١٥٩. الصلاة ومقاصدها، للتزمذي الحكيم: محمد بن علي الحسن بن بشير (ت:٢٨٥هـ)، تحقيق: حسني نصر زيدان، مصر: دار الكتاب العربي، ١٩٦٥م.

١٦٠. غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، للرملي، محمد بن أحمد الأنصاري (ت:١٠٠٤هـ)، بيروت: دار المعرفة، د. ت.

١٦١. الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٣٨٦هـ.

١٦٢. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، للزُّحَيْلِيّ، وَهْبَة ، دمشق: دار الفكر، ط٤، د. ت.

١٦٣. فقه الجهاد، ليوسف القرضاوي، القاهرة: مكتبة وهبة، ط٣، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

١٦٤. فقه السنة، للسيد سابق، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

١٦٥. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، لمصطفى سعيد الخن وآخرين،

المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

١٦٦. لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم، للعلواني: طه جابر، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

١٦٧. مجموع الفتاوى، لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: ٧٢٨هـ)، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١٤٠٤هـ.

١٦٨. المسائل الفقهية، لأبي يعلى الفراء، الرياض: مكتبة المعارف، د. ت.

١٦٩. المطلع على أبواب الفقه، للبعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبي عبد الله (ت:٧٠٩هـ)، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.

١٧٠. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (ت: ٩٧٧هـ)، بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت.

١٧١. مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، للجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين أبي المعالي (ت: ٤٧٨هـ)، المطبعة المصرية، ط١، ١٣٥٢هـ، ١٩٣٤م .

١٧٢. الملكية في الشريعة الإسلامية، للعبادي: عبد السلام داوود، عمان: مكتبة الأقصى، ط١، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

١٧٣. الملكية وضوابطها في الإسلام، للبعلي: عبد الحميد متولي، القاهرة: دار التوفيق النموذجية، ط١، ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م.

١٧٤. الموسوعة الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، للسالوس: علي أحمد، مكتبة دار القرآن، ط٧، ٢٠٠٢م.

١٧٥. الموسوعة الفقهية لوزاة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت: طباعة ذات السلاسل، ط٢، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

١٧٦. موضوع النسب في الشريعة والقانون، لأحمد حمد، الكويت: دار القلم، ط١، ١٩٨٣م.
١٧٧. نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، للخولي: أحمد محمود، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م.

سادساً: العقيدة والفكر الإسلامي:

١٧٨. الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، القاهرة: دار الشروق، ط١٧، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
١٧٩. الإصلاح الإسلامي المعاصر: قراءات منهجية اجتماعية لأبي سليمان، عبد الحميد أحمد، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط٣، ١٤٣٢هـ ٢٠١١م.
١٨٠. أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، ليوسف القرضاوي، القاهرة: دار الشروق، ط٢، ٢٠٠٨م.
١٨١. تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمن، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٥م.
١٨٢. الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، طه عبد الرحمن، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط٢، ٢٠٠٩م.
١٨٣. حقيقة التوحيد، ليوسف القرضاوي، القاهرة: مكتبة وهبة، ط٨، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٦م.
١٨٤. دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، للنجار: عبد المجيد عمر، هرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
١٨٥. رسالة في أسس العقيدة، لمحمد بن عودة، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.

١٨٦. العقيدة الإسلامية أركانها وآثارها على الفرد والمجتمع، للجلي، أحمد محمد، العين: دار الكتاب الجامعي، ط١، ١٤٣٠هـ - ٢٠١٠م.
١٨٧. فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، لابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد (٥٩٥هـ)، بغداد وبيروت: منشورات الجمل، ط١، ٢٠٠٩م.
١٨٨. فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، للنجار: عبد المجيد عمر، دار الغرب الإسلامي.
١٨٩. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد (الحفيد): محمد بن أحمد (ت:٥٩٥هـ)، مقدمة وشرح محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط٣، ٢٠٠٧م.
١٩٠. لا يصح أن يقال: الإنسان خليفة عن الله في أرضه فهي مقولة باطلة، للميداني: عبد الرحمن حسن حنبكة، بيروت: مؤسسة الريان، ط١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
١٩١. المرأة في التصور الإسلامي، للخوال، سوسن فهد ، بيروت: دار العلوم العربية للطباعة والنشر، ط١، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.
١٩٢. مراجعات في الفكر الإسلامي، للنجار: عبد المجيد عمر، تونس: دار الغرب الإسلامي، ط١، ٢٠٠٨م.
١٩٣. معالم في الطريق، سيد قطب، بيروت: دار الشروق، دون طبعة، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
١٩٤. الملل والنحل، للشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، تحقيق: محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٤هـ.
١٩٥. من قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي، للدغامين: زياد خليل، القاهرة: شركة سورلز للنشر، ط١، ٢٠٠٩م.
١٩٦. منهج القرآن في تقرير حرية الرأي ودوره في تحقيق الوحدة الفكرية بين

المسلمين لشوقار: إبراهيم، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م.

١٩٧. نظام الإسلام العقيدة والعبادة، لمحمد المبارك، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٤م.

سابعاً: الأخلاق والتزكية:

١٩٨. إحياء علوم الدين، للغزالي: محمد بن محمد أبي حامد (ت: ٥٠٥هـ)، بيروت: دار المعرفة، د.ط، د. ت.

١٩٩. الاعتصام، للشاطبي: إبراهيم بن موسى أبي إسحاق (ت:٧٩٠هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.

٢٠٠. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت:٧٥١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت.

٢٠١. أدب الدنيا والدين، للماوردى: علي بن محمد بن حبيب (ت:٤٥٠هـ): مكة المكرمة: دار الباز، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.

٢٠٢. البعد الأخلاقي والاجتماعي للعبادات في الإسلام، للترابي: محمد أبي عاقلة، القاهرة: دار البيان للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

٢٠٣. التربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يالجين: المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٢٠٤. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، للأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفصل (ت٥٠٢هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٢٠٥. الجانب العاطفي من الإسلام، لمحمد الغزالي، دار نهضة مصر، ط١، د. ت

٢٠٦. خلق المسلم، لمحمد الغزالي، دار نهضة، مصر ط١، د. ت.

٢٠٧. الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن

المفصل (ت:٥٠٢هـ)، تحقيق أبي اليزيد العجمي، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

٢٠٨. ربانية لا رهبانية، للندوي: ابو الحسن علي الحسيني، بيروت، والقاهرة: دار الشروق، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.

٢٠٩. شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، للعز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت: ٦٠٦هـ)، تحقيق إياد خالد الطباع، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٩٩١م، إصدار ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م.

٢١٠. شرف العقل وماهيته، للغزالي: محمد بن محمد أبي حامد (ت: ٥٠٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٢١١. شرف العقل وماهيته، للمحاسبي: الحارث بن أسد، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٢١٢. قضاء الحوائج، لابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد (ت٢٨١هـ)، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم (القاهرة: مكتبة القرآن، د. ط).

٢١٣. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت:٧٥١هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م.

٢١٤. مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، لجمال نصار، المنصورة: دار الوفاء، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

٢١٥. موسوعة الأخلاق، للخراز، خالد بن جمعة بن عثمان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط٢، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

ثامناً: السياسة الشرعية :

٢١٦. الأحكام السلطانية، للماوردى: علي بن محمد بن حبيب (ت: ٤٥٠هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٢١٧. الحريات العامة للدولة الإسلامية، لراشد الغنوشي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ١٩٩٣م.

٢١٨. أسس الحرية في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، لعمران سميح نزال: ، دمشق: دار قتيبة، وعمان: دار القراء، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

٢١٩. أسس العلاقات الدولية في الإسلام، لعبد المجيد السوسوه، (بيروت: دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م).

٢٢٠. الإسلام والتنمية الاقتصادية، لشوقي دنيا، القاهر: دار الفكر العربي، ط١، ١٩١٧م.

٢٢١. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور: محمد الطاهر (ت١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م)، عمان: دار النفائس، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م.

٢٢٢. الحسبة، لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: ٧٢٨هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٢٢٣. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، لفتحي الدريني، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٨٢م.

٢٢٤. الشورى في معركة البناء، لأحمد الريسوني، عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

٢٢٥. الشورى والديمقراطية، لمحسن باقر الموسوي، بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.

٢٢٦. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت: ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد جميل غازي القاهرة: مطبعة المدني، د. ط، د. ت.
٢٢٧. غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين أبو المعالي (ت: ٤٧٨هـ)، تحقيق ودراسة مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم أحمد (الإسكندرية: دار العقيدة،ط١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م).
٢٢٨. الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، لأحمد الريسوني، المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
٢٢٩. القيم الحضارية في الإسلام، للخطيب: محمد عبد الفتاح، القاهرة: دار البصائر، ط١، ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م.
٢٣٠. مباحث في فقه السياسة الشرعية، لحنفي، إسماعيل حنفي محمد الحاج، الخرطوم: منظمة المشكاة الخيرية، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.
٢٣١. المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، لأبي زهرة: محمد بن أحمد (ت: ١٣٩٤هـ- ١٩٢٥م)، الدار السعودية للنشر، ط٢، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.
٢٣٢. مقدمة في فقه الدولة، أحمد محجوب حاج نور (ت: ٢٠٠٣م)، الخرطوم: المركز القومي للإنتاج الإعلامي، ط٣، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م.
٢٣٣. نظام الإسلام الاقتصادي، لمحمد المبارك: دار الفكر، د. ط، د. ت.

تاسعاً: حقوق الإنسان والدراسات القانونية:

٢٣٤. إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان، لمحمد عثمان شبي، بحث ضمن كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة"، الدوحة: وزارة الأوقاف

والشؤون الإسلامية – قطر، كتاب الأمة، العدد (٨٧)، ط١، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.

٢٣٥. أركان حقوق الإنسان: لصبحي المحمصاني، بيروت: دار العلم للملايين، ط١، ١٩٧٩م.

٢٣٦. الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق، لمحمد عمارة، القاهرة: دار السلام، ط١، ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥م.

٢٣٧. إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان، لأحمد الريسوني، بحث ضمن كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، كتاب الأمة، العدد (٨٧)، ط١، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.

٢٣٨. البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، لمحمد كمال محمود، القاهرة: مكتبة الآداب، د. ط، د. ت.

٢٣٩. حرمات لا حقوق: حقوق الإنسان في ظل الإسلام، لعلي جريشة، القاهرة: دار الاعتصام، د. ط، د. ت.

٢٤٠. الحرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام، ليوسف لقرضاوي، بيروت، وعمان: المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.

٢٤١. الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام، لوصفي عاشور أبو زيد، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ط١، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

٢٤٢. حقوق الأبناء على الآباء في الشريعة الإسلامية، لمحمد بن يحيى عطيف، الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٥هـ.

٢٤٣. حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية، لساجر الجبوري، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١،١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.

٢٤٤. حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي، لعلي القاسمي،

الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ٢٠٠١م.

٢٤٥. حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، لمحمد فتحي عثمان، دار الشروق، د. بيانات نشر.

٢٤٦. حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، لمنير حميد البياتي، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، سلسلة كتاب الأمة، العدد (٨٨)، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م.

٢٤٧. حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامي، للسيد عبد الحميد فوده، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط ١، ٢٠٠٣م.

٢٤٨. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، لمحمد الغزالي، الاسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ط٥، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م.

٢٤٩. حقوق الإنسان بين مطرقة الإرهاب وسندان الغرب، لحسنين المحمدي، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٤م.

٢٥٠. حقوق الإنسان في الإسلام: النظرية العامة، لجمال الدين عطية، دون بيانات نشر.

٢٥١. حقوق الإنسان في الإسلام، لأمير عبد العزيز، القاهرة: دار السلام، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

٢٥٢. حقوق الإنسان في الإسلام، لراوية بنت أحمد الظهار، جدة: دار المحمدي للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٢٥٣. حقوق الإنسان في الإسلام، لعلي الشربجي، بيروت: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م.

٢٥٤. حقوق الإنسان في الإسلام، لعلي عبد الواحد وافي، القاهرة: وزارة الأوقاف

المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٢٥٥. حقوق الإنسان في الإسلام، لعماد حسن أبي العينين، القاهرة: مؤسسة العلياء، ط١، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٧م.

٢٥٦. حقوق الإنسان في الإسلام، للتركي: عبد الله بن عبد المحسن، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٩هـ

٢٥٧. حقوق الإنسان في الإسلام، للحقيل: سليمان بن عبد الرحمن، الرياض: مطابع الحميضي، ط٤، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.

٢٥٨. حقوق الإنسان في الإسلام، لمحمد الزحيلي، دمشق: دار الكلم الطيب، ط٢، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

٢٥٩. حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، ليسري السيد محمد، بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م.

٢٦٠. حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، للريسوني وآخرين، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، كتاب الأمة، العدد (٨٧)، ط١، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.

٢٦١. حقوق الإنسان والسياسة الدولية، لدافيد ب. فورسايت، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ط١، ١٩٩٣م.

٢٦٢. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لصالح بن عبد الله لراجحي، الرياض: مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.

٢٦٣. حقوق الإنسان، لأحمد الرشيدي، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١، ١٤٢٤م - ٢٠٠٣م.

٢٦٤. الحقوق في الإسلام، لمحمد محمود عبد الله، عمان: مؤسسة الوراق، ٢٠٠٣م.

٢٦٥. حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي، عزت سعد السيد البرعي، القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٨٥م.
٢٦٦. حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ عبد الله بن بيه، الرياض: مكتبة العبيكان، ط١، ١٤٢٨هـ – ٢٠٠٧م.
٢٦٧. فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والغربي، للمهداوي: علي أحمد صالح، بحث ضمن كتاب مؤتمر حقوق الإنسان، عمان: ٢٠٠٢م.
٢٦٨. محاضرات في المدخل للقانون، لحسن كيره، الإسكندرية: دار نشر الثقافة، د. ط، سنة ١٩٥٤م.
٢٦٩. المدخل إلى علم القانون، لمحمد محمود عبد الله، دمشق: مطبوعات جامعة دمشق، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.
٢٧٠. المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، لساسي سالم الحاج، بنغازي: دار الكتب الوطنية،ط٣، ٢٠٠٤م.
٢٧١. المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، ليحيى زمزمي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
٢٧٢. موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعوبية، للوزّان: عدنان بن محمد بن عبد العزيز، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٥م.
٢٧٣. موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، لخديجة النبراوي، القاهرة: دار السلام للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.
٢٧٤. ميثاق الأسرة في الإسلام، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس

الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.

٢٧٥. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية، لأحمد مفتي، وسامي الوكيل، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، كتاب الأمة، العدد ٣٥، ط١، ١٩٩٠م.

٢٧٦. الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لمحمود شريف البسيوني، دار الشروق، ط٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

٢٧٧. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢١٧ ألف (د-٣) في (١٠) دسيمبر ١٩٤٨م.

عاشراً: المعاجم والمصطلحات :

٢٧٨. أبجد العلوم، للقنوجي: محمد صديق خان بن حسن الحسيني (ت: ١٣٠٧هـ - ١٨٩٠م)، تحقيق عبد الجبار زكار، بيروت: دار الكتب العلمية، دون طبعة، ١٩٧٨م.

٢٧٩. أساس البلاغة، للزمخشري، محمود بن عمر (ت: ٥٣٨هـ)، بيروت: دار الفكر.

٢٨٠. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للقونوي: قاسم بن عبد الله بن أمير علي: تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيس، جدة : دار الوفاء ، ط١، ١٤٠٦هـ.

٢٨١. تاج العروس، للزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني السيد مرتضى (ت:١٢٠٥هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.

٢٨٢. تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري: إسماعيل بن حماد، بيروت: دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠م.

٢٨٣. تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي: يحيى بن شرف بن مري (ت: ٦٧٦هـ)، تحقيق عبد الغني الدقر، دمشق: دار القلم، ط١، ١٤٠٨هـ.
٢٨٤. تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة، لعبد العزيز عزت عبد الجليل، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
٢٨٥. التعريفات، للجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت: ٨١٦هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٥هـ)
٢٨٦. تهذيب اللغة، للأزهري: محمد بن أحمد أبو منصور (ت: ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١،٢٠٠١م.
٢٨٧. التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت:١٠٣١هـ)، تحقيق: محمد رضوان الداية، بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر - دار الفكر، ط١، ١٤١٠هـ.
٢٨٨. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد المصري الشافعي (ت: ٩٢٦هـ)، تحقيق مالك مازن (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤١١هـ-١٩٩١م).
٢٨٩. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري: محمد بن أحمد أبو منصور (ت: ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد جبر الألفي، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ط١، ١٣٩٩هـ.
٢٩٠. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، للنسفي: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبِو حَفْصٍ (ت ٥٣٧هـ)، دون بيانات نشر.
٢٩١. العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٠هـ)، تحقيق: مهدي المهزومي،

وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ط، د. ت.

٢٩٢. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، لسعدي أبو جيب، دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨.

٢٩٣. القاموس المحيط، للفيروز أبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي، بيروت: دار الجيل، د. ط، د. ت.

٢٩٤. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: محمد بن علي ابن محمد الفاروقي الهندي الحنفي، (ت: بعد ١٧٤٥م) بيروت: شركة خياط، د. ط، د. ت.

٢٩٥. كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي (ت: ١٠٦٧هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٢٩٦. لسان العرب لابن منظور: محمد بن مكرم المصري (ت: ٧١١هـ)، بيروت: دار صادر، د. ط، د. ت.

٢٩٧. مختار الصحاح، للرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقيق: محمود خاطر، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، د. ط، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

٢٩٨. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: ٧٧٠هـ)، بيروت: المكتبة العلمية، د. ط، د. ت.

٢٩٩. معجم المصطلحات والتراكيب والأمثال المتداولة، محمد موسى الشريف، جدة: دار الأندلس الخضراء، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٣٠٠. المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة د. ط، د. ت.

٣٠١. معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٣٠٢. معجم مصطلحات أصول الفقه، لقطب سانو، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٠هـ – ٢٠٠م.
٣٠٣. معجم مصطلحات حقوق الإنسان، لإسماعيل عبد الفتاح، وزكريا القاضي، القاهرة: مركز الاسكندرية للكتاب، ط١، ٢٠٠٦م.
٣٠٤. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، للسيوطي: عبد الرحمن جلال الدين (ت:٩١١هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، القاهرة: مكتبة الآداب، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
٣٠٥. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (دار الفكر، د. ط، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م).

حادي عاشر: التراجم والتاريخ والسير:

٣٠٦. أبو حنيفة، حياته وعصره – آراؤه وفقهه، لأبي زهرة، محمد بن أحمد (ت: ١٣٩٤هـ- ١٩٢٥م)، القاهرة: دار الفكر العربي.
٣٠٧. السيرة النبوية، ابن هشام: عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري (ت: ٢١٣هـ)، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، بيروت: ١٤١١هـ.
٣٠٨. الأعلام، للزِّرِكلي، خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي، بيروت: دار العلم للملايين، ط٦، ١٩٨٤م.
٣٠٩. البداية والنهاية، لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت:٧٧٤هـ)، تحقيق أحمد بن عبد الوهاب فتيح، القاهرة: دار الحديث، ط١، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م.

٣١٠. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت: ٥٤٤هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
٣١١. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران (ت: ٤٣٠هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي؛ ط٤، ١٤٠٥هـ.
٣١٢. سير أعلام النبلاء، للذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين (ت: ٧٤٨هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
٣١٣. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمخلوف، محمد بن محمد (ت: ١٣٦٠هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت.
٣١٤. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد (ت:١٠٨٩هـ)، بيروت: دار الآفاق الجديدة، د. ط، د. ت.
٣١٥. طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي: عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي تاج الدين (ت: ٧٧١هـ)، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، شركة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط١، د. ت.
٣١٦. الكامل في التاريخ، لابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري أبي السعادات (ت:٦٠٦هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
٣١٧. لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت:٨٥٢هـ)، تحقيق: دائرة المعارف النظامية، الهند (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط٣، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م).
٣١٨. معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، بيروت: مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت.
٣١٩. معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران

(ت:٤٣٠هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الرياض: دار الوطن، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

٣٢٠. مقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، عبد الرحمن ابن محمد بن محمد (ت: ٨٠٨هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.

٣٢١. نيل الابتهاج بتطريز الديباج، للتنبكتي: أحمد بن أحمد (ت: ١٠٦٣هـ)، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس: ليبيا، ١٣٨٣ ه، الموافق ١٩٦٤ م.

ثاني عاشر: الرسائل العلمية والأبحاث غير المنشورة:

٣٢٢. رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية، زين العابدين العبد، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م.

٣٢٣. المقاصد التربوية للشريعة الإسلامية، مليودة شم، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية: ٢٠٠٢- ٢٠٠٣م.

٣٢٤. مقاصد الشريعة الإسلامية المراعاة في الأقضية النبوية وأثرها في أحكام الوقائع المعاصرة، رابع يحي حسن، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، ٢٠١١م.

٣٢٥. مقاصد الشريعة الإسلامية ووفاؤها بحقوق الإنسان وأثر ذلك على الدعوة، شومان: محمد إبراهيم شلبي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، جامعة الأزهر، عام ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م.

٣٢٦. مقاصد الشريعة العامة عند الإمامين العز ابن عبد السلام والشاطبي، محمد شيخ أحمد (محمد حاج)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، ٢٠٠٢م.

٣٢٧. مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمباحث اللغوية، بشير عبد العالي شمام، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، ٢٠٠٤م.

٣٢٨. الولاية في الزواج بين الشريعة والتقليد في إقليم شمال شرقي كينيا، يونس عبدلي موسى، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة للجامعة الإسلامية في أوغندا، كلية التراث الإسلامي، قسم الشريعة الإسلامية، ٢٠٠١م.

٣٢٩. العقل: دراسة مقاصدية في المحافظة عليه من حيث درْء المفاسد والمضارِّ عنه، "في ضوء تحديات الواقع المعاصر"، حسن سالم مقبل: بحث غير منشور.

ثالث عشر: الأبحاث المنشورة في الدوريات والملتقيات العلمية:

٣٣٠. رؤية الاسلام لحل المشكلة الاقتصادية، حسن محمد ماشا: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية العدد الاول ٢٠٠٨م، جامعة القرآن والعلوم الاسلامية الخرطوم - السودان.

٣٣١. المذهب الشافعي في الصومال: معالم وملامح من واقع التفاعل البيئي، محمد شيخ أحمد (محمد حاج)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم – السودان، العدد التاسع، محرم ١٤٢٨هـ - فبراير ٢٠٠٧م.

٣٣٢. مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، طه عبد الرحمن، مجلة المسلم المعاصر،

عدد خاص بمقاصد الشريعة، العدد (١٠٣) يناير – فبراير – مارس ٢٠٠٢م).

٣٣٣. مقاصد الشرع في الاستثمار: عرض وتحليل، قطب مصطفى سانو، مجلة المسلم المعاصر، عدد خاص بمقاصد الشريعة، العدد (١٠٣)، يناير – مارس ٢٠٠٢م.

٣٣٤. مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي، ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ، جاسر عودة، الدوحة قطر، ٦/٩- ١٤٢٨/٧/٤هـ - ١٤- ٢٠٠٧/٧/٦م.

٣٣٥. مقاصد الشريعة ودورها في الحفاظ على حقوق الطفل، علاء الدين زعتري، مؤتمر كلية الشريعة ـ جامعة دمشق، ٩ - ١٠ رجب ١٤٢٩هـ، ١٢- ١٣ تموز ٢٠٠٨ م.

٣٣٦. مقاصد الشريعة، محمد الزحيلي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد السادس، ١٤٠٢هـ، جامعة أم القرى – مكة الكرمة.

٣٣٧. مقاصد العقائد عند ابن رشد، إسماعيل الحسني، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ٣٧-٣٨، صيف وخريف ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

٣٣٨. مقاصد العقائد، أدهمي: رياض، مجلة الرشاد، العدد (١٧)، شوال ١٤٢٥هـ- ديسمبر ٢٠٠٤م.

٣٣٩. مقاصد العقائد، علم أصول الفقه وعلم المقاصد: موضوعات مقترحة للرسائل والأطروحات الجامعية، أحمد الريسوني، مجلة إسلامية المعرفة، العدد (١٦).

٣٤٠. المقاصد العقدية من خلال موطأ الإمام مالك، أمامة السحابي، مجلة "الإحياء" تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، العدد (٢٥) جمادى الثانية ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

٣٤١. مقاصد المال ورعايتها في العمل المصرفي الإسلامي، عبد الله الزبير، ندوة

العمل المصرفي، الخرطوم- السودان، ٢٠٠٩م.

٣٤٢. مقصد الحرية في الشريعة الإسلامية، بشير عبد العالي شمام، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم – السودان، العدد (١٢) شعبان ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م).

٣٤٣. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ومدى ارتباطها بالأصول الكلامية، أحمد الطيب، مجلة المسلم المعاصر، العدد: ١٠٣، السنة :٢٦، شوال – ذو القعدة – ذو الحجة ١٤٢٢هـ - المحرم ١٤٢٣هـ، يناير فبراير مارس٢٠٠٢م.

٣٤٤. نظرية المقاصد محاولة للتشغيل، عصام أنس الزفتاوي، مجلة المسلم المعاصر، العدد (١٠٣) خاص بمقاصد الشريعة ، يناير – مارس ٢٠٠٢م.

٣٤٥. الاقتصاد المعرفي ومقاصد الشريعة، جاسر عودة، موقع: "مسلم أونلاين" http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=4402.

٣٤٦. التنمية الاقتصادية من منظور إسلامى، حسن محمد ماشا عربان، موقع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية: www.quran-unv.edu.sd/StaffContributes/7/1.doc

رابع عشر: المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنيت)

٣٤٧. موقع الإسلام: http://www.al-islam.com

٣٤٨. موقع الألوكة: http://www.alukah.net

٣٤٩. موقع التفاسير: ttp://www.altafsir.com.

٣٥٠. موقع الموسوعة العربية العالمية: Global Arabic Encyclopedia http://www.mawsoah.net.

٣٥١. موقع الوراق: http://www.alwarraq.com.

٣٥٢. موقع جامع الحديث: **http://www.alsunnah.com**.
٣٥٣. موقع جامعة القرآن الكريم: **www.quran-unv.edu.sd**
٣٥٤. موقع مجلة الرشاد: **http://www.alrashad.org/fahras/fahras17.htm**.
٣٥٥. موقع مسلم أنلاين: **http://www.moslimonline.com**
٣٥٦. موقع: **www.kantakji.com/fiqh/Files/Relations/Z230.doc**.

محتويات الكتاب

مستخلص البحث باللغة العربية .....
مستخلص البحث باللغة الإنجليزية .....
مقدمة .....
أساسيات البحث .....
تمهيد: الدراسات السابقة .....
الباب الأول : مدخل عام لمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان .....
الفصل الأول : مدخل عام لمقاصد الشريعة .....
المبحث الأول : تعريف المقاصد .....
المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركباً إضافياً .....
أولاً : تعريف المقاصد لغة .....
ثانياً : تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً .....
المطلب الثاني : تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحاً .....
المطلب الثالث : تعريف بعض المصطلحات ذات الصلة بالمقاصد .....
أولاً : مصطلح المصالح" وعلاقته بالمقاصد .....
ثانياً : مصطلح المعاني" وعلاقته بالمقاصد .....
ثالثاً : مصطلح الأسرار" وعلاقته بالمقاصد .....
المبحث الثاني : أقسام المقاصد .....
المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية .....

المقاصد العامة والخاصة والجزئية .....
المقاصد الكلية والأغلبية والفردية .....
المقاصد القطعية والظنية والوهمية .....
المقاصد الأصلية والتبعية .....
المقاصد الدينية والإنسانية والمالية .....
المبحث الثالث : أهمية معرفة المقاصد .....
المطلب الأول : أهمية معرفة المقاصد لعموم المسلمين .....
أولاً : التصور الكلي للشريعة أهدافاً وأحكاماً .....
ثانياً : بعث الاطمئنان والاقتناع بأحكام الشريعة .....
ثالثاً : العمل وفق مقاصد الشريعة .....
المطلب الثاني : أهمية معرفة المقاصد للمجتهد والمتخصص .....
أولاً : أهمية المقاصد في فهم النصوص ومعرفة مدلولاتها .....
ثانياً : أهمية المقاصد في الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض .....
ثالثاً : أهمية المقاصد في فهم بعض الأحكام الشرعية .....
رابعاً : أهمية المقاصد في توجيه الفتوى والترجيح بين الأقوال .....
خامساً : أهمية المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية .....
سادساً : أهمية المقاصد في استنباط الأحكام للقضايا المستجدة .....
المبحث الرابع : طرق معرفة المقاصد .....
المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد عند الأئمة: العز والشاطبي وابن عاشور.
أولاً : طرق معرفة المقاصد عند العز بن عبد السلام .....

ثانياً : طرق معرفة المقاصد عند الشاطبي .....
ثالثاً : طرق معرفة المقاصد عند ابن عاشور .....
رابعاً : تحليل ومقارنة بين طرق معرفة المقاصد عند الأئمة الثلاثة.....
المطلب الثاني : الطرق المختارة في معرفة المقاصد .....
الطريق الأول : النص .....
أولاً : مفهوم النص وأهميته في الكشف عن المقاصد .....
ثانياً : طرق استفادة المقاصد من النص.....
أ- الطرق الصريحة في الدلالة على المقاصد .....
ب- الطرق غير الصريحة في الدلالة على المقاصد .....
الطريق الثاني : الاستقراء .....
أولاً : تعريف الاستقراء .....
ثانياً : أنواع الاستقراء وحجيتها .....
ثالثاً: طرق دلالة الاستقراء على المقاصد .....
الفصل الثاني : حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والغربي .....
المبحث الأول : مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والغربي..
المطلب الأول : تعريف حقوق الإنسان باعتباره مركباً إضافياً .....
الفرع الأول : تعريف الحقوق لغة واصطلاحاً.....
أولا : تعريف الحقوق في اللغة .....
ثانياً : تعريف الحقوق في الاصطلاح الفقهي والقانوني .....
أ- تعريف الحقوق عند الأصوليين والفقهاء المسلمين القدامى .....

ب- تعريف الحقوق في الاصطلاح الفقهي والقانوني المعاصر .....
الفرع الثاني : تعريف الإنسان "موضوع الحق" .....
أولاً : المعنى اللغوي لمادة "الإنسان" واشتقاقها .....
ثانياً : إطلاقات "الإنسان" في القرآن : .....
ثالثاً: تحديد الإنسان موضوع الحقوق .....
المطلب الثاني : تعريف "حقوق الإنسان" باعتباره علماً .....
الفرع الأول : تعريف "حقوق الإنسان" في الفكر الغربي .....
أولاً : مفهوم مصطلح حقوق الإنسان : .....
ثانياً : اختلاف المدارس الفكرية الغربية في تحديد مفهوم حقوق الإنسان
ثالثاً : علاقة حقوق الإنسان بالعلوم الإنسانية الأخرى .....
الفرع الثاني : تعريف حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي .....
أولاً : مصطلح "حقوق الإنسان" في الفقه الإسلامي .....
ثانياً : مضمون نظرية "حقوق الإنسان" في الفقه الإسلامي .....
ثالثاً : تعريفات المعاصرين لحقوق الإنسان في الإسلام .....
رابعاً : العلاقة بين "مقاصد الشريعة" و"حقوق الإنسان" .....
المبحث الثاني : أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي .....
المطلب الأول : أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الغربي .....
أولاً : مدرسة القانون الطبيعي .....
ثانياً : نظرية العقد الاجتماعي .....

ثالثاً: تبلور مذهب الفردية المطلقة كأساس للحقوق الإنسانية .....

المطلب الثاني : أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي .....

الفرع الأول : أسس حقوق الإنسان في الإسلام .....

أولاً : التكريم الإلهي للإنسان الأساس الأول لحقوق الإنسان في الإسلام

ثانياً : المساواة في أصل التكريم هو الأساس الثاني لحقوق الإنسان .....

الفرع الثاني : مصادر حقوق الإنسان في الإسلام .....

الفرع الثالث: النتائج المترتبة على التصور الإسلامي لأسس حقوق الإنسان

المطلب الثالث: مقارنة بين أسس حقوق الإنسان ومصادرها في الفكر الإسلامي والغربي.....

أولاً : مصدر الكرامة الإنسانية .....

ثانياً : مصدر الحقوق .....

ثالثاً : المقصد من تشريع الحقوق .....

رابعاً : نطاق الحقوق .....

المبحث الثالث : حقوق الإنسان في المواثيق الدولية المعاصرة

المطلب الأول : الإعلانات التي سبقت التنظيم الدولي لحقوق الإنسان .....

أولاً : إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦م .....

ثانياً : الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن .....

المطلب الثاني : الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .....

تمهيد : ميثاق هيئة الأمم المتحدة ١٩٤٥م .....

أولاً : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .....

ثانياً : العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان .....

المطلب الثالث : الوثائق الإسلامية المعاصرة .....
أولاً : الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان .....
ثانياً : الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان .....
المطلب الرابع : مقارنة بين الإعلانين العالمي والإسلامي .....
الباب الثاني: المقاصد الدينية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....
تمهيد : في مفهوم المقاصد الدينية .....
الفصل الأول : مقاصد العقائد وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....
المبحث الأول : تعريف مقاصد العقائد وأهميتها .....
المطلب الأول : تعريف مقاصد العقائد .....
أولاً : تعريف العقائد لغة واصطلاحاً .....
ثانياً : تعريف مقاصد العقائد .....
المطلب الثاني : مقاصد العقائد في الكتابات المقاصدية .....
أولاً : اهتمام المتقدمين لمقاصد العقائد .....
ثانياً : مقاصد العقائد في الكتابات المعاصرة .....
المبحث الثاني : مقاصد العقائد ووسائل تحقيقها .....
المطلب الأول : مقصد الهداية إلى الصراط المستقيم .....
أولاً : مقصد البلاغ المبين .....
ثانياً : مقصد الابتلاء بتقرير المسؤولية .....
المطلب الثاني : مقصد التوحيد .....
أولاً : مقصد تحرير الإنسان من العبودية لغير الله بالتوحيد .....

ثانياً : مقصد توحيد الدين بالاستقامة على منهج الرسل والرسالات .....
ثالثاً : مقصد توحيد الأمة بالعصمة من الخلاف .....
المطلب الثالث : مقصد الفلاح "نيل السعادة".....
المبحث الثالث : أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان
مدخل : علاقة مقاصد العقائد بحقوق الإنسان .....
المطلب الأول : أثر مقاصد العقائد في رعاية حقوق الإنسان عموماً .....
المطلب الثاني : أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة .....
أولاً : مفهوم حرية العقيدة ومكانتها .....
ثانياً : أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة ابتداء (قبل اعتناق الإسلام)
ثالثاً : أثر مقاصد العقائد في حرية العقيدة انتهاء (بعد اعتناق الإسلام) .
التوجيه المقاصدي للموقف الفقهي العام .....
التوجيه المقاصدي للموقف الفقهي المخالف في الموضوع .....
رابعاً : حرية العقيدة في الوثائق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.....
الفصل الثاني : مقاصد الأخلاق وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....
المبحث الأول : تعريف المقاصد الخلقية وأهميتها .....
المطلب الأول : تعريف المقاصد الخلقية .....
المطلب الثاني : أهمية المقاصد الخلقية ومكانتها في المقاصد الدينية .....
أولاً : اهتمام العلماء القدماء بالمقاصد الخلقية .....
ثانياً : اهتمام المعاصرين بالمقاصد الخلقية .....
المبحث الثاني : المقاصد الخلقية ووسائل تحقيقها .....

المطلب الأول : مقصد التزكية .....
المطلب الثاني : مقصد العدل .....
المطلب الثالث : مقصد الإحسان .....
المبحث الثالث : أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان
المطلب الأول : أثر المقاصد الخلقية في التشريع عموماً .....
المطلب الثاني : أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان خصوصاً.....
أولاً : إصلاح الدوافع النفسية قبل إصلاح القوانين .....
ثانياً: توطين فضيلة العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالنفوذ.....
ثالثاً: توسيع دائرة رعاية حقوق الإنسان بخلق الإحسان قبل إطلاق الإعلان
الفصل الثالث : مقاصد العبادات وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....
المبحث الأول : تعريف مقاصد العبادات وأهميتها .....
المطلب الأول : تعريف مقاصد العبادات .....
المطلب الثاني : اهتمام العلماء بمقاصد العبادات .....
المبحث الثاني : مقاصد العبادات العامة والخاصة .....
المطلب الأول : مقاصد العبادات العامة.....
المقصد الأول : التزكية .....
المقصد الثاني: التقوى.....
المقصد الثالث: ترسيخ معاني التوحيد ومداومة ذكر الله في النفوس .....
المقصد الرابع : التعارف والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية.....
المقصد الخامس: التيسير ورفع الحرج.....

المقصد السادس: الانضباط واحترام الأوقات .....

المطلب الثاني : مقاصد العبادات الخاصة .....

المبحث الثالث: أثر المقاصد الخلقية في رعاية حقوق الإنسان

المطلب الأول: أثر مقاصد العبادات في رعاية حقوق الإنسان عموماً .....

المطلب الثاني: أثر مقاصد العبادات في التجسيد العملي لحق المساواة بين الناس

أولاً : تجسيد مقصد المساواة في الصلاة .....

ثانياً : تجسيد مقصد المساواة في الحج .....

ثالثاً : تجسيد مقصد المساواة في الصيام .....

حق ممارسة الشعائر واحترام بيوت العبادة لغير المسلمين .....

الباب الثالث: المقاصد الإنسانية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....

الفصل الاول : مقصد حفظ النفس وأثره في رعاية حقوق الإنسان .....

المبحث الاول : مقصد حفظ النفس ووسائل تحقيقه والمحافظة عليه .....

المطلب الأول : تعريف مقصد "حفظ النفس" .....

الفرع الأول : تعريف مقصد "حفظ النفس" باعتباره مركباً إضافياً .....

الفرع الثاني : تعريف مقصد "حفظ النفس" باعتباره علماً .....

المطلب الثاني : وسائل تحقيق مقصد "حفظ النفس" .....

المطلب الثالث : وسائل المحافظة على مقصد "حفظ النفس" .....

أولاً : التشريعات الاحترازية لتحقيق الأمن الوقائي للنفس .....

ثانياً : تشريع العقوبات الرادعة عند الاعتداء على النفس .....

المبحث الثاني : أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حقوق الإنسان

المطلب الأول : أثر مقصد حفظ النفس في حقوق الإنسان عموماً.....

المطلب الثاني : أثر مقصد حفظ النفس في رعاية حق الحياة .....

المطلب الثالث : حق الحياة في الوثائق والإعلانات الدولية .....

الفصل الثاني : مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية حقوق الإنسان .....

المبحث الأول : مقصد حفظ العقل ووسائل المحافظة عليه...

المطلب الأول : مفهوم مقصد "حفظ العقل" ومكانته .....

أولاً : تعريف العقل لغة واصطلاحاً .....

ثانياً : مفهوم مقصد "حفظ العقل" .....

ثالثاً : أهمية مقصد حفظ العقل ومكانته .....

المطلب الثاني : وسائل الحافظة على مقصد حفظ العقل .....

الفرع الأول: الوسائل المادية للمحافظة على العقل .....

الفرع الثاني: الوسائل المعنوية لحفظ العقل .....

أولاً : تنمية العقل بالعلم .....

ثانياً : تحرير العقل من المؤثرات الخارجية والداخلية .....

المبحث الثاني : أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حقوق الإنسان

المطلب الأول : أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التربية والتعليم.....

المطلب الثاني : أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق التفكير وحرية الفكر ..

المطلب الثالث : أثر مقصد حفظ العقل في رعاية حق إبداء الرأي وحرية التعبير

الفصل الثالث : مقاصد الأسرة وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....

المبحث الأول : مفهوم مقاصد الأسرة في الكتابات المقاصدية

المطلب الأول : مفهوم مقاصد الأسرة وتعدد المصطلحات .....

المطلب الثاني : مقاصد الأسرة في الكتابات المقاصدية .....

المبحث الثاني : مقاصد الأسرة ووسائل تحقيقها .....

المطلب الأول : مقصد حفظ النسل وسائل تحقيقه .....

المطلب الثاني : مقصد الإحصان ووسائل تحقيقه .....

المطلب الثالث : مقصد السكن النفسي ووسائل تحقيقه .....

المطلب الرابع : مقصد حفظ تدين الأسرة ووسائل تحقيقه .....

المطلب الخامس : مقصد التماسك الاجتماعي ووسائل تحقيقه .....

المبحث الثالث : أثر مقاصد الأسرة في رعاية الحقوق الأسرية

المطلب الأول : أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق مؤسسة الأسرة.....

المطلب الثاني : أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق الآباء والأزواج .....

المطلب الثالث : أثر مقاصد الشريعة في رعاية حقوق الذرية والأطفال .....

الباب الرابع : المقاصد المالية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان .....

الفصل الأول : تعريف المقاصد المالية وأهميتها .....

المبحث الأول : تعريف المقاصد المالية .....

المطلب الأول : تعريف المال لغة واصطلاحاً .....

المطلب الثاني : تعريف المقاصد المالية .....

المبحث الثاني : أهمية المقاصد المالية .....

المطلب الأول : أهمية المال في الحياة الإنسانية .....

المطلب الثاني : دور المقاصد المالية في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية .....
المطلب الثالث : دور المقاصد المالية في تكييف القضايا المالية المعاصرة .....
الفصل الثاني : المقاصد المالية ووسائل تحقيقها .....
المبحث الأول : تناول المعاصرين للمقاصد المالية .....
أولاً : اتجاه الإمام ابن عاشور إلى الإجمال .....
ثانياً : اتجاه الإمام القرضاوي في التفصيل .....
ثالثا : اتجاه الجمع بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة .....
أ- المقاصد المالية عند الشيخ ابن بيه .....
ب- المقاصد المالية عند الدكتور عبد الله الزبير .....
المبحث الثاني : المقاصد المالية ووسائل تحقيقها .....
المطلب الأول : مقصد توفير الثروة المالية وتنميتها ووسائل تحقيقه .....
المطلب الثاني : مقصد حفظ الثروة المالية وصيانتها ووسائل تحقيقه .....
المطلب الثالث : مقصد تداول الثروة المالية ورواجها ووسائل تحقيقه .....
المطلب الرابع : مقصد الاقتصاد في الإنفاق والإستهلاك ووسائل تحقيقه .....
الفصل الثالث : أثر المقاصد المالية في رعاية حقوق الإنسان .....
المبحث الأول : أثر المقاصد المالية في رعاية حق العمل .....
المطلب الأول : مفهوم حق العمل .....
المطلب الثاني : أثر المقاصد المالية في رعاية حق العمل .....
المطلب الثالث : حق العمل في الوثائق والإعلانات الدولية .....
المبحث الثاني : أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية .....

المطلب الأول : **مفهوم حق الملكية وأنواعه** .....

المطلب الثاني : **أثر المقاصد المالية في رعاية حق الملكية** .....

أولاً : إقرار حق الملكية ورعايته .....

ثانياً : ضبط حق الملكية بالمقاصد المالية .....

١- ضبط حق الملكية بمقصد الاستخلاف العام .....

٢- ضبط حق الملكية بمقصد حفظ الثروة المالية .....

٣- ضبط حق الملكية بمقصد التداول والرواج .....

٤- ضبط حق الملكية بمقصد الاقتصاد في الاستهلاك .....

المطلب الثالث : **حق الملكية في الإعلانات والوثائق الدولية** .....

الخاتمة .....

النتائج .....

التوصيات والمقترحات .....

الملاحق .....

الملحق رقم (١) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .....

الملحق رقم (٢) الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان .....

قائمة المراجع .....

محتوى الكتاب .....

تم بحمد الله